

המביא גט ממדינת הים
 וצריך שיאמר בפני
 שופט נחתם. ר"י אומר
 אף המביא מן הרקס וכן
 התגר. ר"א אלעזר אומר
 אף מלכות כפר לוריס לרור:
 וחכמי אבנו צריך שיאמר
 בפני נכתב לפני נחתם
 ללא המביא ממדינת הים
 והמוליך המביא ממדינת
 כפר לוריס המביא הים כרור
 שיאמר בפני נכתב ובפני
 נחתם: ורשב"א אפי'
 מהגמנוני המביא: אפי'
 יהודה אומר מרקם למחות
 לרדום כמדות מאשקולן
 לרדום ואשקולן כרדום
 מכני לצפון וצפון כמכני
 כרדום מאד אומר ענין
 כ"א: לנישין: פי' כל
 חו"ל קרין מדינת הים
 כן מבבל דאמרינן הנהם:
 צריך שיאמר השלח
 המביא. כגמי מפרש:
 ושליח זה הבעל עשאו
 שליח ליהלול: כרדום ונתנו
 תחומות בין קרש ובין
 ברד בין רקס וכן
 אגרא. א"י כמפר לרור
 צריך שחולל לרור שהיה
 סמוכה לו והיה מא"י
 ובגמי מפרש תלמידיה
 וכו' וכר כגמי מפרש
 מאי: קדמוני אפי'
 דקדמוני המוליך. מא"י
 למדינת הים: מהגמנוני
 המביא. פי' ע"י
 שהיה בה ב' המגנוני
 ומקפידים על זה על שלא
 יהיו נתיב הגמנוני ונכנסים
 לרבותיה: ר"י יהודה אומר
 מרקם עד שרץ העייל
 למחותו ור' מדינת הים
 ורקם עצמה נדונית כמדות
 העייל לרד א"י המביא
 כמדות צריך שיאמר וכן
 מלך למחות אפי'
 חצוה לה המוליך
 ויהיה ועכו לצפונה.
 אבל מערע על א"י א"י
 צריך גבול שהיה גבולה
 כדכתיב בגבול י"י והיה
 לבם הים (יהודל) וגבול:
 א"י טעמה. רבא רבא

המביא

המביא

⁽⁶⁾ גם ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר ר' אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד וחכ"א "אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רשב"ג אומר אפילו מהגמוניא להגמוניא ר' יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון י"מ אומר עכו בארץ ישראל לגיטין המביא גם בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואם יש עליו עוררים יתקיים כחותמו: **גמ'** מ"ט רבה אמר לפי

המביא גמ. אע"ג ללשאר שטרות פעמים נמי קרי גט דתמן בהשולח (לקמן דף לה:) אין עדים חותמין על הבט אלא ממצי תיקון העולם ואיירי בכל שטרות ובפרק המקביל (לקמן דף מה.)

ממצי תיקון העולם ובהשולח (לקמן דף מה.)

התם גיטי ממון מ"מ לא הולך לפרש כאן אלא משום דבריו מקומות

היא דקמני גט סתם איירי גט אשה ומה שנהגים לכתוב י"ב שורות גט אומר ר"מ משום דגט גימטריא י"ב ור"י שמע בשם רב האי גאון

ובשם רבינו סעדיה משום דלמצי כפר כרחוק כשעור י"ב שיעין

המפסיקין בין ארבעה חומשי ספר תורה כדאמר בבבא בתרא (דף ע"ג:)

ש"צין להניח ארבעה שיעין בין כל ספר וספר והפסק שיעין וידבר למשנה

תורה לא חשיב שאינו אלא חזר ושונה מה שלמלה:

שיאמר בפני נכתב

אומר אף המביא מן

אומר אפילו מכפר

אומר אפילו מכפר

המציא גט מחזק לארץ
 ודקדקתי בגמ' (לקח דף טז:) המציא גט
 וספינה כמציא בחוזה לארץ משום
 ודחואה לארץ הוה משמע כל חוזה
 לארץ אפילו רקס וחגר להכי נהו
 למדינתה הם נמשמע חרוק נהו (וימות
 דף טז:) האשה שהלך בעלה למדינת
 הים וכמו (שבעות דף מה:) פרעמין כפי
 נולמו ופלונו והלכו למדינת הים לאפוקי
 וקס וחגר דפליג בזה רבן גמליאל:
 אף החביא מרקס. משמע דזכרס
 דרין זבא ישראל וזה דלגט

[illegible]

אפילו נכתב לשמו פסול לגרש בו לר' מאיר כדאמרין גרש כל הגט (ועמ' דף מ:). כתב לגרש צו את הגדולה לא יגרש צו את הקטנה וקאמר בגמ' קטנה הוא דלא מצי מגרש הא גדולה מגרש מוקף לא כר' אלעזר ולא כר"מ משום דבעינן שיהא מוכיח עדי החמירה ה' מיניהו מגרשה ובסמך צו בעינן דלאוקומי מתני' כר"מ ואפילו לרבי אלעזר נרין

על

הרבה רבנים האמינו שיש להימנע מלעשות מעשה כזה, וזו היתה הסיבה שגם רבנים כה חשובים כמו רמב"ם ורשב"א לא נשאו חלק בהוצאתו לאור. רבנים אחרים, כגון רמב"ם ורשב"א, לא נשאו חלק בהוצאתו לאור. רבנים אחרים, כגון רמב"ם ורשב"א, לא נשאו חלק בהוצאתו לאור.

31
מת

והחזקוהו הלא דלמי מלכות לא תהי' עמו
בעלם ומתחת לחזור כדאמרין דהסם
וכשנא בזה חזק מלא מזה ומהו דהסם
זמנין דלא אפשר לתקן כשלא ראה
אלא אחד שהיה מכיר שהוא בעלם
ואפילו היו שם הרבה מי יביאם בכאן
להעיד אבל כאן יכול לשלחו בשנים:
חד אתי בעד מערער ופס"ה ד"ה
יש לפרש דפסיל ליה ממאש אע"ג
דלא מהימן וליכא אלא לעו בעלמא
מפסל וז"ל א"כ מאי ק"ד דמהי
דפסיל נכתב כיון דלמאי ליכא לעו וי"ל
דס"ד דמלא דרוב פעמים לא יוסיף
שיסבור שזה לאמיטורו ומימיז אי מפיח
ליה מיפסל ולמאי דס"ד הא דקמיי
אם יש עליו עוררין יתקיים בחזמתו
קאי נמי אהכניא גט ממדה"י ומשי
מידק די"ק ולא אחי בעל לערער ואפי'
אם יעברר כלל לאמיטורו וליכא לעו
כלל ומימיז אין נראה לר"י לפרש כן
שיהא פסול משום לעו בעלמא כיון
דקיי לן שהוא כשר ועוד מדלא תני
דברשא הכניא גט ממדה"י אם יש עליו
עוררין וכו' דקמיי כסיפא ונראה
לפרש שפסיל ליה היינו שישלמנו
ללעו אבל מ"מ הגט כשר:

אחי' אהיחלופי' בקיום שטרות
דע"פ. וז"ל כיון דאין תריך
לומר דאין נכתב אלא משום אהיחלופי'
אח"כ פסיל דמי כ"ל (א"ח"כ ד"ה י"ז)

מרי ידעינן מי לא
ידעינן מהימני אתי
ת דעלמא בעד אהר
בקאין לשמה
לשמה ובעי
חתמה

לא מהני ידעמי לרבה כמו לרבה על כרחך משום דלרבה הוי טעמא
 היום ויעיל ידעמי ותרץ בפני נכתב דלא אחי לאחילופי ואור"י דמכת
 תריסר בפניו נחתם כשר משמע ליה לרבה דידעו לא מהני: **אמר** ר' **בי**
 ס קיומא מה לי בפני ומה לי ידע אני משמע שרואה לומר דשליח
 דר ב' אי אמר ידעמי משום דלשאלון דעלמא קאי ושלחא לא דלמיר
 תריך אבל עתה הוא דככל דושימא נקט לרבה בפני נחתם לאו דוקא
 לאחילופי הוא ואחר מעידין על חתימת עד שני פסול דאי לא הוא אלא
 ולסמיך בחתימת שני ופסל אע"י דבקותטרס פ"י האם דהיינו הא דפרץ
 מ"מ אין סבבה כלל שהיה רבא טועה בזה ונראה דידעמי לא מהני
 ופסרס ר' משולם אטו ב' אמרי ידעו שנים מעלמא שיקיימו גט זה מי
 מיי"ד **ב"ר** דאדא **אמר** ידעו ב' וקושיא דאש ובעל דבר לא מש
 מי"ד על כשר אחי לאחילופי:

י' המסקינן דרבה אית ליה דרבה ונקי ממתי' כרבי' אלעזר ורבי צפני
 ודוחק לומר דכוכל הך סוגיא וגם רב אשי דלמך לקמן ר' יהודה היא
 וחסמה כיון דידעו לא מהני דאי מהני לפי המסקנא חסיקא רביה מ"ט
 י' דהא כיון דלריך לומר צפני נכתב משום לשמה לא אתי ראיה לנפול:
 דתנן

[illegible]

(א) לכאורה זה יתכן לעיל
בני מיתרא דרנה אבל הכא
המונה לרצון מ"מ חששו
לזיפת ונ"ע.

דתנן אין בותבין במחור וב'. הך סוגיא ובסמוך נמי דמוקי רב
אמי מתניתין כר' יהודה אמר ליה לר' זכריה (למך דף כ"א):
דמוקי מתניתין כר"מ דחממו שנינו דמשמע חממה ממש אבל רבי
יוחנן ושמאל מוקי התם מתניתין כרבי אלעזר וחתמו אתורף קאי
כלומר סיימו כמו חממה חממה ויתנה

מוסף רש"י

אין בותבין במחור
לקרקע. דמייז וכתב
ומן. שאינו מחוסר קליפה
(למך דף כ"א). ג' גיטין
פסולין. לנשא בו ויחשיב
בב' גיטין. ואם ניסה
הולד כשר. הו' חנה
לאו כר"מ פסולה ליה
דלמך עדי חממה כרמי.
לר"מ הולד ממנו. ולמך
דמוקי לה גמ' כר"מ
איתא למחר נכתב ידו
כמלה עדים דמי. ולא
כר' אלעזר פסולה ליה
דלמך עדי חממה כרמי.
דמ' פליג ר"א כסופא.
אלא כיון דכתב ידו הוא
וכתב ומן קרינא כיה.
וע"ז לר"מ עדי חממה
שכר מלאווייתא ומי
רנן פסוליהו לנשא אמי
לאסורי ככתב סופר האין
לא קיימא ואם ניסה הולד
כשר. ודוקא כתב ידו. אבל
כתב סופר ואין שם עדי
הולד ממנו (למך דף כ"א).
ואין עליו עדים. אלא
שומעין לה עדי חממה.
דעדי חממה כרמי לה
נדיעבד (בב' גיטין. וכן
בו זמן. ומן תקנתא
דרנן משום נח אחרת
בדאמתיין (כ"א). הך הולד
כשר (למך דף כ"א). אלא
עד אחר. פליג ר' זכ
בגמרא אלא למ"ד אכתב
ידו קאי. אפילו הכי
אשמעינן לכתמיהה לא.
ור"ש אשמעינן דאפילו אין
עדי חממה הולד כשר.
ואיכא למ"ד אכתב סופר
קאי ואפילו הכי הולד כשר.
דסופר הו' ליה במקום
עד שני (שם). אף על
פי שאין עליו עדים.
ואינו כתב ידו. אלא
שכתבו לה בפני עדים
כשר. לנשא למחילה
(שם). וגובה מנכסים
משועבדים. כלומר ואם
שטר מלוה הוא אחרת
השטר המכר נכתב ידו
ואין בו עדים אלא שכתב
בפני עדים. גובה מנכסים
משועבדים (בב' גיטין. וכן
מפני חוקין העולם.
שמה יתנו עדי חממה
וינה הנפל ויערער לומר
לא גרמיה (למך דף כ"א).
אפילו מצאו באשמה.
ולא נכתב לשם אשה כלל
(למך דף כ"א).

אין רבי מאיר. דלמך עיקר השטר זו היא חתימתו: **חסימה.** לשמה
בעי דכי כתיב וכתב לה חתימה כתיב דקמתי לקמן (דף כ"א): כתב
גט על המחזור כשר ואע"ג דכתיב וכתב (ומן) מי שאינו מחוסר אלא
כתיבה ונתינה יאל זה שהוא מחוסר כתיבה קליפה ונתינה אפ"ה כיון
דחתמו בנלוש מכשר ליה ר"מ אלמא

גיליון הש"ס

ב"ש"י ר"ה ולא כפי ר"א
החריב ופליג עלה ר"א
וב'. ק"ל ה' י"ל כפשוטו
על ה"ק כמה דמלה
דוקא שהוא כתב ידו אלא
דכתב סופר ואין עליו
עדים אפילו נדיעבד פסול
בוה הוסף ר"א דלע"פ
שאינו כתב ידו ואין עליו
עדים כשר נכתב לה בפני
עדים. ואילו דברי רש"י
היה אפשר לפרש דכיון
דח"ק קורא שם פסול בנח
דפסול למחילה לא הו' ליה
לר"א למינקט כשר כמה
דפסול למחילה והול'ל
דהולד כשר. אחר"כ כתב
לי נמי הרב מהו' שמואל
בגיטין נ"י שכבר עמד
בוה האין כה"ז בספרי
תפארת שמואל למחר"ק:

החתימה לשמה אי רבי מאיר חתימה בעי
כתיבה לא בעי דתנן (א) אין כותבין במחור
לקרקע כתבו על "המחור לקרקע תלשו
חתמו ונתנו לה כשר אי רבי אלעזר כתיבה
בעי חתימה לא בעי וכי תימא לעולם רבי
אלעזר היא וכי לא בעי רבי אלעזר חתימה
לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא שלשה
גיטין פסולין דרבנן ולא בעי רבי אלעזר
חתימה לשמה דתנן ג' גיטין פסולין ואם
ניסת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו
עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן
ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה
גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר רבי
אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא
שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים
משועבדים שאין העדים חותמים על הגט
אלא מפני תיקון העולם ואלא רבי מאיר
היא וכי לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה
מדאורייתא מדרבנן בעי והא אמר רב נחמן
אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשמה
וחתמו

בכתובות (דף פ"ט). הו"ה גט ואין עמו כתובה גובה כתובה. ליטא
אחריתא גובה מנכסים משועבדים אם שטר מלוה הוא גובה מנכסים
משועבדים. שט"ם נמי קרי גט כדלמך בעלמא (ב"ק דף כ"א). וגט חוב שאין
בו אחריות: אלא מפני תיקון העולם. שמה יתנו עדים ושוב אין לו עדות
לפיכך נהגו לחתום דלס יתנו תראה חתימתם לעדים אחרים ויכירוהו:
וכי

בפ' בתרא (ג"י) שם כתב ידו ועד שנינו שפיר אלא למ"ד כתב סופר ועד קשה יחוש דשמה סופר כתבו להתלמד וחרקו לאשפה ובאפה האשה
והחתימה עליו עד אחד ואין כאן שנים וי"ל שהסופרים חוששים למכשול וזהו דין בך ומיהו אין רגילות להורר לגמרי שחשש כתיבת סופר
כעל אחר: **כתב בכתב ידו ואין עליו עדים.** טעמא דפסול משום שיוכל לכתוב הזמן כמו שיראה והו' כאן בו זמן וא"כ בשלמא למ"ד
בפ"ד (למך דף כ"א). דתקנו זמן בגיטין שלא יחפה על נח אחרות הכא בכתב ידו נמי איכא לחישה שמה יחפה אבל למאן דמפרש התם דתקינו
ומן משום פירי קשה לר"י מה חשש יש בכתב ידו ואם יש לחוש שיקדים זמן לטובת האשה אע"פ שזא לגרשה ולעשות עמה קטומא שגובה
מלקוחות מתכר להם פירות בינתיים מאותו הזמן הכתוב בגט עד עכשיו כמו שאנו חושדין את האשה גבי שובר כתובה בסוף שנים אחרות (ב"מ
דף י"ט). א"כ לא נקמוק עליו לטרוף לקוחות מזמן הכתוב בו וי"ל דדוידא אינו נאמן ולכן פסלוהו דלפעמים תפסיד האשה שלא כדון כשיכתוב
הגט יום שעומד בו ולא יקדים הזמן ואם היה לה לטרוף לקוחות מזמן הכתוב והיא לא תוכל לטרוף לפי שאנו חושדין אותה שהקדים הזמן
ולכן פסלוהו להשתתף בדין לא מטרופ האשה מזמן הכתוב כיון שהגט פסול דדוקא בגט כשר גובה מיום הכתיבה ועי"ל לחישהו דלמך הכתיבה
מיד תפסד הפירות ותאמר שכר נתגרשה מזמן הכתוב בו: **יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד.** למ"ד כתב ידו ועד שנינו מנה כתב בכתב
ידו ואין עליו עדים לאשמעינן דאפ"ה הולד כשר וסיפא דאין בו אלא עד אחד אינערך דאפ"ה לא תנשא למחילה: **יש בו זמן.** נראה
ה"ה דאין בו זמן אלא לאשמעינן אע"ג דיש בו זמן לא תינשא למחילה: **רבי אעזר אימר אפילו אין עדי עדים בו.** וא"כ דילמא דוקא
כתב בכתב ידו או צעד אחד דאירי ח"ק מכשיר ר"א וי"ל דהלשון אפילו אין עליו עדים משמע דאין עליו עדים כלל ועוד דקמתי דאין העדים
חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם משמע דבעדי חממה כשרי ונראה לר"י דאף למחילה מכשיר ר' אלעזר בעדי חממה כדפירש
בקינתרס דקמתי לקמן בפ"ד (דף כ"א): אין כותבין על הכיר מחוק וחכמים מכשירין ואמר מאן חכמים ר"א דלמך עדי חממה כרמי ומשמע
מכשירין וכותבין והדתן בהשולח (למך דף כ"א): התקין ר"ג שיהו העדים חותמים על הגט לא שגריך לעשות כן אלא חתקן שילמד להם לעשות כן
שלא יטורכו לעדי חממה כשיראו להראות השטר והגט אבל אם נזאם לממון למחילה אעדי חממה סומכין: **וגובה מנכסים**
משועבדים. לשון שני פ"י בקינתרס אם שטר מלוה הוא גובה מנכסים משועבדים וכן נראה לר"מ עיקר דאפילו בשאר שטרות גובה בעדי
חממה מנכסים משועבדים כדמשמע בפ' בתרא (למך דף פ"ט): דלמך רב הלכה כר"א בגיטין ובשאר שטרות לא והא קמתי וגובה מנכסים
משועבדים אלמא דר"א איירי נמי בשאר שטרות וקשה דלמך בגט פשוט (ב"ב דף ק"ט). הוחזק כתב ידו ב"ד מהו פ"י מהו שיגבה ממשעבדי
ומימי מתן דגיטין דקמתי וגובה מנכסים משועבדים ומשיי שאני התם דאיכא כתובה משמע דדוקא בגט איירי ולא בשאר שטרות ורש"י
גרס התם שאני התם דמשמע כתיבה נפשה פירוש כשנכתב השטר נכתב כדי למסורו בפני עדים שיהו עדי חממה במקום עדי חתימה
והו' קול כאלו עדים חתומים אבל לעיל איבער לן הוחזק כתב ידו ב"ד ומסר בינו לבין עמלו ולא נתכין אלא להולדה ולא לעשות שטר
שיהיה לו קול והתם לא יועיל אפילו איתחזק ב"ד ורבינו חננאל פ"י דההיא דגט פשוט (שם דף ק"ט). פליגא אההיא דהמגרש (למך דף פ"ט):
ופסק רבינו חננאל שיש לממון אההיא דגט פשוט ולא מגבינן בעדי חממה אלא מצינו חרי והא דפריך סתמא דה"ס דפירקין (דף י"א). גבי שטר
פרסאה דמסרי באפי סהדי ישראל לאיבער נמי ליגבי לא קשה לפסק רבינו חננאל דמירי בחתימה עליה סהדי עובדי כוכבים הדיעות
כדפי בקינתרס ומשום הכי ס"ד דגבי ממשעבדי כיון דמסרי באפי סהדי ישראל חשיבי הך הדיעות כערכאות וגם מלשון הקינתרס מוכיח
לקמן דלא גבי ממשעבדי אלא בעדי חממה: **וב' לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא אב' מדרבנן בעי.** ופסול נדיעבד דנענין
אחר לא מתוקמא מתניתין כותיה כדפיר' לעיל ואם תאמר ומאי שנה ממחזור דלמך לעיל אין כותבין למחילה אבל נדיעבד כשר אפילו
מדרבנן מדאורייתא אין חילוק בין למחילה לדיעבד ויש לומר דהשתא מוקי ההיא מתניתין דמחזור כרבי אלעזר וחתמו אתורף קאי:
וחתמו

א) כי קע. ונקמן י:
סנהדרין מהל. (ט) נקמן
כא: (ג) נעידון י:
סנהדרין מהל. (ד) נקמן
סא: (ס) נפיל למה.
ו) נקמן יא. וסא חמה
כחל: (ז) נר מגדל דוד
דמשע.

גליון הש"ס

תוס' ר"ה דק"ל ר"ב
סנהדרין מהל. ע"י נקמן
דף י ע"כ מדיה חספה
נעלמה. וע' בהל"ש כ"ב
פרק גט פטו סמן י:

מוסף רש"י

במזויף מחובר שהוא
פסול. דלע"ז אומר ר"א
גט שאין עליו עדים כשר.
דוקא אין עליו עדים כלל.
אבל יש לו עדים פסולין
פסול מדרגתן. דלמה
קאמי למחמיה דאמינו
ומימך עליה (לשון י)
דדוקא גט שאין לו עדים
כשר. דלע"ז מקשה קפד
רחמנא. ומיהו גט חתמו
שקר או עדים פסולים
בזמן הגט היה הוא
פסול (ושכח ר"ב קטו).
דק"ל הילכתא כוותיה
בגיטין. דע"ז מקשה
רמיה ואפילו פסול דרען
ליכא. אבל לא בטעות.
דמצי בהן ומצי בספר
וחסו בירמיה (ג) בספר
המקנע (לשון יא).

וכי סימא אן מדאורייתא חתנין לה. להא דרב נחמן: אי סי
אומר סיה ר' מאיר דבר חורה מיכתי ליה. למימר. דהוה ליה לרב
נחמן דלמורא הוא לפרושא למילתא דלא חיפוק חורבא מיניה ולמימני
הכי אומר היה ר' מאיר דבר חורה אפילו מאלו באשפה וכו' (י"ט)
ה"ג וכי לא בעי רבי אלעזר חסימה
היכא דליכא עדים כלל. כלומר כי לא
חתימי סהדי עליה כלל שפיר טפי
מהשתא דחתימי עליה ושלל לשמה
דהוה ליה מזויף חתמו: במזויף
מחוסר. שחשט עליו קרוב או פסול
או שלל לשמה: ומעיקרא אמאי לא
מוקמינן לה כרבי יהודה. דערמינן
ומהדרין וכי חתמא כמה לישני
לאוקמייה כר' מאיר או כר' אלעזר:
הילכתא כרבי אלעזר בגיטין. דהא
מילתא דנלא עדים חתומים כשר והכי
מוקמינן בפרק בתרא (לקמן דף פו:):
ואמר אביי. עיריות הללו שהוסיפו
סמוכות לארץ ישראל הן רקס וחסר
דבין גמליאל והן דרבי אלעזר הן
סמוכות טפי שאף מובלעות הן בחתומה
אלא שאין מאיר ישראל דמ"ק סבר
הי לא לריבי משום דסמוכות ואמאי
רבן גמליאל לאוסי סמוכות ומודי
במובלעות ורבי אלעזר הוסיף את
המובלעות. והכי דמי מובלעות כגון
עיריות שמהם הכתוב במזמרה של ארץ
ישראל להיות לגבול דכתיב (נמנדר לו)
והתחיתם לכם לגבול קדמה מחצר
עין וגו' ומונה על הגבול עיריות רבות
ומהן ולהלן חוזה לארץ ישראל יש
מהם שגולטות מחצרותיהן לגד המזרח
ארבע וחמש פרסאות ומסילה ההולכת
מזו לזו הוא הגבול ועיריות העומדות
חוק למסילה לפנים מבלית העיר
הגולטת קרי לה מובלעת בזמן החתום
ואפילו הכי אינה מאיר ישראל: הווא
אמרא. שזין כפר לודים ללוד: והוי.
רחוק כמצי כוזי לפומבדיתא: מאי
לאו דהא קמפלגי כו'. ודרבה ורבה
נחאי היא: לא שכיח. דיש חירוס
דיניהם: מתרין לטעמיה. מתרין
לכולהו תנאי כוותיה: ואמאי רבי
אלעזר למימר דמובלעות נמי לא.
כלומר אף על גב דגמירי לא
נפקי מכלל מדינת הים: שלא
סתלוק במדינת הים. מאחר שגזרו
במדינת הים לא נתנו חלוק בדבר:
והי

וחתמו ונתנו לה כשר וכו' אן מדאורייתא
קא מתנינן לה אי הכי אומר היה ר"מ דבר
חורה מיבעי ליה אלא לעולם רבי אלעזר
היא וכי לא בעי רבי אלעזר חתימה היכא
דליכא עדים כלל היכא דאיכא עדים בעי
האמר רבי אבא "מודה רבי אלעזר במזויף
מתוכו שהוא פסול רב אשי אמר הא מני ר'
יהודה היא דיתני ר' יהודה פוסל עד שתהא
כתיבתו וחתימתו בתלוש ומעיקרא מאי
טעמא לא מוקמינן לה כר' יהודה מהדרין
אר"מ דסתם מתני' ר"מ מהדרין אר' אלעזר
דק"ל הילכתא כוותיה בגיטין תנן רבן
גמליאל אומר אף המביא מן הרקס ומן החצר
רבי אלעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד
ואמר אביי בעיריות הסמוכות לארץ ישראל
ומובלעות בתחום א"י עסקינן ואמר רבה בר
בר חנה לדידי חזי לי הווא אתרא והוי כמבי
כוכי לפומבדיתא מכלל דת"ק סבר הני לא
צריך מאי לאו בהא קמפלגי דמר סבר לפי
שאין בקיאי לשמה והני גמירי ומר סבר לפי
שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי
לא רבה מתרין לטעמיה ורבה מתרין לטעמיה
רבה מתרין לטעמיה דכולי עלמא לפי שאין
בקיאי לשמה והכא בהא קמפלגי ת"ק
סבר הני כיון דסמוכות מיגמר גמירי ואתא
רבן גמליאל למימר מובלעות גמירי סמוכות
לא גמירי ואתא רבי אלעזר למימר מובלעות
נמי לא שלא תחלוק במדינת הים רבא מתרין
לטעמיה דכולי עלמא לפי שאין עדים מצויין
לקיימו ותנא קמא סבר הני כיון דסמוכות
מישכח שכיחי ואתא רבן גמליאל למימר
מובלעות שכיחי סמוכות לא שכיחי ואתא
רבי אלעזר למימר מובלעות נמי לא שלא
תחלוק במדינת הים תנן והכמים אומרים אינו
צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא
המביא במדינת הים והמוליד מכלל דתנא
קמא סבר מוליד לא צריך מאי לאו בהא
קמפלגי דמר סבר לפי שאין בקיאי לשמה
והני

כתלום אי אפשר לחתימתו שתהא במחזור וי"ל דמשכחת לה שכתבו על אילן תלוש ואמ"כ נטעו והשריש וחתמו: דק"ימא ין ה"בא בר"א
בגיטין. משום דמירי הכא בגיטין נקט גיטין אבל הלכה כמותו אף בשאר שטרות אע"ג דכל אמוראי דלקמן (דף פו:) סברו כר' אלעזר דוקא
בגיטין קיימא לן כשמואל דביני דפליג לקמן (סג) אדרב וקאמר אף בשאר שטרות ועוד כפ' זה בורר (סנהדרין דף מה:) גבי מתנתא דהוה חתימי
עלה תרי יוסף קאמר רב יוסף זיל אקנייה בעדי מסירה כר' אלעזר ופריך ליה אביי והאמר ר' אבה מודה ר' אלעזר במזויף מחוסר שהוא פסול
משמע דרב יוסף ואביי דהוה בתראי סברי כר' אלעזר וצפירקין נמי אמר ר' אבה האי שטרל פרסאה דמסירה ניהליה צפאי סהדי ישראל
מגבינן ביה מני חרי ולפיכך צריך ליזהר שיהו עדי מסירה בשעת נתינת הגט דליכא כרמי דאי ליכא שם עדי מסירה אינה מגורשת אע"ג
דאיכא עדי חתימה ולא מהני עדי חתימה אלא שאם ימותו עדי מסירה או ילכו להם למדינת הים שמינשא ע"י עדי חתימה דמסתמא דהכשר נעשה
כדאמרין בהשולח (לקמן דף לו:) לא צריכא אלא לר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרמי תקינו רבנן עדי חתימה דיומנין דמיימי סהדי אי נמי דאולי
למדינת הים וכן משמע בפ' בתרא (לקמן דף פו:) גבי שנים ששלחו שני גיטין ושמותיהן שוין [ומתעבדו] נתן שתייהן לזו ושתייהן לזו וקאמר בגמ' דלא
כר' אלעזר משום דלא ידעי עדי מסירה דמינייהו מיגרשא אבל לר"מ נחא וצריך לומר דבמשולשין איירי דבעי לר"מ שיהא מוכח מחוסר כדאמרין
צריש כל הגט (לקמן דף כד:) גבי כתב לגרש את הגדולה ואי לר' אלעזר סגי צעדי חתימה אמאי לא אחיא כר' אלעזר דל עדי מסירה מהכא
צעדי חתימה סגי אלא משמע דלעולם בעי ר' אלעזר עדי מסירה ועוד דרגיל ר"מ לומר דאפילו לר"מ בעי עדים בשעת נתינת הגט דאין דבר
שנעשה פחות משנים וכן שטר מתנת קרקע או שטר מכר שהוא לקנין קרקע ואינו לרהייה לאור לאור כלל ידוע שלא נתנו
בפני עדים * מיהו יש לחלק דלענין ממוון דמהניא הודאת בעל דין כמאה עדים סגי צעדי חתימה במקום הודאת בעל דין אבל צקידושין וגרושין
לא מהניא הודאת בעל דין משום דמחייב לאחרים דצקידושין אסר לה אקרושים וצקידושין אסר לה אכהן: ובר' סבר ר'פי שאין עדים מצויין
לכיימו והני נמי לא שכיחי. וטעמא דרבי אלעזר לא משום דקסבר דמובלעות נמי לא שכיחי אלא שלא תחלוק במדינת הים "כדמשמע בסמוך:

מן

ט א מ"י פ"ה מהל'
נידושין הלכה י'
ופ"ד הלכה י' ופ"ג
הל"ה ופ"ד מהל' עות
הל"ה סג עין י טו"ט
ה"ה עין קל פ"ה י ו
טו"ט עין מ"י ט"ז ע"ה
ג וטע"ז י:

תוספות ר"ד

ר"ג אימר אף המביא
מרקס ומן החצר רבי
אליעזר אומר אפילו מכפר
לודים ללוד: אמר אביי
בעיריות הסמוכות לא"י
ומובלעין בחתום א"י
עסקינן. פי' רקס וחצר
הם עיריות הסמוכות
לא"י אלא שעומדים
(תוך) תחין לגבול א"י
וכפר לודים גם הוא
מחוצה לארץ וסמוך
לא"י אלא שהוא מובלע
בתוך התחום שהגבול
מתקדם ונכנס לתוך א"י
ובאותה העקבותיות יושב
כפר לודים ולזו הוא
יושב תוך הגבול בא"י
וכהא פליגי דת"ק סבר
דוקא במדינת הים צריך
שיאמר אבל הני כיון
דסמוכות ומובלעין אינו
צ"ל דשכיחי בהו שייכות
ואתא ר"ג למימר סמוכין
נמי כיון דרקס וחצר לא
שכיחי בהו שייכות אבל
מובלעין כיון שפיר לודים
ללוד שכיחי בהו שייכות.
ור"א אומר אע"ג דשכיחי
שייכות צריך שיאמר
שלא תחלוק במדינת הים
פי' אחרי שגזרו במדינת
הים לא נתנו חלוק
בדבר: וחכ"א אינו צריך
שיאמר וכו'. פי' אינו צריך
לומר המביא מן הסמוכין
ומן המובלעין דשכיחי
שייכות אלא המביא
גט במדינת הים לא"י
והמוליד מא"י למדינת
הים. ואתא לפרושי טעמא
דתיק' (בגזן) [דאמר]
המביא גט במדינת הים
דהיי' המוליד מארץ
ישראל למדינת הים
דטעמא הוא מפני שאין
עדים מצויין לקיימו
ולא שנו מוליד ממביא
והמביא במדינת למדינה
במדינת הים צריך שיאמר
דלא שכיחי שייכות:

המביא גט פרק ראשון גיטין

ה.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן כ"ג. (ב) לקמן ט"ז.
(ג) לקמן ט"ז. (ד) ויחזיקין
ט"ז. (ה) לקמן ט"ז.
(ו) לקמן ט"ז. ע"ש.
(ז) כ"ג. ע"ש.

גילוי הש"ס

גם גירסה שפא. עינינו
ד' פא ע"א: תוס' ד"ה בי
תרי וכו' פ"ס נקם בפנינו
פשוט דקדוש שלמור. לא
זכינו להבין דלא ג"ל
לומר כלל ואין שייך וכו'
לומר ונחתם לא מנא
לומר דלא שייך שכן
דמנא מיידי דוקא כלל
אמריה ד' הרי כחמיה
זי תרי ג"ל למיניה כלל
דלא כ"כא זי כ"כא ד' די
תרי ג"ל ואין לשא
מקור בוצא מ' מ' ד' ד' ד'
לכ"כא נס כ"כא זי
כ"כא ז"ל ו"ל מ' כשענין
דמנא ז' תרי ג"ל
לומר ד' מ' ד' ד' ד'
מיידי כלל אמריה ז' מ' ד'
ולק' ד' ד' מ' ד' ד' ד'
דוקא ונל"ג: תוס' ד"ה
כשניס וכו' ואין לומר
דלא חזיר וכו' ד' ד'
אמרין כ"כ. יסור וכו'
דמנא דלא ר' ד' ד' ד'
לא שייך לומר דמנא
אומר כמנ' ג"ל כמנ'
כ"כ זי ע"ג ד"ה ד'
ג"ל. וי' יסור ד' ד' ד'
ע"ג ו"ל: בא"ד א' ג' ג'
יאמר ד' ד' ד' ד' ד'
אמרין כ"כ. יסור וכו'
דמנא דלא ר' ד' ד' ד'
לא שייך לומר דמנא
אומר כמנ' ג"ל כמנ'
כ"כ זי ע"ג ד"ה ד'
ג"ל. וי' יסור ד' ד' ד'
ע"ג ו"ל: בא"ד א' ג' ג'

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ז' תרי וכו'
כמנא נחתם דייק מיה
רבה וכו' כמנא נחתם
מנא דקדוש:

מוסף רש"י

חזק שחרש שוטה
רקטן. שכן כס דעת
ואין לשלוח שלוחות לגרש
(לקמן ט"ז).

חזק מחרש שוטה וקטן. דלאו בני דעה"י יוכלין ליעשות
שלח לגרשה כדאמרין בקידושין (דף מ"ב). דאין קטן נעשה שלח והוא
הדין להך: לרצא ניהא לרצא קשיא. דקמני יתקיים בחומתיו והלא
אין בקיאות לשמה: לאחר שלמדו. דכני לשמה: אי הכי. דלמדו:

יכול נמי. לא לרצאה. אם אפשר
לקיימו צדדים לא יטערו לומר בפני
נכתב ובפני נחתם. ומשני אע"ג דלמדו
לא עקרו רבנן מקנתייהו גזירה שמה
יחזור דבר לקולו ויטעמו הלכך
השתא נמי לרצא השלח לבדוק שהוא
לשמה: והא אשה דלא שכיחא.
שמהא היא עלמה מביאה את גיטה
במרת שלוחה שלה מתגרש בו עד
שתיגע בלית דין פלוני: וכלבד שפא
לרצא כו'. כפ"ג (לקמן דף מ"ד). מוחזקין
מכ' מטא גיטה ליהא ליגרשה ומשני
דליתיה: עד כ"ד פלוני במרת
שלוחה: שלא פתחוק בשליחות.
שיטתא הוא לא חלקו כמנא בין שלח
לשלח אכל לא דליתו יכול לאו חילוק
הוא שהרי הוצרך לומר אלא שאי
אפשר: שהיה אס' גיטו. שכתבו
במדינת הים וכל כאלו לגרשה: עממא
מאי כו'. שיטתא הוא כלומר טעמא
מאי ארצות רבנן כלל שלח לומר
ק' משום חששא דילמא אחי בעל
וכו': שנים שהביאו גט. שיהיה נעשו
שלוחים: ומה אינו יאמרו כו'. כלומר
אם ראו הן אומרים אלו מעידים
שגרשה ומה לה גט או לשלוחה גט:
לרצא קשיא. דאמר כי מיידי כי תרי
צריכין לומר: אי הכי. דלמדו: חד
נמי. כי מיידי כי תרי לא נמי לא
לרצאה: הוי לא הוצרכו כו'. כלומר
אומר מעתה לא ארצות לומר בפני
נכתב להחמיר דכי מקיים נצרכיה:
אלא להקל. דלא מצריכין ליה למי
סדרי אחרים: כשניס. כנר ומשום
הא גזירה לא מפיקין מניה: משום
דינאם הוא. ואם לא ינסת לא
שצדיקין לה לאינסובי ואע"ג דליקיים
היינו חומרא: הכי קאמר. לעולם
נניס קאמר דלא מפיקין לה וה"ק הוי
לא הוצרכו לומר בפני נכתב להחמיר
עליה ולהוציא אחר שניס דלא תימא
להחמיר עליה ולהוציא: אלא להקל
עליה. מתחילה שלא תפקק עדים:
טעמא

אילימא חרש חרש בר איתויי גיטא הוא והתנן

הכל כשרים להביא את הגט חזק מחרש
שוטה וקטן. ואמר רב יוסף הכא במאי
עסקין כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא
הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד
שנתחדש לרצא ניהא לרצא קשיא הכא במאי
עסקין. לאחר שלמדו אי הכי יכול נמי
גזירה שמה יחזור דבר לקולו אי הכי
אינו יכול נמי פקח ונתחדש מילתא דלא
שכיחא. ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה
רבנן והא אשה דלא שכיחא. ותנן האשה
עצמה מביאה גיטה וכלבד שצריכה לומר
כפ"ג ובפ"ג שלא תחלוק בשליחות אי הכי
בעל נמי אלמא תניא "הוא עצמו שהביא גיטו
אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם
טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני
נכתב ובפני נחתם דילמא אחי בעל מערער
ופסיל ליה השתא מינקט נקיש ליה בידה
וערעורי קא מערער עליה "תא שמע דבעא
מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט
במדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב
ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר ליה אין
צריכין ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא
מהימני לרצא ניהא לרצא קשיא הכא במאי
עסקין לאחר שלמדו אי הכי חד נמי גזירה
שמה יחזור דבר לקולו אי הכי בי תרי
נמי בי תרי דמיידי גיטא מילתא דלא שכיחא
ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן והא
אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה
גיטה וכלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני
נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות אי
הכי בעל נמי אלמא תניא "הוא עצמו שהביא
גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם
טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב
ובפני נחתם דילמא אחי בעל מערער ופסיל
ליה השתא מינקט נקיש ליה בידה וערעורי
קא מערער עליה ת"ש "המביא גט במדינת
הים ונתנו לה ולא אמר לה כפ"ג ובפ"ג אם
לחמיר עליה לאו הוצרכו לומר כפ"ג ובפ"ג
לאחר שלמדו עליה לרצא ניהא לרצא קשיא
במאי עסקין לאחר שלמדו עליה לרצא ניהא
לרצא קשיא. דאמר כי מיידי כי תרי
צריכין לומר: אי הכי. דלמדו: חד
נמי. כי מיידי כי תרי לא נמי לא
לרצאה: הוי לא הוצרכו כו'. כלומר
אומר מעתה לא ארצות לומר בפני
נכתב להחמיר דכי מקיים נצרכיה:
אלא להקל. דלא מצריכין ליה למי
סדרי אחרים: כשניס. כנר ומשום
הא גזירה לא מפיקין מניה: משום
דינאם הוא. ואם לא ינסת לא
שצדיקין לה לאינסובי ואע"ג דליקיים
היינו חומרא: הכי קאמר. לעולם
נניס קאמר דלא מפיקין לה וה"ק הוי
לא הוצרכו לומר בפני נכתב להחמיר
עליה ולהוציא אחר שניס דלא תימא
להחמיר עליה ולהוציא: אלא להקל
עליה. מתחילה שלא תפקק עדים:

אילימא חרש. ולא בני למימר כגון אלס או שלא רצא כמית
הגט דל"כ הוי ליה למימר ולא אמר: אי הכי יבוא
נמי. כי יכול נמי קני בקיום חומתיו וא"ת מאי קשיא ליה לרצא כי הכי
לרצא ניהא ליה דמפרש אינו יכול לרצא קיום חומתיו אלא יכול כני

באומר בפני נכתב ונחתם ואין צריך
שנים הכי נמי יפרש לרצא ללחך
שלמדו רצה ורצא שרי ואומר ר"ת
לרצא ניהא דמנא אינו יכול לשמוע
דכני קיום חומתיו אלא יכול כני
באומר בפני נכתב אע"ג דלא חזיר
לרצא כמו קיום חומתיו אלא לרצא
כפני נכתב עדיף מקיום חומתיו
שמידי שנעשה לשמה ע"כ תנא אמר
לאשמועין דליתו יכול כני בקיום
חומתיו כיון דלוקמין לאחר שלמדו
יכול נמי תסגי ליה בקיום חומתיו
ולקמן מפרש אי הכי חד נמי יצבע
שמואל מרב הונא אי כני בקיום
חומתיו כיון דליכא למיחש למידי או
דילמא לא פלוג בין למדו ללא למידי
ומשני כד פשיטא ליה דלרצא גזירה
משום שמה יחזור דבר לקולו ור"י
מפרש דהכי פריך אי הכי יכול נמי
היכל דאין צריך קיום לא יטערו לומר
לרצא בפני נכתב ונחתם כיון דלמדו
ולעיל אמרינן באמריה ז' מ' ד'
מדינה במדינת הים דלרצא כני
נמי קמני מתניתין דלרצא דכולה מתני'
אית לן לזאקמא כלמדו מדפריך
ממתני' דהאשה עלמה מביאה גיטה
וא"כ רישא נמי איני כלמדו ונענין
זה יש לפרש אי הכי חד נמי ומתחילה
כתב רש"י פירוש כד יד ד' ד' ד'
קושא דלא הכי יכול נמי ולי הכי חד
נמי איני למאי דסקלא דעתא
מעיקרא דרצה לית ליה דרצא דן
דך הש"ס דכתיב דליתמוכ מתחלה
הדר מותיב ליה מאידך וכו' מחקו
רש"י ואין לפרש יכול נמי לא יטערו
לרצא בפני נכתב כיון דלמדו כלל לרצא
לרצא דמנא לאיחלופי ניהא אלא לרצא
דידענו לא מהי א"כ לא אחי לאיחלופי
מה לרצא בפני נכתב דהא לקמן ברש
פרק שני (דף ט"ז): משמע דיון
דאיתקן בפני נכתב לרצא משום לשמה
מודה רצה דלרצא לאמרו אפילו אחר
שלמדו משום איתלופי: שלא תחלוק
בשליחות. פירוש בשליחות תחלוק:
אי הכי בעל נמי. לרצא ניהא דכי
מיידי ליה בעל בעל ליה ליה למיחש
לזיוף דלית חסוד להכשילה במתכוין
אלא לרצא כנעל נמי ליחוש שלא
יערער דמתחילה לא היה יודע שצריך
לשמה ומשני מיעקט נקיש בידה כיון
דערער זה אינו אלא לעל ליה ליה למיחש
שערער כיון דנקיש ליה: בי תרי
דמיידי גיטא כו'. לפי זה ליכא צינייהו

לאחר שלמדו דליתיה ז' מ' ד'
לרצא ניהא לרצא קשיא במאי עסקין
לאחר שלמדו עליה לרצא ניהא לרצא קשיא
במאי עסקין לאחר שלמדו עליה לרצא ניהא
לרצא קשיא. דאמר כי מיידי כי תרי
צריכין לומר: אי הכי. דלמדו: חד
נמי. כי מיידי כי תרי לא נמי לא
לרצאה: הוי לא הוצרכו כו'. כלומר
אומר מעתה לא ארצות לומר בפני
נכתב להחמיר דכי מקיים נצרכיה:
אלא להקל. דלא מצריכין ליה למי
סדרי אחרים: כשניס. כנר ומשום
הא גזירה לא מפיקין מניה: משום
דינאם הוא. ואם לא ינסת לא
שצדיקין לה לאינסובי ואע"ג דליקיים
היינו חומרא: הכי קאמר. לעולם
נניס קאמר דלא מפיקין לה וה"ק הוי
לא הוצרכו לומר בפני נכתב להחמיר
עליה ולהוציא אחר שניס דלא תימא
להחמיר עליה ולהוציא: אלא להקל
עליה. מתחילה שלא תפקק עדים:

א א ש"ע אה"ע ס' קמנ
ספיק ד כה"ג:
יא ב מ"י פ"ז מה'ל'
גיוסין ה' י"ד פסג
עשן ג טו"ע ע"ש ספיק
יח:
יב ג מ"י ע"ש הלכ' ח
טו"ע ע"ש ספיק ח:

תוספות ר"ד

בע מיידי שמואל מרב
הונא שנים שהביאו גט
במדינת הים צריכין
שיאמרו בפנינו נכתב
ובפנינו נחתם או אין
צריכין אמר ליה אין
צריכין ומה אילו יאמרו
בפנינו גרשה מי לא
מהימני. פי' אע"פ
שהביאו ואין ספקין
החמירה נותקין אותו
לאשה ונשאת בו ואין
הבעל יכול לערער היום
ומחר שאם יבא ויאמר
לאשה את יופת הדט
האמר לו הרי עדים
שאתה מסתור בידם כותב
והתוס' פ"ך כ"ק עדים
שהוא מקיים והלכך
אע"פ שאין להחלוק
מכירים התחלפות כיון
שפסידים כי הבעל נחת
קין אינו צריך שום
לוקם בעולם. ודרכה
נמי גבי שטרות הלה
יכול לומר למלוה אחר
יופת זה השטר וצריך
המלוה לקיימו ואילו
מכירים התחלפות כיון
כי הלה מסור בידו כותב
וחתום כי היתה דתן
כוחביו שטר ללוה אע"פ
שאין מלוה עמו שוב אינו
צריך לקיימו שהרי לוח
הורה בפניו כי היה מקיים
כשפסדו לו אבל אם
היה השלוח אחר אע"פ
שאמר כי הבעל מסור
לו אינו נאמן להכחיש
הבעל היום ומחר אם
לא יאמר בפני נכתב
וכפני נחתם דהיינו
רבנן כבי היה סבור
ברבא ולא תיישין לאין
בקיאות לשמה דאילו
חיישין מה לי הביאו
חד מה לי הביאו חר
ומכאן מוכיח שהלכה
כרבא. תניא הכיאי גט
מפדית הים ונתנו לה
לא אמר בפני נכתב
וכפני נחתם אם נתקיים
בחומוהי שדר ואם לאו
פסול הוי אומר לא
הוצרכו לומר בפני נכתב
וכפני נחתם להחמיר עליה
אלא להקל עליה. פי'
אע"פ שאין עליו עוררים
צריך שיחזיקו בחומתו
ולא יתביקן לה לאשה
להנשא בו בלא עדים
דרוקא בא"י דשכיחי
שיירתא שאם יבא הבעל
לערער יהיו עדים כצוים
לקיימו או יתביקן לה
בלא קיום ונשאת בו
אבל ממדינת הים דלא
שכיחי שיירתא לא יתביקן
ליה לאשה עד שיתקיים
שאם תנשא בלא קיום
ויבא הבעל יערער ולא
נמצא עדים לקיימו יהיה
הגט בטל ובניהו ממוזים:
הוי אומר מה שהצריכו
הכחים לומר לשליח בפני
נכתב וכפני נחתם לא
להחמיר על האשה לומר
אע"פ שהוא מקיים והא
צ"ל שמה לא נכתב
לשמה אלא להקל עליה
שאע"פ שאין עדים מצוין
לקיימו הוא נאמן בשנים
לקיימו כשנים באומר בפני נכתב וכפני נחתם והיו ומחר אם יבא הבעל ויערער לא משנחיתן ביה

(א) [דגומה ד"ה כג:]
(ב) לעיל ג. (ג) קדוש מנח.
(ד) מכות כח: סנהדרין
ל: ד"ה ב. ד"ה כ: כ"ג
קדש. (ה) בית נח: למקן
פ. (ו) [ע"ה] כ"ה נח:
ד"ה ולא אמר. (ז) לקמן פ.
כ"ה נח: (ח) לקמן טו.
(ט) פסוקי ד"ה שיהיה
לחם וכו'. (י) [ע"ה] (כ) [ע"ה]
לחם הכי נחמתי מלחמי
הערה נמשכה (כ).

גליון הש"ס

גב' ביצ'ר עשה. ע"ה לקמן
פד ע"ה ד"ה אמר
מקרה:

מוסף רש"י

בפני כמה נחתנו לה.
שליח זה לאחיו ואומר
כמהים בפני נכח ויעזר
ג. שליח נעשה עד.
בין לקדושין בין ששלח
ממנו לבעל חוץ מלכך
שליח ע"ה עד להיות שיש
או לא שיש שולחם עד
יחלף ששנים מעשים נכבד
[קדושין מ.]. ואין עד
נעשה דין. המעיד על
הדבר אין נעשה עוד דין
לחלוף דבר. וגם אם רואה
את הדבר נעשה עד. אין
נעשה עליה עוד דין
נעשה עמו אלא אי
מעיד לחתום בפניו.
וגדל בפני נדחת המעיד
הוא. דכתיב ועמדו שני
האלהים יחד. נעדים
המכונן מזה. לפי ה'
היו לפני המעיד. אצל
העדים אין חזקת ויחשבו
וע"ה [רמב"ם ב"ב קד].
המביא גט ממדינת
הים. לאשה שנשאה בפני
שליח הלוי. לנכח
הנכסותיו לומר בפני נכח
ובפני נכחם. [ב"ב נה].
יציא. מי שנשאה על ידי
גט זה. נשואה אחת
לשמה. שיהיה ראשונה
שזה שם האיש והאשה
והזמן [לקמן מ.].

תוספות ר"ד (המשך)

תקנתא וכו' דתיא כותיה
ד' יוחנן הלכתא כותיה.
ול' מאיר משום דלא
אמר בפני נכח ובפני
נחתם יוציא והולד ממזר
פ' כיון דקא' השתא
ואמר הכי משום דלא
אמר לה בהדיא שעתא
ואמר הכי יוציא והולד
ממזר אי נמי [לא] אחי
בעל [לא קא' ומעיד
ואמאי יוציא והולד ממזר
אין ר' מאיר לטעמיה
דאמר רב המנא משמיה
דעילא אמר היה ר'
מאיר כל המשנה מסתב
שטבעו חכמים בגיטין
הולד ממזר ואין הלכה
כרבי מאיר דייחיד ורבים
הלכה כרבים. תיבא בפ'ק
דחוספתא גיטין המביא
גט ממדינת הים ולא אמר
לה בפני נכח ובפני
נחתם הרי זה טעול ממזר
אפילו לאחר ג' שנים
ותונו לה ואומר לה בפני
נכח ובפני נחתם: בר
הריא בעא לאחיו גיטא
אתא לקמיה דר' אחאי
דהוה ממנה אגטין פ'י
דאמר כל מי שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין לא יא' לו עסק בהן והיו ממנים אדם גדול עליהן להורות להן היאך
יעשו א"ל צריך אתה לעמוד על כל את ואת אתא לקמיה דר' אחאי ור' אסי א"ל לא צריכית וכו' אעביד לחורא
אתא מוציא לעז על גיטין הראשונים רבה בר בר חנה אייתי גיטא פלגיא איכתב קמיה ופלגיה לא איכתב קמיה אתא

טעמא מאי כו' דילמא אסי בעל מערער. דטעמא מאי אמור רבנן
דבעי למימר דילמא אחי בעל ומערער הילכך אס לא ניסת לא
מינשא אכל השתא דניסת אמאי ליפקה אכתי לא אחי בעל ומערער
אנן ניקוס ונערער: (טו) ויכנסת איתא לא גרסינן. אלא הכי גרסינן אלא
להקל עליה טעמא מאי וכו': בפלוגתא.

כי הך פלוגתא דרבה ורצא אפילו
נמי אמורא קמאי: אייתי גיטא.
ממדינת הים: וסבברא לא גרסינן.
ואי נמי גרסינן ליה לאו לאורזעי
תקמיים קמאי דשפיר תקמיים דרבי
יהושע הוא דאמר לפי שאין בקיין
אלא הכי פריך ומסבברא הא דאמר
דחידה הוה: והא רבה אית ליה דרבה.
ובענין לקיימו: הוה כהדיא. ואמרין
לעיל' כי מרי דמיימו גיטא מילתא דלא
שכיחא: בפני כמה נחתנו לה. השליח:
לפי שאין בקיין. הלכך נכתיב קמי
דלחיו סהדי דאמר שליח בפני נכח
ואי אחי בעל מו ומערער לא
משגיחין ביה: לפי שאין בענין כו'.
וכיון לקיימו: הוה כהדיא. וסבברא
דאמרין כחצותא פ' שני (דף כא):
דקיום שטרות בשלשה: וסבברא.
דהכי הוה: והא. מדסימנין לעיל
דריב' הוא דאמר לפי שאין בקיין
מכלל דרבי יוחנן צר פלוגתא דלעיל
אמר משום לקיימו והא קיימנן דר'
יוחנן הוא דאמר בפני שנים: ועוד
הא רבה אית ליה דרבה. ואפילו למ"ד
לפי שאין בקיין לשמה אית ליה נמי
לקיימו ויכניס תלחא: בשליח נעשה
עד ועד נעשה דין קמפלגני. כלומר
אי אמרינן כי היכי דלית נעשה עד
הכי נמי עד נעשה דין קמפלגני:
מ"ד בפני שנים קסבר. כי היכי דלית
נעשה עד ה"ע עד נעשה דין הלכך
מאכריז כהדיא וכו' תלחא: ומ"ד
בפני שלשה קסבר. אף ששליח נעשה
עד אין עד נעשה דין: הכי גרסינן
והא קיימא לן דרבינן דעד נעשה דין.
כגון גני קיום שטרות אמרינן כחצותא
(שם) שלשה שיעור לקיים את השטר
וקרא ערעור על אחד מהם כו' והיונן
זה למימרא דעד נעשה דין כו'
ומותצין ומשנינן ה"מ נעדות העדש
דאורייתא אכל דדרבנן. וכו' אי
דין: כיון דאשה כשרה עד. אי
מכשרת בשנים ומנין דמיימא ליה אשה
וסמנין עליה לאכשורי נמי בשנים
ואשה לא חוץ לאכשורי כהדיא
לתלחא: ויולא. מי שנשאה בגט זה:
משום דלא אמר (לה) ויולא. בתמיה
והא גט כשר הוא ובפניו נכח ומשום
דלא אמר הו' וולד ממזר: אלא
לקמיה דרבי אחי. כמותה העיר שהיו
כותבין אותו: ממונה אגט. דק"ל
(קדושין דף ו:) כל שאינו יודע צט"ז
גיטין וקדושין לא יא' לו עסק עממן
והו' ממנו נכרל רבה לאורזעי היכי
נעביד: לא לריכא. אלא בשטתא אחת.
אפילו

טעמא מאי דילמא אחי בעל מערער ופסיל
ליה השתא בעל לא קא מערער אנן ניקוס
ונערער עליה בפלוגתא דר' יוחנן ור' יהושע
בן לוי חד אמר לפי שאין בקיין לשמה וחד
אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו תסתיים
דר"ב בן לוי הוא דאמר לפי שאין בקיין
לשמה דר' שמעון בר אבא אייתי גיטא לקמיה
דר' יהושע בן לוי וא"ל צריכא למימר בפני
נכח ובפני נחתם או לא א"ל לא צריכא לא
אמרו אלא כדורות הראשונים שאין בקיין
לשמה אבל כדורות התסברא והא רבה אית
ליה דרבה ועוד הא אמרינן שמא יחזור דבר
לקלקלו אלא ר"ש בר אבא אייניש אחרינא
הוה כהדיא והא דלא חשיב ליה משום כבודו
דר"ש: איתמר בפני כמה נחתנו לה רבי
יוחנן ור' חנינא חד אמר יכפני שנים וחד אמר
בפני שלשה תסתיים דר' יוחנן הוא דאמר
בפני שנים דרבין בר רב חסדא אייתי גיטא
לקמיה דר' יוחנן ואמר ליה זיל הב לה באפי
תרי ואימא להו בפ"נ ובפני נחתם תסתיים
לימא בהא קמפלגני דמאן דאמר בפני שנים
קסבר לפי שאין בקיין לשמה ומאן דאמר
בפני שלשה קסבר לפי שאין עדים מצויין
לקיימו ותסברא הא מדר' יהושע בן לוי אמר
לפי שאין בקיין לשמה רבי יוחנן אמר לפי
שאין עדים מצויין לקיימו והבא הוכי קאמר
ר' יוחנן בפני שנים ועוד הא רבה אית ליה
דרבא אלא דכ"ע בעינן עדים מצויין לקיימו
והבא בשליח נעשה עד ועד נעשה דין
קמפלגני מ"ד בפני שנים קסבר ג' בשליח נעשה
עד ועד נעשה דין ומאן דאמר בפני ג'
קסבר שליח נעשה עד ואין עד נעשה דין
והא קיימא לן דרבנן דעד נעשה דין אלא
הבא בהא קמפלגני דמר סבר כיון דאשה
כשרה להביא את הגט הגט ומנין דמיימא ליה
איתתא וסמכי עליה ואידך אשה מידע ידעי
ולא סמכי עליה תיבא כותיה דרבי יוחנן
המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר
לה "בפני נכח ובפני נחתם ויציא והולד
ממזר דרבי רבי מאיר וחכ"א אין הולד ממזר
* רביצ' יעשה יטלו הימנה ויחזור ויתנו לה
בפני שנים ויאמר בפני נכח ובפני נחתם
ור"מ משום דלא אמר בפני נכח ובפני נחתם
יוציא והולד ממזר אין ר"מ למעמיה דאמר
רב המנוא משמיה דעולא אומר היה ר"מ
כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין
יוציא והולד ממזר בר הדיא בעי לאתויי גיטא
אתא לקמיה דרבי אחי דהוה ממונה אגט
א"ל צריך אתה לעמוד על כל את ואת אתא
לקמיה דרבי אחי ור' אסי אמרי ליה לא צריכית וכו' תיבא אחת
המביא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים רבה בר בר חנה איתתא
גיטא פלגא איכתב קמיה ופלגא לא איכתב קמיה דרבי
א"ל צריך אתה לעמוד על כל את ואת אתא לקמיה דרבי אחי ור' אסי אמרי ליה לא צריכית וכו' תיבא אחת
המביא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים רבה בר בר חנה איתתא גיטא פלגא איכתב קמיה ופלגא לא איכתב קמיה אתא

אי בעית אימא טעמא מאי כו' רש"י לא גרים איבעית אימא
דסימא דמילתא הוה ולר"י נראה דשפיר גרים ליה ומוקי לה השתא
קודם שלמדו דכיון דניסת לא חל כיון דליוף ליכא למחש' דתקמיים
בחזקתו וליכא אלא גט בעלמא דשלא לשמה חש' אי אחי בעל ומערער

כדפרישית לעיל (ע"ה ד"ה א"ה בעל):
ותסברא והא רבה אית ליה
דרבא. לא גרסינן
ומסבברא כדפריש' בקוטרם ובסמון
דקאמר אלא ר' שמעון צר אכל איניש
אחרניא הוה כהדיא לא גרסינן אלא
דלחיו צר לסמון תקמיים ובסמון
נמי קאמר הא מדריב' סבר לפי שאין
בקיין לשמה כו': הא מדר' יהושע
כו' רבי יוחנן סבר לפי שאין עדים
מצויין לקיימו. לא בעי לשנוי דסבר
כאידך לישנא דפ"צ [לקמן דף יז]. דההוא
לישנא דהסם דקאמר שטם אין לריכין
לומר בפני נכח הוא עיקר דקאמר
עלה יתד הוא שאל תמוט ועוד
דבהדיא שנינו א"ל הוה משני הא
דפריש' והא רבה אית ליה דרבה:
והא קיימא לן דאין עד נעשה דין
ה"מ בדאורייתא כו'. רש"י

לא גרים ליה והדין עמו דכיון דפשיטא
דדרבנן עד נעשה דין כדפריש'
לכסוף היכי פריך מעיקרא הא קיימא
לן דאין עד נעשה דין הא פשיטא
ללא ס"ד דהכא הו' דאורייתא ומיכו
דפרק קמא דמכות (דף יז.) יז
קלם כענין זה גני גר קטן מטענין
איתו על דעת גי' ופריך מאי קמ"ל
מניא וכן לאדם שלא בפניו כו' והדר
פריך והא ק"ל דודאי ענד דהפריק
ויחא ליה: חב"י גרים ר"מ כיון
דאשה כשרה להביא את הגט וימנין
דמיימא ליה איתתא וכן פירש רבינו
מנחם ור"ה דהוה מני למימר וימנין
דמיימא ליה קריב: ביצ'ר יעשה.
פ' יצ' יעשה לרנן שמינא לאתמילה
או אס נישאט שלא חל אכל לולד
אין צריך תקנה דכלה תקנה לא הו'
ממזר דלית להו כל המשנה כו' ולר"מ
יצאין מסבברא דלר"מ אין מקנה
דכיון דהולד ממזר א"כ כל הדרכים
האלו צה ותפא מזה ומוה וכל הנהו
דמתן קמא כחורק (דף פ.).

יטלו הימנה ויחזור ויתנו לה
ויאמר כו'. מכאן משמע
לר' לומר בשעת נמינה בפני נכח
מדקאמר יטלו הימנה ור"ה לאמר
נמינה מוך כדי דיבור דמיה מדקאמר
לעיל שנתנו לה כשהיה פיקח ולא
הפסיק לומר בפני נכח עד שנתחשק
אכל לומר כדי דיבור מספקא לר"י
אי מהני כל זמן שעסקים בזה
ענין או לאו וקודם נמינה מספקא
לר"י נמי אי מהני ומדמתן דפרק כל
הגט [לקמן דף כט]: המביא גט ממדינת
הים וחל עושה צניח דין שליח ואומר
כו' אין ראהי דהכי אמר כשהגט יולא
מתחם יד: אפילו לא כתב בו א"א
שטה ראשונה דמסתמא קיימו לשמה:
אפילו

אלעזר אמר ליה אפילו לא

י' א מ"י פ"ז מהל'
גיטין הלכה ה' סנה
עשין ג' טושי' א"ה' סמן
קמ' סוף ה'
יד ב' מ"י ס' [פ"ז] מהל'
אשוח הל"ל [טושי'] טושי'
ח"מ סמן קמ' סוף ט'
וטושי' א"ה' סמן לה
מק' סוף ו'
ב' ג' מ"י פ"ה מהל'
עדות הלכה ט' סנה
עשין ג' טושי' ח"מ ס'
ז' סוף ה' כהדיא:
ב' ג' מ"י פ"ז מהל'
גיטין הלכה ח' סנה
עשין ג' טושי' א"ה' סמן
קמ' סוף ו'
ז' ה' מ"י ס' א"ה' י'
טושי' ס' סוף טו':

תוספות ר"ד

שכבר מקייים הוא:
איתמר בפני כמה נחתנו
ל' ר' יוחנן ור'
חנינא חד אמר בפני
שנים ור' חייא בפי' ג'
ואסוקא דמסום הכי
צריך שיאמר בפני נכח
ובפני נחתם כדי לקיימו
דכ"ע בענין לקיימו דר'
יוחנן הוא דאמר בפני
שנים (ומשניהם) צריך
שיאמר בפני נכח כדי
לקיימו שאם יבא הבעל
היום ויחזר ומעריב לא
משגיחין ביה וקיום
שטרות לבי' ע"ה שלשה
מדיא שהיא מעשה ב"ד
דאמאן בפ"ב דמכות
והבא בשליח נעשה עד
ועד נעשה דין קמפלגני
מ"ד בפני שנים קסבר
שליח נעשה עד ועד
נעשה דין. ומ"ד בפני
ג' קסבר שליח נעשה עד
ואין נעשה דין. פ' ברש
פ' האיש מקדש אמרין
אמר רבא אמר רב נחמן
האמר לשנים מאי וקדשו
לי אמרין הו' יתלוחי
הן עד דר' וכן בגיטין
וכן בדיני ממונות ומספקא
הם ויחלחלא ויחלי נעשה
עד והבא בהא קמפלגני
מ"ד דאמר בפני שנים
קסבר כי היכי דשליח
נעשה עד הכי נמי עד
נעשה דין והלכך מצטרף
זה עם השנים וה"ל קיום
הגט ב'י. ומ"ד בפני
ג' קסבר וקא' שני
נעשה עד ואין עד נעשה
דין ומקשה הא קי"ל
ברבנן דעד נעשה דין
פ' כגון גני קיום שטרות
אמרין בפ"ב דמכות
ג' שישבו לקיים את
השטר וכו' והיוני בה
למימר דעד נעשה דין
לעיל ומשנינן ה"מ בעדות
החדש דאורייתא וכו'
אכל דרבנן עד נעשה
דין ומדורא אלא הא
כמה קמפלגני מר סבר
כיון דאשה עצמה מביאה
גיטה ובלבד שתהא צריכה
לומר בפני נכח ובפני
נחתם ומנין דמיימא ליה
איתתא וסמכי עליה פ'י
אם תכשר ע"ה כשהיה
ישיביו גט באשה בשנים
ואשה לא חוץ לאכשורי
ס"ה תקנו בג' ואידך
אשה מידע ידעי ולא
סמכי עלהו פ'י להכשר
בשנים: תיבא כותיה דר'
יוחנן המביא גט ממדינת
הים נתנו לה ולא אמר לה
בפני נכח ובפני נחתם
כיון דהוה ממזר דרבי
ר' מאיר וחכ"א אין הולד ממזר ויחזור ויתנו לה בפני שנים ויאמר לה בפני נכח ובפני נחתם פ'י זה שהצריכו יטלו ממנה ויחזרו לה פעם אחת כיון שיראה שהיא שליח בלבד דרובא לשליח המנוה רבנן כבי
חרי אבל לא לאיש אחרינא ור' מאיר סבר כיון שכבר נתנו לה יצא מחזרת שליח ותו לא מהימן הילכך לא סגי ליה בהך

י"ח א ב מ"י פ"ז מהלכות
גירושין הלכה יב סמג
עשין נ טו"ש"ע א"ש"ע סמון
קמח טעף טו:
י"ט ג (ד) מ"י שם ה"י:
כ ה מ"י שם הלכה ח
וקמח שם טו"ש"ע שם
סע"א ו"ש"ע:

תוספות רי"ד

[illegible]

מי לקומא דפסול להביא גט בפרק
השתא הוא בבית ב' לא נע
ת קאמר דיוולא ויכנס משמע למקום
אמר בא"י ממדינה למדינה לבבל
פלגי דבנותא מדינה מודה שמואל
דאין נריך דלף ע"ג דלמר גירסאיהו
טרידי היינו לומר דלא חשיבי יותר
משאר חוזה לארץ ומבבל לא"י נמי
ולא איירי דהיינו פלוגתא דר' אביתר
אמר פסוק בסמוך: **מבי אחא** רב
ר' יוסף והכנה יציבות ארסה
דל"כ מאי פריך ממחנה דמעכו
לפון שנישתי קודם שגא רב לבבל
ומפרש ר"מ מבי אחא רב לבבל
והורה לנו שמימות יכניה שגלו עמו
לבבל החרש והמסגר דינה להיות
כא"י לגיטין וכן מפרש גרש בל
מערבין (שיריוני דף כח.) ובסוף מרובה
(דף ק"ט.) ולא גרס אמר רב הונא
אמר רב שרז עצמו לא היה אומר
מבי אחא רב לבבל ויש מפרשים מבי
אחא רב לא רב ממס אלא כלומר
רבינו ובעלי מורה:

ומבי ארדשיר לאקטיספון א
מצידי. וא"ת מארדשיר
לאקטיספון נמי לגזור מוליד אטו
מביא דאמרין לעיל ו"ל דלמסקנא
דרכה אית ליה דרכא לכ"ע לא
גזריין מוליד אטו מביא וגרסה
לארדשיר בצבל דאי בשאר מו"ל היכי
צ"י למימר נימא קסבר לפי שאין
בקיאלן לשמה והכי גמירי מה מועיל
דגמירי הא חיישיין שמא יתחזר דבר
לקולקו ואקטיספון על כרחי' לאו
מצבל דאי מצבל לאקטיספון נמי גמירי
ומאי קאמר ה"י לא גמירי ועוד
דבכל אולי לשוקא נמי אמריין לעיל
לרב דקי"ל כוותיה באיסורא דשכיחי
מביבא אלף ודאי ארדשיר בצבל
ואקטיספון לאו מצבל וה"י ממדינה
למדינה ואין עדים מציין לקיימו אי
לאו דאלי לשוקא והשתא פריך שפיר
לאו רבה אית ליה דרכא ואמאי לא
מצריך מארדשיר לאקטיספון כיון
דאין עדים מציין לקיימו ואע"פ שה"י
סמוכות זו לזו ולא היה אלא ברנא
מפסיק ביניהם כדאמרין צ"י כ"ד
מעצרון (עירובין דף טו:) מ"מ תשיב
כסתי מדותיו כמו עבר הירדן שחלק
מאי' לענין חוקה לפי שירדן מפסיק
(א) ואין זה אקטיספון דאמרין צ"י
דיומא (דף י:) רסן זה אקטיספון
דהבא (א) מא"י הוה דרכביי רשיה
דקרא מן הארץ ההיא ילא אשור וכן
א"ת ניוה כ"י (בראשית י') (אופ"י רש"י)
כח האם רסן זה אקטיספון (א)
הנ"י ידעי בחתימות ידיהו רחמי.
וא"ת לעיל דאמר בגירסיהו
טרידי אמאי לא אמריין דבני המקום
מכירין חתימתו כדאמר הכא דבני

מקסימופוס מכריז מתימות
פנה לנחום כלל: ויהא רבא חוא
סנא ליה ואמאי ווא מחחא דבבל היא
קירושין (דף עב.) בבי רבי וירא דדרש
בניה ורב ששת דע"כ סבירא להו נמי
הה שבוה נמי יצרכו אלף דניחא ליה
מעשרא לעראק שכולין להם מכרי
ליכתן אבל משבוה לשטוה לא הוה
רב ששת חושש אפילו בזוהה עראק
זי צריך לומר בכל מקום כפני נכתב
שסתא בכל מקומות יידי כפי מחסא:
ואי

יִקְוֹן הַקּוֹלוֹמוֹס וְהַקֶּלֶף שֶׁמֶע
אוֹמוֹ. וְלִי נִרְאָה קֵן קוֹלוֹמוֹס
שֶׁהוּא נִשְׁמַע כְּמִי שְׁאוֹמֵר
קַל לְשׁוֹקָא. סוֹפֵר יֵאָד לְשׁוֹק

אֶפְרָיִם קֵן קוֹלוֹמוֹס. לֵא
שֵׁי (לְקַמֵּן דף עב.)
לְמִימֵר דְּלִפְיֵי נִכְסֵי וְיֵאָד
הַסּוֹפֵר כּוֹחַ: **בְּבֵל** רַב

אפי' ¹⁶קן קולמוסא וקן מגילתא תניא כוותיה דרב אשי המביא גמ' ממדינת הים אפי' הוא בבית וסופר בעלייה הוא בעלייה וסופר בבית אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו כשר הוא בבית וסופר בעלייה הא לא קא חזי ליה אלא לאו כגון דשמע קן קולמוסא וקן מגילתא אמר מר אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו כשר מאן אילימא שליה השתא הוא בבית סופר בעלייה דלא חזי ליה אמרת כשר נכנס ויוצא מיבעיא אלא סופר פשיטא משום דנכנס ויוצא נפסליניה ¹⁷לא צריכא דנפק לשוקא ואתא מזה דתימא איניש אחרינא אשכחיה ואמר ליה קמ'': לית איתמר בבל רב אמר ¹⁸כא' לגיטין ושמואל אמר כחור' ליתא בהא קא מיפלגי דמר סבר לפי שאין בקיטין לשמה והני גמירי ומ'ס לפי שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי ותסברא הא רבה אית ליה דרבא אלא דכ'ע בעינן לקיימו רב סבר כיון דאיכא מתיבתא מיטבת שכיחי ושמואל סבר מתיבתא בגירסייהו טרידי איתמר נמי אמר ר' אבא אמר רב הונא ¹⁹עשינו עצמינו בבבל כא' לגיטין מכי אתא רב לבבל מתיב ר' ירמיה ר' יהודה אומר מרקס למזרח ורקס כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון והא בבל ²⁰לצפונה דא' קיימא דכתיב ויאמר ה' אלי מצפון תפתח הרעה ותנן ר' מ' אמר עכו כא' לגיטין ואפי' ר' מ' לא קאמר אלא בעכו דמקרבא אבל בבל דמרחקא לא הוא מותיב לה והוא מפרק לה ²¹לבר מבבל יעד היכן היא בבל אמר ר' רב פפא כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לגיטין ורב יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי הכל עד ארבא תניינא דגישרא רב חסדא מצריך מאקטיספון לבי ארדשייר ומבי ארדשייר לאקטיספון לא מצריך לימא קסבר לפי שאין בקיטין לשמה והני גמירי ותסברא והא רבה אית ליה דרבא אלא דכ'ע בעינן לקיימו והני כיון דאזלי לשוקא להתם הנך ידעי בחתימות ידא דהני והני בדהנך לא ידעי מ'ט בשוקייהו טרידי רבה בר אבוב מצריך מערסא לערסא רב ששת מצריך משכונה לשכונה ורבא מצריך באותה שכונה והא רבא הוא דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ישאני מישתעי רב כהנא אייתי גיטא ולא ידענא דעא לסורא אתא לקמיה דרב א' צריכנא תם או לא צריכנא אמר ליה לא צריכת וא'

וְזָקָא ר"ל דהנהו דבגירסאיהו טרידי טרידי טפי ואין לשם
 שם דמשמע דא הוה סבר רבא לפי שאין בקיאות לשמה הוה
 קוץ לא חשיב מנבל דשכיחי בה גרים דמשמע פ' בתרא
 ז"ל עיקר יחוס של צבל וה"ה דהוה מצי למיפוך לרבה בר
 רמא דאי משום דאין בקיאות לשמה והני לא גמירי אפי' בזה
 ומשני שאני בני מחווא דניידי לכך מלך רבא בר אביו
 מערסא אחרת ומתוך כך אין נוהרין לקיים שטרס קודם
 לאחד כהליכת חבירו ומצאנת האשה קיום קודם הליכת
 י"י מחווא דניידי. מכאן פוסק רבינו חס דהשמה צומן
 עדים מצוין לקיימו ולא משום לשמה מכל מקום צריך

אָפֿילו שׂמֶע קן קולמוסאָ וקן מינלעס.
 כִּשְׁמִיקְתוֹהוּ לִשְׁמֵה כִּשְׁחֹתְכִין אוֹתוֹ וּמַחֲלִי.
 קוֹל הַקּוֹלְמוֹס כִּשְׁהוּ כּוֹחַ וְקוֹל הַיִּירִי
 קן קוֹ. וְאִתּ דְּגִרְמִי קל קולמוסאָ: ד
 לַמִּקּוֹס שִׁישׁ שֵׁשׁ צִנִּי אֲדָם הַרְבֵּה:
 מִשּׁוּ דְחִימָא אִינִישׁ אֲחֵרִינָא אֲשַׁכִּיחַ.
 שְׁמֵה כִּשְׁמֵה שֵׁל אִיז: וְאִלְּ כִּמְכוּל לִי גַט:
 אֲשֶׁר רַבֵּה אִיִּם לִי דְרַבֵּה. וְהִנֵּי מִי
 דְּגַמְרִי הֵא כִּיּוֹן דְּמַדְמִידֵּה לַמְדִּידֵה
 הוּא צִינִן לְקִיּוֹ: מִסְבִּיחָא. יִשְׁבּוֹת
 קְצֻעוֹת אֲחַת כְּבוֹרָא וְאֲחַת כְּנֵהרְדֵּעָא
 וְהוֹלִיבִין תְּלַמִּידִים מִזֵּו לִזֵּו וּמִשְׁאֵר
 עִירִיּוֹת לֶכֶן לַמְּלֹךְ מוֹרֵה: צִנִּירִישִׁיּוֹ
 עִירִידִין. וְאִין מִכְרִין הַחֲסִידִים:
 עִירִידִין נָמִי. דְּטַעְמָהּ מִשּׁוּ דִּשְׁכִּי
 מִסְבִּיחָא הוּא: מִזֵּי אֲחַת רַב לְבָבִין.

וקבע ישיבה בסורא ורשומאל
הואי בנהרדעא. אזל מעיקרא
לא ואע"ג דגמירי דמשגלה יכיה
לנבל (מלכ ד דו) והמלך והמסגר
עמו לא פסקה תורה מהס: **מקס.**
למזרחו של עולם בסופו הוי מדינת
הים במזרחו של א"י: **ורקס.** עמיה:
במזרח. במזרח השולס דהוא מדינת
הים: **מעבו** ללפנו. של עולם ונבל
התם קיימא בין עבו ללפון: **לבר**
מנבל. דאיכא טעמא להמירה:
ובחלוקה ליוחסין. ב"פ עשרה יוחסין
(קדושין ד' ע"א.) דק"ל כל הארצות עיסה
לא"י וא"י עיסה: **לנבל** וליפגיו התם
ערי היין הוא: **ארבא** גניינא. ערבה
שניה הסמוכה לגש: **ובני גמירי.**

דבי ארדשיר: והא רבא אית ליה
דרבא. וכיון דממדינה למדינה הוא
בעיקן לקיימו: והני. דבי ארדשיר:
אולי לשוק. לאקטיספון ומוסרין
הן שם עריות וחותמין (א) שם
מסורות והשטרות צד צד
לאקטיספון עד זמן שניגבים לפיכך
צני אקטיספון מכירין חתימת צני
ארדשיר הלכך גט שמתם צארדשיר
ונשתלה לאקטיספון עדס מזיין
לקיימו ואף צני ארדשיר כשהולכין
שם לשוק יקיימוהו. אבל צני ארדשיר
אינן מכירין חתימת צני אקטיספון
ואע"פ שהולכין שם תמיד לסחורה
דכל יום השוק בשוקיהו טרדיין ואין
נזמין לב להסתכל ולהכיר חתימת
צני העיר: מערסא לערסא. משורת
הבנים שצדד ר"ר לשורה שנגדנה:
משכונה לשכונה. קחם שכונה שלשה
בחים במסכת ע"ז (דף ה.). דנידי.
אינן משתהין בבתייהן שטרדיין בסחורה
ואין מכירין חתימת שבייהם:
לא לריכה. דצבל כהרץ שראל:
דלי

(ב) בני מחוזא דניידי רב חנן
 אי מסורא לנהרדעא אי מנר
 למימר בפני נכתב ובפני נ
 ארדשיי אע"ג דזני ארדשיי ערדי
 דאמור פ"י שאין עדים מצויין לדיקמו
 דבאקרא לשמה וי"ל דשמה לגיטין וי
 במחוזא גר מותר במחזות משמע דא
 כרנא דלמר לפי שאין עדים מצויין ל
 למיפק מרבא דלית ליה כהדא הכ
 החמימות קודם שחודע הליכמן לזני
 מנריך דקקצר דכזולה עסקא יודעין
 ורבא אפילו כזולה שנויה: **שאנא**
 אע"ג דקיימא לן כרנא דלמר לפי ש

(א) וְעַל שִׁמְעוֹן קָרָן וְכֵן
 בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּהִלָּה־וְעִזָּזִים
 (ב) וְיִצְחָק וְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׂכָּר
 (ג) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (ד) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (ה) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (ו) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (ז) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (ח) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (ט) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר
 (י) וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר וְיִשְׂכָּר

תורה אור השלם

1. ויאמר ה' אלי מצפון
תפתח הרעה על כל
ישיבי הארץ:
ידמיהו א יר

גליון הש"ס

גמ' לבר מבל. ע"י יצמח
דף עז ע"ב חד"ה קפסיק:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אולי לשוקא
וכו' וחותמין שמם
בשטרות:

מוסף רש"י

[illegible]

המביא גם פרק ראשון גיטין

בא מ"י פ"ו מסכת
גיטין הלכה ו' סמך
עשין נ' טו"ע א"רע סמן
קמץ ספ"ה:
כב כ מ"י פ"ו מהל' ספר
מורה הל"ע: ויד'
מהל' יום הלכה לה סמן
עשין כ טו"ע י"ד פ"י
רפד פ"י ב:
בב ג מ"י פ"ו מהל'
מורה הל"ע:
בד ד מ"י פ"ה מהל'
שבת הל"ג סמן
עשין יא טו"ע א"רע פ"י
רפד פ"י ב:

מוסף רש"י

ערב שבת עם חשיכה.
שלא יתיר להורסו מבעוד
יום יאסעו ויחמרו עשין
יס שבת (שבת ד' יד).
עשרה: פירות האילן
לפטור שבת, אלא חילת
עליו של שבת קובעת
למטה (מחמיר) במשנה
דילה (לד): דשבת עני
אקרי, מל שואו היו
ענינו (שבת ט"ז). ערב שבת.
פירות תחומין ותחנות.
והיו מרי שייך למיתוניהו
בשון שאלה, דשבת כב
עשין, אלא נדר לא שייך
הדלקת, דבר הנראה
לעין (ה"ט).

תוספות ר"ד

יא עבדת א"י מהמנין
מאי אי עבדת מהמנין
דאי אחי בעל ומעורר
יספיל ליה לא משגחין
בזה שכר מקיים הוא:
אמר רב חסדא לעולם
אל יטיל אימה יתירה
בתוך ביתו שהיה פלגש
בגבעה הטיל עליה בעלה
אימה יתירה והפילה כמה
בבית מירשאל. אמר
ר' יהודה אמר רב כל
הטיל אימה יתירה בתוך
ביתו בא לידו ג' עבירות
ילי עירות ושפיות
ימים וחילול שבת. פי'
משמשו נדה בימי
יצירה ואומרת טבלתי
יפני אימתי או תבתי
ילפניו למקום המסוכן
יספול בא' מן הפחמים
י' מנשר או שמת תדליק
י' הנה ובחשלו לו בשבת:

ל' צ"ל אהיה מהל' אי עבדת
ר' הים וכו' או דל"ל אי עבדת
המיתות פי'

ואי עבדת אהנית. משמע דנפמי נכתב מועיל צ"י והא דלמר
נפס"ב (לקמן דף כג): בצרך דלאו אדיוורה (ה) סמכין מהמנה
היינו משום דלירי צלל אמר בפני נכתב כהמס מצילי נג
אדיוורה כדלמירין הכא:

ואי עבדת אהנית מאי אי עבדת אהנית
דאי אחי בעל מעורר לא משגחין ביה
כרתניא (מ) מעשה באדם אחד שהביא גם
לפני רבי ישמעאל אמר לו צריך אני לומר
בפני נכתב ובפני נחתם או איני צריך אמר לו
בני מהדין אתה אמר לו רבי מכפר סיסאי
אני אמר לו צריך אתה לומר בפני נכתב
ובפני נחתם שלא תיזקק לעדים לאחר שיצא
נכנס לפניו רבי אלעאי אמר לו רבי והלא
כפר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל
וקרובה לצפורי יותר מעכו (י) ונתן רבי מאיר
אומר עכו בארץ ישראל לגיטין ואפי' רבנן
לא פליגי עליה דר"מ אלא בעכו דמרחקא
אבל כפר סיסאי דמקרבא לא אמר לו
שתוק בני שתוק הואיל ויצא הדבר בהיתר
יצא הא איהו נמי שלא תיזקק לעדים
קאמר ליה לא סיימוה קמיה שלח ליה ר'
אביתר לרב חסדא גיטין הבאים משם
לכאן אין צריך לומר בפני נכתב ובפני
נחתם לימא קסבר לפי שאין בקיאי לשמה
והני גמירי ותסברא והא רבה אית ליה
דרבא אלא דכ"ע בעינן לקיימו וכיון דאיכא
רבים דסלקי ונחתו מישבחה שביחי אמר רב
יוסף מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא
הוא (י) ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה
בני אדם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן
ייתנו (את) הילד בוונה והילדה מכרו בין
וישתו וכתב ליה בלא שירטוט וא"ר יצחק
ישתים כותבין שלש אין כותבין במתניתא
תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין א"ל
אביי אטו כל דלא ידע הא דר' יצחק לאו

דאי אחי בעל כו'. אלא אי לא אהרת ואחי בעל ומעורר מיפסיל:
כרתניא. דאף מי שאינו צריך לומר אם אמר מהני: כפר סיסאי.
שם מקום: שלא תיזקק. האשה לעדים אם יקרה עליו ערער:
והא איהו נמי כו'. ולאו משום דצריך ומאי קשיא ליה לר' אלעאי:
לא סיימוה קמיה. דר' אלעאי

לסימא דמילתיה דר' ישמעאל:
משם לכאן. מכלל לא"י: דסמכא
הוא. ראו לסמך עליו: ויטנו (אם)
הילד כו'. שהיו משתכין צ"י
ומניחין נשותיהן עגונות ובטלים
מפריה ורביה שנקל בעיניהם ילדים
ילדות: שסיס. שמי מבינות כותבין
מן המקרא צלל שרטוט: בשלמה
מילא דמילא בסברא. אי לא הוה
סבר לה מדעתו: לחיי. כלומר שפי'
מזית למימר דלאו גברא רבה הוא:
וגברא לא שמיט ליה. הא גמרא
דר' יצחק: דאסכים מריה על ידיה.
לגלות לו סוד לכוין דברים הסתומים
על אמתתם: וסופו עליו פילגשו.
בפילגש בגבעה כתיב. ותזנה סרה
עליו: וזכר מלא לך. בקערה:
נימא מלא לך. לקמיה מפרש:
ואסכחיה גרסי': נימא מלא וספקיד.
כדמפרש טעמא ואיל: נימא כזאור
מקום. וזרען היה להשיר את השער
ולא ליסכן בועלה ליעשות כרות
שפכה ומשום דסנכתא הוא הקפיד
עליה וזרעה מפני אימתו: גילוי
ערויות. כשמגיע זמן טבילתה צעת
זינה והיא יראה לומר לא טבלתי
ומשמתו נדה: שפיות דמים.
כי הכא או פעמים צנורת מפניו
ונופלת בלחם הפתחים או (י) בגבעה
וחילול שבת. פעמים שמדלקת
נר או מצלת משחיתה מפני
אימתו והוא אינו יודע:
עשרה. פירות שנאכל למחר:
ערבס. עירובי חלירות:
בהמתן

גברא רבה הוא בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי הא גמרא היא וגמרא
לא שמיט ליה ועוד הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה דכתיב יתזנה
עליו פילגשו רבי אביתר אמר זכור מצא לה ר' יונתן אמר נימא מצא לה
ואשכחיה ר' אביתר לאלוהא א"ל מאי קא עבד הקב"ה א"ל עסיק בפילגש
בגבעה ומאי קאמר אמר ליה אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא
אומר א"ל ח"ו יומו איכא ספיא קמי שמיא א"ל אלו ואלו ידבריה אלהים חיים
הן זכור מצא ולא הקפיד נימא מצא סנכתא איכא דאמרי אידי ואידי בקערה
באותו מקום זכור מאיסותא ונימא סנכתא איכא דאמרי אידי ואידי בקערה
זכור אונסא ונימא פשיעותא אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה
יתירה בתוך ביתו שהיה פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה
והפילה כמה רבבות מירשאל אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה
בתוך ביתו סוף הוא בא לירי שלש עבירות גילוי ערויות ושפיות דמים וחילול
שבת יאמר רבה בר בר חנה הא דאמרי רבנן ישלשה דברים צריך אדם לומר
בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר צריך

למיומרינהו
ל' דברי שלום ואמת מלמד שצריכה שרטוט כאמתה של תורה אור"ת דלאו
היינו כ"ת דהא לא צ"י שרטוט אלא היינו מוחה וקרי ליה אמתה של תורה על שם שיש בו שם יחוד מלכות שמים וכן פירש ר"מ וכן
נראה דאי כ"ת דפ"י שם בקונטרס הא דפסלינן התם בפ"ב דמגילה (דף יט.) אדיתפולא ושלל בדיו דלחית כתיבה מדכתיב (וימיה)
(ו) ואני כותב על הספר בדיו ואמאי לא ילפי מאמתה של תורה ואי כמותה מיירי נימא דאם כן הייתי מצריך דוכסוקטום כמו כמותה והא
דלמר במסכת סופרים (פ"א ה' א') אינו רשאי לכתוב אלא כ' סירגל ויריעה שאינה מסורגלת פסולה היינו ד' שרטוטין מלמעלה ולמטה ומלמטה
ודוקא: וזכור מצא ר' נימא מצא ר' ה' היה דרכם להחזיר אחר זנות ולשון מזון וא"ת ומגן דלא היו זנות ממש ואמר ר"מ מדלר'ה
להחזירה כדמוכה קראי דאפי' פילגשים לא היה דרכם להחזיר אחר זנותם כדכתיב (ט"ז) אל פילגשי אביך וכתיב (י) ותהייתה לזריות עד יום
מותן אלמות חיות: נימא מצא ר' ה' והא אמר כנסהדרין בפ"ג (דף כ"א) שאין להם לצנות ישראל שער לא בית השחי
ולא בית העברה וי"ל דבת יפת תואר היתה כדמשני התם ג' תמר: שלש עבירות. נסדר עולם אמר דאחיו יוס דפילגש בגבעה
(י) שבת ור"ה כתב ג' עבירות גילוי ערויות ושפיות דמים וחילול השם וג' היו צנצנע בגבעה ולהכי לא חשיב אבר מן החי:

ערבתם. פי' בקונטרס עירובי חלירות ואין נראה אלא כמו שפי' בקונט' צנצנה מדליקין (שם דף לז.) דפרין התם הא גופא קשיא אמרת
עם חשיכה ערבתם הא ספק חשיכה ערבתם מערבין כאן בעירובי תחומין פי' בקונט' דרישא בעירובי
תחומין דבספק חשיכה אין מערבין וכן פירש והיינו משום דבעירובי תחומין מערבין טפי שיש לה סמך מן הפסוק וכן משמע בפ' מי
שהולכוהו (עירובין דף מו.) ג' הלכה בדברי המיקל בעירוב רב פפא אמר אנטרין סד"א ה"מ בעירובי חלירות אלא בעירובי תחומין אימא לאס':
השם

(א) ותוספתא פ"א:
(ב) [מסלן] עד כפר
סיסאי דמקרא (לא) לימא
(ג) (תוספתא) (א) (בניי
הגמרא דרא שלח לו
רבי אביתר לרב יהודה
(ד) (בכרית ג' ג')
(ה) (עירובין י"ג.) (ו) שבת
ל' ע"א (ז) (ז"ל מגשר.)
(ח) (ז"ל ועוד מפרש ר"ת או
ר"י או שצריך למחוק מלת
מלמר. (מכ"ס.) (ט) (ז"ל
פ"ג שהו פרק בני העיר
שהפיק כהנא בירושלמי
הוא הקורא עמוד.) (י) (ז"ל
פ"ק דשבת הלכה ב' וכו'
תוס' מנחות ג'.) (יא) (וי'
תוס' מנחות ג' ד"ה הא
בסופר פ"ח ד"ה כהנא.)
(ל) (שמואל ב' טו.) (טז) (שם
כו.) (יז) (ע"י ג"ר' פ"ב
דשבת סוף ג' למשנה ג'
דכרית.) (יח) (ע"י תוס' שם
ל' ד"ה לא קשיא.)

תורה אור השלם

1. ואל עמי יור גורל
ויתנו הילד ביונה
והילד קבור בין
יחשיו:
2. ותזנה עליו פילגשו
והילד מאתו אל בית
אביו אל בית לחם
והילד ויתר שם ימים
ארבעה חודשים:
שופטים י"ב

גליון הש"ס

תוס' ד"ח אבר ר"ח
וכו' אל תשפח אל גיל
בעינים. בעינים אל גיל
גיל: וכן הוא בירושלמי:
בא"ד דאין לשרשבו. ע"י
סופר פ"ח ע"פ מדיה
כתיבה:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אי עבדת
וכו' דלאו אדיוורה
סמכין:

השטא בהסתן ש' צדיקים בו. אמר ר"ם דלג פריך אלג
גני מידי דלכילה * דגנאי הוא לנדיק שאוכל דבר חסור
והכי לא פריך גני ר' ישמעאל שקרא והטו בפריך קמא דשבת
דף (יג:) וגני יהודה בן עזאי שהרג עד זומא (ומגיד דף עו:)
ובהדיא דפ"ב דרכמוזות (על פ"א דמגילת)
דעלו עד לכסונה על פ"א
גרס ליה ר"ם אע"פ שיש שם חכילת
חסור תרומה לאשמו ולגניו שכן
אסורין בתרומה מ"מ כיון שחכם
עממי אין נכשל בחכילת חסור אלא
חכילת חכמים וכן נדביר דא"א אלא

בְּהִמְתָּן שֶׁל צְדִיקִים דף קו: א"ג דאמר הַתָּם (דף קה).

על ידם צדיקים עצמן
אכילו דבר גדול ומאי
ליה מר עוקבא לה'
ם עלי ובידי למסרם
ובתב ליה יאמרתי
כלשונא אשמרה לפי
נגרי "אע"פ שרשע
סוסם שלח ליה קא
גא דאיקום בהו שלח
לו דום לה' והוא
השכם והערב עליהן
ליהן הדבר יצא מפי
קולר שלחו ליה למר
דאסיר שרטט וכתב
אל אל גיל כעמים
ייר לא ישתו יין ימר
הוא ה"א ה"מ זמרא
יקמ"ל א"ל רב הונא
כתביב ס' קינה ודימונה
דארץ ישראל קחשיב
דמתוותא ד"א קא

מארגניזאצא און אסאך אנדערע פאקטאָרן וואָס זענען נאָך צו באַמערקן.

ד' עושה לו דין א"ל
היה רב גביהא מבי
הוא אמר כה הכי כל
ה עושה לו דין א"ל
בבנן יבפולמוס
אדהכי קם רב הונא
להים הסר המצנפת
השפיל וכי מה ענין
בראש כ"ג עטרה
עטרה מראש כל
אלהאים מדרבנן
כל רב ורבין

את דרש ר' עזרא

אסי בשעה שאמר
מלאכי השרת לפני
בסיני נעשה לנשמע
והגביוהו את השפל
ויהי דרב אמי וזימנין
ה' אם שלמים וכן
צוצמצמן יעשה מהו
ר' ישמעאל כל הגוזה
לשתי רחילות שהיו
איינה גוזה לא עברה
ועניתך

הרי

תוספות רי"ד

שלה מר עקבא
אלעזר בני דאס הערמוין
אעזר וכן בידי למרסין
למלכות מהר. שרטט
וכתב לו אשפרה דוכי
מחטוט בלשון אשפרה
לפי מחסום בעד שרטט
לגורי אפי שרשש לגנדי
אשפרה לפי מחסום שלה
לפי מקצוצין לי טוכא אל
מצינא למיקס מר וכל
ליה דום לה' והתחולל
לחלים חללים השכם
והערב לבית המדרש וכן
שלין מאלחין אירי צחק
ס' חס' כותבי' ב' אק
כותבי' במחיתין חג' ג'
כותבי' ד' אר' כותבי'
פ' ג' תיבות [כותבין]
אדסר פ' שרטט אירעק אל
כותבין שלה לי למר
עוקבא שרטט מנא לי
אדסר פ' שרטט ולזמר
בבית המשאווט שרטט
ויכתב אל תשפט ישראל
אז גל כעמסי פ' לא
שנו כפה אל שנו דרי
אז שר גולתא לרד הואנו
ללילא אמר פ' רדסור
פ' חי עושין לחתנים
שערטט שזכב שרטט
קפ' צבועות וצבועין
בגדיהן ומלח שקורי'
גייאל איל בר חסדא קרא
כתיב כל אמר ה' הסר
המצפוט הורס העטרה
עזר מה ענין מצפוט אל
עטרה אלא למור כל
בזמן המצפוטת בראש
כל אדם נשתלחש מצפוט
פראש צ' נשתלחש עטרה
מראש כל אדם: רבינא
אשכחיה למר בר רב
אשי דקא גידל כיליא
לבריהי איל אל סכר
מה סהר המצפוט רבינא
העטרה איל דומא רבינא
בגביי ואי ק' דומא רבינא
שכליה פריק כרתא דסוטה
בפולמוס של טיטוס דר
עטרתו של כלה אלמא
שני גיוריה היה בפולמוס
הראשון של אספסיוס
גזר על שחתי' של חתנים
ובפולמוס אחרון של
טיטוס גזר על עטרת
הכל יל שאין מחתין
עטרת הכלה כשחתי'
חתנים דהכי אמרינן אי שנו
עטרת חתנים אל שנו
אלא של מלח וגופריא אל
של ורד ושל הדס מותר
ושוואל אמר ארס אל
ורד ושל הדס אמר אבל
עשה הוא של קנים ושל
חץ ולי אמר איך אל
עטרתו אמר אמר וגי
עטרתו אמר אמר
רבה בר רב חנה עיי' אל
וזב חגיג נמי הכי איהו
עטרת הכלה עיי' של וזב
אלא עשה היא כיפה של
מלח אלמא דוקא עיי' של
וזב ואמר רבא אלב ואמר
עטרת מרתו וליחתי

בז א מ"י פ"ו מ"ח
מנחת עניינים הל"ה
סמך עשין קטב עוש"ע
י"ד פ"י רמח ספ"י א:
ב (מ"ח) שס פ"י הל"ב
טו"ע שס פ"י רמח
ס"ז:
בט ג מ"י פ"א מ"ח
תרומות הלכה ו
והלכה טו:
ד מ"י שס הל"ח:
לא ה מ"י שס הל"ב:

תוספתא ר"ד

נאסרו הכל: ר' יהודה
אומר מרקס למורה. פי
בא לסמן גבול א"י
שאני צ"ל [בפני נכתב
ובפני נחתם] ומשם ולהרחין
היא ח"ל וצ"ל [בפני
נכתב ובפני נחתם] רקם
עומדת במזרח א"י והיא
ח"ל ואשקלון בדרומה
של א"י והיא ח"ל ועבר
בצפונה של א"י והיא ח"ל
ולמעבר לא הוצרכו ליתן
גבול שהיה מגבול מערב
כדכתיב וגבול ים והיה
לכם הים וההודן וגבול
וכי כדפי' המורה ואי
ק' היכי אמרי' דאשקלון
היא ח"ל לכ"ע ועבר היא
ח"ל לר' יהודה והחכים
בתחלה ספרי שפוטין
וילכדי יהודה את עזה ואת
גבולה ואת אשקלון ואת
גבולה וכתיב אשר לא
הוריש את יושבי עבר
אלמא א"י י"ל הרבה כרכים
בכשום עולי מצרים
ולא בכשום עולי בבל
כדאמרי' בפ"ק דחולין
ומתני' בבית שני מ"ד:
(א) נראה דהערך כאן וצ"ל
אלמא דהס מ"י וצ"ל הכנה
ס' ועי' חו"מ לעיל כ' ד"ה
ואשקלון.

נראה דהערך כאן וצ"ל
אלמא דהס מ"י וצ"ל הכנה
ס' ועי' חו"מ לעיל כ' ד"ה
ואשקלון.

הבי גרסי' בחוספתא מימינו למורה הדרך. ולא גרסי' וימינו
דכיון שהולך מעכו לכיב לעולם ימינו הוא למורה הדרך
ומיהו י"ל דפעמים הדרך מתקטקט ואין ימינו למורה: וידיהב תנא
סימנא ה"ב. פי' בקונטרס וימי חשיבא חדא לרועה לאתמוחי בה

סימנא וקשה וכי אין לתנא לציין
גבולין ארץ ישראל ועוד מאי ראייה
מיימי מרב פפא דלמר למורה של
מסילה התם יהיב קרא סימנא
לשילה אנה היא על ידי מסילה
ומפרש רבינו שמואל דלוא אשניא
פרקי אלא אצרייתא דקמני למורה
הדרך ולמעבר הדרך וכי דבר
מועט כמו דרך שייך למימר בו מורחו
או מערבו דהוה ליה למימר מימינו
למורה סתם ומיימי מדבר פפא
דלמר למורה של מסילה דמוכרי
מורה אמסילה: הא רבי יהודה
הא רבנן. אע"ג דקרקעית המים
היא כארץ ישראל גרע הכא ממוצעת
לעיל ולס תלמוד ומה ענין גט
אל מעשר אטו המציא גט בעלייה
נאך ישראל יחשב כמציא בחוזה
לארץ משום דעפר הכא שם מחוזה
לארץ פטור ממעשר ואומר ר"י דלא
דמי בעלייה קרקע שחתמה בו
ורעיה היא וראוי להתחייב במעשר
ושביעית מה שאין כן בספינה:

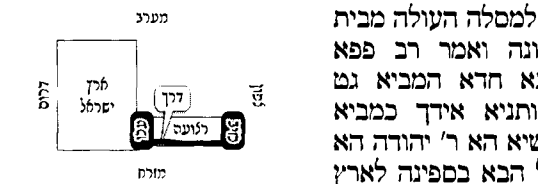
**אמר ר' יהודה אימתי משמע
לאימתי דר' יהודה כל לחלוק
ואם תאמר בפרק חלון (עירובין דף
פ"א:) וצוה בורר (פסחין דף כ"ד:) אמר
ר' יהושע בן לוי כל מקום שאמר
ר' יהודה אימתי וצוה אינו אלא
לפרש ור' יוחנן אמר אימתי לפרש
וצוה לחלוק אלמא לכ"ע אימתי
לפרש וי"ל דר' ירמיה דהכא סבר
כרמי בר חמא דלית ליה בפרק זה
בורר (שם דף כ"ה:) דלפי' אימתי לחלוק
ולפי' זה לא גרסי' בשמעתין אמר ר'**

יוחנן ענין נקוב המונח על גבי יתדות באנו למחלוקת ר"י ורבנן
כמו שכתבנו במקצת ספרים דר' יוחנן אית ליה אימתי לפרש אלא
אמר רב הונא ואית דגרסי' ר' יוחנן דאיתא ברוב ספרים ועוד וי"ל
דנראה כספרים דגרסי' ב"פ חלון (עירובין דף פ"א:) כל מקום שאמר רבי
יהודה במשנתו אימתי וצוה כו' דדוקא במשנה אימתי לפרש אלא
בדרייתא לא ודאי תנאי אליבא דר' יהודה והכא בדרייתא היא דהא
במשנה במסכת חלה (פ"ג מ"ג) לא מסיים בה אלא אין הספינה גוששת
פטורה דלמסיים הכא ונהי דבמיתני' דחלה כל לפרש בדרייתא כל
לחלוק אלא קשה דפ' חלון ובפרק זה בורר פריך מנה בדרייתא
דקתני וזכ"א ומוכח מדרייתא דבמיתני' נמי איתא לחלוק וי"ל דהוה
מ"י לשנויי הווא תנא אחריתא הווא דבמיתני' לעולם כל לפרש אלא
משום דמשכת תנא בזהדיא קא משני הדיא ר' יהודה משום ר' טרפון
היא דמניא כו' וכן צ"ל דדוקא במשנה אימתי לפרש כפי' הדס
(חולין דף פ"ה:) תניא וסכוו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן
אמרו דס הניחו כו' אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין שם דס אלא
הוא וטעמא דר' יהודה מפרש התם דקסבר דמו מקצת דמו וע"כ

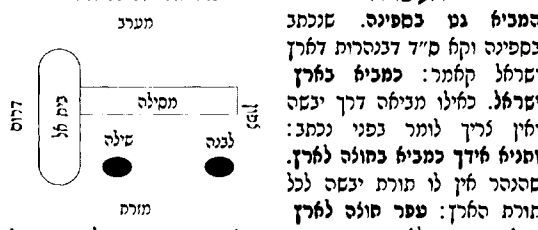
דפליג אה"ק דזהדיא קמני תנא קמא כל דמו ופוטק התם ר"ת כר' יהודה דבמיתני' דהתם כל לפרש ומיהו שמה רבנן בדרייתא עיקר
והו' ר' יהודה דבמיתני' יחיד במקום רבים בדרייתא ובהאי גוונא איכא בפרק קמא דסוכה (דף י"ט:) **עציץ** נקוב. פירש
בקונטרס דספינה לעיל של חרס ואינה לריכה לניקב אס היתה מונחת בקרקע דאמרי' במנחות אצל ענין של עץ בעי נקיבה
ונראה דלאיימו ו"מסוף פרק כל הקרננות (מנחות דף פ"ד:) דלמר תנא חדא שבנג ושבחורבה שבספינה ושבעיץ מביא וקורא ומניא אידך
מביא ואינו קורא ומשני ענין אענין לא קשיא כאן בנקוב כאן בשאינו נקוב ספינה אספינה נמי לא קשיא כאן בשל עץ וכאן
בשל חרס ומדלא משני בספינה כאן בנקובה כו' מכלל דשל חרס אפי' אינה נקובה היא נקובה ואחא לאשמועינן חדוש אחר
בספינה שאינו בענין וקשה לפירושו דלמר לקמן בפ"ב (דף כ"א:) כתבו על חרס של ענין נקוב כשר משמע דהרס בעי נקיבה
דאי לאו הכי מאי רבותא הוא בנקוב טפי מנשאינו נקוב ומשמע נמי דענין של חרס הוא ורבינו שמואל צ"מ הביא תוספתא
דשביעית ודמניא הטומא את הלוק בשביעית ר"מ אומר דרך ארץ טומנו בענין שלא יאמח ואע"פ שאין ראייה לדבר וזכר לדבר ונתתם
בכלי חרס וגו' אלמא סתם ענין של חרס הוא ונראה לר"ת להפך דשל חרס בעי נקיבה ושל עץ לא בעי נקיבה שהוא מתחלחל יותר מן
החרס ואחי' שפיר דסתם ספינה היא של עץ ובמנחות (דף פ"ד:) נמי מוכח דקאמר כאן בשל עץ כאן בשל חרס שמוכר מחילה אוחו שצוה
וקורא כדמו שמוכר כי משני התם אגב וחורבה וענין והכא לא מצי לשנויי כאן בשל חרס כאן בשל עץ א"כ כאן בנקובה כאן בשאינה
נקובה דמשני התם דנהי דהיכא דאינה גוששת לר' יהודה מדהויה חו"ל לענין מעשר חשיבא נמי חו"ל לענין גט היינו משום כיון דס חו"ל
על המקום צ"ל בפני נכתב ואע"ג דשכיחי וגמרי' כדי שלא תחלוק במיתני' הים אצל בגוששת לר' יהודה ולרבנן אפי' בשאינה גוששת
כיון דס חו"ל על המקום אע"פ שמתחת הכלי אינו חייב במעשר בשביל כך לא תשכח בחולה לארץ לענין גט: **דירבא** א"י היא עד בא
א"י קאמר רבי יהודה. כן הוא האמת דענין כמחזור דפ' השולח (לקמן דף ל"ה:) אמרי' אין כותבין פריצול אלא על ענין נקוב ומוקי לה
דמנחא אסידי והא דקאמר הכא עד כאן לא קאמרי' רבנן אלא בספינה משמע דבענין לכ"ע לא היו כמחזור דיוחא בעלמא הוא והא דלמר
בשבת בפרק המזויל י"ן (דף פ"א:) האי פריפסא דמנחא אחרעא ואחא אסידי חייב משום חולש היינו מדרבנן כדפי' התם בקונטרס:

וענייך לא אעניך עוד. ספייה דההוא קרא הוא: **למימרא דעכו**
לעונה דארץ ישראל קיימא. בסוף הלפון: **מימינו למורה הדרך.**
השתא משמע לן דעכו קיימא בגבול מזרחה של ארץ ישראל משוך
ממקצוע לפות יום או יומים לזרז ויזיב במקצוע מזרחית

לפנות ודרך המהלכת מעכו לכיב היה
גבול מזרח לא"י הילכך כשמהלך
מעכו לכיב דהיינו מזרח ללפון
הוא ימינו למזרחית הדרך: **טמאה.**
הארץ שהיא לימים המסילה: **משום**
ארץ העמים. דגונו טומאה על ארץ
העמים: **ופטורה כו'.** דקין חוזה
לארץ: **עד שיועך לך כו'.** כלומר
לעולם חוקת ימינו הדרך מעכו ועד
כיב ארץ העמים אלא א"כ תבא
למקום שאמר לך נקי כאן הדרך
מתקטקט וכנס לתוך א"י קתא וימין
הדרך היו ארץ ישראל: **למעבר.**
הדרך: **לנכנסו.** שם מקום. אלמא
עכו משום לזרז ויזיב במקצוע:
רצועה נקא. לעולם עכו נכנסו
ריצועא דא"י היא אלא שרצועה קצרה
יוצאת עוד מעכו לזרז לפון והיא מא"י:



ויהיב סנא סימנא. אתמוהי מתמה
מי חשיבא חדא לרועה לאתמוחי
תנא סימנא ענה: **קרא נמי יהיב**
סימנא. לרועה כגון מסילה: **ואמר**
רב פפא למורה של מסילה. קאמר
קרא דקיימא שילה דהא מנפונה
לזית אל כתיב ועל כרחק מזרחה
השמש אמסילה קאי. שילה מנפון
לזית אל ומזרחה של מסילה
ובדרומה של לבונה:



הכא בספינה לארץ. וזרעו בספינה וצמח. והספינה של חרס היא
ואינה לריכה לניקב אס היתה מונחת בקרקע דאמרי' במנחות
(דף פ"ד:) **חייבם במעשר ובשביעית.** שהנהרות שבארץ ישראל הרי
הם כארץ ישראל: **גושש.** מגששת בקרקע שאין המים עמוקים:
ענין. של עץ נקוב המונח על גבי יתדות: **באנו למחלוקת רבי**
יהודה ורבנן. לרבנן איכא דמנחא דמי ולרבי יהודה
לא מייחייב במעשר מדאורייתא עד דמנחא אחרעא:

העשייה
יהודה דבמיתני' דהתם כל לפרש ומיהו שמה רבנן בדרייתא עיקר
והו' ר' יהודה דבמיתני' יחיד במקום רבים בדרייתא ובהאי גוונא איכא בפרק קמא דסוכה (דף י"ט:) **עציץ** נקוב. פירש
בקונטרס דספינה לעיל של חרס ואינה לריכה לניקב אס היתה מונחת בקרקע דאמרי' במנחות אצל ענין של עץ בעי נקיבה
ונראה דלאיימו ו"מסוף פרק כל הקרננות (מנחות דף פ"ד:) דלמר תנא חדא שבנג ושבחורבה שבספינה ושבעיץ מביא וקורא ומניא אידך
מביא ואינו קורא ומשני ענין אענין לא קשיא כאן בנקוב כאן בשאינו נקוב ספינה אספינה נמי לא קשיא כאן בשל עץ וכאן
בשל חרס ומדלא משני בספינה כאן בנקובה כו' מכלל דשל חרס אפי' אינה נקובה היא נקובה ואחא לאשמועינן חדוש אחר
בספינה שאינו בענין וקשה לפירושו דלמר לקמן בפ"ב (דף כ"א:) כתבו על חרס של ענין נקוב כשר משמע דהרס בעי נקיבה
דאי לאו הכי מאי רבותא הוא בנקוב טפי מנשאינו נקוב ומשמע נמי דענין של חרס הוא ורבינו שמואל צ"מ הביא תוספתא
דשביעית ודמניא הטומא את הלוק בשביעית ר"מ אומר דרך ארץ טומנו בענין שלא יאמח ואע"פ שאין ראייה לדבר וזכר לדבר ונתתם
בכלי חרס וגו' אלמא סתם ענין של חרס הוא ונראה לר"ת להפך דשל חרס בעי נקיבה ושל עץ לא בעי נקיבה שהוא מתחלחל יותר מן
החרס ואחי' שפיר דסתם ספינה היא של עץ ובמנחות (דף פ"ד:) נמי מוכח דקאמר כאן בשל עץ כאן בשל חרס שמוכר מחילה אוחו שצוה
וקורא כדמו שמוכר כי משני התם אגב וחורבה וענין והכא לא מצי לשנויי כאן בשל חרס כאן בשל עץ א"כ כאן בנקובה כאן בשאינה
נקובה דמשני התם דנהי דהיכא דאינה גוששת לר' יהודה מדהויה חו"ל לענין מעשר חשיבא נמי חו"ל לענין גט היינו משום כיון דס חו"ל
על המקום צ"ל בפני נכתב ואע"ג דשכיחי וגמרי' כדי שלא תחלוק במיתני' הים אצל בגוששת לר' יהודה ולרבנן אפי' בשאינה גוששת
כיון דס חו"ל על המקום אע"פ שמתחת הכלי אינו חייב במעשר בשביל כך לא תשכח בחולה לארץ לענין גט: **דירבא** א"י היא עד בא
א"י קאמר רבי יהודה. כן הוא האמת דענין כמחזור דפ' השולח (לקמן דף ל"ה:) אמרי' אין כותבין פריצול אלא על ענין נקוב ומוקי לה
דמנחא אסידי והא דקאמר הכא עד כאן לא קאמרי' רבנן אלא בספינה משמע דבענין לכ"ע לא היו כמחזור דיוחא בעלמא הוא והא דלמר
בשבת בפרק המזויל י"ן (דף פ"א:) האי פריפסא דמנחא אחרעא ואחא אסידי חייב משום חולש היינו מדרבנן כדפי' התם בקונטרס:

(א) תוספתא דלחלוק
פ"י (ב) וקדושין ע"ב.
(ג) לפי' המוס' ד"ה אמר
ר' יהודה צ"ל דתניא.
(ד) חלה פ"ב מ"ב (ס) [ש]
לא תאכלי ולחלה כיומא
על דף ע"ז: (ו) צ"ל מרש,
(ז) פ"ד ע"ש (ח) ווע'
(ט) מנחות פ"ד ד"ה
על דף ע"ז: (י) האר"י טפ"י
(יא) ועי' חו"מ שבת פ"ה ד"ה
יחינו.

תורה אור השלם

1. בזה אמר ר' אב
שלמים וכן רבים וכן נגזר
ועקר ונעתיך לא אעתיך
עוד:
2. ויאמרו הנה חג ו
בשלו מים ימימה
אשר מצפונה לבית אל
מזרחה השמש למסלה
העלה מבית אל שבמה
ותנבג ללבונה:
שופטים כא יט

הנהגת הגר"א

[א] גמ' מימינו למורה
הדרך טעורה כו' למעבר
ועי' כן הוא גי' תוספתא
ובירושלמי ועי' ט"ס גמ'
כי עכו ויזיב במעבר הן:

(א) [מוספתא פ"ג דתרומות]
ומוספתא חלה פ"ג,
(ב) [מוספתא כלים ב"ק
פ"א], (ג) [חלה פ"ד
מ"א], (ד) [לעיל ב:].
(ה) [נזוקתים יתא
וגם בתרומות יונתן וירושלמי
יתא ק" פ"ט וע' גירסא
הערוך נערך פסנים],
(ו) [דברי האם חמה ע"ן
רש קדושין], (ז) [ש"ך לע"ה
ח] [וע' מוספתא פ"ג כא.
ד"ה כרסא].

גליון הש"ס

גמ' ת"ר בשלשה. ע' ע"ז
דף כ"א ע"א תוס' ד"ה
קסנר:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מינעי לכו
לנשין וכו' ללד מזרחי ארץ
ישראל הוא דלל חמא:
(ב) ד"ה והמניא וכו'
ממניא מחוצה לארץ:

לכת כל שעה: רלא מפסיק
ייר ומיא כארעה סמיכתא
מתנייתא דהמביא גט אי
דן ישראל נינו וואע"ג דאין

העשויה לברוח אבל עציץ שאינו עשוי לברוח לא אי נמי עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא בספינה דלא מפסיק אוירא דמיא כי ארעא סמיכתא דמיא אבל עציץ דמפסיק אוירא לא רב נחמן בר יצחק אמר "בנהרות דארץ ישראל דכולי עלמא לא פליגי אלא כי פליגי בים הגדול דתניא ⁶ באיזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ הנסין יגשים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים מן החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ חו"ל רבי יהודה אומר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כא"י שנאמר יגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים והנסין שבצדדין רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהן מקפלוריא ועד ים אוקיינוס ומנחל מצרים ועד ים אוקיינוס מן החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ חו"ל ורבנן האי גבול מאי עבדי ליה מיבעי ליה לנסין ורבי יהודה נסין לא צריכי קרא: ר"מ אומר עכו כא"י וכו': בעו מיניה מרבי חייא בר אבא המוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו"ל דמי או לא אמר להו יתניתוהו ר"מ אומר עכו כארץ ישראל לגיטין לגיטין אין לעבדים וכו' ש"ס סוריא דמרחקא טובא: ת"ר * ⁷ בשלשה דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל ובשלשה לחו"ל: סימן ע"ב ב"ר ר"ק: "העפרה טמא כחול" והמוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו"ל ויהמביא גזם מסוריא כמביא מחו"ל ובשלשה לא"י יחייבת במעשר ובשביעי' כא"י יהדרצה ליכנס לה בטהרה נכנס ⁸ והקונה שדה בסוריא כקונה

מה שבתוך מקצועות הללו
ר' יהודה אומר. כל היס
וקיימם לתעבר שיהו כחוק
וגדול וגבול האי וגבול קרא
התחום: ונסמן **שגדורין**
לד מערב ש חלקו אלא
תפסעטין לאורך היס לנפון
גד איי וש ראי למחום
איר איי ומה שנגד איר
תחומי. עיר הישבת
אח מחום לפוני: ועד ים
ב ומנחל מלרים עד ים
דהיינו לפנים כלומר בין
הדין למים ומסין דנקט משום
ביעית. והכן תרמי מתנייתא
הלן מחום המחום מעורי
הכן בארץ ישראל רבי יהודה
לפנים לד מוציא (ב) דלא
קרא. כיון שבתוך התחומין
המורב עבדו לחמה
וזה של ארץ ישראל עליו
עשר עמא. שגורו עתה
עיר עמא: והמאגר גט
לה כמרה נכנס. מה שאין

כל ששופע ויורד מטורי אמנון: פי' בקונטרס מטורי אמנון ולפנים דהיינו ללד דרום ארץ ישראל ולחזק ללד לפון חוזה לארץ וקשה לרבי' דא"כ אמאי נקט רבי יהודה קטלוריא הוה ליה למימר רואין כאלו חוט מתוח מטורי אמנון עד אוקיינוס כיון דתנא קמא נמי לציין גבול צפוני של ארץ ישראל קאמי ונראה לרבי' דטורי אמנון משמעפ ויורד ללד מזרח וללד מערב ומחזר של הר הוא הגבול מערבי של ארץ ישראל והספין שנים רואין כאלו חוט מתוח מטורי אמנון כלומר מחזר של הר עד נחל מזרס וקפולוריא לרבי יהודה אחי לציין ספק שצנפן אי' ונראה שחזוה דוחקו לרש"י לפרש כן דכתיב חוזה יהיה לכם גבול לפון מן הים הגדול תחלו לכם הר ההר (ומתרגמין הר ההר טורי אמנון אלנהל המבוע כל לציין גבול צפוני ומיהו יכול להיות שההר מקוע בקרן צפונית מערבית אלל משפע ויורד ללד מזרח: רבי' יהודה אימר בר' שבכנדר ארץ ישראל בוי' שאל דרבי פער לר"מ דנזנוח הוה היה להסתייב לר' יהודה צמעשר שאנו צמערה של ארץ ישראל והשיב דלא קיימא לן כרבי יהודה אלל קשה ובי ר' יהודה היה מביר בכל ארץ ישראל שעד אוקיינוס שכולס היה ציקאין לשמה וזו שעדים מצולס לקיימא שאין צריך לומר צפני נכתב לכך י"ל דלא כצאו הכל עולי צבל אי נמי כדפירש בקונטרס דכל שכנדר ארץ ישראל היינו כל הים שכנדר ארץ ישראל ללל איירי ביצבה שעד אוקיינוס אלל צנסיין שנים הגדול דווקא כדכתיב (וישעף ה) עד ים הגדול: מצאח השמש יהיה גבולכם וכו' (שמות כג) ושמי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתיס וממדבר עד הנהר פירוש ים סוף ללד דרום ים פלשתיס ללד מערב מדבר למזרח נהר פרס ללד לפון ועוד י"ל שהיה יודע שזו כולס ציקאין לשמה לפי שהיה דיוע ללס עד היינו ישראל עומדין ומשם

ואילן לא היו ישראל עד סוף העולם כלומר אין בסוף מנוח
(דף ק) מזור כלפי מערב ומקריגיני כלפי מזרח אין מכירין לא
ישראל ולא אציהם ששמים: **המבור** עברו לסוריא מהו:
אין לומר דבגט פשיטא להו דהוי כחולא למך דתניא בסמוך
ובעזר מיעביל להו דלא כן הוי צבתא איפכא ממנה פשיטא להו
(לר' חייא בר אבא: **בבבבב** דרבינא שותה סוריא ב') נקט
[שלא] לשון זכר אע"י דסוריא לשון נקבה משום דעבד וגט הוי
לשון זכר: "**ביבוי** יחיד. פי' בקונט' שלא היו לשם כל ישראל
יחד כמו בכיבוי יהושע ובכשאו לנורח כולם אצל דוד לא כבש
אלא לנורח אצל כספרי מפרש טעם אחר בסוף פרשת והיה עקב
דלמשמע לפי שלא היה עדיין כל א"י בכשאו דלחמך הסם סמוך
למלכותא שלך לא הורשת פירוש יבויי שזיה סמוך לירושלים ואמה
הולך וכבש ארס נהרים וארס יוצה אצל אחר שכל א"י בכשוהו
דריש הסם מדכביד (דכריס יא) כל מקום אשר תדריך קף רגלם
וגו' שכל מה שהיו עושים ממחיל היה קדוש ואפילו יחיד י:
בשדה
היא דאמר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כבאץ ישראל ואידך
וא שפת הים הוא הגבול ואפי' במקום שהוא מתפשט ונכנס למוך
ס: סוריא. היא ארס יוצה ובכשה דוד והוסיפה על ארץ ישראל:
דך יא לחירות דקנסין ללוקח משום דעבד שיץ במלות ואסור
למעבי: **לגטין** אין. משום דבאיין לשמה או שכיחי לקיימיה:
ואף על גב דלפירא ליה להא אהא תנא כיבש שמיא כיבש
ישראל כתיב (ו) בצולה לארץ דלא שכיחי שירתא:
ן כבאץ טעמים ולקמיה מפרש מאי היא:

לב א מיי פון מנהל
 גירושין אלס: א
לב ב מיי פון מנהל
 מרושות אלס: א
 ג מיי ש פון מנהל
 גירושין אלס: א
לד ד מיי פון מנהל
 ענדס: א
 עשן פון ענדס: א
 רמק ענדס: א
 ה מיי פון מנהל
 עומאט מנהל: א
 ו מיי פון מנהל
 גירושין אלס: א
 עקאלט פונעם מנהל: א
 ז מיי פון מנהל
 מרושות אלס: א
 טו:
 לח ז מיי פון מנהל
 עומאט מנהל: א

תורה אור השלם

1. וגבול ים ויהיה לכם
הים הגדול וגבול זה
יהיה לכם גבול ים:
במדבר לר ו

לם א מ״ פירא מהל
טומאת מת הל״ו:
ב ב מ״ שם הליה:
בא ב מ״ פירא מהל שנת
הלי:
בב ד ה מ״ פירא מהל
עגדים [הגלין] הליב
קמ עשין ק טושעס ידד קר
רמו עקיף ט:
בג ו מ״ שם [ומו״ג מהל]
זכיה הלעין קמ שם
טושעס שם עקיף ו [חורמ]
קר רמט עקיף ד]:

מוסף רש"י

יבֹרֵשׁ יִחִיד. דָּהֵי מִיכָּה
 וְלֹא יֵרָא יִשְׂרָאֵל עֹשֶׂה
 חֶסֶד וְרַחֲמִים לְקִדְמוֹתָי
 לְאֶרֶץ הַתְּעִימִים
 מִמֶּנּוּ כִּבְלֵם (שׁוּרִיזוֹ) עֲנִי
 בְּשִׁידָה מִרְכַּנֵּת נָשִׁים, עֲנִי
 עֲשִׂיָּה קוֹמָפִי (שׁשׁ)
 מְגִלְרָה מִמֶּנִּי (שׁשׁ)
 דְּאִמְרִיהָ לְעֹבֵד כְּבֹכִים
 שְׂכֹת. מִדְּרָגָן (כֹּחַ צ.)
 הַיְּבוֹתָ בִּלְבָסִי לְעֹבֵד
 יֵצֵא בִּן חֲרִירִין. שְׂמִי
 יֵצֵא בְּכֹסֶם וְנִמְלֵא שְׂמִי
 לְעַד אֵל גִּּשׁוֹ עַם שְׂאֵל
 נִכְסִי (שׁשׁ) וְרִשְׁתִּי רִבִּי קוֹסִי
 יִשְׂרָאֵל לֵב שְׂהוּא.
 דָּבָר מִן בֶּן קִרְקֶעַץ לֵב
 שְׂהוּא, לֹא יֵצֵא בִן חֲרִירִין.
 דָּלָה תִּעֲשֶׂה הִי קִרְקֶעַץ
 וּבִלְבָּל בֶּן שְׂהוּא תִּמְרִין אֵל
 שְׂהוּא, וְיִתֵּן קִרְקֶעַץ לֵב קֵהָ.
 תְּלִיפִים מִן לֵב קֵהָ, דָּלָה
 מְלִינִי דִּיבֹרָה, הֹאִיל וְנִשָּׂא
 דִּיבֹרָה חֲלִיף לֵיב וְנִשָּׂא
 וְנִכְסִי, וְנִמְלֵא דִּיבֹרָה לֵב
 מִקְסִי, חֲלִיף מְלִינִי לֵב
 מִקְסִי (לְקוֹמָה חֲב.) 16:
 שְׂהוּדָה יוֹקֵם
 דְּמִינִי וְתוֹמְלָתָהּ, וְהֵא
 קִרְקֶעַץ בֶּן שְׂהוּא יֵצֵא לְמִנֵּה
 שְׂהוּא עֲבֵד אֵל מִזְרֵם וְנִמְלֵא
 שְׂהוּא בֶן חֲרִירִין, וְכֵן הַנִּכְסִי
 לֵב קֵהָ, וְהֵא שְׂהוּא חֲלִיף
 מְתוּלָּטֵל בִּן שְׂהוּא, כְּדִמְרַסֵּה
 שְׂהוּא לְקִמֵּה עֲשׂוֹ הַמְתוּלָּטֵל
 יוֹרֵא אֶל הַנִּכְסִי, דְּלִמְלָה שְׂהוּא
 עֲבֵד אֵל הַמְתוּלָּטֵל שְׂהוּא,
 וְדִעַדְהָ מִיטְעֵל, לֹא אֵל חֲרִירִין
 בֶּן נִכְסִי מְתוּלָּטֵל בֶּן חֲרִירִין
 מְשִׁיבָה מְלִינִי, בֶּן שְׂהוּא בֶן
 חֲרִירִין, שְׂהוּדָה אֵל לִבִּי אִמּוֹ
 שְׂהוּדָה (רִבִּי שׁשׁ).

תוספות רי"ד

ת"י הקונה שרה בסריא
בקהן בפריז וירושלים לאמי
התלצת אמר רב ששל לאמי
שכתובין עלי' אותו אפילו
השבת פ"י שנת מכירה
[כמן] והיו אותו שטרות
יראים על שטר: משום
שאר א"י פ"י הלכתי כנעים
לישב בה ישראל מתוך:
שכתב ס"ל כדאמר
ר"ב אומר לאנעני ועשה
האם נמי אומר לאנעני
ועשה וארבע' דאמר לא"י
שכות משום שוב א"י לא"י
נזר רבנן וארבע' דחכמים
העמידו דבריהם במקום
עשה ה"מ שבות הנעשה
ע"י ישראל כגון הזהה
שבות שאינה נדחית מן
הפסח כדאמר' באלו דברים
פסחים וכגון בליל אומל
ג"י ישראל מכביו בשבת
עזרו אבל אסירה לא"י
שבות משא' אסירה לא"י
דבר
כעלמא דש"י שבות ה"א אצל
מצוה כדאמר' ג"י מלי
הדור ע"י הנכ"י כהווא
נזקא דאישאפין חמיה
היה הכ"י ש"י ושפתיה פ"י

בבשריה תיבה ומגדל. פירש בקונטר' מה שאין כן בצלך העמים ורבי היא ונראה שזוהי לפרש שידה מינה ומגדל דוקא ונלהי לא מני לאקומי כר' יוסי בר רבי יהודה דהא הוא מטער בבשריה צלך העמים ובתנא פ' כן דהא על כרחא שידה מינה ומגדל כקונה בפרוארי ירוי ובשביעית כא"י קסבר כיבוש והרוצה ליכנס והאמרת עפרה טמא ודנתי ייחבכם לארץ ומגדל רבי מטמא רבי ואפי' רבי לא קא מטמא דגורו על גושה ועל גושה גורו על איירה בסוריא כקונה בפרואר אמר רב ששת לימר ואפילו בשבת בשבת לעובר כוכבים ועושה כוכבים ועושה ואע"ג שבת משום ישוב א"י עבר שהביא גיטו וכו' קנויין לך עצמו קנה גיטו להו כל נכסי קנויין לך שקנה עצמו קנה נכסו עצמו ליקני מידי דהו נכסים לא ליקני מידי דעלמא דהר אמר א"י נכסים לא קנה עצמו נכסים לא ליקני מידי דעלמא אלא עצמו אשה אלא אמר רבא קנה נכסים לא קנה א"י לרבא במאן כר"ש דאמרי לעי' יהכותב כל נכסיו לעי' קרקע כל שהוא לא י

וידמהוֹס אֲחִיר עֲלָמוֹ גִּזְרוּ וְלֹא מִשּׁוֹס מֵאֵהִיל עַל הַגּוֹשׁ וְאִין לִשּׁוֹן אֶרֶץ
הָעַמִּים מִשְׁמַע כֵּן אֶד יֵשׁ לִמֵּד לִדְרִיכָא כְּגוֹן שִׁישׁ דָּף אִז גִּשְׁר שְׂרָאשׁוּ
לְאַחֵד בְּחָרָךְ וְרֵאשׁוּ הַשֵּׁנִי בְּחֻמָּה לְאַרְךְ וְנוֹמָמִים לְכִיס תַּחַת רִאשׁוֹ שְׂבָחָרָךְ
לְדָאִין מִבְּנִיא טוֹמָמָה עֲלֵיהֶן וְטוֹהֲרִין אִי נִמִּי אִי מִשּׁוֹס מֵאֵהִיל עַל הַגּוֹשׁ
וְגִזְרוּ עֲלֵיהֶן אִיכָל לְאֻקוּמִי כִר' שְׁמַעוּן דְּלִמֵּד "קִבְרִי עוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים
אִינִי עֲמֻתְמִין בְּאֵלָה וְלֹא הִתְחַמְרִי עַל אֶרֶץ הַעַמִּים יוֹסֵר מִקְבְּרֵי עוֹבְדֵי
כּוֹכְבִּים עֲלָמוֹ עוֹדוּ מִרְיָו חָם דִּהִיא מִשְׁמִישׁ קוֹדֵס שְׂגוּרָה עַל
לְאִוִירָה כְּדִמְאֲרִינִן בְּפִרְקָא דְשִׁבְתָּ (דף טו:) דְּמַעֲיָקְרָה גִזְרוּ אֲנִיגֵעַת
גִּשּׁוּוֹתוֹ (לֹא ט:): **אָע"נ דְּאִמְרִיהָ לְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים שְׂבָחוֹ מִשּׁוֹס**
יִשׁוּב אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אִי גִזְרוּ רַבְבִּין. אֲכַל מִשּׁוֹס מִנְהוּ אַחֲרֵהָ לֹא
הִיִּינוּ מִתְרִין אֲמִירָה לְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים בְּמִלְאָכָה דְּלֹאֲרִימָה כְּדִמּוּכָה
בְּפִרְקָא דְּהַר (עִירוּבִין דף סה.) הִוָּה יוֹקָא לְשִׁתְּפִיךְ חֲמִימָה אֲחִו לְקִמְיָה
דִּרְבָּנָה אֲכַל מִרְ לְשִׁילִי לְאִמְיָה אִי זִרְכִּיהָ מִיִּחְיִימִי לֹא אֲגִב אִימִיָה
וְקוֹדֵס הַמִּילָה הִיָּה דְּלֹא לְאַחֵר הַמִּילָה מִסּוּבִין הוּא וְכַלל אֲגִב אִימִיָה מִחַל
פִּי" ר"ח כְּדִמְאֲרִינִן בְּפִרְקָא מִפְּנִין (שְׁמַע דף קט.) דְּחִיָּה מִשְׁבַּעַה עַד שְׁלִישִׁי
עַד חֲמִי פִּתְחִיתָ הִקְבֵּר אֲבִי" (מִשְׁמִיָּה דְּרַב יוֹהֲנָה) אֲמַר שְׁלֵשָׁה ו'
וּפְלִיגִי אֲלֵה מִר אֲמַר חֲדָה וְתֵר אֲמַר חֲדָה וְלֹא פְלִיגִי וְכֹלְוֹהִי ס"ל כְּנֵהִי
עוֹבְדֵי אֵל הוּא עוֹד ו' שֶׁל מַעַת לַעַת וְהָא אֲמַר הָסָם לְעִיל בְּאִידִיךְ יוֹקָא
וּמִקּוּל לֹא עוֹד עוֹבֵד כּוֹכְבִּים וְדֹא יִסְתָּרֵה דְּרַבְנָן שֶׁרִי בְּחִזָּר שֶׁלֹּא
אִסְתָּרֵה וְאִין לְתוֹדֵם הִיָּתֵר לִמֵּד לְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים לְחִיבָה שֶׁרִי בְּחִזָּר שֶׁבִּזְבֹּז
הִתְחַמְרִי וּמִיָּה בְּהִלְכּוֹת גְּדוּלוֹת מִשְׁמַע דְּלִפִּי יִסְתָּרֵה דְּלֹאֲרִימָה שֶׁרִי עַד
לְפִי זֶה הָא דְּקִאֲמַר נָחִים לִיָּה אֲגִב אִימִיָּה נֻקְמָה תוֹךְ ו' וְאַחֲרֵהָ זִרְכִּיהָ
דְּעַ"י שֶׁרָאֵל הִיָּה אִסְתָּרֵה לְהַרְבּוֹת שְׂבָחִיל קֵטָן כְּדִמְאֲרִי כְּפִ"ק דְּחֻלּוֹן (דף
עוֹבֵד כּוֹכְבִּים יִחָא דְּשֶׁרִי לְהַרְבּוֹת וְשִׁמָּה דְּוִקָא לְעוֹרָךְ הַמִּילָה הוּא
כְּדִמְאֲרִיָּה דְּתָנַן כְּפִ"ק דְּבִינָה (דף כה:) לֹא יִחָס אֲדָם חֲמִין לְגִדְלִיו אֲלֵה
אֲחִוָּה דְּשֶׁרִי אֲחִוָּה שְׂאִינִי זִרְכִּיהָ אֲלֵה לְחִתִּיָּה אֲחִת וְכֵן מִמְלָתָה נִחָא
יִסָּדִים עוֹד הִתְרִי חֲמִיִּים לְהַרְבּוֹת: (דף ק"ד) **אֲמַר אֲבִי.** פִּי לֹא מִשּׁוֹס
דִּיבְּנִירָה דְּאֻקְוִישָׁא דְּרַבָּל לֹא מִשְׁנִי מִיָּדִי אֲלֵה נִרְאֵה לֹו קִבְרָא

ע"י נכרי ורצה אב"י להקשות לו הוזה שבות ואינה דוחה הוזה: הפני הפסח אף אמירה
 וישראל ואל"ר בן יוסף א"ש לא ק"י שבות שיש בו מעשה לשוב שא"כ בו מעשה
 שישראל בנקו הוזה לא העמידו בדרבנן בדרבנן כדכתיב שבות אבל אמירה לנכרי
 לא אמירה ללחור לא העמידו בדרבנן במקום מצה (ע"י) ב' ע"י ב'ס' (המכרע): ח"י עבר
 בפני נחמיה וכתב וכו' חסא המכרע: חסא: "דאמר" כמנתי"א א"י שיש ואחד
 ואחד וכו' בו עצמן וכו' קניין' לו עצמו. פה. פה המרה דאמרו לו ש' שחורו

במקומה צברארי ירושלים. לקמיה מפרש לה: צברארי. צהפריס
 ירוקיי"ש צע"ו: כיבוש ימיד. דודו שלא היי כל ישראל צמד דרך
 שהיי צכבוש יהושע שהיי כולם וכבשוה לצורך כל ישראל קודם חלוקה
 אכל דוד לא כבש אלא לצורכו: כשירה חיסב ומגדל. וטושים אותה

לִים חֵיבֶת בַּמַּעֲשֶׂר
 כִּיבוֹשׁ יִחִיד שְׁמִיָּה
 לֵה בַשְׁהֶרָה נִכְנֹם
 בַּשִּׂידָה תִּיכָה וּמִגֵּרָל
 הַעֲמִים בַּשִּׂידָה תִּיכָה
 סִי בְרָכִי יְהוּדָה מִטָּהֶר
 אֵל אֵלָא בֶּאֱרֶץ הָעַמִּים
 יוֹרֵהָ אֲבָל סוּרִיָּא עַל
 גִּזְרוֹ וְהִקְנִיעַ שָׂדֶה
 יִרְשָׁלָיִם לְמֵאֵי הַיִּלְכָתָא
 שְׁכֻתְבִּין עֲלֵיו אוֹנוֹ
 דִּכְדָּאֲמַר רַבָּא אוֹמַר
 יִהֲנִי אֹמַר לַעֲבוֹד

נֶאֱחָד וּמִשְׁאֲכִי בְּאֶרֶץ הָעַמִּים וְרִבִּי
 הָיָה: רַבִּי מַטְמָא. קִסְבָּר אֲהֵל זִיקָא
 לֹא שְׁמִיָּה אֲהֵל הִכִּי מִפְרַשׁ בְּעִרְוִין (א)
 אֲהֵל הַמַּעֲטָלָן לֵינָּה אֲהֵל שְׁעָתָה לְטוֹלוֹת
 הַיֶּלֶךְ חֲלִיפָה דְקָא חֲלִיפָה חֲמִישִׁי הָיָה אֲהֵל
 זִינוֹ לְאֹחֵי אֶרֶץ הָעַמִּים לֹאֹ חֲלִיפָה
 הָיָה וְשִׁמְעִין הָיָה מִנָּה דְסוּרִיָּא
 דְּלַעֲלֵי דִלְפִי רַבִּי לֹא קָא מַטְמָא
 אֲלֵל בְּאֶרֶץ הָעַמִּים: דְּגוּרָה עַל גּוֹשָׁה.
 מִנְּגַע וּמִנְּגַל אֲהֵל כְּנוֹן אִם אֲהֵלֵיהּ
 עֲלִיו כְּדִאֲמַרְי בִּפְ' ב' דִּלְהֵלוֹת (מ"א):
 וְעַל אוֹרֵה. שִׁיחָא הִנְכֵּם לְאוֹרֵה
 טִמָּא וְשִׁמְעִין לֹא נִנְּעַ וְלֹא הִסִּיק אֶת
 גּוֹשָׁה. אֲבָל סוּרִיָּא עַל גּוֹשָׁה גִּזְרוֹ
 מִנְּגַע וְהִסִּיק אֲבָל עַל אוֹרֵה לֹא גִזְרוֹ
 אֲבָל לֹא נִנְּעַ וְלֹא הִסִּיק: בְּפִרְוִיָּה.

אמירה לעובר כוכבים
לא גזור רבנן: ת"ר
גוב בו עצמך ונכסי
ים לא קנה: איבעיא
מהו אמר אבי מתוך
א"ל רבא בשלמא
הא אגמ אשה אלא
דהיה אקיום שמורות
יי מתוך שלא קנה
א"ל רבא בשלמא
דהיה אקיום שמורות
קני מידי דהוה אגמ
חד זה ואחד זה עצמו
ל רב אדא בר מצנה
פלגין דיבורא¹ דתנן
יצא בן חורין שייך
בן חורין ר"ש אומר
לעולם

וּמִתַּחַת נִכְסִים כְּדִקְיִימָא לֵן לִקְמֵן הַכּוֹסֵב כֹּל נִכְסֵי לַעֲבָדוֹ יֵאָבֵן
 חוֹרִין שְׂהוּא בְּכָלל נִכְסִים הַיֹּלֵכֶן אִי מֵהֵימֵן אַהֲרָא מֵהֵימֵן אַהֲרָא דְלֵא
 פֻּלְגִינֵן דִּיבּוּרָא אִו דְּלֵמָא פֻּלְגִינֵן: **יְיָ דְּהוּא אֶבְנָא אֶשֶׁה**. שְׂמֵחָמָא לְהִיבָא
 אֵת גִּיטָא וְלֹמֵר בְּפִי נִכְסֵי: **אֵחָד זֶה וְאֵחָד זֶה**. בִּין עֲמֻלָּן וְנִכְסֵי בִין
 כֹּל נִכְסֵי: **הַכּוֹסֵב כֹּל נִכְסֵי לַעֲבָדוֹ**. כְּדוֹן כֹּל נִכְסֵי נִחוּיִן לָךְ: **יֵאָבֵן**
בֶּן חוֹרִין. הַשּׂוֹבֵה הוּא בְּכָלל נִכְסֵים וְכֹל שְׂוֹבֵה נִכְסֵים מִן קִנָּה: **שִׁיר**
קִרְקַע כֹּל שְׂהוּא לֹא יֵאָבֵן בֶּן חוֹרִין. קִרְקַע לֹא דּוּקָא כְּדִאֲמַר בְּבִבָּא
 בְּתַרְתָּא בְּפִי מִי שְׂמַת (דף קפ): **לֹא יֵאָבֵן בֶּן חוֹרִין**. דְּבִשְׁלָמָא רִישָׁא דְלֵא גִלִּי
 וְנִתְמַחֵי נִתְמַחֵי לְשׁוּרָא לֹא אֲמַרִּין דְּשִׁיר אֲכֹל הֵאָה דְנִתְמַחֵי לְשׁוּרָא
 אֲמַרִּין לְדִידֵיהּ נִמִּי שִׁיר וְכִי אֲמַר כֹּל נִכְסֵי (ו) לָךְ אֲשֶׁר נִכְסֵים קִאֲמַר
 וְלִנְחוּפֵי יֵהָ קִאֲמִי וְלֹא שְׁחֵרְרִיהּ כִּיּוֹן דְלֵא אֲמַר לִיָּה עֲמֻלָּן וְנִכְסֵי:
 לְעוֹלָם

לכאורה משמע דביום המילה היה שהיו צריכין לחממו כדי למוחו עליו שנת וע"י עויד כוכבים איירי החם דכפי' שם בקוונט' וכן אפילו אמרה לריכה אזי אין מחללין עליה את השבת והא' דלמחר בקורא את משמיה דרב יהודה אמר ו' ואמר' לה' לא לחלל עליה שבת ואמר' לה' דלמחר חיה ג' שבעה שלשים ודומת לומר דמעט לעת שבין א"ר דאשפתין חמימה ואמר לה' רבה יימיה לו חממיה מנו (ג) בדיקה ירבו משום מנזות מילה אבל איסורא דאורייתא בגון לחמם לו חמין דרך כרמלית דלא דמי דדוקא משום מילה דהיא גופה דהיא שבת ידי עויד כוכבים לנזרך מילה שפירש דליתו מתוך ציחא דרך דה"ר י"ג מחללין עליה שבת' ונראה דלא תיזק לומר דנחים ליה ע"י ישראל (ד) התבטל לחולל שבתא אסור לגביה שבתא שמה ירבה שצטור' אבל דש"י אבל לנזרך דבר אמר אפילו ע"י עויד כוכבים אסור להרבות י"ב ראוין לשחיה ואמר' נמי בגמרא דביצה' (ד' י.) ממלחה אשה חביה של מים אע"פ שאינו צריך אלא לקיחון אחד משום שמחת פקודא דרבא חזר כי דאבי' לא חשיב ליה פירכא דסבר לא פלגינן אמר טפי דבתרוייהו לא קנה דיד בעל השער על התחמוה: ליוולו

דומיא דגט אשה שקבלת לחלוטין ועל הנשים צריך לקיימן דומיא כסטר בעלמא ויהיה כל נכסיו לעבדו יצא כן חורין היילך א' מהימן אהאי מהימן נמי אהאי ולא פלגין יהודה אנט אשה שנאמנת להביא נישא ולומר בשמך נכתב היין אנו דין אותם אהא אקיסן אקיסן קנה נכסי' ולא פלגין בדורא אלא רבא בשמך נכסין לא קנה מיהא אקיסן וליקני' מיהא דגט אשה אלא אהא רבא א' ו' וא' ה' עצמן קנה נכסין לא קנה אקיסן

(א) נראה ד"ל ממחר שלא קני

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה רבי מטמא וכו' מפ' בעירובין נ"ב סוף ד' ל: (ב) ר"ה לא ילא וכו' כל יבסקי נחנינן לך אשאר: (ג) תוס' ד"ה אע"ג וכו' חמימי מנו ביתאי ומוקי לה וכו' דרננן בחצר שלא עירבו שרי משום:

לעזי רש"י

רוקריי"ש [דוקדי"ש].
דוכסויות, מחזות.

תוספות רי"ד (המשך)

לומר בפני נכתב ואין צורך לקיים נכסים אל קשר רבעי עשר ליום כשה ציונים שטוחו ואינו [צ"ל] (ראשה המביאה את) גישה שהם צ"ל כפי נחתם מקומקוין בשלשן קמון פרקין שנות ראמר לה את תורה להוללה ער דמסית' שוליו וכו' שיה' תחולק בשלחות לראמר לעיל הצריכה לראמר כפי נכתוב ופני נחתם אל אהה הביא שיה' וזמר כה עלה נתנו לי לצמיחות ואינה צריכה לומר כאלו נחתם לומר כי בעלי נתנו לי שמה הישקוין לרובי' אמרין קמון אשה כי מטי גישה למה אישראל ה' שיה' ידמר לה צריכה לומר כפי נכתב ובפ"י אלמא וזמן שפשיה ציני' ואלמלי כי בעלי גישה' בזה אינה צריכה לומר כאלו וכו' אמנניה לה שיה' וזמר הרה' נתן עבד שיהי' וזמר נאמר כי רבי נתנו לי ושוחרת דאמר וזמתי' אהו בישראל' ואינו צ"ל כלום אל הישקוין שמה הוא ידמו אלא נאמר לומר רבי שיה' כי מטי שהאשה נאמנת

ביטוי אבל בנכסיו א"ר
נאמן דר שטיינר החותמה
לחיותיו ליופא דדוקא בנ
האם הקלה הכניס אל חשו
ליופא דרר שטוס עינא
ועבד מן איתקש לאשה
אל אבל בנכסיו חייב
ועד שלא קיים שדו א"ר
זוכה בנכסיו וא"ו נאמן
הר"ע צמח לוי שדו כמ
שואבת להקיש שטאביא
ויגה דהתם שטוס עינא
הימנה רחל בנ תר
הימנה ודמנה עממה
שאין ק' בקרס שטור:
אביעא לה לה נכסי קורא
ק' מה ר' שטאר (א"ר)
האשה תב שטוס עצמן
שטאביא חב דרברס וכל
ואו נידון בריו אבל כאמר
לה נכסי עינא ק' לל
התבד עשן ק' לה הנכס
על עצמו א"ו צורק לקימו
חורח דמאריק חתוב
א"ו להמ מלגין מ' חתוב
מתך שלא קה א' עצמו
שטורח וועלמא א"ו עצמו
א"ו כרורא וועלמא א"ר:
שטאביא חב דרברס וכל

(א) נראה דל"ל מחוץ שלא קנה נכסים לא קנה עצמו ולא פלגיו.

(א) ומוספתא פ"א דפסחא.
(ב) כ"ב ל"ב כחצות כו.
(ג) קדוש ע"ג. (ד) לעיל ד'.
(ה) קדוש ג' (ו) ופסח ד'.
(ז) לעיל ה'. (ח) ל"ב כ"ב. (ט) ופסח.
(י) ופסח. (יא) ופסח. (יב) ופסח.
(יג) ופסח. (יד) ופסח. (טו) ופסח.
(טז) ופסח. (יז) ופסח. (יח) ופסח.
(יט) ופסח. (כ) ופסח. (כ"א) ופסח.
(כ"ב) ופסח. (כ"ג) ופסח. (כ"ד) ופסח.
(כ"ה) ופסח. (כ"ו) ופסח. (כ"ז) ופסח.
(כ"ח) ופסח. (כ"ט) ופסח. (ל) ופסח.

תורה אור השלם

1. שפתים יקח משב
דברים נבדלים:
משל כו כו

מוסף רש"י

לעולם הוא בן חורין. דמאי דגלי גלי ומאי דלא גלי לא גלי: עד
שיאמר. כחם חור מדרש מועט ולא יפרש מה הוא משיר דהתם
אמרין דאחד מריבוי דקאמר היינו עבד ואיכר לא חשיב ליה אלא
כאחד מריבוי דנכסים אע"ג דשוי טפי. ומדקאמר ר"ש לעולם הוא
בן חורין אשמעינן לא שגא היכא
דקנה שאר נכסים עמו כגון גירוש
השיר ששיר חור מקרקע פלוני
דהשתא קנה עמנו ושאר נכסים חור
מן השיר ולא שגא היכא דלא קנה
שאר נכסים כגון שלא הזכיר שם
הקרקע ששיר דתכז ליה חור מצית
כור קרקע דהשתא לא קנה שום
קרקע דכזל חד וחד איכא למימר
היינו ההוא דשיר אפ"ה הוא בן
חורין דהוא לאו קרקע הוא ולא
שיריה אלמא פלגין דיבורא דהא
כל נכסי קאמר ליה ולא קנה אלא
את עמנו. ואת נמי דקאמר עמנו
קנה נכסים לא קנה כ"ר שמעון
פירא לך: והאמר ר' יוחנן הלכה
כ"ר מאיר. דלא יא לא לחירות:
שקיל ר' יוסי. דמפרש ואזיל:
שפטים יקח. רמז. רמז. רמז. רמז.
ומי אמר רב נחמן כ"ר. דלא פלגין
דיבורא: שכיז מרע. חזר ככל
מתניין דכזא דתא ד(דף קמז):
שהרי יא עניו שם חירות. ואסור
להשתעבד בו. אלמא פלגין דיבורא:
הפס. דאמר ר"נ הלכה כ"ר
טעמא לאו משום דלא פלגין דיבורא
הוא דהא כי נמי הזכיר שם שיר
קרקע פלוני דליכא פלוגתא דדיבורא
קאמר ר"מ דלא יא לחירות אלא
טעמא משום דלאו כרות גיטא הוא
דגבי אשה כתיב ספר כריתות
(דברים כד) ושחרורי עבדים גמרי
לה לה משא"ה דכתיב מופשט לא נתן
לה (ויקרא יט) וכתיב וכתב לה (שם) ונענין
בהו כריתות וכוון דליכא למימר
דשיריה דהא נתח לשיירא והוא לא
הזכיר בתוך המענה דלא כתיב ליה
עלמך ונכסי קניין לך לאו כריתות
גמור הוא. אלא היכא דלא שיר כי
הכא הו כריתות לאתא ונשתחרר
שעה אחת כל זמן שלא חזר ושז

לעולם הוא בן חורין עד שיאמר יאכל נכסי
נתונין לפלוני עבדי חורין מאחד מריבוי
שבהן והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב
נחמן אע"פ שקילס רבי יוסי את רבי
שמעון הלכה כר' מאיר דתניא ב"ב שגאמרו
דברים אפ"ה ר' יוסי קרא עליו ומוקרא
ישפטים יקח משב דברים נכחים ומי אמר
רב נחמן הכי והאמר רב יוסף בר מניומי
אמר רב נחמן ישכב מרע שכתב כל נכסיו
לעבדו ועמד חזר בנכסים ואינו חוזר בעבד
חזר בנכסים מתנת שכיב מרע הוא ואינו
חוזר בעבד שהרי יא עליו שם בן חורין
אלא אמר רב אשי התם היינו טעמא משום
דלאו כרות גיטא הוא: אם יש עליו עוררין
יתקיים בחותמו: ערער כמה אילימא
ערער יחד והאמר ר' יוחנן דברי הכל אין
עירער פחות משנים ואלא ערער תרי תרי ותרי
נינהו מאי חיות דסמכת אהני סמוך אהני
אלא ערער דבעל: מתני' דהמביא גם
ממדינת הים ואינו יכול לומר ב"ב ובפ"ג
אם יש עליו עדים יתקיים בחותמו אחד
גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליד
ולמביא וזו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים
לשחרורי עבדים: גמ' מאי אינו יכול
לומר אילימא חרש חרש בר אתווי גיטא
הוא והתנן הכל בשרין להביא את הגט
חורין מחרש שומא וקטן אמר רב יוסף הכא
במאי עסקינן כגון שנתנו לה כשהוא פיקח
ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד
שנתחרש: אחד גיטי נשים ואחד שחרורי
עבדים: תנו רבנן בשלשה דרכים שוו גיטי
נשים לשחרורי עבדים ישוו למוליד ולמביא
יכול גם שיש עליו עד כותי פסול חורין
מגיטי נשים ושחרורי עבדים יחולל השטרות
העולים

לעולם הוא בן חורין. פי' דקונטרס מדקאמר ר' שמעון
לעולם משמע דל"ש היכא דקנה שאר נכסים כגון
שפירש השיר ול"ש היכא דלא קנה כגון שלא הזכיר קרקע ששיר
דכתיב ליה חור מצית כור קרקע דהשתא לא קנה שום קרקע
דכזל חד וחד איכא למימר דהיינו
הוא ששיר ואפ"ה הוא בן חורין
אלמא פלגין דיבורא דהא כל נכסי
קא"ל ולא קנה אלא את עמנו ושאר
אע"ג דלא הזכיר שם קרקע מ"מ
קנה כל קרקע דלית ליה אלא שר
העבד על התפתותה ויקח האדון
לעמנו בית כור מעדיית שזנכסים
כתבן בפרק בית כור (ב"ב דף קו):
חזי שדה חזי מוכר לך יימך לו חזי
שדכו ומפרש התם דלוקח נוטל כחוש
דיד נעל השטר על התפתותה ואר"י
דלעולם דר' שמעון נא להוסיף אפילו
אין לו אלא אותה העיר או אותה
שדה דקדמתי סיפא דמוספתא דכזא
בתרא ופ"ק דפסח ד' דלא ר' שמעון
אומר לעולם הוא בן חורין עד
שיאמר כל נכסי נחמיה פלוגי עבדי
חורין מאחד מריבוי דנכסי קאמר חור
מער פלוגי חור משדה פלוגי אפי'
אין שם אלא אותה העיר או אותה
שדה וזה עבד דנכסים וקנה עמנו
בן חורין ואין מתקיים דבור כל
נכסי אלא בעבד דכזא וזה
כשאר חור מנצל דבור מה שאמר
כל נכסי קמ"ל דאפ"ה יא לחירות
דפלגין דיבורא: הלכה כ"ר.
ולר"מ ס"ד דכזא דלא פלגין דיבורא
דמדקאמר ר' שמעון לעולם משמע
אפילו דכזא ענין דלדבר לא יא
לחירות דלא פלגין דיבורא כשאין
לו אלא אותה העיר אפ"ה יא
לחירות ומסקין דטעמא דר"מ לאו
משום דלא פלגין דיבורא אלא משום
דלאו כרות גיטא הוא פירוש דאין
זה כריתות כיון שיש עוררין
שהוא משתחרר לו דאמר כל נכסי
ואינו מתקיים כולו אלא בעבד
שהוא גיטו וכמו כן כל נכסי
קניין לך פלגין דיבורא שפיר
דכרות גיטא הוא ורש"י פירש דלאו

לעולם הוא בן חורין. פי' דקונטרס מדקאמר ר' שמעון
לעולם משמע דל"ש היכא דקנה שאר נכסים כגון
שפירש השיר ול"ש היכא דלא קנה כגון שלא הזכיר קרקע ששיר
דכתיב ליה חור מצית כור קרקע דהשתא לא קנה שום קרקע
דכזל חד וחד איכא למימר דהיינו
הוא ששיר ואפ"ה הוא בן חורין
אלמא פלגין דיבורא דהא כל נכסי
קא"ל ולא קנה אלא את עמנו ושאר
אע"ג דלא הזכיר שם קרקע מ"מ
קנה כל קרקע דלית ליה אלא שר
העבד על התפתותה ויקח האדון
לעמנו בית כור מעדיית שזנכסים
כתבן בפרק בית כור (ב"ב דף קו):
חזי שדה חזי מוכר לך יימך לו חזי
שדכו ומפרש התם דלוקח נוטל כחוש
דיד נעל השטר על התפתותה ואר"י
דלעולם דר' שמעון נא להוסיף אפילו
אין לו אלא אותה העיר או אותה
שדה דקדמתי סיפא דמוספתא דכזא
בתרא ופ"ק דפסח ד' דלא ר' שמעון
אומר לעולם הוא בן חורין עד
שיאמר כל נכסי נחמיה פלוגי עבדי
חורין מאחד מריבוי דנכסי קאמר חור
מער פלוגי חור משדה פלוגי אפי'
אין שם אלא אותה העיר או אותה
שדה וזה עבד דנכסים וקנה עמנו
בן חורין ואין מתקיים דבור כל
נכסי אלא בעבד דכזא וזה
כשאר חור מנצל דבור מה שאמר
כל נכסי קמ"ל דאפ"ה יא לחירות
דפלגין דיבורא: הלכה כ"ר.
ולר"מ ס"ד דכזא דלא פלגין דיבורא
דמדקאמר ר' שמעון לעולם משמע
אפילו דכזא ענין דלדבר לא יא
לחירות דלא פלגין דיבורא כשאין
לו אלא אותה העיר אפ"ה יא
לחירות ומסקין דטעמא דר"מ לאו
משום דלא פלגין דיבורא אלא משום
דלאו כרות גיטא הוא פירוש דאין
זה כריתות כיון שיש עוררין
שהוא משתחרר לו דאמר כל נכסי
ואינו מתקיים כולו אלא בעבד
שהוא גיטו וכמו כן כל נכסי
קניין לך פלגין דיבורא שפיר
דכרות גיטא הוא ורש"י פירש דלאו

א (מ"ח) פ"ג מהל' זכיה ה"ה
טו"ש"ע חור"מ סי' רמח
פ"ק ד':
כ"ב מ"י פ"ח מלכות
עבדים הלכה ט טו"ש"ע
חור"מ סי' רמח פ"ק ד' וי"ד
סי' רמח פ"ק ד' ע"ה
פ"ג מ"י פ"ח מהל' גירושין
ה"ב פ"ק ע"ה
[טו"ש"ע חור"מ סי' קמח פ"ק
פ"ק]:
כ"ב מ"י פ"ח מהל' זכיה ה"ה
טו"ש"ע חור"מ סי' רמח
פ"ק ד':
כ"ב מ"י פ"ח מלכות
עבדים הלכה ט טו"ש"ע
חור"מ סי' רמח פ"ק ד' וי"ד
סי' רמח פ"ק ד' ע"ה
פ"ג מ"י פ"ח מהל' גירושין
ה"ב פ"ק ע"ה
[טו"ש"ע חור"מ סי' קמח פ"ק
פ"ק]:

תוספות ר"ד (המשך)

לאשה עד שיאמר בפני נכתב
ובפני נחתם או עד שיקיים
בחותמו הידישין שמא יא
הבעל ויערער ואין עדים
מצויין לקיימו ונמצא גט
בטל ובניהו ממדינת הים
גט ממדינת הים ואינו יכול
לומר בפני נכתב ובפני נחתם
אם יש עליו עוררין. ערער
כמה אילימא חד וזה אר"י
יוחנן דברי הכל אין [וערער]
פחות משנים פי' שאין
משגיחין בדיבור המבטל א'
אלא ערער חור חור וחר
נינהו מאי חיות דסמכת
אהני אהני פי' שם
יבואו שנים ויאמר מוויין
הוא ולא כתב הבעל גם
אם יבואו שנים ויקיימוהו
מה מועיל חור חור וחר
אלא בעל כ"י שם יא
בעל ויערער כי אני לא
כתבתי ומוויין הוא צריך
להתקיים בחותמו ולערוך
דבעל ודאי משגיח וי"ל
דוקא בחתומי שכל שליח
כיון שיצא הגט מידו שוב
אינו נאמן דדוקא אי אמר
פקמי יא שוב איני יכול
הבעל לערער כדאמרן אי
עבדת מהנית אבל כיון שיצא
השליחות מידו שוב אינו
נאמן ואע"פ שיש לירקא
ממא דאמרין לקמן ולא
הספיק לומר עד שנתחרש
טעמא דנתחרש הוא לא
נתחרש אע"פ אמר
בשעת נתינה עדיין הוא
יכול לומר וגם ממאי דאמרן
כ"כ יעשה יטלו ממנו
ויוחזרו ויהיו אלמא אע"פ
שיצא השליחות מידו נאמן
התם היכא דלא אחת בעל
ומערער אבל הכא דקא
אחי בעל ומערער אי אמר
פקמי הכי נאמן ואי לא
לא. המביא גט ממדינת
הים וכו' מאי אתי יכול
אילימא חרש שאינו לא
שמע ולא מדבר וחרש
כו' אתי גיטא דלא והתנן
הכל כשרים להביא את
הגט חורין מחרש שומא
וקטן פי' מפני שאין בהן
דעת ואין שליחותן: וזהו
אמר ר' יוסף הכי במאי
עסקינן כגון שנתנו לו
כשהוא פקח ולא הספיק
לומר בפני נכתב ובפני
נחתם עד שנתחרש. והאידא
שוותה א"י למדינת הים
שכיוון ששירתה שאין
שם עול' וגליל' ולא כתי'
דינים קבועין ואין עדים
מצויין לקיימו הילכך צריך
השליח לומר בפני נכתב
ובפני נחתם כדי שיקיימו
ולא יוכל עוד הבעל לערער
ואם לא אמר אלא האשה
מותרת להשגא עד שיקיים
הגט בחותמו: מתני' אחד
גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים:

תוספות ר"ד

אמר רב יוסף בר מניומי
אמר רב נחמן ש"מ
שכתב כל נכסיו לעבדו
ועמד חזר בנכסים ואינו
חוזר בעבד חזר בנכסים
מתנת שכיב מרע וקניין
ש"מ כל זמן שלא
כתב חזר במתנתו ואינו
חוזר בעבד שהרי יא
עליו שם בן חורין ואסור
ער להשתעבד בו. ופלגין
דבורא שבעבד דכור
קיימן ובנכסים אין
דכור קיימן חזר חזר בתו:
מתני' המביא גם מאי
אינו צריך שיאמר בפני
נכתב ובפני נחתם
שם עליו עוררין יתקיים
בחותמו פי' המורה שהבעל
מערער שהוא מוויין יתקיים
בחותמו פי' אינו יעיד
העדים על חתומי ידיו
או עדים אחרים יכירו
החתמה כשר. ואם אין עליו
עוררין משתמא כשר כשר
בקיאת לשמה וצריך צוין
מדיד לקיימו דכורא כיון
דינים קבועין. והגאון פי'
המביא גט מאי וכו' כיון
דבאי מפרש שירתה ידיו
שבת דנים קביעין שם
בשני ובחשתי כחן עזרא
אינו צריך שיאמר עזרא
כלום אלא יתנו ונשאת
כו ולא חיישין לערער הבעל
שם יא ויערער שכחי שירתה
אל יתנוהו

כרות גיטא הוא משום דליכא למימר מדשיר נכסים שיר נמי צעזד
ולפי זה באין לו אלא אותה העיר דלא שייך למימר דמנחת לשיירא
שיר נמי עבד מודה ר"מ דלא לחירות דפלגין דיבורא ואין משמע
ק דמוספתא כדפירש' ולשון אפי' אינו מיוצג דאפילו אין לו אלא
אותה העיר משמע דכ"ש יש לו שאר נכסים דלא לחירות ואדרבה
ר"מ לא פליג אלא כיס לו שאר נכסים: שפ"ת יקח משב
דברים נכחים. כשאלס אומר דברים נכחים אותם שפ"ת ציציות
משקין שפ"ת יקח משב. וזו לו שותקין ואין יודעים מה להשיב:
ואינו חודר בעבד. וא"ת ואמאי יא בן חורין (ל' ומוספתא)
חורין [הא מתנת שכיב מרע הוא ולא קנה אלא לאחר מיתה
ואין גט לאחר מיתה וי"ל דכתיב ליה מהיום אי נמי אפילו סתמא
כרות גיטא הוא ורש"י פירש דלאו

כרות גיטא הוא משום דליכא למימר מדשיר נכסים שיר נמי צעזד
ולפי זה באין לו אלא אותה העיר דלא שייך למימר דמנחת לשיירא
שיר נמי עבד מודה ר"מ דלא לחירות דפלגין דיבורא ואין משמע
ק דמוספתא כדפירש' ולשון אפי' אינו מיוצג דאפילו אין לו אלא
אותה העיר משמע דכ"ש יש לו שאר נכסים דלא לחירות ואדרבה
ר"מ לא פליג אלא כיס לו שאר נכסים: שפ"ת יקח משב
דברים נכחים. כשאלס אומר דברים נכחים אותם שפ"ת ציציות
משקין שפ"ת יקח משב. וזו לו שותקין ואין יודעים מה להשיב:
ואינו חודר בעבד. וא"ת ואמאי יא בן חורין (ל' ומוספתא)
חורין [הא מתנת שכיב מרע הוא ולא קנה אלא לאחר מיתה
ואין גט לאחר מיתה וי"ל דכתיב ליה מהיום אי נמי אפילו סתמא
כרות גיטא הוא ורש"י פירש דלאו

כרות גיטא הוא משום דליכא למימר מדשיר נכסים שיר נמי צעזד
ולפי זה באין לו אלא אותה העיר דלא שייך למימר דמנחת לשיירא
שיר נמי עבד מודה ר"מ דלא לחירות דפלגין דיבורא ואין משמע
ק דמוספתא כדפירש' ולשון אפי' אינו מיוצג דאפילו אין לו אלא
אותה העיר משמע דכ"ש יש לו שאר נכסים דלא לחירות ואדרבה
ר"מ לא פליג אלא כיס לו שאר נכסים: שפ"ת יקח משב
דברים נכחים. כשאלס אומר דברים נכחים אותם שפ"ת ציציות
משקין שפ"ת יקח משב. וזו לו שותקין ואין יודעים מה להשיב:
ואינו חודר בעבד. וא"ת ואמאי יא בן חורין (ל' ומוספתא)
חורין [הא מתנת שכיב מרע הוא ולא קנה אלא לאחר מיתה
ואין גט לאחר מיתה וי"ל דכתיב ליה מהיום אי נמי אפילו סתמא
כרות גיטא הוא ורש"י פירש דלאו

כרות גיטא הוא משום דליכא למימר מדשיר נכסים שיר נמי צעזד
ולפי זה באין לו אלא אותה העיר דלא שייך למימר דמנחת לשיירא
שיר נמי עבד מודה ר"מ דלא לחירות דפלגין דיבורא ואין משמע
ק דמוספתא כדפירש' ולשון אפי' אינו מיוצג דאפילו אין לו אלא
אותה העיר משמע דכ"ש יש לו שאר נכסים דלא לחירות ואדרבה
ר"מ לא פליג אלא כיס לו שאר נכסים: שפ"ת יקח משב
דברים נכחים. כשאלס אומר דברים נכחים אותם שפ"ת ציציות
משקין שפ"ת יקח משב. וזו לו שותקין ואין יודעים מה להשיב:
ואינו חודר בעבד. וא"ת ואמאי יא בן חורין (ל' ומוספתא)
חורין [הא מתנת שכיב מרע הוא ולא קנה אלא לאחר מיתה
ואין גט לאחר מיתה וי"ל דכתיב ליה מהיום אי נמי אפילו סתמא
כרות גיטא הוא ורש"י פירש דלאו

נח א ב מ"י פ"ו מהל'
עבדים הלוי סג
עשין פו טו"ש י"ד פ"י
דקו סעי' מ:

תוספות ר"ד

כל גט שיש עליו עד
כתי פסול חזק מגיט
נשים ושחרור עבדים
ומפשה שריבאי לפני ר"ג
לכפר עותני גט אשה
והכשרו אע"פ שהיו ערו
עדי כותים פי' כל שטר
שחתום בו עד כתי פסול
השוכחים הם חשודים
להעיד עדות שקר חזק
מגיט וכו' לקמן מפרש
טעמא פי' (ב) לענין זה
שוין גיט נשים ושחרור
עבדים שהשליח נאמן
לקיימו דרשויה רבנן כבי
חרי מה שאין כן בשאר
שטרות שצריך שני עדים
לקיים את השטר ואין
נאמן לקיימו: כל השטרות
העולים בערכאות של
עובדי כוכבים אע"פ
שחומתיהן עובדי כוכבים
כשרים חזק מגיט נשים
ושחרור עבדים רבי
שמעון אומר כלן כשרים
לא הוכחו אלא (בזמן)
שנעשו בדרושי פי' כל
השטרות שנעשו ע"י
בי"ד אומות העולם אע"פ
שחומתיהן החתום בחובן
נכרים כשרים דריגא
המלכותא דיעא אע"פ
שהגותן והמקבל ישראל
חזק מגיט נשים דלא
בני כריתות ויגדו הוואיל
ולא שייך בחזרת גיטין
וקדושין אבל על הדברים
נצטוו בני נח וכן שחרור
עבדים דלכל פסולא
דאורייתא שרי שחרור
עבד לגט אשה דגמרי' לה
לה מאשה: אי"ר אלעזר
לא הכשירו בגט אלא
ע"א כותי בלבד וכגון
דחתם ישראל לבסוף

(א) זה שייך למטה לעיל (דף)
(ב) וזה חזק מן הדרגה ששו
וע"א פ"י וכו'.

כ"י קתני מילתא דר"א בקדושין כו'. כל הני לימניהו בקדושין
דמוליק ומניא בגט משום עיגולא אצל כן אס מלה לא מקבל
הנך קדושין ועד כותי לא שייך בקדושין דבגט הוא דמכשירין
דלקמן משום דעדי הגט אין חומתין זה בלא זה (א) דלי לאו
דכותי חזר הוה לא הוה מתחמם ליה

מקמיה אצל בקדושין חומתין זה
בלא זה דלא שייך למיגור משום
כולס דגני גט גזירין שמא יאמר
כולס חתמו ואס יתממו זה בלא
זה לאחר שחתמו בו שנים וימנוהו
לאשה ומסביר שהיא מגורשת ותלך
ושמא ובעל קפיד אצל בקדושין
אין למוש אס מסביר שהיא מקודשת
והא לא שכיחא שתקבל קדושין מאחר
כיון שסבורה להיות מקודשת וכן
ערכאות כיון דליכא עדי מסירה
ישראל כשר בקדושין אע"פ שחומתין
עובדי כוכבים דליכא למיחש דילמא
לחייב למיסקן עליהו דלא חייב ליה
תקלה במה שסבורה להיות מקודשת
דפירשנו וא"ת והאיכא זמן שזו
גיטי נשים לשחרור עבדים כדאמרין
בפרק ד' אחין (ינמות דף לא:) והא
עבדא איכא דקמי כנספא ואיכא
דקמי כשטרות ותקון רבנן זמן
ובשחרור עבדים איירי ולא כמו
שפירש שס כגונטרס שטר מחרת
עבד דא"ת הוה מצי למפרך מקרקעות
וכל שטרות ועוד דאיתו אינו נפסל
כשאין בו זמן אלא בשטר שחרור
איירי שנפסל בלא זמן כמו גיטי
נשים וי"ל דכיון שרגילין לעשות זמן
בכל שטרות לא מצינא הכא:

בשליחות בעל בורחה כו'.
פי' כגונטרס והכי קתני בזה שזו גיטי נשים ושחרור עבדים
ששלים זה נעשה שליט אללו צע"כ ואס ר"ה הבעל חזר מה שאין כן
בקדושין דאע"ג דחזר לאו דומיא דהני הוא ואין נראה דלי מיירי
בשליחות בעל כורחיהו רבנן נמי מודו דחזר צעבד ואין זכין לו
בעל כורחו ונראה כפ"ר דכיון דבעבד ואשה איכא שליחות בעל
כורחיהו הוה אמינא דאין יכול לחזור דכיון דלא ליה השליח כאלו
בא ליה דמי מין שאין יכולים לעבד אצל קדושין דאין צע"כ פשיטא
דחזר ומילתא דליתא בקדושין היינו דליתא חידוש בקדושין וקשה
ליתי דשוו לבע"כ והוה ארבע אפי' לרבנן: **מצאת** כותי מותרת.
ואס תאמר הלא גזרו על פתן דלאמרין בפירקין דרבי אליעזר (פ'
לא) לפי שהיו מבטלין בנין בית המקדש בימי עזרא וקמיה התם
מכאן אמר רבי אליעזר כל האוכל פת כותי כאלו אוכל בשר
חזיר ומניא נמי בפ"ק דחולין (דף יג.) גבי מין פתו כותי כותי
ואור"ת דמיירי בעיתא ישראל עשה כותי מזה ממנה וא"ת אמאי
יולא זה ידי חובה דילמא לא שמרה לשם מזה דחשידי אלפני עור
וגו' וי"ל כגון דקיס לן דאין לכותי מזה אחרת שיוכל ללמא זה די
חובתו דמשמע בריש חולין (דף ד.) קיוע ראש של אחד מן וימנו
לו אכלו מותר לאכול משמעתו: **ואדם יוצא** בה ידי חובתו. זו
אף זו קתני ואשמעין דבקאין צימור לשם מזה: **אי תנא קמא**
אפי' שאר שטרות נמי. אור"י דמשמע דלת"ק מהניא כתיבה לחודיה
אע"ג דלא אחזק מדלא קאמר את"ק אי דאחזק כו' דקאמר
ארש"ג וא"כ פשיטא ליה לש"ס דמזה לא אחזק פירוש אין ידוע
אי אחזק דאי מזה כתיבה ואחזק מנה ליה לש"ס דכתיבה לחודיה
מהניא לתנא קמא וכן משמע בפרק קמא דחולין (דף ד.) דמעיקרא
מוקי פליגמיהו בכתיבה ולא אחזק דלת"ק מהניא ולרש"ג לא מהניא
ופריך האי כל מזה שהחזיקו בה אס החזיקו בה מיבעי ליה וקשה דלמאי
ידעי לן אי אחזק בה מדקאמר אס אחזק בה מיבעי ליה וקשה דלמאי
דמסיק התם דאחזק בלא כתיבה איכא בינייהו דלתנא קמא לא מהני

ורש"ג אפיוי אחא למימר דמהני מנה ליה דלא מהני לת"ק כיון דכתיבה לחודיה מהני אע"ג דלא מהני לרש"ג דמשמע הכא כ"ש דמהני חזקה
לחודיה דעדיפא דמהני אף לרש"ג ודוחק לומר אע"ג דממילתא דתנא קמא אין להוכיח דלא מהני חזקה לחודיה מכל מקום יש לקדק מרש"ג
דאחא לטפיה חזקה לחודיה מכלל דלתנא קמא לא מהני ונראה לר"י דלמסקנא דהתם מזה כתיבה והחזיקו בה והשתא יש להוכיח מתנא קמא
גופיה דחזקה לחודיה לא מהניא מדנקט מזה דכתיבה ואחזק דאי חזקה לחודיה מהניא הוה ליה למינקט שפיעה דליכא אלא חזקה לחודיה
ואס תאמר אס כן מנה ליה דכתיבה לחודיה מהני לתנא קמא כיון דמזה כתיבה ואחזק ויש לומר מדלא מפרש כדאמר מנה כותי מותרת
הואיל והחזיקו בה משמע דלא הוה טעמא אלא משום דכתיבה שהוא טעם הידוע לכל בלא שום פירוש ואס תאמר כיון דלתנא קמא
חזקה לחודיה לא מהניא מנה לן דכתיבה לחודיה לא מהניא לרבנן שמעון בן גמליאל דפריך אי אחזק כו' דילמא כתיבה עדיפא דמהני אפי'
לתנא קמא וכל שכן דמהני לרבנן שמעון בן גמליאל ועוד במסקנא דחולין הוה ליה למימר אחזק בדלא כתיבה נמי איכא בינייהו מדלא
קאמר

איכא בינייהו שמוט מוכהקין. כלומר ת"ק צשיעמיה דרבי אלעזר קאי
ומדרבנן הוא דפסקיה דילמא אחי למיסקן אחתומין ולמסקרו צפניהם
ואתא ר' שמעון למימר אס שמוט מוכהקים דעובדי כוכבים הן שאין
ישראל נקראין באותן שמוט לאו היינו מווייף מתוכו דמודה ר"א דכולי
עלמא ידעי דעובדי כוכבים הם

ולא אחי למיסקן עלייהו בלא עדי
מסירה: **חזרה.** ר"ה לחזור בשניהם
לר"מ פסולא דאורייתא הוא דהא
כיון דבעיל משלה לשליחותיה דשליח
נמלא שאינו שלוחו ואין כן גירושין
כלל והיינו דאורייתא דרממנא אמר
ונתן בידהו וזה לא נתן לא הוא ולא
שלוחו: הכי גרסינן אלא כי קמי
מילתא דליא בקדושין. כלומר כי
פרכין לעיל האיכא מחובר ולשמה
לא תשי פסולא דאורייתא לא קמי
אלא אימא מילתא דליא בקדושין
לא קמי כגון לשמה. ומחבר איתא
נמי בשטרי קדושין דכתיב (דברים
ד) ויאלה מציתו והיתה לאיש אחר
איתקוש הוייה לזיאה. אצל בפני
נכתב ליתיה בקדושין דתקנתא
דרבנן בעלמא הוה גיטין דילמא
אחי בעל מערער ופסיל ליה. ועד כותי
נמי אינו כשר בקדושין דהא דלכשרו
בגיטין היינו טעמא דלקמן (ע"כ)
דעדי הגט אין חומתין זה בלא זה
מה שאין כן בשאר שטרות. וערכאות
נמי ליתא בקדושין היכא דליכא
עדי מסירה ישראל דבגט ושחרור
הוא דגזרי דילמא אחי למיסקן
עלייהו ומכרינן ליה גיטא אחרתא
אצל בקדושין כיון דמאורייתא
מקודשת משום עדי מסירה אי

אחרת אינה מקודשת שרית אשת איש לעלמא: ופרכין חזרה גופה
איכא בקדושין. שם מסר שטר קדושין לשלוחו ור"ה לחזור חזר
דאין כן וזהו הוא לה דאמר לה אכולי עלמא ומשום האי שטרא
אינו מתחייב במזונותיה: **בשליחות בעל כורחה כו'.** כלומר דומיא
דגיטין לא משכחת לה בקדושין דהא שליח זה משתלח אלא לגרשה
בעל כורחה וכן לעבד לשחררו על כרחו אצל קדושין לא היה
נעשה שליח אלא על כרחא הילכך הכי קתני בזה שזו גיטי נשים
ושחרור עבדים ששלים זה היה נעשה שליח אצלן על כרחו ואס
ר"ה הבעל חזר מה שאין כן בקדושין דאע"ג דחזר לא דומיא
דהני הוא: **במתני' עד כותי פסול.** דחשידי אעדות שקר: **חזק**
מגיטי נשים. דמפרש בגמרא: **לכפר עותנא' (ג) מזה כותי**
מוסרם. כנסת לאכילה ולא חיישין שמא החמיתה: **ואדם יולא**
בה ידי חובתו כנסת. משום חובת לילה הראשון שהוא חייב
לאכול מזה המשתמרת דכתיב (שמות יג) צעבד תאכלו מזה. ואפי'
ידעין זה דלא החמיתה לא נפיק זה אלא אס כן עבד לה שימור
לשם חובת מנה' דכתיב (שם) ושמרם את המנות וכותים בקאין
הן שרייה להשמר לשמה ועושין לה שימור: **ר"א אומר.** אף
באכילה כל ימות הפסח דחשידין להו שמה מחמטין: **כל מזה שהחזיקו**
בה כו'. ובהכל שחטין' מפרש דאחי ר"ש לאוסופי אחנא קמא אף
מזה שהיא מדברי סופרים ואינה כחובה בחזרה אס החזיקו בה
סמכין עלייהו: **אפי' שאר שטרות נמי.** דהא לא חשידי: אי
דאחזק. בהלכות גיטין ושטרות: **וכגון דאחזק כהא.** בגיטין ושחרורין:
ולא אחזק כהא. בשאר שטרות: אי הכי מאי איירא. דלא
אכשרין בגיטין אלא חד כותי דקתני מתני' עד כותי דחד כותי
ומד ישראל הוא דמכשר אצל תרתייהו כותים לא: לא הכשירו בו.
בגט אשה: **לעולם כו' אלעזר.** דלמר חשידי. וגיטין מאי טעמא
הוכשר עד כותי: **כגון דאפסין ישראל.** עד השני: **לבסוף.** תחת כותי:
דאי

(א) לעיל ט. (ב) קדושין עו.
חולין ד. (מסכתא פסחים
פ"ג.) (ג) (נדרים מ: חולין
סג.) (ד) (נדרים ד.)
(ה) כה"ל ע"פ: מקום.
(ו) (פסחים לח:.) (ז) (חולין
ד.) (ח) (נע' היטע' מוס'
ינמות לא: ד"ה והא),
(ט) (דפוס וינאס).

גליון הש"ס

מתני' חזק עיני נשים.
ע' י"ב דף קס"ג מ"ה
שם מחלק:

הנהגות הב"ח

(ב) תוס' ד"ה כי וכו' ואי
לא דכתיב וכו' ענינא
דאיכא קמי:

מוסף רש"י

כל גט. כלומר כל שטר
דע"כ ט. מצא כותי
מותרת. לאכלא כנסת
ואין זה משום משא
דחזקין בקדושין עו. ולא
חיישין לחזק כנסת (חולין
ד.) ואדם יוצא בה ידי
חובתו כנסת. שהחזק
קצתו חובה לאכול דכתיב
לילה ראשונה דכתיב
(דברים יג) צעבד תאכלו
מזה. ואס יסב ולא אכל
עבר נעשה (חולין ד.) ויולא
בה. דלא הוה כקמחין
ובתקום של עובדי כוכבים
שלא חמט. דק"ל (פסחים
מ.) אדם מנהל כרסו
מזה ונלמד שזאלס מית
מזה אחרת בלחודיה.
משום דמנהל מזה בעין
שימור לשם מזה. אצל
תנא כותי אין נריך לאכול
מזה אחרת בלחודיה
דבקאי בתלות שימור
(קדושין עו.).

(א) לקמן פה:] (ב) ולעיל
(ג) וע' חוסי' לקמן
מזר. ד"ה וכוונתו:] (ד) ולעיל
(ה) ב"ק קיג. ב"ב נד:
נדרים כח. (ו) ולעיל ט:
ש"ס"ג. (ז) ב"ב קע. ולעיל ד.
מנהדרין כח. (ח) דף ט.א.
(ט) רש"ל מ"י.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חספא וכו' אם
נאמר ששאר מתנה. ע'
לעיל דף ד ע"א מד"ס
דקמ"ל:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מי חזן
 יכו' ותנא לשמה ומחבור
 לא מוקמינן ליה כר"א:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] ברש"י ד"ה מודה ר'
אלעזר וכו' אבל יש בו
עדים פסולין פסול
מזדבנק. ו"ב עין ב"ק דף
פח ע"א מוס' גד"ה והא
עבד אשר לעדות וכו'
ידו"ק:

תוספות רי"ד (המשך)

ורבוהקח והאי שטר
 חספסא בעלמא הוא אלש
 וקייטא שטר שראוי לקנות
 בו פרקע ואלע בערות
 קיימט ערות העובר
 נוככים אנם כלום ואצ"ע
 דרמ"ל דלא מרע נפשיה
 מימי אצו ערות מ
 והתורה ונזי מהמימנה
 ונזי כלמלא ונזי איכזר
 שודר אלא לשקר וכאלי
 שניה מרים דמבר
 שטר (אלא) [אכל] דבר
 השקנן כלום בערות
 אשקא אנם שניה מורים
 הלכתי הקרקע בשטר אנם אין
 ששם שטר אותה הערת
 שש עובי כוכבים אין
 כלום שרי אין וארין
 לעשות אכל אם היה כתוב
 במתנה ערתי כזי נמי קנא
 השקעקע כמדר קנא
 ושטרות לריאדי העשר
 והיכא ראינו בו קנין
 שהחיל לאחר
 אצ"ע בקרקע אין כלום
 שחוקה מבח העשר
 איתא ולא חזיק ע"מ
 לקנח בדוקה: אמר
 שראוי אצ"ע ויכלותו
 נדנא. אמר אצ"ע שאין
 שטר חתימת העובר
 נוככים חשוב ע"מ ממי
 כשרים להניח מן
 השקנן כיון שהמלך קנין
 שיהו שטרות קנין
 ואמנם בערות
 שטר הוי קנין
 אף כמנהא וזי בעית
 אימא ינון חרז מביט
 ע"י כל שטרות
 השקנן כבטי ששים ע"י
 ששים הדבר נגמר היש
 שמי שטר מנה: ודאי
 ואמר אף אלו כשרים
 לאו בני כרחה
 גינה. פ"י לשון קנין
 כרחתה ויכין אף שייך
 בטרות ויכין קידוש
 ואין נעשים שלוחים ועדים
 וזי וליכא למרמז נזי
 אישורא דנא דמבטא

לא היה הא"י ישראל מחמים ליה לבויה
 פ' נמי. כי חסם ישראל לבסוף יבשריה:
 לא היו בשאר שטרות בחוקת חבר ע"י
 אל רוחא שבק למאן דקדש מיניה שראו
 את העדות עמו ישראל ואת החסום
 ישראלים וקנים ממנו והבוי ושבחמה
 ישראל זה תחילה היה סבור שיחמים
 בעל השטר עמו אחד מישראל הזקנים
 לפיכך חסם בתחמית השטר והמלה
 בא והחמים אחריז את הכותי למעלה
 היינו: **הכא נמי.** בנט אשה ימא
 רוחא שבק: **ואם אומרם.** ממתניין
 דמכר בנט ופסול בשאר שטרות
 אשמעינן דעדי הגט אינן חותמין אלא
 זה צפי זה הילכך על כרחך ישראל
 זה ראה את הכותי חותם למעלה
 והוא חסם למטה וא"י לאו דחבר
 הוא לא אחתמיה מקמייה. אבל עדי
 שאר שטרות חותמין זה שלא צפי זה
 הילכך איכא למיחש ישראל זה חסם
 ראשון בתחמית השטר ושבק רוחא
 למאן דקדש ולא ידע שיחמינו את
 הכותי למעלה היינו: **פאי טעמא.**
 אמרו רבנן שלא יחתמו זה שלא צפי
 זה: **גזירה משום כולבס.** דתנן
 בפירקא דלקטן (דף ק"ו:) אמר לעשרה
 כולבס כתבו גט לאשתי אחד כותב
 וכולס חותמין וא"י לא הוו חתמי
 כולבו היו פסול דבקפידא תליא
 דלא שוויה גיטא אלא צבאי לפיכך
 תקנו אפילו יריבא דלא אמר כולבס
 שיהיו כל העדים נקבצים בשעת
 החתימה: **הנינא כל גט שיש עליו**
עד כותי פסול. ועלה קאמר חזן
 מגיטי נשים: הוה אמינא דאפילו
 פרי. כשרין בנט והא דתני חד
 לאשמעינן חומרא דשאר שטרות
 דחד נמי פסול צוה דאמר שטעין:
רבא אמר לעולם פרי. כותים הן
 בההוא גיטא דרבן גמליאל: **ורבן**
גמליאל מייסג פליג. וא"י אחרת
 מעשה לקסור חסורי מיחסקא כו':
בראב"י בערבכאוס. מקום בית
 וועד דיינים קבועין שלהן:
 לא הוו כורס. צבית המדרש לפסול:
 אלא בזמן שנעשו כהדיוט. ע"י עובדי
 כוכבים הדיוטות שאינן דיינים ובגמרא
 ופני. כל השטרות כשרין בחומתי עובדי
 ונ"ש שטרי מתנה: **בשאלא.** שטרי מכר
 קניא אלא בזוחי: **מאי יביב.** הא"י גברא:
 קניא דדיינין עובדי כוכבים: הוה דקנס.
 או בשטר והאי שטרא רחיה בעגמלא אלא
 ואל קבלת מעות ובהא מילתא אינהו
 י קפייסו. כיון דדיינין קבועין יניהו:
 צבית ליה שטרא: אלא מפנה. דעל ידי
 סבירת השטר ה"ז מקניא הא"י שטרא
 נא דמלכותא. שכי עובדי כוכבים:
 דמי שטר מתנה. וה"ה נמי דמצי
 הכי דמי פריצין עלה מדקמני ספא
 די מסירה ה"מ לת"ק דבריימא דנחית
 יתנין דלא נחית למנינא ותנא לשמה (א)
 יביב. הגדלה לשון ספר כריתות (דברים
 ה יטו כחמיכה: ירד רבי שמעון לשטרו
 שן עליו עדים אלא שמתנ לא צפי
 ע. מסובו. דלע"ב דלמחר ר' אלעזר גר
 מי למימסרה בצפיייה ומיסמן עליהו:

דאי לאו דכותי חבר הוה לא מחתים ליה
מקמיה אי הכי אפילו שאר שטרות נמי אלא
אמרין רווחא שבק למאן דקשיש מיניה הכא
נמי רווחא שבק למאן דקשיש מיניה א"ר
פפא זאת אומרת "עדי הגט אין חותמין זה
בלא זה מאי טעמא אמר רב אשי ⁶גזירה
משום כולכם גופא אמר רבי אלעזר לא
הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד מאי
קמ"ל תנינא כל גט שיש עליו עד כותי פסול
כו' אי ממתניתין הוה אמינא אפי' תרי נמי
והאי דקתני חד משום דבשטרות אפי' חד
נמי לא קמ"ל ותרי לא והא קתני מעשה
והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט
אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר אמר אביי
תני עדו רבא אמר לעולם תרי ורבן גמליאל
מיפלג פליג וחסורי מיחסרא והכי קתני ורבן
גמליאל מכשיר בשנים ומעשה נמי שהביאו
לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה
והיו עדיו עדי כותים והכשיר: **מתני'** ⁷כל
השטרות ⁸העולים בערכאות של עובדי כוכבים
אע"פ שחותמיהם עובדי כוכבים כשידים חוץ
מגוטי נשים ושחרורי עבדים ⁹ר"ש אומר אף
אלו כשירין לא הוזכרו אלא בומן שנעשו
בהדיוט: **גמ'** קא פסיק ותני לא שנא מכר
ל"ש מתנה בשלמא מכר מכי יהיב וזוי קמיהו
הוא דקנה ושטרא ראיא בעלמא הוא דאי לא
יהיב וזוי קמיהו לא הוו מרעי נפשיהו וכתבין
ליה שטרא אלא מתנה במאי קא קני לאו
בהאי שטרא והאי שטרא חספא בעלמא הוא
אמר שמואל ¹⁰דינא דמלכותא דינא ואב"א
יתני חוץ מכגושי נשים: רבי שמעון אומר
אף אלו כשירין וכו': והא לאו בני
כריתות גינהו אמר רבי זידא יידי ר' שמעון
לשימטו ¹¹של רבי אלעזר דאמר עדי מסירה
כרתי ¹²והאמר ר' אבא מודה ר' אלעזר
במוזף מתוכו שפסול הכא במאי עסקינן
בשמות

עובדי כוכבים שאין בו לא עדי מסירה ולא עדי חתימה שכשרים להעיד
 ולא הודאה כ"ע"ד לא חשוב שטר לקטוע על ידו ולא היו אלא חספא
 צעלמא אבל אין לומר דלהכי חשיב ליה חספא צעלמא משום
 דמתניתין כ"ל שטר מתנה צדיי שאר שטרות דכשרים אפילו כתיבתן
 וחתימתן עובדי כוכבים דהשאר לא מהני עדי מסירה מיד דהא
 צבדימא דבסמך כולל יחד כל השטרות דכשרים צערכאות ואפילו
 גיטי נשי ואפי' הכי לא מכשרין בגיטין אלא כמכתיב ישראל
 ונעדי מסירה וצבאר שטרות כשר בכל עינין. ר"י:

והא יאזכר בגי' ברייתא גינהו ה"מ למיפוך הא לאו בני עדות גינהו:
 הורמין

תפני תוך מחניתי נשים. כל שטרות שהן כגיטי נשים שעל ידי רבי שמעון כר' ואליטריאל ליה לשנוי שמות מובהקין איכא צינייהו (לה) מוקמינן ליה כרבי אלעזר דמדריב שמעון סבר לה כר' אלעזר (לה) דקין דלא שייכי צורות גטין וקדושין אין נשנין עדים דבדר דכרחי (לה) **רבי אלעזר.** דלמר עדי מקירת הגט הוא דכרתי דלמר כפרו עדים כר' ורבי שמעון נמי כההי מכשר שימקרתו לה בפני עדים י שאין עליו עדים כשר דוקא אין עליו עדים אבל יש בו עדים פסולין

נח א מיי פ"ח מהל' ירושון הלה כד וס' מלה עבד' הלה כד טושיע ארעי' סי' קל עבר יג ומושיע יורד סי' קס עני':
כ ב א מיי פ"ח מהל' עבריס וסכ"ז מנין מלה וזה ה"א סנה ענין וד טושיע יורד סימן רס קני' מה וסעי' מן וטושיע ח"ת סי' קס קני' א וטושיע ארעי' עני' קל עני' יט:
ס א מיי פ"ח מהל' מלה וזה סי' סנה ענין וד טושיע ח"ת סי' קס קני' ב וי"ט ס' כדני':

מוסף רע"י

ההעולין בערכאות של
עובדי כרכים. עשנו
המנוע ע"י יד של עובד
כרכים (ע"ר ט:). אף
אלו. יניע גזים, כשרך.
מתחתיו עובדי כרכים
(ט:). דינא דמלכותא
דינא. על משפט ואנחנו
נתנוטא על משפט מלכין
הרלים להביא בתלמודם,
דינא דמלכותא עילית
מקצתן. חקך התקן
וחקך דין גמור וזה וכן
למחוק בתוך חכרינו על
חקך התקן השובב ענין,
מחשול (השכ"ב) ענין
במזיק מחבוב.
חשמן ענין קרור או סמול
על שגל מלכות (ע"ר ט:).
דוקק גז שאין גז ערס
לדע"י סחירה ערס
תחומה, ויחיהו אל חממו
שקר או ערס סמול
בתוך הגט, ענין הורא סמול
(השכ"ב ע"ב טק).

מוספות רי"ד

דאי לאו דכוותי חבר
 דא ומחויב כל דקדוקי
 המצות לא היה מחמת
 כי ישראל מקמי'ה אי הכי
 אפי' בשבט שטותן מי
 אלא מאי את לך למימר
 דקדוקי שבט לאמי דקשש
 מיניה הכי נמי ורואה אבי
 לבאי דקשש מיניה פ' **א**
 וזהו העדות ע"ש ישראל
 והחטום שישאל'ם זקנים
 וזו והכוזי וכתבונתה ו' **ב**
 ישראל תהיה חיה סבור
 שיהיום בעל השטר א' **ג**
 וזהו הקנין ולפיכך חתם
 לפניה והניח לו ריח
 שיהיום למעלה ממנו
 והמלוה כל ההיתים ס' **ד**
 את הכוז' אמר ר' **ה**
 פפא זאת אומרת עד
 הגט איך תחתמין ה' **ו**
 ופי' היכלך וא"כ
 ברוש נטל ורואה שבט
 לבאי דקשש מיניה אלא **ז**
 וזכוזי חבר הכי **ח**
 וכשי' בלא בשאי שטות
 שיהיום ח' שלא בפני
 וזהו איכא למחש' שיהיה **ט**
 ופסול' אמר ר' אשי
 וזמן משום כוללם פ' **י**
 לקמן פ' התקבל אמר' **יא**
 אמר' לעשרה כוללם
 תבין נטל אשתי א' כוז' **יב**
 וזמן תחתמין ו' אבי
 וז' מייניה וז' פסול
 יבפדא ובעל תליא **יג**
 וזלאת לרא שיהיה גיטא **יד**
 וזה הכי לפי תוס' **טו**
 אפילו היכא אלא אמר

(א) [תוספתא פ"א ע"א]
(ב) [למקד י"א: א] (ג) [שם]
(ד) [דף ק' ד"ה הוא דקדק]
(ה) [ועי' ע"ה ח"ב כ"ז ת'
ד"ה אפרסמא] (ו) [שם אפרסמא
ח"ב: ו] וס' וק' ביהמ"ה
ע"ה אפרסמא שנימא
ט"ז כמ"ה ד"ה אפרסמא
(ח) מ"ד ח"ב: (ט) וועי'
חומ"ה שם ע"ה ד"ה קלף]

לענין רש"י

גליש וגליש"י ע"פ
כלום

תוספות ר"ד

ליה לויטא קמיינה ומהדר
הכא במאי עסקינן בשמחה
מובהקת פ"י שמות
ידועים שהם של עובדי
כוכבים ולא שכיחי
ישראל דמסקי בהני
מבטחא דתו לא אתי
למיסמך עליהו ומיעד
ידע דעובדי כוכבים
ינהו: אבל שמח שאני
מובהקת לא. ארתני
לא החכרו אלא בזמן
שנעשו בהדיוט ופלוני
ברידה ליתני ברי"א
בשמחה מובהקת אבל
בשמחה שאין מובהקת
לא ח"ק ברי"א בשמחה
מובהקת אבל שמחה
שאין מובהקת נעשו כמו
שנעשו בהדיוט ופסולין
ואי ק' כיון דסופרי
ישראל חבובי וכעדי
מסירה של ישראל מסור
מי"ש הדיוטות מערכאות
של עובדי כוכבים י"ל
משום גט מעושה הוא
דחנן בשלהי מסכתין
נט מעושה עובדי
כוכבים פסול ובישראל
כשר והעובדי כוכבים
חבובים אותו ואומר
לו עשה מה שישאל
אמר ק' הילכך בערכאות
של עובדי כוכבים לא
חשדי לקבל שוחד
ולא עבדי אלא דינא
ולא מעשי אונסא בלא
דיני הרין שידנו חכמי
ישראל כשרים וליכא
למחשש לגט מעושה אבל
הדייטות דחשדי לקבל
שוחד ולא עבדי דינא
וכופים לגרש בלא הסכמה
חכמי ישראל פסול דלמא
מעושה הוא ומשום גיריה
זו הן פסולין כל גיטין
הנעשים בבניהן איבעי
תימא סיפא אתאן לגיטי
ממך. וה"ק לא החכרו
גיטי פסולין אלא
בזמן שנעשו בהדיוט פ"י
דמקבלי שוחדא ומשדרי
שקרא ולא רש"י קאמר
אלא ארישא קאי וח"ק
קאי דדוקא שטרות
העולים בערכאות של
עובדי כוכבים כשרים
אבל לפני הדייטות של
עובדי כוכבים פסול וכן
דאוקומן רש"י כ"י אלעזר
הלבית כותיה דהא
ק"ל כ"י אלעזר בגיטין:

בשמות מובהקין. דעובדי כוכבים דלא שכיחי ישראל דמסקי בהנהו שמהן
דמו לא אחי למיסמך עליהו דמיעד ידע דעובדי כוכבים הם: **סורמי**
ואבדוינא בר שיבטאי ובר קידרי בני וקיס אונא. כולם שמות
דייני עובדי כוכבים הם: **לפולון דדידס.** בערכאות גופייהו: **אכל שמות**
שאינן מובהקין. נעשו כשאר שמות
של מכר שנעשו בהדיוטות בלא
ערכאות דנהו ודאי פסילי דלא
קפדי לאורויי נפשייהו וחתמי שקרא.
ועל כרחיך האי נעשו בהדיוט אשאר
שטרות קאלמר העומדים לרשיה
דהתם איכא פלוגי בין הדיוט
לערכאות דאילו בנט אשה לענין
כריתות הדיוט וערכאות שוין. והכי
קאלמר לא החכרו גיטי אשה ליפסל
אלא בשמות שאין מובהקין דנעשו
כשאר שטרות הנעשים בהדיוט:
ואיבעינא אימא סיפא. לא החכרו דקתני:
אפסל לגיטי ממון. ורנן קאלמר ליה
וארישא קאי כל השטרות של ממון
העולים בערכאות של עובדי כוכבים
כשרין כגון שטרי מכר וכדפרישית
טעמא לעיל דחזי קנו ליה ושטר
לשהותא בעלמא ולי לא דיהיב
זוזי קמיינה לא הוה מרעי נפשייהו
ליתכתב שטר לא החכרו ליפסל
אלא בזמן שנעשו בהדיוט דלא קפדי
לאורויי נפשייהו: **אר"ש לחכמים.**
סמן לדבריו דלף אלו כשרים: לא
נחלקו ר' עקיבא ותנאים. שהן דור
שהיה לפנינו: **על שטרות העולים**
כו'. שהן כשרין ואפילו גיטי נשים
ושחרורי עבדים: **חון מגיטי נשים**
ל"ג ברישא דמילתא דר' שמעון
התוספתא אלא כולמיה דר' שמעון
דרנן גרס לה וה"ג לא נחלקו אלא
בזמן שנעשו בהדיוט ערבי עקיבא
מכשיר ותנאים פוסלים חון מגיטי
נשים ושחרורי עבדים. דמיון שנעשו
בהדיוט שטרי מכר דקיימי לרשיה ועליהן
דסהי עובדי כוכבים סמכין פסול
לדומר עובדי חמס אכל גיטי נשים
לאו עליהם סמכין אלא אעדי
מסירה ובשמות מובהקין קמיירי:

רנן שמעון כן נחלקו אומר אף אלו. גיטי נשים: **כשרים במקום**
שאינן ישראל חותמין. כלומר אף אלו גיטי נשים שהם מכשירין אימתי
הן כשרים במקום שאין ישראל חותמין בעיר שאין העובדי כוכבים
מניחין את ישראל לחמס דכיון שאין ישראל חותמין בזהוה העיר
הכל יודעין שהם עובדי כוכבים ואין סומכין עליהם ומסר ליה ניהליה
בעדים ישראל: **אכל במקום שישאל חותמין.** אע"פ שהשמות הללו
מובהקין דעובדי כוכבים הן פסולין דאי מכשרת בהי אחי לאכשורי
בשמות שאין מובהקין: **לגזור מקום שאין ישראל חותמין.** כי היכי
דגזר שמות מובהקין אטו שמות שאין מובהקין: **סבר לאכשורי.**
שאר שטרות: **בזינפויא דארמאי.** שאינן ערכאות: **שטרא פרסאה.**
העדים שמסרו פרסי וחתמו פרסיים הדיוטות עליו: **והא לא ידע.**
לאחר זמן עלה דמילתא: **שאינו יכול לזייף.** שיהא הקלף מתוקן
בעפלים צעטע עינדו שעושים אותו שחור וסוב אין אדם עושה זה
מתק וחרר וכותב עליו מפני שהוא ניכר. וקלפי פרסיים אינם מעובדים
בעפלין שקורין גל"ש ואדם יכול למחוק כתבו ומניח חתימת העדים
וכותב למעלה ממון הרבה: **מענינו של שטר בשיטה אחרונה.**
דלאחר' בגט פשוט (כ"ג דף קס"א): וקנינא מן פלוני אכל מה דכתוב
ומפורש לעיל: **דומהדר.** שמתורב בשיטה אחרונה: לים ליה קלא.
לפי שאין חותמין ישראל. דסהדי דחתימי אשטרא אינן מפקי לקלא
ולפיכך אין הלוקח נפסד דלמר ליה לא הוה ידענא דמתעבד ק' **א**
ובפ"ב (לקמן דף ט"ז): אמרי' דאי חתימי עליה ישראל טריף ממשעבדי:

עדים

הורבין. נז"ר גר"מ דלא מסקי ישראל הכי דהורמין הוא שם
שטן וזר אכל הורמין בזיין הוא לשבח צ"ל אחד דיני
ממונות (מהדרין דף לט). מפלגא דידך ולעיל דהורמין ולתתם דהורמין
הראשון בזיין והשני נז"ר ורש"י גרס תרווייהו בזיין אלא בשני גרס
לדאורמין ואיפרא הורמין (כ"ג דף ט).
מפרש ר"מ מן מאת המקום דאיפרא
לשון מן כמו אפריון נמטייה כו'
(כ"מ דף קט). ושם ולא כרש"י דפירש
בפרק שני דנדה (דף כ'): דיופי של
שדים היו להם:

אבודיינא. הכל שם אחד
דלזו שם ישראל
בהשוכר את הפועלים (כ"מ דף ט: ג):
אזו אפקיד כיתנא די רוניא:

שבתאי. גרסי' דשבתאי
שם ישראל הוא
בכמה מקומות אכל שבתאי הוא
רוח רעא דלמר דפרק כל הנשר
(מולין דף ק: ו):

במאי. גרסינן דנמי שם ישראל
דלמר דקידושין (דף
ט): נמי דרמות רומיה לא קביל
גיטא דמיתתא שהיה עבד והיה
מחזיק עמו כשרא:

לפלוג וריתני ברידה. ואם תלמר
דלרעה מיקמי ליה גופא
דמנתי' למה פסלו בהדיוט כיון דליכא
עדי מסירה ושמות מובהקין ו"ל דגורין
בהדיוט גיטי נשים אטו שאר שטרות
דפסלי בהדיוט אף בעדי מסירה
דלמא אחי להכשיר בלא עדי מסירה
כמו בערכאות אע"ג דבמקום אפילו
רנן דפסלי שאר שטרות בהדיוט
נעדי מסירה מכשירין גיטי נשים
ולא גורין אטו שטרות מ"מ לא היה
יכול הגמרא לעשות קושיא מזה
דלמא מנא דמתמנין גור:

נעשה כפי שנעשו בהדיוט
ופסוליהם. פירוש בשאר
שטרות שנעשו בהדיוט דפסילי אפי'
בשמות מובהקין ועדי מסירה אלא
יבא להכשיר בלא עדי מסירה כמו
בערכאות דאי חזו שום הכשר בהדיוט

אפילו בעדי מסירה יבא לטעות ולומר דאין חילוק בין ערכאות
להדיוט וכשר בכל מקום בלא עדי מסירה: **לא נחלקו ר"ע**
וחכמים ע"פ ב"ה השפחות כו'. פירוש כל השטרות העולים בערכאות
אע"פ שהותמיהן ועובדי כוכבים כשרים האי כי דיניה שאר
שטרות ככל ענין גיטי נשים ושחרורי עבדים נעדי מסירה ושמות
מובהקין לא נחלקו אלא בזמן שנעשו בהדיוט פירוש בשמות מובהקין
ובעדי מסירה דר' עקיבא מכשיר ולא גזר שיבא להכשיר אף בלא
עדי מסירה אטו ערכאות ותנאים פוסלין בשאר שטרות דגורין
חון מגיטי נשים דבשאר שטרות דכשירין בערכאות בלא עדי מסירה
איכא למיגזר אכל גיטי נשים אפי' בערכאות לא מתכשרי אלא בעדי
מסירה ליכא למיגזר מידי רש"ג אומר אף אלו כשרין כו' כלומר
אף גיטי נשים אין כשרין אלא במקום שאין ישראל חותמין פירוש
שאין מניחין ישראל לחמס דלא יבא לטעות ולומר שהן ישראל ופרך
מקום שאין ישראל חותמין נמי ליגזור פירוש כיון דבמקום שישאל
חותמין גורמ שמות מובהקין אטו שמות שאין מובהקין אם כן מקום
שאין ישראל חותמין נמי ליגזור אטו מקום שחותמין אע"פ דהו'
כעין גזירה לגזירה מ"מ מיסתבר למקשה כיון דחשישין כולי האי
להא נמי הוה לן למיחש כן נראה לר"י לפרש שיעה זו:

רש"ב"ג אומר כו'. משמע הכא דסבר כר"י אלעזר דלמר עדי
מסירה כרמי והק' ה"ר אפרים דפרק גט פשוט (כ"ג ד'
קס"ט): גבי הנא לידון בשטר ובחוקה משמע דסבירא ליה דעדי חתימה
כרמי ואורי' דדוקא בגיטין סבר כר"י אלעזר ולא בשאר שטרות כהק'
אמוראי דפרק בתרא (לקמן דף ט: ו): **וה"ל בעינן כתב שאינו יכול**

עדים
אלעזר דבר שיכול להזיף אלא בגיטין דוקא ולא בשאר שטרות:
בראפ"צ. משמע דכלא אפילו יכול להזיף וא"ת ואיך אנו כותבין בקלפיים שלנו דלא אפינן (שטרות) וספר תורה פסילין ומחומות
והיפסול פסול בכולהו דמנוחם דומיה ואורי' דעובדי כד שלנו כעבוד עפלים שלהם דהא קלפיים שלנו אין יכולין
להזיף ועוד דבהקומן רבה (מנחות לא): גבי ס"ת קאלמר הא דלפינן הא דלא אפינן הכי שכותבין ס"ת דלא אפינן והיינו כעבוד שלנו (ט):

כב א מיי פניו מלי
מלו וליה הלכה א
(ג) סמן עשין לז עוש"ע
חומ"ה ס' חק פט"ו א:
כג ב מיי שם עוש"ע שם
פ"ב: (ד)
ג מיי פכיד מלי מלו
וליה הלכה א:



תוספות ר"ד

רבינא סבר לאכשורי
שטרא בכנופאי דארמאי
א"ל רפרס ערכאות חנן
דלא מרעי נפשייהו.
אמר רבא האי שטרא
פרסאה דמסירה ביה לזה
באפי מהרי מגבינן ביה
מבני חרי פ"י כתוב
היה בלשון פרס וחתום
בעדים פרסיים ומסור
הלזה למלה בפני עדי
ישראל כיון דאיכא עדי
מסירה מגבינן ביה למלה
מבני חרי דלזה ולא
משמעבדא ודא לא ידעי
למיקרי פ"י עדי מסירה
ומה יעידו בדידע: והא
בעינא כתב שאינו יכול
להזיף וליכא ברעפין:
והא בעינא שיחור
מעניניו של שטר בשיטה
אחרונה בדמיהן אי הכי
אפילו משמעבדא נמי לית
ליה קלא פ"י שעדים
החותמים על השטר מסקי
ליה לקלא ואיכא ליה
לקוחות לאיחודיה אבל
הכא דלית ליה קלא לא
ידע לאיחודיה ומשיה
לא בני משמעבדא ואי
חתמי ביה ישראל אפרין
לקמן רב"י משמעבד
ואי ק' כיון דידעי
עדי מסירה חרי הודה
לפניהם וכלא האי שטרא
נמי גבי בפני עדים.
תשובה הני מילי מלה
על פה ואי טעי' למחר
לויטא אחרא פרתחין
נאמן אבל עכשיו כל זמן
שהשטר בידו אינו נאמן
לומר פרתחי ואני שאתו
גובה: אלא מבני חרי
אינו נאמן לומר פרתחין
דלא מהיטן משום דאף
(ז) שטרך ביד מאי בעי
ורלא כר"י ז"ל דאמר
התם כיון דמלוה על פה
דאי טעין ואמר פרתחין
נאמן והא הכא דאע"ג
דלא גבי אלא מבני חרי
אינו נאמן לומר פרתחין
תניא גיטין הבאין ממדינת
הים וערים חותמין עליהן
אע"פ שהותמיהן בשמות
עובדי כוכבים כשרים
שורב ישראל שכו"ל
שמותיהן כשמות עובדי
כוכבים:

(א) נראה ל"ל דלף בשטר
מה דלית גובה ממשעבד
יכול לטעון שטרך ביד פ"י.
(ג) דלף בשטר פסול יכול לטעון
שטרך וט'.

סד א טושיע אה"ע סי קל
ספי יט
סב ב מיי פיו מהל
גיהושן הלגיו סמג
עשין טושיע אה"ע סי קמ
ספי א
סג ג מיי פיו מהל עדים
הלג סמג עשין ז
טושיע אה"ע סי קס ספי
טו:
סד ד מיי פיו מהל זמיה
ומתנה הלג ופיה מה'
עדים הלג ז ופיו עס הלא
טושיע אה"ע סי קמ ספי
ספי א
סה ה מיי פיו מהל מלה
ולה הלג סמג עשין ז
טושיע אה"ע סי קמ ספי
ספי א
סז ו מיי פיו מהל ממת
עדים הלגיו:
מוסף רש"י
הובא בעמוד הבא.

תוספות ר"ד

תנ"י האומר תן גט זה
לאשתי ושטר שחרור זה
יבדלי אם רצה לחזור
שניהם יחזור דברי ר"מ
חכ"א בגיטין נשים אבל
בשחרור עדים כפי
זכרון לו לאדם שלא בפניו
אין חבין לו אלא בפניו
ואם ירצה לזון את
הבן רשאי ושלל לזון את
השתי אינו רשאי אמר להן
דברי הוה פוסל את עבדו
בן התרומה כשם שהוא
פוסל את אשתו אמרו לו
כפי שהוא קניינו פי' אם
רצה הבעל לחזור בשטר
הדס שיתן השליח ליד
דאשה וליד העבד יחזור
דקסבר וזה הפסד וחוב
היה להן לאותן שישלחו
והן חבין לאדם אלא בפניו
כ' זמין אין אדם נעשה שליח
דאם להיות נפסד על ידי
א"כ שאלו הוא שליח
ד יינו בפניו וחכמים פליגי
ע"ה הר"ם במתניתין ואמרי
ד שחרור אינו יכול לחזור
ד נפסד ליד שליח זה
וה"פ שאלו עשאו העבד
שליח דקסבר וזהו הוה
ל' ביד שיצא מחמת ידי רבו
ל' ליתר חבין לאדם שלא
ב' ביד דאין שהיה רביעא ליה
ה' הוה שליח וזהו להכי
ש' אם ירצה וכו' הילכך ב' אם
מ' שחרור ליה לא מפסיד ליה
מ' ינו דבאלו הנה גמי אי
ב' לא ינו ליה אבל אם
ה' שלל לזון את אשתו
א' ורשאי הילכך ב' מושל
ל' מפסיד ליה ממותה. וזהו
ה' פוסל את עבדו בנט
ז' מן התרומה פי' אם בנט
ה' (הבעל) [האקון] אלמא
ז' הוה לו. א"ל מפני
ש' קנינו וזהו דאמסל
ג' מן התרומה כפי שהוא
קני' דכהן עד עכשיו היה
או ל' וכי שחרור ליה לאו
ק' ק' [הוא] ולקמן מפרש
מ' מדברי ליה. ויחב רב
הוא רב יצחק בר יוסף
ק' ד' ר"י ויחב ר' יוחנן
ויהי קאמ' מנכס ויחב רב
הוא וקאמר ש"מ מדרבנן
הפ' שכל לבי' קנה פי' ש"מ
מ' ב' דאמר שששליח
יחב את השטר לצורך
הע' ואפי' שרבו רצוה
ל' ד' בו ואינו עור שלוחו
ז' כשהיה בעלמא היא בעל
כ' ה' התופס לבי' אדם
מן השוק שחפס מטלטלי
ראו' ק' לצורך שמעון שחפס
ב' קנה: א"ל רב יצחק
ב' יוסף אפילו במקום
ש' לאחרים א"ל אין
פי' ושמ' אפילו במקום
ש' התופס הזה בתפישתו

עדים החתומים על הגט ושמותיהן בו. פי' מי אמרי' דישאל
מינה וכשר לר"מ או צעדי מסירה לרבי אלעזר דלא חלין
לה עובדי כוכבים אלא א"כ ידוע בודאי שכן עובדי כוכבים דלא שכימי
מלתא שיחממו עובדי כוכבים בגיטין או דלמא כיון ששמותיהן בשמות עובדי
כוכבים חיישין שמה עובדי כוכבים
יניחו ולא מתכשרי אפי' צעדי מסירה
לרבי אלעזר ואפי' לר"ס דהא לא משכי
אלא בשמות מונסקין והכא הם שמות
שלין מונסקין דהא מספקין אי עובדי
כוכבים הם אי לאו ונשמות מונסקין
ליכא לספקי דשפיעא דעובדי כוכבים
הן דהא בכל דוכתי לא חיישי' דלמא
אחו למיסקן עלייהו וקאמר לא כל
לידיו אלא לוקוס ולום והכשרנו משום
דהוו שמות מונסקין ולא אחו למיסקן
עלייהו כ"ש אכל בשמות שליין מונסקין
דלאו דאי עובדי כוכבים מינה חיישין
וקא פריך מניטין האלין ממיה"י כ'
וקס"ד דהא דקמי' שרוב ישראל צנחול
שמותיהן בשמות עובדי כוכבים לא
להכשיר דוקא במידת הים קנאים אלא
נותן טעם דלכך דרגילות הוא דמסקי
ישראל בשמות עובדי כוכבים שהרי
נחיל רובן בשמות עובדי כוכבים הילכך
צ"ל נמי אין לחוש שמה עובדי כוכבים
הן דלין רגילות לחמסו עובדי כוכבים
בגיטין ומשני דוקא צנחול ממחול
קמכשרי. כ' נראה לר"י:

בגיטין נשים אבל לא בשחרור
עבדים. בינושלמי צעדי
הגע עמלן היה עבדו של קצין הרי
מונה הוא לעבד הרי שהיה אשמו
של מוכה שחין הרי זכות הוא לה
לית לך אלא כהדא חילו המוכר
עבדו שלא מדעתו שמה אינו מוכר
חילו המגדש אשה שלא מדעתה שמה
מגורשת היא פירות על ידי אחר
העבד נמכר על כרחו ואין האשה
מתגרשת על ידי אחר צעל כרחי:
יחב רב הונא ורב יצחק קמיה
ר' ירמיה. ר"י. אר"מ. דלין
זה רב הונא שוממר קמס ככל
הש"ס דלוחו היה גדול הרבה מר'
ירמיה ולא הוה ימי' קמיה ועוד
דקרי' להו דרדקי ור' ירמיה מצירו
של ר' זורא וקטן ממנו כדאמר

בגדה (דף גה.) צעדי מיניה ר' ירמיה מר' זורא כו' עד כאן הביאו
רבי ירמיה לר' זורא ליד גיטין ולא נקח ור' זורא תלמידו של רב
יהודה כדאמרין דהוה מישתמטו מרבי יהודה משום דצעדי למיסק
לארץ ישראל ושמאל שיהיה של רב יהודה היה צריך לו לרב הונא
כדאמר צריש פירקין (דף ה.) צעל מיניה שמואל מרבי הונא ב'
שהביאו גט כו' ונחולין פ"ק (דף יג.) צעל מיניה שמואל מרבי הונא
מניין למתעסק בקדשים כו' וי' שמוע מינה התופס לבעל חוב
קנה. תימה לר"י אפילו אי תופס לבעל חוב קנה היינו משום שהוא
שליח וקונה אפילו צע"כ לפי שהוא חייב חלוני תפס הוא עצמו
אכל כאן אפי' העבד עצמו אינו יכול לעבד את האדון מלחזור בו
אם היה נותן גט שחרור לדעת כן שלא ישתחרר בקבלה זו כי אינו חייב לשחררו אם כן למה יעבד המקבל את האדון מלחזור כיון
דהשתא ק"ד דהאומר תנו לאו כו' דמי ועוד מה חייב האדון לעבד דחשיב ליה תופס לז"ח ואי חשיב משום דעבד ליה ניח נפשיה כמו
שפיר' לקמן על מילתא אחרתא אם כן היכי חשיב ליה חב לאחרים ונראה לר"י דחשיב קלח חוב משום דעבד ליה ניח נפשיה ומ"מ
חשיב ליה חב לאחרים שהרי אינו חייב לו האדון כלום והכי פירושו בשלמא אי תופס לבע"ח קנה חין תימה אם גם כאן קנה בקבלה זו לענין
שלא יוכל לחזור דמשום דעבד ליה ניח נפשיה רוצה הוא שיהיה של חוב צדק שיכול לעבדו מלחזור ואפי' שלא נמחולו לך המקבל
דעמו וזו לקבל כמו שרואה האדון אכל אם התופס לבעל חוב לא קנה כל שכן לו שאליו צ"ח אלא דעבד ליה ניח נפשיה שיכול האדון
לחזור בו: ה' התרומה צ"כ ב' במקום שחב לאחרים לא קנה. אפילו שאלו דלמנוח (דף פז.) ג' יימנ רבי אבהו
דאמר ליה לשלוחיה ור' זורא כפירוש רש"י דפי' צפ"ק דצ"מ (דף ק.) דנעשאו שליח לכ"ע קנה דלין חילוק דאפילו לא עשאו שליח שלוחו
הוא דכחיה מעטעם שליחות דלמנוח צפ"ק דצ"מ (דף ק.) וצ"כ אין צין המודר (מדרש דף יז.) וא"מ דהכא קאמר ר"י התופס לז"ח צמקוס שחב
לאחרים לא קנה וצפ"ק קמא דצ"מ (דף ק.) קסבר המגביה מליאה לחצירו קנה חצירו והא צ"ל מליא כדאמר ההם רב נחמן ורב חסדא
דאמר מריוור לא קנה מ"ט הו' תופס לז"ח צמקוס שחב לאחרים וי"ל דר' יוחנן מחלק בין מליאה לז"ח דשאי מליאה דמנו דחי נפשיה
וכי נמי לחצירה: ב' האומר תנו באומר וכו' דמי. וא"מ והא ר' יוחנן לית ליה מן כו' דקאמר צפ"ק דצ"מ (דף ק.) המגביה מליאה לחצירו קנה
חצירו וא"מ משנתינו דקאמר תנו לי ולא אמר וכו' לי ומיך ר"מ דדוקא היכא דדעת אחרת מקנה אותו אמרינן מן כו' ולא צמליא וא"מ למ"ד
(לקמן דף יג.) דלא תקון מעמד שלשון אלא צפקדין מן הוצרכו לתקן מעמד שלשון דאמרין דהוי הלכתא צלל טעמא חפוק ליה משום
דמן כו' ויש לומר להוצרכו לתקן צמקוס שלשון דקני אפילו אין הפקדין ביד הפקדן שהיה הפקדין ביד אחרים או שיקנה אפי' צע"כ של נפקד
כמו שאפרש לקמן צע"ה (סד ד"ה גופא) דקנה נמי צע"כ ואם תאמר ומתני' דלקמן (סס.) תנו מנה לפלוני ומת' יתנו לאחר מיתה ומוקי לה רב זביד
צמקוס ג' ואמאי לא מפרש טעמא דמתני' משום דמן כו' ואור"מ דמן לא הוי כו' אלא כשמוסר לו הדבר מיד ליד ומתני' לא משמע דמיירי
צביה וימלא השמא הואו דכנח מליעה ג' מליאה הוצרכו נמי לתקן מעמד שלשון דקנה אפי' שמופקד בידו מקודם לכן אף ע"ג

עדים החתומים על הגט ושמותיהן בו. פי' מי אמרי' דישאל
מינה וכשר לר"מ או צעדי מסירה לרבי אלעזר דלא חלין
לה עובדי כוכבים אלא א"כ ידוע בודאי שכן עובדי כוכבים דלא שכימי
מלתא שיחממו עובדי כוכבים בגיטין או דלמא כיון ששמותיהן בשמות עובדי

עדים החתומים על הגט ושמותיהן בשמות עובדי
כוכבים מהו אמר ליה לא בא לידיו אלא לוקוס
ולום והכשרנו ידוקא לוקוס ולום דלא שכימי
ישראל דמסקי בשמהתייהו אבל שמהתא
אחרני רשכימי ישראל דמסקי בשמהתייהו לא
איתביה (גיטין הבאים ממדינת הים ועדים
חתומים עליהם אע"פ ששמותיהן בשמות עובדי
כוכבים כשירין מפני שרוב ישראל שבחו"ל
שמותיהן בשמות עובדי כוכבים התם
בדקתני טעמא מפני שרוב ישראל שבחו"ל
לארץ שמוותיהן בשמות עובדי כוכבים
ואיכא דאמרי' כי מתינתא בעא מיניה ופשט
ליה במתניתא: מרתנ' האומר תן גט זה
לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה
לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ וחכ"א בגיטין
נשים אבל לא בשחרור עבדים ילפי' שזכין
לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו
שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלל
לזון את אשתו אינו רשאי אמר להם והרי
הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא
פוסל את אשתו אמרו לו מפני שהוא קניינו:
גמ' יחב רב הונא ורב יצחק בר יוסף * קמיה
ר' ירמיה ויחב ר' ירמיה וקאמננס ויחב
רב הונא וקאמר ש"מ מדרבנן ה' התופס לבעל
חוב קנה א"ל רב יצחק בר יוסף ואפי' במקום
שחב לאחרים א"ל אין אדהכי איתער בהו ר'
ירמיה * אמר להו דרדקי הכי א"ר יוחנן
'התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
לא קנה וא"מ משנתינו כל האומר תנו
באומר וכו' דמי אמר רב חסדא התופס
לבעל חוב במקום שחב לאחרים באנו
למחלוקת רבי אליעזר ורבנן ורבנן מי
שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני
ר' אליעזר אמר וזה לו וחכ"א ויתנו לעני
הנמצא ראשון אמר אמימר ואיתימא רב פפא
דלמא

התופס לז"ח. אדם מן השוק שחפס מטלטלי צנחול ראוין לצורך
שמעון שהוא צעל חוב קונה: ואפי' במקום שחב לאחרים. לזון שאלה
הוא (ה) ושמעון מיניה נמי דלפי' במקום שחב התופס הוה צמקוס
זאת לזון דהוה ליה נמי צעל חוב דלזון ותופס זה שקדם ותפס
לצורך שמעון מפסיד את לוי ותימא נמי קנה דהא מתני' נמי שליח
זה תופס לעבד ומח' לנעלים: ואם תאמר משנתינו. ה' השמעין
ממתני' דקנה: באומר וכו' דמי. ואין זה כשאר תופס אלא צעל עשאו
שליח לזכות בו ואפי' שהעבד לא ידע וזין לאדם שלא בפניו: מי
שליקט. צ"ה עשיר שליקט את הפיאה כו' והיינו מקום שחב לנעלים:
לא

עדים החתומים על הגט. ומא"י צל דהא לא קאמר ממדינת הים:
ושמותיהן בשמות עובדי כוכבים. ולא ידעין אי עובדי כוכבים יניחו
או ישראל: מהו. לאכשורי צעדי מסירה: לא צל לידיו. גט
שמות עובדי כוכבים חתומין בו: אלא. אחד שהיו חתומין בו לוקוס
ולום: והכשרנו. צעדי מסירה:

ידוקא לוקוס ולום. ששמות מונסקין
הן ולא אחי למיסקן עלייהו: אפי' צעדי
ששמותיהן בשמות עובדי כוכבים כשירין
מפני שרוב ישראל צנחול שמותיהן
שמותיהן בשמות עובדי כוכבים הילכך
צעדי מסירה דלא מחזיקין להו
אלא צישראל לפי שרוב ישראל צנחול
כו' זאת אמרת לוקוס ולום דוקא:
הפס דקדקני טעמא. וכי א"ר
יוחנן צ"ל לזון רוב שמוותיהן בשמות
עובדי כוכבים הילכך מספקין דלמא
עובדי כוכבים יניחו ופסולין ואפילו
צעדי מסירה כרובן דמתני'. ואיכא
דאמרי' כי מתינתא בעא מיניה. גיטין
הבאין ממדינת הים ושמותיהן בשמות
עובדי כוכבים מהו: ופשט ליה. ר' יוחנן
ממתני' דכשרין צמקוס ישראל מינה
מפני שרוב ישראל צנחול שמותיהן
שמותיהן בשמות עובדי כוכבים: מרתנ' ר' יוחנן
לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ וחכ"א בגיטין
נשים אבל לא בשחרור עבדים ילפי' שזכין
לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו
שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלל
לזון את אשתו אינו רשאי אמר להם והרי
הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא
פוסל את אשתו אמרו לו מפני שהוא קניינו:
גמ' יחב רב הונא ורב יצחק בר יוסף * קמיה
ר' ירמיה ויחב ר' ירמיה וקאמננס ויחב
רב הונא וקאמר ש"מ מדרבנן ה' התופס לבעל
חוב קנה א"ל רב יצחק בר יוסף ואפי' במקום
שחב לאחרים א"ל אין אדהכי איתער בהו ר'
ירמיה * אמר להו דרדקי הכי א"ר יוחנן
'התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
לא קנה וא"מ משנתינו כל האומר תנו
באומר וכו' דמי אמר רב חסדא התופס
לבעל חוב במקום שחב לאחרים באנו
למחלוקת רבי אליעזר ורבנן ורבנן מי
שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני
ר' אליעזר אמר וזה לו וחכ"א ויתנו לעני
הנמצא ראשון אמר אמימר ואיתימא רב פפא
דלמא

התופס לז"ח. אדם מן השוק שחפס מטלטלי צנחול ראוין לצורך
שמעון שהוא צעל חוב קונה: ואפי' במקום שחב לאחרים. לזון שאלה
הוא (ה) ושמעון מיניה נמי דלפי' במקום שחב התופס הוה צמקוס
זאת לזון דהוה ליה נמי צעל חוב דלזון ותופס זה שקדם ותפס
לצורך שמעון מפסיד את לוי ותימא נמי קנה דהא מתני' נמי שליח
זה תופס לעבד ומח' לנעלים: ואם תאמר משנתינו. ה' השמעין
ממתני' דקנה: באומר וכו' דמי. ואין זה כשאר תופס אלא צעל עשאו
שליח לזכות בו ואפי' שהעבד לא ידע וזין לאדם שלא בפניו: מי
שליקט. צ"ה עשיר שליקט את הפיאה כו' והיינו מקום שחב לנעלים:
לא

(ה) [תוספתא פ"ו] (ז) לעיל
ע"ה (א) בינונין פ"א: קידושין
כ"ג. (ב) [תוספתא פ"ד: צ"מ
י"ה] (ה) כ"מ ט: פאה פ"ד מ"ט,
(ו) [תוספתא פ"א: ו] (ז) [תוספתא פ"א: ו] (ח) [תוספתא פ"א: ו] (ט) [תוספתא פ"א: ו]

גליו הש"ס
גמ' קמיה ר' ירמיה. שנת
דף קנ ע"ג מדרש דף טו
ע"כ: שם א"ל ר' יוחנן כו'.
פסוקים ה' ע"ה:

הגהות הב"ה
(ה) רש"י ד"ה ואפי' במקום
וכי הוה בלחור ונשמע
מניה:

הגהות מהר"ב
רנשבורג
[א] גמ' אומינים גיטין הבאים
ממדינת הים ועדים חתומים
עליהם אע"פ ששמותיהן
בשמות עובדי כוכבים כשירין
מפני שרוב ישראל צנחול שמותיהן
שמותיהן בשמות עובדי כוכבים: מרתנ' ר' יוחנן
לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ וחכ"א בגיטין
נשים אבל לא בשחרור עבדים ילפי' שזכין
לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו
שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלל
לזון את אשתו אינו רשאי אמר להם והרי
הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא
פוסל את אשתו אמרו לו מפני שהוא קניינו:
גמ' יחב רב הונא ורב יצחק בר יוסף * קמיה
ר' ירמיה ויחב ר' ירמיה וקאמננס ויחב
רב הונא וקאמר ש"מ מדרבנן ה' התופס לבעל
חוב קנה א"ל רב יצחק בר יוסף ואפי' במקום
שחב לאחרים א"ל אין אדהכי איתער בהו ר'
ירמיה * אמר להו דרדקי הכי א"ר יוחנן
'התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
לא קנה וא"מ משנתינו כל האומר תנו
באומר וכו' דמי אמר רב חסדא התופס
לבעל חוב במקום שחב לאחרים באנו
למחלוקת רבי אליעזר ורבנן ורבנן מי
שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני
ר' אליעזר אמר וזה לו וחכ"א ויתנו לעני
הנמצא ראשון אמר אמימר ואיתימא רב פפא
דלמא

תוספות ר"ד (הבשר)
זאת לזון דהוה ליה נמי שליח
דאמרין וזהו שקדם ותפס
לצורך שמעון מפסיד את
לוי ותימא נמי דקנה דהא
מתני' נמי שליח זה תופס
לעבד ומח' לנעלים שרואה
לחזור ואפי' כשילם לרבנן
אדריכ' איתער ר' ירמיה אמר
להו דרדקי הכי אמר ר'
יוחנן התופס לבי' במקום
שחב לאחרים לא קנה
וא"מ משנתינו כל האומר
תנו באומר וכו' דמי פי'
ואין זה כשאר תופס שהוא
תופס באינו שליח ולגבי
אכל הכא הרב וכו' ותנו
נמי שהוא קנינו דכהן עד עכשיו
וכי משחרר ליה לאו קנינו הוא.
ובגמרא (ה) מפרש מלי קאמר:
גמ' ש"מ מדרבנן. דאמרין שהשליח
יתפוס השטר לצורך העבד
ואפי' צעל קמהדר ביה ואינו עור
שלוחו ותפסיה צעלמא הוא צע"כ:
התופס לז"ח. אדם מן השוק שחפס מטלטלי צנחול ראוין לצורך
שמעון שהוא צעל חוב קונה: ואפי' במקום שחב לאחרים. לזון שאלה
הוא (ה) ושמעון מיניה נמי דלפי' במקום שחב התופס הוה צמקוס
זאת לזון דהוה ליה נמי צעל חוב דלזון ותופס זה שקדם ותפס
לצורך שמעון מפסיד את לוי ותימא נמי קנה דהא מתני' נמי שליח
זה תופס לעבד ומח' לנעלים: ואם תאמר משנתינו. ה' השמעין
ממתני' דקנה: באומר וכו' דמי. ואין זה כשאר תופס אלא צעל עשאו
שליח לזכות בו ואפי' שהעבד לא ידע וזין לאדם שלא בפניו: מי
שליקט. צ"ה עשיר שליקט את הפיאה כו' והיינו מקום שחב לנעלים:
לא

א' נראה דלי' ואי לא חיישין
יחמא לן.

ע"ה א מ"י פ"ז מהל' ענין הלכה ט'
ע"ב ב מ"י פ"ז מהל' חובל ומקל ה' י סגמ
ענין ע"ט ט"ז י"ד קטן
רמב"ם כ"ה טע"ט ח"מ
ס' מנחם ספ"ג
ע"ד מ"י פ"ז מהל' תרומות ה' א טע"ד
סומן שאל:

תוספות ר"ד

נתיב א"ר אלעזר אמרנו למאיר והלא זכות הוא לעבד לצאת מתחת ידו רבו לחירות ואמר לנו חוב הוא לו שאם יהיה עבד כהן פוסלו מן התרומה אמרנו לו והלא מה אם ירצה שלא לזנוג וישלם לפרנסו רשאי אמר לנו ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא הן אוכלין בתרומה וזה אינו אוכל אבל אשה חוב הוא לו שכן פסלה מן התרומה ומפסדה מן המזונות מאי קא"ל רמאי קמהרד להו פ"י הוא אמר חוב הוא לו שכן פסלה מן התרומה וגם נוסלי (ס"א והטעם לו) מן המזונות וגם הוא חור ואמר להן מן התרומה עבד כהן שברח וכו' ומהרר הכי קא"ל ואם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה פ"י אצ"פ שוכות הוא לו שיצא לחירות מ"מ יש בו צד חובה לענין תרומה וביקן שיש בו צד חובה אין חבין לו לאדם אלא בפניו אמרנו לו והלא אם ירצה וכו' אינו יכול למנוע ממנו מזונות בין חולין ובין תרומה א"כ נמצא שהשליח היה שום חובה אינו עושה לו אמר להן השבתינו על המזונות מה תשיבנו על התרומה פ"י במונותיו יכול למנוע בין חולין ובין תרומה אבל מתרומה לא בעלמא לא מצינו מע לא והשליח היה פוסלו אפי' מתרומה בעלמא א"כ נמצא שחוב הוא לו וכו' זריק ליה גיטא ופסילי ליה פ"י והרי נמצא שבלא השליח נמי יכול לפוסלו מן התרומה בעלמא שביק ליה ועריק ואילו לעלמא ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא אין אוכלין וזה שהשליח קיבל לו גיטא אינו אוכל פ"י לא מצי למפסלה בנטיטא דעריק ואילו לעלמא אכל ע"י שליח מצי למפסלה בכל הויכא דאיתיה דמשעה דמטי גיטא ליהיה דשליח וכו' לו יוצא ב"ח. ומבאן מוכיח דבהנחת הגט ליד השליח אצ"פ שלא הגיע ליד העבד הוי משוחרר שאם צריך שיעיר ליד העבד שביק ליה נמי ועריק אלא ודאי ע"י זכוי השליח יכול לשחררו בכל מקום שהוא אע"פ שלא יגיע לידו. שפיר

וְלִימָא ליה הקדש עד האיראנו כו'. לענין עשה עמי ואיני זך נישא דלא אחר ליה הקדש הכי אע"ג דרבו מצי אחר ליה משום דפשיטא דהקדש נישא ליה שלא ימות עבדו ברעב: **פחות** משוה פרומה. פ"י בקוטרם דאין הקדש חל על פחות משוה פרוטה והקשה רבינו יתחק דמנן כהובב (ב"מ דף נה.) חמש פרוטות הן לתני שש פרוטות הן דאין הקדש חל על פחות משוה פרוטה ואומר ר"י דהבא היינו טעמא שאין נדעמו של מקדש שיחול על פחות משוה פרוטה: **שבתו** ורפואתו ארבו. שבתו היינו שנת קטנה וגדולה דהיינו מן וה"ה לער וזושה לרבו לרבנן דר' יהודה דלמרי כהובב (ב"ק דף פו.) דיש לעבד צושה ולא נקט להו משום דאין חידוש שהן לרבו אכל בשבתו קמ"ל דלע"ג דשקיל הרב שנת ידיה לא מייחב במונותיו דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זך והא דפריך נסמון שבתו פשיטא ה"פ פשיטא דשבתו לרבו אף ע"פ שלא יזנוג מיון דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי כו' ולא הוה ל' ל' יוחנן למינקט קוטע ד' עבדו של חבירו אלא הוה ליה למימר כהדיא יכול הרב לומר לעבד כו' אם לא נא להשמיטנו דבר אחר ומשני דנקט קוטע ד' עבדו לאשמעין חידוש שני דרפואתו לרבו דהיינו לער דקמא חריפא כדמסקי דה"ל שיהא לעלמו כמו רפואתו שהיא לעלמו גם כשיסגול לער כדי להריות שכן רפואתו היא לעלמו אכל לער קטיעת היד פשיטא דלרבו ולהכי לא תני וכן לנזכר ר"י: **שמע** מינה יבוא ש"מ. וא"ת ר' יוחנן היכי מוקי פלוגמיהו דרש"ג ורבנן דלעיל דלא מצי למימר דפליגי דמר כנר יכול ומ"ס אינו יכול דפריך לעיל ואי כדאסיקנן לעיל דלמר לא מעשה ידן במונותיו ובשני נזכרת לא ספיקו ר' א"כ לכו"ע אינו יכול וי"ל דלע"ג דנשאר שנים יכול בשני נזכרת אינו יכול דנשאר שנים ינאלא מרחמים יותר כשיחזור על הפתחים נמצא נזכרת:

רפואתו ידיה הוא.

והא דמנן פרק החובל (ב"ק פו.)

(א) עבד כנעני שלו פטור מחולן שאל

יש לחלק דלע"ג דכשחבל בו אחר

נותן רפואתו לעבד הוא שחבל בעבדו לא מייחב א"י נמי דאי עבד

ליה סמא חריפא דפטור מן המותר כדאמרת הכא"י:

שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה. ואם תאמר טפי היה

ליה למנקט לפי שאוסרו בשפחה דשייך אף בעבד ישראל וי"ל

דלדבריהם קאמר להו דסברי אדרבה הרי מתירו בנת חורין:

השבתינו וגם המזונות. רבנן שהשינו לו ומה אם ירצה שלא

לזנוג רשאי היו קבורין הא דקאמר ר"מ שאם היה

עבד כהן פוסלו מן התרומה הוי חוב לו לפי שנותן לו הרב מזונות

בריות בשביל שיש תרומה הרבה לכהנים או משום שיש מנהג באכילת

תרומה ומשום הכי מהדרי ליה ומה אם ירצה שלא לזנוג וקאמר להו

ר"מ השבתינו על המזונות מה תשיבנו על התרומה שאפילו לא ירצה

הרב לזנוג יש חובה דמכל מקום מולא העבד לקנות תרומה בזול יותר

מן החולין וגם חולקין לו על הגזק לר"י דלמר (במונות דף כה.) חולקין

תרומה לעבד אע"פ שאין רבו עמו: **ובי** תיבא אי בעי זריק ליה גיטא.

וא"ת מה בכך חוב הוא לו זה השחרור שפוסלו

מתרומה וי"ל דקסבר דלא חשיב ליה חובה מה שמקבלו זה כיון דלפילו אם לא יקבלנו יכול רבו לפוסלו מתרומה בענין אחר אי נמי

ה"פ אי בעי זריק ליה האדון גיטא ספק קרוב לו וספק קרוב לעבד ויאמר בתרומה ובשפחה ובנת חורין וטוב לו להיות משוחרר וכן

אי בעי שקיל ארבע זוזי מישלם ופסיל ליה מתרומה ועדיין הוא עבד: **שביק** ליה ועריק ואו"י דע"מא. משמע דאי עריק אוכל

בתרומה וא"ת * ליחוש שאל מכרו לישראל ומיתסר בתרומה וי"ל דלא שכיח שיקנהו ישראל מאחר שברכ:

טלוה ואוכל עושה ופורה. לא יעשה תחלה דפרוטה קמייחא קדשה לה ושוב אסור לו אלא לזה תחילה ואוכל ועושה פחות פחות משוה פרוטה ופורה כדמפרש לקמיה. וקס"ד בשאין מעלה לו מזונות וקאמר דיכול להקדיש אלאמא יכול לומר לו עשה עמי ואיני זך: **לסעודה**. מזונות

מרווחין יותר מה שאין דרך בעליו

להאכילו: **לשבת עבדיו**. בגוף

בריא: **כפחות פחות משוה פרוטה**.

עד שלא תאטרף הפרוטה יפרענה

דלא חייב הקדש אפחות משוה פרוטה:

ה"ג מספכא. דכמעלה לו מזונות

קאמר: **דאי לא עבדא מאן פלה ליה**.

שמאחר שאין עושין לו מאכל מה

ואכל העבד הזה מי יעבדנו ומי יזמן

לו מזונות: **אי אמרס בשלמא**. הן

דלעיל דקאמר רב דחל הקדש:

כמעלה לו מזונות קאמר ואין יכול

הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני

זך: **והא**. דקאמר לא חיל הקדש

בשאינו מעלה שפיר: **אלא אי אמרס**.

קמייחא בשאינו מעלה ואפילו הכי

חייב הקדש דיכול הרב לומר לעבד

עשה עמי ואיני זך: **דאי לא עבדא**

מאן פלה ליה. בתמיה מאן דבעי

ויפליח: **ה"ה**. דלויכא אמרס

אחריתא דפליגי עליה דרב: **נזמן שבתו**

ורפואתו לרבו. שבתו שכן בטלמו

בחליו ואע"פ שנתן לו דמי ידו רואין

אזמו כאלו הוא שומר קדשוין דעדיין

הוא ראוי לכך כשיעמוד מחליו:

ורפואתו. לקמיה פריך הא בעי

למיחא לרפוא. הוא דקין לזקוק ועברו

אלא נזמן לא איתערך דהיינו דמי

ידו ופשיטא דלדבריה הוא דלפחתיה

מכספיה וזמנו נמי בכלל רפואתו

דהא הוא כדמפרש לקמיה דהאי

רפואתו לערס דקמא חריפא הוא

וה"ה נמי לערס המכה. ומדקאמר

שבתו לרבו והוא נזמן מן הצדקה

ש"מ יכול הרב כו': **לסעודה**. שהוא

כריך מפני חליו להסוף על מזונותיו:

ניזון. משמע מזונות כדי חיו:

פרנסה. היינו כל שאר צרכיו בשאין

לעו קונני"ר: **פשיטא**. דלרבו הוא

אלא למאן ליהוי הרי מעשה ידיו

לרבו ואי לאשמועינן אע"פ שאינו

זנו ולמימרא דיכול הרב כו' נישא

אזמו העבד ניזון מן הצדקה וכו' לא:

דאמרו להמאן יומי. ליתן לרופא

שכר משמת הימים: **לערא ידיה**.

וסד"א לערס לא זכי ליה רחמנא: **קמ"ל**. דככל שנת הבא לידו

זוכה בו רבו כשורו וממורו: **אמרו לו למאיר** גרסינן. מפני שחבירו

הוא אינו קורבו רבי: **ומה והלא אם ירצה שלא לזנוג רשאי**. נמצא שאינו

מפסידו בשחרורו כלום: **אכל אשה חוב הוא לה**. רבנן קאמר לה כלומר

בהיה ודאי מודיענא: **מאי קאמרי ליה ומאי קמסדר להו**. כלומר

תשובה שהשינו ומה עבד כהן שברח מה תשובה היא למה שאמרו לו

על המזונות: **השבתינו על המזונות**. שאינו זנו משלו: **מה תשיבנו על**

הפרומה. שהרי כל זמן שלא שחררו הוא הולך ואוכל תרומה בכל מקום

בשביל רבו: **וכי סימא**. ודאי קבלת שליח זו אינה חוב דאי בעי

מריה זריק ליה גיטא ברשות הרבים בזמן ד' אמות: **ופסיל ליה**.

שהרי משוחרר הוא זו אינה ראיה דאיהו שביק ליה מיד ולא ינאלא

עלמו למקום שיוכל לפוסלו בזריקת גט: **ואילו לעלמא**. ואכל תרומה:

וה

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

(א) [מספחא פ"א].
(ב) [ב"מ ט"ז]. (ג) [א] שייך
(ד) [ט"ז] מוס' כ"ק
פ"ו. ד"ה בעבד.

גליון הש"ס

תור"ה שביק ליה וכו'
ליחוש שפא פברו. פ'
נכרין קדושין פ"ב דף
דכ"ה ע"א:

הגהות הב"ח

(א) חוב' ד"ה רפואתו ט'
החובל בעבד ט':

לענין רש"י

קונני"ר [קונני"ר].
צידו. דזכיר.

(זה) נתתינו כעם שם אמן
 נותנין יישישן קמם אנה
 קבור ומוסיק מילתו
 ולתבתא למנה קבור אל
 יישישן: אמר רב הונא אמר
 רב מנה יד תנהו פלוגי
 במעמם שלשתן קנה אמר
 רבה סמכורא מילתא דרב
 פקדון אבל כהלוה אל
 פי פקדון ראייתו בעיניה
 נצח לאקניי' להבירה במעמ
 שלשתן ואצ"ל אמר רב
 תמקבל אבל מלה דליתא
 בעי דלהוצא ירתנה אל קנה
 במעמד שלשתן דע שמשוך
 המקבל: ודיליק' אמר רב
 אפילו כהלוה וטעמא מאי
 פי כיון דליתא בעי' מש"ס
 דקרייא מקבל אבל משיכה
 וטעמא שלשתן מה מהי
 ומסיק מר דזוטא ה"י חלת
 מילי שרתה וכן סבא חלכתא
 אבל טעמא דרבא אדאן
 דאמר רב יהודה אמר רמא
 הכוחל לב נכסיו לאשתו
 לא עשהא אלא אספרטוס
 פי' להכניס לבישתא ואצ"ל
 שכתבו לב ליתא מתנה
 לא קנאתו דאן טעם דבכר
 הילכתא למשה סמיני שני
 ה"י טעם אלא כן חקן
 חקק אידם והפקר ב"ד הנה
 המשיא אשה לבנו גדול בבית
 קדו פ' בית מיוחד שאינו
 ראוי פ' ובעשא לו בית חתנת
 אצ"ל שלא כתב לו מתנה
 עליו מלכות אמר רדקא
 מנה לו בית כשרב נתנו לו
 ולא אמר לו כלום בשעת
 הנתינה והשתא קא"ל אם
 צריך מעמד שלשתן אלא אם
 לא בשעת שנתנו לו תנהו
 לפלוגי וזה דאמר רב
 האומר תנ כאומר זכר דמי
 צריך מעמד שלשתן
 ולקמן נמי בעי' למימר הלך
 מנה זה פלוגי שאני חייב
 לאן תנ מנה זה פלוגי
 שאני חייב לו וזה ואם בא
 לתתו לאני חתור דליתא וכן
 וזה וכל שכן אם אמר לו
 זכה בעבור פלוני כפי' דוכין
 לאדם שלא בפניו אמר רב
 מעמד שלשתן אבל הכא
 דלא היתא ליה מדי אלא על
 מנה דאיתא גביה ואי בפקדון
 או בהלואה אמר לו תנהו
 לפלוגי צריך מעמד שלשתן
 ואם לא אמר לו כפי' הכא
 בעבור פלוגי לא זכה אלא
 המה עמדת שלשתן ודקא
 מיה דאמריו וכן לאדם שלא
 בפניו בדמסר כרייה מדי
 אבל כמדי דאיתיה ברושתיה
 נצח למימר ליה וזה
 כעבור פלוגי דע שמשוך או
 פי' שיהי' רהטתא שליטתו

פג א ב מ"י פ"ו מהל'
ממרה הל' ח ופ"ג
מהל' זכה הל' ג קמג
עשין פג טיש"ע ח"מ סימן
קכו קע"א וס"י קו קע"ק
יט:

(א) אילול "ל מיתקד בחד הוי' ב' ו"ל בשבועות רבתי פי' שבועות השלים זה בחצו ובחפזו.

בראשונה פי' הא' אומר
אמר: נחמך; נחמך: אומר כפי
נחמתי נחמך ונכמך מפני
הא' הו' למה לי הא' תנא
היה דאמ' זמנא ומבאיט וכו'
ממרתה חשי צריך שיאמר
בפני נחמך ובפני נחמא א'
ממהא הוה אמינא צריך
לנחמך; ונחמך: אומר כפי
נחמתי נחמך; צריך פסול:
כפי' אצ"ר קריל' לך
שפאן ערען מצוין לקיימו
לשמה לא חישינן וכו'
הקטן שבפני נחמך
כדי לקיים החתימה דא'
אחי בעל נחמתי ומעני
שאי' לבחון אי' מוויז'
הוא לא משגיחין ביה הא'
אמר לך צריך שיאמר
נחמך בפני נחמך ומעני
ל' כל הכתיבה שנכתב
לשמה גזירה דלמא א'
אחילופי' ביום ששרות
בעלמא דכל יום ששרות
הוא כשני עדים אמי'
משום עינוגא דאחאה
המנוה רבן לחד כז'
חיי דוקא אינא הדדי
גם כל הכתיבה דלא אמי'
אחילופי' ביום ששרות
בעלמא הקטנה רבן כז'
חיי אבל הכה דלא
היה גם כל הכתיבה לא
המנוה רבן כז' חיי
ומי' פסול אם לא עדי
בין כל הכתיבה בין
החתימה: דאמר כפי
נחמך חצי חצי חצי
וכפי' נחמך וכו' חיי חצי
אחילופי' חצי ראשון והוא
כז' א' אלעזר אפילו ל'
חיי ב' אל' שיעה א'
לשמה שוב אינו צריך פי'
שיעיה אשנא שיע' שם
חיי וההוא והזמן לא'
אמר רב חצי חצי אחרין:
נחמך נחמך רבן וכו'
נחמתי נחמך חצי חצי חצי

ה א ב מ"י פ"ו מהל'
גירושין הל' י' סמג
עשן נ' טו"ע א"ע פ'
קמב ספ"ק נח'
ו ג' מ"י פ"ו מהל' שם
הל' טו טו"ע א"ע פ'
שקב ספ"ק ו' ו' פ' שם
ספ"ק ו'
ז ד' מ"י פ"ו מהל' נדבות
ה"ל פ"א מהל' נדבות
מקואות הל' ח סמג עשין
כ טו טו"ע א"ע פ' קס
ספ"ק ו'
ח ה' מ"י פ"ו מהל' שם
טו"ע א"ע פ' קמב
ספ"ק ו'
ט ו' מ"י פ"ו מהל' שם
טו טו"ע א"ע פ' קמב
קמב ספ"ק ו'

תוספות ר"ד

דאיכא תרי פסול נדרתו
דבירי רב חסדא דא"ג
דהוה חציו בתקון חכמים
וחציו בקיום שטרות כשר
הוא אלא אמר רבא אפי'
הוא ואחר מעשרים על
חתימת ידיו שני פסול
מ"ט דלמא חצי לא חלוצין
בקיום שטרות בעלמא
וקופין נבי רבנא דממונא
אפומא דהי שדהא פ'
שנים חתומים על השטר
ומת' א' מהן וכתב וזה ואמר
זה כתב ידו וזה כתב ידו
של חבירו ואמרין ההם
בפ"ה דממונא דהא דממון
אדם לימור זה כתב ידו
אבל אינו נאמן לומר זה
כתב ידו: של חבירו אלא
צריכים שנים להעיד על
כתב ידו של חבירו ועכשיו
אם נצטרף א' מן השותף
עמו להעיד על כתב ידו
של חבירו א"ע פ' שיש
עליו שני עדים פסול
משום דנפיק כולה ממונא
נבי רבנא אפומא דהי
סדהא ששואמור זה כתב
ידו נאמן וקרי' חצי המנה
שבשטר ובשמצטרף פ'
א' מן השותף להעיד על
כתב ידו של שני נמצא
שאותו חצי המנה ההלוי
על עד שני של שטר יוצא
הציו על פיו ודעו על
פי עד של שוק ודחמא
אמר ע"פ שנים עדים
יקום דבר דמשמע חצי
דבר על פי זה ודעו דבר
על פי זה הלכך פסול
ואין לו תקנה עד שיעידו
שנים מן השותף על כתב
ידו שני ולא יצטרף הוא
עם אחד והבא נמי גבי גט
כשומר בתי נחתם חציו
קיים העד א' שבגט ונכתב
הגט על פי זה ודעו דבר
כבי תרי וכשמצטרף עם
אחר להעיד על חתימת
השני א"ע פ' שואתו העד
אין צריך לו להשליח
נאמן אלא כיון שבצטרף
עמו א' במשכיר' ליה אתי
לאיחלופי בקיום שטרות
דלמא דלא מהימן איתו
(שליחות) בלחודיה עד
שיצטרף אחר עמו כדאמר'
מתקין לה רב אשי ומי
איכא מיד דאילו מסיק
איהו ככוליה דבריה כשר
והשתא דאיכא א' בהדיה
פסול פ' ההם בקיום
שטרות לא היה כשר הוא
לבו והיה צריך להצטרף
אותו של שוק מ"ה פסול
אבל הנה דרואה השליח
נאמן על שני העדים מה

אני הוא עד שני פסול. וא"ת ומי איכא מיד דאילו אמר כפני
נחתם כשר ומשום דאמר אני הוא עד שני פסול ונראה לר"י
כמו שאומר בירושלמי דמי אמר אני הוא עד שני נעשה כנוגע
בעדותו דנראה דלכך נא להעיד על חתימתו וא"ת וכיון דטעמא
משי' הוא למה ליה למימר משום
או כולו בקיום הגט כו' וי"ל משום
ללא טעמא גמור הוא זה אי לאו
טעמא דלא כולו בקיום הגט דאין זה
נוגע בעדות משום:
גירוד חמשה ומחיצה חמשה ב'.
פ' בקונטרס (ה) אס היה חרין
עמוק חמשה והקיפוהו מחילה חמשה
אין מצטרפין להיות מוכו רשות היחיד
וקשה דר"ה דאמר נצטת צפרק
הזורק (דף נט.) וצ"ל צתל דעירופין
(דף נט.) דבור וחוליותו מצטרפין
לעשרה וא"ע פ' שזה נגוצה זה
עמוק ועוד דאמר פקק כל נגוצה
(שם דף נט.) צהלא גבי שמי חצרות
זו למעלה מזו ויש גידוד חמשה
ומחילה חמשה דמודה רב חסדא
בתחומה הוהיל ורואה פני עשרה
דמעברת שנים ולא אחד וי"ל דלענין
ב' חצרות זו למעלה מזו איירי הכא
ולגבי עליונה לענין עירוב דממונא פ'
כל נגוצה (שם נט.) א"ל לענין מל צהלא
גבזה חמשה והקף על גביו מחילה
חמשה ולא חשי ר"י לענין שנת
וא"ת ויש חשד ר"י מטעם דאי נע
מנה עליה ומשתמש כדאמר צפרק
חלון (שם עה.) גבי מילא כולו צתדות
ו"ל דמיייר צתת צהלא דלא שייך
מנה עליה מיד אלא צדצר א'
הנוטל ידו אחת בנטיילה ואחת
בשטיפה ב'. פ' בקונטרס
נעל ידו אחת מן הכלי כתיקון חכמים
ואחת בשטיפה צהלא נמי וא"ת
והיכי פשט מהכא כי משי חדא ידא
והדר משי לאידך דלמא הכא מיייר
שעשה צתת אחת שטיפה לזו ונטילה
לזו וי"ל דקצטר הש"ס דלין חילוק

הוא ואחר מעידין על חתימת יד שני פסול
מאי טעמא אתו לאיחלופי בקיום שטרות
דעלמא וקא נפיק נבי ריבעא דממונא אפומא
דחד סדהא מתקין לה רב אשי א"מי איכא
מיד דאילו מסיק ליה איהו לכוליה דיבורא
כשר השתא דאיכא חד בהדיה פסול אלא
אמר רב אשי אפילו אומר אני הוא עד שני
פסול מאי טעמא או כולו בקיום הגט או
כולו בתקנת חכמים תנן בפני נכתב כולו
בפני נחתם חציו פסול אידך חציו היכי דמי
אילמא דליכא דקא מסהיד עליה כלל
השתא אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר
בפני נחתם דהאי קמסהיד אכולה כתיבה
והאי קמסהיד אכולה חתימה פסול חציו
מיבעיא אלא או כדרבא או כדרב אשי
ולאפוקי מדרב חסדא אמר לך רב חסדא
ולמעמיק בפני נכתב אבל לא בפני נחתם ל"ל
אלא לא זו אף זו קתני הכא נמי (ה) לא זו אף
זו קתני אמר רב חסדא גירוד חמשה ומחיצה
חמשה אין מצטרפין עד שיהא או כולו במחיצה
או כולו בגירוד דרש מרימר גירוד חמשה
ומחיצה ה' מצטרפין יתהלכא מצטרפין בעי
אילמא ידים טהורות לחצאין או אין טהורות
לחצאין היכי דמי אילמא דקא משו בי תרי
מריבעית והא ג' תנן מריבעית נוטלין לידים
לאחד ואפי' לשנים ואלא דקא משי חדא חדא
דיה ויהתנן יתהלכא ידו אחת בנטיילה ואחת
בשטיפה ידיו טהורות ואלא דקא משי פלגא
פלגא דידיה והאמרי דבי ר' נאי ידים אין
טהורות לחצאין לא צריכא דאיכא משקה
טופח וכי איכא משקה טופח מאי הוי והתנן
הנוצק

הוא ואחר. השליח ואחד מן השוק עמו ואם לא היה מעיד עליה
אלא השליח לבדו ואפי' אמר יודע אני היה כשר אצל עכשיו שהיה
אחר עמו פסול: אפי' לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא. כגון שנים
החמומים על השטר ומת אחד מהם וכתב זה ואמר זה כתב יד
זה כתב ידו של חבירי ונצטרף אחד
מן השוק עמו להעיד על כתב יד
המת למרין צפרק ב' דממונא (דף
כא): דאילו קיום עד שיהו ב' מן
השוק מעידין על חותם המת דל"ל מן
נפיק חתמא ריבעי דממונא אפומא
דחד דק"ל (שם) נאמן אדם לומר
זה כתב ידו הרי מני עדות ואם נא
להצטרף להעיד על חותם חבירו עם
אחר הרי ג' רביעית העדות על פיו
ורחמנא אמר (דברים יו) על פי שנים
דמשמע פלגא אפומא דהאי ופלגא
אפומא דהאי. וגבי גט נמי אי אמר
צ"ג חציו מהימן כתיב דשליח הוא
ונצטו השני הוא מצטרף עם אחר
לקיימו צתות שאל קיומי שטרות
והכא גבי גט לא חיישין לה דהא
צלאו אחר אחר מתכשר אפומא
דהימנוהו רבנן כתיב אלא משום
גזירת שאל שטרות הוא: נבי ריבעא
דממונא. כל הממון יוצא על פיו חסר
רביע: אני הוא עד שני. היינו קיום
הגט כשאר שטרות דלדס מעיד זה
כתב ידו: אלא. לאו על כרחיך משנה
יתירה דנקט רבותא אחא לאשמעין
מאי דלא אשמעין כאלה אומר בפני
נכתב ואחד אומר בפני נחתם והיכי
דמי כגון דנצטו השני יש עדות
דכדנא או כדכר אשי ולאפוקי מדרב
חסדא דכיון דמתני' משום רבותא
אחא ולא פירש מאי רבותא אחא
לאשמעין על כרחיך אי אחר רשאי
לחפוס המרובה כגון דרב חסדא רשאי
רבותא וזוטרמי כגון דכדנא ורב אשי
דכא לא שמעת מינה רבותא אלא
משום דמשנה יתירה היא וכי משמע
לן אפי' רבותא וזוטרמי מו לאו משנה
יתירה היא ופי' דרב חסדא הוה

(א) (הוריות ב' וס"ג).
(ב) (טריטין ג' ג' א. סג).
(ד) מיר ל' ידס פ"א פ"א
מולין ק' ע"ה. ס' ול"י
רש"י ל"ל והשתא אלא
ל"י ר"ת שפיר גרסינן
והתנן דקן דנעל ידו אחת
משטיפה אחת כי היא
מסנה א פ"ב דריס. (ו) דיס
פ"ב מ"ה. (ז) (ד' רש"ש).

הגהות הב"ח

(א) חז"ה חז"ה פ' אס
היה חרין. ג"כ פ' שוקה ד
פ"ב מ"ה פחות שאלרסו
מה:

מוסף רש"י

גירוד חמשה ומחיצה
חמשה. חזר שרקעיתיה
גבזה חמשה שטחים
והוספו על אותו גבזה
חמשה חמשה (והנבי צ"ג).
מריבעית נוטלין לידים
לאחד ואפילו לשנים.
ואפי' דלם נהי מי
רביעית דלם נהי מי
ולאשון הוה ניה מי
שיעור נטילה (גירוד חמשה).

תוספות ר"ד (המשך)

כל החתימה הא השתא
דאמר אני הוא עד שני
נתיקמה חתימתו על פיו
מיד דהאי אקיום שטרות
דעלמא וכיון דחתימתו
נתיקמה בקיום שטרות
דעלמא צריך שתתקיים
גם חתימת השני בקיום
שטרות דעלמא בשני עדים
ולא על פיו כתיקון חכמים
דאו כולו בקיום שטרות
או כולו בתקון חכמים
שלא תקנו חכמים לחצאין
וקי"ל כרב אשי שלא נדרו
דבריו: אמר רב חסדא
גירוד חמשה ומחיצה
חמשה אין מצטרפת עד
שיהו או כולו בגירוד
או כולו במחיצה פ'
לענין שבת בעי חציצה
גבוהה שורה או מנוקה
עשרה לר"ה ואם היה
חרין צמק חמשה והקיפו
מחיצה גבוהה חמשה אין
מצטרפת להיות חבוס
וה"י אלא כדמילת ההא
ואין משלשלין לא אלא
בארבע: דרש מרימר גירוד
חמשה ומחיצה חמשה
מצטרפת ופסק תלמודא
והכלתה מצטרפת והכי
נמי אמר בפרק הורוק אמר
ר' יוחנן בור וחוליות
מצטרפת: בעי אילמא
ידים טהורות לחצאין א'
אין טהורות לחצאין ה"ד
אילמא דקמשי ב' תרי
מריבעית (נפקית) נוהא
תנן מ' רביעית נוטלין
מהן לידים לאחד ואפי'
לשנים פ' פחות מריבעית
הלוג אין נוטלין מהן
לידים שאין בהן שיעור
אבל אם היו רביעית ונטל
מהן א' הציטירו כולו נטל
מהן ג' השני כדפירש
טעמא פ' כל הישדר
דמשייר טהורה קאמי אלא
דקמשי חדא (נדרא) דידיה
והתקן הנוטל ידו א'
וא' בשטיפה ידיו טהורות
פ' אחד נוטל בורית
כולו בתקון חכמים וא'

א' דלא נעל ונטל חצי הפקק ויגב וזו נעל חצי הפקק ויגב.

יעשה לו אם נצטרף עם אחד מן השוק עמו להעיד על א' מן העדים ולא מעלה ולא מוריד ולא גזר האי אטו שטרות
דעלמא דלא מהימן בלחודיה ונדרו ג' דברי רבא אלא אמר רב אשי אפי' אמר אני עד שני פסול מ"ט א' כולו בקיום
שטרות או כולו בתקון חכמים פ' כיון שאין כאן ע"א אלא השליח לבדו אימתי הימנה רבנן כבי תרי במעמיד על

(א) טהרה פ"ח מ"ט ע"ו
עב. (ב) חגיגה י"ט. מקוואות
פ"ו מ"ד. (ג) מ"ד מ"ו.
(ד) שם י"ג. י"ד. זמן פ"ה
מ"ב. (ה) נדרים כ"ג: ע"ש
[מקוואות פ"ג מ"ד].
(ו) פ"ה: הנהגה (ז) ו"ל
דמקנן. (ח) ודף י"ד.
(ט) ודף כ"ג: ו' ו"ל
ותנחם עליהם].

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אינו חיבור
וכי' לענין מקוואות בגון
שני:

מוסף רש"י

הנצוק. קלות חיבור הגט
למטעם למטה בדיקה
כמחז של גגן ג"ו
עב. והקטפרס. מים
הבאין למטעם למטה
דף מדרון של מל
גבוה זקוף (שם). ומשקף
טופח. ואין זו טופח
על מנת להטפח. שם
טופח בן ידיו ולא יעלה
כה משקף שיהיה להטפח
דבר אחר (שם). אינו
חיבור לא לטומאה.
אם משקין עולשין בן
ונגע טמא בחמתו. העניין
טהור. וכן לענין משקף
טופח. אשילו במקום חם
משקף כחלון ומשקף
טופח בחמתו ונגע טמא
במשקף. משקין שמתקן
ומתקן טהורין ואש"ס
שמתקנין לו (שם). ולא
לטהרה. נחמית שזין
בה ארבעים סאה ונזקק
או קטפרס או משקף
טופח מחזיר לנחמית זו
מקוה שלם. אינה חיבור
והטובל בנחמית לא עלתה
לו טהרה (שם). והשני
טמא. שהרי חסר השעור
מים שעל הראשון (חגיגה
י"א). דבא ראשו ורובו.
לאחר שנגעל מטומאתו
במים שאובין. כי כיום.
וטהור גמור שנגעל על
ראשו כי' ושבתי יג"א.

הנצוק. קילות: והקטפרס. הר משופע שמדרונו ממולד הרבה:
אינו חיבור. לטומאה. כגון המערה כמלי טהור לכלי טמא ונזקק
לקלות מחבר משקה שני הכלים אינו חיבור לטמא משקין העליונים.
וכן הקטפרס אם העבירו דרך דף הנמוכה (במדרין והמחממים
מחזירים לטומאה אין העליונים
טמאים. וכן אם היטה עריבה ארוכה
ובשני ראשיה משקין אחד טמא ואחד
טהור ומשקה טופח מחזרין אינו חיבור
לטמא הטהורים. וכן לטהרה לענין
מקוואות (א) שני מקוואות שאין באחד
מיהן ארבעים סאה ונזקק וקטפרס
ומשקה טופח מחזרין אינו חיבור:
טופח להטפח. שם משקה הרבה
שם טפח זו יכול להטפח במקום
אחר: **חיבור.** לטומאה ולטהרה
וקס"ד דהוא הדין לנטייל דחשיב
כמחז דעציד כשד' הדדי: דלמא.
הא דקמני חיבור: **לענין מקוואות.**
קאמר ר' יהודה היא משום גוד אחיה
(דכתיב) כו'. ומיהו לענין נטייל
מטפחין אי הוה נטייל כמיקוה
לנטייל או לא ואין ראיה חיבור
מקוואות ראה לכלן דלגן לאו משום
חיבור מטעם לן: **מכוונות.** לא פחות
ולא יותר: **השני טמא.** שחקר המקוה
על ידי הראשון: **נוגעות במים.**
כשעת נטייל השני: **אף השני טהור.**
דמחז' דמחזרי מים שעל הראשון למי
המקוה דמו: **הבא ראשו ורובו.**
כשהוא טהור במים שאובים בתוך הכלי: **טמא.** לתרומה עד שיטבול
ומגירת שמונה עשר דבר היא. ובפ"ק דמסכת שבת (א) מפרש מ"ט
גזר עליה לפי שהיה להם מערות סרוחים לנטייל ולחזר נטייל
היו רוחצין בשאובין והתחילו לומר לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין
וגזרו עליהן ושוב גזרו על טהור שנגעל עליו שלשה לוגין מים שאובין
דאי לא הוה לא קיימא הא: **חזיו בציאה.** בתוך הכלי וחזיו בנפילה שנגעל
על חזי גופו שלשה לוגין: **בעל קרי חולה שו' טהור.** לדברי מורה
דעורא תיקן נטייל לבדלי קריין קודם שיעסקו בטהרה והקלו על החולה
בנחמית משע קבין אפי' שאובין במסכת ברכות (ט) אבל לטהר ליכנס
במקדש צעין ארבעים סאה: **וחזיו בנפילה.** שנכנס חזיו לתוך המקוה
ועל חזיו נתן ט' קבין שאובין: **שזין הגט יולא מחמת ידי שניהם.**
שזין שניהם שזוחין בהנחתו דלא הוה שנים שהציאו גט אלא אחד הציאו
צריך המביא לומר בפני נכתב ובפני נחתם וזה לא אמר: **אבל הגט**
יולא. צ"ד: **מחמת ידי שניהם.** ששניהם אדוקין זו ושניהם שלוחין:
כשר

הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא
לטהרה. פי' כקונטרס אינו חיבור לטהרה לענין שמי
מקוואות שאין באחד מהן מ' סאה ונזקק וקטפרס ומשקה טופח
מחזרין אינו חיבור וקשה לר"ת דעד כאן לא נחלקו ר' מאיר ורבי
יהודה בפרק אין דורשין (חגיגה י"ט).

גבי ג' גוממיות העליונה עשרים
והתחתונה עשרים ובחממית ארבעים
ומדלית של גשמים עוברת ביניהם
אלא בטובל צעיונה אי אמרינן גוד
אסיק אכל בתחתונה וכלהו מורו
דעלמה לו נטייל דלמרינן גוד אחיה
אלמא קטפרס חיבור והבא משמע
דאינו חיבור כלל ואומר ר"ת דהבא
מייירי דוקא בשמי גוממיות שבו
עשרים וצו עשרים דליכא מקוה
שגס באחד צפני ענמה דלא הוה
חיבור ואין מטבילין אפילו בתחתונה
אכל התם דליכא בחממית מקוה
שגס לכ"ע מטבילין בתחתונה
וצעיונה פלגי דדוקא נקט אמנעית
אכל שמי גוממיות שאין צדום אחת
מקוה שגס לכ"ע אין מטבילין אף
בתחתונה עוד הקשה דהבא קאמר
דקטפרס לא הוה חיבור ובסמך קאמר
רבי יהודה אם היו רגליו של ראשון
נוגעות במים אף השני טהור והך
דנזקק ר' יהודה היא דהא מסקינן
לענין מקוואות ורבי יהודה היא ואומר
ר"ת דכיון שהמים שעל הראשון סופן
ליפול ולירד למקוה הוה קטפרס חיבור ומיהו נזקק גרוע מקטפרס לפי
שהקילות של הנצוק עומד בארץ ולא הוה חיבור אפי' סופו ליפול
דמשמע בפרק בתרא דע"ו (דף ע"ב) והא דדייק התם
גבי כותי דלמא ידיה אצת גישתא ואסריה רבא לכולי חמרא
שמע מיהו נזקק חיבור אע"ג דהתם הוה קטפרס דייק שפיר דנזקק
הוה חיבור דכיון דמה שנגעל בו הכותי דהיינו בקצה העליון דאין
סופו ליפול בתוך חצית כיון שראשו אחד מונח על גישתא ולהכי
לא עדיף מנזקק עוד הקשה דהבא משמע דהבא להטפח להכי
חיבור ובפ"ו דמקוואות (משה ז) תנן ומייתי לה בפ"ק דיצבות (טו).
ובפרק שלישי דחגיגה (דף כ"א): עירוב מקוואות כשפורסת הנווד
צעוניה ובחללה כשמי אצבעות חוזרות למקומן ואור"ת דנזקק צעין
כשפורסת הנווד אכל מים סגי בטופח להטפח ואין נראה לר"י דתנן
במסכת מקוואות פ"ו (משה ט) כחל צעין שמי מקוואות שנאסר לשמי
מטערף לערב אין מטערף עד שיהא במקום אחד כשפורסת הנווד
ר' יהודה אומר חילוף הדברים נפרצו מלמעלה זה לתוך זה על

רוס בקליפת השום על רוחב כשפורסת הנווד היינו שמי אצבעות אם כן
הא דקאמר עירוב מקוואות כשפורסת הנווד מלא נזקק מים
צעין ובאפין מלמעלה אין צריך אלא בקליפת השום כשפורסת ואי במים סגי
בטופח להטפח אלא דנזקק הוא דצעי' כשפורסת
כדפירש ר"ת אי' אין רוחב המים כשפורסת שמי אצבעות שהנזקק עגול והוא זר
מלמעלה כדאמר בשמי אצבעות חוזרות למקומן ונראה
דדוקא לר"י סגי בטופח להטפח אבל לרבנן צריך בקליפת השום כשפורסת הנווד
שהיא הנזקק מלא והוא דנזקק לפי מאי דמסקין לענין מקוואות ור"י היא מלי
אחיה כרבנן דדוקא היא דטופח להטפח חיבור אחיה כר"י אבל היא
דנזקק וקטפרס דקמני צה דמשקה טופח אינו חיבור היינו אפי' טופח להטפח ועוד
אומר ר"י דאפילו ר' יהודה לית ליה טופח להטפח
חיבור כרגליו נוגעות במים אלא מחת גוד אחיה אכל בקרקע שזה דלא שייך
גוד אחיה צעי' קליפת השום ואחיה היא דנפרצו זה לתוך זה אפי' כר'
יהודה דאחיה התם ברישא ור"י אומר דהיא דהנצוק וקטפרס לא לענין חיבור
מקוואות אפי' אלא לענין השקה והשתא הוה לטהרה דומיא דלטומאה
וכן משמע מדקאמר דלמא לענין מקוואות ור' יהודה היא משמע דעד השתא
לא הוה מוקי במקוואות ופשיט דמשקה טופח אינו חיבור לענין השקה
ה"ה לענין נטייל וקאמר לא צריכא דליכא טופח להטפח וצעי' הא דקמני
דמשקה טופח אינו חיבור לענין השקה אלא דנזקק דמשקה טופח אינו
חיבור לענין השקה אי מייירי בטופח שלא להטפח או אפי' בטופח להטפח
וקאמר הא נמי מנינא דהוה חיבור ודמי הא דתנינא דטופח להטפח דלמא
לענין מקוואות ור' יהודה היא מטעם גוד אחיה אכל לענין השקה אימא דלא
הוה חיבור אפי' לר' יהודה כמו במקוה בקרקע שזה דליכא גוד אחיה
והשתא היא דחגיגה לא קשה מידי ומנינא למימר לכ"ע מטבילין בתחתונה
אפי' ליכא בחממית מ' ונקיט בחממית מ' לאשמעינן דאפי' קמני
בציפא בתוספתא ואמרינן אין מטבילין אלא בחממית ואע"פ שם מ' בחממית
אפי' אין מטבילין בתחתונה וכל שכן צעיונה אי נמי קא משמע לן דלא
גוררין אצבעות אטו אחריני אכל קשה למאי דצ"ד דטופח להטפח הוה
חיבור לענין השקה אלא מטעם גוד אחיה אכל לענין השקה דמקוואות
דנזקק לא הוה חיבור ולענין מקוה הוה חיבור: **הבא ראשו ורובו במים**
שאובין וטהור שנגעל בו. הכי גרסינן בפרק קמא דשבת (דף י"ג)
דעל טבול יוס דוקא גזרו בציאה וכל שכן בנפילה אכל טהור דוקא
בנפילה וטעמא אר"י דהתמירו בנפילה משום שמעשה כהיה כדאמר
התם והו' (מעבירים על גביה) שלשה לוגין מים שאובין: (ועי' חזק
פ"ג: ד"ה וטהור): **אבל גט יוצא מתחת ידי שניהם** כשר. מה שפירש
בזונתם שניהן אדוקין זו לאו דוקא שאין צריך שיהיו ממש שניהם
אדוקים וזוהי שניהן אדוקים ואחריהם גט אלא שניהם שניהם שנגעל
עשה שניהן שלוחין על כן ואמר להם שנים הולכין גט לאשתי ונתנו
האחד בנעמד חצירו בנעמד חצירו בנעמד חצירו בנעמד חצירו בנעמד חצירו
(לקמן דף י"א): כוללם הולכין אחד מוליד בנעמד כולם ואם האחד שליח
והשני מעיד שצפניו נתן הבעל את הגט לחצירו להוליד לאשתי
לרצא כשר דמה אם יאמרו צפניו גירשה אכל לרצה אפי' לאחר שלמדו
אין להכשיר כיון שאין שניהם שלוחים דדוקא צפניו שלוחים דנזקק
בפרק קמא (לעיל דף ה). דכשר לרצה משום דבי תרי דמימי גיטא
מילתא דלא שכיחא היא אכל כה"ג לא: אלא

א מ"י פ"ו מהלכות
טומאת אוננות הלכה א'
הלכה א':
א ב מ"י פ"ה מהלכות
מקוואות הלכה א' סג
עין ע' טו"ע א"ח סימן
קסב סעיף ג':
ב ג מ"י שם פ"ח הלכ'
יב סג שם טו"ע
י"ד סימן לא סעיף כ':
יג ד מ"י פ"ט מהלכות
שאל אבות הטומאות
הלכה א':
יד ה מ"י שם הלכה ג':
טו ר' מ"י פ"ו מהלכות
גיטין הלכה יד טו
סג עין טו"ע א"ח
סימן קסב סעיף יח:

תוספות ר"ד

איכא משקה טופח
מאי הוה ודחזן הנצוק
והקטפרס ומשקה טופח
אינו חיבור לא לטומאה
ולא לטהרה: לא צריכא
אכא טופח ע"מ
להטפח ולא איפשיט: א'
אומר בפני נכתב וא' אומר
בפני נחתם פסול פי' שהרי
לא קיים כל החתימה:
אמר [רב] שמואל בר
יהודה אומר רבי יוחנן ל"ש
אלא שאין הגט יוצא מתחת
ידי שניהם אבל אם הגט
יוצא מתחת ידי שניהם

מִזֶּה אֵל מִי פֶּה מֵהָלֵךְ
גִּירוּשִׁין הִלְכָה יָד טוֹ
סַמָּג עֹשֶׂן נ טוֹשֶׁע אֵה"ע
סִימָן קמב סְעִיף יח יט:

תוספות רי"ד

שהניחו גט זרעין ע"כ סבר לפי שאין בקיזין לשמה כרבה לדרגא אפילו לא אמר זה צפני נכתב וזה צפני נחתם כשר כיון שאומרים שהבעל שלחם דמה אילו יאמרו צפנינו גירשה ואמ"ל לנרצא נמי דלחא בעלמא זרעין והכא דכשר משום דלחא ממייבא מסקידא אכתיבה וחד אחתימה ואין לומר דכיון דלא מסקידא אכוליה מילתא לא ידעך דהא מן אחד אומר צפני נכתב ושנים אומרים צפנינו נחתם כשר אלמא מהימן חד אע"ג דלא מסקידא אלא אכתיבה לנהודא וללא אמרין דלא ידעך וי"ל דאם איתא דזרעין בעלמא גם כאן לא היה מושיל דכיון שאין כאן אלא אחד שטעיד על החתימה לבד אחי לאחלוסי בקיום שטרות בעלמא אע"ג דלדך מעיד על הכתיבה מאחר דהאי דמסקידא אחתימה לא מסקידא אכתיבה דרבה נמי אית ליה טעמא דלאחלוסי דכיון דכבר תקטו צפני נכתב משום לשמה תקטו נמי לזרין לומר משום לאחלוסי כדפרש"י לעיל צפ"ק (דף ה.) אע"פ שכיון שהם שנים אין לזרין להעיד משום קיום אלא משום לשמה מ"מ כיון דזרין מיהא עדות משום לשמה יסבדו העולם עדות זה משום קיום הוא ואחי לאחלוסי משום קיום שטרות בעלמא: **הא** גט יוצא מתחת ידי שניהם כבשרי רבנן. מדרקא כן לפי שרואה וישראל ובי א"ר גט יוצא כו' צמאי פלוגי דבגט יוצא מתחת ידי שניהם נחא ליה דפליגי כמו שמפרש בלשון שני ובלשון שני איפסא ויחא ליה טפי דפליגי בלשון גט יוצא כו' כמו שמפרש כאן בלשון ראשון וכעין סוגי' זו איכא באלו טרופות (חולין דף נט.) גבי יד טרפה: **ארכא** כפדרי צריכינ ב'ו. היינו כרבה דפרישטו: **במאי** פ"ג. וא"ת ולימא דפליגי בלאחלוסי כמו בלשון ראשון ואומר ר"י דבעלמא לנישגא קמא איכא למימר דטעמא דרבי יהודה משום דלא חייש לאחלוסי (א) כיון דאין גט יוצא ממתח ידי עד החתימה מוכחא מילתא משום דעד חתימה נאמן ביחודי לפי שהוא שליח הגט מדמזכירין אכתיבה תרי משום דלא הוו שלוחים אבל להאי לישנא דמוקי לה בגט יוצא מתחת ידי שניהם איכא למיחש לאחלוסי דהשתא אין כח הכוונה כיון דעד המעשה על הכתיבה ישנו נמי שליח הגט:

וְמָר סִבְרָא עֲרִים מְצִינִין
 עֲקִימוֹ. הַשְׂמָל הוּא מִלֵּי
 בְּרִישָׁא: **וְרַבָּה** אָמַר דְּרַבְּנִי
 לְשֹׁנֵי דְרַבָּה כְּלִישָׁנָא קָמָא
 דְּלִדְדִּיחָא לְרִיבִין מִשּׁוֹם
 דְּלֵא שְׂרִיחָא דְלֵא
וְמָר סִבְרָא גִּזְרִין. כִּי
 יִחְזוּ דְבַר לְקַלְקֹלוּ דְּפִי
 וְלֵא גִזְרֵי דִּיה רַבָּנָא
 וְכַחֲסֵי פִירָשׁ כֵּן דְּלֵא
 לְמַעֲוֵי כְּפִי נַחֲסֵי
 אֲבָל לֵא כְּפִי נַחֲסֵי

כשר. ואע"ג דלא כלום קא
ליחלפו בקיום שטרות דעלמא
אין צמיץ לומר כו' דטעמא
עדים מזויין לקיימו. ואי קא

בשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת
הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב
ובפנינו נחתם אמר ליה ^אאביי אלא מעתה
סיפא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב
ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה
מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי
השנים הא גט יוצא מתחת ידי שניהם
מכשירי רבנן אמר ליה ^אאין וכי אין גט
יוצא מתחת ידי שניהם במאי פלגי מר
סבר גזרינן דלמא ^אאתיא לאיחלופי בקיום
שטרות דעלמא בעד אחד ומר סבר לא
גזרינן לישנא אחרנא אמרי לה אמר רב
שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן אפי' גט
יוצא מתחת ידי שניהם פסול אלמא קסבר
שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין
שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר
ליה ^אאביי אלא מעתה סיפא דקתני שנים
אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם
פסול ור' יהודה מכשיר אפילו גט יוצא
מתחת ידי שניהם פסלי רבנן אמר ליה אין
במאי קא מיפלגי מר סבר ^אלפי שאין
בקהילין לשמה ומר סבר לפי ^אשאין עדים
ממצוין לקיימו לימא דרבה ורבא תנאי היא
לא רבא מותרין כלישנא קמא ורבה אמר
לך דכולי עלמא בעינן לשמה והכא במאי
עסקינן ^אלאחר שלמרו ובגזירה שמא יחזור
הדבר לקלקולו קמפלגי דמר סבר גזרינן
ומר סבר לא גזרינן וליפלוג נמי רבי יהודה
בברישא הא אתמר עלה אמר עולא חלוק
היה רבי יהודה אף בראשונה מתיב רב
אושעיא לעולא רבי יהודה מכשיר כזו ולא
באחרת מאי לאו למעוטי אחד אומר בפני
נכתב ואחד אומר בפני נחתם לא למעוטי
בפני נחתם אבל לא בפני נכתב סלקא
דעתך אמינא הואיל ולא גזר רבי יהודה
גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו דלמא
אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד
אחד נמי לא גזר קא משמע לן אתמר נמי
אמר רב יהודה שנים שהביאו גט ממדינת
הים באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן רבה
בר בר חנה חלש עול לגביה רב יהודה
^אורבה לשיולי ביה בעו מיניה ^אשנים
שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו
בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין
אמר להם אין צריכין מה אילו יאמרו בפנינו
גדרשה מי לא מהימני אדהכי יאמר ההוא
חברא

סווי ופלוג רבי יהודה
א. ב'. הוא הדין דמני
די חרי דמייתי גיטא אין
די צפ"ק (ועל ה.):
לא גזר רבי יהודה שמה
גיטא מילתא דלא שכיחא
חד נמי לא גזר דהא מסיק
ופרש טעמא משום איחולפי
קולו והיינו טעמא דנראה
בין בחד בין בחד לרבי

מרי לחדל הצרכים למימון תרומותיה דלה
א ח"פ"ה כשר דקסבר שנים שהביאו גט
משום שאין עדים מזוין לקיימו והרי
א כיון דסוף סוף שנים הן מה לי שניהם
שלושים מה לי אחד מהם הרי עדים
מזוין לקיימו לא פלוג רבנן בין דא
עם חבורת אנשים לבא יחיד דלא
מבחין ובודק באלה דלה מוכחא
מלתא ואם באת להכשיר את זה
יבשריו את זה אבל כששנים הביאור
מלתא דמוכחא ולא שכיחא היא ולא
אחמור בה רבנן: **סיפא דקסני.**
פלוגתא דר' יהודה ורבנן על דרמין
בשין הבט שני יואל מתחת ידי שניהם
הוא דאי שניהם שלוחין מכשרי רבנן
ואע"ג דלמירה ידיהו לא כלום היא
דהא שנים שהביאו גט אין צריכין
לומר: **במאי פליגי.** הואיל ואחד
מביאו והוא לא אמר כמיקון חכמים
אמאי כמכשר ר' יהודה: **ת"ק סבר.**
אף על פי שהגט יואל מתחת עדי
החתימה והשליח הימנוהו רבנן כדרי
אפילו הכי כיון דלא אמר גמי בפני
נכתב פסול גזירה דלמא אתי לאחלושי
נ"ו: **ורבי יהודה סבר.** כיון דלארבייניה
מרי אחרני במקומו לאסקודי אכתיבה
תו לא אתי לאחלושי: **לריבין.** ודלו
לא אמרו רבנן דחכמים דריבין רבנן
הוא דאסקדי אחתימה אתי לאחלושי
הואיל ואיהו לא אמר אכתיבה: **סיפא
דקסני.** פלוגתא גימא דומיא דרישא
דאפילו גט יואל מתחת ידי שניהם
פסלי דהא צריכין לומר והני לא כלום
קאמרי דאי גמי יואל מתחת ידי עדי
החתימה היא דחתימה לאו כלום הוא
שאני שליח בדבר ואי מתחת יד אחד
מאלו ועד החתימה או שלשתן שלוחין
זו כיון דלחתימה חד הוא דאסקדי
ואיהו לא אמר אכתיבה אתי לאחלושי
בעלמא: **במאי פליגי.** כלומר ר' יהודה
אמאי אכשר: **תנא קמא סבר**
לפי שאין מזוין לשמה. הלכך שנים
שהביאו גט צריכין לומר והני לא
כלום אמרו כדאמרן: **ורבי יהודה**
סבר לפי שאין מזוין לקיימו. הלכך
שנים שהביאו גט אין צריכין לומר ולא
איכפת לן: **רבא מתרג' בלישנא קמא.**
דאין גט יואל מתחת ידי שניהם. דאין
שנים הביאור דכילי בעלמא כשר דאין
צריכין לטעם לפי שאין עדים מזוין
והכא כשהביאו א' אותם שהעיד על
החתימה וטעמא דר' יהודה כדאמרן
לעיל דכיון דאיכא מרי אחרני
אכתיבה לא אתי לאחלושי: **ורבא.**
מוקי לה בלישנא בתרא ואמר ר' יהודה
הכא דמכשר ר' יהודה לאו משום
דשנים המביאין גט אין צריכין אלא
לאחר שלמדו עסקינן דלמאי ניוסח לה

אז לשמה הא חרבה אי לקיימו
 ולי גזרי שמה יחזור דבר לקקולו ורבי
 יי דמייטי גיטא לא שכיחא ולא גזרו
 רבי יי יודע ברישא. בחדא אומר
 יי נחמס כיון דיולא מתחת ידי שניה
 ה נמי הא למדו ולקקול לא חייש:
 על לא פני נדבא. דחד הוא ופסולין
 לחיילוי הוא: אסתר נמי. כלשנא
 יולא מתחת ידי שניה מחלוקת:
 חזרא
 כיון דלא גזר בשרי הוא הדין בחד:
 הא

(א) [ז"ל רב אמי], (ב) [לעיל ג'., ג] (ג) [ז"ל רב אסי., (ד) [לעיל ב:., ה] (ה) [שם., (ו) [שם ה:., ז] (ז) ס"א ורבנן וכ"ג הערוך, (ח) [לעיל ה:.,

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה במאי וכו'
דכיון דאין גט וכו' מוכחא
מילתא דהא דעד:

מוסף רש"י

[illegible]

א) [פסחים פז.], ב) [לקמן
כו: יבמות לא.], ג) [ע"ב],
ד) [לקמן יח.], ה) [ש"יך
לעיל במשנה טו.], ו) [רש"ל
מ"ז, ז] [כמוכות נל.],
ז) [דף קסד.].

תוספות רי"ד

הַ מִּמֶּנּוּ לְעִינֵי חֲבֵרֵי צִבְצָל: יִמְנָה
שָׂדִים: בְּצוּדְנֶלְרֵי וְחִילֵי מִרְדֹּךְ
וְיִלְשָׁתֵר: לְבָהֵר דְּלֹשׁ חֲבֵרֵי: מִשְׁכָּבֶם
כּוֹרֵשׁ אִמֶּר יֵי וְיִתְּן אִפְּרָלֵי
מִתְּחַת יָדֵי יֵדֵי
חֲתִימָה וְלֹא מִתְּחַת יָדֵי
עַל כִּתְּבֵהָ כִּשֵׁר: אִלְמָא
קִבְרֵי שִׁימֵי שְׁהִיבֵינָּה עַל
מִגְדֵּימָה הֵימָּן אֵל צִרִיכֵי
לִימֹר מִפְּרִיטֵי נִכְחָה וְכִפְרִיטֵי
נִחָמֵם: פִּי אִעִיפִי שַׁעַר

בַּרְנָה' נִכְבַּד בְּלִילָה וַחֲמָסָה בָּיוֹם.
הָיְיָ חַד יוֹמָא וְאִין כְּלָאן גַּט מוֹקֵדִס:
בָּיוֹם וַחֲמָסָה בְּלִילָה. מוֹקֵדִס הוּא
דִּשְׁמַעְמַע דִּמְהִיבֵהוּ יוֹמָא אִיגְרֵסָה וְלֵא
אִיגְרֵסָה עַד (לִמְחַר זַבְגִּמְרָא) מִפְרַש
מְאִי פְסוּלֵיהּ: **לֵא גִבְיִין.** שֶׁל מֶלֶךְ
וַחֲמָנָה וְהִלּוּסָה: **פְּסוּלִין.** דְּאִמִּי
לִמְעַרְף לְקוֹטוֹת מִיּוֹמָא דְכִתְיָהּ וְשִׁלָּא
דָּכִין: חוּן מְגִיטֵי נָשִׁים. לֵאזֵּל לְגִבְיָנָא
עֲבִדָּא זַבְגִּמְרָא) מִפְרַש עַד: **גִּבְ'.**
מִפְּנֵי מַה חִיקוּן זִמְנָן בְּנֵישׁוּן. כִּיּוֹן
לֵאזֵּל שְׁטֵרָא לְגִבְיָנָא הוּא: **כָּסוּס**
בַּס אַחוּסוֹ. וְהִיא אֲשֶׁמּוּ וְשִׁמָּא חוֹנָה
מִתְחִיין וְזִס עֵלִיה שִׁלָּא חֲמֵקָן וְכוּכַד
לֵא גַט בָּלָא זִמְנָן לֵה וְכִשְׁמַעֲדִין
עֵלִיה בְּצִית דִּין מוֹזִילָה גִיטָה אֲחוּמְתָה
גְּרוּשָׁה יִרְחִי וּפְסִינָה בְּזִתוֹת: שְׁעָה:
מִשּׁוֹס פִּירוֹס. שְׁמִזְמָן הֲגַט וְאִילָךְ אִסְמִיכּוֹר
הֲבַעַל צִפִּירוֹת נִכְסֵי מְלוּג שִׁלָּה תִּגְבַּס
וְאִס לֵא הִיָּב צו זִמְנָן יִהִיָּה מוֹכֵד וְהִילָךְ
וְכִשְׁמַעְבַּע לָדִין הִיָּא יָדֵה עַל הַתְּחַתּוֹנָה
שִׁיֵּאֲמֵר לֵה קוֹדֵס גִּירוּחִין מִכְרִיתִי:
לֵא

איתמר מפני מה קצין
וזמן בנטיס פה חקין
דלאו לנטיבניס עבד לא
דאח למיטק ביה לקוחות
דאצני רחוק ונחוצא טג
ואין עמו כחובה גובה
כתובה לא זמן הגט
טרפא אלא זמן כתובה
וגטא חוי אריה גורשירא
ונחוצי כתובתה ומה
יעשה לו אם הוא מוקדם:
ר' יוחנן אמר שמוס
בת אחותו פה שמוס
ישא בת אחותו ותנה
חתתו וחס עליה שלא
תחנק וכותב לה בו כלא
זמן ותנה לה ונשבעידין
עליה בתי שיתנה חוריא
הגט ואומרת גורשה הייתי
באותה שש שמוס אה
טעמא פסול המוקדם
דא אמרת המוקדם כשר
פעמיס שיתנה בניסן
ומקדים וכתב לה גיטא
מאד ואומר עכשיו
לעדיך כשר הזה כבר
כתבתי מאדו ולא כשר
בדעתו ליתנה לו ועכשיו
נמלכתי ליתנה לו ונכשר
יחמוכו בו חכמי בניסן
אפי' שהוא מקדים לה
סלחלו שלא יחמומהו
העדים ולא יוכל לפתור
עליה: ור"ל אמר שמוס
פירות פה שמומן הגט אם
יסבור הבעל פירות נכסי
מולד שלא היה תנבס ואם
לא היה בו היה זכר
והיה ונשכחבעל לדין
ואירא לו מהתחתנה
שיאמר לא קידם גירוש'
מכרתי ופסולת פסול
שלא מפסדי פירות אלא
משעת לקוחות ואחרי
למיטק שמוס שלא חקין
פסול כתובה ועד שעת

היום חיד שאין מדליקין
מר. רבה בר רב חנה:
והגלינו בכל בני עשו
ולומדיה היכן היא ראויה

ברא שקלה לשרגא מקמייהו אמר רחמנא
ו כמולך או כמולא דבר עשו למימרא
וארומאי מעלו מפרסאי והתני ^ורבי חייא
אי דכתיב 'אלהים הבין דרכה והיא ידע
ת מקומה יודע הקב"ה בישראל שאין
נולין לקבל גזירת ארומיים עמד והגלה
ותם לבבל לא קשיא הא מקמי דניתו
ברי לבבל הא לבתר דאתו חברי לבבל:
חד אומר בפני נכתב ושנים אומרים
בפנינו נחתם כשר: אמר רבי אמי אמר
בני יוחנן לא שנו אלא שהגט יוצא מתחת
יד עד כתיבה דנעשו כשנים על זה וכשנים
ל זה אבל מתחת ידי עדי חתימה פסול
אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת
ים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו
נחתם אמר ליה רבי אסי אלא מעתה רישא
דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד
דומר בפני נחתם פסול ור' יהודה מכשיר
דאפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסלי
בבבנא אמר ליה אין זימנין אשכחיה דיתבי
דאמר דאפילו גט יוצא מתחת ידי עדי
חתימה כשר אלמא קסבר שנים שהביאו
גט ממ"ה אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב
בפנינו נחתם אמר ליה רבי אסי אלא
עתה רישא דקתני שנים אומרים בפנינו
נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי
יהודה מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת
יד שניהם הא גט יוצא מתחת ידי שניהם
כשרי בבבנא אמר ליה והא זימנין לא
מרת לן הכי אמר ליה "יתד היא שלא
ביום בלילה ונחתם בלילה כבלילה ונחתם
פסול רבי שמעון מכשיר שהיה רבי שמעון
ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטין נשים:
בגיטין רבי יוחנן אמר ^וימשוש בת אחותו
ז לקיש מ"ט לא אמר כרבי יוחנן אמר לך
זנות

וְלֹא הָיָה וְהִקְדַּמְנוּ הַבְּעַל וְהָאִשָּׁה וְכִתְּבוּ זֶמֶן שֶׁל יוֹם לַעֲשׂוֹת
 הַשְּׂבִיר וְיָלַל לְעֻלּוֹם אֵין חֻסְמִין הָעֵדִים כְּשֶׁרוֹאִין הַ
 גֵּל מִזֵּי לְמִימֵר דַּקְתִּין זֶמֶן כְּדֵי שְׂמֹכֵל לְהוֹלִיץ הַ
 הַיִּגְרָשְׁמִין מִקֻּדֶּשׁ לִכְן דְּבָלָאוּ הִכִּי נֶאֱמָנָה אִשָּׁה עַל
 וְתִרְאֵה לְהִנָּשֵׂא וְאֵם יֵצֵא הַבְּעַל עַדִּי מִסְפִּירָה אִזּוּ לֹא תֵּ
 חֲמִין הֵייתָ דּוּחָא מִכָּאן וְלִהֲבֵא כְּדִאֲמַרְתִּין צִיִּם נוֹחֲלִין
 דְּמִשׁוּס מִוּזוֹת לֹא הִיוּ לִרְצִין לְתֵקֶן זֶמֶן כְּמוֹ שֶׁאֲשַׁר
 יִדּוּ צִבְנִי צ"ד אִזּוּ עֵדִים שְׂהִיִּם נִתְגַּרְשָׁה וִיכְתֹּבֵה לֵה
 וְיִכְתְּבוּ לֵה שְׂטֵר אַחֵר שְׂמֵאוֹת יוֹם נִתְגַּרְשָׁה וְאִדְרָבָה ע"י
 גֵּט שִׁחְרוּר לִמָּה תִּיקֶנוּ בּו זֶמֶן דְּלִי מִשׁוּס מַעֲשֵׂה יִדּוּ
 מִיּוֹ וְכִין לֹא אִינוּ זֹכֵר בְּמַעֲשֵׂה יִדּוּ מִיּוֹם הַכְּתִיבָה כִּיּוֹן שְׂאִי
 אֲבִיִּי דְּלִמָּר עַדִּי בְּחֻמוֹמִי וְכִין לֹא זֶה שְׂמֵסֵר לוֹ תַּחֲלִילָה
 בְּמִסְפִּירָה כְּרִמִּי וְלִרְיָ לֵאמֹר עַל כִּדְכּוֹן עַל שְׂמֵסֵר לוֹ הַ
 תַּחֲלִילָה וְזֶמֶן לֹא אֵלֶּה לִכְתּוֹב מִמּוֹבוּ וְהוּא הוּא הַדִּין
 דְּמִסְפִּירָה עֲבָדוּ וְאֲח"כִּי כִּתְּבוּ לוֹ גֵּט שִׁחְרוּר צֵלָא זֶמֶן
 דְּהוּא מִוּזוֹחַ בְּעֻמּוֹ וְהִלּוּקָה צֵלָא לְהוֹלִיץ מִמֶּנּוּ הַשְּׂבִיר
 חֲמִין בּו זֶמֶן דְּלֵא אֲמַרְתִּין אֲזִיקְמָה אֲזִיקְמָה אֲשֵׁם אִשָּׁה וְ
 תֵּן כְּשֵׁרָה שְׂלָא נִבְעֵלָה כְּשֵׁהִיא אֲשֵׁם אִשָּׁה: ר"ש קִישִׁי
 עֵת נִתְּיָה וְאִתָּ גֵּט מֵאוֹתָר יִסְפֵּל מֵהֵאִי טַעמָא * וְצַפִּי
 שִׁכּוֹל לַעֲשׂוֹת פְּסוּט וְאִי יִהִיֶּה מִצְוֵר דְּמִקְדָּשׁ אֲמַרְי
 דְּתַחֲלִילוּ מִקְדָּשׁ הִיא וְאוֹמַר ר"י דְּבִלְמַחוֹר אֵין הַבְּעַל
 אֲחֵלְתָר וְאֵין הַגִּירוּשִׁין חֲלִים עַד הַזֶּמֶן אֲבֵל נִכְתֵּב בִּיּוֹם לִרְיָ
 עֲזֹר דְּעַדִּי מִסְפִּירָה כְּרִמִּי כְּדִאֲמַרְתִּין צ"פ (נֶשֶׁל ט:) וְלִרְיָ
 יִסְתָּ בְּאוֹתוֹ עֵינִן דִּיש קוֹל וְרֵאִי לִגְרֵשׁ בּו מִסְפִּיד הַבְּעַל עַל
 נִכְתְּבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי וְחֲתִים בּו בִּי מִרְיָהּ בִּיּוֹמֶיהָ וְאִיקִין
 קוֹל וְהִרְיָ רֵאִי לִגְרֵשׁ בּו דֹּאֵם הִיָּה רֹזָה הַבְּעַל לֹא
 וְיָלַל זֶמֶן שֶׁהַבְּעַל מִקְסִיד וְלֹא חֲתָמוּ כּוֹלֵם אֵין קוֹל עַל

ה'קמ"א מקב"ה דאח"י חב"ר אב"ב. פ' בקונ"ג חז"ר היינו פרסיים ומקמי
לאח"י חז"ר לצנל היינו יומי כשדים נצודנדר ואח"י מרודך
נצנלשזר וזת"ר דאח"י היינו כשכנש כורש את המלכות ומלך צנל
נקהשזר לר"ת דעל כרעך חזרים לאו היינו פרסיים דאח"י צפרק עשרה
יומסין (קדושין דף ע"ב). ה'ר"ה פרסיים
דומסין למיילוש של בית דל דאח"י
חזרים דומין לנמלשזר חבלה ועוד
דצפרק ה'ה' על יבמסו (יבמות דף

36: משמע דצימי ר' יוחנן אהו
 חזרי לבבך דאמר ליה לר' יוחנן אהו
 חזרי לבבך שגא נפל ואומר ר' יוחנן
 דפרסיס אהו אהו אהו אהו אהו אהו
 רבי יוחנן וכשצאה לבבך הרשיעה את
 הפרסיס שהיו לבבך ואתקלקלו
 טפי מארומאי וא"ת למאי דפי' בקונ'
 דצימי כורס צלו פרסיס לבבך
 ובהגולו צהרל (צ"ק קח.) אמרין
 דאהו ליה רב לרב כהנא עד האידנא
 הוה מלכותא דיוונאי ולא קפדי
 אשפיכות דמים השתא פרסיס יניחו
 וקפדי אשפיכות דמים משמע דצימי
 רב אהו פרסיס לבבך ואומר ר' יוחנן
 דהסם הוי פירושא עד האידנא הוה
 מלכותא דיוונאי שמושלים של צבל
 היו מיוונים ועכשו המושלים היו
 פרסיס אצל פרסיס אהו הוה
 ממות כורס: 37: אהו אומר בפני
 נכתב וב' אומרים בפנינו נחתם בשר.
 לרבא אפי' ליכא מעיד על הכתיבה
 כשר ולא נקט אחד אומר בפני
 נכתב אלא אגב רישא דמי אהו:
 אמר ר' יוחנן אפי' אלא מעתה
 רישא דמי אהו: קושא דרבי
 אפי' אינה אלא כהני פליגי דפרסיס
 לעיל אלא שלא חש להאריך:

נכתב ביום ונחתם בלילה פסא.
לרבי יוחנן משום שמא
יחפה על בת אחותו ולרש לקש
משום פירי דקבורין הדיינים כציוס
הכתיבה נתתם ותטורפו האשה
מלקוחות שלא כדין פירות שמענת
כתיבה עד שעת חתימה:
ור"ש מבשר. דלית ליה שמא
יחפה כדלמך בגמרא ומשום
פירי נמי ליכא דקסבר משנתן עיינו
לגרסה שוב אין לבעל פירות הדיינו
לגרסה שוב אין לבעל פירות הדיינו
על האלמנה ואע"פ שזא לגרסה
מוקדם הזמן מוקדם א"כ יודעים שציוס הזמן
הבעל מוונות שנותה ואכלה
על כך מיגו דאי ציי טעמין אה גיטה
לא תפסיד האשה שדעים מהי נמסר
נחלין (ב"ב דף קלד:) ואפילו מכאן להבדל לא
זמן כמו שאפרש דרבי יוחנן בסמוך דליתו אין זו
הגרסה ויכתבו לה שטר אחר (ומיחוש שמא לא יתפרו עדי
זו יום נגמרש ואדרבה ע"י הזמן פעמים היא תפסיד מוונות שלא
משום מעשה דיו בלא זמן נמי יוכל לבא לב"ד ויכתבו לו
זמן מיום הכתיבה כיון שאין זו זמן ואין מוכיח מחזיקי מהי נכתב כמו
זמן וזה שמסר לו תחילה קנה בדפדוק זה צורך (פסחין דף מה:)
על כרחק זה שמסר לו תחילה קנה בדמוכח פסקו מי שהיה נשוי
למכור מחזיקי והוא הדין הכא בציין זו זמן כלל ופירוש ר"י דתקנו
זמן גט שחורר בלא זמן ראה אומר העבד לרבי שמי אייתי ראה
בא להוציא ממנו השעבוד אבל הכא הבעל מוחזק ולא האשה:
וקמה אחזקת אשת איש והשתא הוא לדיגרסה כיון שהיא גרושה
אשת איש: ר"ש בקיש אמר משום פירות. כדי שמתעב האשה
יפסק מהאי טעמא * וב"ב גט פשוט (ב"ב קא.) מוכח דכשר לדאמר
הוא מאחור דמקדש אמרי' ה"מ (מלך שנה מוין) לו שמים ועכשיו
ר"י דבמחלוף אין הבעל תפסיד פירות שמענת חתימה חתימה שמענת
ד הזמן אבל נכתב ביים לרבי שמעון ראה לגרש זו מיד אע"פ שלא
ממירין בפ"ק (נלי ט:) ולגרשן אע"ג דראוי לגרש זו כיון דליכא נמי
זמן לגרש זו מפסיד הבעל פירות שמענת כתיבה כדלמך לקמן וקשה
י תרי מינייהו ציומיה ואיך מכאן עד עשרה יומי דר"ל אחר כולם
אם היה רואה הבעל לא היה מקפיד על העשרה ויפסיד פירות
ולא חתמו כולם אין קול עד שיחתמו כולם או שיהו עסוקין לחתום:
וזו

עין משפט
נר מצוה

י"ז א מ"י פ"ז מהלכות
גירושין הלכה ט שמג
עשין נ טוש"ע אה"ע סימן
קמב סעיף (יח) ט:
י"ח ב טוש"ע ח"מ סימן
מג סעיף טז:
י"ט ג מ"י פ"א מהלכות
גירושין הלכה טז
קמג עשין נ טוש"ע אה"ע
סימן קכז סעיף ב:
כ ד מ"י שם הלכה כד:

תורה אור השלם
1. אֱלֹהִים הֵבִין דְּרָכָה
וְהוּא יָדַע אֶת מְקוֹמָהּ:
אֵיבָב כַּח כֵּג

גליון הש"ס
גמ' מסני מה תקנו זמן
בגישין. עין צנ"צ קעג
ע"כ חוד"ס עדי: תוס'
ד"ה ייש לקיש וכו' ובמ'
גמ פשוט. עין לקמן דף פ
ע"א חד"ס כי יתביתו:

מוסף רש"י

עמר ורגלה ארתם
לכבד. אשף שדים
כשאר אומות
(חפזים 19). ביום ונחתם
בלילה פסול. וכל שכן
למחר וליומא אחרא דלמחר
(19). משום ברת אחרות.
שמה יחא שדי עד לחתום
ותונס מחתוי ורלאה עד
משמעתין ובחלן ויחוס
עליה ויגרשה ויאמר קודם
זוט אשתם מעדים ככר
מגרשה יבמות (כד
משום פירות. לדע
מחמתה תגבה מבעלה
פירות שאלו מוכבי מלוג
אלה דקבר שזע שזמן
עיניו עד לקבר שזע אין לו
לבעל פירות (עו).

תוספות ר"ד

לחתימה: ר"ל מ"ט אל
אמר ר' יוחנן אמר
ל' נותן אל כשיהיו ר' אל
יוחנן מ"ט אל אמר כר"ל
קסבר ר' יוחנן ש' כבל
עשן עשן ש' (כתיבה)
הגט' אל ש' והלכן זמן
לחתימה (כתיבה) אל
חזאיו למיטרף לקוחות
לחתימה לחתימה שדרי אמת
מטעם ש' ליהוה. ר"ל
סכר משע חתימה אדם
קסבר ר' יוחנן ש' אחר
לחתימה אל ע"י בחותמי
ל' וכן לה בפרט כשנותן
ל' וכן לחתימה משע
לחתימה כדאמרין בשם
לחתימה ומקח ומכר
שעדי בחותמי ופין ל'
הכי נמי אמרין בבי
ל' לחתימה לבי פירות
ל' חתם חסד כדורע ואם
קדמה כתיבה לחתימה
ל' מקדמם ופסול:
והוא איכא משענין ל'
ל' לחתימה מציאן
ל' לפירות ר' יוחנן אמר
ל' חתמה חתימה ר"ל אל
משע חתמה: אומר.
ל' יוחנן אמר
ל' חתמה חתמה וכו' וק"ל
ל' ר' יוחנן הלכה
ל' ר' יוחנן. ר"ל אבי

[illegible]

ולא פירש באיזה שנה אי
כו זמן כלל תנן דפסול
ידעי' אי מפניא אי מצפ

אָ שביחא. פירוש וזוט צעדיס ובהתראה לא שכיח אצל
לא עני למימר דשום וזוט לא שכיח דהא צריק תבניות
(תקנו שההא בחולה וישאח ציוס הרביעי שאם היה לו טענה
איש יביא לבית דין להשיגהו לאיקדורי דעתא (ומסתברא
לחשוב למישה חזון

זנות לא שכיחא א' ור
אמר כריש לקיש קסס
שעת נתינה * בשלמא
קא מבשיר ר"ש אלא
דר"ש דמבשיר אמר לך
לא קאמינא כי קאמינא
לרבי יוחנן היינו דר
לרבנן אלא לריש לקי
שמעון לרבנן פירי דמי
חתימה איכא בינייהו
להו דאתמר מאמינת
יוחנן אמר משעת כה
משעת נתינה אפיך
יוסף ג' ג' גימין פסולים
מה הועילו חכמים בת
לא תנינאל ג' ג' גימין
מאי אמר ליה לרמאי
שבוע שנה חדש
בבשר ומה הועילו
לשבוע דקמיה ולשנה
תימא הכי יומא גופיה
מפניא אלא ליומא י
הכא נמי אהני לע
דבתרין אמר ליה

אלה משמע דוקא בגט הנמא' דלימירע בגפילה הוא דלמר
 ראה אימת מוטא גיטא לידן אכל בכל גיטין אמרינן מסתמא
 שנכתב ונחתם נמסר ואומר ר"י דהכי פירושו עד שעת נתינה
 דיש לבטל פירות עד שעת נתינה לא הוצרכו לתקן זמן בגט
 פירות דכתיב בו זמן נמי תביא גיטתו ל"ד או לעדים וכתבו
 וחתמו יום נתגרשה וזמן ולר' יוחנן הוצרכו כותבין גט לאיש
 שאין אשתו עמו נישוא שמה יכתוב כתיבין ולא יתן עד תשי
 ב"פ"ק דב"מ (דף י"ב:) גבי כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה
 וי"ל דגבי כותבין שטר ללוה פריך משום דמאן דזיף בלגשה
 יש לחוש שאמר זמן ימסור לו בלגשה ויסקרו לקוחות שנמסר
 שעת כתיבה אכל גט לר"ך עדי מסירה ואפי' לר' מאיר [דלמר
 חתימה כתיבה] ואמר ר"ת דבעינן עדי מסירה דלין דבר
 חסד פחות משנים וגם מפסקמין להוציא קול שהיא פנויה וידעו
 כ"ת שלא נתגרשה מיום הכתיבה ויארמו לה אימי ראה אימת
 בתשלים גט לאשתו דשמעתין ליכא למיחש לרבי יוחנן למידי
 שום פירות ולא משום שמה יחפה דכיון שרואים זמן הכתיבה
 המסירה קלא אית ליה כדלמר בסמוך אגיטין הבאין ממדינת
 ירושלא נכתב ביום ונחתם בלילה אמאי פסול הא אית ליה קלא
 דלמא טיף למימר קלא אית ליה אלא כשמערב ע"י שלח אית
 ביום ונחתם בלילה י"י לחוש שמכור לה בגזמנו בלגשה לחפות
 ולהכי לא מצי לשנויי גבי כתיבה וזאתיה בכימיה דקלא א"י
 נישוא שמה תזנה ויתן לה בלגשה כדי לחפות עליה וי"ל דמסת
 גבי כתיבה וזאתיה בכימיה: **א"י פ"ד**. ריש לקיש אמר משע
 יאמר בפרק ד' אחין (וינחת לה:) גבי מפני מה לא חיתון זמן בקידו
 יאמר הכי ומשני התם להלכה דידה קאמי לא כמו שפירש ז"ל בגמ
 לא חיתון זמן מצי לתפוי עלה דמספיקא לה קטלינן לה השמא דל
 משע דמי גוייה לזמן לא קטלינן לה דקדמה מה הוהילי ודמיה
 ואומר ר"י דהכי פירושו התם להלכה דידה קאמי הגט בא להחילה
 אכל האמת דמי מחקה ליה לא קטלינן לה הכא לחובה דידה קאמי
 וזאתיה ב' הכא לא בעי לשנוי דהמי לקמה דלמר
 שהכתיבה והנתינה כי הדדי יתנו וזמן כתיבה גופא כ
 ר"י ר"א אלא רבנן דמירא שמה יחפה ויכא צדק שפירש

נזה פלונית של שבעה ולא פירש בהעילוי חדש אי נמי בחודש פלוני ולא פירש
 לאיכא זמן כל שהוא כשר ומה העילוי חכמים התקנתם פיון שאינו מוכרזם
 אחני ליוםא דמסיה וליכא דבדחיה הכי נמי אהני לשבוע דמסיה ולשבוע דבדחיה

נֹלָא שְׂמִיטָה. ולא חשו זה רבנן: **עד שעת נתינתה.** הלכך זמן כתיבתה גמול לא מהני מידי דכי אחיה למיטרף צעיר לאתווי סהדי חזית מטא גיטא לידה: **משום הכי מכשר ר' שמעון.** בגמ' מוקדם כדלחמר לקמיהן קסבר ר' שמעון כיון שנתן עיניו לגרשה שזד איני לו פייטות קסבר ר' אחא אחיה למיטרף

יוחנן מאי טעמא לא
 יש לבעל פירות עד
 ריש לקיש משום הכי
 רבי יוחנן מאי טעמא
 כי יוחנן אליבא דר"ש
 אליבא דרבנן בשלמא
 בא בין רבי שמעון
 מאי איכא בין רבי
 עת כתיבה ועד שעת
 והא איפכא שמעינן
 מוציאין לפירות רבי
 כה וריש לקיש אמר
 אמר ליה אביי לרב
 ואם ניסת הולד כשר
 נתן אהנו "לדכתחילה
 ידידי ויהביה ניהלה
 לא חיישינן כתוב בו
 בת מאי אמר ליה
 בכמים בתקנתן אהנו
 ג דבתריה דאי לא
 אי ידעי" אי מצפרא אי
 מיה וליומא דבתריה
 ווע דקמיה ולשבוע
 כינא לרבא בתביה
 ואותביה

יוחנן וירש לקח: **ג' גיטין פסולין**. ואחד מהם יש עליו עדים ואין צו זמן ואומן לאם ניסת הולד כשר כיון דאי עבד שפיר דמי: **מה הוטייל חכמים בתקנתם**. משום דא אחותו ומשום פירות: **אזנו לכתחילה לא תינשא**. ויכין דכדי הוא אי בעי למכור נטל צלל און לחפות על בת אחותו או למכור בפירות לא כתבו ליה סופרי הדיינים ולא חתמי עליה סהדי: **גויה לזמן ויהביה ניהלה**. לאחר שכתב צו ומן חתכו כדי לחפות על בת אחותו או למכור בפירות ויהביה ניהלה ואמרי' דנט שאין צו ומן אם ניסת הולד כשר ושמוציאתו הרי היא בחזקת מגורשת ולא מיקטלה מה הועילו חכמים בתקנתן: **לרמאי לא חיישינן**. לרמאות כה שוהו ניכר ונגלה לא עבדי אינשי דעבדי ולא חשו דצק לא חכי: **כסוד צב**. זמנו בשבוע פלוני ש"ס יוכל לא כתב אחר שנה או כתי שנה ולא כתב חרש או כתב חרש ולא כתב שנה או כתב שנה **א"ל כשר**. לכתחילה: **מה הועילו חכמים בתקנתם**. הא לא ממנעי מלמכתביה נהליה: **לשבוע דקמייהו**. שאם יזמנה תייהרג: **ולשבוע דבמריה**. לפירות שאם ימכור בהם תוציא גיטה ותגבש. ואי אפשר לפרש לשבוע דקמייהו אחיז לפירות שלא מטרפס מלקוחות דכללן זמן נמי לא מרפס לידה על התחמונה עד דמיייתה ראייה דבתר גירושין זצין ולשבוע דבתר לא מפחי לזנות דלא תיקטול דכללן זמן נמי לא מיקטלה דסקפ נפשות להקל: ואחותיה

ליה דמאשי אגיתין הבאין ממדינת הים וא"ת ואמאי כותבין גט
 מיד אחר הכתיבה יתן לה דלא מקדים פורענותא לנפשיה דמאשי
 כתיבה פירוט * משעת חתימה: גי' ירה * אמן ויהיה ניהלה פאי ב'י.
 משום דהיינו נעביד וינחיה גבי דידה מחקה ליה ופריך אי הכי גירושין
 ט' מחקה ליה קטלין לה דמוקמינן לה בחזקת אשת איש אע"פ
 קון זמן ואין מחקה ליה מוקמינן לה בחזקת אשת איש וקטלין לה דלא
 בתנאס דמוח ומוח דלא פריך הכא אלל לנאמן דלאמר משום פיר
 העיד עליה שהיא מגורשת ולכן יראה לנחוק הזמן כי פסורה שיפסול
 לומר הקידושין באין לחיבה ולהעיד שהיא מקודשת ומחקה ליה לזמן.
 לעיל דגבי כתב חדש שבה כיון דהאני לקמיה לא חיישי' לחפזי
 ממירן לעיל אלל גבי כתב ואנחיה בזימניה וגיטין הבאין ממ"ה
 כן נתגרשה וכן נכתב ביום ונחתם בזיליה פסול אע"פ דהאני לקמיה:
 ואמאי

הוא שבוע בחדש אי נמי בשבוע פלונית ולא פירש באיזה יום א"ל כשר דרוקא שאן יום ומהדר אחי לשבוע דלקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי יומא גופיה מי ה' פ' לשבוע דקמיה שאן ונתה' מיהרג ולשבוע דבתריה לפירות שאן ימכרם תוצא

(א) לקמן פו. וש"נ, (ב) [דף
יח.], (ג) ס"א לילה, (ד) ס"א
קודם אומה לילה, (ה) ז"א
מלשון החוס', (ו) צמחש"ל
יש כאן טעות שכתב דלית
צמחוס דלית,

גליון הש"ס

גמ' בשלמא לר"ל.
כעין זה נ"מ ד' מז
ע"ב ונהיפוך: תוס'
ד"ה איפוך וכו' משעת
התיבה. עין נב"ב דף קמו
ע"ב ונחום' עס ד"ה
נכנס:

הגהות הב"ה
(א) תוס' ד"ה עד וכו' לא
מהני מידי דמי:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א] גמ' ור' יוחנן מ"ט
לא אמר כריש לקיש קסבר
יש לבעל פירות עד שעה
נתינה. ע"י ב"ב דף קמ"ו
ע"ב תוד"ה נכנס אחריה
וכו' :

(א) [לקמן עה:], (ב) יבמות
 מב, (ג) [לקמן עו:],
 (ד) [ב"מ יט:], (ה) [דברים
 טו:],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מה הועילו וכו' בן לענין זנות בין לענין פירות דטרפה:
(ב) ד"ה גט ישן וכו' קידם לבנה כלומר שמא:
(ג) ד"ה מאימתי תהא כמותה כשאר:

תוספות רי"ד

(ב) רש"י ד"ה מה שטילו
 וכו' בין לענין גזת
 לענין פירות דטרפה:
 (ג) ד"ה ע"ן וכו' קודם
 לנגד כלומר שאל:
 (א) ד"ה מהממי חתה
 מנוח נשאר:
 הגהות הב"ח
 (א) רש"י ד"ה מה שטילו
 וכו' בין לענין גזת
 לענין פירות דטרפה:
 (ג) ד"ה ע"ן וכו' קודם
 לנגד כלומר שאל:
 (א) ד"ה מהממי חתה
 מנוח נשאר:
 תוספות רי"ד
 גיטה ונכנס: א"ל רבינא
 לרבא כהביה ואתביה
 בכיסיה דא' מפייסה
 נפיש מאי. פ"י רבא
 ותחמי ליתנו לה ואחר
 לתת לה קטן תפסיס
 עמא גמ השטות שביעני
 א"ל תפסיס ותנו לה
 ואינה גמורית אלא שועל
 שיטתנו לה מה הועיל
 חכמים בתקנס. פ"י לר'
 יוחנן מקשה דאמי משום
 דאחורי דמי לר"ל
 האמר דמשעת החתימה
 יש לה פירות ואי"פ
 שאינה נתתה דמי דעירוי
 בתפסיס דמי לו: אמר
 ליה אל מקנס [אניש]
 פורענותא לנפשיה. פ"י
 א"ל לחוש שכן שאן
 אדם מקדים לתכנס וג'
 שפורענות לא ראו ואינו
 כותבי אלא בטעה שרצה
 ליתנו: א"ל רבינא לרב
 אשי גיטין האבא' מדינתא
 דרמית' בניין לו:
 מטר עד תשרי מה הועיל
 חכמים בתקנס: א"ל
 התנו קלא א"ל אלה. פ"י
 רבנא לאחוי עדס אימתי
 בעמי גיטה ליה: אימתי
 מאימתי מדי. לגנ. פ"י
 ג' חדשים שהיא צריכה
 להמתיך עד שלא תנשא רב
 אמר משעת נתינה ושומאל
 אמר משעת כתיבה פ"י
 משעת כתיבתו א"ל לו
 להתיחך עמה וזהו ג'
 ישן כל שנתייחד עמה
 מאחר שכתבה לה ואמר
 חכמים אין אדם שומר את
 אשתו בנט יגידה שמא
 יאמרו גיטה קודם לבנה
 שסא תתבעו בין כתיבתו
 לנתינתו ולאחר זמן יאמרו
 הגט קודם ובעונת תתבעה
 וכן אישן מהמתיח בנט
 וישן אל חיישן כשאם
 ע"ה והלכך מתיח משעת
 כתיבה (וכ"כ חיישן שמא
 בא עליה אישן חשש
 לגרשה בו דרא אמר'
 אם נגרשה בו מנשא
 לכתחלה): תניא בותיה
 דרב שרולא גט לאשתו
 ונתתה שלי בידך ג'
 חדשים משגתה גט ליה
 צריכה להמתיך ג' חדשים
 ולגט אין חוששים
 חזון לא נתיחד עמה.
 חזון מרוב שואם חזון רבי
 מה שטילו וכו' בין לענין גזת
 לענין פירות דטרפה:
 ד"ה ע"ן וכו' קודם
 לנגד כלומר שאל:
 ד"ה מהממי חתה
 מנוח נשאר:
 תוספות רי"ד
 גיטה ונכנס: א"ל רבינא
 לרבא כהביה ואתביה
 בכיסיה דא' מפייסה
 נפיש מאי. פ"י רבא
 ותחמי ליתנו לה ואחר
 לתת לה קטן תפסיס
 עמא גמ השטות שביעני
 א"ל תפסיס ותנו לה
 ואינה גמורית אלא שועל
 שיטתנו לה מה הועיל
 חכמים בתקנס. פ"י לר'
 יוחנן מקשה דאמי משום
 דאחורי דמי לר"ל
 האמר דמשעת החתימה
 יש לה פירות ואי"פ
 שאינה נתתה דמי דעירוי
 בתפסיס דמי לו: אמר
 ליה אל מקנס [אניש]
 פורענותא לנפשיה. פ"י
 א"ל לחוש שכן שאן
 אדם מקדים לתכנס וג'
 שפורענות לא ראו ואינו
 כותבי אלא בטעה שרצה
 ליתנו: א"ל רבינא לרב
 אשי גיטין האבא' מדינתא
 דרמית' בניין לו:
 מטר עד תשרי מה הועיל
 חכמים בתקנס: א"ל
 התנו קלא א"ל אלה. פ"י
 רבנא לאחוי עדס אימתי
 בעמי גיטה ליה: אימתי
 מאימתי מדי. לגנ. פ"י
 ג' חדשים שהיא צריכה
 להמתיך עד שלא תנשא רב
 אמר משעת נתינה ושומאל
 אמר משעת כתיבה פ"י
 משעת כתיבתו א"ל לו
 להתיחך עמה וזהו ג'
 ישן כל שנתייחד עמה
 מאחר שכתבה לה ואמר
 חכמים אין אדם שומר את
 אשתו בנט יגידה שמא
 יאמרו גיטה קודם לבנה
 שסא תתבעו בין כתיבתו
 לנתינתו ולאחר זמן יאמרו
 הגט קודם ובעונת תתבעה
 וכן אישן מהמתיח בנט
 וישן אל חיישן כשאם
 ע"ה והלכך מתיח משעת
 כתיבה (וכ"כ חיישן שמא
 בא עליה אישן חשש
 לגרשה בו דרא אמר'
 אם נגרשה בו מנשא
 לכתחלה): תניא בותיה
 דרב שרולא גט לאשתו
 ונתתה שלי בידך ג'
 חדשים משגתה גט ליה
 צריכה להמתיך ג' חדשים
 ולגט אין חוששים
 חזון לא נתיחד עמה.
 חזון מרוב שואם חזון רבי
 מה שטילו וכו' בין לענין גזת
 לענין פירות דטרפה:
 ד"ה ע"ן וכו' קודם
 לנגד כלומר שאל:
 ד"ה מהממי חתה
 מנוח נשאר:
 תוספות רי"ד
 גיטה ונכנס: א"ל רבינא
 לרבא כהביה ואתביה
 בכיסיה דא' מפייסה
 נפיש מאי. פ"י רבא
 ותחמי ליתנו לה ואחר
 לתת לה קטן תפסיס
 עמא גמ השטות שביעני
 א"ל תפסיס ותנו לה
 ואינה גמורית אלא שועל
 שיטתנו לה מה הועיל
 חכמים בתקנס. פ"י לר'
 יוחנן מקשה דאמי משום
 דאחורי דמי לר"ל
 האמר דמשעת החתימה
 יש לה פירות ואי"פ
 שאינה נתתה דמי דעירוי
 בתפסיס דמי לו: אמר
 ליה אל מקנס [אניש]
 פורענותא לנפשיה. פ"י
 א"ל לחוש שכן שאן
 אדם מקדים לתכנס וג'
 שפורענות לא ראו ואינו
 כותבי אלא בטעה שרצה
 ליתנו: א"ל רבינא לרב
 אשי גיטין האבא' מדינתא
 דרמית' בניין לו:
 מטר עד תשרי מה הועיל
 חכמים בתקנס: א"ל
 התנו קלא א"ל אלה. פ"י
 רבנא לאחוי עדס אימתי
 בעמי גיטה ליה: אימתי
 מאימתי מדי. לגנ. פ"י
 ג' חדשים שהיא צריכה
 להמתיך עד שלא תנשא רב
 אמר משעת נתינה ושומאל
 אמר משעת כתיבה פ"י
 משעת כתיבתו א"ל לו
 להתיחך עמה וזהו ג'
 ישן כל שנתייחד עמה
 מאחר שכתבה לה ואמר
 חכמים אין אדם שומר את
 אשתו בנט יגידה שמא
 יאמרו גיטה קודם לבנה
 שסא תתבעו בין כתיבתו
 לנתינתו ולאחר זמן יאמרו
 הגט קודם ובעונת תתבעה
 וכן אישן מהמתיח בנט
 וישן אל חיישן כשאם
 ע"ה והלכך מתיח משעת
 כתיבה (וכ"כ חיישן שמא
 בא עליה אישן חשש
 לגרשה בו דרא אמר'
 אם נגרשה בו מנשא
 לכתחלה): תניא בותיה
 דרב שרולא גט לאשתו
 ונתתה שלי בידך ג'
 חדשים משגתה גט ליה
 צריכה להמתיך ג' חדשים
 ולגט אין חוששים
 חזון לא נתיחד עמה.
 חזון מרוב שואם חזון רבי
 מה שטילו וכו' בין לענין גזת
 לענין פירות דטרפה:
 ד"ה ע"ן וכו' קודם
 לנגד כלומר שאל:
 ד"ה מהממי חתה
 מנוח נשאר:
 תוספות רי"ד
 גיטה ונכנס: א"ל רבינא
 לרבא כהביה ואתביה
 בכיסיה דא' מפייסה
 נפיש מאי. פ"י רבא
 ותחמי ליתנו לה ואחר
 לתת לה קטן תפסיס
 עמא גמ השטות שביעני
 א"ל תפסיס ותנו לה
 ואינה גמורית אלא שועל
 שיטתנו לה מה הועיל
 חכמים בתקנס. פ"י לר'
 יוחנן מקשה דאמי משום
 דאחורי דמי לר"ל
 האמר דמשעת החתימה
 יש לה פירות ואי"פ
 שאינה נתתה דמי דעירוי
 בתפסיס דמי לו: אמר
 ליה אל מקנס [אניש]
 פורענותא לנפשיה. פ"י
 א"ל לחוש שכן שאן
 אדם מקדים לתכנס וג'
 שפורענות לא ראו ואינו
 כותבי אלא בטעה שרצה
 ליתנו: א"ל רבינא לרב
 אשי גיטין האבא' מדינתא
 דרמית' בניין לו:
 מטר עד תשרי מה הועיל
 חכמים בתקנס: א"ל
 התנו קלא א"ל אלה. פ"י
 רבנא לאחוי עדס אימתי
 בעמי גיטה ליה: אימתי
 מאימתי מדי. לגנ. פ"י
 ג' חדשים שהיא צריכה
 להמתיך עד שלא תנשא רב
 אמר משעת נתינה ושומאל
 אמר משעת כתיבה פ"י
 משעת כתיבתו א"ל לו
 להתיחך עמה וזהו ג'
 ישן כל שנתייחד עמה
 מאחר שכתבה לה ואמר
 חכמים אין אדם שומר את
 אשתו בנט יגידה שמא
 יאמרו גיטה קודם לבנה
 שסא תתבעו בין כתיבתו
 לנתינתו ולאחר זמן יאמרו
 הגט קודם ובעונת תתבעה
 וכן אישן מהמתיח בנט
 וישן אל חיישן כשאם
 ע"ה והלכך מתיח משעת
 כתיבה (וכ"כ חיישן שמא
 בא עליה אישן חשש
 לגרשה בו דרא אמר'
 אם נגרשה בו מנשא
 לכתחלה): תניא בותיה
 דרב שרולא גט לאשתו
 ונתתה שלי בידך ג'
 חדשים משגתה גט ליה
 צריכה להמתיך ג' חדשים
 ולגט אין חוששים
 חזון לא נתיחד עמה.
 חזון מרוב שואם חזון רבי

מא

ומנחיה בביתיה מא.
בתקנת צ"ן ל
לקוחות מיום הכניסה אע"ג
עד שעת חתימה הכל מודה

ואתוֹתֶיהָ בְּכִסְתֶּיהָ דָּאִי מְפִיִּסָּה תִּפְיִים מָאִי
אִמְרָ לִיהּ ^כלֹא מְקָדִים אִינֵשׁ פּוֹרַעְנוֹתָא
לְנַפְשָׁהּ אִמְרָ לִיהּ רַבִּינָא לְרַב אִשִּׁי גִטִּין
הַבָּאִים מִמִּדְּנָת הַיָּם דְּמִיכְתְּבִי בְּנִסָּן וְלֹא
מִמָּטוּ עַד תִּשְׂרִי מָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקְנָתָם
אִמְרָ לִיהּ ^ההִנְהוּ קָלָא אֵית לֵהּ ^ואִיתְמַר
מֵאִימְתִּי מוֹנִין לָגַט רַב אִמְרָ מִשְׁעַת נִתְּיָה
וְשִׁמְוָאֵל אִמְרָ מִשְׁעַת כְּתִיבָה מִתְקַף לֵה רַב
נִתְּנָן כֹּר הוֹשִׁיעִיא לְשִׁמְוָאֵל יֹאמְרוּ שְׁתֵּי נָשִׁים
וּבְחֻצְרָא אַחַת זֹו אֶסּוּרָה וְזֹו מוֹתֵרָת אִמְרָ לִיהּ
אֲבִי זֹו זְמַן גִּיטָה מוֹכִיחַ עֲלֶיהָ וְזֹו זְמַן גִּיטָה
דְּשִׁמְוָאֵל תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּרַב תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ גַּם
לְאַשְׁתּוֹ וְנִשְׁתַּהֲהָ שְׁלִיחַ בְּדֶרֶךְ ג' חֲדָשִׁים
כִּשְׁבַּע־הַגֵּנִעַ גַּם לִידָה צְרִיכָה לְהַמְתִּין ג' חֲדָשִׁים
^זוְלָגַט יֵשׁן אֵין חוֹשְׁשִׁין שְׁהָרִי לֹא נִתְיַיְחֵד
עִמָּה תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּשִׁמְוָאֵל הַמְשַׁלֵּשׁ גַּם
לְאַשְׁתּוֹ וְאִמְרָ לוֹ אַל תִּתְּנֵהוּ לֵה אֵלָא לְאַחֵר
ג' חֲדָשִׁים מִשְׁתַּנּוּ לֵה מוֹתֵרָת לִינְשָׁא מִיד
וְלָגַט יֵשׁן אֵין חוֹשְׁשִׁין שְׁהָרִי לֹא נִתְיַיְחֵד עִמָּה
דְּרַב כְּהָנָא וְרַב פִּפְי וְרַב אִשִּׁי עֲבָדִי מִשְׁעַת
בְּכִתְּבִיהָ רַב פִּפְי וְרַב הוֹנָא בְּרִיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ
וְרַב עֲבָדֵיהּ מִשְׁעַת נִתְּיָה יְהוֹלְכָתָא מִשְׁעַת
בְּכִתְּבִיהָ אִיתְמַר מֵאִימְתִּי כְּתוּבָה מִשְׁמַמֶּת רַב
אִמְרָ מִשְׁתַּפְּנוֹם וְתִזְקֹוף וְשִׁמְוָאֵל אִמְרָ יִפְגַּמָּה
אֲעִיִּפִּי שְׁלֹא זָקָה זָקָה אֲעִיִּפִּי שְׁלֹא פְגַמָּה
תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּרַב תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּשִׁמְוָאֵל
תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּרַב מֵאִימְתִּי כְּתוּבָה מִשְׁמַמֶּת
מִשְׁתַּפְּנוֹם וְתִזְקֹוף פְּגַמָּה וְלֹא זָקָה זָקָה
וְלֹא פְגַמָּה אֵינָה מִשְׁמַמֶּת עַד שְׁתַּפְּנוֹם וְתִזְקֹוף
תְּנִיא כּוּוֹתִיהָ דְּשִׁמְוָאֵל יֹאנָס וְקָנָס וּפִיתוּ
וּכְתוּבָת אִשָּׁה שׁוֹקֵפִין בְּמַלּוּה מִשְׁמַמִּין וְאִם
לֹא אֵין מִשְׁמַמִּין מֵאִימְתִּי נִזְקָפִים בְּמַלּוּה
מִשְׁעַת הָעֵמֶרָה בְּדִין אִמְרָ שְׁמִיָּאֵל כְּתוּבָה
בְּכַמְעָשָׁה ב"ד דְּמִיָּא מָה מַעֲשָׂה ב"ד נִכְתְּבִין
בְּיוֹם וְנִחְתַּמִּין בְּלִילָה אַף כְּתוּבָה נִכְתְּבָת
בְּיוֹם וְנִחְתַּמֶּת בְּיוֹם וְאִיחְתוּם בְּלִילָה הוּהּ
רַב הָתָם וְלֹא אִמְרָ לֵהּ וְלֹא מִידִּי לִימָא
כְּשִׁמְוָאֵל סְבִירָא לִיהּ יַעֲסֻקִין בָּאוּתוֹ עֵנִין
הוּוּ דְּתִנִּיא אִמְרָ רַבִּי אֶלְעִזָּר כֹּר רַבִּי צְדוֹק
לֹא שָׁנוּ אֵלָא כְּשֹׁאֵין עֹסֻקִין בָּאוּתוֹ עֵנִין
אֲבַל עֹסֻקִין בָּאוּתוֹ עֵנִין כְּשֹׁר: ר"ש
מִכְשִׁיר: אִמְרָ רַבָּא מֵאִי טַעְמָא דְּר"ש קִסְבָּר
יִכּוּן שְׁתַּנּוּ עֵינֵי לְגַרְשָׁה שׁוּב אֵין לוֹ פִּירוּת
אִמְרָ רִישׁ לְקִישׁ לֹא הִכְשִׁיר ר"ש אֵלָא
לְאַחֲרָיָה אֲבַל מִכָּאֵן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים לֹא
חִיִּישִׁין

מחזקה כחמשה דמי והוי כחמשה ז"ד חיפוק ליה דלא מ
שביעית (פ"י מ"א) דלא משמע אלא מלוה וכ"ס מחזקה
דקאמר לשביעית היינו שפגמה חקפה מחזקה לרצ או פגמה
רע ומשום דלית ביה אלא קנס קרי ליה קנס אלא ז
משמע פסק דין איכא קלא כמו בשטר כדאמרין בכל דוכת
יה. י"ט מקומות שנהגין לבחור המחזקה בע"ש ולחומתה
היכל דקט מנייה ליה מיתאש מירי כדאמרין פ"ב ז'
בכחיה ענין בשר. דלית ליה קלא כאלו חממו חזין

שנכתבו ביום ונחתמו כלייל' פסולין א' מכר וזו מתנה שרוצה להקנות לה מסי' השטר י"ד המקבל לזמן חתימה שאנ"פ שראו העדים ההולאה שהיתה ממעשריה ואם ראוי לעדים מתבאר י"ד אל' מאי' שאן הנסיכים מוטעמים

(א) נראה דל"ל פי' כחוצה לא קיימא וכו'. (ב) אולי צ"ל משעת כניסה לחופה נחמץ ליתן לה מאחזים וזו וחייל שעבדא עליה כו'.

רש בקונטרס מה הועילו חכמים
זנות צין לענין פירות דטרפה
ועיל חמר רש לקיש דרש לבעל פירות
לבעל פירות עד שעת נתינה כיון
לאי מפייסה תפיסם ומיניה הוא
יגזיקו הבאין ממנניה הם דלפיה
וקונטרס לתירווייה פריך קאמ
קשה דלמה לא יפסיד משעת חתימה
רש לקיש כיון שאם היתה אלו היה
ונגרסה לאלתר ועוד קשה לר"י דמה
והועילו חכמים בתקונתם משמע
השתא איכא לימחש כאלו לא היה

וְלֹא תִפְסִיד הָאֵשֶׁה וּמִשְׁשָׂא דְהִבָּא לָא

מִשׁוֹם אֵלֶּה אֵלֶּה מִשׁוֹם לְקוֹחֹת
נִרְאָה לִי דֶּהֱךְ מִרְּפִירִי לְמִלָּן
יִאֲמַר שֶׁמָּה יִחַפֶּה אֲבָל לְמִלָּן דְּאִמֵּר
מִשׁוֹם פִּירִי נִיחָא דְּזִדְדִי מִפְסִידִין
הַלְקוֹחֹת מִשְׁמַע תַּמִּימָה:
הִנְהוּ קִלָּא אִיתֵּי אֲהוּ פִירֵס
בְּקוֹנְטֵרס דְּבִעִיָּא לְאִתְּוִי
יִיחֵה אִימֹת מִטָּא גִיטֵה יִירֵה חִימֵה
וְנִינְעִין זֹמֹת דְּנִיחֵי דִירֹעַ שֶׁלֹּא בִּלְּ
יִיחֵה וְלֹמֵר שֶׁנֶּחֱן לֵקוֹדֵס שׁוֹמֵתֵה
וְנִמּוֹ קוֹדֵס שְׁתִּיקִין וְזִמְן וְאִוֹרִי קִלָּא
יִיחֵה לְהוּ כְּשֶׁרֹאֲרִין בִּזְמַן הַכְּמִיבֵה
הִיא קוֹדֵס הַמְסִירָה אִיתֵּי לִיֵּה קִלָּא
וְיִמִּילֵחַ וְתַסְקִי אֲדַעֲמִיֵּיהוּ לִירֵעַ יוֹס
מִתְּמַסִּירָה וְאִתֵּי וְבִהֵיחַ לְמֵה תִּיקֵּן
שֶׁן וְיִלֵּעַ עִיֵּי הַזֵּן יִשְׁלֵוֹ קוֹל לִפִּי
וְרֹאשׁוֹ עִיֵּי הַזֵּן שֶׁנֶּחֱן אִתֵּי אֲהוּ
וְיוֹס הַכְּמִיבֵה וְאִתֵּי וְמִלָּן דְּאִמֵּר מִשׁוֹם
נִיחָא אֲחֻזְתוֹ בִּזְמַן הַזֶּה לְמֵה כּוֹחֲדִין
בִּזְמַן בְּגִיטִין דִּלְפִּי בִּזְמַן הַזֶּה מִשְׁמַע
בְּבִיעִי וְזִמְן דְּכַמְנִן (לְקַמֵּן דָּף עו.) ג'
יִינְעִין פְּסוּלִים וְיִלֵּעַ גִּירֵה שֶׁמָּה יִחַפֶּה
לֵקוֹדֵס הַזֶּה מִמּוֹרֵס אִי נִמִּי מִהֵרָה יִינֵה
וְאִתֵּי גִירֹשִׁין יִיחֻזְרֵנָה דְּגִירֹשֵׁה שׁוֹמֵתֵה
וְחֻזְרֵת לְחֹזֵר כְּדִאֲמֵרִין בְּפִיֵּי דְּסוּתָה
דָּף עמ' ה' הַשְׁלִיכֵה גַּם אֲשֵׁתוֹ
ג' וְלֵבֵי יִשָּׁן אִין חוּשְׁשִׁין פִּירֹס
וְעִיֵּפִי שְׁאִירֵה לְהַמְחִין שֶׁלֹּשֶׁ חֲדָשִׁים
אִין מִשׁוֹם לִיחֻשִׁין שֶׁמָּה בְּזִמְן כִּי
בִּלְּעִילָה דִּהֵא לִגְט יִין אִין חוּשְׁשִׁין
אֵלֶּה כְּדִאֲמֵרִין לְעִיל שֶׁמָּה יִאֲמֵר שְׁתִּי
שִׁשִׁים בְּחֹזֵר כִּי: ה' הַבְּשִׁילִישׁ גַּם
אֲשֵׁתוֹ פִירֵס בְּקוֹנְטֵרס וְהוּא הֵלֵךְ
דִּרְכּוֹ וְבִחֲסֵה פִירֵס שֶׁן אֵלֶּה מִיִּירִי
אֲפִילוֹ הוּא צִעִר וְנִקֵּט לִכְרִיתָה כְּרִיתָה
שֶׁנֶּחֱשִׁילֵי לְכִרְתָּה דִּלְעִיֵּפִי שֶׁהוּא צִעִר
וְחֻזְרָת לִינֵשֵׁא מִיד וְאִין חוּשְׁשִׁים לִגְט
שֶׁן וְלִעִיל נִקֵּט הַשּׁוֹלֵחַ לְכִרְתָּה דִּלְעִיֵּפִי
וְאִינֵו צִעִר לִכְרֵה לְהַמְחִין שֶׁלֹּשֶׁ
וְדוֹשִׁים: מִאֲמִיתִי כִּתְּבוּהַ
מִשְׁמַעֲמֵהֶם הֵא דְּאִמֵּר בְּרִית פִּי אֲרִיֵּפִי
נִחָא תַלְמִי מִשְׁמַעֲמֵהֶם כְּכַחוּהֶם
יִמִּי לְשִׁבְעִית קֶשֶׁה לִרִיֵּי מִאִי אִירֵאֵה

ע כחמה ומוספת מידי יהיה אשר
ספת ודוחק לומר דלחמי כרבי יוסף
וקופה לשמולל דמשמעת נמי מוספת:
יט כי כי נוסח ופנס: **מה מעשה**
שעמוד דין דגני ממשעדי:
ואי שנת ואין נכון לעשות כן משום
(עב). אי ידעיתו יומא דלקיטתו ביה
מומנים לחתום כדפרישיט לעיל:
שיינ

רי אלא באותן השטרות שאין בהן קצין שעיקר קניי
הו ע"י הגעת השטר ליד המקבל כדקדק דרקוקע
מר' עדים בחתומי זכין לו וכן נמי בשטריו הודא
ן א הודה בפניהם בניין ואמר להם אתם עדי הודה
למלוה וגם ראו ההלואה בעניהם והם אתרו לכותם
הלקוחות בדבר פיו או בנתנית המעות כ"א בחתי

כר א טור שו"ע אר"ע
 סי קמ סעיף ד:
 כה ה מ"י א"י אר"ע
 גירוסה הלכה יח
 סמך עשין ד טו"ש אר"ע
 סימן י סעיף א:
 בו ד מ"י סעיף אר"ע
 שמונה הלכה י סמך
 לאוין רע"א טו"ש ח"מ סי
 קו סעיף ו אר"ע יח קא
 סעיף א:
 בו ד מ"י סעיף הלכה י
 טו"ש י סעיף טו:
 כה ה מ"י ס"ג אר"ע
 מלכה הלכה ד סמך
 עשין ז טו"ש ח"מ סימן
 מד סעיף טו:

תוספת ו"י" (המשך)
לחור לא. ש"ל לא ב"א
לכ"ב א"ה השתא לא
מונית א"ה רצה כרנן
דאמר כ"כ אלמנה ניונית
שאנ"ס שפרעת ק"ה
נכתבה כ"ה ש"ה
מונית הלכך אם לא
תחבטם ברין על השאר
ל"ה א"ה לא יגוש ואם
ל"ה א"ה ב"ה לא יגוש
לא מונה א"ה שחבטם
ברין א"ה משטט ערין
ושמא תפשוטו ר"ה ונכה
עשיו כמכתה וזהיה
ניונית מ"ה מ"ה
חזייהו פמינה חזיפו
ששמואל כ"ה כ"ה
ששמואל סוקר ברין פמינה
לחורין כ"ה חזיפו לחור
ג"ה רצה דב"ה לגבות
תחבטה וזהיה ב"ה לא
יגוש ומשטטת וזהיה
חזיה דרב ונזני חזיה
דשמואל ויכין דחזיה
דחוריהו הדרינן לכלל
דרב ושמואל א"ה
ששמואל ברין: א"ה
שמואל כחובה כמעשה
ר"ה דמ"ה מ"ה משע
נכתבים ב"ה ונחתמים
ל"ה א"ה תחבטה נכתב
ב"ה ונחתם כ"ה
כ"ה הכחובה תנאי ב"ה
היא ואנ"ס דלא כתב
ל"ה תחובה (נכתבה)
[כתב] רמ"ה דכל מעשה
א"ה אנ"ס ש"ה
תחבה לחזיה א"ה פס
כלום דחזייה משעת פס
ד"ה כ"ה הוא ואנ"ס
דלא איחתם הלכך א"ה
ש"ה חזיפו ונכתבים
נחתמים ונכתבים
כ"ה מ"ה משעת כ"ה
לחזיה ח"ה ח"ה ח"ה
נחתם שחבור עליה
ואנ"ס דלא איחתם שטרא
הזיקין מ"ה (שחבור)
נכסיה לחזיה הוא ואנ"ס
תקדים תחבה לחזיה
א"ה כ"ה חזיה מ"ה
לשטרי אקניתא שנכתב
ב"ה ונחתם ל"ה
מפני שא"ה שחבור עליה
נחתם העדים א"ה
משעת הקין א"ה הקנה
הוא נכסיו לשמעון ע"ה
סדר כניסין ולא נכתב
השטר ע"ה א"ה מניסין
השטר נכתב והנסיס א"ה
מכר ראוהו ל"ה קודם
שיגיע שטר ל"ה שמעון
א"ה מכירתו מכירה א"ה
ל"ה הנכסין ל"ה הדינע
השטר ל"ה שמעון א"ה
משעת קין הסדר א"ה
השטר אינו א"ה ל"ה
הדינע קודם השטר א"ה
מניסין תכ"י אלא מניסין
הלכך א"ה קודמה תחבטה
לחזיה א"ה כ"ה כלום
ש"ה מניסין צריך לכתוב.
והוא רתנן על השטרה
ל"ה בחזיתמן נכס ש"ה
ל"ה נכתב ואנ"ס ש"ה
מלוה על פה ולא טרפא
ע"ה א"ה כ"ה מניסין
העדים נכתב ומפני ל"ה

(ד) תום' ד"ה שמה וכו'
עבור מנגד פניך:
(ה) ד"ה אמרי לה פסול
מי לאחלופי בשטרוח
ל' ותיצק נהיזס נמחה:

[illegible]

והנאזי גמור הטיל בנט זה ללא ליהוי
גיטא אלס א"כ חותמין בו כולן:
כולס משוס עדים. נתמיון להחתימים:
עשנים חותמין. וקשיא לתריווייה דלחמרי
כולס לריים לחתום: **אלס דלמר**
והולס. לריא שורא גיטא עד לחתימי
כולהו: **מאי בינייהו.** בין משוס מנאי
בין משוס עדים כולס לריים לחתום
דה"נ מן בסיפא דההיא כולסס כתבו
גט לנשמי אחד כותב וכולס חותמין:
ועוד עשרה ימים. וקודם שנמנו לה
חתמו כולן: **ומ"ד משוס עדים פסול.**
ללא הי וכן עדות שלימה עד שיחתמו
כולס וכולן דכולס לא חתמו ביום
כתיבתו הוי ליה מוקדם: **נמנא א'**
ממן קרוב או פסול. וקרייל בטהדרין
(דף ע"ט.) אפילו מנא עדים ונמנא
אחד קרוב או פסול עדותן בטלה:
אפי' חתים חתילה קרוב או פסול.
בשנים הראשונים חתום הקרוב וכולן
חתמו בו ביום: **אמרי לה כשר.** למאן
דלמר משוס מנאי דלע"ז דלחתים
ביריבא קרוב או פסול העדות מתקיים
בבראויים לעדות והוא יחשב למנאי
דמסתמא את הכשרים מינה לסס
עדות והקרוב למנאי: **אפי' יחילופי**
עצמות ושלמא. לכיוו דחתם ברישא

עדות חתם ויכשירו קרוב בכל
שרה. כולכם כתבו גט לאשתי:
כדאי

חיישינן שמא פייס ורבי יוחנן אמר אפי' מכאן
ועד עשרה ימים אם איתא דפייס קלא אית
ליה למילתא איתמר אמר לעשרה כתבו גט
לאשתי אמר ר' יוחנן "שנים משום עדים
וכולם משום תנאי וריש לקיש אמר כולם
משום עדים היכי דמי אילימא דלא אמר
להו כולכם^ה והא תנן אמר לעשרה כתבו
גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין אלא
דאמר להו כולכם מאי בינייהו איכא בינייהו
דחתום בי תרי מינייהו כיומיה ואיך
מכאן ועד עשרה ימים מאן דאמר משום
תנאי כשר ומאן דאמר משום עדים פסול
יאי גמי כגון שנמצא אחד מהם קרוב או
פסול למאן דאמר משום תנאי כשר למאן
דאמר משום עדים פסול אי חתום בתחילה
קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה דפסול
אמרי לה כשר תנאי הוא אמרי לה פסול אתי
לאיחלופי בשטרות דעלמא ההוא דאמר להו
לעשרה כתבו גט לאשתי חתום בי תרי
מינייהו כיומיה ואיך מכאן ועד עשרה ימים
אתא לקמיה דרבי יהושע בן לוי אמר ליה
בדאי

נראה לר"ת דהא בקוף אחי למימר זה ודאי יסן אין חוששין שהרי לא הסטרות: **ההוא דלמר** ס משמע דמרי מילי נינהו
גט יסן התם דקאי אההיא דהרי כל זמן שאפרכי ייחוד בטל וגט ואומר ר"ת דשמא פייס דהכא וריש פרכי
ידיה כהא פסאם להם להסטרות מאילן עד שפיר וימיס או לאלול
שמה פסאם וזיכיל שליחותם ושלח מדעתו חתמו אבל אם
ג נחמן דלמר בריש השולח (לקמן דף נב:) דחזר ומגרס בו
יוון דלמר מעבשיו אם לא בחתי ולא בא הוי גט מעבשיו אל
לא משום ש"י שנפתיס חזר לו ובה ומשיי בצאמר נאמנא
הקונטרס קשה דמאי משני דלע"ג דלמר דלמנא עלי
קשה אההיא דכל זמן שאפרכי (א) גנד פניו ל' יום דמשני
לאמר מעבשיו וכן הגט כל עד שיעבור מנגד פניה ל'
ימן משום לעו בעלמא שיוציא הבעל לעו שבעל אם הגט
סיפא ליה מלחא והשתא משני שפיר גס לפי' הקונטרס וכן
על: **ואיך בבאן עד עשרה ימים** ונעממד כולן דלא
אחד מהן קרוב **א"ו** דלע"ג דלמר" (מסמ דף ג.)
דעתה בעלנים: **א"ר** **פסור דמאי א"חילוי** (ב)
(ג) (ד) א"ר בעי תמיס קרוב צין בתחילה צין בלחנע
דש עדות הלכך לא אחי לאחילוי אבל הכא שאין צריך
לאחילוי אבל קשה דלמר חזקיה מלאוהו בקרובים כי
יעיין שהחזיק מן הכתב איתמר ואומר ר"ת כיון דעד
הראשונים לפני כל העדים אבל התם בשאר שטרות כ
אחרי כן חתמו למילוי ואור"ת דאפילו מאן דפסלי
אחי לאחילוי והא דתניא בתוספתא ומיית לא בריש גג
עדים הראשונים קרובים או פסולים תתיקם עדות כ
י"פ שנראה יותר שהם עיקר העדות וכו"ש אם נמאלו א
דאי כשר בשטרות שנים קרובים צין בתחלה צין בלחנע
ר וילא למימר דלעולם לא מקיים עד שיכיר כל ה
ס דאטרמוהו רבנן להחמים על כל קשר לא אטרמוהו לקיים
לא שנו אלא צין העדים לכתב אבל צין העדים אטרמוהו
הוא ועדיי בשטרי אחת ואמר לרבות בעדים הוא דאטרמוהו
משמע דבעלמא מכל מרי דלית ביה מקיימין ולי הוה
בהבוללות גדולות דדוקא נקט בצרימא שנים הראשונים קרו
האמנעיים או מן האחרונים קרוב או פסול עדותו בטל
ומא אין מקיימים מעדים של מטה אלא מעדים של מעלגל
ל מטה ומאן דמכשיר הכא לא מכשיר אלא בתחילה ל
החמים משום עדים והם וחסומים לפי דעתו אמאי קרו
לחיותו בו ואמר רבנו מ' שדאיי שטר דעדים האמנו

חיישינן שמא פייס ורבי
 ועד עשרה ימים אם
 ליה למילתא איתמר
 לאשתי אמר ר' יוחנן
 וכולם משום תנאי ה
 משום עדים היכי ד
 להו כולכם ⁽⁶⁾ והא ת
 גט לאשתי אחד כור
 דאמר להו כולכם מא
 דחתום בי תרי כ
 מכאן ועד עשרה ימ
 תנאי כשר ומאן דא
 יאי נמו כגון שנמצא
 פסול למאן דאמר מ
 דאמר משום עדים פ
 קרוב או פסול אמרי ל
 אמרי לה כשר תנאי ה
 לאיחלופי בשטרות ד
 לעשרה כתבו גט מ
 מינייהו ביומיה ואינ
 אתא לקמיה דרבי יר

[illegible]

להתפיים כיון דלא חתמו כג' הצריכין
לחתום וכי מפיים נמי ליכא קלא אצל
שכסבר חתמו כל העדים בגט וזמזון
לינתא חזן רגיל להתפיים וסחסחור
מלתפיים הכל מרגישין אצל קשה דכפ'
לא בגט (ולקמן דף טז:) גבי הוהא דשדר
גיטא לדביההו ואמר ליה לשליח לא
יתביההו יהלה עד תלתין יומין פריך
עלה ויחוש שמה פיים וכן אההיא אם
לא בנתי מנאן עד י"ב חדש ובקובנ'
פ"י שם דבשולא גט ממדינת הים ליכא
למיתבא שמה פיים דמיתבא אמר הבעל
לשליח עקמני וכבר הגיע עד לידה
ולא עקרני נפשיה מספיקא אצל
מהמשלים גט לאשתו קשה וגם לר'
יוחנן דהכא ונהאז לר"ת דבהמשלים
שהוא עמה צעיר ואינו הולך משם
מסתמא מחמת קטטה מגרס ומה
שקובע זמן נתינתה בגט לצעורה
קא מכיין ולא להתפיים אצל הכין
דלקמן שהולך משם ואינו אלא צעיר
מסתמא לטובתה נכחין שלא תחשב
וקובע זמן חיישינן שמה יבא בתוך
קל ויתפיים וכי יתפיים נמי ליכא
קלא פיים שאינו מגרסה בשביל
קטטה אפי' רבי יוחנן מודה בשם:
שמה פיים פירש בקובנ' שמה

נתייחד עמה והיו גט יין
פרק מי שאלחו (לקמן דף עו:) קאלמר
נתייחד עמה ופרץ ענה וליחוש שמה
ועוד דלמה ליה למיפרך שמה פייס
מכאן עד "ז' חדש כיון דאם פייס בלא
פייס וצטל ו"ב פייס ששמי בטל הוא
ההחתימה לא היה הבטל שם ולהכי חיי
דאפילו בטל הגט קודם הא קיימא לן
לומר שמה פייס וצטל את הגט דבידור
ותמוך כך בטל הגט ואין מזכיר הפייס
היה תאמר שלא באתי יאה גט ועל
המהמין לא היה ומיהו גט פ"י
מ"מ ינחוש שמה בטל את הגט דכיון
לר"י דלא חיישין לשמה פייס אלא
דכיון שהחתימה עליו שוב לא יוצא לעז
לגנו שזכיר דבדרי המקשה ערעורו
תמוזין את בלא זה: **א** נמי ביון שני
אחתיו וזה לא שיל דפשיטא דתחמא
מגט מקושך דלמר לקמן בסוף הדין
שלשה וזנים מה הכשרין תמוזין על
הראשונים ודאי הם לשם עדות ואם
היה דמילתיה דחוקיה גבי מליה שם
שהראשונים הם עיקר עדות לפי שמה
אזתם שמהא תחילה החתימו תחילה
ורק כשר דכיון דלא היה בתחילה
ותחמה דכיון תמוזין על השטר ומה
ר"ת דנקט שנים הראשונים לרצות
תתקיים העדות בשאר ואין נראה לר
בשנים קרובים או בחד קרוב ומה
מקיימין מכל תלמודא דאית ביה התם
קיום בכלהו דלא אחרין בגט פשוט
דינן העדים לכתוב נמי ליעוד דלמה
העדים של מטה אלא העדים של מע
מידי וחזר בו ר"ת ומפרש כמו שמפר
ללך תתקיים העדות בשאר אבל נמצא
בגט פשוט (ב"ב דף קכג:) כל כ' הא
מקיימין מעדים ששלמנה אלא מעדים
דאחרת ממוס עדים דדעת צבל הלא
לישיתנוהי כ' היכי דשילינו התם למה
לשיתנוהי כ' היכי דשילינו התם למה

תוספות ר"ד

[illegible]

תוספות ו"ד (רמשי)
אנ מדינן מברא להחיד
לענין בענין נסמך על
הללן ולחשיבני תחומי:
אחמדי עדים שאין יורק
לחומר בר אמר קמלא
להן יניר חלק ממוקא
אח הקיעני דני ושמאל
באר באבר באבר יני
והנין ר' חייא תבר
באר באכור ובכשור
כשר אל אל באכור
הא כמיא דאבאי, פי
המודה קמלא יני
חלק ומשני: וניר יני
שורי שריטת הסני דבי
המקיעים וילקמן דבי
למינר שאם חקק על
יני טבלא (מקרא) כח
זא ומא לי חקיקת
מה לי שריטת
לשרט ולחצור קמלא
שיארה ברטל למעלה
אמירין לקמן דאח כמיא
והיני ממשנין בעני
בעני ודברי שמואל
שאמר באבר פי שפשי
בחיבתה על אבר על
הקלן ומשורי ואני כח
ואני יני דמין דאח דבר
המקיעים כח אני כח
וכל כבת מודה (הללן)
(אמר משען) וניר חלק
כח יני אל יני כענין
דני שסמריא הואחית על
הקלן בא שריטת הסני
ורושם האבר אל קורא
כח תל באח משום דני
חקיקת הטבלא ורושם
הצני דעני לקמן למינר
דאח יניר חלק יניר לפרט
מקיעין להן יניר חלק
לי שירו ונוצני בניי
פושטן כחור כי חלא יני

[illegible]

כוותיה דרב. דאמר מקרעין להן ניר: **כרבנן.** דמכשירי לכולהו: **סבבמא.** להא דרב גמלא: **אקריא.** שאס יודעין לחסום אש"פ שאין יודעין לקרות שפיר דמי וקרו קמייא אחרינא כרבנן ודרב כהנא בשאין יודעין לחסום וגבי חטימה אמרן לרב כהנא לעיל: **רב יסודה.** זמן היום ועיניו כחות

⁽¹⁶⁾ תניא ביותיה דרב
לחתום מקרעין להן
הקרעים דיו אמר ר
בד"א בנטי נשים
ושאר כל השטרות
ולחתום חותמין ואם
מאן דכר שמה חסות
עדים שאין יודעין
וחותמים ושאיין יודעין
בן גמליאל כמה דבר
אבל שחרורי עבדים
יודעין לקרות ולחתום
חותמין א"ר אלעזר
גמליאל שלא יהו בנ
רבא "הלכה כרשב"

עדים שאין יודעין
 ד' חלק וממלאים את
 שמעון בן גמליאל
 כל בשחרורי עבדים
 אם יודעין לקרות
 או אין חותמין קרייה
 מיחסרא והכי קתני
 קרות קורין לפניהם
 לחתום כו' אמר ר"ש
 אמורים בגיטי נשים
 ואז כל השטרות אם
 חותמין ואם לאו אין
 ו"ט דרבן שמעון בן
 ישראל עגונות אמר
 ורב גמרא משמיה

וכשהיה לרץ לתחום בעד או בדיון
מנטער בקריאת שטר וקוראו וחומס:
מרא דארעא דשראל. בקי מכל
חביריו. ובמס' נדה מפרש אמאי קרי
ליה מרא דארעא דשראל בפרק שני
(דף כ:.) **דבר נאמן**. דין היה ממונה
מפי רשם גלותא וחמנא דיה נשיא
כדלמרינן בהעור והרופט (חולין קדא):
וסופרי הדיינים יראים ממנו ולא
משקרי: **דעבד בערכאות**. וחומתיהם
עובדי כוכבים דלכשנאלו להו לעיל (י:).
ממשעבדי. והא דלמרינן בפ' קמא
בבני חורי ולא ממשעבדי בנעשה
בהדיט לית ליה קלא: **דחסימו עליה**
סדי ישראל. וישראל עשאוהו אלא
שכתבוהו לשון פרסי: **שהסבו**. כתב
שלו: **בניסין**. משום תקנת עגונות:

דפניס'ס חנא שעה אחת אחר נתינה
דשינור שראוסנים ירולים לרדליו

דלדו סהיה נײַר חלק ועוד י״ל בדשעת
נמניה דלדו מרחוק ודומה להס נײַר
חלקן ושמה אס היז מעײַניז היז
האומות׳ נכרס׳: **מ״א** דנר׳:
ר״ח מן קליפת רימון וכן צעמק׳:
שמואל נבי היישינ קאמר.
השחל לא צריכי
ולאקמי בדקנייה דכי לא בדקנייה
נמי איכא למחש וימיה ודאי אי
בדקנייה ולא פליט לאו כלום הוא:
צ״ב למיקרייה. קודם נמניה
צריכי מדמשינ בעמקן לה
צריכא דלכמר דקרייז עייליה כ״ו
דאי לא קרייה נראה דלא הוי גט
דחולא משיי דצ״ע דלא קרייה משמע
דדאי לא קרייה אינה מגורשת ודא״ס
דחנן לקמן בזהורק (דף פ.) כבד
דלאש וסובר לאשה ודק ונתן כ״ו
לחמור ונתן גמ׳ יולא ממחל ידי האש
וסיובר מיד האשה חלל מזה ומזה
דייק ענה בזהאשה רבה (ויבמות דף
ט״ז:) מאי הוה לה למעבר ומשיי
לדציניי לה לאקריי גיעול והשחל אי לא
מגורשת אפי״ לא וחולפה להס אינה
מגורשת וי״ל דהני לאסורה לנישא
דבלא קרייה מ״מ אס נשחל לא
לנישא ונמי האסם בעייליה לצי
דייה וקסנין לה לדציניי (א) (למיהדר
מדר לאקריי או לחמר נמניה מחמר
שפאנא לדי קלקול ומיהו אינה אסורה
לנישא אי לא קראה שנית כדאמר
הבבלי לאו כל הימנו לאסורה ע״ג דעל
במחין לא קראה בתר הכי והיה
רגיל ר״י לקרות קודם הנמניה ולאחר
הנמניה ומיהו פשוט דאי לא קראה
קודם הנמניה וקראה לאחר הנמניה
דכר פטע הוא דמגורשת:
אי

מיצטער קרי וחתים
דהא 'סר' אלעזר מר
קמיה וחתים ורב ג
דייני וחתים :דווקא
דאית להו אימતા
אחרינו ספרי דייני ו
פפא כי הוה אתי
דעביד בערכאות ש
לשני כותים זה שלא
תומו ומגבי ביה ממ
אמר לי רב הונא בר
יהאי שטרא פרסאה בר
ישראל מגבינן ביה
ידעי למיקרי בדידי
יכול להזדיף וליכא
צריך לחזור מענינו ש
וליכא ברמהדר ואלא
כשר ^סתניא גמ שכר
יונית ועדיו עברית
אמינא הני מילי בגיט
לא קמ"ל אמר שמו
ואמר לה ה"ו גיטך
במי מילין כתבו מ
ונמלתו וזרקתו לים
האבד וחזר ואמר ע
אמנה הוא מגורשת
טעמא דאיכא כתב
קאמר שמואל ידבדד
אי פליט פליט ואי
וכי פליט מאי הוי
שמואל נמי ^סחייש
אמר לי אמינא הכי
דרב דימי ^סהני בי ת
גיטך ונמלתו וזרקתו
רשת ולא כל הימנו ל
בת דקרויה עייליה
לדבייתהו לביני דני
חדא אבל ב' ג'
לבי כנישתא שקל
ליחוש לה אי משום

ל" עולא לא צריכת
דארץ ישראל קרו
מן קרו סמיה ספרי
נחמן וספרי דיני
כל רב נחמן וספרי
ניש אחרינא לא רב
קמיה שטרא פרסאה
כותים: מקרי להו
בפני זה ¹⁶ במסח לפי
ועברי אמר רב אשי
תן הכי אמר אמימר
דחתמי עליה סהדי
מזמשעברי ¹⁷ והא לא
הא בעינן כתב שאינו
בדראפיצן והא בעינן
שטר בשיטה אחרונה
מאי קמ"ל דכל לשון
בו עברית ועדיו יונית
שר אי מההיא הוה
אבל בשאר שטרות
ל נתן לה נייר חלק
ורשת ¹⁸ חיישינן שמא
גיבוי "הרי זה גיטך
לאור או לכל דבר
טז פסים הוא שטר
א כל הימנו לאוסרה
א ליכא כתב לא כי
נן ליה במיא דגרא
פליט לאו כלום הוא
השחא הוא דפליט
קאמר אמר רבינא
אמר מרימא משביה
דיהיב גיטא קמיהו
ם או לאור או לכל
סרה ואי אמרת צריכי
בי ידיה ואפקיה מהה
שחכתא מזוזתא אמר
הא הואי הא נמי
ספר תורה יהיב ל
ם מי מילין אין כ

הוא ולא קלף מעובד עפ"ים דא
עפ"י הא אמרין אין מי מילין על
גבי מי מילין: **שטר פסיס**. שטר
פסיס שאומר לחבירו אוהבו ומאמינו
שיכתוב לו על עטו שטר חוב כזה
שיראה עשר: **שטר מאנס**. שטר
לנות ולא לזה והאמינו לזה למהו שלא
יתבענו אלא אם כן ילנו ומסר לו
את השטר: **לאוסרה**. משום אשמו:
הא **ליכא כחב** לא. דאי בנייר חלק
נמי אמרינן גורשת ממדי תנא אחא
לאשמועין דלע"ז לא אקרינא א"י
גיטא הוי א"י לא כיון דלמא לה גיטא
הוא לא הדר ביה מו ומחזקין דגיטא
הוא וא"י בנייר חלק נמי סבירא ליה
הכי לאשמועין דבונא יתירתא דנייר
חלק: **כי אמר שמואל**. נמי שגורשת
לא בכתמא חלא דקרינא ליה למייר:
במיא דמחל. אבב שקורין פיוול"י
ומעבירים מי הכבב עליו ופולט
אותיות שזלע וגדלות: **הספא הוא**
דלעט. וכשהיו בלועות לא היה כחב:
היישין. שמה לא נבלעו יפה
ואם מת אסורה לכהן וחוללת ולא
מחייבת דסקר גרשה **הני** ב' שתי
פרי. עדי מקרה: **לבי ידיה**. מחת
כנפיו: **לא שכיט**. וזו היא שזרק זה
ואין לחוש שמה גט זרק לה ואבד:
אכל תרפי תלם. ואני ראינו שזה לא
זרק אלא כחב אחד: **מודא הוא**.
על כרחק חזא הויה הסם מעיקרא
ומדא הואי מפרתה נמי אמרינן
הואי הסם חזא גט זרק ואימא
עכברים שקלוה: **משום פי מילין**.
שמה כחב לה גט מבחוק ואינו
ניכר: **אין מי מילין כו'**. וכל גוילים
של ק"ת שלהם עבודים צעפנים:
כריתות

[illegible]

ידיה ואפקיה מהו דתימא ליחוש דילמא חלופי חלפיה קמ"ל

תוספות ר"ד
שלוו אותם כתבו על
אסוריו מהם כשר פל
דוא כתיב ותן בידו
על תחנת הגז מידי
ולא לרחיב לב מידי
ושור הוא: ר"ד ותן לא
דוק לאימא דחוקה
אזי כתיבא ורמינאו
כזל שריא בכחב שריא
בכחב פקסא אדא חליות
אכל אזי בכחב שריא
כספא ונאריכתן פ' שחק
כספא חגז שריא א' טבלא א'
ש' פקס שריא חליות
שעור וחקקין עלום
כעט כרל ו' היא חשוכה
בכחב אכל מ' שריא
כחבט א' כי פקס שריא
ראש כובע של צמר על
דאז הנשיא ונאריכת מן
תכשית שורא ודוקמין איתו
כחבט וחקקין הכחטל א'
שחבט כחבט על ששן
האותיות כקטנות
תחובות רבעי' כתב קצור
על הדבר שהורא מגשר
דאז אמר עלא אמר ו'
לעזר לא קשיא אד דחק
קרות הא דחק ידיות
א' אד דחק קרות של
אחיתו צירידין והאחיתו
כילוטא אינו כתב על
כחב צייר א' האותיות
ולא חקק [אלא] סביבתי
ודען נגאזא כמות
שהיה ונשאר האותיות
כילוטא מהאילין והוא
דחק האותיות שזאולות
שוקען כטבלא והו'
חשוכה כתב יגופי
האותיות כחב ידיות:

גה א מ"י פ"ט מהל' כלי
המקדש בלחם ב פסח
עין קנע:
גו ב מ"י פ"ח מהלכות
גירושין הל' גו פסח
עין ג ט"ע א"ע פ"י
קמ קט"ז ח:
גו ג מ"י שם ט"ע
א"ע שם סוף ח
גה"ה:
גה ד מ"י שם הל' יד
פסח ג ט"ע
א"ע פ"י קמ קט"ז ח:
גה ה ט"ע א"ע פ"י קמ:
גו ג מ"י פ"ד מהל'
גירושין הל' ג פסח שם
ט"ע א"ע פ"י קמ
סא ט מ"י שם פ"י
מהל' טען יעטען
הל' א ה פסח גה
ט"ע שם ט"ע א"ע
פ"י עב סוף כ"א פ"י
קמ סוף א:

תוספות ר"ד

ת"ר ה"ו ד' גיטין והגיר
שלי אינה מגורשת פי'
דכיון שהגיר שלו לא
יתן לה כלום תמצאו
אותיות מורחות בא"ר
ע"מ שתחזיר לו את
הכתב מגורשת פי' היא
תחזור לו את הגיר
כדי לקיים תנאו ותקום
נתינתה דמיתה ע"מ להחזיר
סמה תנאו: בעי רמי
בר חמא ה"ו מוחזקין
בטבילה שהיא שלה וגט
כתוב עליה והרי היא
יוצאה מתחת ידו מ"מ פ"י
והוא רוצה ליתנה לאשה
ולגרושה כגט כתוב עלי'
התורה אמרה וכתב נתן
על הטבע מוטל לכתוב
וליתן ובעי' שהיא הגיר
או כל חפץ הכתוב עלי'
הגט פי' מי אמרין
אקנוני אקנוניה נהליה
או דלמא אשה לא ידעה
לאקנוני פי' לא ידעה
לאקנוני דבר שאין כלבה
לחת מתנה גמורה כזה
שעתיד לחזור לה ולא
גמרה לאקנוני ואלא
כעין שאלה נתנה לו
והוא פסול דבעי ליתן
בידה שהיא החפץ של
בעל וליכא ת"ש א"י הוא
העיד על כפר קטן שהיה
כירושלים והיה שם זקן
אחד והיה מלווה לכל
בני כפר וכוונתו בכתב
ידו ואחרים חותמים
ובא מעשה לפני חכמים
והכשירו ואמאי הא בעי'
ספר מקנה וליכא פי' בעי'
שהיה יקנה לו קרקעותיו
וישעבדו לו בספר וימסור
לו למלוה הספר כתוב
וליכא אלא לאו משום
דההוא זקן הוה מקנה
לח' והייב' ללווה מקנה
והם הכי נמי האשה
והילמא זקן שאני ידע
לאקנוני אבל אשה לא:

א' אל' צ"ל יחיד לו וספרי
הי ספר מקנה וא"כ הי'
נמי:

התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך מהו. אע"ג דכתבו על
אסורי הנאה כשר היינו משום דיהיב לה מיהא כל
הגט אבל הכא לא יהיב לה אלא כתובת פרעון: **על מנת שתחזירי**
ל' הנייר מגורשת. בפרק מי שאלחו (לקמן דף ע"ה) קצני מ"ש רישא
ומ"ש סיפא ומפרש לשון אחד משום
דסיפא הו' תנאי ומעשה בדבר אחד
והיו תנאי בטל ומעשה קיים דקסבר
ההוא לישנא דלומר ע"מ לאו כלומר
מעשיו דמי ואין גט יכול לחול עד
שתחזירנה ולא א"ל להגדש שאין הגט
נדה הילכך אע"פ שלא החזירנה
מגורשת ורבה דקאמר בפ"ק דקידושין
(דף י:) הילך אתרוג זה במתנה ע"מ
שתחזירו לי החזירו יא' כו' לא סבר
ההוא לישנא אלא רבא לטעמיה
דמפרש בפ"י מי שאלחו משום דהו'
מעשה קודם לתנאי ואע"ג דבההיא
דלחזרו נמי מעשה קודם לתנאי לא
דק רבא במילתיה למינקט התנאי
כמו שזכר להנחות ולהסו' לישנא
דמפרש כמי שאלחו (לקמן ע"ה) משום
דכל האומר ע"מ כלאומר מעשיו דמי
לא הו' גט אלא אם כן החזירנו לנפוק
שנתקיים התנאי ולא הו' גט משעה
שנא ליה: **ספר אחד** אמר
החמא ולא שנים וש"ש ספרי.
אע"ג דלקמן (דף כ"א:) דרשי רבנן
ספר לספירת דברים מכל מקום דרשי'
נמי הן דרשה דהכא וא"ת היכי
מכשירין ע"ל כתרל (דף ק"ו:) ש"י
מקנת הגט וכתבו דף השני הוה לן
למיפסל בשני דפין משום ספר אחד
אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים
כדאמר ר' פ"ב דטועה (דף י"ה) כמנה
שני דפין פסולה ספר אחד אמר
רחמנא כו' ואורי' דשני דפין דטועה
איירי בשני תחיתות ולקמן איירי
בזקף אחד בשני עמודים:

לא צריבא דמעורה. מכלן מדקדק
ר' יתכן דר מרדכי דאין לרין
בגט שתהא כל אות ואות מוקפת
גויל מלרבע רוחותיה כדלמך הכא
דמעורה ור"י אומר דאין מכלן ראה
דהא דקאמר דמעורה היינו רגל ר'
של שיעה עליונה ב' של שיעה
שתחתיה או ראש ל' ב' או ב' ב'
שלמעלה הימנה ומ"מ נראה לר'
דאין לרין ראה להכשיר דדוקא
בס"מ תפילין ומוחוות צעיט שיהו
המוחוות מוקפות גויל כדלמך בפרק

הקומץ (מנחות דף ל"ה) משום דכתיב וזה וכתבתם כתיבה תמה אבל בגט ליכא קפידא דאפי' ספר רדיו לא צעיטן בגט דספר דכתב בגט
לספירת דברים הוא דלמא (לקמן כ"א:) **בכתובת** קעקע. מדאורייתא ליכא אסורא עד שיכתוב ויקעקע דכיו ונכחול דמתן בפ"ג
דמכות (דף כ"א) ולר' שמעון אינו חייב אפי' כתב וקעקע עד שיכתוב את השם פי' שם דע"י דמפרש התם בגמרא ומיהו אסורא דרנבן איכא
הכא דאפי' אפר מקלה אסור ליתן על גבי מכתו מפני שנראה כמנונת קעקע ואפי' הו"א הכא אסורא דאורייתא מ"מ הו' גט כדלמך
לעיל כתבו על אסורי הנאה כשר אע"ג דאסור לכתוב דהא מיתבני בלחזקת ר' י' דאמר ריש דק"ש הגורדות אין א"ה חזקה.
פי' לא לתר אלא על ג' שנים יש להם חזקה כדלמך בנחות הנשים (ב"ב דף ל"ה) וא"ת ממני' הוה ליה לאתוי' דמתן התם (דף כ"ה) העדדים
חזקתן ג' שנים מיום ליום אבל לא לתר לא ועוד מתי' קמ"ל ריש לקיש ממני' היא ודוקא לומר כמו שפי' הרב ר' יהודה מקורבי"ל דריש לקיש
אתא לאשמועינן אפי' כה"ג דאיידי הכא שהגט כתוב על ידו או על קרן של פרה דליכא הוכחה קמא דיהביה לנשה אפי' אין לה חזקה
ולהכי מייתי מר"ל דא"כ הוה ליה לפרושי כהדיא כיון דלא אינטריך לאשמועינן אלא ככי האי גוונא אלא י"ל דממתני' לא שמשיתן גורדות
דה"ל דוקא עדדים דבני דעת ועיילי מנפשיהו אבל גורדות אין דרכם לילך לבית איש וכי' ולהכי ה"א הכא שהגט כתוב על ידו ומוכח קמא
שהוא שלה יש לה חזקה להכי מייתי מגורשות דאין להם חזקה אע"פ שיש הוכחה דלא עיילי מנפשיהו כמו עדדים: **אשה לא ידעה**
לאקנוני. פירוש דבר שהוא מחזיר לה ולא גמרה ומיקני' ליה אלא בתורת שאלה משאלתו לו אע"ג דלמך לעיל דדמי כתיבת סופר
אקני ליה רנן עדדים מ"מ טעמא דידה לא מקני ליה וא"ת וכו' ידע ממני' (לדכותנת) דפשיט מיהו בסמוך דהאשכח כותבת את
גיטה וי"ל דמדי' לדחוי' דכותבת על קלף דבעל אלא שנותנת שכן הכתיבה וכו' אפי' דפשיט מיהו משמע ליה דאיידי בנזקף שלה:

וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. ואם תאמר מה ענין שטרי הלואה לגט דאינס אלא לראיה ואפי' במלוה על פה היה גובה
משמעדי' אי לא משום דאין לה קול כדלמך בנחות הנשים (ב"ב דף כ"ה) דמלן דיוקף צנננה יויף ומכר שיש לו קול אמרינן
(שם מ"א) המוכר שדכו עדדים גובה מנכסים משועבדים ונראה לפרש דנראה לגמרא דמקמחא כיון שהיה מלוה לכל בני העיר גס
הם היו עושים לו טובה ונותנים לו במתנה או מוכרים לו שדות דפעמים שלא היו קנויין לו אלא בשטר כגון שדי נמוה לך או
מכורה לך וגם השטרות האלו היה כותב אותם ואחרים חותמים:

הא **בעינא מכסב**. פתוחי חותם: **מגואי**. מכה הרוסם בכותב ד' ש
שהורה בולטת בו אצל לין דוקא מאכריא והיא בולטת מגואי: **הא**
ליכא שאר לא. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין
ולא לשם פרעון דכתיב ונתת: **אי אמר לה**. לכתובתך: **אורא**. גליון:
וסנייר. כל הנייר אינו מעבד לעצמי:
אינס מגורשת. דכיון דהנייר שלו לא
נתן לה כלום דנמלאו אותיות פורחות
באור: **הרי זו מגורשת**. ותחזיר
דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה:
נייר שצין שיטת לשיטת שלי מהו:
דמעורס. מעירה במקצת שהיו בו
אותיות ארוכות המגיעין משניה לשיטת
בראשי כל מיהו ומינה: **והרי הוא**.
העבד: **יולא מסתם יד**. שהביאתו
לפניו ואמרנו צעלי נתן לי העבד
הזה וגירשני בו כדמתן במתני' ונתן
לה העבד: **מהו**. מי מהמתנה בלא
עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא נרשומה
או דילמא הוא מנפשיה אול: **להדייק**
הוא. דילמא תנאה הוה בגיטא
ומתקיים והדר כתיב: **צעדי מסירה**.
שקראוהו: **וי' אלעזר היא**. דלמך
אי אפשר לגט בלא עדי מסירה:
אלא לרמי דר חמא קשיא. דבעי'
דדידה דליכא עדי מסירה היא:
כסופס קעקע. אינה נמחקת עולמית:
גורדות. צהמות על שם גדרות כלן
(במדרש ל"ג) **אין לכן סוקס**. אדם
שמתפסן אינו יכול לטעון לבעליהם
מכרתם לי דליכא למימר מעצמן
הלכו אליו: **והרי היא יולא מסתם**
יד. שהוא נא לגרשה: **לא ידעה**
לאקנוני. לא גמרה ומקיניה דבר
שאין צללה לתת מתנה גמורה ולא
גירשה אלא צללה ואין צעיט ונתן:
אף הוא העיד. רבי יהודה בן בבא
במס' עדות: **ה"ג וסא בעינא ספר**
מקנס וליכא. שהמקנה לרין לכתוב
את השטר שדי מכורה לך דמההוא
קרא נפקא לן בפ"ק דקידושין (דף כ"ו):
אלא לאו. ש"מ כי מקני ליה שפיר
דמי ואף על גב דאין דעמנו של
נותן שיעכנו המקנל אליו:
זקן

הא **בעינא מכסב**. פתוחי חותם: **מגואי**. מכה הרוסם בכותב ד' ש
שהורה בולטת בו אצל לין דוקא מאכריא והיא בולטת מגואי: **הא**
ליכא שאר לא. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין
ולא לשם פרעון דכתיב ונתת: **אי אמר לה**. לכתובתך: **אורא**. גליון:
וסנייר. כל הנייר אינו מעבד לעצמי:
אינס מגורשת. דכיון דהנייר שלו לא
נתן לה כלום דנמלאו אותיות פורחות
באור: **הרי זו מגורשת**. ותחזיר
דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה:
נייר שצין שיטת לשיטת שלי מהו:
דמעורס. מעירה במקצת שהיו בו
אותיות ארוכות המגיעין משניה לשיטת
בראשי כל מיהו ומינה: **והרי הוא**.
העבד: **יולא מסתם יד**. שהביאתו
לפניו ואמרנו צעלי נתן לי העבד
הזה וגירשני בו כדמתן במתני' ונתן
לה העבד: **מהו**. מי מהמתנה בלא
עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא נרשומה
או דילמא הוא מנפשיה אול: **להדייק**
הוא. דילמא תנאה הוה בגיטא
ומתקיים והדר כתיב: **צעדי מסירה**.
שקראוהו: **וי' אלעזר היא**. דלמך
אי אפשר לגט בלא עדי מסירה:
אלא לרמי דר חמא קשיא. דבעי'
דדידה דליכא עדי מסירה היא:
כסופס קעקע. אינה נמחקת עולמית:
גורדות. צהמות על שם גדרות כלן
(במדרש ל"ג) **אין לכן סוקס**. אדם
שמתפסן אינו יכול לטעון לבעליהם
מכרתם לי דליכא למימר מעצמן
הלכו אליו: **והרי היא יולא מסתם**
יד. שהוא נא לגרשה: **לא ידעה**
לאקנוני. לא גמרה ומקיניה דבר
שאין צללה לתת מתנה גמורה ולא
גירשה אלא צללה ואין צעיט ונתן:
אף הוא העיד. רבי יהודה בן בבא
במס' עדות: **ה"ג וסא בעינא ספר**
מקנס וליכא. שהמקנה לרין לכתוב
את השטר שדי מכורה לך דמההוא
קרא נפקא לן בפ"ק דקידושין (דף כ"ו):
אלא לאו. ש"מ כי מקני ליה שפיר
דמי ואף על גב דאין דעמנו של
נותן שיעכנו המקנל אליו:
זקן

הא **בעינא מכסב**. פתוחי חותם: **מגואי**. מכה הרוסם בכותב ד' ש
שהורה בולטת בו אצל לין דוקא מאכריא והיא בולטת מגואי: **הא**
ליכא שאר לא. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין
ולא לשם פרעון דכתיב ונתת: **אי אמר לה**. לכתובתך: **אורא**. גליון:
וסנייר. כל הנייר אינו מעבד לעצמי:
אינס מגורשת. דכיון דהנייר שלו לא
נתן לה כלום דנמלאו אותיות פורחות
באור: **הרי זו מגורשת**. ותחזיר
דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה:
נייר שצין שיטת לשיטת שלי מהו:
דמעורס. מעירה במקצת שהיו בו
אותיות ארוכות המגיעין משניה לשיטת
בראשי כל מיהו ומינה: **והרי הוא**.
העבד: **יולא מסתם יד**. שהביאתו
לפניו ואמרנו צעלי נתן לי העבד
הזה וגירשני בו כדמתן במתני' ונתן
לה העבד: **מהו**. מי מהמתנה בלא
עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא נרשומה
או דילמא הוא מנפשיה אול: **להדייק**
הוא. דילמא תנאה הוה בגיטא
ומתקיים והדר כתיב: **צעדי מסירה**.
שקראוהו: **וי' אלעזר היא**. דלמך
אי אפשר לגט בלא עדי מסירה:
אלא לרמי דר חמא קשיא. דבעי'
דדידה דליכא עדי מסירה היא:
כסופס קעקע. אינה נמחקת עולמית:
גורדות. צהמות על שם גדרות כלן
(במדרש ל"ג) **אין לכן סוקס**. אדם
שמתפסן אינו יכול לטעון לבעליהם
מכרתם לי דליכא למימר מעצמן
הלכו אליו: **והרי היא יולא מסתם**
יד. שהוא נא לגרשה: **לא ידעה**
לאקנוני. לא גמרה ומקיניה דבר
שאין צללה לתת מתנה גמורה ולא
גירשה אלא צללה ואין צעיט ונתן:
אף הוא העיד. רבי יהודה בן בבא
במס' עדות: **ה"ג וסא בעינא ספר**
מקנס וליכא. שהמקנה לרין לכתוב
את השטר שדי מכורה לך דמההוא
קרא נפקא לן בפ"ק דקידושין (דף כ"ו):
אלא לאו. ש"מ כי מקני ליה שפיר
דמי ואף על גב דאין דעמנו של
נותן שיעכנו המקנל אליו:
זקן

הא **בעינא מכסב**. פתוחי חותם: **מגואי**. מכה הרוסם בכותב ד' ש
שהורה בולטת בו אצל לין דוקא מאכריא והיא בולטת מגואי: **הא**
ליכא שאר לא. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין
ולא לשם פרעון דכתיב ונתת: **אי אמר לה**. לכתובתך: **אורא**. גליון:
וסנייר. כל הנייר אינו מעבד לעצמי:
אינס מגורשת. דכיון דהנייר שלו לא
נתן לה כלום דנמלאו אותיות פורחות
באור: **הרי זו מגורשת**. ותחזיר
דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה:
נייר שצין שיטת לשיטת שלי מהו:
דמעורס. מעירה במקצת שהיו בו
אותיות ארוכות המגיעין משניה לשיטת
בראשי כל מיהו ומינה: **והרי הוא**.
העבד: **יולא מסתם יד**. שהביאתו
לפניו ואמרנו צעלי נתן לי העבד
הזה וגירשני בו כדמתן במתני' ונתן
לה העבד: **מהו**. מי מהמתנה בלא
עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא נרשומה
או דילמא הוא מנפשיה אול: **להדייק**
הוא. דילמא תנאה הוה בגיטא
ומתקיים והדר כתיב: **צעדי מסירה**.
שקראוהו: **וי' אלעזר היא**. דלמך
אי אפשר לגט בלא עדי מסירה:
אלא לרמי דר חמא קשיא. דבעי'
דדידה דליכא עדי מסירה היא:
כסופס קעקע. אינה נמחקת עולמית:
גורדות. צהמות על שם גדרות כלן
(במדרש ל"ג) **אין לכן סוקס**. אדם
שמתפסן אינו יכול לטעון לבעליהם
מכרתם לי דליכא למימר מעצמן
הלכו אליו: **והרי היא יולא מסתם**
יד. שהוא נא לגרשה: **לא ידעה**
לאקנוני. לא גמרה ומקיניה דבר
שאין צללה לתת מתנה גמורה ולא
גירשה אלא צללה ואין צעיט ונתן:
אף הוא העיד. רבי יהודה בן בבא
במס' עדות: **ה"ג וסא בעינא ספר**
מקנס וליכא. שהמקנה לרין לכתוב
את השטר שדי מכורה לך דמההוא
קרא נפקא לן בפ"ק דקידושין (דף כ"ו):
אלא לאו. ש"מ כי מקני ליה שפיר
דמי ואף על גב דאין דעמנו של
נותן שיעכנו המקנל אליו:
זקן

הא **בעינא מכסב**. פתוחי חותם: **מגואי**. מכה הרוסם בכותב ד' ש
שהורה בולטת בו אצל לין דוקא מאכריא והיא בולטת מגואי: **הא**
ליכא שאר לא. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין
ולא לשם פרעון דכתיב ונתת: **אי אמר לה**. לכתובתך: **אורא**. גליון:
וסנייר. כל הנייר אינו מעבד לעצמי:
אינס מגורשת. דכיון דהנייר שלו לא
נתן לה כלום דנמלאו אותיות פורחות
באור: **הרי זו מגורשת**. ותחזיר
דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה:
נייר שצין שיטת לשיטת שלי מהו:
דמעורס. מעירה במקצת שהיו בו
אותיות ארוכות המגיעין משניה לשיטת
בראשי כל מיהו ומינה: **והרי הוא**.
העבד: **יולא מסתם יד**. שהביאתו
לפניו ואמרנו צעלי נתן לי העבד
הזה וגירשני בו כדמתן במתני' ונתן
לה העבד: **מהו**. מי מהמתנה בלא
עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא נרשומה
או דילמא הוא מנפשיה אול: **להדייק**
הוא. דילמא תנאה הוה בגיטא
ומתקיים והדר כתיב: **צעדי מסירה**.
שקראוהו: **וי' אלעזר היא**. דלמך
אי אפשר לגט בלא עדי מסירה:
אלא לרמי דר חמא קשיא. דבעי'
דדידה דליכא עדי מסירה היא:
כסופס קעקע. אינה נמחקת עולמית:
גורדות. צהמות על שם גדרות כלן
(במדרש ל"ג) **אין לכן סוקס**. אדם
שמתפסן אינו יכול לטעון לבעליהם
מכרתם לי דליכא למימר מעצמן
הלכו אליו: **והרי היא יולא מסתם**
יד. שהוא נא לגרשה: **לא ידעה**
לאקנוני. לא גמרה ומקיניה דבר
שאין צללה לתת מתנה גמורה ולא
גירשה אלא צללה ואין צעיט ונתן:
אף הוא העיד. רבי יהודה בן בבא
במס' עדות: **ה"ג וסא בעינא ספר**
מקנס וליכא. שהמקנה לרין לכתוב
את השטר שדי מכורה לך דמההוא
קרא נפקא לן בפ"ק דקידושין (דף כ"ו):
אלא לאו. ש"מ כי מקני ליה שפיר
דמי ואף על גב דאין דעמנו של
נותן שיעכנו המקנל אליו:
זקן

(א) [מספסת פ"ב] לקמן
ע"ה. (ב) [מסות י"א].
(ג) [לעיל ט: וש"ס]. (ד) ר"מ
מ"י. (ה) כמות פד: צ"ב
(ו) ר"ש מ"י. (ז) עדות
פ"י מ"י. (ח) [דברים ד].
(ט) [מסות מ"א]. (י) [לעיל
יט]. (כ) [דברים ד]. (ל) ג' י'
מדרג דר.

תורה אור השלם

1. ויפשו את ציץ גור
הקדש וזה טעור וכתבו
עליו בכתב פתוחי וחתם
קדש ל' שמות ל' ל'
2. וי' יקח איש אשה
ובעלה והיה אם לא
חמצא חן בעיניו בי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר בריחת ונתן בידיה
וישליחה מביתו.
דברים כד א
3. ואקח את ספר
הבטחה את החתום
המצוה והתקיים ואת
הגליון ירמיהו לב יא

גליון הש"ס

ג' ב'ין שיטה לשיטה. ע"י
לקמן דף כ' ע"ב מ"ס'
ד"ה ילא וז:

מוסף רש"י

והנייר שלי. לא יהיב לה
ולא מדי. והמתנה אמר
נתן בידה (לשון ע"ה).
הגורדות. צהמות דקא. על
שם (במדרש ל"ג) גדרות כלן
ובמכות פ"ו: גדרות כלן
ול' דבר המהלך בגרסם
ובשוקים. (ושב"ס) ב"ב
ל"א. אין לחן חזקה. אין
המחיק כס' יכול לומר
לקוחין הן בידה שמה מלא
והענין דביתו לפי שזכר
להן כשדות (במכות פ"ו)
ובע"י ושנים שש.

(א) כיצד קשה: מוטב קב.
(ב) לקמן כד: ע"פ פירוש
פ"ט מ"ג, (ג) וכן
ע"פ ר"ק י"ב, כ"ח ט'
(ד) ר"ק י"ב, כ"ח ט'
(ה) לקמן כד: (ו) וכן
מ"ג, (ז) וכן מ"ג, כ"ח
(ח) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(ט) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(י) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יא) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יב) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יג) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יד) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(טו) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(טז) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יז) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יח) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(יט) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כ) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כא) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כב) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כג) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כד) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כה) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כו) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כז) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כח) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(כט) וכן מ"ג, כ"ח ט'
(ל) וכן מ"ג, כ"ח ט'

מסר רש"י

ע"פ הירוצא לאחר
חיתום שטרות. חתם
חיתום העדים מוטב פלוני
ע"פ וזו מזה נדר
(ב) וכן מ"ג, כ"ח ט'
נדר השטר אחר חיתום
העדים ח"ו פלוני כן
ע"פ וזו מזה נדר
גובה מבכסיה בני
חורין. הנהל מן העד.
ולא מנכסיה מעבדים.
כיון דלחזק חתום השטר
הוא ה"ל לא חתום על
פ"ה (כתובות פ"ה)
בעל פה. דמלה על
פ"ה ה"ל כיון דלא חתום
ע"פ על העדות. והוא
ה"ל לעד בלא שטר
אחר מתן מעות וקדושים
ע"פ. אשה כותבת את
ג"ה. ומתקנו לבעל וזו
ומתקנו לה גירושין וזו
ב"ב. והאיש כותב את
שטרות. שטרות.
כמותה שהאשה היא
לא לטמון ולמסור לו
ליתום לו לזרעו (ש"ס)
והוצא מהלכת לא קנה.
א"כ קנה לעצמה כלום
דלא חזר היא במהלכת
(ב"ב י"ב) חזר מהלכת
לא שמעין דמקמי. ד"ל
אמרנא. דלא נ"ל וזו
משתמר (ב"ב ט"ז). כל
שאלו מהלך לא קנה.
כלומר כיון שראוי ללך.
לא דומיא דחזר הוא
ואין קנה בנות חזר
(ש"ס). והלכתא בכפופה.
כיון שהענד פסח שאינו
ראוי ללך. דמי לחזר
(ב"ב י"ב). חזר מדברא
איתרבי מידה. דתני
ועתה נדרה רשות
משמע דכתיב (ומהדר
(א) ויקח את כל ארץ
מיז (ב"ב ט"ז).

וקן שאני דידע לאקנויי. שהוא חכם וידע שאינו שטר אלא אם כן
מקנה לו לגמרי וגמר דעתיה ומקני אכל אשה לא ידעה כולי האי
ולא גמרה לאקנויי דעתיה אלא בשאלה בעלמא: לאחר חיתום
שטרות. לאחר שנחתם השטר כתב
גובה. המלוה ממנו: מנכסיה בני
חורין. אכל לא ממשעבדי כיון דליכא
שטר בעדים לית ליה קלא והוא ליה
מכליה על פ"ה. אלא כל אדם נמי
מקנה דהא פ"ה שטר כשחתם בו
הערב לאחר זמן כבר היה מסור
למלוה והיך נכסי הערב הוא
משמעבדים בו והא בעינן ספר מקנה(י)
אי לא דאקנייה ניהליה מלוה לערב
וחתם והדר מקריה ניהליה: מנכסיה
א"כ גיטת. ומקניא ליה לבעל ויהי
לא ניהליה: והא"ש כותב את שטרות.
פרעון הכמותה שפרע ומקנה לאשה
והיא מחמת עדים ומסרתו לו לראיה
ב"ד: עליו. על העבד: קנאסו.
לעבד בשטר מתנה זה והגט שצ"ד
דזוהי ליה האי עבד כחצרה וגיעה
ומתירה כזו לא כחצ"ד: ואמר מהלכת
לא קנה. ד"ל אמור רבנן חזרו על
אדם קונה לו לאו בנזר מהלכת אמור
דשאי מקרקעי דיידי ממקרקעי
דלא יידי ור"ל גופיה אמרה דלא
קני בשנים אוחזין (ב"ב דף ט"ז): בכפופה.
דאינו ראי להלך: חזרה הבאה לאחר
מכאן. כגון נתן לה גט בחצר חצירו
והלך בעל חצר ומכר לה את החצר
או נתן לה בנזר והא דלאי אינה
מגורשת דמאן מגרש לא דכשנתן הבעל
הגט בחצר לא שלה הינה דמקמי לה
חזרה כאלו נותנו בידה וכי אמר האי
חצר ליה לאו מכה הבעל אחיה לה
דיהוי נתן לה הבעל והגט בנזר:
מה יד דא"ש. בגירושין על כרחיה:
אף חזרה. בעינן נמי דלזוי בין
מדעתה בין בעל כרחיה כגון חזר
שהיתה שלה קודם שזרק הגט לחוכה:

בעל כרחיה ליתא. דאי אמרה אי אפשי לקבל מתנה ממנו לא
קניא לה להא חצר ולא מיגרשה ביה דהא אמרה לא ינחא לי
למקני: [והא שליחות]. אשה עושה שליח לקבלה מדעתה אכל בעל
כרחיה אינו נעשה שליחה שמתגרש בקבלתו אכל הבעל עושה
שליח להולכה ונתן לה על כרחיה: וקמשי שליח לקבלה.
במקורן דלקמן (דף סג): דנפקא לן מושלח ושלח(י) קרי ביה
ושלחה בלא מפיק ה"א: קטנה. א"כ מקנה גיטת
כדנפקא לן בכתובות בפרק נערה (דף מו). מו"א(י) והיתה(י):
לא

הבאה לאחר כפופה. וא"ת והא שמעינן שפיר מעבד דלא גורין משום
ומילתא דלא שכיחא היא ולא גורו בה רבנן: אמר איתרביא ב"ר. וא"ת דנפ"ק דב"מ (דף י"ב)
ולא גרע משליחות ובמילתא דזכות הוא קני אע"פ שאינו עומד בזה חצירו ולא הוא דומיא דיד דקני מכה שליחות דזין לאדם שלא בפניו א"כ
הכא דכתב לה שטר מתנה עליו אע"פ דלא היא דומיא דידה דמתנה ליתא בעל כרחיה מתגרש מכה שליחות וי"ל דדוקא לענין שלא בפניו
אמרין דלא גרע משליחות לקנות במידה דזכות הוא לו אכל בשאר דברים בעינן דומיא דידה דל"כ חזר מהלכת אח"כ לא קנה מקנה מעט
שליחות כמו שליח מהלך אע"פ דמטעם יד לא קני וא"ת רב שימי מאי קשיא ליה אטו לא ידע דשליחות מושלח ושלחה איתרביא הא ברייתא
היא ב"ב דקידושין (דף מ"ה). ומילתא דפשיטא היא לכ"ע וי"ל דרב שימי סבר כיון דאשכחן בשליחות דמתגרשת בלא הגעת גט ליה אע"פ
דליתא בעל כרחיה לענין חזר נמי דאיתרביא משום יד לא מיסתבר ליה למימר דקפיד קרא אה"י דליהוי דומיא דיד וא"כ מהדר ליה דלן
להביא ראיה משליחות לחזר כיון דשליחות איתרביא מושלח וחזר איתרביא משום יד:

ואיבעית אימא שליחות אקבלה נמי אשכחן בע"כ ברחא. משמע שר"ל למר דא"כ איתרביא שליחות מידה ינחא כיון דאשכחן שליחות בע"כ
ע"י אכ אע"פ דשאר שליח לא היו אלא מדעתיה חשיב שפיר דומיא דידה ותימה דחזר מתנה נמי אע"פ דליתא בעל כרחיה ויהי
דומיא דידה כיון דאשכחן חזר בעל כרחיה כגון חזר שהיה לה קודם לכן דתנן בהורק (לקמן ע"ה). דמגורשת ואומר רבינו ינחא דחזרה דמקודם לכן
לא היו בעל כרחיה כמו שליחות דא"כ * דיכולה להפקירו ולא מתגרש עוד על ידו אכל שליחות דא"כ אי אפשר לה לעכב בשום ענין שלא
יקבל גט בעל כרחיה. ודוחק: שכן אב מקבל גט לבתו קטנה בע"כ ברחא. וא"כ בעל כרחיה של אב מתגרשת כשנתן לו בעל כרחיה
כדמוכח ב"ב דקידושין (דף מ"ה). דאמר קדושין דמעתה א"כ ולא היא גירושין דע"כ בין היא בין אביה פירוש כיון דבעל כרחיה של אב
מתגרשת יכולה היא לקבל כמוהו וכן פירש שם בקונו' ועוד אמרין התם נערה מהו שמתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כיד אביה דמא
או כחצר אביה דמא משמע דע"י חזר אביה מתגרשת שלא מדעתו כמו שהיא מקבלת שלא מדעתו אפילו אם כחצר אביה דמא:

אלא מהבא ערב היוצא ב"ר. קשה לר"י דברים הנושא (כתובות
דף ק"ג). פלוני ר' יוחנן ור"ש לקיש בחייזר אי לך מנה בשטר
וקאמר התם כמנאי מהך דערב ופי' בקונו' דפליגי אי חשיבא הודאה
א"כ משמע דערב מחייב ליה משום הודאה שמודה דנעשה ערב
בשעת מתן מעות מדמייתי לה עלה
והכא משמע דההיא שטרך הוא
משעבד נפשיה להתחייב מעתה ולפי'
ר"ת דהתם דלא מפרש משום הודאה
ינחא וי"ל דבתרמי פליגי בן ננס ור'
ישמעאל בין שכתב בשטר וא"כ מודה
שאינו ערב בין שכתב בו וא"כ נעשה
ערב מעכשיו דרישא דקמיני ערב
היוצא אחר חיתום שטרות משמע
דפליגי בהודאה מדלא נקט בהאי
לישנא ערב שלא בשעת מתן מעות
חייזר ומדמהדר ליה בקיפא הכי שהיה
חונק חצירו משמע דפליגי נמי בחנוק
ומייתי הכא מחנוק דמשמעבד אע"פ
שלא היה השטר שלו ולפי' הקונטרס
דפליגי בהודאה אע"פ דתנן הוציא עליו
כתב ידו גובה כ"י התם ככתב וחתם
חצירו ופלונימיהו שלא חתם ועבד
נמי איירי כשלא חתם אלא שכתב אינו
ערב [ומסר לו השטר בפני עדים]:
והילכתא בכפופה. כפופה וישן
בעינן דמשמע לקמן

בהורק (דף ע"ה). דלמר (א) כתב
לה גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו
הרי זה גט יעבור אינו גט דהוא
חצר המשמרתה שלא לדעתה
ופריך גיטן אח"כ הוא גט חצר
מהלכת היא וכו"ת ישן שאני והאמר
רבא כל שאלו מהלך לא קנה עומד
ויושב לא קנה והילכתא בכפופה ופי'
בקונטרס דההיא קאמר רבא דניעור
אינו גט וכן פסקו הלכות גדולות
דכפופה וישן בעינן וליכא למימר דמי
פירוש וי"ל מהלכת בכפופה לא חשיב חצר
מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון
דכפופה מועיל ישן לחזר נמי מועיל

ולעולם רבא לא איירי בכפופה דא"כ אח"כ קאמר רבא ניעור אינו
גט דהוי חצר המשמרתה שלא מדעתה אפילו הוי משמרתה לדעתה
כגון שדיי כפופות כחצ"ד ואוחזו בידה לא הוי גט דחצר מהלכת
היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר התם ב"ב ד"מ (דף ט"ז):
דמינת ייח וא"כ דקא מסגיא חותם לא הוי גט אע"פ דמשמרתה
לדעתה אלא ודאי רבא בכפופה איירי וכי לא ידע אכתי דאיירי
בכפופה הוה מצי למיפדך מאי איירי דניעור אינו גט משום
דמשמרתה שלא לדעתה אפי' משמרתה לדעתה נמי דחצר מהלכת
היא אלא דעדיפא מינה פריך: אבל בחצר גזוזר משום חצירה

כפופה וישן בעינן וליכא למימר דמי
פירוש וי"ל מהלכת בכפופה לא חשיב חצר
מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון
דכפופה מועיל ישן לחזר נמי מועיל
ולעולם רבא לא איירי בכפופה דא"כ אח"כ קאמר רבא ניעור אינו
גט דהוי חצר המשמרתה שלא מדעתה אפילו הוי משמרתה לדעתה
כגון שדיי כפופות כחצ"ד ואוחזו בידה לא הוי גט דחצר מהלכת
היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר התם ב"ב ד"מ (דף ט"ז):
דמינת ייח וא"כ דקא מסגיא חותם לא הוי גט אע"פ דמשמרתה
לדעתה אלא ודאי רבא בכפופה איירי וכי לא ידע אכתי דאיירי
בכפופה הוה מצי למיפדך מאי איירי דניעור אינו גט משום
דמשמרתה שלא לדעתה אפי' משמרתה לדעתה נמי דחצר מהלכת
היא אלא דעדיפא מינה פריך: אבל בחצר גזוזר משום חצירה

כפופה וישן בעינן וליכא למימר דמי
פירוש וי"ל מהלכת בכפופה לא חשיב חצר
מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון
דכפופה מועיל ישן לחזר נמי מועיל
ולעולם רבא לא איירי בכפופה דא"כ אח"כ קאמר רבא ניעור אינו
גט דהוי חצר המשמרתה שלא מדעתה אפילו הוי משמרתה לדעתה
כגון שדיי כפופות כחצ"ד ואוחזו בידה לא הוי גט דחצר מהלכת
היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר התם ב"ב ד"מ (דף ט"ז):
דמינת ייח וא"כ דקא מסגיא חותם לא הוי גט אע"פ דמשמרתה
לדעתה אלא ודאי רבא בכפופה איירי וכי לא ידע אכתי דאיירי
בכפופה הוה מצי למיפדך מאי איירי דניעור אינו גט משום
דמשמרתה שלא לדעתה אפי' משמרתה לדעתה נמי דחצר מהלכת
היא אלא דעדיפא מינה פריך: אבל בחצר גזוזר משום חצירה

כפופה וישן בעינן וליכא למימר דמי
פירוש וי"ל מהלכת בכפופה לא חשיב חצר
מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון
דכפופה מועיל ישן לחזר נמי מועיל
ולעולם רבא לא איירי בכפופה דא"כ אח"כ קאמר רבא ניעור אינו
גט דהוי חצר המשמרתה שלא מדעתה אפילו הוי משמרתה לדעתה
כגון שדיי כפופות כחצ"ד ואוחזו בידה לא הוי גט דחצר מהלכת
היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר התם ב"ב ד"מ (דף ט"ז):
דמינת ייח וא"כ דקא מסגיא חותם לא הוי גט אע"פ דמשמרתה
לדעתה אלא ודאי רבא בכפופה איירי וכי לא ידע אכתי דאיירי
בכפופה הוה מצי למיפדך מאי איירי דניעור אינו גט משום
דמשמרתה שלא לדעתה אפי' משמרתה לדעתה נמי דחצר מהלכת
היא אלא דעדיפא מינה פריך: אבל בחצר גזוזר משום חצירה

כפופה וישן בעינן וליכא למימר דמי
פירוש וי"ל מהלכת בכפופה לא חשיב חצר
מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון
דכפופה מועיל ישן לחזר נמי מועיל
ולעולם רבא לא איירי בכפופה דא"כ אח"כ קאמר רבא ניעור אינו
גט דהוי חצר המשמרתה שלא מדעתה אפילו הוי משמרתה לדעתה
כגון שדיי כפופות כחצ"ד ואוחזו בידה לא הוי גט דחצר מהלכת
היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר התם ב"ב ד"מ (דף ט"ז):
דמינת ייח וא"כ דקא מסגיא חותם לא הוי גט אע"פ דמשמרתה
לדעתה אלא ודאי רבא בכפופה איירי וכי לא ידע אכתי דאיירי
בכפופה הוה מצי למיפדך מאי איירי דניעור אינו גט משום
דמשמרתה שלא לדעתה אפי' משמרתה לדעתה נמי דחצר מהלכת
היא אלא דעדיפא מינה פריך: אבל בחצר גזוזר משום חצירה

כפופה וישן בעינן וליכא למימר דמי
פירוש וי"ל מהלכת בכפופה לא חשיב חצר
מהלכת דלא דמי לעומד ויושב וכיון
דכפופה מועיל ישן לחזר נמי מועיל
ולעולם רבא לא איירי בכפופה דא"כ אח"כ קאמר רבא ניעור אינו
גט דהוי חצר המשמרתה שלא מדעתה אפילו הוי משמרתה לדעתה
כגון שדיי כפופות כחצ"ד ואוחזו בידה לא הוי גט דחצר מהלכת
היא דומיא דקלתה דאי לאו דקאמר התם ב"ב ד"מ (דף ט"ז):
דמינת ייח וא"כ דקא מסגיא חותם לא הוי גט אע"פ דמשמרתה
לדעתה אלא ודאי רבא בכפופה איירי וכי לא ידע אכתי דאיירי
בכפופה הוה מצי למיפדך מאי איירי דניעור אינו גט משום
דמשמרתה שלא לדעתה אפי' משמרתה לדעתה נמי דחצר מהלכת
היא אלא דעדיפא מינה פריך: אבל בחצר גזוזר משום חצירה

על

סב א מ"י פכ"ו מהל'
מלה הלכה א פתג
עשין ג טו"ש"ע ח"מ סי'
קטן סעיף ד':
סב ב ג מ"י פ"ד מהל'
גירושין הלכה א פתג
עשין ג טו"ש"ע ח"מ סי'
קטן סעיף ד':
סב ד ה ו מ"י פ"ה
מהלכות גירושין ה"ל
ז (והל"ה) פתג עשין ג
טו"ש"ע ח"מ סי' קטן
סעיף (טז י"ז י"ח):
סב ה מ"י פ"ד מהלכות
ז מהלכה א פתג
עשין ג טו"ש"ע ח"מ סי'
קטן סעיף ד':
סב ו מ"י פ"ד מהל'
גירושין הלכה יח
פתג עשין ג טו"ש"ע ח"מ
סי' קטן סעיף ד':

תורה אור השלם

1. בי יקח איש אשה
ובעלה ויהיה אם לא
תמצא חן בעיניו ב"מצא
קה עדות דבר וכתב לה
ספר ברייתא ונתן בידה
ושלחה מביתו:
דברים כד א

גליון הש"ס

תנ"ך ד"ה ואב"י וכו'
ריב"ז להפיק. קשה לי
הא מ"מ משמרת חצר
דקטנה שהיא כע"כ דל"י
לפסוק:

הנהגות הב"ח

(א) תנ"ך ד"ה והילכתא
וכי' דלמר רבא כתב וכו'
דכ"ה ליה חצר:

תיספות רי"ד

ה"ש האשה כותבת את
גיטה והאיש כותב את
שטרות שאין קודם הגט
אלא בחזקתו. פי' אלא
האשה כותבת גיטה בניד
שלה ונותנו לבעל והבעל
מחזיקתו ונותנו לה
ומגרשה בו ויש' שגם
האשה יודעת להקנות.
ומהבא מוכיח שצריך
הסופר להקנות הגיט
הריו והקולטות לבעל
כדי שיהא הכל שלו: ועל
היד של עבד ונתן לה
את העבד ותיפוק דכתב
שיכול להחזיקו הוא בערי
מסירה ור' אלעזר היא אי
בעית אימא אפילו חמא
ר' מאיר ובכתובת קעקע:

פו א ב ג ד ה ו ז ח ט י
 יא יב יג יד יה יו יז יח יט
 כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט
 לו לז לט
 ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט
 ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט
 פ פא פב פג פד פה פו פז פחפט
 צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט
 ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט
 ר רא רב רג רד רה רו רז רחרט
 ש שא שב שג שד שה שו שז שח שט
 ת תא תב תג תד תה תו תז תח תט

כשר להצאם להיות שליח להתגרש) כי קשר
 ש' שאין חילוק טעם בניהם: **הא כמילתא**
 ר' לעבד לאכול טבל ואס' לו טבל שמיין
 ו. מפרש תרומה הימנו ותרומתו תרומה
 דעבד כאלה בכל מצות ותרומה נמי
 דכשר להיות שליח לתרום: **שמיטתו**
אם שלהן תרומותן תרומה. ואסורה
 לזרים דכשר אין קנין לעבד כוכבים
 באלר ישראל להפקיע מקדושת מעשרים.
 והקדש העובד כוכבים הקדש כדלפי
 (סוה"ק דף י"ב:) מאלף איש) ברייתא
 הטובל כוכבי' שזכורים זכרים ונדות

ירשאל: אפילו ברשותו של ישראל
שעשו שליח אין תרומתו תרומה:
מאי טעמא. אינה תרומה: לאו
משום. דשליחות דתרומה דמבי כן
תרמו גם אחס ודרשינן מדמי למכתב
אחס וכתב גם אחס לרבות שזוהס
ואיתקש שליח שולחו בזה יקרא
למייר דמה אחס בני ישראל איך
שזוהס ישראל ומהאי מיעוטא אפס
למעוטי נמי לעבד שתרס אח של

אף שלוחכם בני ברית. לשפוקי עובד
כוכבים אבל עבד בן ברית הוא דכתיב
(דברים כט) מחוטב עץך וגו': ואף
ע"פ שנינו. בבביתא דבסמ' תמורה
האומר לשפחתו הרי את שפחה וולדך
בן חורין אם היתה עובדה וכתה לו

שחרור אלל גט אשה דקאמר אע"פ

ששנינו הא' ודאי בתורת שחרור
איתיה: ר' יוחנן דרסי אמר. חדא
הא דגט אשה ועוד אחרימי ואמילתא
אחרימי קאמר אע"פ ויהיו מילתא
אחרימי נראין דברים שהעבד מקבל
גט שחרור לחצירו: **מיד רבו** של
הצירו. שאין רבו שלו דכיון דעבד
איתיה בתורת שחרור שליח נמי מצי
מיהוי: **אבל לא מיד רבו שלו**. אם
שנייה של איש אחד דיד עבד כיד
רבו דמי וכשמקרו גט בידו לא ילא
גט מרשותו: דאע"ג דעבד מקבל גט
לעצמו הכס הוא דניטו וידו באים
כחדא דשחרורא דדידיה הוא אבל
לחצרניה לא: **ואם לתשך ארס**. באזנן
להקשות ולומר הרי שניה היא שאף
מיד רבו שלו מקבלו לחצירו ששנינו
אם הימה עובדה זכתה לו אלמא
שפחה זו מתקבלת לזכור עובדה מצי
רבה: **המשחרר חלי עבדו קנה**.
העבד אותה חלי: **ואם אחר**. מוסיף
ומסיים פירוש הדבר: **מאי טעמא**
דרכי כהא. הא לא חלי עבדו הוא
דחרי גופי מיהו: **קסבר עובר ירך**
אמו הוא. והוא ליה כחלי גופה:
ברתני חמופה ובה חמופה כו'.
כחולה מפרש ביטומה: **לדנייה לה**
ומחיותה לקלקלה ואין לחמונה להשנייה
שמת בעלה: **יבמחה**. אשת אחי
בעלה שוגאה אותה ויראה ממנה שמה
ימות אחד משני בעליהן בלא בנים והוא
לרצו זו לזו: **ומה בין גט למיטה**.
ממיתמין: **גמ' בארץ**. שאינה צריכה
לחלי **בעל מערער**. ואמר לא כתבשויו
ומתקיים צבית דין ואימא לא למירא שו
שיעין לערער ואין מערער לא מהימן:
וממקום

[illegible]

חוספוט ר"ד (המשך)
 צריכי לומר לפני נכתב
 ובפני נחתם: פ"י כימעת
 דכתיב ש"ס מפרש
 למה אלו תשיש שונאה
 ומהמכותנות לקלקלה
 ויכביבו זה אינ נאמנת
 ולומר מת בעלה אבל
 ולגב ז"ש שכתבו מוכיח
 ויורה אריה כיבש שבעל
 נתנו להן ק"ח נאמנת
 ויכלול הא' לא חיישינן
 ויחשבו אם יפיוורו ויכתבו
 שפלוס א"ס הם יורשו
 מהו על מקלות ויחשבו
 ואי אחי בעל ומעצד
 ואל משה"ח בן דאמרינן
 א"כ י"ב לומר דאמרינן
 וי"ח ק"ח נאמנת: והנ"א
 שפסם שאין נאמנת לומר
 כן בעל ק"ח אין נאמנת
 להביא גיטא ואסקי אבי
 שאין צריכי לומר
 כלום ואי אלו
 כלום ואי אלו

שליח לא מיקרי אלא המשתלח מזה
לומר עשיתי שליחותך קודם שיעשה
פירש קן: **הצדה** הבאה לאחר
הגט במלך חברו ואין נראה דמלך

אומר ר"י שנתנו הבעל בחצר של עמנו ומכרו לאחרים והאשה קנאמו מאותו אחר וא"ת למה לי למיניה טעם חזרה הבעל לאחר מכאן הוה ליה למימר משום שליות עממה שהבעל עשה שלים להולכה והאשה מעשה אותו שלים עמנו שלים לקבלה כי האי גוונא לא מהני משום דלא חזרה שליות אלל הבעל ואומר ר"י משום דלואו טעם שלא חזרה שליות אלל הבעל אינו צריך כל כך דאיכא דמתסקא ליה לקמן בפרק המעבד (דף 38:) וצ"ע דלמאי לא משני הכא כגון דשויה אידי שלים מעיקרא והדר שוי אידי שלים דליכא למיגזר משום חזרה הבאה לאחר מיכן כדאמר בפרק התקבל (סע:)

וב' טעית הדין שו"ח אהר"ב.
* וא"ת שלים שלא ניתן לגירושין הוא ולא מצי משוי שלים כדאמר צ"ל הגט (לקמן דף 5ט:) גבי ההוא דשדר גיטא לדיתאכו ואמר ליה יהיבי לאבא בר מניומי אחא ולא אשכחיה יתיב רבי יצחק ור' חנינא ור' אבהו אמרו ליה פסור מילין קמן אמר ליה וכו' וצ"ב בפרק והא שלים שלא ניתן לגירושין הוא וי"ל דהם פריך שפיר דכיון שלא ניתן לגירושין אין לו לעשות אלא כמו שאמר לו הבעל ליטע לאבא בר מניומי אלל הכא הרי הבעל צוה לה לעשות שלים להולכה: **א"י"ר** קמ' בי דינא בפני נבחה קטא ממה מה לי הא.

ומה לי בית דין ואמאי קאמר ואב"א ושמיא לשון זה חלוק מלשון ראשון דבלישנא קמא אינה אומרת צפני נכחז אלא בשעה שתקבלנו אע"ג דצ"ב' כ"ל הגט (לקמן דף 5ט.) ויכלל דוכתא משמע שארץ לומר בשעה שהגט יוצא מיד השלים שומר הכא פירוכה לומר בשעת גירושין עדיף טפי:

להחלוד עסקינן כדאמרין בגמרא
ואפי' למד צפרק קנח דעירובין
(דף יג.) דמגילת סוטה מוחקין לה
התורה אפי' דבעין לשמה
ומורה להחלוד בעינא כדלמא הוה
לענין גט מודה כדפרשין בפ' שני
(ע"ל דף כ.) וספר תורה נמי פסלינן
בפ' שני: יתר מיכן בתב לגרש
את אשתו כו'. נגמ' מפרס לא זה
שנכתב שלא לשם גירושין אלא אף
זה שנכתב לשם גירושין הרי תנא יתר
יתר מיכן כיון דמהאי נמי לא הוה שמעין
בקמייתא

כל הגט. קול סופרים. כותבי גיטין: יחר מיכן. בגמ

אמר זה שמי וזה שם אשתי פסול מלגרש בו יתר מיכ

וּמִקֵּים שְׂבָאָה מֵהַן
צִירְכֹת לִימֵר כְּפִנֵי נִתְּבָה
וּכְפִנֵי נַחֲתָם אֵף נִתְּבָה
צִירְכֹת שְׂחָמֵר כְּפִנֵי
נִתְּבָה וּכְפִנֵי נַחֲתָם:
הָאִשָּׁה עֲצָמָה מִבִּיאָה
יֵשֶׁה וּבְלִבָּהּ שְׂחָאָה צִ"ל
כְּפִנֵי נִתְּבָה וּכְפִנֵי נַחֲתָם:
וּמִתְּמָה כְּפִנֵי מִטֵּי גִיטָא
לִידָה מִיִּרְשָׁה לֵה פ"י
לֵאלֹא אִתָּה מֵאֲמִין אֶת
הָאִשָּׁה בְּגִיטָה מִקְ"ו
שְׂחָאָה אֲנֹמֶת לִימֵר מִי
כְּעִל כִּי כְּשֹׁמֶרֶת מֵהַן
הָאִשָּׁה כְּעִלִּי גִירְשֵׁנִי בְּגִט
זֶה תֵּאֲמַר כְּפִנֵי שְׂחָרִי
כְּשֹׁמֶרֶת כְּפִנֵי מִקְ"ו
וּכְפִנֵי נַחֲתָם אִתָּה
מֵאֲמִינָה אֵינָךְ מִצִּירְכֹת
לְעִיִם שְׂקִימֵיהוֹן (צ"ל)

כל גט שנכתב שלא לשם
אשה פסול כיצד
היה עובר בשוק ושמע
קול הסופרים מקרין
תב לגרש את אשחו ונמלך

חשיב להו גזל דהוי ממון שאין לו תובעים דהא עמי הארץ נמי לא נחשדו על הגזל ונחשדו על המעשר ועוד דכל זמן שלא הופרש אינו דומה להו גזל שעדיין לא נחשיב ליתן לכהן וללוי ועוד קומכין כוחים אהא דדרשינן ב"מ (דף פח:) ואכלת ולא מיכר: ומיחל

יב א מ"י פ"ו מהלכות
מעשר ה' א סנה
שען קלה:
יב ב מ"י פ"ו מהלכות
אבות הלכה א סנה
שען מה טעם אה"ע
סמן לה טעם ח:

ומיחל. פי' בקונטרס מחלל בדבורא בעלמא על המעות ושותה בלא הפרשה ואין נראה דדוקא גבי דמאי קמי דהך משנה בפיסא ומחלל על המעות לפי שקבע לו מקום דקמי התם מעשר שני בלפניו או בדברו דהוי כמו הפרשה דע"ש ב"ש"מ איירי בלמא' בתוספתא (דמאי פ"ח)
(דקמי וקדש עליו היום) ולכן דמאי יכול לקבוע לו מקום דספק חשכה מעשרים את הדמאי אבל בזמנים הוי ודאי ולכן לא קמי גבי כותים מעשר שני בלפניו או בדברו ולא קמי נמי ומחלל על המעות דקמי גבי דמאי אלא מחלל פי' מתחיל או כמו שפי' ר"ת דמיחל כמו מיהל בה"א פירוש מערב בזמנים ומוגז כמו סבאך מהול בזמנים וישעיה (א) ואחר שנת יפרישו מעשר ראשון ופני דקמי בתוספתא עשרה הבאים אחרים תשעה הבאים אחרים דכיון שאינו יכול לקבוע לו מקום אם היה שותה בלא הפרשה הוה שותה טבל לתפרע: דבר ר"ב. ממשמע

ומיחל ושותה מיד דברי ר"מ רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון 'אוסרין תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה' (דנתן מה היא באותן הימים ר' יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה ולכי ביית הוי גיטא אמר ליה ר'ב משרשיא לרבא הא ר"ש דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה הא דאמרין תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה 'ר' דנתניא הריני בועליך על מנת שירצה אבא אע"פ שלא רצה האב מקודשת ר' שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון 'רצה האב מקודשת לא

ומיחל. מעשר שני מחלל בדבורא בעלמא על המעות שיש לו ציית דמה שאפשר לו לתקן לגמרי יתקן: ושותה מיד. דמאחר שקרא שם יאל לו מיד וטבל וטבלה מוציא יין לשתייתו הוה הנזכר לחולין ולכשיהיו לו כלים ויזיל מן הנזר לתרומה הוה הנזכר לתרומה ויש ברירה: ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. דלית להו ברירה בתולה בדעת עצמו שהוה עצמו מוציא את היין: מה היא באופן הימים. לקמן במי שאחזו (ע"ג) זה גיטן מעכשיו אם מתי מחולי זה הרי זה גט אם מתי מאתו מחולי מה היא כל ימי החולי: כלשם איש. אם כהן הוה אוללת בתרומה ואם זינאה בחנק: ולכי מיים הוי גיטא. דקמי רישא הרי זה גט ואיירי ר' יהודה כמה היא באופן הימים אלמא לא פליג ברירה ולא אמרין גט לאחר מיתה הוה כיון דלמך מעכשיו. ואע"ג דכשנתן הגט הוה מספקא ליה אם יחיה אם ימות ותלה התנאי בדעת מי שמומו וחיוו מליס בידו וכשנתן אמרין הוצרך הדבר דמשעת נמיה היה ראוי לגמור מחולי זה וה"ל גט מההיא שעתא ש"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה גט שבידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוה אבל הכא דאין בידו ובשעת התנאי הוה ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: הא דאמרין. בהלוקח יין: הריני בועליך. לשם קידושין דאשה נקנית בצינא: אף על פי שלא רצה האב מקודשה. דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה בצינא

לית ליה לר' מאיר ברירה ולרבי יהודה נמי קאמר רבא במסקנא דאית ליה ברירה והלא אסר משום דחייש לבקיעת הנזר ואילו בפרק ג' צבור (בסו"ט דף מה.) גבי נתנו עד שלא חלקו מוקי רבא דר"מ ורבי יהודה כרב אפי' דאמר האמין שחלקו מחלה יורשין ומחלה לקוחות אלמא מספקא להו ויש לחלק בין הכא שמזכר דבריו ומתנה בפירוש ואומר שאני עמיד להפריש להיהא דאמין שחלקו שאינו מזכר כלום ובמרוצה (ב"ק דף טז.) דפריך דרבי יוחנן אדר' יוחנן דבהיהא דכל המתקלקל אית ליה ברירה וגבי אמין שחלקו שמעין דלית ליה ברירה וזכור בו הש"ס מתוך קשיא זו הוה מני לתקן כדפרישנו אלא דנחא ליה למימר לעולם כל הנתקן דקמי במתני' וניחא ליה למימר לעולם לא חיפוך ועוד דאי הוה משני אינו פוסל ולעיל ודאי כי מנריך תרי מילי דרבי יוחנן הוה מני למימר דלריכי דמהיהא דלקוחות הן לא הוה שמעין דאף אחרון אינו פוסל מטעם דפרישית ובהא טעמא מיתרצה נמי שמואל אדשמואל דפריך מי שחזו (לקמן דף ע"ה.) אמתין שמואל בגיטא דשיביר מרע אם יומתי יהא גט אם לא מתי לא יהא גט ולכי מיית הוי גיטא אלמא סבר דיש ברירה ובסוף בינא (דף ל"ג) גבי שנים שלקחו חצית ובהמה בשותפות אמר שמואל דחצית נמי אסורה: ר"ב יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. משמע דרבי יוסי לית ליה ברירה וכן בפרק בבל מערבין (שביעין דף ל"ג) גבי מעשר שני שיש לי ציית יהא מחולל על סלע שפעלה בידו מן הכיס דא"ר יוסף לא חילל וקשה דתנן במי שאחזו (לקמן דף ע"ג) גבי מה היא באופן הימים רבי יוסי אומר מגורשה ואינה מגורשת ולכי מיית הוי גיטא אלמא יש ברירה כדדייק בסמוך ולמאן דמחלק בין חולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים נחא אבל למאן דלא מחלק קשיא וי"ל דהתם בגיטין עומד הדבר להתזכר בודאי בדין או יחיה או ימות אבל הכא יכול להיות שלא יצא ליד הפרשה לעולם או לא יעלה סלע מן הכיס והשתא נמי אפי' שפיר דשמואל אדשמואל חזימה למאי דס"ד דרבי יהודה לית ליה ברירה א"כ סבר כרבי יוחנן דאמר האמין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה בינוב א"כ לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון דאין להן אלא קנין פירות ור' יהודה אית ליה בהחובל (ב"ק דף ע"ג) לאו כקנין הגוף דמי גבי דין יוס או יומים ולרבי יוסף נמי קשיא דהכא סבר דאין ברירה ובהחובל מספקא ליה אי קנין פירות כקנין הגוף דמי או לאו גבי דין יוס או יומים וכה"ג דייק אה"ש בסוף השלח (לקמן דף מה.) וסריך רבינו יצחק דמדין יוס או יומים אין ללמוד בעלמא דשאני התם דכדמי קשיא כספא ומחזירין (ולא כן בצינא) כי מייתי מהיהא דשדה אחזה ועוד אומר רבינו יצחק דדוקא ר' יוחנן אית ליה דמחזירין זה לזה בינוב אבל שאר אמוראי סברי אע"ג דלקוחות הן אין מחזירין דגזירת הכתוב היא דאין מחזירין דלענין זה אינם לקוחות ור' יוחנן דסבר מחזירין יפרש טעמו (דרבי יהודה) משום בקיעת הנזר דמסקין במרוצה (ב"ק דף טז.) דלר' יוחנן אית ליה לרבי יהודה ברירה ומתוך היהא גופא דאמין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה בינוב חזר בו מסבא ראשונה: ב"ה היא באותן הימים. פי' בקונטרס דקאי ארישא דתנן במי שאחזו (לקמן דף ע"ג) הרי זה גיטן מהיום ואם מתי מחולי זה הרי זה גט אם מתי וקאמר מה היא כל ימי החולי וקשה דהתם (דף ע"ג) פריך עלה בגמ' ולכי מיית הוי גיטא ואם אין גט לאחר מיתה ומאי קשיא אי קאי אמהיום א"כ גט מחיים ושם פי' בקונטרס דלא קאי אמהיום אלא מילתא באפי' נפשה היא וי"ל דלעולם קאי אמהיום והכי פריך כיון דלמך שיהא כאשת איש אם כן לא כל הגט מחיים אלא לאחר מיתה אם כן לכי מיית הוי גט הוה אין גט לאחר מיתה ומשני באומר מעת שאני בעולם פי' מה שאמר מהיום * היינו שיחול הגט שעה אחת קודם מיתתו ולא דוקא מהיום ממש קאמר אלא כלומר מהיום שאני בעולם דכיון שחולה הדבר במיתתו אינו חושש רק שיחול הגט מחיים וכן משמע בתוספתא דקמי זה גיטן מהיום הימים שנימים וזאי בצינא דהא ובמעשה ידיה כו' משמע אע"ג דאמר מהיום לא מהיום ממש קאמר: ור"ב ביית הוי גיטא א"מא י"ש ברירה. פי' בקונטרס אע"ג דתנאי הוה ברירה כיון דאין בידו ובשעת התנאי ספק הוה והתנאי מתקיים מאליו ואי לאו משום ברירה לא הוי גט ולא דמי לשאר תנאים שבידו לקיימם ודעמו לקיימם ומיהו הכא על כרחך אי אפשר אלא מטעם ברירה כיון דמחוקי לה במי שאחזו (לקמן דף ע"ג) באומר מעת שאני בעולם פי' שעה אחת קודם מיתתו ואותה שעה שהגט חל אינה מבזבזת וידוע ולרבי יוחנן ברירה ומ"מ כדברי רש"י כן הוה אפי' בתנאי ברירה דהריני בועליך על מנת שירצה אבא אבא חשיב לקמן ברירה והא דאמר דפרק בבל מערבין (שביעין דף ל"ג) הרי זה גט וזו תרומה על זו אם ירדו גשמים היום כו' הכי נמי דלא הוי תרומה היינו למאן דאית ליה ברירה קאמר חזימה דפריך (שם דף ל"ג) אמר רב ליתא למתני' מקמי או ופריך אדרבה ליתא לאי מקמי מתני' ומשני לא סלקא דעתך דשמעין ליה לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן הלוקח כו' והשתא אכתי ליתא לדאיו ולהיהא דהלוקח מקמי מתני' דעירובין ומתני' דמי שאחזו דמייתי הכא ומקמי ברייתא דמרוצה (ב"ק דף טז.) דקאמר ר' יהודה שחזית אומר בעל הבית כל מה שילקטו כו' דכלל הוי אית ליה לר' יהודה ברירה וי"ל דרב מחלק בין חולה בדעת עצמו להכא ולמרוצה הוה תולה בדעת אחרים והתם אית ליה ברירה אבל תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה והכי פירוש התם ליתא למתני' דקמי דאית ליה לרבי יהודה ברירה אפי' תולה בדעת עצמו מקמי או והיהא דהלוקח והא דפריך אהיהא דאיו מ"ש לבאן ולכאן דאין ברירה כו' לא לרב פריך דלדידיה דמחלק בין חולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים אפי' שפיר אלא למי שאינו מחלק פריך ורבי יוחנן נמי דמשני וכבר נא חכם אינו מחלק דלדידיה ודאי ליתא לדאיו מקמי כל הוה וימיהו קשה דבסוף בינא (דף ל"ג) גבי שנים שלקחו חצית ובהמה בשותפות מדקדק דרבי יוחנן לית ליה ברירה דמפרש מילתא דאיו והא על כרחך ליתא לדאיו כדפרישנו וי"ל דהוה מני לשנוי הכי אלא דנחא ליה למימר לעולם לא חיפוך ואי נמי נהי דלרבי יוחנן ליתא לדאיו דאמר לר' יהודה אין ברירה מ"מ מוכח שפיר דר' יוחנן לית ליה ברירה דמשני לה אבל קשה דאפילו בתולה בדעת אחרים אית לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן בשקלים (דף ט"ז) ומייתי לה בפרק הוצילו לו (יומא דף נ"ה.) דקאמר רבי יהודה לא הוה שופרות לקני חובה מפני התערובות ומפרש התם טעמא משום חטאת שמומו בעילתו ומשום דלית ליה ברירה דמכוח היהא דאיו והשתא הא לרב בתולה בדעת אחרים אית ליה ברירה לרבי יהודה ולר' יוחנן ליתא לדאיו ואפי' בתולה בדעת עצמו יש לו ברירה: ב"ן

(א) לקמן ע"ג. (ב) רבינא
ל"ל מ"ד. (ג) כמות ע"ג.
(ד) מהרש"ל מוחק זה וי"ל
ועדיין לא קדשה. (ה) וי"ל
אם לא מתי לא יהא גט ואם
מתי יהא גט ולכי מיית
(ו) כפסוק בחנק: וחתמו
במזו וחתמו ידו.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה מה היא באופן
הימים וכו' היינו שיחול
הגט שעה א' ע"י קידושין
דף טז ע"פ מ"ה רבי
סנה:

מוסף רש"י

ומיחל. מעשר שני שהוה
יכול לתקן מיד בלא
הפרשה לאחר שקרא עליו
שם ויחללו ככל מקום
שהוה על המעות (שביעין)
(א) מוציא מעשר שני
לחולין על המעות שיש
לו ציית, דמה שיש לו
פניא לתקן יתקן דהא
במיתה בעלמא פני ובי"ח
(ב) הוציא ויחל לקניו
במיתה בעלמא ויחל הרי
הוא מחולל על המעות
שיש לו בתוך הימים לא
המיון לו כמחיים לשמותו
ולקמן על ברירה, אבל
בתרומה ושאר מעשרות
מתקנין אכזריות ולאחר
השבת כשפירשם אמרין
הנזכר הדבר שזו היא
התרומה וזה לא שחזר
אלא חולין (וחזרי יד.)
ושותה מיד. וישנה ממנו
לאחר אלא שחזר שיתור
כגלי שיעור התרומה
והמעשרות (ושעריה כ"ב)
וכשיהיו לו כלים יפרש גם
התרומה והמעשר (יומא)
(ג) ואמרין הוצרך הדבר
שזה תרומה (שביעין דף ל"ג)
(ד) יהודה כו' אוסרין.
עד שפירש ממש, דקסברי
אין ברירה ואכל כוס
ותוס יס לומר שהוא
תרומה ומעשר (ושעריה
כ"ב.) באשת איש לכל
דבריה. והוא עליה במזד
בחנק ובשוגג במטאת,
ואע"ג דמת מאתמו חולי,
לפי שלא גישה אלא סמוך
למיתה (לקמן ע"ג).

כל הגט פרק שלישי גיטין

כו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ועיניו לו: (ש"ס)
(ב) וזמין ג' ע"ש, (ג) (לעיל)
(ד) (ש"ס), (ה) (ש"ס)
(ו) (לעיל ט: וש"ס)
(ז) (לעיל טז: וש"ס)
(ח) וזכר גיטין
(ט) וזמין לו: (ש"ס)
(י) וזמין לו: (ש"ס)
(יא) וזמין לו: (ש"ס)
(יב) וזמין לו: (ש"ס)
(יג) וזמין לו: (ש"ס)
(יד) וזמין לו: (ש"ס)
(טו) וזמין לו: (ש"ס)
(טז) וזמין לו: (ש"ס)
(יז) וזמין לו: (ש"ס)
(יח) וזמין לו: (ש"ס)
(יט) וזמין לו: (ש"ס)
(כ) וזמין לו: (ש"ס)

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה
ובעלה ויהיה הם אחד
חמישה בן אחד כענין
בה ערות דבר וכתב לה
ספר בריתת ונתן בקרבה
ושלחה מביתו:
דברים כד א

מוסף רש"י

שמו יבקע הנדר. קודם
שפירש משם (ש"ס) (כ)
והנדר שלם היה עתה
ללא נדירה ופירש ומה
נעלים למפרע (חולין ד)
דכשלהם כי מפרש לה
לחור וזמן איכה למחר
הך דמטא השתא לחלק
הן ים ברירה דמטיקרא
בתוך הנדר נמי דידה
היא משעת קריאת שם
וחולין שמה, אבל כי
בקע הנדר ולא איכרי לה
מרימה מינה מלי ים
ברירה איכה למחר, הא
אפילו לבקע לאו ללגל
ברירה אחת (ש"ס) (כ)
לכשיבקע, נתיב נדרה
לומר דלא חיישינן לה
(ש"ס) (כ) ועיין חולין ד)
נתיב נדרה לאסור לומר
דלא חיישינן לה, דלא
שם, דאי נתיב נדרה
לומר (ש"ס) (כ) ועיין
גיטין (ד) הכותב טופס
יגטין, שיהו מומינן לו,
טופס לשון טופס, מוליג
לגטין (חובות ג) אף
מקום הרי את מותרת
לכל אדם, דה שיקר
גיטין (ש"ס).

לא רנה אינה מקודשת. דלא בעל אלא על תנאי ולא תקיים וכי
רנה מיהא מקודשת ואע"ג דמשעת בעילה ספק רנה ספק אינו
רנה אמרינן הוצרך דמשעת בעילה הו קדושין: טבליס למפרע.

שהרי לא הוצרכה התרומה מעולם: לכשיבקע. כשיצא ליד
כך ודאי טבליס שמה אצל אין
לחוש לכך דלא שכיח ליבקע:
מתני' הכותב טופס יגטין.
שסופר הוא וטול שר ורנה שיהו
מומנין לו פעמים שאדם נא לשוכרו
והוא טרוד בשטרות אחרים: לדין
שיניי מקום האיש וכו'. שאם רואה
תגר ציניהם לא יאמר הריני כותב
כל הגט ונבגמרא (מפרש טעמא:
לדין שיניי מקום כו'. ואם שמע
שהיה אחד רודף אחר חבירו להלוותו
מנה לא יאמר הריני כותב מיד ואניח
מקום הזמן לנדרו שלא יאמר שער
מוקדם אלא לדין שיניי מקום הלזה
והמלוה והמעות אע"ל דליכא למיחש

למדי גזירה שטרות אטו גיטין:
מפני מהקסה. גמ' מפרש אהיכא
קאי: פוסל ככולן. אפילו הניח
מקומות הללו וטעמא מפרש גמ':
ר' אלעזר מכשיר ככולן. וכלנדר
שיניי מקומות הללו: חוץ מגיטי
נשים. דגורין בן טופס אטו
טורף: שנאמר וכתב לו. נבגמרא
פריך האי אתורף הוא דנתיב:
גמ' אף מקום הרי את מותרת.
שם זה עיקרו של גט: עדי מסירה
כרפי. הלכך וכתב לה לאו אחתימה
קאי דחתימת עדים אינה אלא מדברי
סופרים מפני תיקון העולם וכי
תביז וכתב לה מה שמעט אעיקר
כרימות קאי דהיינו כל הני דאמרינן:
וצריכא. לשמואל לאוקמי להני מלת
סמתי כר"א ולמימרא ככולוהו והוא
ששייך מקום אתורף אין כותבין על
המחובר (לעיל דף כא:) והכל כשרין
לכתוב (לעיל כג:) והכותב טופסי
גיטין כולוהו אוקמיניהו שמואל כר"א:
דקמתי אין כותבין. והדר מלא כחזו
על המחובר כשר ומדקשיא רישא
לסיפא אוקמינא דהכי קאמר אין
כותבין טופס שמה יתבז טורף כו':
אבל סיפא. הכל כשרין לכתוב דקמתי

שאין קיום הגט אלא בחותמיו: אימא ר' מאיר היא. ואינו נריך
לשייך מקום אתורף ואשמעינן שמואל דנריך ורבי אלעזר היא. וסיפא
דקמתי שאין קיום הגט אלא בחותמיו לאו לאכשרי אתורף דחרש
שועה וקטן דשלא לשמה קאי אלא אמצינא קאי האשה כותבת את
גיטה לשמה והאיש שובר שאין קיום הגט אלא במסירתו ולא בחתימתו.
והא דנקט חותמיו משום דרוב עדי מסירה הם החתומים בו (סוהר)
גיטין חתומים הם אפי' לר"א מפני תיקון העולם: איכא לאוקמא
כו' אלעזר. ולא קשיא מידי דכפרישית: אבל הא מדסיפא. פליג ר'
אלעזר ארישא דקטין רבי אלעזר מכשיר ככולן חוץ מגיטי נשים
ורישא מכשיר אף בגיטי נשים: אימא רישא לאו רבי אלעזר היא.
וא"ל לשייך מקום הרי את מותרת אלא מקום השמות לנדר משום
קטטה דלקמינן: קמ"ל. שמואל דרישא נמי כר"א ומרי תנאי ואליכא
דרי' אלעזר דלקמיה: מפני מהקסה סופר. התירו לכתוב טופס שלא
לשמה: ור"א היא. הא דקמתי מפני התקנה התירו לכתוב טופס
הא לאו הכי הוה אסור רבי אלעזר היא דבעי לשמה כתיבה
מלאויה: לא לכסות. דלמא אחי לכתוב אתורף אלא משום תקנת
סופר שיהו מומינן לו שרו ליה וכלנדר ששייך אתורף לכתוב לשמה
ואתורף דשאר שטרות נמי גזר משום אתורף דגיטין: ורבי יהודה כו'.
וגזר שטרות אפי' טופס אטו גיטין: שטרות אטו גיטין. צטופס לא
גזר דגזירה לגזירה היא: והא כי כתיב לה אתורף כתיב. דקרא
כרימות כתיב' דהיינו אתורף והיי' יליף ר"א מיניה למיטר טופס:
אלא. לא חתמא שנאמר דמשמע מיניה יליף אלא משום כלומר משום
שנאמר בתורף וכתב לה לשמה גורין טופס אטו אתורף דאורייתא:
קשיא

בין רבי יהודה בין ר"ש ר"א שנא וכו'. ורבי יוסף דמסיק כפי
כלל מערבין (ש"ס) (דף לו:) לר"ש לית ליה ברירה גבי
הריני מערב לשטרות של כל השנה כולה ראייתו אלך ראייתו לא
אלך דמסיק רבי יוסף אפי' ולר"ש רנה מצעור יום עירובו עירוב
כו' רבי יוסף יתלן בין בתולה נדעת
עצמו לתולה נדעת אחרים:

התם ברקתני טעמא כו'. נפרק
כלל מערבין (ש"ס) (דף לו:)
מפרש רנא טעמא משום דבעין
ראשית ששייה ניכרין ונראה דהתם
גרים רנא מדאיידי אפי' בתירה
ועוד דהתם נמי מסיק טעמא כי
הכא: רבי אלעזר מכשיר ככולן.
פירש דקונטרס וכלנדר שיניי מקומות
הללו וקשה לר"י דנבגמרא פסיק רבי
כו' אלעזר וקאמר אפי' בשטרות
והאמר רבי פסי כו' אלמא מחזי
כשיקרא ה"נ מחזי כשיקרא ואי לא
מכשיר ר"א אלא צטופס דשטרות
מה מחזי כשיקרא איכא מלחא
שהניח מקום המלוה והלוה והמעות
ועוד משמע דלא פריך מדרש פסי
אלא משום דפסיק כו' אלעזר אלא
אי הוה סבר כרנן הוה ניחא ליה
ואי שייך צטופס מחזי כשיקרא
אפי' סבר כרנן תקשי לרבי פסי
ונראה לר"י דר"י מכשיר בשטרות
אפי' אתורף והשתא מיחזי כשיקרא
שכותב פלוני ליה מפלוני ועדיין לא
לוח חוץ מגיטי נשים דפסיל אפילו
טופס מדקמתי משום שנאמר וכתב
לה משמע דפסיל בגיטי נשים טפי
מת"ק וא"ת ומנא ליה לגמרא דר"א
מכשיר בשטרות אפי' אתורף דפריך
מדרש פסי דלמא צטופס דשטרות
דווקא מכשיר ו"ל דאם אימא דלא
מכשיר אלא צטופס היה לו לקצוע
דברי ר"א אחר מת"ק והיה לו לקצר
ולשנות ר' אלעזר פוסל בגיטי נשים
ור' יהודה פוסל ככולן וגם היה ראוי
לשנות כסדר זה שכל אחד מחמיר
משלפניו אבל אי רבי אלעזר אחא
לאכשרי בשטרות אפי' אתורף ניחא
דתנא דברי רבי יהודה קודם משום
דקאי את"ק דאיידי צטופס ור"א
בשטרות מכשיר טפי מתנא קמא
ובגיטין פסיל טפי: חוץ מגיטי נשים. ואין לומר בשחוררי
עבדים נמי פסיל דאם כן צפ"ק (לעיל ט.) גבי שלשה דברים ששו
גיטי נשים לשחוררי עבדים לימני וכדברי ר"א בלכרע דקמתי
וכדברי ר"מ בלכרע: וצריך שיניי מקום הרי את מותרת כב"ב
אדם. כלל דוכתי משמע שכותבין לשון זה בגט וצ"ל בנדר
(לקמן פה.) נמי תנאי גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם והנהיג
ר"מ לכתוב לשון זה בגט אצל צטופסי גיטין לא היה כתוב ומ"מ
אין להוציא לנו על גיטין הראשונים שהרי מאריכין לכתוב כמה
לשונות כגון דחשיב כמו הרי את מותרת לכל אדם: אבל סיפא
דקמתי שאין קיום הגט אלא בחותמיו אימא ר"מ היא. מימה
דכסוף פרק שני לעיל (דף כג.) מוקי לה ר' זריקא א"ר יוחנן
כר"מ ופריך עלה מההיא דמחבר דאמר רבה דר חנה א"ר
יוחנן ר"א היא ודחק לשנוי אמוראי ינהו אליכא דר' יוחנן ומאי
קשיא הא משמע הכא דאע"ג דמוקמינן ההיא דמחבר כר"מ מ"מ
מוקמינן שפיר ההיא דהכל כשרים כר"מ ואורי' דאע"פ ששועה
למימרא כזה מ"מ מיתבאר דאמאי כחד תנא אצל הך דפירקין
ודאי ר' יוחנן מוקי לה כר"מ משום טעמא דמסיק מדסיפא ר"א
רישא לאו ר"א דמעטס זה קאמר ר"י בפרק ד' אחין (יבמות דף
כו:) אחיות איני יודע מי שנאן ועוד דבתמי קמייתא דמתניין
במלא פירקא איכא קפידא טפי לאוקמיניהו כחד תנא:
מפני התקנה מאי מפני התקנה. מקום הזמן דתנא כרישא דקבע
בגמרא אחר כך היינו משום דאמא לפרושי מפני התקנה
אליכא דממן דמוקי לה כר"א דאין פירושו כמו לממן דמוקי לה כר"מ:
קא

יד א מ"י פ"ג מהל'
גיטין הלכה ז סג
עין כ:
ב (ש"ס) ח"מ כו' מג
ספי' א ויטמן מד פט'
(ה)
בז א מ"י שס טושיע
ח"מ סימן מח סעף
א:
בז ד ה מ"י פ"ג מהל'
גיטין הלכה ז סג
ש:

תוספות ר"ד

מתני' הכותב טופס
גיטין צריך שיניי מקום
האיש ומקום האשה
ומקום הזמן שטרי מלוה
צריך שיניי מקום המלוה
ומקום הלוה ומקום הזמן
ומקום המעות שטרי מקח
צריך שיניי מקום הלוקח
ומקום המוכר ומקום
המעות ומקום השדה
ומקום הזמן מפני התקנה
ר' יהודה פוסל ככולן ור'
אלעזר מכשיר ככולן חוץ
מגיטי נשים שנאמר וכתב
לה לשמה פ"י אבל שב
העיר כותב ולא יועיל
אותה הגט אלא לבני
אחיה העיר ולבנות אותה
העיר וכן נמי בשטרי
הלוואה ובשטרי מקח
ופסוק וסמא דמילא
אין הסופר מוסיף תוספת
אלא לבני עירו ואינו
משים אל לבו שמא יבא
לידו מעיר אחרת: אמר
רבי יהודה אמר שמואל
וצריך שיניי אף מקום
הרי את מותרת לכל אדם
ור"א הוא דאמר עידי
מסירה כרתי ובעיא כתיבה
לשמה: מאי מפני התקנה
מפני תקן סופרים וברין
הא דאפילו חופס נמי לא
לכתוב ומשום תקן סופר
שרי ליה רבנן ור' יהודה
פוסל ככולן גזר חופס
אטו אתורף וגזר שטרות
אטו גיטין ור"א מכשיר
ככולן חוץ מגיטי נשים
חופס אטו אתורף גזר שאר
שטרות אטו גיטין לא גזר
(ל) חופס אטו אתורף:

(א) עולה מה דנתיב סיגר
דעת רש"י דבתורף נס
בשטרות גזר אטו גיטין ושי'
גמ' (ש"ס) ר"א

כל הגט פרק שלישי גיטין

כו.

עין משפט
גד מצוה

י"א א ב מ"י פ"ג מה' גיטין הלכה ט פתח
ע"י ג ע"ש ר"ד
קלף ע"פ ר"ע
ג [נדרש] מ"י פתח סה
ס"י יד
כ ד מ"י פ"ח מהלכות
אברהם הל' יג פתח
ע"י עד נדרש מ"י פתח
ס"י פתח ע"י
כא ד מ"י פ"ג מה' גיטין
ס"י ע"ש ר"ד
ס"י פתח

הוספות ר"י

שהיה נכבד ונחל
שעבודו כבוד ונחל
שעבודו אכל לשיקרא
לא חיששין ע"י
בכ"ר האשה שנאלמה:
פתח"י המביא טג ואבר
פסגו אם מצאו לאלתר
כשר ואם לאו פסלו מצאו
בהפסד או בהולסות
כשר. פי' השלש נהיה
מביא הגט נאכד ממנו
אם מצאו בארץ לאלתר
כשר ולא חיששין שמה
מאחר נפל ואין זה
שלו דכיון שלאחר מצאו
ליכא למיחש ולקמן מ"י
כ"ד ה"ל [לאלתר]: שלא
לאלתר פסול דאביא
למימר מאחר נפל וגט
אחר הוא זה ואיקרי
מילתא שהיה נשואה
שום והשליש אין לו בו
טביעות עין. ואם מצאו
בחיפשה שום נשואה
שום כליו ומכיון
בטביעות עין אצ"פ שאינו
מכיר הגט כשר שמי היה
פסגו הגט הזה בין כליו
ובדאי שלו הוא. או אם
מכירו כשר ואם לאו קצת
שאר"פ שמצאו בארץ אם
מכירו שיש לו טביעות
עין כשר אי נמי יש לימר
הוא פשטא שאם מכיר
הגט בטביעות עין שכשר
הוא ומאי אתא לאשמועי'
אלא אם מכירין גוסי'
ואתפשה דהולסות קאי
וה"ק אם מכירין שואה
שלו אז כשר ואם לאו
פסול דשמה של אחר
הוא ואצ"פ שיש לו בתן
סמינן אסימנן לא פסגין
אלא בטביעות עין.
ומינהו מצא גוסי' נשים
ושחזורי עבדים דייחיקי
מתנה ושוכריו הו"ו לא
יחזיר שאני אומר כתובים
היו ונמלך עליהן שלא
ליחתן הא אומר תנו נותנים
ואפי' לזמן מרובה. פי'
דיחיקי היא מתנה שים
ימתנה היא מתנה בריא
ואין חושש המתנה אלא
שמה נמלך עליהן שלא
ליחתן הא אומר תנו וכי'
ולא אמרי' שמה אינו זה
ומאחר נפל ומתני' אמאי
חיששין: אמר רבה לא
ק' כאן במקום שהשירות
מצינו כאן במקום
שאין השירות מצינו
פי' מתני' מיירי במקום
שהשירות מצינו ומשיה'
איכא למיחש שמה מאחר
נפל ומתני' דהתם מיירי
במקום שאין השירות
מצינו ומשום הכי ליכא
למיחש שמה מאחר נפל.
ואפי' במקום שהשירות
מצינו והוא שהוחזקו
שני יוסף בן שמעון בעיר
אחת התם חיששין שמה
מאחר נפל ולשם ההוא
יוסף בן שמעון נשואהו נמי
גם שמות נשואהו נמי
כחוקה שהן שוין אבל
סתמא לא חיששין דלמא
איכא שמתותין שוין
ואצ"פ שהוא במקום
שהשירות מצינו כשר
והורב אומר אצ"פ שלא
בחקוקה שמת נשואהו
שוין והוא והוחזקו שני
יוסף בן שמעון (סול).

הא אבר תנו נותנים (כו') ואפ"ל לזמן מרובה. מימה מנא ליה
למיקד הא אומר תנו נותנים דלמא אפילו אומר תנו אין נותנים
משום דחיששין דאין זה הגט שנכתב לו אלא נפל מאחר ששמו כשמו
והכי פירושו נמלך עליהו ועדיין לא נתנו הא כי לא הוה חיששין
לנמלך היו מחזירים לה את הגט
אפי' אינו שלה כיון דלזניה לריכה
אלא לרזיה ואורי' דייק מדיקתיה
ונמלך ולא קמי' שאני אומר כחובין
היו ולא נתנו משמע דנמלך וחזר בו
ואינו רוצה לגרשה עוד אבל אם היה
רוצה היה מגרשה בנגט זה ולא
חיששין שמה מאחר נפל ובהדיא
גרסינן בפ"ק דב"מ (דף י"ח.) ככל
הספרים טעמא דנמלך כו' וא"ל ומנא
ליה אפילו לזמן מרובה דלמא לאלתר
דוקא כדפריך ר' זירא לקמן ור' זירא
נמי אמאי פשטו לו מצרייתא דחזיר
לאשה אפי' לזמן מרובה טפי ממתני'
ואומר ר' זירא דייק מדליתרין ונמלך
לאשמועינן דלמא אומר תנו נותנים
ולא חיששין לנגט אחר היינו אפילו
לזמן מרובה דאי לאלתר פשיטא
דאין חוששין לנגט אחר ור' זירא סבר
דהא דקמי' ונמלך אורחא דמילתא
נקט דלפי שנמלך לא נתנו ולא לדקדק
הא אומר תנו נותנים אבל מצרייתא
דייק שפיר דחזיר אפי' לזמן מרובה
דאי לאלתר פשיטא ועוד אורי'
דדייק אפי' לזמן מרובה דמשמע ליה
דומיא דשטרי חלילה ומיאוץ (ס"ג דף
כ.) דמיירי לזמן מרובה דעל כרחי'
התם לא אלתערין לאשמועינן דחזיר
אלא כשאלו דיוע אל חללה או מילתא
דבידוע שחללה או מיאנה פשיטא
דחזיר אפי' אינו שלה כיון דאין
לריכה אלא לרזיה וכיון דבבבאי ידוע
מיירי ע"י מה שנמלך לאלתר לא
ידעין כלל שהוא שלה כיון דלזני
ידוע שנכתב לה שטר חלילה משולם
ור' זירא לא מוקי לה דומיא דסיפא
ומצרייתא דייק שפיר דאפי' לזמן
מרובה דזמן שהנעל מודה דמשמע
דמודה שממנה נפל וכבר גירשה בו
דמודה דוקא א"כ ראינו גט בידה דלמא נגט בידה אין
נפקותא במה שנמלך לאלתר כדפרישנו וכיון שראינו בידה פשיטא
דחזיר אפילו אינו שלה ואפי' אין הנעל מודה אלא ודאי כשלא
ראינו הגט בידה וא"כ אפי' לזמן מרובה: **הא אבר תנו נותנים**
וא"ל ומאלי' לא פריך אהר' מתי' ליחוש שמה כתב ליתן בניסן כו'
כדפריך אבריהם דלקמן בפ"ק דב"מ (דף י"ט.) ואורי' דהא אומר
תנו נותנים משמע שמה עכשיו לגרשה בנגט זה לפיכך ליכא למיחש
מיד כדפרישמי' לעיל דכלל גטיין שאין נותנים ביום הכתיבה קלא
אית להו ומסקי לקוחות אדעמיהו שפיר לומר לאשה אייתי רזיה
אימת מטא גיטא לידך אבל מצרייתא דקמי' בזמן שהנעל מודה
שמה נמלך וטעו טפי ולא יאמרו אייתי רזיה וא"ל והכי רמי' ר' זירא
נמציתא אפי' לזמן מרובה לפי' קמא הא לאלתר נמי אלתערין לאשמועינן דחזיר למ"ד דיש לנעל פירות עד שעת מתינה דלא חיששין
לשמה כתב בניסן כו' וי"ל דנמלך לאלתר לא שייך לאקשוי הכי דלמא ביום שנכתב אייתי אכל אי אייתי לזמן מרובה אע"ג דכשתעבור
שירא ותשרה קרוי זמן מרובה מ"מ זמן מרובה משמע בכל ענין לא שנה בלתי יוס' לא שנה אחר כמה ימים וכי פריך לקמן ארי'
ימיה ריגא למימרה הוה מלי לשוני דלא חיששין לשמה כתב בניסן כו' אלא דעריפא משני אפילו נמלך לאלתר אין לנעל פירות משמע
חמיה: **כאן במקום שאין השירות מצינו** וא"ל ומאלי' לא משני איכא ארי' וארי' במקום שהשירות מצינו כאן שהוחזקו וכלן
שלא הוחזקו והוה ניחא דהוה מוקמינן הדיא דמלא גיטי נשים בשירות מצינו דומיא דמעשה ב"ד דארי' בשירות מצינו ולא
הוחזקו דממנה כנסמן וי"ל דהדיא עובדא דבסמון הוה צרישא ואשמועינן בלא הוחזקו יחזיר אפי' שירות מצינו והכל אשמועינן דלא
הוחזקו נמי יחזיר אם אין השירות מצינו וא"ל היכא דהוחזקו אע"ג דאין השירות מצינו היכא מהדרי' מנא ידעין דשל זה הוא וי"ל
בגון ידיעת' דמנה יוסף בן שמעון נפל ולא חיששין שמה וזה של יוסף בן שמעון אחר דאין לחוש שגם אחר אצד כלן כיון דאין השירות
מצינו ואשמועינן ארי' כרי' דלר"מ כיון דהוחזקו אין יכול לגרש בו אפילו הוא שלו כיון דאין מוכיח מתווכה כדפרישמי' לעיל (דף כד.) ד"ה בעדי':
בב"ד ריגא דרב הונא פירא בקונטרס שהוצא שם לקיימו בב"ד פירא שפיר דלמא מעשה ב"ד דלא פרישמי' שמה של אחר הוא
אע"ג דשירות מצינו כיון דלא הוחזקו אי נמי כשאניו מקיים ושנפל מיד השליח דלא חיששין לנמלך דאין הנעל יכול לנעל
שלא בפני השליח כדאמר בהשולח (לקמן ג.) ואי במקיים אייתי אפי' לא ידעי' ממי נפל יחזיר לאשה כדאמרין דלזה לא מקיים שטריה אבל
בפ"ק דב"מ (דף כ.) ד"ה להשמה) פירא בקונטרס שמיד השליח נפל ופירא שם נמי נבי הא דפשיטא ממעשה ב"ד דמקיים היה וקשה
דאם יש לחוש לנמלך כשנפל מיד השליח מה מועיל מה שהיה מקיים דלא ניהוש לנמלך הא ממנה נפשו לא הגיע ליד האשה ועוד
דאין רגילות שהנעל יקיים את הגט כדפירש כאן בקונטרס וכדאמר בפ"ק דבב"ד דמלא מלא (דף כ.) דלזה לא מקיים שטריה:
חיששין אצ"פ שורר. הא דלא נקט חיששין לפני יוסף בן שמעון בעיר אחת שמה דיוע היה להם כדאמרי' שורר לא היה כי
אם אחד: **כל מעשה ב"ד** הרי זה יחזיר. וא"ל מהן משנה מקמי' לר' זירא דאמר בסמון למד לישנא דהיכא
דשירות מצינו חיששין אע"ג דלא הוחזקו וכן לרב הונא דהכל ולכא"ל דחיש' למי' יחזק צפרק האשה שהלכה (יבמות דף קטו):
ואומר ר"י דמוקמינן לה דאשתמחא מוח' לב"ד שאין השירות מצינו שם והכי איתא בהדיא בפ"ק דב"מ (דף י"ח.) ורבי זירא מי קמי'
כל מעשה ב"ד שנמלך בב"ד כל מעשה ב"ד יחזיר קמי' ועלולם דאשתמחא אבראי: **אין הבעל מודה לא יחזיר לא אלא אלא**
ואינו נאמנה לומר גירשמי' דכיון דאיכא גט דמסיק לה מעשה ומעשה:

מתני' ואם לאו פסול. שמה מאחר נפל ואין זה שלו: מלאו
בחיפשה. כלי ויש סימן בכלי שהוא שלו: אם מכירו כשר. מילתא
בבבאי דייחיקי. לזאת ש"מ. דא תהא למיקס ולהיות: פתח. מתנה
כריא: לא יחזיר. לא לנעל ולא
לאשה וכן שחזור וכן כולם. ומדלמי'
טעמא בנאני אומר שמשין מינה
דאם אחר הנעל תנו לה שאני
כתבתי לה נותנים ולא חיששין לשמה
אינו זה: במקום שהשירות מצינו.
פסול שמה מעבדים ופגים אחרים
נפל: ואפילו במקום שהשירות מצינו
כו'. לא רצה אומר לה אלא הש"ס
הוא דמקדא ואמר דלא דלוקי רצה
במקום שהשירות מצינו והוא
שהוחזקו שני אנשים בשם זה בלתי
העיר אבל אם לא הוחזקו מספיקא
לא אמרינן דלמא איתנהו ולא ידעין
או דלמא יס' עיר אחת שמה כו' ויש
זה אדם אחר ששמו וס' אשתו כו'
שמוענו: דאי לא סיפא הכי. דלא
פסול רצה אלא במצינו והוחזקו
קשיא דרצה אדרבה: כי דינא דרב
הונא. שהוצא שם לקיימו בב"ד וכמו
כן הנפק ונפל מזה והוא מוצנו
ולא הוחזקו שני יוסף בן שמעון
בלתי חששין: שני יוסף בן שמעון.
ושמה לא זה הוא שנפל מזה: דסנן.
בב"מ (כ.) כל מעשה ב"ד. המולא
שטר מקיים בב"ד דליכא למיחש
לכתובין היו ונמלך עליהם שלא
לינתם דלא עבד לקיימה שטרא
אלא מלה לאחר שנמלך ליד דחיש'
שמה ימותו עדים: הרי זה יחזיר.
ולא חיששין לשמה אינו זה: כי
דינא דרב הונא. היו לריבין לו
דאין ולהוראה ונאם שם וקפשיט
רצה דחזיר ש"מ משום דלא הוחזקו
שני יוסף הוא דלמי' שורר לא
חיששין: **במעשה** דלמא תרמי'
בעינן והכל לא היה אלא חדא
והחזירו לתובע: איכא דאמרי. האי
כי כיתנה היכא דתרו כיתנה בנית
מי המשרה ששורר ואין פתחן בנית
ואצ"פ שהוחזקו שנים בלתי העיר
היכא דמוציא כנסא בשוק שהשירות מצינו והחזירו לפי שלא
הוחזקו: מודם. שאומר ליתנו לה: לא לזה ולא לזה. לנעל
לא יחזיר שמה כבר נתנו לה וממנה נפל וכשיצא לידו יחזיר
אחר עדי מקרה ויעידו שגירשה וכתבתה יאמר
פרעתין שהוצאתה בגט בבית דין ותנן (ה) הוציאה גט ואין עמו
כתובה גובה כתובתה ומיבוינו לפרוע ונתנו לי את הגט כדי
שלא תחזור ותננה ולאשה לא יחזיר שמה מינא כו':
איכא

פירוש שממנה נפל סבורים לקוחות ש"כ מאמינים לו שמשנכתב בל לידה וטעו טפי ולא יאמרו אייתי רזיה וא"ל והכי רמי' ר' זירא
נמציתא אפי' לזמן מרובה לפי' קמא הא לאלתר נמי אלתערין לאשמועינן דחזיר למ"ד דיש לנעל פירות עד שעת מתינה דלא חיששין
לשמה כתב בניסן כו' וי"ל דנמלך לאלתר לא שייך לאקשוי הכי דלמא ביום שנכתב אייתי אכל אי אייתי לזמן מרובה אע"ג דכשתעבור
שירא ותשרה קרוי זמן מרובה מ"מ זמן מרובה משמע בכל ענין לא שנה בלתי יוס' לא שנה אחר כמה ימים וכי פריך לקמן ארי'
ימיה ריגא למימרה הוה מלי לשוני דלא חיששין לשמה כתב בניסן כו' אלא דעריפא משני אפילו נמלך לאלתר אין לנעל פירות משמע
חמיה: **כאן במקום שאין השירות מצינו** וא"ל ומאלי' לא משני איכא ארי' וארי' במקום שהשירות מצינו כאן שהוחזקו וכלן
שלא הוחזקו והוה ניחא דהוה מוקמינן הדיא דמלא גיטי נשים בשירות מצינו דומיא דמעשה ב"ד דארי' בשירות מצינו ולא
הוחזקו דממנה כנסמן וי"ל דהדיא עובדא דבסמון הוה צרישא ואשמועינן בלא הוחזקו יחזיר אפי' שירות מצינו והכל אשמועינן דלא
הוחזקו נמי יחזיר אם אין השירות מצינו וא"ל היכא דהוחזקו אע"ג דאין השירות מצינו היכא מהדרי' מנא ידעין דשל זה הוא וי"ל
בגון ידיעת' דמנה יוסף בן שמעון נפל ולא חיששין שמה וזה של יוסף בן שמעון אחר דאין לחוש שגם אחר אצד כלן כיון דאין השירות
מצינו ואשמועינן ארי' כרי' דלר"מ כיון דהוחזקו אין יכול לגרש בו אפילו הוא שלו כיון דאין מוכיח מתווכה כדפרישמי' לעיל (דף כד.) ד"ה בעדי':
בב"ד ריגא דרב הונא פירא בקונטרס שהוצא שם לקיימו בב"ד פירא שפיר דלמא מעשה ב"ד דלא פרישמי' שמה של אחר הוא
אע"ג דשירות מצינו כיון דלא הוחזקו אי נמי כשאניו מקיים ושנפל מיד השליח דלא חיששין לנמלך דאין הנעל יכול לנעל
שלא בפני השליח כדאמר בהשולח (לקמן ג.) ואי במקיים אייתי אפי' לא ידעי' ממי נפל יחזיר לאשה כדאמרין דלזה לא מקיים שטריה אבל
בפ"ק דב"מ (דף כ.) ד"ה להשמה) פירא בקונטרס שמיד השליח נפל ופירא שם נמי נבי הא דפשיטא ממעשה ב"ד דמקיים היה וקשה
דאם יש לחוש לנמלך כשנפל מיד השליח מה מועיל מה שהיה מקיים דלא ניהוש לנמלך הא ממנה נפשו לא הגיע ליד האשה ועוד
דאין רגילות שהנעל יקיים את הגט כדפירש כאן בקונטרס וכדאמר בפ"ק דבב"ד דמלא מלא (דף כ.) דלזה לא מקיים שטריה:
חיששין אצ"פ שורר. הא דלא נקט חיששין לפני יוסף בן שמעון בעיר אחת שמה דיוע היה להם כדאמרי' שורר לא היה כי
אם אחד: **כל מעשה ב"ד** הרי זה יחזיר. וא"ל מהן משנה מקמי' לר' זירא דאמר בסמון למד לישנא דהיכא
דשירות מצינו חיששין אע"ג דלא הוחזקו וכן לרב הונא דהכל ולכא"ל דחיש' למי' יחזק צפרק האשה שהלכה (יבמות דף קטו):
ואומר ר"י דמוקמינן לה דאשתמחא מוח' לב"ד שאין השירות מצינו שם והכי איתא בהדיא בפ"ק דב"מ (דף י"ח.) ורבי זירא מי קמי'
כל מעשה ב"ד שנמלך בב"ד כל מעשה ב"ד יחזיר קמי' ועלולם דאשתמחא אבראי: **אין הבעל מודה לא יחזיר לא אלא אלא**
ואינו נאמנה לומר גירשמי' דכיון דאיכא גט דמסיק לה מעשה ומעשה:

(א) ב"מ י"ח. (ב) [פי' חזק]
לקמן מה. ד"ה מלאו.
(ג) ב"מ י"ח. (ד) שם כ.
(ה) [נכון] שילה הוא פי'
חזק ב"ב קנ"ב: ד"ה מין.
(ו) שם. (ז) ב"מ י"ח: [כל]
הענין עד סופו.
(ח) [מכונת פס.]:

גליון הש"ס

גמ' וא"ל ר"ה לביה.
יבמות דף ק"ב ע"ב: שם
נפק רב ואשכבה. עי'
מ"ט פ"ג דלמא מ"ט
ד"ה אלו:

מוסף רש"י

דיחיקי. לזאת ש"מ. דא תהא למיקס ולהיות: פתח. מתנה
כריא: לא יחזיר. לא לנעל ולא
לאשה וכן שחזור וכן כולם. ומדלמי'
טעמא בנאני אומר שמשין מינה
דאם אחר הנעל תנו לה שאני
כתבתי לה נותנים ולא חיששין לשמה
אינו זה: במקום שהשירות מצינו.
פסול שמה מעבדים ופגים אחרים
נפל: ואפילו במקום שהשירות מצינו
כו'. לא רצה אומר לה אלא הש"ס
הוא דמקדא ואמר דלא דלוקי רצה
במקום שהשירות מצינו והוא
שהוחזקו שני אנשים בשם זה בלתי
העיר אבל אם לא הוחזקו מספיקא
לא אמרינן דלמא איתנהו ולא ידעין
או דלמא יס' עיר אחת שמה כו' ויש
זה אדם אחר ששמו וס' אשתו כו'
שמוענו: דאי לא סיפא הכי. דלא
פסול רצה אלא במצינו והוחזקו
קשיא דרצה אדרבה: כי דינא דרב
הונא. שהוצא שם לקיימו בב"ד וכמו
כן הנפק ונפל מזה והוא מוצנו
ולא הוחזקו שני יוסף בן שמעון
בלתי חששין: שני יוסף בן שמעון.
ושמה לא זה הוא שנפל מזה: דסנן.
בב"מ (כ.) כל מעשה ב"ד. המולא
שטר מקיים בב"ד דליכא למיחש
לכתובין היו ונמלך עליהם שלא
לינתם דלא עבד לקיימה שטרא
אלא מלה לאחר שנמלך ליד דחיש'
שמה ימותו עדים: הרי זה יחזיר.
ולא חיששין לשמה אינו זה: כי
דינא דרב הונא. היו לריבין לו
דאין ולהוראה ונאם שם וקפשיט
רצה דחזיר ש"מ משום דלא הוחזקו
שני יוסף הוא דלמי' שורר לא
חיששין: **במעשה** דלמא תרמי'
בעינן והכל לא היה אלא חדא
והחזירו לתובע: איכא דאמרי. האי
כי כיתנה היכא דתרו כיתנה בנית
מי המשרה ששורר ואין פתחן בנית
ואצ"פ שהוחזקו שנים בלתי העיר

כב א ב ג ד ה ו ז ח ט י
מל' גיטין הלכה ט
ז ח י ט טו טז טז
לח י טו טז טז טז
לח י טו טז טז טז

מוסף רש"י
הובא בסוף התוספת

תוספות ר"ד

ר' ירמיה אמר כגון דאמר
עדים מעולם לא חתמו
(אלא) על גט אחר של
יוסף בן שמעון כ"א
על זה וכו' וכו' וכו'
יוסף בן שמעון חתמו
פ' מתני' דהתם (בד"ק)
(בד"ק) מינה את ארמל וכו'
ינתנו כהני' מיירי ואע"פ
שהשירות מצויות ודוחות
כשר דתו ליכא למיחש
ליוסף בן שמעון אחר שהיה
אלו העדים מעולם שלא
חתמו על אחר: ר' אשי
אמר דקא אמרי עדות נקב
יש בו בצד אות פלונית
כך כחוס בספרי' דה"ר ר"ח
ד"ר זיל דיל המורה גיט
דקאמר פ' דאמר ר' שלוח
שאברו נקב יש בו בצד אות
פלונית ואמר דאי שכן הרי
נזמן שאל נפל מיר השליח
ומצאו אדם אחר ואומר
השליח נקב יש בו בצד
אות פלונית סימן מובהק
הוא ומהמיני' ליה אי נמי
אם מצאו השליח לאחר זמן
ואין לו בו טביעות עין
אלא שהיה לו בו זה הסימן
סומן עליו וכשר ולא אמרין
לדמא אחרינא הוא אלא רב
אשי לא קאי אמתי' דמתי'
קנתי לאלתר כשר ואם לאו
פסול ורב אלא אחר
ההיא מתני' דפ' שנים
אוחזין רדייק' מינה הא
אמר נתנו ונתנו לרבי' חתם
שליח. דקאמר עדות נקבין
דסמכין אסמין מובהק ואי
אמרי עדות שאנו מכירין
אוחזין בטביעות עין בלא
שום סימן כשר שכל עדות
זעדים בעלמא בטביעות עין
'הוא' כגון הא דאמרי כלי
ז' שבי' ראובן של שמעון
הוא אי פלוני הרב את
נפשו וכל כיוצא בזה הדין
עדיין כ"א בטביעות עין
היה הכי נמי הא וכו' והאי
כ"ע' סימן מובהק משום
לא הוה להו טביעות עין
גמיה ובא דאמרי ע"י
זמן וז' ואם חזר' לומר
גרסי' דקאמר אין פירושו
ול השליח דלא קאי שליח
זהם אלא על הבעל דאמר
זו דאי אמר בעל נקב
יש בו בצד אות פלונית
אמרי' אהווא סימן הוא
זישינן דלמא אחריתא וכו'
אע"פ שהשירות מצויות
התקנו שני יוסף בן שמעון
עדי' אחת ואי אמר בעל
מי אחי לו טביעות עין
גמיה אע"פ דלא ידע שום
זמן נאמן מיני דאי בני
וצי' מפיסדא בנייה אחרינא.
רוקא בעד אות פלונית
היה ליה סימן מובהק אבל
קב בעלמא לא. מספק
יה סימן אי דאורייתא
י' דרבנן פ' מה שאנו
מחזיקים אבה סימנין אי
לא דאורייתא כדלפ' י'
שולמה (לה) ודאמרי'
אלי מציאות יל' נמי גבי
ז' לאיסורא מהתם או דלמא
י' מן החרוה אלא מדרבנן
לא ילפי' איסורא ממסורת
לגבי סימנא עבדי קהנא
הפקר ב"ד היה הפקר
כל גבי איסורא לא מצי
מיעבד תקנה מיה בעינן
י' מן מובהק ומצאו בחפשיה
דלוקמא דתנן כשר לא

בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה ואפי' לזמן מרובה. ואפי' כיון
דבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמני והוא מודה שגרשה
אפי' אין הגט שלה ניתן לה לרעה בעלמא ומאי פריך ויש לומר
דלא מהימני אלא מכאן ולהבא מינו שיכול עכשיו לגרשה ולא תטרוף
פירות אלא מכאן ואילן אבל למפרע
לא כשאומר גרשתי מוזמן הכתוב
בגט כדאמרי' ביש נוחלין (ב"ב קלז')
והכל שידוע לנו שלא נא לרעה עכשיו
זה הגט נמנה גירושין אינו נאמן
מכאן ולהבא יומר מלמפרע ויחזיר
לאשה דקמני היינו נעדים ומתגרש
בחזרה זו אפי' לא נגדשה עדיין
ולא חיישין שמה מאחר נפל אפי'
לזמן מרובה: **שעורם** לא
חתמו אלא על גט אחד של יוסף ב"ש.
ממון הלשון משמע שידעין שלא
חתמו אלא על אי' אצל אן מכירים
מי הוא אותו יוסף ב"ש ומימה דל"כ
אמאי מהימני ליה לומר שהוא שלו
יומר משלה היו אומרים העדים כלום
שלא היה נאמן לומר שהוא שלו ולא
מהדרינן ליה בטביעות עין דחיישין
שמה הוא משקר ואומר ר"י לעולם
לא חשדינן ליה ששקר במזיד לומר
שהוא שלו לקלקלה דמשום להריות
פשיטא דספקא לא היה מקלקלה
דלא בעל שאמר גירשתי את אשתי
נאמן ולא חיישין להכי ולהכי
כשאומרים העדים שלא חתמו אלא
על גט אחד והוא אומר שעל
שלו חתמו נאמן אצל שאין העדים
אומרים כלום חיישין שמה הוא
סבור שהוא שלו לפי שאין יודע שיש
יוסף בן שמעון אחר אי יודע ואין
נראה לו לחוש שגם הוא אצל גט
ולכן אומר שהוא מכיר אע"פ שאינו
מכיר וקונטרס פ' כגון דקאמרי'
עדים החתומים בו מעולם לא חתמו
אלא על גט אי' של שם זה וזהו
חתמו לאיש זה התשובה ולפ"י לרין
לומר שלא ראו עדים חתומים הגט
שאל ראו ואומרים שהוא כתב יד
ולזה חתמו פשיטא שיחזיר ולא היה
לרין להשמיט דלא ודאי לא חיישי'
דלמא איתרמי שמה כשמה ועדים
נמי אינו מכיר חתומה כחתומה:
**כגון דקאמר נקב יש בו בצד אות
פלונית** פ' ב' קונטרס דקאמר

השליח וזהו ספרים דגרסי' דקאמרי'
עדים וי"ל דעדים מהימני אפילו כשראוהו כבר ושליח לא מהימני
אלא כשאומר כן קודם שראהו: **סימנין דאורייתא** או דרבנן.
אי סימנין דרבנן הא דמהדרינן אצדה מן התורה היינו נעדים
ורבנן ראו דעבוד מציאת תקנתא להחזיר בסימנין ואפי' והא דתנן
בפרק אלו מציאות (ב"ב דף כו.) דלבר שיש בו סימן חייב להחזיר
ושאין בו סימן הרי אלו שלו ואלפי' מדרבנן למה הוא שלו יכריז
זה יצא עדים דמן התורה מה לי זה ומה לי זה כיון דעדי' עדים
ק' ימלא עדים כזה כזה וי"ל דע"י סימן מכירים העדים
בטביעות עין ועוד דע"י סימן שואלים אם יש שמכיר אותו דבר שיש
בו סימן ק' וכן דע"י ק' ימלא עדים אצל כשאלו בו סימן אן
יודע היך לשאל ומתיאש: **ורוקא צורבא מדרבנן**. אומר
רבינו חס דעם הארץ נמי ידע בטביעות עינא דאורייתא בפרק
פשוט (ב"ב דף קסח.) האי לורבא מדרבנן דאזיל לקדושי איתתא
לידבר עם הארץ כהדיה ובפרק גיד הנשה (פולין דף לו.) נמי מוכח
דכ"ע אית להו טביעות עינא והא דלא מהדרינן נעם הארץ בטביעות
עינא משום דלא מהימני: **איהוה** שלא אלא. ואפי' דגרסי' איהוה
לאלתר ויש ליישב דבר התנאים נשתי הגרסות:

שתעבור שירא ותשרה. רבינו חס סעודה כמו שירותא (מענין דף יא.) דמתוך שמוציאים כלבים כדי
לסעוד חיישין שמה נפל מהם: **מצאו** קשור בבית או בארנבין כו'. בפרק בתרא דיבמות (דף קז.)
מדקדק מכאן דסימנין דאורייתא ותימה דבפרק אלו מציאות (בבא מע"ע דף כו.) איבעי' לן אי סימנין דאורייתא או דרבנן ולא
מיימי לה ואומר ר"י דבמסקנא דיבמות דמיימי תנאי ומסיק דכולהו סברי דסימנים דרבנן איכא לפרושי דהך דרייתא נמי סברא
הכי וכגון שיש עדים שהיכס והטבעת שלו או שמאלו נעמנו ומכיר שהן שלו ונאמן כמינו דאי בני עדי' אמר לא אצדתי
ומעיקר דהוה צדי למידק מינה דסימנין דאורייתא הוה משמע ליה דאורייתא כשמצאו אחר מהדרינן ליה ע"י סימן זה:

בזמן שהבעל מודה מיהת יחזיר לאשה ואפי' לזמן מרובה ומשני כאן במקום שהשיירות
מצויות כאן במקום שאין השיירות מצויות
איכא דאמרי והוא שהוחזקו הוא דלא
ליהדר והיינו דרבה ואיכא דאמרי "אע"ג
דלא הוחזקו לא ליהדר ופליגא דרבה
בשלמא דרבה לא אמר כו' וירא מתני'
אלימא ליה לאקשוויי אלא רבי וירא מאי
טעמא לא אמר כרבה אמר לך מי קתני
אם אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה
דלמא אם אמר תנו נותנין כדק"ל לאלתר
רבי ירמיה אמר יכנון דקאמרי עדות מעולם
לא חתמו אלא על גט אחד של יוסף בן
שמעון אי הכי מאי למימרא מהו דתימא
ליחוש דלמא איתרמי שמה כשמה ועדים
כעדים קמ"ל רב אשי אמר יכנון דקאמר
נקב יש בו בצד אות פלונית דהוה ליה
סימן מובהק ודוקא בצד אות פלונית דהוה
ליה סימן מובהק אבל נקב בעלמא לא
מספקא ליה **סימנין** אי דאורייתא אי
דרבנן רבה בר בר חנה אירכס ליה גיטא
בי מדרשא אמר אי סימנא אית לי בגויה
אי טביעות עינא אית לי בגויה אהדרוה
ניהליה אמר לא ידענא אי משום סימנא
אהדרוה וקסברי סימנים דאורייתא אי משום
טביעות עינא ודוקא צורבא מדרבנן אבל
אינש בעלמא לא: ואם לאו פסול: ת"ר
איהוה שלא לאלתר רבי נתן אומר ששהה
כדי שתעבור שירא ותשרה ר"ש בן
אלעזר אומר כדי שיהא אדם עומד ורואה
שלא עבר שם אדם ויש אומרים שלא
שהה אדם שם רבי אומר כדי לכתוב את
הגט רבי יצחק אומר כדי לקרותו אחרים
אומרים כדי לכתובו ולקרותו ואפי' שהה
ויש בו סימנין מעידים עליו דאמרי'
נקב יש בו בצד אות פלונית ואין
מעדיין על סימני הגוף דאמרי ארור
וגוין **מצאו** קשור בכיס בארנבין ובמבעת
או

מספיקא: **אירכס** ליה. שליח היה: **אי סימנא איה לי בגויה** אי
טביעות עינא איה לי בגויה. אי סימנא עינא דאיתיה לכו אית
לי בגויה סימנא ואי טביעות עינא עינא דאיתיה לכו אית
לי טביעות עינא בגויה שנתתי עיני בו עד שאני מכיר ויהי אית
שום סימן: **סימנים דאורייתא**. שלא נתן בו סימן מובהק אלא
סימנא בעלמא ומדאמכמו אסימנא בציפורא קסברי סימנין
לאהדורי אצדתיא דאורייתא מוכן תעשה לשמלתו כדאמרינן באלו
מציאות (סו.) **ללורבא מדרבנן**. דידע בטביעות עינא ולא משני
דיבדורי: **כדי שתעבור שירא ותשרה**. שיעור שחולל לעבור
שירא שם ולחנות: **כדי שיהא אדם כו'**. כלומר אין הדבר תלוי
בשיעור אלא תיך שיהא אדם עומד ורואה שלא עבר אדם שם
משעה שעבר השליח הוה שם עד שעת מציאת הארץ: **כדי
שיכסוב את הגט**. שיעורא בעלמא נתנו בו: **ואפילו שיה ויש בו
סימנים**. מוכהקים: **מעידים עליו**. סימנים אלו להכשירו: **על סימני
גופו**. של גט כגון ארור או גוף שאין אלו כלום שיש כאלה הרבה:
מלאו קשור בכיס או בארנבין. ומכיר את הכיס ואת הארנבין:

כין
לשון חזק ואפי' שיה מי
מוכהק יס.

איכא דאמרי. הא דשני ר' ירמיה כמקום שהשיירות מצויות
והוא להוחזקו דנענין תרתי כרבה: **בשלמא דרבה**. דשני לעיל
שנויא דידיה איתרמי מתני' חדא דגיטין וחדא דכ"מ: **מתני' אלימא**
ליה לאקשוויי. דקדקא ס"ד דאיתיה רמינהו אהדורי ומתני' עיקר
מכרייתא: **אלא ר' ירמיה**. דרמי'
מתניין אצדתיא מאי טעמא לא
אמר שנויא דידיה איתרמי מתני'
כרבה: **אמר לך**. ר' ירמיה מתניין
לא קשיין אהדדי: **מי קסני**. בבבא
מיעבא הא אמר תנו נותנין ואפילו
לזמן מרובה: **דלמא אם אמר תנו
נותנין ולעולם דק"ל**. כלומר ודאי
על כרחין הא אמר תנו נותנין
דייקי מינה מדתלה טעמא כגמל'
עליה אלא לזמן מרובה מהיכא
דייקת דילמא לעולם דק"ל כהכשירא
דגיטין מלאו לאלתר כשר אצל
ברייתא ודאי קשיל דקמני יחזיר
לאשה ואי לאלתר והבעל מודה
פשיטא למאי ניחוש לה אי לאו
למשמעותין אפילו לזמן מרובה לא
איטעדין למיתנייה דבשלמא מתני'
לא תנא בה כהדיא האמר תנו נותנין
ולאטעדין למיתנייה משום היא גופא
לאטעדין דלא יחזיר שאני אומר
כו': **ר' ירמיה אמר**. לא מתניין
קשיל ולא ברייתא קשיל דכל הני
דאמרינן יחזיר לזמן מרובה: **כגון
דקאמרי עדות**. החתומים בו:

מעולם לא חתמו אלא על גט אחד
של שם זה. ואותו חתמו לאיש זה
התשובה: **כגון דקאמר**. האי שליח
שאצדו נקב יש בצד אות פלונית:
ודוקא. נקט ר' אשי בצד אות
פלונית דהוה סימן מובהק דאין עדות
בזורה מזו: **מספקא ליה סימנים
דאורייתא או דרבנן**. הא דאמרי'
באלו מציאות (ב"ב דף כו.) שמתחזין
אצדה בסימנין ואיבעי' לן הכס
דאורייתא או דרבנן לר' אשי נמי
מספקא ליה הילכך בציפורא אשת איש
לא מסכנין אסימנין בעלמא דלמא
סימנין דרבנן ובמציאות הוא דמלא
רבנן להפקיע דהפקר ב"ד הפקר
וטעמא דמקנתא התם מפרס אצל
למישרי איסורא לא מלא רבנן לעקור
דבר מן התורה. והאי דלא אמר
קסברי סימנין דרבנן משום דהתם
מיבעי' לן ומהכא לא מינין למיפסע
דהא אי נמי מספקא ליה קאסר
מספיקא: **אירכס** ליה. שליח היה: **אי סימנא איה לי בגויה** אי
טביעות עינא איה לי בגויה. אי סימנא עינא דאיתיה לכו אית
לי בגויה סימנא ואי טביעות עינא עינא דאיתיה לכו אית
לי טביעות עינא בגויה שנתתי עיני בו עד שאני מכיר ויהי אית
שום סימן: **סימנים דאורייתא**. שלא נתן בו סימן מובהק אלא
סימנא בעלמא ומדאמכמו אסימנא בציפורא קסברי סימנין
לאהדורי אצדתיא דאורייתא מוכן תעשה לשמלתו כדאמרינן באלו
מציאות (סו.) **ללורבא מדרבנן**. דידע בטביעות עינא ולא משני
דיבדורי: **כדי שתעבור שירא ותשרה**. שיעור שחולל לעבור
שירא שם ולחנות: **כדי שיהא אדם כו'**. כלומר אין הדבר תלוי
בשיעור אלא תיך שיהא אדם עומד ורואה שלא עבר אדם שם
משעה שעבר השליח הוה שם עד שעת מציאת הארץ: **כדי
שיכסוב את הגט**. שיעורא בעלמא נתנו בו: **ואפילו שיה ויש בו
סימנים**. מוכהקים: **מעידים עליו**. סימנים אלו להכשירו: **על סימני
גופו**. של גט כגון ארור או גוף שאין אלו כלום שיש כאלה הרבה:
מלאו קשור בכיס או בארנבין. ומכיר את הכיס ואת הארנבין:

כין
לשון חזק ואפי' שיה מי
מוכהק יס.

לשון חזק ואפי' שיה מי
מוכהק יס.

(ב"מ יח: טו.) חולין ע"ט:
(ט) ומ"ס חולין כ"ב טו: ד"ה
יש אומרים ע"ש ז"ל נמי
(ה) ויבנות קב. כ"מ
(ז) ש"ס דשביעית להו
דליתו כו'. (ט) ולקמן סנה.
(ח) כ"א ואי.

גליון הש"ס

רש"י ר"ה מספקא ליה
סימנין וכו' והאי דלא
אמר קסברי פ"ק
דשבת כמאור דף ד ע"א
ד"ה למיתא דשביעית ליה
לכ"ה:

תוספות ר"ד (המשך)

סמכין ע"י סמכין אלא
בכ"כ דאית ליה בגויה:
רבה בר כר חנה איכסל ליה
גיטא בי מדרשא פ"י שליח
היה בארתי גט ונפל ממנו
ומצאו אדם אחר אמר אם
(סימנא) אית לי סימן בגויה
או טביעות עינא [אית לי
בגויה] אהדרוה ניהליה אמר
לא ידענא אי משום סימנא
אהדרוה לי וקסברי סימנין
דאורייתא אי משום טביעות
עינא דקאמר לצורבא מרבנן
אבל אינש בעלמא לא פ"י
וההוא סימנא דהוה יחיד לא
הוה סימן מובהק ואי ק'
מהא מוכח דלא מהדרינן
גט לשליח בטביעות עינא
כ"א לצורבא מרבנן דלא
משני דיבדורי והתנן אם
מכירו כשר דלמא בטביעות
עינא הוא כשר לכל אדם
תשובה מתני' השליח מצאו
ולא בא בידו אדם אחר והגט
יצא מתחת ידו והוא אומר
שיש לו בו טביעות עין וזהו
הגט שנפל ממנו ומצאוהו
הלכך כשר אבל רבה בר כר
חנה אמר שמצאו אחר ואין
הגט יצא מתחת ידו אינו
נאמן לומר בטביעות עין יש
לי עליו ולא סמכין עליה
אם הוא צורבא מרבנן
ולא משני דיבדורי וכו' וכו'
דלא נפקי גיטא מתחת ידיה
לא מהדין: אם מצאו לאלתר
כשר: ת"ר איזו לאלתר ר'
נתן אומר כל שתעבור שירא
ותשרה פ"י אם שיה כשעור
זה הוא אחר וכן ופסול
ואם לא שיה כל כך והו'
לאלתר יכשר ריש בן אלעזר
אומר כדי שיהא אדם עומד
ורואה שלא עבר אדם שם
פ"י אין הדבר תלוי בשיעור
אלא כדי שיהא אדם עומד
ורואה שלא עבר אדם שם
משעה שעבר השליח היה
שם עד מציאת הגט וי"א
שלא שיה אדם שם רבי
אומר כדי לכתוב את הגט
ר"י אומר כדי לקרותו אחרים
אומרים כדי לכתובו ולקרותו
פ"י בשיעור השליח פליגי
במה ישתא ויהיה פסול:
ואפי' (א) קרא וכתב ויש בו
סימנים מעידים עליו דאמר
נקב יש בו בצד אות פלונית
ואין מעידים על סימני גופו
פ"י אע"פ ששהה כדי לכתוב
ולקרותא שהוה פסול אם יש
בגט סימן מובהק וידינו נקב
יש בו בצד אות פלונית
מעיד השליח עליו ונותנים
לו אבל בשיעור סימני גופו
של גט שאין מבהקין אן
סמכין עליהם: מצאו קשור
בכיס או בארנבין או בטבעת

וְאֵיךְ דְּרָבִים מְצִיין צְבִיתוֹ וְאֵם הָיָה לְיוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן אַחֵר אֲבֹל בֶּן כְּלִיזָא (אֵלֶּה הָיוּ: ס' **בְּצִנָּה** בְּחִפְסָה אִם הָיָה הוּא עֲמָלוֹ אִיִּיר מִדְּמַמְכִּינְ אֲהִכְרִמוֹ וְאֵע"ג דְּלֹא צֹרֵבָא מִדְּרַבֵּן הוּא נִמְנָן בְּמִיּוֹ דְּהִי צְבִי אֲמַר לֹא אֲצִדְתִּי דְּכֹלִי עֲמָלָא דְּהִי לֵהוּ צְבִיתוֹת עֵינֵי דְּכִדְרִישְׁנוּ לְעַלֵּי וְתַכְרִיז שְׁחִיפִים וְדִלּוּקִסְקָמָא קִיא וְאֵע"פ שְׂאִינ מְכִיר הִגֵּט הִגֵּט הִגֵּט מְכִיר אֵת הִגֵּט לְמָה לִי שִׁמְעָא בְּחִפְסָה וְאֵ"ת וְנִיחֹשׁ לְשִׁאלָה כְּדִאֲמַרְיִן צִפְרָק בְּתֵרָא דִּיבְנֻת (דף ק: ו"ל דְּקִים לִיהַ צִנְפָּשִׁי שֶׁלֹּא הִשְׁאִילָה לְשׁוֹם אֲדָם אִי נִמִּי יִבְדַּע שְׁחִפְסָה אִם דִּלּוּקִסְקָמָא אִיבְדּוּ וּמִכֵּל מְקוּס אִרְיָךְ שְׂהִיֹּא מְכִיר חִפְסָה אִם לְלוֹסְתָמָא

דלעווקאמא לא היי סימן דדךך להיט
טערות דלעווקאמא דענייט צווספאכא
עשר דלעווקאמא טערות מארטי פאך
ואפילו היי סימן סימן מובאק להחזיר
הגט לא היי ווא דאמך צאלו מציאות
(צ"מ דף כח.) הוה אומר צחפסא
היזא אומרת צחפסא ינחן לו דמדע
ידיעה דכל דאזי ליה צחפסא מנח
זי אפילו תימנא לומר דינחן לו לגרש
כן קאמר לא מאס דחדישי סימן
מובאק דהסם מיי"ר צשלא הוואוק יוסף
בן שמעון אחר ואומו הגט ודאי נכתב
לשמו אלא שאין ידוע אם נפל מן
הבעל או מן האשה איי נמי ומכירו
הפירוט אז מכירו ויש אפריש גרסי
צדיקא או מכירו ודי פירושו מלא

בחיפסה או בדיוסקומה וידוע שהחש
מכיר הגט או מכירו שמכיר הגט
אפילו בלא חיפסה יש ספרים דגרסי
מכיר הכי פירושו מלאו בחיפסה
על צמורה איצדו ואינו על
ואפילו הכי אם מכירו כשר ולרבותא

ו' אינעמועיל ולספּרס דגנץ ומינער
א קנאט דאשנאצא איזי וואדא צרשא
זי האט לא שטא ענדא עטרא לא שטא
איז לא ונדא צושנאזיטן טפּי
א ארמונא צושנאזיטן ו"ל דאן דאן
פירוש האן צעלא דאמינא האן ארמא
הי מינא צרשא ולא מאסר מאסי:
מאסר דמוק מתניחין כותיז ולא חיש
עה אחז שמיס האן נאזאין שמיס
ינאח ודלא אדמינאס חד מיט אידן
(פא) נמי אמר לכולי עולא גירא
אן אשט אן שילא עולא מפתח צינא
אן אשט אן שילא עולא מפתח צינא
אן אשט אן שילא עולא מפתח צינא

בברות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא אלא חיי
מסירתו ליד האשה: אימיה המביא גט והניח
מא כיון דאפלוג איפלוג פי' כיון דאפלוג מדרך
דקן שהוא קרוב למיתה אבל כן פ"א או יתו
דרי' זה גינך שעה אחת קורם מיתו אסורה לו
היישנין שמא יתוהלל שעה א' קורם למתו
וג' על דא מנה יתוהלל שעה א' קורם למתו

אמר לא חיישני אף א
החוקר וקוץ כל הניק
ופלגי ימי רובא הליכא
כרבא רוב מרוב קגיס
רומי רומי רומי רומי
לאו לאפילו עליה רבא
אחי אלא סבא בעלמא
אמר דאבי תרנצי
מחנתי נמי אוזני
הכינ שאני הששירות
מציות החוקר שני יוסף
שם שמעון בעיר א
אמר עדים מעולם א
תחננו על שם אחא
אלא על זה ששמו יוסף
שם ששעז א נמי קלני
יש בעד אוח פלגית
נחנני ואפלו לזמן מרובה
הולכתא רבא והלכתא
רבא רומי והלכתא רבא
אשי: רומי ופשיה רבא

בגמירות שמונים וחמשה
 וְדַלְמָא מִית וְלֹא תִנְשֵׁא
 קָן בֶּן ק' שְׁנָה נוֹתֵנוּ לֶה
 אֶרְכָּא כָּל בְּנֵי אֲדָם שְׁהֶאֱרִיךְ
 עַד צ' קְרוֹב לְמוֹת: הֵיא
 כּוֹל בְּתוּרְמָה מִיֵּד אֲלֵמָא
 לֹא חֵישִׁינָן דְּאוֹקְמִי לִיה
 אֲמַר יְמוֹת וְדַאי חֵישִׁינָנוּ

לו א מ"י פ"ז מהל'
גירושין ה"ד ופ"ט
הל' לה סמג עשן נ טוש"ע
אה"ע סי' קמא סעי' לח:
לו ב מ"י פ"ט שם סמג
שם טוש"ע שם סעיף
נא:

10-11

מִדָּ אֶת מִי פֶּנֶם מֵהָלַךְ
בִּירוּשָׁלַם הִלֵּכָה לָהּ לֹ
סָמָה עֵשֶׂן וְעִשָׁע אֶהֱיֶה
סִימָן קָמָה סֶעִיף גֹּאֵל:

מזה ב' מ"י שם פ"ו ה"ל כ
סמג שם טו"ש"ע שם
סעיף מ' וסימן קמב סימן ט'
מז ג ד ה מ"י שם ה"ל ד
[וכ"ל] סמג שם טו"ש"ע
לח"ע סימן קמא סעי' מ'
מז ו מ"י שם טו"ש"ע שם
סעיף מא':

מח' ז' מ"י פ"ט מהלכות
גירושין הלכה [לא] לט
סמג עשין ג טו"ע שם סע"ף
ל"י

ממז'ה ט י מ"י שם הלכה
מ [מא] טוש"ע שם
סעיף לו:
ב [מ"י שם הלכה יא]:

תוספות רי"ד

של בעל הבית אלא חזלה
הוא חתמן ואחר נהן
הקנט נהן חתמן ור אלא
נח פליגי הירא דאיל שקל
מנה חתמן והדר ביה
מנה ור מניה שלוח על
ואול שלוח שני ור דיבא
הגיסה ור שקל מנה חתמן
ויר ויחנן פוסל בו כרשי
שלוחו קפדא ור ורמביר
ר דעתו ור הרואה ברי
לעכבא בעניו הגט דע שחנן
לו החיפן דוקא קאיל ביה
שלע שיעור כל דבר הלכך
הירא דשיחא אע"ג שהגיע
לחפצו ור קפדא ור אלא
ויר גיטא מניה שיעור על
דעתו מ"ה קחל אר שילחנן
ביר אחר שאת מניה שלוח
שני מבייב חתמן חתמן חתמן
מכשיי שלוחו ויכיש בן
דקכסל ריל אר דעתו של
דעבא אלא שיעור חתמן ויר
ויר חתמבא חתמן חתמן
שלוחו חתמן ור ארשי
דיבא לה גיטא כירשא לא
ויר שני ומעבר על דעתו
ויקובל ריל אר ויר חתמן
הלכה כר ויחנן: **פתנא**
המביא נהן וממיתה ור
חזקה עושה ב"ד ומשלחו
ואומרו למיתחם בפני נהן
והנהיג ימיא גיטא חתמב

הוא צריך שיאמר בפני
נכבד ובפני נחם אל אומר
לנכבד: "אם פ"א
תלה או נאנס ואני יכול
ללכת ורצונו למנוח על
הפני למנוח לפני ב"ד מפני
שצריך לומר בפניהם בפני
נכבד ובפני נחם ואולי
הוא השתיל האחרוני ואני
יכול לאומרו ובכר אפילו
ר"ת ויחנן ורבי תנאנו לעיל
ואומרינו דרבי חכם ר'ש
מ"ד אלה אקיים ששות
שנאם ובהוציא השליש על
שנאם אמרנו: פליגי ורבא
מ"מ ב"ד בפני שדו מפרש
מ"מ ב"ד משה שדו
והוא הרי שלשה: אמר
ל"ה רבנן אלהימ' ביה ר'ר
אבדו ב"ד מיהי מ"ר אבדו
שליש [דרשלי] משה שדו
אל ל"ה אה לא חביני
כל קדמתיא אין השליש
האחרון כולל משה שדו
ש"ה מדרגתו של שדו ונחם
שליש האחרון ש"ה רבני
שדו כי חביני כל ב"ד א"ר
משה בבב"ר. פ"א מאמר
כיון כיוון צ"ח השני לומר
בפני נכבד ובפני נחם אין
צריך צ"ל שדו חסא אין
דואו צ"ל שדו חסא ב"ד אין
שדו חסא וכו' כמו שפני נכבד
ובפני נחם חסא ל"ה אה

נמי לא תיבעי' (לכו) [דן] דקת'
שאינו עושהו אלא כב"ד: אמר
הואיל ואין הראשון צ"ל בפני
שלושים מדתיו אין שליח האחר
שליח שני בפני ב"ד אלים לשונו
שלישי קמ"ל רבא דעושה כמה
ליד האשה בטלו כולם דומכא
כוולה מכה בעל קאתו איתיה ל
א"ל ולי יהביה לאבא בר מנימו

ושקול מינה חפץ והדר הב' ה' ג'טא. משמע דוקא שהקפיד על לקיחת ההפך תחלה פליגי אבל הב' לה גיטא ושקול מינה לא וסינה דכפיק הטיב (במנזר 77 פה). אמרי' דלא שני א"ל ושקול שטרא ובה לה וזוי אמר' שני אמר' ליה חזי וזוי ושקול שטרא משלם להמר לה לפרוי שרמדי ולי

לעומתי כיון שהוציר לקחת הסטר
אלע"פ שהוציר לנסוף ויש לומר דשלי
החס שפרעון המעות מליון בשטר
ונהכרת לקחת הסטר גלי דעתיה
שירא שלא יאמרו כיטראי יניחו:
רבי יוחנן פוסק בו דב"ש בשלוחו
פי' בקונו' דקפידתו דבעל ארנו
אלא שלא יאמר החפץ ציד האשה אבל
במה שאמר ליה שיעול הימנה חפץ
והוא משלם ציד אחר אין הגט נפסל
ולא ישלחו ציד אחר דקמי' בנתימיון
היינו טעמא שמה לא ימסור לשני
דברים הכוינתו או השני לא ידקדק
בזה ויפסול הגט ולפי זה הא דקמי'
שאין רצונו שיהא פקדונו ציד אחר
היינו ציד אשתו וזה נראה דוחק וגם
זה דוחק דלא ישלחו ציד אחר שלא
ישכח לומר כלשר אחר דבעל וגדלה
לרבי"א דכשאמר שקול מינה חפץ
והדר ה' לה גיעתא שכולה שלימות
הגט בחפץ פוסק ר' יוחנן נמי כשמשלם
ציד אחר אפי' לא שיהא נשמת השני
מדעת הבעל ונטל ממנה החפץ קודם
מתינת הגט דכיון שכולה שלימות הגט
בחפץ כל מה שמשנה מדעת הבעל
בחפץ נפסל הגט והכי פי' רבי יוחנן
פוסק צו בשליח ראשון כשניה וכ"ש
בשליחו ואפי' בלא שניה ולא ישלחו
ציד אחר אפי' לא שיהא פקדונו ציד
שליח רצונו שיהא פקדונו ציד אחר פי'
ציד השליח השני ור"ל כי' דכפי' בקונו':
הבי' גר' ר"ה א"ר אשי מאי פקוהא
מי קאמר דיהא אבא בר מניומי
ווא' את. וקאמי רב אשי לפרש מאי
טעמא ולכ' הלכותות רב אשי מכוונים
ולא קאי א"ר אלא אמיתלת דרבי:

אתא ולא אשכח לאבא בר מניומי אשכחיה לרבי אבדור^א יצחק נפחא וייתיב רב ספרא גבייהו אמרו ליה מסיתי אבא בר מניומי ניתביניה ליה ולחיל וליתביניה ליה * והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא איכסופו אמר רב לתלתא רבנן סמוכי א"ר אשי במאי קפחינהו מי קאמר ולא את איכא דאמרי אמר רבא קפחינהו רב ספרא בטעותא א"ר אשי מאי טעותא מאי קא אמר ליה אמר ההוא גברא דשרד לה גיטא לדביתהו א"ל לשליח * תלתין יומין אתנים בגו תלתין יומין אתא לקמיה דרבא מאי משום דאנוס האי נמי אנוס הוא * אמר ליה מסור תלתין יומין משוינן שליח ויהיב ליה גיטלה א"ל רבנן ניתן לגירושין הוא אמר להו * כיון דלבתר תלתין יומי שניתן לגירושין הוא וליחוש שמא פייס מי לא תנן * מכאן ועד יב"ח וכת בתוך יב"ח הרי זה גט והוינן בה ורבה בר רב הונא אמר אבא מרי משמיה דא לימר שלא באתי * איכסיף לסוף איגלאי מילתא דא^ב * אמר אמרו בנשואה יאמרו בארוסה אמר רבא הא

הכי גרמין ואמר רבה כו' באומר. בפני בית דין בשעה שמסרו
גט ישן הוא הריני מאמינה לאמר שלא באחי בתוך הזמן אלל
לא ליה ולערער אלמא טעמא דאמר הכי אכל האי דלא אמר

אלא אומר שלוח ב"ד אני (כ"ש) אלמא צריך האחרון שבהם לומר שלוח ב"ד אני ושי"מ בשלוח ב"ד" עושה כמה שלוחים" פ' ראשון לשני ויש לשלש ע' בעלמא ואין צורך ב"ד כ"כ ופליגי ר' נחמ' אהרן [אין] האחרון [שליח ב"ד] ואינ' אומרת' איהו חתן בעל' עושה כמה שאל ב"ד א"י" אתן דשלוחי שני עושה שלוח שלישי והוה אמינא דוקא כמדינת הים שנתמנה שליח שלישי אבל כ"י" אתן שלחמנא אלא בינו לביןו הוה אמינא דוה [יכול] למיטב דרש'הוה ש"מ: אמר רב שא"ז עם חתן כעלו כלום" פ' אם עם חתן הראשון קודם שגיע חתן אמר קאח: אמר מר רב אשי דאבא דקטנטא הוא אילו מית בעל מידא איהו ביה משא ועל איהוהו לכולמ' ליתנהו לבעל ליתנהו לכולן וכן הלכה: ההוא ברבא שדרי שני דליבתהו דרוא דת רב הליבהי ניהלא אתא אלא אשביחא לרבא רב מניו' תיב' ר' אבהו ר' חנינא

ואלו איזו ווייב לה גיטא. צרישא דכי אמר ליה שקול חפץ צרישא קפיד איזו שזיה דעמעו לעכב הגט אם לא תמן לו החפץ ולרדויה צעיונוא עד שחמן הלך הגט מלה בחפץ בדבר זה וזה אם שינה נעשה כמי שאמר לו אל תגרסנה אלא בבית וגירסה בעליה הלך ר' יוחנן

פוסל בו בשליח ראשון וכ"ש בשלוש
והיינו דקאמר זימנין דניטא מני לא
הוי הלכך מנא צממני לא ישלחו ביד
אחר שמה כשימסור ראשון שלוחות
לשני לא ימסור לו זכרים כהיינו לא
השני לא ידקדק צהן ויהא משנה
ומיפסיל גיטא וריש לקיש מכשר כו'
קסבר לאו קפידא הוא אלא אורחא
דמילתא קאמר ליה: **מתני'** עושה
כ"ד שליח ומשלחו. שזריך הראשון
לומר צפיהם צפני ונכתב וצפני נחתם
לפי שהאחרון לא יוכל לומר: שליח
כ"ד אני. ומסתמא כ"ד עשו הדבר
בהסכירו: **גמ'** שליח דשליח. השליח
השני עושה כ"ד: האחרון. ולא תנן
השני: ה"ג אלא כי צפני לכו כ"ד אלו
אפי' שלח כ"ד: עושה כ"ד אלו

ראשון לפני ושמך שלשני וכן לעולם
 ואין צריך צ"ד הוֹאֵל ואין הראשון
 צריך לומר בפני נכתב האחרון נמי
 א"ל לומר שלים צ"ד א"ל: **אם מה**
ראשון. עד שכל הגיעו הגט לידה
 בעלנו כולן. קטבור מכחו צאל: **דקטבורה**
היא. בקטבורה אמר לאי נמונה י' שם
 להשיב עליה: **לא ידענה לה**. איני
 מכירה: **מסור מילך קמן**. אמור דברי
 שליחותך בפנינו ותן לנו הגט ואמור
 בפני נכתב ופניי נחמס וחלו נמסר
 לו ויהיה שלים צ"ד: **האם שלים שלא**
ייתן לגירושין הוא. השלים הזה לא
 נעשה שלים לגרשה אלא למסור לאבא
 בר מניומי הלכך לאו במקום בעל קאי
 למסרו ליד אחר: **קפסיוסו**. קטע
 גרליסם שלא יתלאו גרליס לגרשיס:
מאי קפסוסא. אלא אינה משוכה דמי
 אמר לה בעל אלא בר מניומי יגרשה
 ולא אמה א' הוה הלי ידע א' הוה
 צוה מחלה לגרשה. לשון קיפוס

ודעו וזכרו שמה שכתבנו
 בזה הענין ורבי חנינא בר פפא
 מילך קמו דידן דכי
 אמר להו רב ספרא
 קפחינהו רב ספרא
 ליה אבא בר מניומי
 לחלתא רבנן סמוכי
 א בר מניומי ולא את
 תיתביה ניהלה עד
 אמר רבא חלה מעמא
 מילך קמי דידן דלבתר
 רבא והא שליח שלא
 יצא מצי מגרש כשליח
 מעבשיו אם לא באתי
 חוש שמוא פייס ואמר
 באומר נאמנת עלי
 ויסה הואי אמר רבא
 ודאי קא מיבעיא לן
 כי

שליח הרי היא נאמנת עלי כמאה עדים לעולם אם אערער לומר
וכיון דמעיקרא הימנה תו לא מהימן לערער וכל שכן דאין
הכי ליחוש: אם אמרו בנשואה. שחביבה עליו ומחזר לפייה:

הוא פ' בתוך ל' יום אמר להו רבא כיון דלבתר תלחין ויומן מגרש שלמי שניתי לגירושיה הוה אבבע אלהי בתוך ל' יום ותניחור ופסיס ובעל ואני עבב בתוך ל' יום שטלה שלמי אהו עמה אבל עליה שובס קא שליוה יזי כולו לגרשה דבעליה שליוחורו אבב בתוך ל' יום בוראי אהו לזני בטלה אבל גט בקראי קא וכוין דיהביה גיחילה בתר דבא עליה ממפקע קדושיה אבל מיהו אהו יאמור גיט קודם לבנה אבל אהו גירשה בו כפשיה לכתחילה. מ' יל אהו מעבשיו אהו בתוך ל' יום חדש היה זה ודורין כל לפיכך שובס קא עליה פ' אחרי שיש שדות הורבה לכל ולא דמי לשולח גט ממדינת הים ואניו קובע זמן לשחררו כיום דהתם ליכא לפיכך שמא קדימני וכבר הגיע הגט לידה לולא עקר נפשיה מביקרא ואמר רבה בר רב הונא הכי אמר ר' יוחנן עלי לומר שלא באחי פ' באומר בפני כ' בשעה שמסרו לשליח ר' אבהו ואמתי

ס"א ערשטע ב"ד
שלח, (ב) ונדרים כז. ע"ו
לקמן עי: כתובות ב.
(ג) לקמן ע"ו.

גליון הש"ם
והוא שליח שלא נרתן
יושין. עין לעיל דף כד
ו' מד"ה וכי מטית: שם
סוף לסוף אינלא. עין
ק' עו ע"ב ב"מ לו ע"א
ע"ז דף כב ע"א:

לְעִזֵּי רִשׁ"י
רוֹנְצִי"ר. לְקָטוּעַ.

וספות רי"ד (המשך)

יצחק נפתא וייתב רב

דא גבייהו אמרי ליה מסור
דן קמן דכי אתי אבא
מניומי ניתביה ניהלה
דש השלית היה אנוס
לחזקתו עליו דאז נחזק

וְלִדְרוֹר לִי אֶת הַחַיִּים אֵלֶי
 תִּתֵּן. עַד שֶׁיִּשְׁמַע אֶת
 מִנְיוֹמֵי אִמְרֵי יְהוָה מִסּוּר
 לִי שֶׁיִּשְׁחַתְּרוּ בְּמִנְיֵי אִמְרוֹ
 וְיִכְתֹּב בְּכַפִּי נִחְמֵם
 וְיִשְׁמַע אֶת הַחַיִּים כְּדֵרֵי
 שֶׁאֵין שִׁכּוּל כִּי־דִלְמָתוֹ שֶׁ
 יִשְׁלֵחַ אֶת־רֶשֶׁת כִּי שָׁאֵל
 וְיִתֵּן לוֹ הַחַיִּים יִמְסְרוּ
 שֶׁהַיְהוָה שִׁלְחַי בִּיד אִמְרֵי
 רַב סִפְרוֹ וְאֶת הַחַיִּים
 אֵלֶי לְגִירוּשָׁא וְהוּא
 מִסְפֵּר פִּי־זֶה הַשְּׁלִיחַ אֵלָּה
 שֶׁהַחַיִּים לִנְשֵׁא אֵלָּה
 מִסּוּר לִנְשֵׁא בְּמִנְיֵם
 כֵּן לֹא בְּמִקְוֶם בַּעַל קָאִי
 אֵת רִשְׁאֵי לְמוֹתוֹ אֵלָּה
 אֵת הַחַיִּים לְמוֹתוֹ אֵלָּה

[illegible][illegible]

ל מסור מילך קמן ולכר
תין יומין משרין שליח
מטי ליה גיהליה ומבאן
גית שב"ד ממליח השלח
ניח ולא שניח "דאשון
יה תנן שליח ב"ד אני
ליה רבנן לרבא והא
שליח לא תרח לייבוש
חושש שמא פייסי פיי שמא
של שליח אחרי שנתפס
וי דרוקא אחרית השלח
הוא ראיבא ליתחש שמא
מבאן ועד י"ב חדש ומת
וש שמא בא וביטל חנאו
פייס דמימר אמר השלח
פייס דמימר אמר באומי
ק' עדים אם ערבו לימר

חרומת מעשר שטבלה
 ומסרה ויחביא לכלתים
 ויחזק המעשר אכלו ואלו
 (בצמחן) קול הלזה מנחם
 לפני אתה לרדות פורשו
 עליו מעשר עני ויפרשו
 ויחזק ויחזקו שגם מעשר
 עני טובל ויחזק לעצמו
 בפרעות חזרו ואלו כאן
 לא מנחם חזרו בקיים
 נתן להם דמיון ופסק
 עקרו בשעת (שלהם)
 ויפרע ממתנות (שלהם)
 שאם אין לפני מעשר
 עליון בחוקת פני קיימין
 חזרו חושש שמא מע
 ושוב אינו יכול להפרע
 ויפרע לאחרי
 שמן המעשר האני ואני
 ראוי לטול (מיושרה)
 מעשר עני וחייל יליתו
 לאחריה: ואם מחו צריך
 וכו' אם רוצים להפרע
 וכן אבהו קענו זה לפני
 שאין חוב זה מוטל עליהן
 לפרוע ילכך אם יתנו
 לפרוע חוב זה בענין
 ואלו יעבכ אלך יתחזק
 לעצמו ואם לא יתחזק
 יחייב ליתנם לכוך וליו
 ועתה חאריס: אם אלה
 ורעם פני כ"ד וכו' שזה
 יש לביד להטיל חוב זה
 על ידושיאל לפי שמות
 היא זו שישאמנו מנות
 להלאה בשעת דחקס
 ופקדי ואע"פ ולא אתו
 ויחזק פ' אע"פ שלא אור
 התרומות העשירות ליד
 שום מעכב לעצמו בתמיה
 כיון דלא אתו לדיקא מא
 וכו' ליה לאתי כרוך מא
 וכו' ויחזק פ' חזרו

נא א ב ג מ"י פ"ז מהל'
מעשר הלכה ז'
נה ד מ"י פ"ג מהל'
תרומות הלכה טו
וע"ש ובכ"מ:
נה ה מ"י שם הל' יב:

תוספות ר"ד

העשר העני אין מפרשין
עליו וזכה הלה במה
שבירד: מ"ט דלמיתה
עבוד רבנן תקנתא ומ"ט
דלעשירות לא עבוד
תקנתא: מיתה שכיחא
עשירות לא שכיחא
אמר רב פפא היינו
דאמרי אינשי מית חברך
אשר איתת לא אשר:

איכא ביניהו עניי כותיים. אומר ר"י דלא תקינו אלא בחזקת
עניי העיר ולא כמו שפירש הקונטרס דלחנא קמא גרי
אריות הם ולא יפריש בשבילם אלא בשביל עניי ישראל מפרש ככל
מקום שם דל"כ לא נפקא מינה מיד מ"י ביניהו: **תניא** רבי
אומר יורשין שירשו. מפרש עליהם
אבל לא ירשו לא מפרש עליהן ואספא
קאי ואם הלוה בפני צ"ד אין לרך
ליטול רשות מן היורשים אבל ארשא
דקמני מת לרך ליטול רשות מן
היורשים לא מ"י קאי דכ"ש אם לא
ירשו שרין ליטול רשות יותר שאין
עליהן מוטל לפדוע חוב אציהן:
ובמעשה דקטינא דאביי. ואע"ג
דאמר התם כמי שהיה
נשוי (כמובן דף טז:) דלי אמרו ליה
הני תמשינ דמי קטינא סליקו סלקוהו
הכא תקנתא דרבנן היא:

הילך דמיו חוששין שמא עשאו בו.
פרש בקוננו' לאחר שקיבל
המעות עשאו תרומת מעשר וקשה
לר"י דלאחר שמכרו אין יכול לעשותו
הא לא מיתסר משיכה שהרי נרשות
ישראל קאי אלא י"ל דשמא עשאו קודם
קבלת הדמים קאמר ופרך אטו
נרשיעי עסקינן דשקלי דמי ומשוו ליה
תרומת מעשר פירוש ומשוו ליה ככר
תרומת מעשר מעיקרא:

מעשר דאביי בידו הי"ך דמיו.
מיתה אמאי נקט השתא
הילך דמיו ועוד אמאי חוששין כלל
עשאו אצוי תרומת מעשר והא
אדרבה חזק על חבד שאינו מוציא
דבר שאינו מתוקן מתחת ידו כדאמר'
(פסחים דף טו.) נחצר שמת והניח
מגורה מלאה פירות וי"ל דדומק
דקסבר דמסתמא אצוי אמר לו אם
הוא מתוקן או אינו מתוקן ואם לא נטל
דמיו רמי אנפשיה ללוקח עלמנו ומדכר
שאמר לו אצוי ואם לא מנכר חשנינן
ליה בחזקת מתוקן אבל כשנטול דמיו
ללוקח אחרים לא רמי אנפשיה ומדכר:
ובי נחשדו חברים לתרום ש"א מן
המוקף. מיתה דתנן במסכת
ביכורים (פ"ג מ"ה) תרומת מעשר שזה
לביכורים כפי דרכים נטעל מן
הטבור על הטמא ושלא מן המוקף
ואמר נמי בירושלמי בפ' ד' דתרומות
דכל התורה כולה למידה ומלמדה מן
מתרומת מעשר שמלמדה ואינה למידה
דבתרומת מעשר תמידי (במדבר יח)
ממנו מן המוקף ומוקמי' ליה בתרומה
גדולה ולא בתרומת מעשר ופ' הזהב

(ב"מ דף מט.) אמרינן ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי
רשאי בן לוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר והכא פריך
אתרומת מעשר וכי נחשדו בו וי"ל מדרבנן אף תרומת מעשר כפי
מוקף והא דקאמר רשאי בן לוי היינו בשבתות ויו"ט דשרי כדאמר'
בהאשה רבה (יבמות דף נא.) וקשה דפ' המפקיד (ב"מ דף נח.) תנן
המפקיד פירות אלל חבירו אפילו הן אצדיין לא יגע בהן ומפרש רב
נחמן דר יחזק בגמרא דחיישין שמא עשאו תרומת מעשר על מקום
אחר ואמאי וכי נחשדו לתרום שלא מן המוקף ואומר ר"ת דגבי פקדון חיישין טפי ובחששא מועטת מולין הדבר להחמיר שלא ליגע בו
וחיישין שמא בשבתות ויו"ט עשאו דשרי שלא מן המוקף כדאמר בהאשה רבה (יבמות דף נא.) אבל בשאר מקומות לא חיישין דלא שכיחא
שיהא לו פירות בביתו ולא יראה לו די לשבת אם לא יעשו ממקום אחר וי"מ דדוקא חברים לא נחשדו לתרום שלא מן המוקף דהכא איירי בבן
לוי שניתן לו מעשר ואין נותנין אלא לחבר כדאיתא בחזקתו (חולין דף קל:) אין נותנין ממנו לכהן עם הארץ אבל המפקיד כל אדם מפקיד אף
שאינן בקיין בהלכות מוקף וא"ת הדין דביכורים דנתינתה שלא מן המוקף היכי מ"י למימר דמדאורייתא איירי הא קמני וזריכה שיעור בתרומה
ומדאורייתא לתרומה גדולה אין לה שיעור דחטה אחת פוטרת את הכרי וי"ל דאין לה שיעור למטה אבל יש לה שיעור למעלה דאין יכול לעשות
כל גורט תרומה דבעינן רשאי שפיריה ניכרים וכי האי גוונא איכא בריש מסכת פאה (פ"א מ"א) גבי אלו דברים שאין להם שיעור:

איכא ביניהו עניי כותיים "העשר העני
אין מפרש עליו וזכה הלה במה שבירד
ורבנן מאי שנא למיתה דעבוד תקנתא ומאי
שנא לעשירות דלא עבוד תקנתא "מיתה
שכיחא עשירות לא שכיחא אמר רב פפא
היינו דאמרי אינשי חברך מית אשר
איתעשר לא תאשר: מת צריך ליטול רשות
וכו': **תניא** רבי אומר יורשין שירשו ומי
איכא יורשין דלא ירתי אלא אמר ר' יוחנן
יישירשו קרקע ולא שירשו כספים א"ר יונתן
הניח מלא מחט גובה מלא מחט מלא קרדום
גובה מלא קרדום ור' יוחנן אמר יאפילו הניח
מלא מחט גובה מלא קרדום וכמעשה
דקטינא דאביי: ת"ר ישראל שאמר ללוי
מעשר יש לך בידי אין חוששין לתרומת
מעשר שבו כור מעשר יש לך בידי חוששין
לתרומת מעשר שבו מאי קאמר אמר אביי
ה"ק ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי
והילך דמיו אין חוששין שמא עשאו תרומת
מעשר על מקום אחר כור מעשר יש לך
בידי והילך דמיו חוששין שמא עשאו תרומת
מעשר על מקום אחר "אטו ברשיעי עסקינן
דשקלי דמי ומשוו ליה תרומת מעשר אלא
אמר רב משרשיא בריה דרב אידי הכי קאמר
ישראל שאמר לבן לוי מעשר לאביי בידו
הילך דמיו אין חוששין שמא עשאו אביי
תרומת מעשר על מקום אחר כור מעשר
לאביי בידו והילך דמיו חוששין שמא עשאו
אביי תרומת מעשר על מקום אחר וכו'
נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף אלא
אמר רב אשי וה"ק בן ישראל שאמר ללוי כך
אמר לי אבא מעשר לך בידי או "מעשר
לאביי בידו חוששין לתרומת מעשר שבו
כיון דלא קיין לא הוה מתקן ליה בעל הבית
כור מעשר לך בידי או כור מעשר לאביי
בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו כיון
דקיין תקוני תקניה בעל הבית וכי יש לו
רשות לבעה"ב לתרום תרומת מעשר האין
אבא אלעזר בן גמלא היא דתניא אבא אלעזר
בן גמלא "אומר יונחשב לכם תרומתכם
בשתי

עניי כותיים. שאם אין עניי ישראל צעיר ויש עניי כותיים
מפרש לאורסו ויעבס לעצמו שאף הם זוכים בהן דכותיים
גרי אמת הם. ולחנא קמא גרי אריות הם ולא יפריש בשבילם אלא
בשביל עניי ישראל יפרש ככל מקום שם: **וכה הנה במה שצידו.**
הלוה הוא אינו חייב ללפרוש משלו
שהרי הלוהו ע"מ שלא ילפרע הימנו:
דעבוד תקנתא. דקאמר מפרש עליו
בחזקת עניי ישראל ובהעשר קמני אין
מפרשין עליו: **לא שכיחא.** הלכך לא
חשו לה: **אשר.** האמן והחזק הדבר
לשון שרר וקייס: **לא פאשר.** לא
תאמן: **שירשו קרקע.** שעליהם מוטל
המלוה לפדוע חובת אציהן: **מלא**
מחט. כלומר הניח קרקע מועט אין
זה מפרש בחזקת יורשין אלא כשיעור
דמי הקרקע: **מלא קרדום.** כלומר
קרקע הרבה: **אפי' הניח מלא מחט**
גובה מלא קרדום. כלומר כל חובו
לפי שהוא יכול לטרוף ולחזור ולטרוף
כל שעה שיפדוהו ממנו: **כי הווא**
מעשה דקטינא דאביי. כמי שהיה
נשוי כמבואר (דף טז:) דהווא דהו
מסקי ביה מלא זוזי ושביז ושביז
קטינא שוי תמשיס אחא צעל חוב
טרפוה"א אטו יתמי יהיז ליה תמשיס
וסלקוהו דהר אחא טרפה כו': **ישראל**
שאמר ללוי. כולה מפרש ואילל לה:
מעשר יש לך בידי. שהפסדתי מתבואתי
ללוקח: **והילך דמיו.** ומוכרה לי ונטל
זה את דמיו: **אין חושש.** ישראל זה
שנא לאחר שמכרו לוי עשאו לו זה
תרומת מעשר על מעשר אחר שהיה
לו בביתו דכיון דלא ידע כמה יש לו
בידי לא עביד ליה תרומת מעשר. אבל
אמר כור מעשר יש לך בידי ותנן לו
הדמים אסור ישראל זה לאכול הימנו
ואפי' הפריש תרומת מעשר לכהן לפי
חשבונו חיישין שמא לאחר שקיבל
הדמים עשאו לכולן תרומת מעשר על
תשעה כורין שיש לו בביתו מעשר הטבול
לתרומת מעשר דכיון דלא משך יכול
לחזור הלוי ואע"פ שהוא נרשותו של
ישראל לא קנו לו מעותיו דאימת קנייה
האי לוי דלקנייה ישראל בקבלת מעות
הלכך כי חזר לו ועשאו תרומת מעשר
חל עליו השם: **מעשר לאביי בידו.**
כמי אביי הדועתיו שהיה לו מעשר
בידי: **מוקף.** סמוך כמו אין מקיפין
שמי חביות (נפיה דף נב:) אסור לחבר
לומר תבואה שיש לי במקום פלוני תהא
תרומה על זו שמא אותה שעה אינה
בעין ואם עשה עשוי: **כך אמר לי אבא.**

לפני מותו מעשר לך בידי: **חושש.** הלוי הזה: **לתרומת מעשר.** הראיה
לינטל הימנו. ואע"פ שחזקת על חבד שאינו נפטר מן העולם עד שיסלק
כל פירות טבילים שצידו הכא איכא למיחש דכיון שלא הוכיז צלואתו
סכוס מדה שמא לא היה יודע כמה יש: **אין חוששין.** שמוחזקת ישראל זה
שחיקנו קודם שמת ואע"פ שאין מוטל עליו: **לפרוס תרומת מעשר.**
הלא אין המעשר שלו אלא של לוי והוא ליה תורם שלא מדעת:
בשתי

א) וקמני פה. כמובן
פנ:) (ז) וי"ל רבא וכן
איתא בערוך פנך אשר כו'.
ג) ומוספתא דפ"ג.
ד) וימלא ו. וש"ג.
ה) ופירושין לו: וש"ג.
ו) כמי"י פ"ג מהלכות
תרומות משמע דלא גרס
זה מעשר לאביי כו'.
ז) כלה יד: ע"ש בסדרות
נח: ע"ש מנחות נד:
ח) וי"ל לפדוע: ט) ובי"ב
קס: י) כפ"א: טרפה.

תורה אור השלם

א) ויחשב לבם
תרומתכם בדרך מן הדגן
ובקלא מן היקב:
בסדר יח כו

מוסף רש"י

שלא מן המוקף. מדבר
שאינו סמוך לו כדאמרו כלי
דליו מנייה וכו' ועובדין
לו מן שאינו סמוך לו. כיון
(ביצה דכ.) אין מקיפין
שמי חביות. וכו' נדה
טא) מקפת וקורא לה שם.
לשון מקריב ומנשין זה
זה. ואסור לחבר להפריש
ממה שאין לפניו על מה
שפניו. דשחא אטוה שהיא
סמוך עליו איני בעין.
שלא כו' נקב. ונחלל
שאינו אומר כלום ואוכל
טבילים (חולין יא.) ובחשב
לבם תרומתכם. כלום
כמי: ביצה יא.

מתנ' המנית פירות
 לריות מפריש עליהן
 תרומה ומעשר מפריש
 עליהן בחזקת שהן חושש
 אבדו הרי זה חושש
 מעת לעת דברי ר' אלעזר
 ר' יהודה אומר בני
 פדקים בדרך ארץ אין
 בקידוש של מוצאי היום
 ותרומתא ממדי כבוסת
 כניסת המדר כבוסת
 ר' הנה פירות של
 טבל להיות טחום עליהן
 ואוכל טבילים אחרים שיש
 להן ואומר ר' תרומתן
 ומעשר שלהן כדקדוק
 פירות שהקצית לך
 להפריש מהם קבין צוריה
 להפריש כמלה חרובה
 וכמה קבין מעשר ואומר
 מאתון טבילים שהקצית
 מעשר פלוני אלא אקום
 וכן הוא עושה המדי
 ומפריש עליהן בחזקת
 שהן קיימין אותן פירות
 שהקצה ואוכל את אלו
 ואין חוששין מעשר אכודים
 כי כשהו שהוא מפריש
 עליהן אומר תרומתן של
 לא באותן תרומתן ונמצא
 שאין דבריו כלום ואוכל
 טבילים של בחזקת שהן
 קיימין ומפריש עליהן
 ואף על פי שאינו רואה
 אותן ואם הלך בלדקן
 ופירש שאבדן הרי זה
 חושש טבילים של
 שחקן בהשתחחן על אלו
 מעת לעת ואם לא אכלן
 צריך להפריש מהם שיש
 להן אמר ר' תרומתם
 לא אתום שהקצית כבר
 אלו אבודין אלא אתן
 שחקן קדם מעת לעת
 בתקן מתקנת ואני'ם
 של בעולם של אכלן
 אוכלן בחזקת מתקנת
 ואומר מפריש עליהן כלום
 ואומיני מאי מעת לעת
 אמר ר' יוחנן מעת
 לעת של בדיקא פי'
 אך בדיקא היום בשמירתה
 ומצאם אכודים חושש
 שמא מאתמול שחשבו
 אבדו ואם עשאו מעשר
 תוך מעת לעת ה' חושש
 על פירות אחרים דרך
 להפריש עליהם מספק
 וטעם מהכי לא תאמרו
 רבנן למיטשל אלא
 רבנן למיטשל אלא

כל הגט פרק שלישי גימין

לב.

עין משפט גר מצוה

א א מ"י פ"י מהל
גירושין הלכה טו
והלכה י"ז סמך עשין ז
טושי"ע א"ע ק"י קמח
סמ"ט טו:
ב ב מ"י סמך טושי"ע סמ
סמ"ט טו:
ג ג מ"י סמך טושי"ע סמ
סמ"ט טו:
ד ד מ"י סמך טושי"ע סמ
והלכה י"ז טושי"ע סמ
סמ"ט טו:
ה ה מ"י פ"ד מהל וז"ה
ה"ל סמך עשין פז
טושי"ע מ"ח ק"י קמח
סמ"ט י ובהג"ה וע"ש:

תוספות ר"ד

השולח גט לאשתו והגיע
בשליח או ששלח אחריו
שליח ואמר לו גט שנתי
לך בטל הוא הרי זה
בטל קדם אצל אשתו
או ששלח אצלה [שליח]
ואמר לה גט ששלחתי
לך בטל הוא הרי זה
בטל אם משיגה גט לידה
אינו יכול לבטלו: ת"ד
בטל הוא אי איפשי בו
דבריו קיימין פ"י שמשמע
לשונות אלו לשון ביטול.
פסול הוא אינו גט לא
אמר כלום פ"י שמשמע
שמוציא עליו לעו שהוא
גט פסול והרי אנו רואים
שהוא כשר מ"ה לא
אמר כלום אבל אם אמר
פסול יהיה לא יהיה
גט הרי הכי נמי דהוי
לשון ביטול והגט בטל:

השולח. גט שנתי לך בטל הוא. לרבי דאמר בטלו מבטול
נקט הגיע בשליח אורחא דמלמא דלא מותר לבטלו
ורגיל הוא לבטלו אצל בפני כ"ד שלא בפני השליח אסור לבטלו
מדרכן משום חקת ר"ג ועוד נקט הגיע בשליח להשחא אין לר"ד
בית דין אי נמי היא גופה אמת
לאשמועי' דלא אמרינן לעברה קא
מיכין דאמרינן בגמרא ולא לומר
דדוקא כפי האי גוונא בטל:
ולא אמרינן לצעורה קא מיכין.
וא"ת פשיטא שהוא בטל היאך
היה לנו לומר שאינו בטל והוא עומד
וזהו ו"ל דהוה אמנא כיון שאינו
מביא עדים על כך איכא אינו רוצה
לבטלו א"י הוה מישינן להחמיר
משום דלמא לעברה קא מיכין קמ"ל
דלא מישינן: איהו דלא מרה
אדעתא לצעורה. משמע דקידם
אצל אשתו לא הוי ממילא אלא
בטירחא ותימה דלאמי לא נקט
רבותא טפי נודמן אצל אשתו ממילא
או שטחו דלא אמרינן לעברה קא
מיכין דתימה הוא לומר שאו אין
מועיל ציטול: מהו דתימא אינא
מינא לאספד דבטולי' בפליה
קמ"ט. ורבה דאמר לקמן (דף נז.)
דגלי דעתא צניטא מלתא היא היינו
שנודע קודם שהגיע גט לידה אצל
אם לא נודע אותו גילוי דעתא עד
אחר שהגיע לידה לאו כלום הוא
כגון דהוה רהיט דתתן שניה לבטוליה
וסבר שליח דהא דרהיט בתריה דבעי
למימר אשור הכי לא דלמא לקמן
(שם) וזי מבטל ליה אחר שגל לידה
לפי שסבר שעדיין הוא ביד השליח
ולא ביד גילוי דעתא מילתא למפרע
דלבעולי הוה רהיט קמ"ל ממני'
דלאו כלום הוא וטעמא משום
דבאותה שעה שהוא רך לא נודע
דעתו לא לשליח ולא לאשה ולא
לכ"ד והוה ליה דברים שגלצו לאין
דברים אע"פ שנאמן לומר כך היה
כלני ואף ע"ג דבעלמא גבי ההוא
דזין אדעתא למיסק לארץ ישראל
(קדושין דף מע.) דין הוא דלא הוה
דברים כיון שלא חש לפרש רוצה
הוא שיתקיים הדבר בכל ענין אצל
כאן עושה כל מה שיכול לעשות מ"מ
עשאוהו כדברים שגלצו ואין להקשות

שופתא בקופינא דמרא רפיא רב יוסף אמר
אפילו סיכתא בדפנא רפיא רב אחא בר
יעקב אמר אפילו קניא בכופתא רפיא:
השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. והגיע. והשיג: אינו
יכול לבטלו. בגמרא
פרק פשיטא: בראשונה. לא היה
מבטלו בפני השליח ולא בפני האשה
אלא במקום שהיה עומד היה מבטלו
פני שלשה: מפני תיקון העולם.
שהשליח שאינו יודע בדבר מליכו לה
והיא ניסת בו: גמ' הגיעו. הוי
משמע שרדף אחריו והשיגו: ואפילו
ממילא. שנשמה שליח בדרך והיה
לו לזה דרך לשם ורצוה ואפ"ה בטל:
ולא אמרינן. אין דעתו לבטלו אלא
לצעורה בעלמא חדש או חדשים
שאם היה דעתו לבטלו היה רודף
אחריו לבטולו: שליחא דקמא.
דאמרינן ליה לא עדיפת מיניה:
אינו הוא דלא ערס. כי בטליה הוא
בעצמו בטל וליכא למימר לעברה
מיכין דלא הוה מטרס נפשיה משום
לעברה: אצל שליח. כי שלא שליח
לבטל אמרינן לעברה מיכין ומשום
טירחא דשליח אחרון לא איכפת
ליה: בטל הוא. משמע בטל יהא
וכן אי אפשי בו: פסול הוא. לא
משמע דאיהו מבטל ליה אלא מוסיף
עליו שם פסול והא ליכא: לא אמר
כלום. וזכה בה על כרחו ואם יש
לו בעל חוב גובה אותה בשבילו לפי
שכל הלשונות הללו לשון עמיד הן
והואיל וקבלה אינו יכול לחזור בו:
בעלה היא. משמע בעלה היתה
מקודם שקיבלתי הודאת בעל דין
כמאה עדים דמי והרי אומר שלא
זכה בה וחזרת לנותן והבי נמי מנא
לקמן בפריקין (דף מ.) כדנתי ונחתי
שדה פלונית לפלוני והוא אומר
לא כנז ונתן לי הודאת בעל
דין כמאה עדים והאי נמי דאמר
בעלה היתה מקודם לכן נאמן:
שמי

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

הדרן עלך כל הגט

השולח. א צית יד: קופינא. דמור שבראש המרא שקורין פשוטי"ר ועל
שם שדחוק בין שני לדי המור קרי ליה בין אחים שמדוקקין: סיכתא
כדפנא. יתד שברדפון: רפיא. שמחייבש מחמת החום ורפה:
קניא בכופתא. קנה הארוג בכפיפה: רפיא. כמו יפירא:

מסורת הש"ס

63

בז א ב מ"י פ"ו מהל'
גיטין הלכה יח סנה
עין נ טו"ע אה"ע פ'
קמח טע" סא:
ג [מ"י פ"ד מהל' עדות
ה"ב טו"ע ח"מ פ"י ל
טע"ו ו:]

תוספות ר"ד

בטלה כולה והנך לא
ידעי ואי אולי הוה וכתבי
ליכתבו וליתני (א) על
כשאמר לעשרה כתבו גט
לאשתי כיון שלא אמר
כולכם אחר כתוב וכו'
כולכם כל שנים מהם
שדושים יכולים ליכתב
וליתן וכשביטל מקצה
מהן לא בטל כולם
וחתמים כל שנים מהם
ביטלו והולכים וכתובים
ונותנים הגט לאשה כשר
הוא ולא נפיק מניה
חורבא ורשב"ג סבר עדות
שבטל מקצתה בטלה
כולה (וההם) (והנך) דלא
ידעי אי אולי וכתבי
והיכתבו אם לא ידעו
היכתב אין מבטל אלא
זה בפניו: אמר רבא
אמר רב נחמן הלכה כר'
בשתייהן ולית ליה לרב
נחמן מה כתב ב"ד יפה
והאמר רב נחמן אמר

(א) נראה דל"ל דק"ל דלס'
אמר לעשרה וכו'.

מפני תקנת עגונות לא דמו אהדדי
שמתפק הש"ס הי כרבי ויהי כרשב"ג
פלוגמיהו בצריכי צי עשרה למשלפה
צדוות שבטלה מקצתה אין להסתפק
כרבי וכו' לא מני למיפקס באומר
לעשרה לגמרי כרנן שמעון בן
גמליאל דאפי' קי"ל כותיה דצטלה
כולה נמאי דקאמר שאין הביטול
מועיל אפי' דיעבד לא קי"ל כותיה
ומיהו אם משמעות דאין יכול
דקאמר רשב"ג לא משמע דיעבד
אלא דלמא לאפוקי מדרכי דשרי
אפי' לכתוביה אפי' שפיר דמסתפק
אפי' לנשנא דפליגי צדוות שבטלה
מקצתה ומ"מ לרשב"ג אפי' דיעבד
אין מבטל כדפירש בקונטרס מכא
היא דלעיל דקאמר א"כ מה כח
צ"ד יפה: צריכי צי עשרה
למשלפה ואפי' אותם שנים שצטלה
יכולין לכתוב ויתמה כיון דמלאורייתא
יכול לצטל אפי' שלא בפניהם אמאי
תקנו חכמים שלא יועיל ביטול לגבי
אותם שנים עננים וי"ל כיון שהולכין
למקן שאין ביטול מועיל לגבי אחרים
מיקני נמי שלא יאכל לו כח לצטל
צוה הגט כלל: אמר רב יוסף
ניחוי אגן. אפי' דרב יוסף אית ליה
הכא דביטולו אין מבטל קאמר רב
יוסף בפ"ק דקידושין (דף י"ב:) דרב
מנגיד אמאן דמבטל גיטא אפי' ג
דאין מבטל דמ"מ הרי מוציא לעו
על הגט כי היכי דמנגיד אמאן
דמקדש שוקא או צביאה אפי' ג
דליכא איסורא: וחוה רבי ועשה
ברשב"ג. וא"ת מנא ליה משום
דחור צו התם לחור צו נמי ממאי
דאמר צטלו מבטל דלמא ההיא
דשום הדיינים דמי טפי לביטולו שלא
צ"ד דהתם מודה רבי דאין מבטל
דאמר: מה כתב צ"ד יפה (א) כדפרישית
לעיל וי"ל דרב יוסף מדמה להו משום
דלא חילגו רבי ורשב"ג אלא צבני
תרי מילי צמה כתב צ"ד יפה בשום
הדיינים וצביטול הגט צ"ד ולכן
מדמה להו אהדדי ומסתמא כשחור
מזה חור נמי מזה:

ליבדרו איבדור. אפי' למאן
דמוקי פלוגמיהו צדוות
שבטלה מקצתה דייק שפיר דצבא
קי"ל כרבי דלדידיה ליכא למימר
לצדורי איבדור דכיון שיכול לצטל
זה שלא בפני זה לא יועיל פיזור
דיבטל כל אחד שימא צבני ענמו
עד שיבטל כולן אצל לרשב"ג דאין
יכול לצטל זה שלא בפני זה אין
צביטולו כלום אפי' מבטל כולם
כל אחד בפני ענמו אפי' דהשתא
ליכא למיחש דלמא אזלי הנך דלא
ידעי וכתבי ויהי לה לא הוי ביטול
עד שיבטל כולם יחד זה בפני זה:
יתומין

שבטלה מקצתה בטלה כולה ואי אזיל
זה עדות שילטורו לראות או לשמוע העדות תחילה כאחד: אלא אי אמרם עדי חסימה. הא עדות גמורה צעין ומי מצטרפי כי אמר לזה
צפני ענמו ולזה צפני ענמו: עד שיראו שניהם כאחד. את העדות: כר' יהושע בן קרחה. דפליג עלה בפרק שני דכתובות (דף י"ב:)
ובסנהדרין (דף י"ג.) ואמר אפי' צוה אחר זה: שמעיה מניח דר' אבא פריש. כלומר בהך תרתי פלוגמא דרבי ורשב"ג צביטולו
מבטל וזיכר לצטל זה שלא בפני זה שמעיה מניח דרבי אבא דקצב הלכתא בתרומיהו חדא כרבי וחדא כרנן שמעון [ב"ג]: מעשה ועשה
רבי. בכתובות בפרק אלמנה ניווית: כדברי חכמים. שהיו אמרים שום הדיינים שפיתחו שמות או הוסיפו שמות מוכרן צטל: והחור רבי אס
המפסטה. אלמנה הדר ציה וקס צביטמיה דרבן שמעון [ב"ג] ליתוס כח צית דין אלמא צבא הלכה כרבן שמעון [ב"ג]: ואסקליה גיטא על כרחיה.
השיאו צעל כרחיה לגרש את אשתו כגון בהך דאמרין צוה יוציא ויתן כתובה: ואמר להו. רבי יאשיה לשהי: וזלו איטמורו. לאחר
שכפארוהו עד שיאמר רואה אני הסתירו ענמכם כדי שלא יבטל אחסם מן העדות: ואי ס"ד. צקמיתא הלכתא כרבי שאם ציטלו צפני
שנים אחרים מבטל כי מיעמרי הוי מאי הוי: ליבדרו איבדור. שלא ימלאם ציחור ואינו יכול לצטל זה שלא בפני זה:

לא צטלה כולה. הלכך לא חש רבן גמליאל להושיב צ"ד ולימנות על
כך שאין צו מפני חיקון העולם דאי אזלי הנך דלא צטל קמיהו
וכתבי ויהי לה ואלא ומינסבא שפיר קא מינסבא: בטלה כולה.
ואפי' נשמירו שנים שעדותן עדות חו לא בטל צפניהם צטלו אף
הן: והנך לא ידעי. דצטל ואלו

וכתבי ויהי לה ומינסבא צגט פסול:
ואי צעים אימא לא צטלה כולה.
ואין כאן גזירה אלא טעמא דרשב"ג
לא משום תקנה הוא אלא קסבר אין
צביטולו ציטול עד שיבטל בפני כולן
והאי אינו יכול דקאמר לאו איסורא
הוא משום עובר על תקנה אלא הכי
קאמר אין צו כח לצטל אלא צפני
כולן: למישלפה. לחלצה ולהסירה:
כולם. חתומו דקי"ל דאין גט עד
שיחתמו כולן: מהו. מי אסר רבן
שמעון [ב"ג] שלא יצטל את אחד או
את שנים שלא בפני חצריהם: טעמא
דרשב"ג. איכא דלא אמר כולכם:
משום דקסבר בטלה כולה. וחז"ש
דלמא אזלי הוי דלא ידעי צביטולא
ויהי לה והכא ליכא למיחש להכי
דמיעד ידעי דכולן צריכין לחתום
וכל כמה דלא חתומו כולוהו לא ידעי
והלכך אצל צטל הוא לגמרי וחתמו
ציה אפי' הוי דצטל קמיהו עס
חצריהם ויהי לה: יכול לצטל. והוי
ציטול ואין זה כשר להיות עוד עד
דבצר עד שיתוו: אינו יכול לצטל.
והלא ענמו כשר לחתום: והא שנים.
דכולם צריכין לחתום וליכא למיחש
דלמא אצל חד וחתיים בלא חצריה
וקאמר אינו יכול לצטל אלמא רבן
שמעון לאו איסורא קאמר אלא אינו
ציטול קאמר: אמר רב אשי. אי. הוי
שנים עדי כתיבה וחתומהם: הכי נמי.
דמודה רבן שמעון [ב"ג] דיכול לצטל
וצביטולו ציטול דטעמא משום גזירה
הוא והכא ליכא למיגזר מילי: צבני
כולם. דהאי תנו דקאמר הכא
לשנים הגט ניתן להם להיות שלוחים
ולמסורו לה דהכא כי קאמר לחד
אזיל איך דלא ידע ומסר לה לפי
שאין זה עדות שיהו שניהם צריכין
להיות שם אלא שלוחות ולא ידע
דצטלה צביטולא דשלוחות שבטלה
מקצתה בטלה כולה דמי היכי
דצטליה להאי צטליה להאי: פ"ג
מסכתא. דצעדי הולכה קאמר
ועעמא משום חששא דלמא אלו האי
דלא ידע ויהי לה: אמר לזה צפני
ענמו כו'. אי מתחלה כשעשאן
שלוחים לא אמר לשניהם יחד אלא
לאחד מהן וחור ואמר לחצירו הנה
מסרתי גט לפלוני לחתו לאשתי ואם
תראה גס אתה הוי שליח לגרשה: יכול
לצטל. ובטל זה מתורת השליחות שאם
גרשה זה אינה מגורשת אצל השני
יכול לגרש דכיון דמתחלה לא צבת
אתה הוי אין כאן לומר שליחות

שבטלה מקצתה בטלה כולה ואי אזיל
זה עדות שילטורו לראות או לשמוע העדות תחילה כאחד: אלא אי אמרם עדי חסימה. הא עדות גמורה צעין ומי מצטרפי כי אמר לזה
צפני ענמו ולזה צפני ענמו: עד שיראו שניהם כאחד. את העדות: כר' יהושע בן קרחה. דפליג עלה בפרק שני דכתובות (דף י"ב:)
ובסנהדרין (דף י"ג.) ואמר אפי' צוה אחר זה: שמעיה מניח דר' אבא פריש. כלומר בהך תרתי פלוגמא דרבי ורשב"ג צביטולו
מבטל וזיכר לצטל זה שלא בפני זה שמעיה מניח דרבי אבא דקצב הלכתא בתרומיהו חדא כרבי וחדא כרנן שמעון [ב"ג]: מעשה ועשה
רבי. בכתובות בפרק אלמנה ניווית: כדברי חכמים. שהיו אמרים שום הדיינים שפיתחו שמות או הוסיפו שמות מוכרן צטל: והחור רבי אס
המפסטה. אלמנה הדר ציה וקס צביטמיה דרבן שמעון [ב"ג] ליתוס כח צית דין אלמא צבא הלכה כרבן שמעון [ב"ג]: ואסקליה גיטא על כרחיה.
השיאו צעל כרחיה לגרש את אשתו כגון בהך דאמרין צוה יוציא ויתן כתובה: ואמר להו. רבי יאשיה לשהי: וזלו איטמורו. לאחר
שכפארוהו עד שיאמר רואה אני הסתירו ענמכם כדי שלא יבטל אחסם מן העדות: ואי ס"ד. צקמיתא הלכתא כרבי שאם ציטלו צפני
שנים אחרים מבטל כי מיעמרי הוי מאי הוי: ליבדרו איבדור. שלא ימלאם ציחור ואינו יכול לצטל זה שלא בפני זה:

יתומין

(א) [מסכתא פ"ג, (ב) שם.
(ג) [מסכתא פ"ד, (ד) שם.
קס: סנהדרין ל. תוספתא
דסנהדרין פ"ה, (ד) כתובות
ק. (א) [וב"ב לז, (א) דף
ק.].

הגהות הב"ח

(א) אמר להו זילי
אעמורי: (ב) חז"ש ד"ה
יחור וכו' כדפי' לעיל. נ"ב
בדף ל"ב בסוף ד"ה וכו'
נמנן:

מוסף רש"י

עד שיראו שניהם
באחד. את העדות,
לאפוקי אחד חומר בפני
הלוחו ואחד חומר בפני
הודה לו עליו (בכתובות
נ"ב). וחור רבי ועשה
ברבן שמעון בן
גמליאל. דמראה צעיו
טעם הגון מה שנינו
במשנתנו ח"כ מה כ"ד
יפה (בכתובות ק).

י"א ב מ" פ"י מהל' נחלות
 הל"ד סמג עשן לו טוש"ע
 חו"מ ס"י רפט סע"י א'
 י"ח ג ד מ"י פ"י מהל'
 גירושין הל' כה סמג
 עשן נ טוש"ע אה"ע ס"י
 קמח סע"י סב'
 י"ט ה מ"י פ"ט מהל'
 גירושין הל"ח סמג שס
 טוש"ע אה"ע ס"י קמח סע"י
 א'

(א) גמ' קרי באורדנייבו:
(ב) חוס' ד"ה 'יזומין וכו'
לעונר דמתעלה חלקו:

[illegible]

שמואל יתומים שבאו לחלוק
בנביא אביהן כי יצא ממקדון
לאן אפטרופוסים ובורכין
חלק יפה ואם הגדילו יכרלים
למחות רוחן נתמן ידיה אלא
כא הגדילו לא יכרלין למחות
א"כ מה מח ב"ד יפה:
ההם ממונה דכא אסורא
פי' בהם המפקד כי
היה הפקד אבל אסור לא
משום מה כ"ב יפה
דאפקעו קידושיו: גידול
דרב עליה לא היה גיטא
ברב עליה אלא שילוי שגבחה
יקדבה ותולה. פי' יהיה
ורגתו והוראה לא גיטא ולא
נתנה לו ואמר לה ואין
אסורה וזיל לוי שגבחה (א"כ)
[מידא] אלא לגביה בעל אבי
ברוך הטוב והמטיב
אמר ברוך הטוב והמטיב
ולא כשלי אומר רובא אמר
ברוך הטוב והמטיב ובטיל
אמר כמאן קמפליגי בבלי
דעאמינא כשלימי אמי
סבר גלוי דעתא בגיטא לאו
מילתא איה רובא סבר גלוי
דעאמינא בגיטא מילתא איה פי'
המטבל שלוחות הגט צריך
שיכבד כפייו ואם היה לו
שלם למטבל לא היה ציפי
איתו אולם דברים שגבד
אינן אולם הימך כל זמן
שלא הוציא מן היבטול
אצי' שגילה דעתו לא היה
לכום רובא סבר אצי' רבי

בְּנֵי אֲבִיהֶן בֵּית

דרפוס יובורדים להן
 זין למחות ורב נחמן
 זן יכולין למחות דאם
 היתם ממונא הכא
 ללאי שדר לה גיטא
 אשכחה דהוה יתבה
 מיך אמרה ליה זיל
 חחר אזל לגביה וא"ל
 והמטיב אביי אמר
 לא במל גיטא רבא
 יכ ובמל גיטא במאי
 גיטא קמיפלגי דאביי
 גא לאו מלתא היא
 בגיטא מילתא היא
 גא לה דרב ששת
 גברא בעל כרחיה
 אמר לכו רב ששת
 ששת גיטא אחרינא
 מבמל גיטא דאינשי
 קאמרי להו הכי משום
 מינא לה דרב יהודה
 דר' ירמיה ביראה
 ובמליה הדר תנא
 ואמר להו לסהדי
 בו וכתובו ליה ואי
 בגיטא מילתא היא
 בתרייהו ורבא האי
 אמר להו אשור הבו
 משלם צערא דההוא
 אמינא לה דההוא
 ינא עד תלתין יומין
 קיה מכרא אמר להו
 ואמר שמואל לא
 התם לבטולי גיטא
 הקא בעי והא לא
 דאמר להו אי לא
 אמר להו הא שרחנא
 משום גלויי דעתא
 גיטא נליש ירחא
 הו אנא לריש ירחא
 בגימין אי משום
 והלכתא כנחמן
 והלכתא

[illegible]

דלאו לגמרי מדמי לה דחלוקת הארץ
היתה על פי הדיבור והיו שם אורים
ומזמים (מזוס הכין) הגדילו איו
יכולין למחות וספרק אלמנא ציבון
(יח: 10) דלמר (כולס) זכרים יאכלו
אע"ג דמחא ימאח עובר זכר דעבדין
תקנתא דרבי נחמן נמי אין ראה
התם שאני דלע"פ שלג בא כי
שם האחד עבדין להו תקנתא לפי
אם תקנה גסה לעובר (ג) ומעלה
מלקין בקר גסה שאכלנו עדים של
אלו ברומה שלא ימותו ברעב:

בית דין מעמידין להם אפוסטרופוס
 ובזורים להם כו' אל"ם וכן
 ר"ח דבורים להם ז"ל לרצן שומת
 ז"ד ז"ל אפוסטרופוס מעמידין להן לשמור
 לכל אחד חלקו בפני עיניו עד
 ועתה היה שמור הכל צדד וצדד
 ע"י גורל דאין טריחוסא להטיל
 גורלות ואפילו בגורל שיצן לברור
 חלק יפה כגון אם יש שלש שדות
 וטוב שיעול כל אחד ואחד שדה אחת
 ויהיה חלקו צבא אחת ממה שיחלוקו
 בכל שדה זו חלקים וכמה ענייני
 צדדו יש לו בחלונות וקולומות
 ודרכי ודוקא בדבר שאין שיצן בו גוד
 ואו איגוד חולקין ומדקדק ר"ם דאי
 חולקין אפילו בדבר ששיצן בו גוד או
 איגוד אחיז דחיק ברש האיש מקדש
 (קדושין דף מ"ג:) יכולין למחות
 בצדחות וזה היה למימר דלכולן למחות
 בגוד או לא איגוד היה חלק יסודן
 למחות אם טעו ופחותא דמכרין
 קיים משום דלא מסתבר שיאמר
 שמואל אם הגדילן יכולין למחות בשביל
 טעות דפחותא דמכרין שמואל
 ויש ליפות בכך כח ז"ד דהו כמאן
 דלא טעו כלל א"ע שיכולין למחות
 בצדחות וזה היה ליפות כח ז"ד
 דלאין זה חלו בשומא וכו' דלא נפרש
 דמכרין קיים ומחזיר האונאה דלמי
 שפיר ומיהו יש לדחות דחדא מינייהו
 נקט ומהאזל דימות דפרק אלמנה
 (דף סו:) דמשמע ששעים
 התקנה לכל העצדים שיאכלו בתרומה
 שנותנין להם כל העצדים וחקל
 אחד נותנים לעובר כנגדו אין להביט
 דלכולן אפילו בדבר ששיצן בו גוד
 ואו איגוד כגון העצדים דשאי התם
 דמתעלה חלק העובר בכך במה
 לא חלק בהנים שונלו ועוד (ה"מ)
 ושםפ' בהא לחלוק שלא דעת חברו
 ז"ד דף קו:) אלא מעתה הני כי תחל
 מיירא שחלוקים שנקדקע קיימת איכה
 חלקו חלוקים חלק מ"מ חזר וקיימל גורל
 וזר רבי ועשה כרש"ב בזהאי דכחיות
 הלכה כרבי בשחין הוא דמפליג בין
 בא דרבי אפי' בתמואל דטעו דהא רבי
 נחמן ארבי נחמן היה יכול להקשות
 י' נחמן גופיה ועי' להא מחלק בין
 אלא למנה (דף קי) פריך שחזר דמפסיק
 דלא חלק רבי ודאי שחזר בו מהאי
 דכחיות כחכמים: וא' משום ג'וי
 וי תנאי קא צעי ולא פליג רבא הכא:

וכל
מהבא מוכח דקים ליה לחלמודא דאין טענת אונס

[illegible]

אשר היו קרובי אותו במבטתו היום הלא שנה שמן ופסולת האצפי שהעדים מעידים עליו ומכריזו אותו הוא פסול מפני זשי בן שטיינר שקרוב לו באיור הוא חקן להוכיח בנט וכל שום שיש לו אלא שמכחיבו כל שמתווך בפרוש השני הנקרא פלטיס ואין זה ג' י' שמתוך צורך להוכיח את כולל בפרוש ומסמכתי פתרון זה ממאי דאמר' ו' שתי נשים א' ביהודה וא' בגליל וגוישה את אשתו (ביהודה) בשמן בפרוש ומסמכתי אשתו בגליל בשמן שבגליל ינה משרתה עד שיראה את אשתו בביהודה שום הללו מן ואש אשתו שבגליל בשמן שבגליל ושם בביהודה מן אלא שצריך להוכיח שני שמות י' מלטי הברא מלטי ואצפי שרביהודה מלטי א' שבתו צורר ליהורם כן

ההשקשם שלא התקן ח"ג אלא כשיודעים בבירור שיש לו שני שמות אבל אם לא ידעו ואולי
שכבר נתן חסידו דבר שיש לו שני שמות ח"ה (כידוע) ח"ה ונבלי גירסא אשתו כשיבדירה
בשם שכלל בשם ביהודה איה מורשתה עד שירש אשתו כשיבדירה בשם ביהודה וסע ד
בכשמו שכלל וסע ביהודה עמו ארז יצא למקום אחר וגירסא ב' מהן מגורשת והאמת
הגליל עמו אלא לאו ש"מ א' והאמת אחר דלא יאחזק ש"מ: ההוא הדבר קר ל'
הוא ויבדיו מרוב רגל שיש לו שני שמות ח"ה ונבלי גירסא אשתו כשיבדירה בשם
ביהודה וסע ד בכשמו שכלל וסע ביהודה עמו ארז יצא למקום אחר וגירסא ב' מהן

12

בב א מ"י פט"ו מהל'
אבות הל' יב מתנ
עשין פט טו"ט א"ע פ"י
טו פט"ו ט'
ל ב מ"י פ"א מהל'
נדרים הל' כב מתנ
לארז רבנן טו"ט פ"ד פ"י
רל פט"ו ט'
לא ג מ"י פ"ו מהל'
שנועט הל' פ"ד
מהל' נדרים הל' פ"ג מתנ
לארז רבנן טו"ט פ"ד פ"י
רל פט"ו ט'
ל ב ד מ"י פ"ו מהל'
נדרים הל' פ"ד

מוסף רש"י

הנושא נשים בעבירה.
גרשה וחללה (בבבבב
תורה)

חכאן שייך לעמוד הבא:
על דעת רבים. ועל דעת
ר"ד (מכות טו.) שאומרים
לו נדר (ועוד כג.) והרי
מיל'. דאין לו הפרה
לנדר שהיה על דעת
רבים (בבבבב טו.) דהרי
פשוט בינוק מלקח אורח
ומתם (שם) מה אומרים
יורם מדי (מכות טו.) רב
צריך כרא. מתמיה יד
ולא היה כותב שמו (לקמן)
זאת הדג היה טושה
בשעורו נחמק מתמיה
וכבר ידוע שיש לה אלא
המתמיה. ומעיל מתמיה
שמו. והפסד טעם אחי
יור מורא ומחלה. ארז
אלא טושה. ושאל על
סם מתמיה. זה נהג
לכלל דגים זה נהג
מתמיה. ויטעם עגלה
היו עשירים (ושב"ס ב"ב
ספ"א.) צירי חרורא. עק
כל דקל (לקמן פ"ו) מית
כל דקל ועשירי היה
לר מתמיה מתמיה שמו
(ב"ב טו.) רב חסדא
ספ"א. מתם מתמיה
(שם) רב הושעיא ע"ן.
מתם ע"ן משמו (שם)
מכותא. נס שפורשן עליו
רלן כל פניה (לקמן)
מתן על פניה.
מתמיה בלע"ז (ב"ב טו.)
שנבעו מלהלכות זה
את זה. מתי העצמות
המשמעות (ב"ב טו.) עמוד
והתקין פרוסבול. התקין
מקוה שלא תשטף. שאל
מוסר שטרחה לנדר
ויבטן עליון פרוסבול
(שם) פרו. רוח מת
שפסדו על מדותיו דמס'
דה (ד' טו.) עשירי.
למחר רוח לעשירים שלא
יפסדו שלהם (ושב"ס
ב"ב טו.) וע"י לקמן פ"ד.
מוסרי לכה פלוני
ופלוני דיינין. שהיה
מוסר שטרחה לנדר.
לדאי לא תבע ליה לבעל
חוב אלא כ"ד וכן יורדין
לנכסיו ולא קרינא ניה לא
יגוש (ועוד כג.) שאבגו
כל זמן שארצה. וזה לא
משמעות ליה שביעת. דלא
קרינא ניה לא יגוש
שאלן מבע חובי אלא
כ"ד (ב"ב טו.) וזה
דבר השמיטה שמוסר.
מתי המשמעות כספים.
אחרי כתיב מתי ומתי
שמיטה שמוסר (תוס' ב"ב
בומי שמי אחר משמעות
קרינא. כגון במדבר ולאחר
עגלו (מקדוש דה)."

גמ' יבמין הוה. פ"י בקונטרס שנתן לה גט לפוסלה על האמין
וכתובתה על נכסי בעלה הראשון וקשה דלא היה להם להזכיר
גט דלא ניתנה כתובה ליננות עד שמתלון והיה להם לכתוב שחללה
ואמר ר"י גט יבמין הוה ללאחר שמתמיה גרשה היסם וכתובתה
על נכסי בעלה הראשון ומורא
היתולא משום דקא טרחה קמי
אחיו: אבל נשאת אין מדיירין
אותה. וא"ת ודירה א' שלא תאכל
כבר זה אם נהנית משל בעלה ותאכל
לאלתר בפנינו וכן קשה בסמוך
דפרין וליחוס דלמא אולה לגבי חכם
ושרי לה ולרבי אליעזר דאמר צפרק
נערה המאורסה (ומד' דף עה. ודף
עו.) שיהיה להפסד כל נדרים שעמדה
לידור אחי שפיר דאכא למיחש שמה
כבר הפסד לה כל מה שעמדה לידור
אלא לשאר תנאי קשה וי"ל שאינה
חוששת אלא נדר ששל ידה היא
עומדת באיסור כל ימיה וא"ת ונדירה
בפני בעלה ויאמר לה קיים ליכי
דלא און יכול להפסד כדאמר בפ'
נערה המאורסה (שם דף עה.) וי"ל
דחיישין שמה יפסד לה בלחש קודם
שלאמר קיים ליכי וא"ת ודירה על
דעת רבים דאין לו הפרה כדאמר
אמימר לקמן וי"ל לענין נדרי אשתו
אין לחלק בין נדרים בין על דעת
רבים ויכול לנדר הוה נדרים יס'
לה הפרה ה"ה על דעת רבים דמיון
שאינה תלויה בדעתה דיכול להפסד
אפילו בלא חרטה כן יכול להפסד
בלא דעת רבים וכי פריך ודלמא
אולה לגבי חכם ושרי לה הוה מצי
לשנוי דמדיירין לה על דעת רבים
אלא דנללו הכי משני שפיר ועי"ל
דכר הוה לית ליה דאמימר והא

דאמר אמימר אפי' למאן דאמר יס' לו הפרה לא קאי ארז
הוה אלא אדרבנן דרבי יהודה דמתניתין דתמן (לקמן דף מה:)
ר' יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר משום פרוסבול
שנדרה נדר שאין לו הפרה ושלא ידעו בו רבים יחזיר דלא חייש
לקלוקלא ויבטן פלוני ואמרי לא יחזיר משום קלוקלא ולא מפלגי בין
דקאמר לרבנן אטו התם מי חיל עליהו שבעה כלל משמע דלרבנן יס' לו הפרה וא"ת לאמימר והא על דעת רבים אין לו הפרה א"כ
ע"כ לא כלל ענין אמרי רבנן דלא יחזיר דבעל דעת רבים ליכא קלוקלא א"כ נדרים נמי מנא ליה דסברי דיש לו הפרה וי"ל דנדרים
שהזכיר רבי יהודה אם איתא דלרבנן אין לו הפרה הוה להו לרבנן לפרושי ולחלק ולומר איפכא מד' יהודה אכל בעל דעת רבים אין
לחוש דלא איירי בה רבנן דר' יהודה נמי לא הזכיר על דעת רבים ועוד דבעל דעת רבים לא פסיקא להו לרבנן למתני דיחזיר דלפעמים
יס' היתר בעל דעת רבים כגון מדעתם של אותם רבים או לדבר מזהו ואיכא קלוקלא אכל נדרים אם איתא דאין לו הפרה הוה להו למתני
דיחזיר דמילתא דפסיקא היא בדשום ענין אין לו הפרה למ"ד אין לו הפרה לא שגא לדבר מזהו ולא שגא לדבר הכרעות מדע דמשה
גבעוים לדבר מזהו היה: ל"חולש דאמא אולה לגבי חכם וישרי לה. משמע דלדבר הוה פריך אכל אי לא דרבי הוה לא הוה קאי
ליה אמתני' ולמאי דפרישית דרב הוה פליג אלאמימר אחי שפיר דאמתני' ליכא למיפריך דהא איכא למימר דמדיירין לה על דעת רבים
אכל לרב הוה לא מצי לשנוי הכי אכל למאי דפי' דגבי חכם מודה רב הוה דאין לו הפרה בלא רב הוה הוה מצי למיפריך אמתני' וי"ל דלא
מצי למיפריך אמתני' בלא רב הוה דאיכא למימר שדיר אותה על זה הכנר ותאכל לאלתר בפנינו אכל לרב הוה דקאמר ניסת אין מדיירין
אותה ואין מועיל להדירה על הכנר שאינה חוששת כיון דאינה באיסור כל ימיה כי לא ניסת נמי יחוס דלמא אולה לגבי חכם ושרי לה וא"ת
בין חכם בין בעל אין יכולין להפסד שלא בפני היתומים הא אמרי' נדרים בפ' ר"א (דף סה.) דהמודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא
בפניו וילין ממשה וזדקיהו במדיון נדרת במדיון ק"ו והתיר נדך וי"ל דהסאה דלמא קמיה דר' בון אמר ליה היתיר לי נדרי אמר ליה מאי
נדרת א"ל נדרית דלא מרווחא אמר ליה וכי עבדין כדון אמר ליה לנחן בקוביא קאמינא אמר ליה ברוך שצחר בדברי חכמים
שאמרו לך לפרט את הנדר דאי לאו דפרטת לנדר התרתיהו לך וא"ת בפ' שום היתומין (ערכין דף כג.) גבי מקדיש נכסיו וה' עליו כתובה
(ו) ובעל חוב דקאמר ר' אליעזר כשהוא מגרשה ידור הנאה ור' יהושע אומר אינו לך ר' ונפרש דפליגי נדר שדור נדרים דרבי אליעזר
סבר דאין לו הפרה ור' יהושע סבר יס' לו הפרה ואינו לך ר' דקאמר היינו דאינו מועיל וא"כ תקשי דפרוך התם לעיל לימא רב הוה
כתנאי אמר לשמעתי דכיון דרב הוה סבר לך לפרט אמתני' אינו מועיל וא"כ הא דרב הוה דלך לפרט הוה כתנאי ומיהו לא
קיימא התם מסקנת הכי: הג' הנושא נשים ב'ו. ה"ה דמצי למיפריך ממתניתין דהכא:

ורתנ' ע"ה נודר ועובר יורד ונערי. קשה לר"י דלמאי הוצרך לאמרי ומי עלה לפרוך ממתניתין גופיה דקמיה הנאה
ואי אמרת אין לך לפרט הנדר ליחוס דלמא כ'ו ונראה לי דאמתניתין הוה מצי למימר דפסול מלעבד אפי' גרשה עד שידור
הנאה שלא יקח לעולם נשים פסולות יותר ויולך לא שייך למיפריך ליחוס דלמא כ'ו כיון דכבר גירש חו ליכא למיחש דלמא ישאל על
נדרו כדי ילקח נשים פסולות אכל הא דמי ועובר ומגרש פריך שפיר כיון דעדיין לא גרשה יס' לחוש דלמא אול לגבי חכם ושרי ליה ולא יגרש:
אמר

ושמנוס כחמשה מנה. הביאתם לפנינו ושמתו דמיהן חמשה מנה:
גט יבמין הוה. יבמה היה זה שנתן לה גט לפוסלה על האמין
והיא בזה לגבות כתובה מנכסי בעלה הראשון שנתארמלה הימנו:
לא שנו. דגביא כהדרה: אלא בשלא ניספ. לאחר בשעת גבית
כתובה: דמיפר לה בעל. והיא

סומכת על כך וגודלת וגובה על
שקר: בקדומין. נדרים שקדמו
לנשואין: לר"ך לפרט אם הנדר.
הנשאל לחכם על נדרו לר"ך לפרט
היאך נדר הנדר הזה וכי מפרטה
קמיה דליתומים נדרה וכן נדרה אם
נהייתו מכתומי כלום לא שרו לה:
נדרים. מודרת בפני עשרה וקסבר
נדר שהורר נדרים אין לו הפרה:
מאי לא נדרה השאל. בשעת גבית
לאחר נשואין וקשיא לרב הוה:
מעיקרא. נדרה קודם נשואין גובה
אף אחר נשואין דלית מיפר בקדומים
דכתבי ואס' בית אישה נדרה (במדבר
ל.) מודרת וגובה. משמע מודרת
השאל: פנאי היא. לקמן פליגי בה
בפרקין (דף מה:) איכא למ"ד יס' לו
הפרה ואיכא למאן דאמר אין לו הפרה
איבעיא להו צריך לפרט את הנדר או
אינו צריך רב נחמן אמר אינו צריך ר' רב
פפא אמר צריך רב נחמן אמר אינו צריך דאי
אמרת צריך וימנין דגייז ליה לדיבוריה וחכם
מאי דשמע מיפר רב פפא אמר צריך
משום מילתא דאיסורא ר' תנן הנושא
נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה ותני
עלה הנודר ועובר יורד ומגרש ואי אמרת
אינו צריך לפרט את הנדר ליחוס
דילמא אזיל לגבי חכם ושרי ליה
דמדיירין

נשים פסולות לכהונה פסול לעבודה: עד שידור הנאה. ממנה
לגרשה ומשנה היא בבבבבב (דף מה:). נודר. הנאה. ועובר. עבודה
ואע"פ שעדיין לא גרשה: יורד. מן העבודה לאחר שסיים ומגרשה:
על

ידעו רבים ללא ידעו בו רבים אלאם יס' לו הפרה וכן משמע התם
למאן דאמר רבנן אטו התם מי חיל עליהו שבעה כלל משמע דלרבנן יס' לו הפרה וא"ת לאמימר והא על דעת רבים אין לו הפרה א"כ
ע"כ לא כלל ענין אמרי רבנן דלא יחזיר דבעל דעת רבים ליכא קלוקלא א"כ נדרים נמי מנא ליה דסברי דיש לו הפרה וי"ל דנדרים
שהזכיר רבי יהודה אם איתא דלרבנן אין לו הפרה הוה להו לרבנן לפרושי ולחלק ולומר איפכא מד' יהודה אכל בעל דעת רבים אין
לחוש דלא איירי בה רבנן דר' יהודה נמי לא הזכיר על דעת רבים ועוד דבעל דעת רבים לא פסיקא להו לרבנן למתני דיחזיר דלפעמים
יס' היתר בעל דעת רבים כגון מדעתם של אותם רבים או לדבר מזהו ואיכא קלוקלא אכל נדרים אם איתא דאין לו הפרה הוה להו למתני
דיחזיר דמילתא דפסיקא היא בדשום ענין אין לו הפרה למ"ד אין לו הפרה לא שגא לדבר מזהו ולא שגא לדבר הכרעות מדע דמשה
גבעוים לדבר מזהו היה: ל"חולש דאמא אולה לגבי חכם וישרי לה. משמע דלדבר הוה פריך אכל אי לא דרבי הוה לא הוה קאי
ליה אמתני' ולמאי דפרישית דרב הוה פליג אלאמימר אחי שפיר דאמתני' ליכא למיפריך דהא איכא למימר דמדיירין לה על דעת רבים
אכל לרב הוה לא מצי לשנוי הכי אכל למאי דפי' דגבי חכם מודה רב הוה דאין לו הפרה בלא רב הוה הוה מצי למיפריך אמתני' וי"ל דלא
מצי למיפריך אמתני' בלא רב הוה דאיכא למימר שדיר אותה על זה הכנר ותאכל לאלתר בפנינו אכל לרב הוה דקאמר ניסת אין מדיירין
אותה ואין מועיל להדירה על הכנר שאינה חוששת כיון דאינה באיסור כל ימיה כי לא ניסת נמי יחוס דלמא אולה לגבי חכם ושרי לה וא"ת
בין חכם בין בעל אין יכולין להפסד שלא בפני היתומים הא אמרי' נדרים בפ' ר"א (דף סה.) דהמודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא
בפניו וילין ממשה וזדקיהו במדיון נדרת במדיון ק"ו והתיר נדך וי"ל דהסאה דלמא קמיה דר' בון אמר ליה היתיר לי נדרי אמר ליה מאי
נדרת א"ל נדרית דלא מרווחא אמר ליה וכי עבדין כדון אמר ליה לנחן בקוביא קאמינא אמר ליה ברוך שצחר בדברי חכמים
שאמרו לך לפרט את הנדר דאי לאו דפרטת לנדר התרתיהו לך וא"ת בפ' שום היתומין (ערכין דף כג.) גבי מקדיש נכסיו וה' עליו כתובה
(ו) ובעל חוב דקאמר ר' אליעזר כשהוא מגרשה ידור הנאה ור' יהושע אומר אינו לך ר' ונפרש דפליגי נדר שדור נדרים דרבי אליעזר
סבר דאין לו הפרה ור' יהושע סבר יס' לו הפרה ואינו לך ר' דקאמר היינו דאינו מועיל וא"כ תקשי דפרוך התם לעיל לימא רב הוה
כתנאי אמר לשמעתי דכיון דרב הוה סבר לך לפרט אמתני' אינו מועיל וא"כ הא דרב הוה דלך לפרט הוה כתנאי ומיהו לא
קיימא התם מסקנת הכי: הג' הנושא נשים ב'ו. ה"ה דמצי למיפריך ממתניתין דהכא:

ורתנ' ע"ה נודר ועובר יורד ונערי. קשה לר"י דלמאי הוצרך לאמרי ומי עלה לפרוך ממתניתין גופיה דקמיה הנאה
ואי אמרת אין לך לפרט הנדר ליחוס דלמא כ'ו ונראה לי דאמתניתין הוה מצי למימר דפסול מלעבד אפי' גרשה עד שידור
הנאה שלא יקח לעולם נשים פסולות יותר ויולך לא שייך למיפריך ליחוס דלמא כ'ו כיון דכבר גירש חו ליכא למיחש דלמא ישאל על
נדרו כדי ילקח נשים פסולות אכל הא דמי ועובר ומגרש פריך שפיר כיון דעדיין לא גרשה יס' לחוש דלמא אול לגבי חכם ושרי ליה ולא יגרש:
אמר

(א) נדרים טו. עב. פט.
(ב) מכות טו. ג. וט'
תוס' נדרים מה: ד"ה
היתולא. (ד) נדרים מה:
(ה) טעם דשפות. (ו) וז"ל
ולא שייך רש"י.

גליון הש"ס

גמ' ניסת אין מדיירין
אותה. עיין משנה למלך
פ"ב מהל' נדרים הל' י:

הגהות הב"ח

(א) גמ' מהל' טעמא לא
דמיפר:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

(א) תוס' ד"ה אכל נשאת
אין מדיירין אותה וא"ת
ודירה וכו' וכן קשה
בסמוך. עיין שו"ת שער
אפרים פ"י ע"ג דף נא
ע"ה יע"ב כי רות ד'
דברי כ'.

תוספות ר"ד

התקין ר"ג הוקן וכי אמר
רב הונא ל"ש אלא בשלא
נשאת אבל נשאת אין
מדיירין אותה נשאת מ"ט
לא דמיפר לה בעל כי
הנשאל לחכם על נדרו
מיפר לה בעל אין הבעל
מיפר בקדומין: וליחוס
דלמא אולה לגבי חכם
ושרי לה קסבר לפרט
את הנדר הוא צריך פ"י
צריך לפרט לו למחר נדר
הנדר הוה ואם לא לפרט
לו הכל אינו מותר. ואם
תפרש לו הענין למחר נדרה
לא יתיר לה:

[illegible]

נדקה בזה שמינה ששכח
בשלמתי שהשאל לו זה
על שני שני (שני)

אמר כי יהודה אמר כי יתכן אין צוריקן פרובולן ויחסי ימי יומר בדי תמיסין און אין פרובולן (b) אלא אין ערקוק וואס און אין ערקוק מוהרן וואס שדרו פל שווא פ"י און אין ערקול ליל מוהרן המלה בתוך שדרו מנהל כל שווא וסומכין וילי לכוברול ון פרובולן נפלה כל שווא אמר חייא ב"ר אשי אמר כי שדרו אפילו קלח של כרוב: אמר כי יהודה השאלו מקום להנער ולכרע חתונות עליון פרובולן: ב"ר אשי מקי' הדין: נדמא דדיקלא פ"י דקל קצין פרובולן: ויחסי ויחסי מוהרן: אמר בדי ב"ר אשי אמר מיליהו להדין פ"י און מוהרן לכוברול דרניו מוסר אלס שטוהריו וילי גוביס אוחס שוהה שטוהר: ואני' ענין איהו כבכל און שביעות נהגת בחוצה לארץ ואפילו מדרגן דאמרי' הנהגת כבשום עולי ג' מצרים ולא כבשום עולי ע"ל בתוהוים כ"ר שיסמך ע"ל ענין שביעות דאמלא און שביעות ונהגת ב"ר אשי' השטמט שטמט נהגת און חובב הגוף (3) דאס פ"י דמקשי השטמט שטמט להשטמ' קרועת (4) ואפילו

נה א ב ג מ"י פ"ט מהל'
משפחה ג' כ"ט
(והכ"ט) פנה לאור רעה
טע"ס ח"מ סימן סו פ"ט
ל:
נ ד ה מ"י פ"ט מהל'
(והל' כה והל' ל)
טע"ס שם ספ"י כ"ט
נ ד ז מ"י פ"ט מהל'
עבדים הל' טו פנה
לאור קט טע"ס י"ד סימן
כסו פ"ט סו:
ח מ"י פ"ט מהל' מנחת
עניים דין יד טע"ס י"ד
ר"י קנ"ג פ"ט:
נח ט מ"י פ"ט מהל'
עבדים הלכה ה
(טע"ס י"ד סימן כסו
פ"ט ח):

המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר
לו משמט אני ואם אמר לו אע"פ כן יקבל
הימנו שנאמר וזה דבר השמטה אמר ר' רבה
ותלי ל' עד דאמר הכי איתביה אביי כשהוא
נותן לו יאל יאמר לו בחובי אני נותן לך
אלא יאמר לו שלי הן ובמתנה אני נותן לך
אמר ליה יתלי ליה נמי עד דאמר הכי אבא
בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסיק
ביה רבה וזו איתניהו ניהליה בשביעית
אמר ליה משמט אני שקלינהו ואול אתא
אביי אשכחיה דהוה עציב אמר ליה אמאי
עציב מר אמר ליה הכי הוה מעשה אול
לגביה אמר ליה אמטת ליה וזו למר אמר
ליה אין אמר ליה ומאי אמר לך אמר ליה
משמט אני אמר ליה ואמרת ליה אף על פי
כן אמר ליה לא אמר ליה ואי אמרת ליה אף
על פי כן הוה שקלינהו מינך השתא מיהת
אמטינהו ניהליה ואמאי ליה אע"פ כן אול
שקלינהו מיניה אמר לא הוה ביה דעתא
בהאי צורבא מרבנן מעיקרא אמר רב
יהודה אמר רב ינחמן ינאמן אדם לומר
פרוסבול היה בידי ואבד ממני מאי טעמא
בין דתקינן רבנן פרוסבול ל' רב שביק היתירא
ואביל איסורא כי אתא לקמיה דרב האמר ליה
מדי פרוסבול היה לך ואבד ל' כגון זה פתח פיה
לאלם הוא תנן ויכן בעל חוב שמוציא שטר
חוב ואין עמו פרוסבול הרי אלו לא יפרעו
תנאי היא דתנאי המוציא שטר חוב צריך
שיהא עמו פרוסבול וחכמים אומרים אינו
צריך: **מתני'** יעבד שנושבה ופדאוהו אם
לשום עבד ישתעבד אם לשום בן חורין לא
יشتעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך
ישתעבד: **גמ'** במאי עסקין אילימא לפני
יאוש לשום בן חורין אמאי לא ישתעבד אלא
לאחר יאוש לשום עבד אמאי ישתעבד
אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשום עבד
ישתעבד לרבו ראשון לשום בן חורין לא
ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו

תורה אור השלם

1. וזה דבר השמטה
שמוט כל בעל משה ידו
אשר שיה ברעוה וד'
יש את רעוה ואת איתו
כי קרא שמטה ליה
דברים ט"ב
2. וגם מבני החוששים
הגרים עמכם מזה תקנו
ומשמטתם אשר עמכם
אשר הולידו בארצכם
ורויה לכם לאתון:
ויקרא כה מה

הנהגות הב"ה

(ה) רש"י ד"ה אמר ט'
בהאי צורבא מרבנן:

מוסף רש"י

ואם אמר לו ליה
אע"פ כן איני חפץ
שמשמט יקבל מנח
שנאמר וזה דבר
השמטה אע"פ חפץ
חובי חזיר לו שמטה
כדברי ר' יוחנן וכן בעל
חוב שמוציא שטר
חוב. חזר שיעת. ואין
עמו פרוסבול. זה אומר
השמיטתי שיעת חזר
אומר פרוסבול היה לי שלא
תשמיטתי שיעת. ואבד
הרי אלו לא יפרעו.
מיטין נאמס שמוצא
אבד גיטי שמה כד נהנה
כגו יוה השמיטתי שיעת
בכונת פס:

תוספות ר"ד (השקף)

ב"ה ישיה ב"ה וכו' וכו'
אמר רב ראשון לרשו
שם אתא אביר ישתעבד
לרבו ראשון ל' קסבר
כשם שמצוה לפדות בני
חורין כך מצוה לפדות
את העבדים: רבא אמר
לעולם לאחר יאוש לשם
עבד ישתעבד לרבו שני
שדבר ראשון כבר נתיאש
ולקמן אמר ממאן קנייה
רבו שני לשם בן חורין לא
ישתעבד לא לרבו ראשון
לא לרבו שני לרבו שני
לא דהא לשם ב"ה פרקיה
לרבו ראשון נמי לא
דהא לאחר יאוש הוא
רשב"ג אומר בין כך ובין
כך ישתעבד לרבו ראשון
כדחזיקה דאמר חזקיה
מפני מה אמר ישתעבד
לרבו ראשון שלא ידא כל
אחד ואחר הולך ומפיק
עצמו לגיטות ומפיק
עצמו מיד רבו פי' אם ידע
יבדוק מה דאחי בעל
כרתו יצא מיד רבו ראשון
יפיל עצמו לגיטות של

בזמן שהשביעית נוגתה ועברה עליו
שביעית ואח"כ החזירו. ולא שהחזירו שביעית עצמה דל"כ לא הוה
דרך למימר משמט אני דק"ל אין שביעית משמטת אלא בשופה:
ל'ך. המלה שאמר לו משמט אני: ואם אמר לו אע"פ כן. אני
רואה להחזירו לך: **שנאמר וזה דבר**
השמטה. ל'ך לומר דיבור של
שמיטה: ופלי ליה. אם היה רואה
לחזור בו יתלנו על עץ אם גברה
ידו עד דאמר ליה אע"פ כן: **עד**
דאמר הכי. במתנה אני נותן לך
ואין כאן משום לא יגוש לי דלא נבי
דינא קתבד ליה ולאו משום חוב:
הוה מסיק ביה רבה וזו. היה נושא
בו מעות. רבה היה המלוה: **אול**
לגביה. אביי אחא לגבי אחא בר
מרתא: **אמר**. רבה לא הוה ביה
דעתא דהאי (ה) מדבנן מעיקרא דהוה
ליה למימר אע"פ כן: **כיון דסקון**
רבנן פרוסבול. ומאי למיגבי דהיתירא:
לא שביק היסורא. דמלוה בלא
פרוסבול למימר הוה לי ואבד ואכל
איסורא: **הרי אלו לא יפרעו**.
במחנות פדקס הכותב. אלאמל לא
נתימין לומר היה לי ואבד דעל
כחמך דטעין היה לי ואבד
עסקין דאי לאו הכי לריכא למימר
דשביעית משמטת: אינו ל'ך. דלחמן
לומר אבד: **מתני'** **עבד**. כעני:
שנושבה ופדאוהו. ישראלים אחרים:
יפדאוהו. גמ' מפדש: **גמ'** אי
לפני יאוש. של עלגים המלווים
פדאוהו מן העובד כוכבים: **לשום עבד**
אמאי ישתעבד. וקס"ד לרבו ראשון
ואמאי הרי נתיאש: **ולשום עבד**. על
מנת להחזירו לרבו ראשון או אפי' על
מנת להשמטתו: **ל'ך ישתעבד לרבו**
ראשון. דשני לא קנה דמיתע ידע
דלא פקע שם מריה מיניה לפני יאוש
והרי הוא נכחלו ממנו: **כך מלוה לפדות**
את העבדים. וליכא למיחש למימנע
ולא פרקי: **לרבו שני**. ולקמן פרקי
ממאן קנייה: **בין כך ובין כך ישתעבד**.
לרבו ראשון כדחזיקה: **בשלמא**
לאפי' יאוש לשום בן חורין וטעמא
דמ"ק משום מימנע ולא פרקי: היינו
דקאמר כשם. דלחיו לא חיש
למימנע ולא פרקי משום דמלוה
לפדותו: **אלא לרבו**. דמוקי בלחא
יאוש וטעמא דמ"ק משום אפקעתא
דלחיו הוא מאי חיש דקאמר הא
טעמא דרשב"ג משום דחזיקה שלא
יפיל עצמו לגיטות הוא: **למעשה**
ידיו. וישראל קני ליה מידו למעשה
ידיו ככסף ולגופיה נטבילה לשם
עבדות כדאמרין גיטות בזהחולין
(דף מו:): ואפילו מל ועבד גבי רבו
ראשון קנייה שכל יאוש למעשה
ידיו דהא אפי' ישראל נמי מינקי ליה
לעובד כוכבים למעשה ידיו ונהי
דישראל נפיק מיניה כיוצא אל
עבד משמטתו לעולם: **מהס תקנו**.
רביא הוא דהא כתיב לעיל מיניה מהס
תקנו עבד ואמה וכתיב כתיב וגם
מגני המושבים הגרים עמכם ולשמוק:
ולא

גוים עד שתיאש ממנו רבו ואח"כ יבדק מהם ויהיה ב"ה מיה חקון רבנן שביאש כזה שהוא בעל כרחו לא
יצא ב"ה אך המפקיד עבדו מרעונו (ו) וק"ל אביי ורבא הלכה כרבא ואקשי' ולרבא דאמר לשם עבד ישתעבד
לרבו שני רבו שני ממאן קנייה משבאי ושבאי מינקי ליה אין למעשה ידיו כדריש לקיש דלחיו מנין לגבי

מעובדי כוכבים אם מקבל עליה אחריות מחייב עליה בגל יראה ועובד
כוכבים שהלוח לשראל על חממו אי הוה קני עובד כוכבים משראל
לא מחייב ישראל אפי' משמטו בשעת הלוחה משום דלחיס שיעבדיה
לח חשיב מתייב יד ישראל דרשין לא ימלא מי שמנו בידו למעוטי
יחד לו בית אפי' קיבל עליה אחריות
כדאמרין בפ"ק דפסחים (דף ו.)
ומיהו בפ"ק דקדושין (דף ח:) גבי
קדשה נמשטין אחרים דמקודשת
ומייתי מדר' ינחן ל'ך לומר דדוקא
במשמטו שלא בשעת הלוחה
מקודשת דכפרק האומנין (ג"מ פג.)
משמט דלא מהני דר' ינחן להחמיצ
באומנין ולא חשיב אלא כשומר שגר
אלמלא לא חשיב כשלו לגמרי א"כ
מחזיה טעם נחשד כשומר שגר אם
לא משום דנהנה דקני ליה לקנות בו
חל האשה וקרקעות או כחליפין וא"כ
בשעת הלוחה אינו יכול לקדש בו
חל האשה:
לא שביק היתירא ואביל איסורא.
אומר ר"מ דמהאי טעמא
נאמן אפי' בלא שנועה:
לעולם אפי' יאוש בן. לרבו
שני לא דהא לשום בן חורין
חורין פרקיה ה"ה דמאי למימר לרבו
שני לא דהא לפני יאוש הוא:
דלמא מיטנע' ויא פרקי דיה.
וא"מ מהאי טעמא
כשפדאו לשום עבד ישתעבד לרבו
שני וי"ל דמטעם זה אין ראוי לגזול
לזה את עבדו וליתנו להחזירו ולא
שיך האי טעמא אלא כשפדאו לשם
מלוה לשם בן חורין:
בין כך ובין כך ישתעבד כדחזיקה.
פירש בקונטרס לרבו ראשון
וכן מגיה ר"מ דאי כשפדאו לשם עבד
ישתעבד לשני יפיל עצמו לגיטות כדי
שיחזיר לענין מילאיה ומתנה דלא קני
ליה שני אלא למעשה ידיו ופעמים
נמי שהוא שונא לרבו ראשון ממנו
שגסו ומפקיע עצמו ממנו ומימי
והל לומר דלא פליג ר' שמעון בן
גמליאל אתנא קמא אלא נפדאו
לשם בן חורין דמשום דרבו מוטע לא
יפיל עצמו לגיטות: **אי אפי' יאוש**
קאמריתו. אע"פ שמסתפק ר' שמעון בן
גמליאל בדברי רבנן מ"מ לא מסתבר
ליה לרבו כלל לומר דפליג לפני יאוש:
אל

שני לא דהא לשום בן חורין
פרקיה לרבו ראשון נמי לא דלמא ממנעי ולא
פרקי רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד קסבר כ"שם
שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות את העבדים רבא אמר ילעולם
לאחר יאוש ולשום עבד ישתעבד לרבו שני לשום בן חורין לא ישתעבד לא
לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשום בן חורין פרקיה לרבו
ראשון נמי לא דהא לאחר יאוש הוה רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין
כך ישתעבד כדחזיקה דאמר חזקיה מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתעבד
שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגיטות ומפקיע עצמו מיד רבו
מיתבי אמר להן רשב"ג כ"שם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות
את העבדים בשלמא לאביי דאמר לפני יאוש היינו דקאמר כשם אלא
לרבו דאמר לאחר יאוש האי כשם משום דחזיקה הוא אמר לך רבא רשב"ג
(לא הוי ידע מאי קאמרי רבנן והכי קאמר להו אי לפני יאוש קאמריתו
היינו כשם אי לאחר יאוש קאמריתו כדחזיקה ולרבא דאמר לאחר
יאוש ולשם שני רבו שני ממאן קני ליה משבאי ושבאי גופיה מי
קני ליה אין קני ליה למעשה ידיו דאמר ריש לקיש ממני לעובד כוכבים
שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו ואתם קונים מהם
ולא

יאוש לשם עבד אמאי ישתעבד פי' דקס"ד לרבו ראשון קאמר וכו' שרבו הראשון
היה ראשון הפקיד וק"ל המפקיד עבדו יצא לחירות: אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשם עבד
ישתעבד לרבו ראשון לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לא דהא לשם
ב"ה פרקיה לרבו ראשון נמי לא דלמא מיטנע' ולא פרקי פי' אע"פ שכן הדין הוא להחזיר לרבו ראשון שהרי
לא נתיאש ממנו מ"מ מפני חזקת העולם כדי שפדוהו ולא ישתעבד ביד הגרים אמר שם פדאוהו לשם

(ה) ל'ך למנע ולא פרקי: רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד קסבר כשם י"ב: (ו) נראה דל"ל נחליו ילא ב"ה וק"ל ט':

נבא א מ"י פ"א מה' ענדים
הלכה ג:
ב ג מ"י פ"א שס הל' יד
טוש"ע י"ד ק"י רסו סע"י
סו:
סא ד מ"י שס פ"ט הל' ו
סמג עשין פב טוש"ע
י"ד קימן רסו סע"ף עט:

יִישׁ לְקִישׁ וְכִיּוֹן דֹּלְמֶר ר' יוֹחָנָן דְּבֶר
תּוֹרָה מַעֲוֶה קוּוֹת אֵ"כ לַעֲוֹד כּוֹכְבִּים
בְּמַסִּיעָה כְּדִמּוּכָה בִּפְ"צ דְּנִכּוּרוֹת (דף
יג.) אֵלֶּה לְרִיךְ לַפֶּרֶשׁ דִּהְבֵּא בְּחֻקָּה
שֶׁל כְּבוֹשׁ מִלְחָמָה אִיִּירִי וְכֵן פֶּרֶשׁ:
עֲמִוִן וְיֹאבָב מִהַרִּי בִּישְׁחִין. וְכִי
הִיכִי דִקְנוּ אֶרֶס בְּחֻקָּה

קנו מני גופם בחוקה:
דבתיב יושב ממנו שבי. וא"ת
למה לי השתא חל דעמון
ומואב טהור במחוק השא עובד
כוכבים ישראל קני עובד כוכבים לעוב'
כוכבים לא כל שכן יו"ל דמושב ממנו
שבי לא הוה ילפינן מיניה שום קנין אי
לאו דאשכחן דטיהירו ולהכי מייתי לעיל
מדריש לקיש דמושב ממנו שבי לאודיה
לא הוה ידעינן מיהו ואיכא אשכחן לאחוי
לאשמועינן דלא קניו גופו:

ומוצא טהרו בסמחון השחא עובד
 כוכבים ישראל קני עובד כוכבים לעובד
 כוכבים לא כל שכן יו"ל דמחשב ממנו
 שבי לא הוה לפינן מיניה שום קנין אי
 לאו דלשכחן דטיהירו ומהכי מינין לעיל
 מדריש לקיש דמחשב ממנו שבי לחוריה
 לא הוה ידעינן ומהו איזטערך לאחוי
 לאשמועינן דלא קניי גופו:

ואינהו סבור אפני יאוש הוה.
 תימה דלמא ידעי שפיר
 דלמא יאוש הוה נחוריה דמלך חזקיהו

יִשְׁחַל לְדַחֵל הֵימָּה שְׁנֵהֶם וְנָח מִסְתַּכְּר
שֶׁהֵיוּ צֹאִים לַחֲמָה לוֹ בְּמַתְנֵה:
אֵלֶּה אֵשֶׁר יִשְׁמָא דְחִירוּתָא נְמִי לֹא
יִשְׁתַּכְּר וְנִשְׁתַּכְּר וְנִשְׁתַּכְּר וְנִשְׁתַּכְּר

אין להקשות א"כ לשמואל למה לא שטרא בעבד כנעני ימלא לי אכתי תרי זיל כדאמרינן ב"פ"ק דקידושין (דף ע"ו. וס"ט) גבי בעד עבד ומאי משי נמי התם דעבד עבדי גופו קנאי אכתי יפקירונו לאפי' מאן דלרנך בעבד כנעני גט שחרור היינו כדי להמירו בנת

לא קאמער אלס מאסן דס"ד לעד
עבר אין גופו קני וזה"ש פריץ למה
לי שטר דלואט לשון עצמו שכתב
בשטר כגון הרי את בן חורין הרי את
לעצמך יאמר לו בעל פה ומשני דגופו
קני ולא מההי הרי את לעצמך שהוא
לשון קני או לשון מחילה בלא שטר
ויאותן לשונות דכ"ר שטר אזל הפוקל
שמסלק רשות מעליו מהני לשמואל
אפי' בלא שטר: **כל** הפשט
עברו עובר בעשה. והא דלמך לקמן
(דף מ.) כמי שאתם בשעת מיתתו
פלוניט שפחתי אל יתעבדו בה
ומתקני דאי אמר לשון שיחורוב ופיך
ואי הורשין לכתוב לו גט שיחורוב וכו'
גירסאותי אמר' כהד"ס דאי אמר

היורשין רשאי להשתעבד בה משום
מזה לקיים דברי המה לה קרינן בה
לעולם בהם מעבדו ומשום תחינת גט
למחויבה ליכא איסור עשה וחזיו
שרינן הכא משום מזה דרביס:
גופיה

[illegible]

[illegible][illegible]

דיליף טעמא מקרא קשיא לרז: **דאמר לדמי**. דמיו עלי להקדש ולא הזכיר עליו עס קדושה: **אי הכי אידיך נמי**. אמאי חוקמת דפליג דלפניו מלה נמי דאמר לדמי: **גוברין מאי עבידיהו**. מה רשות יש להן בעבד הלל אין להן על הבעלים אלא מעות. ואי קשיא לוקמה כגון דאמר הרי הוא קדוש לדמי דעבשוי הוא קדוש לימכר ורשותו עליו למכור וכמקדים קרקע ובהמה מרץ דכיון דשייך בגופו לשון קדושה דעס קדוש כי אמר הרי הוא קדוש לדמי חייבה אגופו למיהוי בן חורין כדקיי"ל במתפס ממימים לבדק הציט דאין יואלין מדי מוצה ט' בכרימות ובתמורה (דף לג:) הלכך על כרחך מתני' פליגא למימר דכי אמר הרי הוא קדוש לא לשון עס קדוש הוי אלא לשון הקדש לימכר דמיו: **עושה**. העבד: **ואוכל**. ואין מעשה ידיו הקדש: **שלא הקדים אלא דמיו**. ולא אמר אלא הרי הוא הקדש לדמיו והוי בקרקע ובהמה טמאה:

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

(א) [שבת לט: וע' ברכות ט.
ישיג: ב] ולקמן מה:
מנינה ד. קידושין כג.
(ג) [שבת לח: לקמן כג.]
(ד) ולקמן מה: (ס) ויקרא
יט: (ו) [רש"י ל"ג דלא ועי'
לקמן פה: מ"ש פה:]

תורה אור השלם

ו. ואיש כי ישבב את
אשה שכבת זרע ודוא
שפחה נדחת לאיש
והפירה לא נפדתה או
חפשה לא נתן לה בקרת
תורה לא יומתו כי לא
נפדתה ויקרא יט כ

גליון הש"ס

גב' אסיר לפני רבי אמר
נתייאשתי. ע' ד"ק שו
ע"ה חס' דיה כיון
דלאסור:

הנהגות הב"ה

(א) גב' אשכחיה רב נחמן
בר יצחק דלרבה בר שילת
דחיה קאי:

מוסף רש"י

לה לא מאשה. כמי
הכל (דברים כד) וכתב לה.
ומנין הכס (ויקרא יט) או
מפשה לא נתן לה (ויחיגה
ד. אף הוא נותן דמי
עצמו ויוצא. אס ימלא
אדם שהוא נותן לו כסף על
מנת שאין לעלוני רשות זו
ועליו ר' כס ששאלין
למכור (למכור) כי הם
רשאים לקבל הכסף מיד
העבד עלמנו מותרת מסיבה
(לשמן ב) מפני שהוא
במכור לו. לעבד עלמנו
(ושם) כס שהוא יכול
למכור לאחרים ויגלג
שמות דרך מקח וממכר
ולא דרך פדיון (ועי' דהו).

בפירוש שמיע לך. מרני יהושע בן לוי: מאי כללא. מהאיה כלל יש
לי ללמוד דקבעית מינאי מכללא שמיע לך: נתייאשתי. לשון הפקר הוא:
אין לו תקנה. בנת ישראל ולא בשפחה שהרי משוחרר הוא קלמ קלמ ואינו
גמור: מה אשה. אס הפקירה עתלה לא החירה לינשא לאחר כך עד

שיתן גט: וקא דייקא מינה. כיון
דרכי מאשה יליף לא איירי רבי אלא
במפקיר עבד גדול שיש לו יד לקנות
עלמו ומשהפקירו אין לו עליו אלא
איסור אבל לא ממון כלשהו וזו שגט
שלה אינו בל להפקיע ממון שיש לו
עליה אלא איסור. אבל בעבד קטן לא
איירי רבי דלא דומיא דאשה הוא
דאיכא דררס דממונא עליה ובדידיה
סבירא ליה דיש לו תקנה בשפחה דלא

קנה עתמו בהפקר: ואי מכללא. יפנינא
מאי קשיא לך בגוה דלשטרין לך
למיציעו בפירוש או מכללא: אמר
ליה. אי מכללא שמיע לך לאו שפיר
דייקת: דוק מינה להאי גיטא מה
אשה בין גדולה בין קטנה. התמרה
נגט אף מפקיר עבדו דאיירי ביה
רבי בין גדול בין קטן קלמ דדומיא
דאשה הוא לך גיטא: אין לו תקנה
אלא בשטר. כלשה. השתא משמע דעבד
אינו נותר אפי' בפדיון: או בכסף או
בשטר. תקנתו של עבד דהא אימקוס
פדיון כסף (לשטר) דכתיב והפדה לא

נפדתה או חופשה וגו': והאי.
דלפקירה: פקע ליה כספיה.
ומעמה אין לו תקנה אלא בשטר:
ולאסוקי מהאי פנא. הא דלמרינן
עבד נותר בכסף לאסוקי מהאי פנא:
יכול יהא כסף גומר. שחוריה אף
להפקיע מידי איסור: אורעה כל
הפרשה. כל מקרא הפרשה אורעה
וקיימי' ללא חופשה מדלא כתי' בקיפא
לא יומתו כי לא נפדתה או חופשה
אלא כי לא חופשה ש"מ כי נפדתה
נמי לא יומתו דאין קידושין משום
אשת איש האול ולא נכתב לה גט
שחוריה ויה"ק קרא והפדה לא נפדתה
פדויה ואינה פדויה הנמרת לאש
כגון שפחה כנענית חליה שפחה
וחליה נת חורין המאורסת לעבד
עברי שהוא מותר בשפחה וצבת
חורין הגא עליה באשם דאי לא
נפדתה כלל אין כן אשם ולכן
הוזכרה פדויה ולא משום דאי נפדתה
לגמרי יהו קידושה קדושין והגא
עליה נתימה דמכתב סופא לא
יומתו כי לא חופשה משמע אורעה
דין מיתמה נמיפוש השטר ואפילו
נפדתה כולה בלא שטר אין זה מיתה
והא דכתיב לא נפדתה רבותא
אשמעינן דלע"ג דלא נפדתה כולה
אלא חליה איכא אשם: גומר כס.
מוציא לא גמרי בין משעבד בין
מאיסור: ואין כסף גומר כס. דאינו
מוציא אלא מידי שעבד אבל לא מידי

מה אשה איסורא ולא ממונא. וא"ת היך עבד משוחרר בשטר
לאבא שאל אס לא יפקירו תחלה דמה אשה איסורא ולא ממונא
אף כו' וכי מינא דלשון הכתוב בשטר כגון הרי את בן חורין הרי את
לעמך הו' לשון הפקר אס כן לשמואל למה לי שטרא יפקירו ועוד

דלפי' על ידי הפקר היך משוחרר
קטן לאבא שאל ואורי' דדוקא בקטן
דמינא דלפינן מאשה אמרי' איסורא
ולא ממונא דומיא דאשה אבל שטר
ניתן לה (ויקרא יט) משוחררת בשטר
לחודיה דמקרא מלא דינר הכתוב ועוד
דלמקס שטר לקנין כסף דכתיב
(שם) והפדה לא נפדתה ועיקר קנין
כסף מפקיע ממון דלמחר הכא
נתייאשתי מפלוגי עבדי אין לו תקנה
אלא בשטר אבל בכסף לא דפקע ליה
כספיה מבי אפקירה:

אמר ר"ה עשה ולא ב"ה.
פירש קונט' משום דדברי
שבי מרע ככתובין וכמסורין דמו
ליכא שהרי לא הוה כמסר לגמרי
להקנותה לעצמה אלא בקנין זה נכתובין
לשחררה והרי הוא טעות ולא שייך
לחזיר כן מתנת שבי מרע דהויא
ליה נמקת ולמאיה לקיים דברי המה
איכא לדמיי' אס היה כמסר לגמרי:

משום הרהור דיה ב"ה
מקנה. אבל אס היה
כליו של קונה היתה זוכה עצמה
בחליפין דמי' דהדיא כפ"ק דקידושין
(דף כג:) דעבד כנעני נקנה

בחליפין משום בחליפין דמו לכסף
וכל היכא דכסף קני בחליפין נמי
קני לבר מאשה משום דנפחות
משום פרוטה לא מקנינא נפשה
כדלמך ברש קדושין (דף ג.) ומכאן
יש להוכיח דהלכה כרז דלמך
בכליו של קונה בפרק הזהב (כ"מ
מ:) ועוד למרינן הכס בגמא דכסר
למקנייה ביה לאסוקי מדלוי ולא דמי
להא דלמך בפרק המגש (לקמן פה:)
דלמקין רבא מיומא דגן ולעלם
לאסוקי

הלכה בר' שמעון ורב יוסף בר חמא א"ר יוחנן: אמר ר' הלכה בר' שמעון אשכחיה
רב נחמן בר יצחק (א) לרבא בר שאילתא דהיה קאי אפיתחא דבי תפלה
א"ל הלכה או אין הלכה א"ל אני אומר אין הלכה ורבנן דאיתו ממחזא
אמרי אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן הלכה וכי אתאי לסורא אישכחתי
לר' חייא בר אבין אמרי' ל' אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר לי דההיא
אמתא דהוה מרה שכיב מרע אתיא בכיא קמיה אמרה ליה עד אימת תשתעביד
ותיזיל ההיא איתתא שקל כומתיה שדא בה אמר לה זיל קני הא וקני
נפשיך אתו לקמיה דרב נחמן אמר להו לא עשה ולא כלום מאן דחזא סבר
משום דהלכה בר' שמעון ולא היא אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה אמר
רב שמואל בר אחיטאי אמר רב המנונא סבא אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר רב
הונא אמר רב המנונא הלכה בר' שמעון ולא היא אין הלכה בר' שמעון אמר ר'
זירא אמר ר' חנינא אמר רב אשי אמר רבי עבד שנשא את בת חורין בפני רבו

איסור שפחה שיהו קדושין מופסין זה: דבי פסלה. בית הכנסת: אמר לו אני הייתי אומר אין
הלכה ורבנן דאיתו ממחזא אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר ר' יצחק
דשמעין מינה דלמך הלכה היכי הוה: שקל כומתיה. כומתו: מאן דחזא. סבר משום דהלכה כרבי שמעון שהיו סבורין שאלו
חליפין הן בקנין סודר דקונה בכסף דכתיב שקל אש ועלו (ויקרא ד) ולא אמר כלום דרב נחמן להחירה לישראל קלמך כר' שמעון אבל
מידי שעבד יאמא: ולא היא. הא דלמך לי דרב נחמן אמר הלכה אלא אין הלכה קלמך כדלמיתא מדעתאי אף מידי שעבד
לא יאמא: דהוה ליה כליו של מקנה. וק"ל בפרק הזהב (כ"מ מ:) דהלכתא כרז דלמך בכליו של קונה. ומשום דכרי שכיב
מרע ליכא שהרי לא הוה כמסר לגמרי להקנותה לעצמה במתנת שבי מרע אלא בקנין זה נכתובין לשחררה והרי הוא טעות:

עא א ב מ"י פ"ה מהל'
עבדים הל' א סמג
עשין שו טו"ע י"ד סמן
רסו ספ"ק (מא) מ"ב:
עב ג טו"ע"ש שס ספ"ק
טו:
עב ד שס ב"ה"ע"ש
ב"ב:

תוספות ר"ד

הניא ריש בן אלעזר
אומר משום ר' עקיבא
יכול יהא ספ' גומר בה
כסם שהשטר גומר בה
ת"ל והפדה לא נפדתה
או חופשה לומר לך שטר
בקורת הדין לא יומתו
כי לא חופשה אורעה
כל הפרשה כולה ללא
חופשה לומר לך שטר
גומר בה ואין כסף גומר
בה פ"י שהפדה את עבדו
של חבירו ע"מ להוציאו
ב"ח אין כסף גומר בה
פ"י שחורו להחירו בבת
ישראל אלא הכסף מפקיע
מעליה קנין הדמים שהיה
לו עליו ואסור להשתעבד
בו אבל אינו מותר בבת
ישראל עד שיכתוב לו
שטר שחרור: אימא אמר
רמי בר חמא אמר רב
נחמן הלכה כר"ש ור'
זירא אמר רב נחמן אין
הלכה כר' שמעון ומסיק
תלמודא ואין הלכה כר'
שמעון הלכך גם השני
(ס"א הכסף) גומר בעבד
ואינו צריך גט שחרור:

או שעשאו רבו
 אפרספרוס. מפר נספר
 צדו להנכיס והלאה
 למורה (תשובות כהנא).
 צא לחירות. ולא אמרין
 חי ולא דמחריה לא היה
 חי מיתה ולא היה שביק
 יתה לנחיה מנכר כן מורין
 ובשם אין לו חקקה.
 דמין דמקדו פקס
 ממוניה מנחיה
 הוא דשק עניניה עילין
 וכי מית אין זו ירושה
 להוריש בגוין. הלכך אין
 לו מי שזמירי בטג ועדיל
 (ספ.)

שחרור: הא אמרה בלשון שחרור
לצניו: ומפסדי ליה מינאי. כדאמרין
דין: מוקמין אפוטרופוס. לינוקא ל

השולח פרק רביעי גימין

מא.

עין משפט
נר מצוה

פה א מ"י פ"ו מהל' חובל ומזיק הלב יא
 סתם עשין פכ טוש"ע י"ד
 ק"י רפ"ו סעיף א':
פט ב מ"י שס סתם עשין
 טו טוש"ע ח"מ
 [ויסין] פ"ו סעיף א' ויסומן
 קד סעיף א' ויסומן שסו
 ע"י סעיף ב'
צ ג ד מ"י מ"ח מהל'
 מלוו וזה הלכה ג [ד]
 סתם עשין דל טוש"ע ח"מ
 ק"י רפ"ו סעיף א':
צה א מ"י פ"ו מהל'
 עדים הלכה ז
 טוש"ע י"ד ק"י רפ"ו סעיף
 סג:

תוספות רי"ד (המשך)

על דמיו רשבי"ג אומר
אמר כותב העבר אל
השחקן כותב: במאי
קמפילי? במיז עשור
כס כחיו מן סכר חי
ומר סכר טורפ. פי' ונכון
דאי' לו יהא ק' פירען
אלא מזה ידא' לא רכז
הדיק' גטיבה משאר נכסיו
כדמיון לקדן: אימתי
העושה שדרה אופתיק
הטסה פאר אמי שפיר
נאה (אמר) פי' כינוי
היה אמר ר' יוחנן א"ר
גובה משאר נכסים אבה
שדמיון אל גובה משאר
נכסים אמר ר' נחמן
משר משאר שפיר נאה
כס שמתחלה דלא שפיר
תהרג שמתחיה כגון
דאי' לו יהא ק' פירען
אלא מזה תניא נמי הדיק'
העושה שדרה אופתיק
למאשר וטסה נהר גובה
משאר נכסים ואם א"ר
לו לא יהא ק' פירען
אלא מזה תניא גובה משאר
נכסים. תניא אידך העושה
שדרה אופתיק לכלב גובי
ולתובת אשורין וזכר
נכסים רשבי"ג אומר
כעל כותב גובה משאר
נכסים כתובת אשוריה
גובה משאר נכסים שאין
דרכה של אשה לחור
על ריגין. פי' ארצה
לחור זכרית דהאופתיק
הזכר משאר נכסים
(ואי) קשיא כיון דאם
שפשה נהר הוא גובה
משאר נכסים וגם הלה
כיוול למחור הוא גובה
משאר נכסים היכי שאומר
לו מקום הנחית ק' לגבות
ממנו א"כ מה תעלה י'
לו הנחית ק' מקום לגבות
ממנו א"כ מה תחילת
י' בפאפתיק? וי' מפתח
שכבוד נכסים י' וילי
אמרי אופתיק שאם לא
היה נכס וגם לא טסה
נהר לא גבת חובו מן
הקרקע גובת ממנה ואפי'
שהיא עדיה ואינו יכול
לחורו אל התענית י'
נמי אם מן גובה ממנה
ואין הירושם דחיים אותו
לחור הכיבורית אל
נפרע מן האופתיק שוה
ואף על פי שהיא עדיה:
מתני' משחצו עבר
לחורו ב"ח עובר אל עבר
ויז אחת דאת עמרו יום
א' כדבר ב"ח צמח להם
כית שמאי תקנות את
לחורו צמח אל תקנה
כית שפחה אינו יכול

דאָלן לידדיה שרי כיון דאין מחביון אלס להפקיע שיעצורא אצל היכא דמיחסר אכולי עלמא כגון מיתאם יהקדש דקדושת הגוף לא אלמיה לשיעצוריה וא"ת ולאציי דלמיר צפ' כל שעה (פסחים דף נא.) דלמפרע הוא גוצה היכי משני למתני' דהכא דכדכרנא לא מצי

לשנוי דלציי לית ליה דמפסיע מדי
שענדו כיון דסבד דלמפרע הוא
גובה וכעולא נמי לא מצי לשנוי
דקאמר שורת הדין אין העבד חייב
כלום במצות ולאציי דלמיר למפרע
הוא גובה מאמרינ דשפיר אקדיש
ושפיר זיין ופ"י העבד שזה יומר מן
החוב לכל הפחות חלקו משומרו
ו"ל דלציי מפרס כעולא וכגון דרוזא
הלוה לסלקו בזויי וז"ל ואשכנא
דפרסוה אמיתנא אמאי קנייה מיתנא
הא אין יכולין לסלקה בזויי דהדין
עמה א"כ מודה רבא הסם למפרע
הוא גובה דפ"י כל שמה דס
ד' (ב) מפרס טעמא דרצא כיון
דלציו הוא ליה זויי הוא מסלק ליה
בזויי אשכנא דהשתא הוא דקא קני
ו"ל דמכל מקום כיון דמשתמשין
באשכנא לעשות בו כל חפס ואס
מכרוה לא מפרס מלקוחות ומסלקו
הוא בזויי אמרינ מנאן ובהלא הוא
גובה: **במזיק שעבדו של חבריו**
קמיפציי. וכגון דל"ל אין לך פרעון
אלא מזה דלא גבי משאר נכסים
דאי לאו הכי אמאי פטור הכי עדיין
חייב לו חובו והא דלא מוקי פלוגמיהו
דינא דגרמי מאסר דלפ"י מנאן דפטור
דינא דגרמי מאסר דלמיר דמחייב חוב
שענדו חברו דמכוח כפ' המניח
(כ"ק ד' (ג):) **בהזיק שאינו**
ניכר קמיפציי. לנד דמוקי לה בשמרו
רצו ראשון חשיב שפיר היק ניכר
אבל שמרו דרצו שני דלא הוי אלא
מדרבנן חשיב היק שאינו ניכר וז"ל
דהאי היק שאינו ניכר חשיב ניכר
טפי מההוא דפ' הניזקין (לקמן ד'
(ג)) דהסם קי"ל דלא שמה היק והכא
קי"ל כרש"ג דמשנתנו דשמה היק:
גובין משאר נכסים. כלומר אם
רצה מוכר את אלו והוא
גובין מן המכיר **אמרינ**

[illegible]

ויואמר לו עבדי חסה. ויוציא לנו * על בניו: אלף המשחרר כותב. שטר לבעל חובו על דמיו הואיל והציק שעבדו ישלם לו: אין העבד חייב כלום במתות. הנהיגות בבני חורין יותר מבעבדים שלא היה קמץ לו ולא יכול לשחררו: על דמיו. העודפים על החוב: אינו

כופס. אין עבד כותב לו שום שטר
דמאי עבד ליה איבו לא גרס ליה
ולא מירי: **אלא משחרר כופס.** לו
שטר על העדוק: היום שאינו ניכר
שמים היום. ולתנא קמא לא שמה
הזק לפיקו הדין לנו לחייב את
המשחרר אללא העבד לפי הנאמרו
מן השחרור: שני רבו קרים ליה.
תנא דמתני' בתמיה דקמי כופין את
רבו ומקמת לה ברבו שני: **משחרר**
קרים ליה. מי הוי שחרורו שחרור:
ושפטא נהר. ושוב כל השדה גוף
הקרקע מתקולקל שמים נאמן
לעולם עליה: **שחרר נאמ.** כך
כינויו: **לא יסא לך פדיון כו'.**
אכל אמר לו אם לא פרעתיך גבה
מזו לא קמה ליה ברשותיה ולא
אלעמא לידה לחודה אחפיה ואינו
חייב בחטירותה וגובה משאר נכסים:
גובין משאר נכסים. כלומר לא
יורה מוכר את אלו וכן גובין מן
השאר: אינה גובה **משאר נכסים**
לפי שאין דרכה של אשה לחזר על
בתי דינין. כלומר דיוקא הנילה
אחריות כתובתה על שדה זו וע"מ
כן נשאת ונא שיהיו כל נכסיו אחרתין
לה ולא תדע על איזה לחזר מי קנה
ראשון את אחרון ומטעין לדון על
כל אחד ואחד: **בתני' מי שחזיו**
עבד כו'. כגון שהיו ב' אחין או ב'
שותפין משחרר א' את חלקו: מקנס
את רבו. שאינו חסר כלום: **לישא**
שפחה אינו יכול. מפני דא חירות שבו:
דא

ולכתובת אשה גובין משאר נכסים רשכ"ג. אומר ב' נכסים אשה אינה גובה משאר נכסים שאין דרכה בתי דינין: **מתני'** ^{ז"מ} שחציו עבד וחציו בן יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי ב"ה ב"ש אומר ואת עצמו לא תקנתם הלישא שפחה אי אפשר

גובה משאר נכסים לפי שאין דרכה לחזור אחר בתי דינין. פי' נכסיו אחריהם לה ולא תדע על אחה לחזור מי קנה ראשון ומי אחרון דאפילו בעל עצמו שמכר יכול לחזור ולבטל המכירה דהכי אמר מוכרו שנינים לפרנסה זה היה מעשה לפני רשב"ג ואמר הבעל מוכר הבעל האשה מוציאה ואם מכרה האשה הבעל מוציא (סו"ט פ"י דכלל וצטל לאחלה שלא תטרח לטרוף מהם דרשב"ג לעטעמין לשאר נכסים כל בעל שהמתק קיים עד שחלחל המכירה ונתקדש לה לא גביא ממשעבדי אבל הכא אפילו איכא בני חרי יכולה היא לומר לאחלה שלא תהא נריכה לחור אחר בתי דינין וכן מוכח בירושלמי דא"ר ר"א אובלין בתרומה מכחו ואת אחרת אינן מוכרין והדר קאמר כרבנן דאמרי הכא גיבין משאר נכסים ור' כהנא רשב"ג הוי כשמתקן בתיק פ"י הקוטנרס דהאשה שפלה (תפומות דף פא.) : **וישאל** שפחה וצריך לה כדמות כס' אלא על יצמתו (יבמות סג.) גבי היו לו בנים קיים היה יכול לקיים שבת כל דהו משום מלוה פרו ורבו לחודיה לא הוה ורבו ולידחי לאו דלא יהיה קדש (דברים כג.) וי"ל דהכא אפשר לקיים בגמר ביאה דחיוא להתעבר ועוד דבדידה ליכא עשה דאפי' מיפקד בצפחה ואפי' אין לו וגינסה היא איכא למ"ד(י) דרבו מוסר לו שפחה בע"ע משום דבעינן ושב אל שפחתה וא"ר ישא חליה שפחה וחליה וואן מרגילה עליה אלא מינה וי"ל דבני בלולים לא אסר כלל מרי מיסא וי"א וישא ממורת דלד עבדות שרי בה דתתן בפרק האומר (קדושין דה דתתן פרק י' יוחסין (שם סט.) חרורי וממורי מותרין לזה וא' ב' כהנו שממור נישא שפחה וכמו לישא שפחה אינו יכול ואומר ר"ת דליין ו' לזה זה בזה בפרק י' יוחסין (שם) ועבד נמי מותר בה דאמר"י י' שיהא מרגילה וזו היא מרגילתו פי' שיכול לבטל ליעור על ידי שיש

[illegible]

גליון הש"ס

גב' אמי שמיר נאה.
בנדה דף יט ע"ב קרי
ליה אמי וורדנאה ע"י
פרש"י סס: רש"י דיה
ויאמר לו בר' קל בניו.
קסה לוי קא ר' אהרן לעבד
הנח עבד נח ישראל הולד
כשר אלף דלהרבה פוסקים
פגום לכהונה ולמאי נקט
רש"י בניו ולא כפשוטו
דיוזא לעו עילו שפסול
לנח בקהל דהוה עבד ומאי
אולמח בניו ממנו?

הגהות הב"ח

(א) גם' עולא אמר וכו'
וכותב עבד שטר:

מוסף רש"י

בבזמן שיעברו של
היבדו. קרקע נעדרת
לחיות (עובדי אמי
ששיר נאה. אמי ודניאל
היו סוחר, ונעיצו ק
לם את שפר את (דני
תקבת את רבד.
שלו מפרס כלום
הכל (נפחים נח)
ורוא עצמו לא תקבת.
מה מלה עליו (נח)
תקבת נר כלן את כל
הקרב נעצו כלן כלן.
נמקן נמסע נמקן לא
נמקן נמסע ורבי (נח)
לרש שפחה א
אשר. מפני כל החרו
שם (נח) כל חרות אשר
דמי (דני) (נח)
קדש, לא יקב אומה
למה (נח) (נח)

תוספות רי"ד

ואין העבד חייב כלום אלא
מפני שקח הועלם כופס
אשר מרוב עושה אותו כח
ויוצתו על שטו על דמיו
ושבטי אומר אני כותב
אשר משה: ומי שחורו
כח אומר רבו אשתי
וארבע בנותי וכל ששמוע
יועשה לו כבוד אפתיק
ואח"כ שחורו שורת דמיו
אין העבד חייב כלום
לרבו כדכבא דאמר
רביה קדוש חסד ושחרור
עצמן עמון מדי
שעבוד. רמ"א ע"פ ששה
עצבו אפתיק הלוואת
המלוה והוא משעבד
לו כבחוב וחייל שחורו
ומפקעו וחייל עוליה
ואין המלוה יכול לעכב
שחרורו כן אע"פ שחורו
אפתיק ואח"כ קדוש
למלכות וכן אע"פ שחצו
אפתיק לכרזי וכו' וכל
המקום אשר יאמר חסד
וחייל עוליה ולא יקרא
חצו על נכרי אלא מפני
המלכות הועלם כופס אלא
שכח מן עושה אותו כח
ומי שחורו משעבדו אע"פ
עבי אהם מציא
לעו על בניה שני כסרים
וכוננו על העבד שני

עין משפט
נר מצוה

צב א ב ג מ"ד פ"ו מהל'
עבדים הלכה ד סמג
ענין פו טו"ע י"ד סימן
קסו סעיף ס:
צג ד מ"ה פ"ג מהלכ'
אסורי ביאה הלכה יג
סמג לאזין קכח:

[illegible]

בבת חורין אנו יכול ביטל
להולא לא נבדא העולם
אלא לפניה ולרביה
עשנמאר לא חרירי בראה
לישבת צירה אלא מפני
העולם העולם כוסף אה
ורברבו ועושהו ב"ח וכמת
לו שסר על חצי מימי חורין
העולם כדביו ב"ח
מ"י כגון עבד של שני
שחפסי שוחרר אחד את
האחר ולמה אין חולקין
למאמר ידו ביניהם בכל
היום ונתקנו שני אחד
ועבדו רבו ונתקנו אחד עצמו
מפני ששני רבו הוא
עבד ואדם עשיר רבו
שתף ל' מ"ה תקנו שיהא
עבדו אם אחד חרירי ואם
אחד רבו ונתקנו לעצמו ואם
מצא מצאה כיום של
רבו הכל של רבו ואם
מצא מצאה שיום של
עצמו הכל לעצמו לא
שחלקו המצאה ביניהם
חודו שאומ' תקנתא את
היה כולל אלא למלכת
ידו שפלות שפתי שני רבו
מחוצה כבך להיות שחפסו
אם עבד את רבו
א' כמי עבד שפרסו
בעל כרחו למלכתו וכל
המצאה של אותו היום
שלו כן פחת הדינה
במי של רבו וכו' אמר
גמ' בנחו וכו' ר' שיש
ורבו לרבו יום של עצמו
ועצמו ולא פחת שחלקו
ביניהם מ"ה פחת הדינה
למשפחה אחת יכול
לשפן שחפץ כן חרירי
בבת חורין אנו יכול מפני
שחפצי רבו ואפי' ועבד
המבורח במבורח דאמרין
בבבדושין כסף פ' האומר
רבי טרפון אמר עבד
רבי טרפון מבורח ומבור
ונשא שפחה יספקין
האם הלכה כר' טרפון
גיריות ומשפחותיה
אין יכול לישא דדוקא
מבורח האסירה לישא
יכול לישא אבל גיר
משפחותיה דמבורח
אישא אנו יכול לישא

וְהַיְהוּדִים דְּסִבְרֵיהּ שָׁלַח יַחַד צִיּוֹר כְּמוֹ שֶׁהָיָה אֵינֶנּוּ מוֹשֵׁת דָּהָא
וְהַיְהוּדִים מִיִּנְיַתָּהּ לִישְׂרָאֵל וְהָא דְלִצְרוּר נִתֵּן בְּשִׁפְחָה טַיִּי מִמְּמֹר אַע"ג דְּשִׁינְסָא
פְּסוּלִי קֹהֵל דְּנִתֵּן אִתּוּ בֵּיהּ לֹאז לֵאל תַּחֲתִן אֲזוּר"ט מִשּׁוּם דְּנִמְמֹר
לֹאז לֵאל צִיּוֹר לֹא יִהְיֶה קִדָּשׁ דְּכֹלִי מִקְדָּשׁוֹת קִאֲמִי מֵאִסּוּר לֵאל תַּפְסִי
וְצִבְיָתָהּ וְאִף עַל גִּבּוֹ דְּלִצְרוּר כֹּזֵר
וְנִפְקֵי ד' מִיתוֹת (פְּסִקְדֵּי דָף ק"ט)
לֵאל שְׂרִינ' אֵלֶּה קִדָּשׁוֹת דְּלִמִּי מִיִּנְיָה
וְהָא דְשְׂרִי חֲרוּרִי בְּנִתְיִי וְאִסְרִי
בְּשִׁפְחָה אַע"ג דְּנִתְרוּוֹיֵיהּ אֵיכָא לֹאז
אֲזוּרִית דְּנִתְיִי יִלְפִין מִשְׁאֵר פְּסוּלִי
קֹהֵל כְּגוֹן עֲמוּנִי וּמוֹאֲזִי וּמוֹזִי וְאֲדוּמִי
דְּלִצְרוּר בְּקֹהֵל גָּרִיס דֵּלֵּךְ אִקְרִי קֹהֵל
לֵאל עֲבֻדוֹת דְּלֹאז לֵאל צִיּוֹר קִדָּשׁוֹת יִנְיֹהוּ
לֵאל יִלְפִין מִיִּנְיָהוּ: לָא תוֹהוּ בְּרֵאשׁ
לְשִׁבְתָּ יִצְרָה. הָא דֵּלֵּךְ נִקְט' קִרָּה
דְּפִרְזוּ וְרִבּוּ מִשּׁוּם דְּלִי הוּא יִכּוֹל לְקִיסִי
בְּשִׁבְתָּהּ כֹּל דְּהוּ מִשּׁוּם מִלְּזוֹת פְּרוּ וְרִבּוּ
לְפָרְזוּ הוּא כְּפִין לִיָּה וְהִכָּה כְּפִין לִיָּה
כְּפִרְשֵׁיהּ וְנִי נִקְט' דְּלִי הוּא קִרָּה
מִשּׁוּם דְּנִתְבַּחֵל דְּנִתְיֹה רִבָּה הֵיא וְכֵן
צִפ' בְּתָרָא דְּמִגִּילָה (דָּף ס.) מִיִּנְיָה
לֵאל גְּזִי מוֹכֵר סֶפֶר תּוֹרָה לְתַלְמוּד
תּוֹרָה וְלִישָׁא אִשָּׁה דְּקִאֲמֵר אִשָּׁה
לְתַלְמוּד תּוֹרָה דְּלִמֵּר מֵר גְּדוֹל תַּלְמוּד
תּוֹרָה כִּי אִשָּׁה נִמִּי אֵל תּוֹרָה בְּרֵאשׁ
רִבָּה אִתָּה בְּרִינִי מִרְבֵּי מִרְבֵּי דְּרִיבּוּ

סבר והפדה לא נפרד
ורבנן סברי ¹⁷דברה
אבל בשטר דברי
המשחרר חצי עבדו
וחכ"א לא קנה תיובת
¹⁸(נימא) בשטר הוא
פלוני * לימא תיהו
בתרתי אמר לך רב
בכסף והא דקא מי
כחו דרבי וליפלו
דרבנן ¹⁹יבח דהיתירא
יכול ²⁰לכל ת"ל לא
יכול לכל ת"ל והפדה
פדויה בכסף ובשוה
בשטר מנן ת"ל וה
חופשה לא נתן לה
לא ספר חירות מה
בשטר אין לי אלא
בשטר חציו בשטר
נפדתה או חופשה
לכסף מה כסף בין
נמי בין כולו בין חציו
דאיתותב הא מני רבי
דברי הכל וסיפא
רישא דברי הכל וסי
רבי היא אלא מתני
עבד וחציו בן
מוקים לה בכסף
יוסף לימא רבי היא

[illegible]

הוא ואנשי דממו מותר בינורת כדאמי' התם דקהל גייס לא איקרי קהל דוקא ממו שיש
 ורת אבל עבר שאין בר קדושת ישראל אסור בינורת המותרת לישראל הלכך מי שחציו עבד
 וכן שפחה בין כבה חורין ואי' קאמי חנן ביטל יהוי מותר במבמות דעבר ושום ממוות
 במבמות (ולמה) כפ' עשרה יוחסין גיירי חרורי מותר שחוקי נשואין ואוספי ממוות לא זה
 חנן במבמות (ולמה) ואלא נכורו אתי לטורחן ורשובי ממוות חנן העבד אי

מסורת הש"ס

(א) לעיל בג: [מחזרה כה:]
(ב) [לעיל לט: וש"נ]
(ג) ונחמיה מה: (ד) וקדושין
יח: וש"נ, (ה) רש"ל מה:
(ו) וברכות מה: וש"נ,
(ז) כריתות יא, (ח) [ש"ל
ברכה], (ט) ווע"י היע"ב
חוס' חגיגה ב: ד"ה לא
מחיל, (י) ולעיל לה: לקמן
מה: (כ) וברכות מה:
(ל) ווע"ע חוס' ונחמיה מה:
ד"ה ד"ע וחוס' יעומת נט.
ד"ע וירושלן]

1. כי בה אמר יי בורא
השמים והארץ
יצר הארץ וגשמה
תנונה לא תהו בראה
לשבת יצרה אני יי ואין
עוד; יצירה בורא
2. ואיש כי ישכב את
אשה שכבת דבר
שפחה ונרע וזאת
והפירה לא נפתרה אי
חפשה לא נתן לה בקרית
תהיה לא יומור כי לא
חפשה; יקרא כי איש
3. כי יקח אשה
ובעלה יהיה אם לא
תמצא קרן בעיניו כי מצא
הכל ערוה ברא ובעלה
ספר כריתת ונתן בידה
ושלחה מביתו;
דברים כ ד

גמ' לימא יהוי תיובתא.
כעין זה סוכה דף ד ע"ב
ו"פ

(א) במשנה כופין את רבו.
נ"ב ז"ע מגמ' דברכות דף
מו ע"ב:

אפשי ליקח ממזרת שיהו
בניי ממזרים ולא יהיה
לדודי חבנו עולמות ושנא

היה תוקן עולמית
היה יכול להשיג
יחד בניו עבדים של
הם. משהו או
בפיון אבל ממזרים או
היה תקנה עולמית
בפיון את רבו מלחיה
אע"פ שהעבר נושא
ממזרים בניו הולקס
אחריי להקרא עבדים
אלא אחר האם הולקס
היה ממזרים והכי אמר
התם פג האמר דורקא
הנזכרים כנולים לשרד אל
הנקבות עבדים ממזר
הפחה ולרד כניה אבל
השנאש עבר ממזרח או
בניו הולקס אחריי להקרא
עבדים אלא אחר האם
זהו ממזרים עבדים או
היה ודעו את רבו חסור
הלכן בניו ממזרים וא"כ
ולמלא ליה רבי עמר
לחזק עבד עבד עבד
ואתן לך שפחה נענית
קשה דרומכ עבד אמר
שפחה נענית כשאר כל
ישראל עוד קשה ועבד
עבד אם אין לו מוסר
ובנים אין רבו מוסר
ול שפחה נענית עיין
בהרמב"ם פ"ג מהלכות
עבדים עוד שנוי לך
לעבד שפחה לך
תשבה אומר לך העבד
איני מוסר עצמי בך מנה
ואני אשל חרות לך
אז שפחה אין חובה

בה חורין אינו יכול. לישא מפני דא עבדות שבו: לא חסו בראש.
ויורא הארץ לא על חסו להיות ריקנית ברא אותה כי אם לשבט להיות
בה ישוב יצרה: גב' קנה. וסו חזי בן חורין: **ואפדה לא**
נפדסה. דגבי שפחה חרופה איבא דררשי ליה צפדיה ואינה שפחה
 להמו ונתפסם בראשות (א"ר 97)

חזיה שפחה וחזיה בת חורין וסמל
פדייה בכסף ובשום כסף: חופשה לא
נתן לה. היינו שער דגמור לה לה
מחשבה: מה כסף בין כולו בין חציו.
דקליין חופשה לא נפתחה: מה
אשה לחזיה לא. אין אשה מתגרשת
מבעלה לחזאין: רבנן סברי ג"ש
עדיף. דלא שבקין ג"ש וילפיין
מהיקש. ורבי סבר היקש עדיף דרי
איכל למילין מהיקש ומג"ש שבקין
ג"ש וילפיין מהיקש: דבולי ענינא
גזירה שוה עדיפא. דכיון דמפונה
לדרוש הוי ליה כמאן דכחזיה
בגופיה דקרא דהא קרא יתירא הוא
וכי לאו חסמיני גמרינא לה דלין ארס:
דן ג"ש מנעמו מיני עדיפא חזאין:
שכן אינה יולאה בכסף. לפיכך אינה
מתגרשת לחזאין: סאמר בשפחה
שולאה בכסף. הלכך כי נפסקא
בשטר תלא אף לחזאין: דברה
סבור ב' ויולויק דחזאין גמרינא
מחלוקת בכסף דרבי

מאשה: לא קנה. דמנה לה לא
מאשה: בשטר הוא דפליגי. הדר
פרץ ימא כן מחמתא שטר נקט
דוקא דלילו בכסף דברי הכל קנה:
ימא חיובא סיוכא דרב יוסף
בתרסי. חזא דלמר בשטר רבי מודה
והכל מילא דפליגי ועוד דלמר רבי
יוסף דבכסף פליגי וברימא דיקא
דבכסף מורו רבנן דקנה: להודיעך
כח דרבי. דלפי' בשטר דלילא למגמר
לה לה מאשה דלא תפוק לתלחין
פליגי: להודיעך כח דרבנן. דלפי'
בכסף דלילא למדרס והסדה לא
נפדהא פליגי: יכול לכל. שכולה
פדויה ונתארכא לעבד עברי קרא
משמע וקאמר דלא יומחו מחמת
ניחוף תלמוד למר לא נפדהא: אי
לא נפדהא יכול לכל. דלילא
לל ואפי' מתייבד אשם אביה דידה
הואיל ותימיהא לעבד עברי שמומר
בשפחה: אין לי אלא בכסף. דלמר'י
דיה דנפקא לחירות: בשטר מנין.
שינאה לחירות: אין לי אלא חזיו
בכסף. וכי' כולו: או כולו בשטר.
אבל חזיו בשטר עדיין לא מלדנו
שאל שומר חזיו יבא חזיו בן מורין:
בשלמא לרב יוסף לבתר דליוסב.
ואוקומנא על כרחין דבתריווייהו
פליגי: הא מני. דלמר דבתריווייהו
נפקא לתלחין רבי היא: אלא לרבה.
דלמר בשטר פליגי אבל בכסף דברי
הכל קנה: רישא. דקמני בכסף
לתלחין דברי הכל: וספיקא. דקמני
אף בשטר לתלחין רבי היא ולא

רצון: רב אשי אמר רבי היא. רבי אמרה לכולה דאית ליה
במרייהו קנה ורצון איפלוג עליה בעלמא אשטר ולא אכסף והא
מתניתא מיהא איהו אמרה. וליג ונסוב לה אליבא דתנאי: מוקים
לה. דמשכחא חזי עבד וחזי בן חורין בכסף ודברי הכל: של

ד : רב"ע גזירה שוה ערפא. גריס אחריו מקומן (ובחס דף מה).
 ענע לרב"ע הקיסא עדיפא הכא שאני משום דעיקר שטר מג"ש נפקא
 יליי טובא מ"מ כיון דאיכא למיפרכ שצקין לה משום הקיסא:
 בעבד

העבד כנסה אחריו הלך אן תתנה אלא שנוקם בלשון וליקח דמיו שלא יחסרו לו ע
המשמור חצי עבדו ו' אומר קנה וחכאי לא קנה ואמר רבה מחלוקה בשטר דר' סבר
מקש שטר לכספ' מה כסף בין כולו בין חציו אין שטר בין כולו בין חציו. ור' רבא נגמיר ליה ל
אף עבד נמי לחציו לא אבל בכסף דברי חכמי לנה קנה ואינו פדיוני. ש' קנה משמחו ע
ותתם דמיו הוא בכסף ופשוטו כדכתיב ויחלצתם כספם דמיה לאלהם כ' מחביריו ו' מחב'ת

השולח פרק רביעי גימין

מב.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן פה. (ב) ועי' תוס' כסותם לא. ד"ה ח"כ. (ג) כ"ב קט: פה פ"ג מ"ח לשל ח. (ד) גי' רש"ל דאמר הכי הוא. (ה) ז"ל דמרימא. (ו) דגריס כד. (ז) ולעיל מהל. (ח) ז"ל דמקו מדרס. (ט) מהרש"ל. (י) ועי' תוס' ונחום ל. ד"ה דכריו.

מוסף רש"י

קנו ומשחררין זה את זה. קנו כל הנכסים וממלא כל אחד חציו בן חורין ואין עבד לשכרו ומשחררין זה את זה. חציון וקנון. וקנון דביתא כל נכסיו לעבדו. כנון כל נכסיו נמנון לך. יצא לחירות. שפך הוא בכלל נכסים וכל שאר נכסים נמי קנה (ועי' ח. ש"ר קרקע כל שהוא. קרקע לא דוקא דלמחר נ"ב ב' מ' שנתו. ונ"ב לא יצא דלמחר. דבשלמא רישא ללא גלי דמשה דמחא לזוהרא לא אמרין דש"ר. אבל הכא דמחא לזוהרא אמרין לדידיה נמי ש"ר וזי אמר כל נכסי ק"י אשאר נכסים קאמר ולחופי ליה קאמר ולא שחררה כיון דלא אמר ליה אפך ונכסי (ושם) ח. א"ו: שהעבד היקש לקרקעות דכתיב והמחלמס. והאי קרקע כל שהוא אינא למחר שכל העבד הוא אומר וממלא שפתי בן חורין וגם הנכסים לא קנה. והאי חס אמר חוץ ממנועלן כל שהוא. דמפרש ר"א לקמיה שפתי המנועלן שור אלל העבד. דלמלא האי עבד הוא המנועלן שפתי. דעבדא ממנועלן. אבל חס אמר כל נכסי נמנון לך חוץ משה. פלוג. הרי הוא בן חורין. שהעבד אינו בכלל חופי ונ"ב שפתי. ורש"י ב"ב קט"ו. לעולם הוא בן חורין. חס ש"ר קרקע כל שהוא. דש"ר קרקע ולא עבד (ושם) דמחא דגלי גלי ומחא דגלי גלי גלי ועי' ח. ע"ד שיאמרו. כ"י חוץ מאחד מרבו. עד שיאמר חס חוץ מדרש מועט ולא יפרש מה הוא מש"ר. דהם אמרין דלמח מריבא דקאמר דהיינו עבד ואינו לא שפ"י ליה אלל כאלח מריבא נכסים. אע"ג דש"ר טפי (ושם) שהוא אחד מרבו. אעבד קאי ואינו משחרר. וד"ר כנור כתב לעבדו ק"י ומחא לא קנה כלום (וב"ב שם).

של שני שופטין. דכיון דלאן לו בו אלל חציו אפי' רבנן מודו דקנה כי שחררה לפלגיה דהא לא ש"ר מידי והוי כשאה דנפקא מיניה לגמרי: מחלוקת. דרבי ורבנן: וסניח חציו. דנענין דניפוק כוליה מניה כי אשה: אבל שיחרר חציו. ומכר תחילה חציו אז נבט אחת: הכותב נכסיו לשני עבדיו. שכתב שני שטרות כל נכסיו לזה וכל נכסיו לזה וזכה לשניה אחת נבט אחת לשניה דפלגי דלא קדם אחד לחצירו: והן משחררין זה את זה. לפי שכל אחד זכה בחציו חצירו: הא דאמר כולו. קמיימא כגון שכתב שני שטרות דפרשיית וכלל אחד כתב כל נכסי לפלוני עבדי ומודו רבנן דכיון דזכה להם נבט אחת ונפקין כוליה מניה קנו. ובמרימא דלמח חצי חצי בשטר האחד כתב חצי נכסי לך וכן בשני לחצירו לפיכך לא קנו דהוא ליה בכל אחד שחרר חציו והניח חציו. ולא מייבש כתב ומכר לזה והדר מכר לזה דלא קנו דכי מכר לקמח ש"ר פלגיה ולא קנה וכן לשני אלל אפילו מכר לשניהם כמות לא קנו דכיון דחצי נכסי כתב בכל חד דלמח חד פלגא כתב למרייהו ואינא ש"ר: מדקמני סיפא. אדכרימא: ואם אמר חצי חצי לא קנו. וסלקא דעתין דהכי קאמר ואם אמר חצי חצי נמי לא קנו: מכלל דרישא דאמר כולו. ואפי"ה לא קנו: בשטר אחד. לא קנה כנון כל נכסי לפלוני ופלוגי עבדי דכתיב ליה ולא ליה ולחצרה א"ן שתי נשים מתגרשות נבט אחד וא"ן שני עבדים משתחררים נבט אחד: מאי איריא. דפרש סיפא לרישא דלמח חצי חצי דלמחר: ה"ק. לומר לא פרוש קמפרש: אף בשני שטרות עבדי לא קנו. משום דש"ר: כאן נבט אחת. ומרייהו דלמח כולו והא דקמני קנו שמכר שני השטרות נבט אחת והא דמני לא קנו כזה אחר זה: כדשניין מעיקרא. הנך לשני כוליה: דקרי ליה עבדי. בשטר גופיה דקמני כל נכסי לפלוני ופלוגי עבדי שמע מניה לא שחררניהו לדידהו וטועה דסבר יכול הוא לתת להם שאר נכסים בלא שחרור: ש"ר קרקע כל שהוא. דכתב חוץ מן הקרקע כל שהוא: לא ילא בן חורין. דלא ידעין הי קרקע ש"ר וכלל כל שהוא אמר"י האי ש"ר ויפין דקרקעות לא קנה לגופיה נמי לא קנה דלא פלגין דיבורא הואיל וכתב דיבורא אקני ליה גופיה ונכסים ופלגא דיבורא לא איתקיים אידך פלגא נמי לא מייקיים: ור"ש. סבר פלגין הואיל והאמר קרקע נשיורא קרקעות הוא דלא קנה אבל הוא עמנו דליכא לספקוי כשיורא קנה: חוץ מאחד שיורא אמרין היינו אינה דשיירה ולדידיה לא חשיב ליה אלל אחד מרבו: נגמו ש"ר. אמתי קאי מי שחציו עבד כו"ו וימירא בעלמא הוא: יום של רבו לרבו. אם ציוס של רבו נגמו וכתב בו פחת דמיו לרבו. שור משלם נוק דהיינו פחת דמים: איסורא לא קאמרין. דמיהורא לחאין אלל כל זכית ממון כי היכי דמלכמחא תליה ציוס כן כל שצח ממון: המים. בשור המועד קאי דגבי עבד נותן שלשים כסף דהיינו קנס דאפילו אינו שזה דינר נותן שלשים סלע וגבי בן חורין נותן כופר דהיינו דמי ההרוב: וחצי

בעבד של שני שותפין ודברי הכל. וא"ת והא לר' אליעזר דפ"ה החובל (ב"ק דף י. א) אינו יכול לשחרר חלקו כמו שאני יולא כן ועין דנענין עבדו המיוחד לו ויחזיקו הכס אלביה הא דלמח אמירא איש ואשה שמכרו נכסיו מלוג לא עשו ולא כלום וקאמר הכס חציו עבד וחציו בן חורין וכן עבד של שני שותפין (פ"ה אלביה דר"א) אין יולאין כדאשי איכרים וי"ל דשותפין דהתם היינו לזה גוף ולזה פירות כמו מוכר עבדו לאחר ופסק עמו ע"מ שישמע לו יום דהוי דומיא דאיש ואשה אבל כשיש לו גוף ופירות יכול לשחרר חציו והא דקאמר הכס חציו עבד וחציו בן חורין היינו למשנה אחרונה וא"ת והא אמירא גופיה אית ליה לעיל לתד לישא דמפקי עבדו יא לו חקנה בשטר וי"ל דשטר ודאי מפקיע האיסורא כדאמרין לעיל מה אשה איסורא ולא ממונא: הא דאמר חצי חצי. פ"י בקונטרס שכתב בשטר אחד חצי נכסי לך וכן בשני לחצירו ואפי' מסר נבט אחת לא קנו דלמחא חד פלגא הוא דכתב למרייהו ואינא ש"ר וקשה לרבינו שמואל דהא מדקאמר כל נכסי משמע שמפרש בשטר שחציו נתן לזה לא נתן לזה אלל הכל נתן לשניהם ועוד מדמפלג בין אחד כולו לאמר חצי משמע דוקא אחד כולו קנו אבל חצי אפי' פירש שלא חצי אחד נתן לשניהם והוי כזה אפי"ה לא קנה ונראה לרבינו שמואל דרבה לעמיה דאית ליה צ"פ שני דקידושין (דף י. ב) ובמי שהולאיו (עירובין י. ב) כל שאין בזה אחר זה אפי' נבט אחת אינו וזהו אחר זה לא קנה כיון דש"ר ולא דמי לשחרר חציו ומכר חציו דהתם הוי כזה אחר זה אם מכר חציו תחילה וקמא קשה לפירושו דלס כן כי אמר כולו נמי לא ליקני נבט אחת כיון דכזה אחר זה שני לא קני כמו במקדש שמי אחרות דאין מקדשות כיון דכזה אחר זה לא תפסי קדושין בשניה אלל ודאי לא ש"ך כל שאינו כזה אחר זה אלל היכא שהראשון מונע את השני מלחול כמו בשמי אחרות שמונעים קידושי הראשונה מלחול קידושי שניה אבל הכא הא דלא קני שני כזה אחר זה לאו משום דלא חצי לקנות אלל משום דכבר נסתלק הנותן וא"ן לו כהן כלום מידי דהוא אנותן כל נכסיו לשניה וכתב לכל א' נכסי נמנון לך כמתנה וזכה לכן נבט אחת דקנו כל הנכסים וא"ן לדמות ממון הראוי לחלוק ואמיה לחאין כדאמר התם אמעשר: מאי איריא חצי אפי' בולא נמי. הכא ליכא לשניי תנא סיפא לגלויי ארישא דפשיטא דבשטר אחד אין חילוק בין אמר חצי חצי לר' רב רב. היינו למשנה ראשונה דלמחנה אחרונה מעשה ידי שלו דבשמן מדמי ליה למעובד גט שחרור ומיהו ג"מ אף למשנה אחרונה כגון בשל יתומים קטנים דלאו בני כפייה נינהו או בחציה שפחה וחציה בת חורין ולא נהגו זה מנהג הפקר וקמא חומה כיון דלפי משנה אחרונה מעשה ידי שלו מה הרויח לעיל ההוא גברא דלוקני לבנו קטן והא מ"כ משחררה חציה לפלגיה מיד וזה העבד בעצמו והוא ליה שחרור וא"ן יכול להקנות לבנו אלל מה שיש לעצמו בו אבל טפי לא ושמא הקנה לבנו קודם ששחררו חצירו לפי שהיה יודע שחצרו היה רואה לשחרר חלקו: ושור

צ"ד א ב מ"י פ"ז מהל' עבדים הל"ך ד פמנ עשין פו ט"ז ש"ע י"ד פ"י רסו סע"ף ס: צ"ה ג ד מ"י שם הלכ"ג טושי"ע שם סע"ף טו: צ"ו ה מ"י פ"ד מהל' חובל ומזיק הל"ך יב סמג עשין ע טושי"ע ח"מ פ"י תכ"ד סע"ף ז וטושי"ע י"ד ס"י רסו סע"ף סג: צ"ז ו מ"י פ"ה מהל' מקו עשין פו טושי"ע י"ד ס"י רסו סע"ף סג:

תוספות ר"ד

דברי הכל אף בשטר קנה שכל אחד משחרר כל חלקו ולא ש"ר בו כלום ולא דמי למשחרר חצי עבדו. וא"ן שני עבדים משתחררים בשטר אחד כמו שאין שתי נשים מתגרשות בנ"ט א.

עין משפט
נר מצוה

צַח אִי פִינ מַהֵל
חֻבֵּל חֻבֵּל הִלֵּלֵה וְאֵל
מִתֵּן שֶׁנֶּחֱמֵשׁ חִימֵה
מִן חֵד סְפִיר וְיֵי
צִלָּה בְּחִי שֶׁפִּי הִלֵּ
יב סָמֵךְ עֲשֵׂי
טוֹשֵׁשׁ יִיד סִי רָסוּ סְפִיר
סָבֵי
קֵן בְּחִי פִינ מַהֵל נִקְרָא
מִמּוֹן הִלֵּלֵה אֵל סָמֵךְ
עֲשֵׂי סָבֵי
קָמֵד בְּחִי פִינ מַהֵל
עֲבָדִים חֻבֵּל וְיִיד
מַהֵל חֻבֵּל חֻבֵּל הִלֵּלֵה וְאֵל
טוֹשֵׁשׁ יִיד סִי רָסוּ סְפִיר
לֵט עֲבָדִים
קָבֵד וְחִי פִינ מַהֵל
עֲבָדִים לֵט עוֹר
שִׁעֵשׁ סָמֵךְ פִּי
קָבֵד אִי פִינ מַהֵל
חֻמְרוֹת הִלֵּלֵה אֵל
קָבֵד אִי פִינ מַהֵל
מַהֵל הִלֵּלֵה אֵל עוֹר
יִיד פִּינ רָסוּ

[illegible]

וַיִּשְׁוֹר אִינוּ מַשְׁלֵם אֶלֶף נֹזֶק. יֵשׁ
שׂוֹאֵל סוֹם מַחֲזִירוֹ אִפִּי הַ
מִמְלַחְתּוֹ כִּיּוֹן דְּסוּפוֹ לַחֲזוֹר לַהֲתַרְפֵּא
בְּעִמְיָתוֹ וְלֹא שׁוֹר בְּעִמְיָתוֹ הִי' דְּרַשְׁתִּין אִי
לַחֲלֹק בֵּין שׁוֹמְרֵי אֶלֶס הַמִּזִּיק מִדְּפִי'ן
בְּצִ"ק (דף ד') שׁוֹר שׁוֹמֵר מִסּוֹ הַשְׂאֵל
אִי אֶלֶס דְּלֹאִיק אִינוּ דָּא וְהֵא דְּפִי'ן
בְּרִישׁ הַנְּחֻנְקִין (פֶּה־הָדוֹן פד') הַכְּחֵשׁ
בְּזִכְרֵי הִי' דֵּלֹא מִיחִיבֵי הִיּוֹנוֹ בְּהַכְּתֵּשָׁה
דֵּלֹא הִדְרָה וְרִימ' אֲזִמֵּר דֵּלֹא שִׁי'ן שִׁנָּה
אֶלֶא בְּזִלֵּס דְּשַׁבְתּוֹ לֹא הוּי בְּכַלֵּל נֹזֶק
לְמַשׁוֹם שִׁנָּה לֹא פִתְחִי דְּמִיו כֹּךְ אֶלֶל
שׁוֹר פִּשְׁטִי'ל דְּשַׁבְתּוֹ בְּכַלֵּל נֹזֶק הוּא
לְפִתְחִי דְּמִיו וַיִּמְחַלֵּה בְּשִׁחוּק שְׁמִי'ן
אֲזִמֵּר כִּמֵּה דְּמִיו פִּתְחוּסִים לִימְכַר:
מֵאִי דָּאֹו בְּמַשְׁנֵה אַחֲרוּנָה. וְלַעֲלִיל
לֹא עָנִי לְאֻקּוּמֵי הֵא דְּנִתָּן
חֲזִי קָנִם לִרְבוֹ לַמְּשַׁנֵּה אַחֲרוּנָה דְּקִנְסָא
לִרְבוֹ מַעֲשֵׂה יִדִּי לַעֲזֹמֹו וְהוּא לְנַגְחוֹ
שׁוֹר יוֹם שֶׁל רִבּוֹ לִרְבוֹ הוּי דְּמִי'ן
רִאשׁוֹנָה כְּדִפְרִישִׁית לַעֲלִיל כִּי הִיכִי דֵּלֹא
לְפִשְׁטֹו עֲצִיֹא דִּהֲכָא: **חֲבֵלִי** בִּיה
אַחֲרִינִי יִהְיִי כִּיָּה דְּרִבִּיָּה. אֲעִי'ג
דְּמַעֲשֵׂה יִדִּי לַעֲזֹמֹו כִּיּוֹן דְּקִנְסָא לִרְבוֹ
בְּכַלֵּל נָמִי לִרְבוֹ דְּמֵה לִי קְטִילִיה
כִּטְלוֹ וְהֵא לִי קְטִילִיה פִּלְגָא: **וְהוֹאִיל**
וּפְרַשׁ חֲבֵרֵי הוּא. אֲזִמֵּר:
רִמ' דְּחִישִׁי' שְׁמָא יִמְאָנוּ בְּשׁוּק וְיִאֲמַר לוֹ
עֲבִדִּי אֲתָה אֶלֶל בְּשֵׁן וְעִין לֹא חִישִׁי'
דְּוִיל קִרִּי בִּי רַב הוּא: * **מַעֲרֹכֵב** גַּט
שְׁחֹרֵד אֲזִמֵּר ב'ו'. הֵךְ עֲצִיֹא לֹא אֲחִיָּה
אֲלִיבָא דְּרִל' דְּרִישׁ פֶּרֶק בְּתַרֵּד דְּכִרְתִּימוֹת
(דב') (א) דְּמַסְקִינ' אֲלִיבָא (טֶרֶס־ג'
דְּמַעֲרֹכֵב גַּט שְׁחֹרֵד אֲזִמֵּר אֲזִמֵּר
אִי נָמִי יֵשׁ לַחֲלֹק דִּהֲתֵם בְּמַעֲרֹכֵב גַּט
שְׁחֹרֵד ע"י הַפֶּקֶר אֲזִמֵּר אֲזִמֵּר בְּתַרֵּד
כִּמֵּה שְׁמוּתָה בְּשַׁפְחָה כְּדִפְרִישִׁית לַעֲלִיל (ב)
וְהֲכָא אִיירִי בְּחִזְיוֹ עֲבֵד וְחִזְיוֹ בֵּן חוֹרִין:
הָרִי אֲזִמֵּר אֲזִמֵּר בְּתַרֵּדוּמָה. וְהֵא
דְּאִמְרִינ' בְּפ"ק דְּתַרְמוּת (דף
יג') גְּבִי עֲשֵׂה כְּהֵנִים וּפ"י אֲחַד מֵהֶם
וְעַל הוּלֵד שְׁתּוּקִי שְׁמַשְׁתִּיקִין אֲזִמֵּר
מִדִּין כְּהוֹנֵה מִדְּכַתִּי וְהִימָה לוֹ וְלֹאֲרַע
אֲחִירֵי שִׁיבָא זִרְעוֹ מִיּוֹסֵם אַחֲרֵי הֵא
אֲמִרִינ' ב'פ' נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה וַיִּנְמֹות
וְהֵא דְּזִרְעוֹ מִיּוֹסֵם אַחֲרֵי דְּרַבִּין
וְהֵא דְּזִרְעוֹ בְּכּוֹר בְּנוֹת בְּנִישְׂאִין אִי גִזְרוּ
אִי נָמִי הֲכָא לֵאחֲרֵי שְׁנוּלָדוֹ נִתְעַרְבוּ:
עֶבֶד שְׁמַכְרוּ רַבּוֹ לְקָנִם ב'ו'. מִכַּר
קָנִם שֶׁל עֶבֶד לֹא מִיַּעֲשִׂא
לִיָּה דִּלְפִי' לר"מ לֹא קִנִּי דִּהֵא לֹא
עֲבִידִי דִּלְפִי' כְּדִקְאָמְרִי' וּכ"ש לִרְבִּין
אֶלֶל בְּמַכְרוֹ רַבּוֹ לְקָנִם מִיַּעֲשִׂא לִיָּה
דְּדִילְמָא אִפִּי' לִרְבִּין קִנִּי לֵהוּ כִּיּוֹן דְּקַל
לְפִירוּתוֹ כְּדִאֲמַר' הֵא קָפִי שׁוֹר וְהֵא
קָפִי עֶבֶד אִי דִּלְמָא אִפִּי' לר"מ לֹא
קִנִּי דֵּלֹא דְּמִי' (לְפִירוּתוֹ דְּקַל) שְׁהִפִּירוֹת
וְיֹאֲלִים מִגּוֹף הַדְּקֵל * וְעִבְדִּי דִּלְמָא אֶלֶל
קָנִסָא מַעֲלָמָא אֲחִי וְלֹא עֲבִידִי דִּלְפִי':
מִי

האזינים וראש הגויה שהן משופס
עבד יולא כהן לחירות. דמומן
חכמים חיו נראה. ולא חפשי
רעהנא. לענין תרומה: אוכלין בה
ככאחד שאין ניתנין להם תרומה
הוא ומסקו ליה ליומ
מאנייהו עבד ואריכין שחחרו זה
לזה. לנפם. שאם יגמנו שור י
רשארן דאין אדם מקנה דבר שלא
לכשאתגיייר בו' (קדושין דף סג.) :

מסורת הש"ס

והלי כופר, לדך חירות: (יורשיו, ולקמנן) פריך יורשין מנא ליה: ולמסא, יבשה: ופוסה לחזור, ושיימינן ליה כמה דמיו פחותים: בך לימנר עכשיו בשוק ואם יום של רבו היה ינתן הכל לרבו ואם יום של עצמו היה הכל לעצמו: הניחא לאביו, דאמר בבב"ק (דף פו.) באתם שחבל בחבור בענין זה: גותן לו שבת גדולה ושבת קטנה. שבת גדולה הן פחת דמיו לימנר עכשיו בשוק והוא נזק ולהכי קרי ליה שבת שפחת דמיו של עכשיו אינו אלא משום שבת שאינו ראוי לעשות מלאכה בשמי ידיו עד זמן שתחזור ידו אלא לשמור קישושים יבא ראוי לאחר שיקל ממנו כלל המכה קצת ושבת קטנה היינו כאלו הוא שומר

קישואין שנותן לו כל ימי חליו ששכר
במטה מחמת חוליו זה שאינו יכול
לשמור קישואים: **שפיר**. דכיון דשפיר
דין נזק כהנהגה זו מיוחד שזר עלה
וכיון דלא כלהו קרנה לגמרי יום של
רצו לרבו יום של עצמו לעצמו:
שכרו של כל יום ויום. ואין כאן
פחת דמים הואיל וסופו לחזור אלא
לפי שנת של כל יום יתן לו כל
ימי נפילתו למטה יתן שכר אדם
שלם לפי מלככה שהיה רגיל בה
וכשעומד ויהא רחוי לשמור קישואין
ישמור קישואין וזה יתן לו פחת השכר:
האי שור הוא. כלומר הואיל ואדם
החובל כך אינו משלם נזק אלא שנת
שור פטור לגמרי דה' דברים גבי
אדם כחב ואלא גבי שור דחמיב
(והקדא דה) איש כי יתן מוס בעמיתו
ולא שור בעמיתו: **ואיכעית אימא**.
ולא דאמנן לעיל יום של רצו לרבו
כשהכהו אדם: **ואיכעית אימא**.

לעולם כשור וכאֲזִי דלמחר שׂיין בֵּה
 דִּין נוק ודמקסקית מִינה לרצֵה: **הַךְ**
מִימְרָא. צעלנא היִא וְאִינֵה לֹא מִשְׁנֵה
 וְלֹא בְרִייתָא: **וּמִימְרָא**. רבֵּא אמר
 לֵךְ דֵּהא מִימְרָא גַּם כִּי: **מְצוּכָה**
גַּם שְׁמִירָה. מְחוּסֵר גַּם שְׁמִירָה. כֵּל
 הֵן דְּלֹאמֵר בְּהוּ דִּיאֵל לַחֲיוֹת וְאִין
 לִרְבוּ עֲלֵיהֶם אֵלֶּה שְׁמִירָין גַּם שְׁמִירָה
 כְּגוֹן מְקַדֵּשׁ וּמַפְקִיר וְמִי שְׁתִּיין בֵּן
 חוּרִין דַּמֵּן כּוּפִין אֵת רְבוּ: **יֵשׁ לוֹ**
קִנָּם. שְׁלֵישׁ כֶּסֶף לִרְבוּ אִם נִגְמוּ
 שׁוֹר: **מָלֵי לֵב בְּשִׁשָּׁה אֲחִירָנֹס**.
 לְאַחַר שְׁמוֹר בֵּית הַלֵּל לְהוֹרוֹת דְּכוּפִין
 אֵת רְבוּ וְאִפִּי הֵי שְׁקִיל קִנָּם לֵדֵד
 עֲבֻדֹת כֹּל זֶמֶן שֶׁלֹּא נִכְתֵּב הִגֵּט:
כַּמְּשֵׁנֶה רֶאשֻׁנִּיה. לֵדֵת לִיָּה כּוּפִין
 וְאִזְנוֹ גְּמוֹר הוּא: **הַפִּיל**. רְבוּ שִׁינֵי
 שֶׁל עֲבֻד כְּעֵינִי וְאִמְרִי כִּימָא אֵת עֵינֵי:
וְיֹלָא בְּשִׁינֵי. לַחֲיוֹת וְקִסְדִּי לִרְבִּין
 שְׁמִירָה וְכִי כִּימָא עֵינֵי קוֹדֵם גַּם נִתֵּן
 לוֹ דְּמִי עֵינֵי כְּכֵן חוּרִין: **בְּכּוּלֵּן**.
 עֲשִׂירִים וְאַרְבָּעֶה רֶאשֵׁי אֲבִירֵי הַמְּחוּרִין
 בְּמֵסִי נִגְעִים (פ״ו מ״) לְעִנִּין שְׁאִין
 מְטַמְּאִין מִשּׁוּם מַחִיָּה רֶאשֵׁי אֲבָעֻשׁ
 אֵת יָדִים וְכַגְמִים וְשֶׁלֹּא הִחוּסֵם וְרֶאשֵׁי

הכהן צבת אחת ולא קרינא ציה לכל מראה עיני הכהן (ויקרא יג):
אחמרכו בכלל ופרט וכלל בפ"ק דקדושין (דף כד): **המכריעין**: דעת
יודשין (סג): **אובל בתרומה**: אם עבד כהן הוא: **קני כספו אחר**
ין אחד עבד כהן: **והולקין חלק א'**: ביצמות (דף טג): מפרשים חלק
והולקין תרומה לעבד כנעני בגורן אלא א"כ רבו עמו דלמא אחי
האי מערבך גט שחרור הוא ואין לרבו רשות עליו דלא ידע הי
מעבדות משחררין זה את זה וקמי אובלין בתרומה: **שמכרו רבו**:
א מכרו: **מכור**: לקנס מיהא: **או לא מכור**: ואם נגמו קנסו לרבו
הס מקנה דבר שלא בא לעולם האומר לאשה הרי את מקודשת לי
שלא מטו דפליגי (בבב) רב הונא ורב נחמן אליבא דרבי מאיר:
דלמא

וחצי כופר ליורשוי אמאי הכי נמי לימא
של רבו לרברביו של עצמו לעצמו שאני
הכא דקא כליא קרינא ואלא ה"ד דלא קא
כליא קרינא כגון ⁶שהכחו על ידו וצמתה ידו
וסופה לחזור הניחא לאביי דאמר נותן לו
שבת גדולה ושבת קטנה שפיר אלא לרבא
דאמר אינו נותן לו אלא שבתו שבכל יום
ויום האי שור הוא ושור אינו משלם אלא
נק אב"י כשהכחו אדם ואי בעית אימא
⁷מימרא היא ומימרא לרבא לא סבירא ליה
דיביעי' להו מעוכב גמ שחרור יש לו קנס
או אין לו קנס וכסף שלשים שקלים יתן
לאדוניו אמר רחמנא והאי לאו ארון הוא או
דלמא כיון דמחוסר גמ שחרור * ארון קרינא
ביה ת"ש המית מי שחציו עבד וחציו בן
חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשוי
מאי לאו כמשנה אחרונה לא כמשנה ראשונה
ת"ש יהפיל את שינו וסימא את עינו יוצא
בשינו ונותן דמי עינו ואי אמרת יש לו קנס
וקנס לרבו השתא חבלי ביה אחריני יהבי
ליה לרביה חבל ביה רביה גופיה יהבי ליה
לדידיה דלמא כמ"ד אינו צריך דתניא
בבבלי עבד יוצא חבלי לחירות ויצרץ גמר
שחרור עבד דברי ר' ⁸ישמעאל ר"מ אומר
אינו צריך ר"א אומר צריך רבי טרפון
אומר אינו צריך ר"ע אומר צריך המכריעין
לפני חכמים אומרים נראים דברי ר' טרפון
בשן ועין הואיל ותורה זכתה לו ודברי ר"ע
בשאר אברים הואיל וקנס חכמים הוא קנס
הא קראי קא דרשינן אלא אימא הואיל
ומדרש חכמים הוא דיביעי' להו מעוכב
גמ שחרור אוכל בתרומה או אינו אוכל
²קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו קנין כספו
הוא או דלמא כיון דמחוסר גמ שחרור
קנין כספו קרינא ביה ת"ש דאמר רב
משרשיא ⁹כהנת שנתערב ולדה בולד
שפחתה הרי אלו אוכלין בתרומה וחולקין
חלק אחד על הגורן הגדילו התערובות
משחררין זה את זה הכי השתא התם אם
יבא אליהו ויאמר בחד מינייהו דעבד הוא
קנין כספו קרינא ביה הכא לאו קנין כספו
הוא כלל דיביעי' להו עבד שמכרו רבו לקנס
מכור או אינו מכור תיביעי לר"מ תיביעי לרבנן
תיביעי לר"מ עד כאן לא קאמר ר"מ אדם
מקנה דבר שלא בא לעולם אלא כגון פירות
דקל דעבידי דאתו אבל הכא מי יימר דמיננה
ואם תמצא לומר דמיננה ממאי דמשלם
דלמא

אין ולכאן ואין נגעון נראה לכהן צבת אחת ולא קרינא
הן ואין חוזרין כשן ועין ואחריו ככלל ופרט וכלל כב
ניחו: **והא קראי דרשינן**. בקידושין (טז:) **אובל בתרומה**
שניהם ממנה נפטר דחד כהן וחד עבד כהן: **וחולקין**
לזה בלא זה דקסבר אין חולקין תרומה לעבד כעני
השאלה לא תפי לאסוקינהו והאי מעובר גט שחרור ה
ואו קמיני סופא הגדולי התעורבות משחררין או את
או שו אכל לשאר דברים לא מוכר: **מכור**. לקום מית
ועולם: **חיביני לר"מ**. דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לו
דקל. המוכר פירות דקל עד שלא חננו דפליגי (בבב)

[illegible]

גורֵה אֹרֶךְ הַשָּׁלֹם
אִם עֲבַד יַגֵּחַ הַשּׁוֹר אֹו
מִמֶּה כֶּסֶף שְׁלִשִּׁים
קֶקְלִים יִתֵּן לְאֹדְנָיו
הַשּׁוֹר יִסְקָל:
שְׁמוֹת כֹּא לֵב
וְכֹדֵן בִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ
נֶגֶן כֶּסֶף הוּא יֵאָכֵל בּוֹ
לִידֵי בֵיתוֹ הֵם יֵאָכְלוּ
לַחֲמוֹ: וְיִקְרָא כֹכ יֵא

גליון הש"ס
 ז' אדרון קרינא בית. עי'
 גיגה ד' ד ע"א מד"ה לא
 רבא: תד"ה סעובב
 בו: עי' גרמדין כמלחמות
 ג' דכרסות כנאביא
 נשים כנממ"ו דלוריתא:
 "ה עבר ובו' ועבדי
 אמת. ע' צ"מ ד לג ע"ב
 מד"ה כנון:

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה מעוכב וכו'
מסיק אלינא דרשב"ג
דו: (ב) בא"ד דפרישי'
גיל י"ב נדף מ ע"א
נד"ה אותו הענד:

[illegible]

(א) קדושין ו' (ב) ג' ח' ט'
(ג) [שנת קע"ט, חגיגה י"ד],
(ד) [כריתות ו'א], (ה) [ג'י'
ובאורסה כ' אהבה
כריתות], (ו) [כריתות ו'א],
(ז) [קדושין ו'א], (ח) [קדושין
ס'א].

תורה אור השלם

1. ובהו ב' יקנה נפש
קנן כספו הוא יאכל בו
יליד ביהו דם יאכלו
כלחמה: ויקרא כב יא
2. ב' יתפש איש באחיו
בית אביו שמלה לבנה
קצין תהיה לו
ותפכשלה הזאת תחת
ידיו: ישעיהו ג' ו

גילוי הש"ס

גמ' ס' איבא עבדא דלא
ע"י ערין ד' כ' ע"א
חריה [לחמי מנוול] שם
ס' שחציו עבד וחציו בן
חורין: ע"י ירושלמי פ"ח
לפסחים הלכה א' שם
וסא יורשיו נפשיה: ע"י
פ"ח בפסחים מ"ס ח"ס
מסותמיו קמין כ' שם
אמר רבא שתי תשובות:
ע"י פסחים ד' ע"א ע"א
וע"י: שם ואמר ר"ל
כופר: ע"י כ"ק ד' מנ
ע"י:

דלמא מודה. כ"ד קודם העדלת עדים ומודה בקנס פטור: ויליד
כ"ס מה ס"ל. לענין אכילת תרומה ויליד ביהו דם יאכלו כלחמו. ילד
בית בן שפחה: אילו כן. דלא כתיב אלא קנין כספו הוא יאכל בו:
אף קנין כסף אע"פ שאינו שוה כלום. כגון שנעשה מוכה שמין:

דלמא מודה ומיפטר ותבעי לרבנן עד כאן
לא קאמרי רבנן "אין אדם מקנה דבר שלא
בא לעולם אלא כגון פירות דקל דהשתא
מיהא ליתנהו אבל הכא הא קאי שור והא
קאי עבד מאי אמר ר' אבא ת"ש ויליד
בית מה תלמוד לומר אם קנין כסף אוכל
יליד בית לא כ"ש אילו בן הייתי אומר מה
קנין כסף שיש בו שוה כסף אוכל אף ילד
בית שיש בו שוה כסף אוכל ומנין שאע"פ
שאינו שוה כלום ת"ל ילד בית מכל מקום
ועדיין אני אומר ילד בית בין שיש בו
שוה כסף בין שאין בו שוה כסף אוכל קנין
כסף יש בו שוה כסף אוכל אין בו שוה
כסף אינו אוכל ת"ל יקנין כספו ויליד ביתו
ימה ילד בית אע"פ שאינו שוה כלום אוכל
אף קנין כספו אע"פ שאינו שוה כלום אוכל
ואי סלקא דעתך עבד שמכרו רבו לקנס
מכור. מי איבא עבדא דלא מודבין לקנסא
אין איבא עבד טרפה והא חוי למיקם קמיה
במנוול ומוכה שחין יאיבעיא להו. מי שחציו
עבד וחציו בן חורין שקדש בת חורין מהו
אם תמצא לומר יבן ישראל שאמר לבת
ישראל היתקדשי לחציו מקודשת רחויא
לכוליה הא לא חזיא לכוליה ואם תמצא
לומר יבן ישראל המקדש חצי אשה אינה
מקודשת דשייר בקנינו והא עבד לא שייר

מי איבא עבדא דלא מודבין לקנסא. וא"ת כי אמר נמי דלית מכור
תקשי ליה מי איבא עבדא דלא מודבין לקנסא שיוכל למכרו
כולו לגמרי וי"ל דלא ימצא קונים שיקנוהו לגמרי אפי' לא ימכרו
לפרנסו שיוכל לומר עמי ואינו זק"מ מימנעי אינשי לקנותו
שלא יהא רגיל אכלס אכלס אכלס אס מכרו
לקנס מכור ומנין דזוני ליה ועי"ל
דאפי' מוכרו כולו לגמרי אינו מכור
דהא אינו שוה כלום ואינו מוכרו
אלא לקנס ולקנס אינו מכור:

אם תמצא דאמר התקדשי לחציו
מקודשת. וגבי אשה קאמר
אס תמצא לומר חצין מקודשת לי
אינה מקודשת והוי מני למימר אפסכא
אלא האמת נקט דהכי מסיק בפ"ק
דקדושין (דף ו' א'): וא"י אמרת
קדושי לא קדושי יורשין מנא ליה.
תימה דמה תולה יורשין בקדושין
והלא בנו מן הפנויה יורשו כדאמר
(יבמות דף ק'): גבי עשרה כהנים
שפירש אחד מהן ובעל דהולד שמוקי
שמסקין אותו מנכסי אביו משום
דלא ידעי אביו מנו ואפי' בנו ממזר
מעריש דלא תפסי בה קדושין בן
בפרק שני דיבמות (דף כג.) דהוי בנו
לכל דבר והיינו לירשו והכא אי
תפסי בה קדושין גרע טפי דלמי לז
עבדות ומשמעם כאל"ל כדאמרין
[בשולחן] (שם דף מה.) וי"ל דסבר
הש"ס דאס איתא דלאו כר קדושין הוא
אין בנו ממיתם אחיו ולא דמי
לעריית דתפסי בה קדושין לעלמא
אכל האי דלאו כר קדושין הוא כשום
מקום אין הכן מתייחס אחריו:
ואין

בקנינו מאי ת"ש והמית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס
לרבו וחצי כופר ליורשיו ואי אמרת קדושי לאו קדושין יורשין מנא ליה
אמר רב אדא בר אבהו כשעשאו טרפה. ומאי יורשיו נפשיה. אמר רבא
שתי תשובות בדבר חדא דיוורשיו קתני ועוד כופר הוא. ואמר ריש לקיש
כופר אין משתלם אלא לאחר מיתה אלא אמר רבא יראוי ליטול ואין
לו אמר רבא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה
שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושה קדושין דרש רבה בר רב
הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת
חורין שנתקדשה אינה מקודשת א"ל רב חסדא מי דמי התם שייר בקנינו
הכא לא שייר בקנינו הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש
והמכשלה הזאת תחת ידיך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל
בהן אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת אבל חציה שפחה וחציה
בת חורין שנתקדשה קדושה קדושין מ"מ התם שייר בקנינו הכא לא שייר
בקנינו אמר רב ששת כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה
שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושה קדושין ואם לחשך אדם
לומר "איזו היא שפחה חרופה זו שחציה שפחה וחציה בת חורין" המאורסה
לעבד עברי אלמא בת איתרוסי היא אמור לו כלך אצל ר' ישמעאל "שהוא
אומר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי ושפחה כנענית בת איתרוסי
היא אלא מאי אית לך למימר מאי מאורסת מיוחדת הכא נמי מאי
מאורסת מיוחדת אמר רב חסדא חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה
לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון ומתו שניהם מתייבמת ללוי
ואין

תשובה לדבר זה מאותה שגיטת בנא' כריתות (יא.) והפדה לא נפדמה לשפחה חרופה א"ל וזו פדויה ואינה פדויה חציה שפחה וחציה בת חורין
המאורסה לעבד עברי. והוא הדין לכל ישראל אלא אורחא דמלתא נקט משום דעבד עברי מותר בשפחה: אלמא כס אפרוסי פ"א. מדקמיה מאורסת:
אמור לו. וכי סבור אתה שהן אירוסין ממנ: כלך אל רבי ישמעאל. דאמר התם דברה תורה כלשון בני אדם ובשפחה כנענית שלא נפדית כלל
קנשתה קנא: המאורסה לעבד עברי. וכי שפחה כנענית גמורה בת קדושין היא הא תמורה בעלמא היא עם הדומה לתמורה: מיוחדת. וגזירת
התנאי היא דמחייב עליה אשם הואיל ויחדוה לעבד עברי המותר בה: ומורה ונאקדשם לשמעון. אחיו וצמחי ראובן וראובן לא גירסה:
ואין

קח א מ"י פ"ח מהל'
מכירה הלכה א סמג
עשין פכ טו"ש"ע ח"מ ס'
רע פט"ר ד'
ק' ב מ"י פ"ח מהל'
תומות הלכה א
סמג ללון רכז רכז טור
י"ד ס' אלה:
ק' ג מ"י פ"ח מהל'
אשות הלכה ח סמג
עשין מה טו"ש"ע אה"ע
סמג מד פט"ר יא':
ק' ד ה מ"י פ"ח פ"ג
הלכה ט סמג שם
טו"ש"ע אה"ע ס' לא פט"ר
ס':
ק' ו ה מ"י פ"ח מהל'
מקין ממונ הלכה ב
סמג עשין ס' טו"ש"ע י"ד
ס' רפ"ט פט"ר ס':
ק' ח מ"י פ"ח מהל'
אשות הלכה ט סמג
עשין מה טו"ש"ע אה"ע ס'
מד פט"ר יב':
ק"א ט מ"י שם הלכה
מקין ממונ הלכה ב
אשורי ביהו הלכ' ט סמג
ללון קה"ה:
ק"ב י מ"י פ"ח מהל'
יבוס הלכה לא סמג
עשין לא נד טו"ש"ע אה"ע
ס' נכד פט"ר ו':

חוספות ר"ד

מי שחציו עבד וחציו
בן חורין שקדש בת
חורין מקודשת היא משום
צד חירות שבו ואפילו
אם תמצא לומר המקדש
אשה לחציו אינה מקודשת
התם משום דשייר
בקנינו הכא לא שייר
בקנינו וכן נמי שפחה
שחציה שפחה וחציה בת
חורין שנתקדשה מישראל
קדושה קדושין משום
צד חירות שבה. ואפילו
אם תמצא לומר המקדש
חצי אשה אינה מקודשת
התם שייר בקנינה
הכא לא שייר בקנינה

קָרָא אֶת מִי שֶׁיֵּד מֵהָאֵל
אֲשֶׁר הָלַךְ עַל
שֶׁמֶת עֲשֵׂה מִי שֶׁעָשָׂה
לְאִשָּׁה עֵץ מִדּוּמִי עֵץ
וְעוֹשֶׁה:
קָרָא בִּמְיָ שִׁינ מֵהֶלֶל
אֲשֶׁרִי נִיחָה הֶלֶל
יֵא מִתַּח אֲחֵי קִסָּה:
קָרָא בִּמְיָ שִׁינ מֵהֶלֶל
עֲבִידֵי הָלַךְ אֶל
שֶׁמֶת עֲשֵׂה מִי שֶׁעָשָׂה
סִי רְפוּ שֶׁעָשָׂה:
קָרָא בִּמְיָ שִׁינ מֵהֶלֶל
עֲבִידֵי שֶׁעָשָׂה:
קָרָא הִי מִי שִׁינ מֵהֶלֶל
מִי שֶׁעָשָׂה:
קָרָא הִי מִי שִׁינ מֵהֶלֶל
עֲבִידֵי שֶׁעָשָׂה:
שֶׁמֶת עֲשֵׂה מִי שֶׁעָשָׂה
סִי רְפוּ שֶׁעָשָׂה:
שֶׁמֶת עֲשֵׂה מִי שֶׁעָשָׂה
סִי רְפוּ שֶׁעָשָׂה:

וַיֵּאָמֶר אֲנִי קֹרֵא בָּהּ אִשָּׁת שְׁנֵי מִתֵּיבִים.
אִם הָיָה אִשָּׁת שְׁנֵי מִתֵּיבִים הֲאֵל
דָּף לָהּ: (ב) דִּיקָה שְׁנֵי יִצְמִין דִּרְבֵּן גִּזְרָה שֶׁ
מִבֵּית אֶחָד מִתְבַּיְמָת חֹה לֹא שִׁיךְ הִיא
הִיא זִיקָה ב' יִצְמִין דִּרְבֵּן אֲבָל צַעֲלָמָא
הִיא דִּלְוִרִיתָמָא: **מָה** נִשְׁפָּךְ אִי
קִדּוּשֵׁי רֶאֱבֹן ב'ו' פ' בְּקוּמְטָר
לְמַשּׁוֹס פְּלוּגָמָא לְאִמְרוּרָא לְעֵינֵי
מִסְפָּקָא לֵיהּ הִיא מִינֵיהּ הוּא קִדּוּשֵׁן
וְקִסָּה דִּרְבֵּן חֲסֵדָא גּוֹפִיעַ פְּשִׁיעָא לֵיהּ
דְּהוּא קִדּוּשֵׁן וְרַבָּה בֵּר רַב הוֹנָא נִמְי
חֲזוֹר בּוֹ מִכָּה דְּבֵרֵי רַב חֲסֵדָא וְיִרְאָה
דְּמִסְפָּקָא לֵיהּ אִי גִמְרֵי קִדּוּשֵׁי רֶאֱשׁוֹן
וְאֵל פִּקְעִי: **נִמְרוּ** קִדּוּשֵׁי רֶאֱשׁוֹן.
חֲסֵדָא לְאִמְרִי בְּפִיָּה דְּלִיּוּשׁוֹ (ג) דָּף לָהּ:

וַיֹּאן אֲנִי קוֹרָא בַּה אֲשֶׁם ש
לֹאָ וּמִכָּה שְׁמִיָּהּ הִיא צִבָּה
ג' נָשִׁים נִכְרִיּוֹת וּמֵת אַחֵר
וְלֹא מִחִיבָתָם שְׁאֵלָמֵר וּמֵת

וְיִיזֵל דִּהֶסֶם כְּמֵאֵמֵר דְּרִבְנָן

וַיֹּאן אֲנִי קוֹרָא בַּה אֲשֶׁת שְׁנֵי מֵתִים מַה
נִפְשָׁךְ אִי קְדוּשִׁי דְּרֵאֻבֵּן קְדוּשִׁין קְדוּשִׁי
דְּשִׁמְעוֹן לֹאָ קְדוּשִׁין וְאִי קְדוּשִׁי דְּשִׁמְעוֹן
קְדוּשִׁין קְדוּשִׁי דְּרֵאֻבֵּן לֹאָ קְדוּשִׁין *אִיתְמַר
חֲצִיָּה שְׂפַחָה וְחֲצִיָּה בֵּת חִירִין שְׁנֵתְקַדְּשָׁה
לְרֵאֻבֵּן וְגִשְׁתְּחַרְרָה וְחִזְרָה וְנִתְקַדְּשָׁה לְשִׁמְעוֹן
דְּב' יוֹסֵף בְּר' חֲמָא אִמֵּר ר"נ פִּקְעוּ קְדוּשִׁי
דְּרֵאֻבֵּן ר' יִזְרָא אִמֵּר רַב נַחֲמָן גַּמְרוּ קְדוּשִׁי
דְּרֵאֻבֵּן *וְיָרָא אִמֵּר רַבִּינָא דְּלֹאָ מִתְקַדְּשִׁין

מס'ס. לומר חזיה הימה לזה וחסיה
ממר' ציבמות (דף לא:) ג' אחין נשואין
ס ועשה צה השני מאמר ומת חוללת
זה מהס וגו' (דברים כה) מי שעליה
זיקת יבם א' ולא שעליה זיקת שני
יבמין וזו ע"י מאמר לא יפתה מזיקת
יבום הראשון כולה ובמקלמה חל עליה
זיקת יבום השני אבל הכל לא זיקת
שנים עלה דחי מנייהו קדושין גמורים
ודאידיק לאו כלום ומיניה משום פלוגתא
לדמורא דלעיל מספקא לן הי מנייהו
הוו קדושין והשטח דקדוהו לכו מחיבת
ללי ממנה נפסק כו': וחזרה ונתקדשה
לסמטון. ולא משום אחיו ונתקדשה
לפננו דהוי רשון. אפי' אכ"ל למ"ה

(א) וְלָקַחְתָּ מִן הַבָּרֶקֶת (ב) יָמֹת
 קָדְשׁ. לֵאמֹר לָךְ (ג) שָׁבַת קִיָּה.
 יָמֹתֶיךָ מִן הַבָּרֶקֶת (ד) וְקִדְּשׁוּ
 לָהֶם. (ה) וְלֵאמֹר לָךְ יָמֹתֶיךָ. (ו)
 וְעִי' (ז) וְעִי' (ח) וְעִי' (ט) וְעִי'
 וְעִי' (י) וְעִי' (יא) וְעִי' (יב)
 וְעִי' (יג) וְעִי' (יד) וְעִי' (טו)
 וְעִי' (טז) וְעִי' (יז) וְעִי' (יח)
 וְעִי' (יט) וְעִי' (כ) וְעִי' (כא)
 וְעִי' (כב) וְעִי' (כג) וְעִי' (כד)
 וְעִי' (כה) וְעִי' (כו) וְעִי' (כז)
 וְעִי' (כח) וְעִי' (כט) וְעִי' (ל)

מוסף רש"י

אין אדם עומד על דברי תורה. על גורין לאומרין להלכתן (שבת קכב.) אלא אם כן נכשל בהן. עד שאומרין ר' גי' טעמים מביט דהיינו טעמי מורה המסומרין (שם) כשהלמד נכשל בשמיעתו פעם ראשונה ושניה הוא נותן כל לעמוד על שטותו (תניא ד'.)

[illegible]

דכתיב 'לא יומתו כי לא חופשה יֵהא חופשה
ויומתו א"ל אב"י ולתנא דבי ר' ישמעאל
דאמר בשפחה כנענית המאורסת לעבד
עברי הכי נמי דכי חופשה יומתו אלא מאי
אית לך למימר שחופשה וחזרה ונתקדשה
הכא נמי שחופשה וחזרה ונתקדשה^א אמר
רב הונא בר קמינא א"ר יצחק מעשה באשה
אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו
את רבה ועשאה בת חורין^ב כמאן כר' יוחנן

ומקודשם לני שזהו שנתנה גופה
והוא לא בקטן שנולד: גמרו קדושי
ראשון. ע"ה השחרור גמרו דע
עכשו הבא עליה באש ומלקות
היה אפילו מזיד ומכאן ואילך הבא
עליה במיתה: לא יומתו כי לא וגו'.
ומוקמינן לה בחזקה שפחה וחזיה בת
ורין וס"ל דה"ק אינן ציינן מיתה
משום ח"א כי לא חופשה לאחר
הקדושו הא חופשה לבתר הכי יומתו

שפחה נחפרת לאיש
הפדה לא נפרדה או
נפשה לא נתן לה בקרת
תהיה לא יומתו בי לא
נפשה: יקרא יט כ
ויברך אתם אלהים
יאמר להם אלהים פרו
ורבו ומלאו את הארץ
ובשבע ורבו בנות הים
בכעף השמים ובכל הים
הרמשת על הארץ:
כראשית א כח

תוספות ר"ף

אמר רב (תנה) (הוא)
ר' קטיגא אמר ר'
יצחק משה בשפה אחת
השפעה ששה חוצה ת'
חורין וכפא את רבא וכו'
הוא חורין מן רבא כר'
יחזקן בן ברקא דאמר על
שפתיה הוא אומר ורב'
הוא חורין אליהם יאמר
הוא ורבי ארמי ר' תנמן ר'
יצחק לא מהה גמא המפר'
הגזו בה: **תנא'** המור'
את עבדו לנעניש א'
לחל: **תנא'** כ"ה. אין פורס'
הא שבשבי"ה יר' על
מדינה מפני חקן העולם.
אין מברזין את השבשים
אמר מפני חקן העולם ושבש'
אין חקן שפירם פתיל'
מזוהות מן עובדי כוכבים
ועל: **תנא'** דמיתן מפני חקן'
העולם. פי' כשרבסום
האנו לנעניש חקן העולם.
ההוצא א' נמי
בשכסמכורו לחל: הפקיעו
המפצת התנוגה כא"
חקן קנסים חקן שות'
לחל: תנא' חורין וצור'
לנעניש חקן חורין וצור'
שחור מרבי ראשן

וְהָיָה שֶׁל שֶׁל שׁוֹמֵרִים שֶׁיֵּשׁ בְּקִרְיַת
 אֶלְנָתָה שֶׁהֵי בִּמְהֵרָה יִהְיֶה כֵּן הַקֶּדֶשׁ
 לְהִשְׁתַּכֵּחַ לֹא גִמְרֵי אֲבָל הַכֹּהֵן חֲלִיָּה
 שֶׁשֶּׁפֶתָּה לֹא הִימָה כְּבָלִים קִדּוּשִׁין:
אֲבָל אִם בִּתְבַּע עָלָיו אִמּוֹ וְהוּ
 שֶׁהִחְרִירָיו. וְאִם הָאֵל דְּלֹאמֶר אֲמִימֶר
 לְעִיל (דף מ.) הַמַּפְקִיר עֲבָדוֹ אֵין לוֹ
 חֲתָנָה לְאִסְרוֹרָה לְאִיכָּא גִבִּיָּה לֹא מִנִּי
 מִקְנֵי לִי וְכֹחַן מִשְׁמַע דִּישׁ לוֹ חֲתָנָה
 שֶׁבִּשְׂרָתָה וְעַל כִּרְחָן לֹא מִשְׁחָרֵה לִּי עַד
 שֶׁבִּשְׂרָתָה דְּלִי אֲלֹמֶר חֲמִיל הַשְׁמֹרֵר הִיכִי
 מִזְכִּין לִיָּה וּמִסֶּר לִיָּה לְעֹבֵד כּוֹכְבִּים
 לְהַשְׁתַּעֲבֵד כּוֹכְבִּים דְּלֹא דְמִי לְמַפְקִיר
 לְעֹבֵד כּוֹכְבִּים אֵין קִנִּי לִיָּה אֲלֵא לְמַעֲשֵׂה
 יִדְּיוֹ וְכֹחִי עַם לִיָּה גִבִּי יִשְׂרָאֵל מִמּוֹנָא
 דְּקִדְקִי לִיָּה לְקַנָּם וְלוֹלִדוֹת וְלֹא הַפְקִיעֵו
 מִמֶּנּוּ חֲכִמִּים עַד אַחֵר שִׁכְיֹחַ לוֹ גֵּט
 שְׁמֹרֵר: **הָאֵל** דְּנֻנְאָה פִּי בְּקוֹנֵט
 גִּבִּי עַד קֶרַע לוֹ זֶנֶן שֶׁאֵין לִיָּה יִפְדּוּ
 יִהְיֶה גּוֹפוֹ חֲלוּט לְעֹבֵד כּוֹכְבִּים וּמַעֲשָׂיו
 מִשְׁתַּעֲבֵד כּוֹכְבִּים דְּמִזְכִּין לְמִשְׁחָרָתָא
 דְּרַבְּנָן קְסוּסָה אֲשֵׁי' לֹא מִטָּע זִימְנִיָּה
 וְגִבִּי שְׂדֵה אֵיירִי דְּקֶבֶע לִיָּה זֶנֶן לְפִירִי
 שֶׁשֶּׁאֵין לִיָּה יִפְדּוּ עַד זֶמְנָא אֵיכָל
 הַפְּרִיטוֹת מִשֶּׁסּ וְאֵילָךְ עַד שִׁפְרָה הַלֶּכֶךְ
 אֲחִי' מִטָּע זִימְנִיָּה אֵין לוֹ אֲלֵא חִירוֹת

וַיִּכְרַךְ אוֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר וְגו' פָּרוּ וּרְבוּ
וּמְלֹאוּ וְגו' "אמר רב נחמן בר יצחק לא
מנהג הפקר נהגו בה: **בתנ"י** "המוכר
עובדו לעובדי כוכבים או "לחוצה לארץ יצא
בן חורין: **גמ'** "ת"ר יהמוכר עבדו לעובדי
כוכבים יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו
וראשון אמר רשב"ג בד"א שלא כתב עליו
אונו אבל כתב עליו אונו זהו שחרורו מאי
אונו אמר רב ששת "דכתב ליה הכי
לכשתברח ממנו אין לי עסק בך: ת"ר ילוה
עליו מן העובד כוכבים כיון שעשה לו עובד
כוכבים נמוסו יצא לחירות מאי נמוסו אמר
רב הונא בר יהודה נשקי מתיב רב ששת
יהאריסין והחכירות ואריסי בתי אבות
ועובד כוכבים שמשכן שדהו לישראל אע"פ
שעשה לו נמוסו פטורה מן המעשר ואי
ס"ד נשקי שדה בת נשקי היא אלא א"ר
ששת זמן קשיא זמן אומן ל"ק הא דמטא
ומניה הא דלא מטא ומניה אלא גבי עבד
דמטא ומניה צריכא למימר ואלא אידי ואידי
דלא מטא ומניה ול"ק הא לגופא והא לפירא"י

להי' לה' חסד קים גמורה: ה' י
 חופשה צבר אירוסין וימחו לו
 קידושין ראשונים כלום היו: אלא
 מאי איהו לך למימר. דוקיא דקרא
 הכי משמע: הא חופשה וחורה
 ותקדשה. וימחו אם נישפה עם
 אחר: כר' יוחנן בן ברוקה. במס'
 יבמות: על שניהם הוא אומר כו'.
 דאשה נמי מפקדה אפרה ורביה:
 מנא הוי פרי ונונין בה. בזוט'
 דלא היתה מיוחדת לאלם ולא היתה
 משמרת עצמה: **בתנ"י** ילא לחירות.
 אם צרה מן העווד כוכבים או שקנסוהו
 צ"ד לפדותו כדאמר לקמן" דקונסים
 אותו לפדותו וכשיפדנו לא ששמעדי לו
 וקנס כחמים הוא הוואל והפקיעו מן
 המאות. וכן לתנ"י ילא לחירות מפני
 שהתירו לאמר לחולה לא תצטמצמה
 מפרש את מי קנסו אם אדם הלוקח
 או את המוכר: **גמ'** אונו. שער:
לכשהצרכה. מן העווד כוכבים אין
 לי עסק בן: **נמוסו**. לקמן מפרש:
יאל לחירות. דהוא כמכירה וקנסוהו
 רבנן: **נשיא**. חותם וס' צדות שחולין
 לעצמם צאריהם: **אעריסין**. ישראל
 שנוהים ארץ לנעוד כוונים צהרתי

הנהרות הב"ח
 (א) גב' במחלן כר"י בן
 ברוקה. ג"צ ע"ין חוט' לעיל
 " מא ע"צ דמשמרין
 אזהר משום שהא מלא
 יסר וכן בנכנסת ד' מו
 ע"צ שישמר ר"א עבדו
 השלם לעשרה ופירן
 מזה הבהא בעניניה הול
 משע מזה דרעם אמי
 כ"כ האוס' שבת ד' ד
 (וישאל חסד):

ועד חשיב לה מציירה וגבי זמן לאו
עבד **נפשא** גבי עבד דקביע זמן לה
דחולל ונפשא דרענן דאסרו למכור
הפירות וחסא לא ארענן לי יום פלוגי

וְלֹא פִּירִיתָ מִה שֶׁיָּדָה נִמְרָה
מִמֶּנּוּ אִיִּדִי וְאִדִּי מִמֶּנּוּ
מִמֶּנּוּ וְזִמְנֵה לִפְרֹשׁ דָּלָה
וְזִמְנֵה וְנִכְרָה לִפְרֹשׁ דָּלָה
דְּגִי עֶבֶד אֲעִיג' דָּלָה מִמֶּנּוּ
הַמִּצְוֹת וּמִשְׁמֵי יוֹאֵל לְחִירוֹת
רִשְׁוֹת הָעִבְדִּים כּוֹכְבִּים וּפְסוּרִים
בְּשִׁלּוֹ
יִמְרָה הִיא: הָא דְמִטָּא וְיִמְנֵה. הָךְ דְּגִי עֶבֶד: אֲלֵא גִבִּי
שֶׁאֵם לֹא יֵתֵן לוֹ עַד אוֹתוֹ וְזִמְנֵה וְזִמְנֵה חִטּוֹת לְעִבְדֵי
לְעִבְדֵי כּוֹכְבִּים אֲפִסְרוּהוּ וְאֲעִיג' דָּלָה מִמֶּנּוּ וְזִמְנֵה וְזִמְנֵה שְׁדֵי
וְלֹא פִּירִיתָ מִה שֶׁיָּדָה נִמְרָה מִמֶּנּוּ אִיִּדִי וְאִדִּי מִמֶּנּוּ
מִמֶּנּוּ וְזִמְנֵה לִפְרֹשׁ דָּלָה וְזִמְנֵה וְנִכְרָה לִפְרֹשׁ דָּלָה
דְּגִי עֶבֶד אֲעִיג' דָּלָה מִמֶּנּוּ הַמִּצְוֹת וּמִשְׁמֵי יוֹאֵל לְחִירוֹת
רִשְׁוֹת הָעִבְדִּים כּוֹכְבִּים וּפְסוּרִים בְּשִׁלּוֹ
יִמְרָה הִיא: הָא דְמִטָּא וְיִמְנֵה. הָךְ דְּגִי עֶבֶד: אֲלֵא גִבִּי
שֶׁאֵם לֹא יֵתֵן לוֹ עַד אוֹתוֹ וְזִמְנֵה וְזִמְנֵה חִטּוֹת לְעִבְדֵי
לְעִבְדֵי כּוֹכְבִּים אֲפִסְרוּהוּ וְאֲעִיג' דָּלָה מִמֶּנּוּ וְזִמְנֵה וְזִמְנֵה שְׁדֵי
וְלֹא פִּירִיתָ מִה שֶׁיָּדָה נִמְרָה מִמֶּנּוּ אִיִּדִי וְאִדִּי מִמֶּנּוּ

[illegible]

ה"י

השולח פרק רביעי גימין

מד.

עין משפט
נר מצוה

(א) [וחלון קלף]. (ב) [פי] שלקח את עבד כוכבים
נאמנו של מין. ערוך
ועי' פשוט לקמן נח:
ד"ה או ממנה אנפיות.
(ג) [נכירות ג]. (ד) [ש].
(ה) [גז' שס]. (ו) [וערובין
מג]. (ז) [ועי' חפזות].
(ח) [נכירות לר]. ד"ה [נעל].
(ט) [מ"ק יג]. נכירות לר.
(ע) [נכירות לר]. (פ) [ויקרא
כג]. (ק) [נעל יג].

גליון הש"ס

גמ' פבר עבדו ופבר עיין
מכאן שר שר קמן לו
סקי:

מוסף רש"י

הכי גריסין ואיכעיס אימא כסלו על מנת למשכנו ולא משכנו. הא
דשה בגון שלום העובד כוכבים מישראל על מנת שאל לא אפרע
לזמן פלוני בל ומשכנו מקרקע זו ומהא שלק ויהא דקמני פטורה מן
המעשר כל זמן שלא בל ישראל ומשכנו דלע"ג דמטא זמניה הוא
בחזקת העובד כוכבים ואם היה ישראל
נוטל חלק בפירות פטורה מן המעשר.
וגבי עבד כי האי גוונא קנסוה רבנן
לישראל ואע"פ שלא משכנו העובד
כוכבים עדיין בעבד זה קנסוהו הו"ל
ועבר זמנו ולא פרט: גבול. העובד
כוכבים לעבד: בחובו. שהיה לו על
ישראל והוא לא מכרו לו ולא לזה
עליו: סיקריקון. נשעה שישאל
מופקרין להריגה ואמר לעובד כוכבים
שא קרקע זו או עבד זה והניחתי:
לא יאל לחירות. דאונס הוא וליכא
למקנסיה: חייב לעשר. עליה דהוי
כמוכר: בלפירוט. הפסד: דקא
משפטי ליה. הרי נהנה מהם שפורע
חובו הילכך לענין עיבור חייב במעשר
וימיה גבי עבד קנסא משום מכירה
היא חיה לא מכר מדעתו אלא שלא
לרצונו גבול ואמאי נקנסיה: פריהנג.
מניק ושם עלילות ומכרו לו בדמי
סל האל. דמי שפי מהכי
קנסין ליה אם לא
העניס מתלה נק
בכורות ג' ע"ג. ת"ש
כ"ד עד עשרה בדמיה.
מזני עבד מני מהא ויכא
עשרה שמה מיה דוקא
קאמר דאי לא דוקא למני
מחייבא מהא או מרחיבא
עשרה (שם). צרם אודן
בכור. כ"ס חזן און כסר
לפסול נמי. דכסר ניה
בזמן הזה וי שיש לו כסר
נחמי לכן וכן משפל זו
עד שומא מלתי ויחלול.
דלתי רשאי לבלול כל זמן
שלא הוסיף דקדוש כחון
והא וס' חזן און כסר
לחסידי קנסוהו רבנן.
דאמרינן בבכורות (לר).
האורח און כסר הכי זה
לא יחסיט עולמית. דקנסין
ליה על דעבד אסורא.
דמכריב כל מוס לא יהיה
גו. קרי ביה לא יקנה.
לשליב כל מוס. ויהיו
דקאמר אס תמני לומר
ישי. דקא מיעבד ליה
הס כ"ס חזן און כסר ומת
מה שיקנסו בנו אחרי ובי
ומי' יג' מנח"ל.

בשלוה על מנת למשכנו ולא משכנו. הא
דשה בגון שלום העובד כוכבים מישראל על מנת שאל לא אפרע
לזמן פלוני בל ומשכנו מקרקע זו ומהא שלק ויהא דקמני פטורה מן
המעשר כל זמן שלא בל ישראל ומשכנו דלע"ג דמטא זמניה הוא
בחזקת העובד כוכבים ואם היה ישראל
נוטל חלק בפירות פטורה מן המעשר.
וגבי עבד כי האי גוונא קנסוה רבנן
לישראל ואע"פ שלא משכנו העובד
כוכבים עדיין בעבד זה קנסוהו הו"ל
ועבר זמנו ולא פרט: גבול. העובד
כוכבים לעבד: בחובו. שהיה לו על
ישראל והוא לא מכרו לו ולא לזה
עליו: סיקריקון. נשעה שישאל
מופקרין להריגה ואמר לעובד כוכבים
שא קרקע זו או עבד זה והניחתי:
לא יאל לחירות. דאונס הוא וליכא
למקנסיה: חייב לעשר. עליה דהוי
כמוכר: בלפירוט. הפסד: דקא
משפטי ליה. הרי נהנה מהם שפורע
חובו הילכך לענין עיבור חייב במעשר
וימיה גבי עבד קנסא משום מכירה
היא חיה לא מכר מדעתו אלא שלא
לרצונו גבול ואמאי נקנסיה: פריהנג.
מניק ושם עלילות ומכרו לו בדמי
סל האל. דמי שפי מהכי
קנסין ליה אם לא
העניס מתלה נק
בכורות ג' ע"ג. ת"ש
כ"ד עד עשרה בדמיה.
מזני עבד מני מהא ויכא
עשרה שמה מיה דוקא
קאמר דאי לא דוקא למני
מחייבא מהא או מרחיבא
עשרה (שם). צרם אודן
בכור. כ"ס חזן און כסר
לפסול נמי. דכסר ניה
בזמן הזה וי שיש לו כסר
נחמי לכן וכן משפל זו
עד שומא מלתי ויחלול.
דלתי רשאי לבלול כל זמן
שלא הוסיף דקדוש כחון
והא וס' חזן און כסר
לחסידי קנסוהו רבנן.
דאמרינן בבכורות (לר).
האורח און כסר הכי זה
לא יחסיט עולמית. דקנסין
ליה על דעבד אסורא.
דמכריב כל מוס לא יהיה
גו. קרי ביה לא יקנה.
לשליב כל מוס. ויהיו
דקאמר אס תמני לומר
ישי. דקא מיעבד ליה
הס כ"ס חזן און כסר ומת
מה שיקנסו בנו אחרי ובי
ומי' יג' מנח"ל.

בשלוה על מנת למשכנו ולא משכנו. הא
דשה בגון שלום העובד כוכבים מישראל על מנת שאל לא אפרע
לזמן פלוני בל ומשכנו מקרקע זו ומהא שלק ויהא דקמני פטורה מן
המעשר כל זמן שלא בל ישראל ומשכנו דלע"ג דמטא זמניה הוא
בחזקת העובד כוכבים ואם היה ישראל
נוטל חלק בפירות פטורה מן המעשר.
וגבי עבד כי האי גוונא קנסוה רבנן
לישראל ואע"פ שלא משכנו העובד
כוכבים עדיין בעבד זה קנסוהו הו"ל
ועבר זמנו ולא פרט: גבול. העובד
כוכבים לעבד: בחובו. שהיה לו על
ישראל והוא לא מכרו לו ולא לזה
עליו: סיקריקון. נשעה שישאל
מופקרין להריגה ואמר לעובד כוכבים
שא קרקע זו או עבד זה והניחתי:
לא יאל לחירות. דאונס הוא וליכא
למקנסיה: חייב לעשר. עליה דהוי
כמוכר: בלפירוט. הפסד: דקא
משפטי ליה. הרי נהנה מהם שפורע
חובו הילכך לענין עיבור חייב במעשר
וימיה גבי עבד קנסא משום מכירה
היא חיה לא מכר מדעתו אלא שלא
לרצונו גבול ואמאי נקנסיה: פריהנג.
מניק ושם עלילות ומכרו לו בדמי
סל האל. דמי שפי מהכי
קנסין ליה אם לא
העניס מתלה נק
בכורות ג' ע"ג. ת"ש
כ"ד עד עשרה בדמיה.
מזני עבד מני מהא ויכא
עשרה שמה מיה דוקא
קאמר דאי לא דוקא למני
מחייבא מהא או מרחיבא
עשרה (שם). צרם אודן
בכור. כ"ס חזן און כסר
לפסול נמי. דכסר ניה
בזמן הזה וי שיש לו כסר
נחמי לכן וכן משפל זו
עד שומא מלתי ויחלול.
דלתי רשאי לבלול כל זמן
שלא הוסיף דקדוש כחון
והא וס' חזן און כסר
לחסידי קנסוהו רבנן.
דאמרינן בבכורות (לר).
האורח און כסר הכי זה
לא יחסיט עולמית. דקנסין
ליה על דעבד אסורא.
דמכריב כל מוס לא יהיה
גו. קרי ביה לא יקנה.
לשליב כל מוס. ויהיו
דקאמר אס תמני לומר
ישי. דקא מיעבד ליה
הס כ"ס חזן און כסר ומת
מה שיקנסו בנו אחרי ובי
ומי' יג' מנח"ל.

בשלוה על מנת למשכנו ולא משכנו. הא
דשה בגון שלום העובד כוכבים מישראל על מנת שאל לא אפרע
לזמן פלוני בל ומשכנו מקרקע זו ומהא שלק ויהא דקמני פטורה מן
המעשר כל זמן שלא בל ישראל ומשכנו דלע"ג דמטא זמניה הוא
בחזקת העובד כוכבים ואם היה ישראל
נוטל חלק בפירות פטורה מן המעשר.
וגבי עבד כי האי גוונא קנסוה רבנן
לישראל ואע"פ שלא משכנו העובד
כוכבים עדיין בעבד זה קנסוהו הו"ל
ועבר זמנו ולא פרט: גבול. העובד
כוכבים לעבד: בחובו. שהיה לו על
ישראל והוא לא מכרו לו ולא לזה
עליו: סיקריקון. נשעה שישאל
מופקרין להריגה ואמר לעובד כוכבים
שא קרקע זו או עבד זה והניחתי:
לא יאל לחירות. דאונס הוא וליכא
למקנסיה: חייב לעשר. עליה דהוי
כמוכר: בלפירוט. הפסד: דקא
משפטי ליה. הרי נהנה מהם שפורע
חובו הילכך לענין עיבור חייב במעשר
וימיה גבי עבד קנסא משום מכירה
היא חיה לא מכר מדעתו אלא שלא
לרצונו גבול ואמאי נקנסיה: פריהנג.
מניק ושם עלילות ומכרו לו בדמי
סל האל. דמי שפי מהכי
קנסין ליה אם לא
העניס מתלה נק
בכורות ג' ע"ג. ת"ש
כ"ד עד עשרה בדמיה.
מזני עבד מני מהא ויכא
עשרה שמה מיה דוקא
קאמר דאי לא דוקא למני
מחייבא מהא או מרחיבא
עשרה (שם). צרם אודן
בכור. כ"ס חזן און כסר
לפסול נמי. דכסר ניה
בזמן הזה וי שיש לו כסר
נחמי לכן וכן משפל זו
עד שומא מלתי ויחלול.
דלתי רשאי לבלול כל זמן
שלא הוסיף דקדוש כחון
והא וס' חזן און כסר
לחסידי קנסוהו רבנן.
דאמרינן בבכורות (לר).
האורח און כסר הכי זה
לא יחסיט עולמית. דקנסין
ליה על דעבד אסורא.
דמכריב כל מוס לא יהיה
גו. קרי ביה לא יקנה.
לשליב כל מוס. ויהיו
דקאמר אס תמני לומר
ישי. דקא מיעבד ליה
הס כ"ס חזן און כסר ומת
מה שיקנסו בנו אחרי ובי
ומי' יג' מנח"ל.

תוספות רי"ד
שלח ר' אמי מני אמי
בר נתן תורה תצא
לישראל עבר שהפיל
עצמו לגיוסות ואין רבו
יכול להוציאו לא בדיני
ישראל ולא בדיני אומות
העולם מותר ליטול דמיו
וכותב ומעלה בערכאות
שלח מפני שהוא כמציל
מיום: אריב"ל המוכר
עבדו לכנעני קנסין
אותו לפדותו עד עשרה
בדמיו ולשחררו: דוקא אי
לא דוקא ולא איפשיט.
ארי"ל המוכר בהמה
גסה לכנעני קנסין אותו
לפדותו עד מאה בדמיה
בצא מיעה ר' ירמיה
מכר אמי מכר עבדו
לכנעני ומת מהו שיקנסו
בנו אחרי לדידיה קנסוהו
רבנן והא ליתיה או דלמא
לממניה קנסוהו והא
איתיה ופשיט ליה לדידיה
קנסוהו לבדיה לא קנסוהו

תוספות רי"ד
שלח ר' אמי מני אמי
בר נתן תורה תצא
לישראל עבר שהפיל
עצמו לגיוסות ואין רבו
יכול להוציאו לא בדיני
ישראל ולא בדיני אומות
העולם מותר ליטול דמיו
וכותב ומעלה בערכאות
שלח מפני שהוא כמציל
מיום: אריב"ל המוכר
עבדו לכנעני קנסין
אותו לפדותו עד עשרה
בדמיו ולשחררו: דוקא אי
לא דוקא ולא איפשיט.
ארי"ל המוכר בהמה
גסה לכנעני קנסין אותו
לפדותו עד מאה בדמיה
בצא מיעה ר' ירמיה
מכר אמי מכר עבדו
לכנעני ומת מהו שיקנסו
בנו אחרי לדידיה קנסוהו
רבנן והא ליתיה או דלמא
לממניה קנסוהו והא
איתיה ופשיט ליה לדידיה
קנסוהו לבדיה לא קנסוהו

קבד א מיי פ"ו מהל'
י"ט הל' ד סמג
לארץ פה טוט"ע א"ח
סימן תקלח טע"ו:
קבה ב מיי פ"א מהל'
שמע הל' יד סמג
לארץ רסו:

קבר ג ד מיי סס ה' י:
קבר ה ו מיי פרק ז
מהל חובל ומזיק
הלכה ג סמג עשין ע
טוש"ע ח"מ סימן שסה
סעף 6:
קבר ז מיי פ"ח מהל'
עבדים הלכה ו
סמג עשין פו טוש"ע י"ד
ס' דקו סעף פנ:
קבר ח מיי סס ה' י
סמג פס' 6:

ט' ו'מ'י פ'ר'י' מ'ה'ל' א'י'ש'ת'
ה'ל'כ'ו' ע'ו'ש'ע' א'ה'ר'ע' ס'י'
פ'ח' ס'ע'י' ב'ז':
ק'ל' י' ב' מ'י' ש'ס' ה'ל' ה'
ס'מ'ג' ש'ס' ע'ו'ש'ע' ש'ס'
ס'ע'י' פ'נ':
ק'ל'א' ל' מ' מ'י' פ'ר'ק' י'א'
מ'ה'ל' ש'מ'ט'ה' ה'ל'ט'ה'
י'א' ס'מ'ג' ל'א'ר'ו' ע'ר'ב':

גליון הש"ס

ויש"י ד"ה קניית דב"י שני
וכו' דהדרי. צ"ל דלא
פירי:

תוספות רי"ד

או לחזק לארץ ת"ר המוכר
עבדו תרחק לגט רצא
לחיותו וצריך אט שחורו
מרבו שני ומפסיד לוקח
אז מיוס. כ"א א"פ ש"א
הלוקח רשאי להוציא
מא"י בעל כרחו של עבד
כדנתן הכל מעלין לא"י
אחר הכל מציצין אחד
נשים וא' עבדים ואפ"ה
כ"ס שקנא ע"ד להוציאנו
קנים' ליה להוציאנו
לחיותו שמא יתפסה ויכל
אחריו ואז"פ שחורו
הלוקח ואומנו כשרואה
שכ"ד נפיק אתו לשחררו
אז אדרבא' כ"א שומעין
אז אלא אמר' כ"ס שקנא

עצמי להחליט לחיות אקדמי
צדק, דרוקא המוכר
עבדו לחייל קונס אבלי
המוציא עמוד לחייל אל
קונס שוירא ארצה העבד
למאן ולסור בו שלא
עוד
אילא יא (אל) מכרם שני
חור שיצא אבד העבד
זכור לדרמקון בנמ
פסני שהיה לו שחור ולא
שני תוצרין לו שחור
מרוכז שני שהמיוק עבדו
לכנענים ארון שני שחור
מכרבו ארון דנעני אל
קני ליה אלא למעשה ידיו
ורקנן האסור ערין שאל
מכרבו ראושן אבד
החורין שראל הקנינים
קנה המוכר שני הקנינים
ונתחבלו רבו ראושן מצלי
סילוק גמול תיכלר אבד
שני שחור מרוכז שני:

נתייבה. פי' בקונטרס מוצגלה וקשה דהא איסורא דרבנן הוא והיכי פשיט מינה צבוברות ב' פסולי המוקדשין (דף לז:)
אלאם און דהוי איסורא לאורייתא וכן הכא חפיקע ליה ממונות היכי
פשיט מינה ומפרש ר"ח ונתייבה חרש בה חרישה ימלא דהוי לאורייתא

ונגזירה כפירות הקוטרם ואף על פ
שהוא דרזנן חשיז טפי מנתקוואה
ומייתי רחיה מנטיביה ומיחו אכמי
קשה הכא היכי פשיט דילמא עבד
מאלי דמפקע ליה ממלות חמיז טפי
מאקסורא דלורייאח לאורייאח צפרק
כל פסולי המוקדשין (שם דף לז):
ואומר ר"ח דגבי שביעת אית לן
להחמיר טפי מבזוס מקום לפי שהיו
מזגלין בה דלחמירין בסוף הניזקין
ועומין (ג) שהיו חסדין על השביעת
לכן מייתי צפיר מינה ללא קנסו בנו
אחרייו ובשטר שיש בו רבית שקונסים
אותו (ד) דמשמע לעולם אפילו בנו כיון
דקנסו וזה בו הלוי ובזבים שהפקדו
אכל אחד זה מנה חוה מאתים דלמר
ר' יוס' (ה) הכא יהא מונע עד שינא אליה
ו"ח (ו) ר' חל' התם קנסין להו כי ירי
לדורי ואם היה מחזיר לבנו לא היה מודה:
שנתקווצה. פ' ר"ח קוין
התלושים בה וכן
מפרש בירושלמי אכל מחזבירה זה
אקורין מדלורייאח דלחמינן צפרק
הבונה (שם דף קג.) החולש עולשין
והמוזר וזרדין אם ליפות הקרקע כל
שהוא א"י"פ דפסור להם בצרעא
דחצבירה הכא ליכא לאוקמי צבכי
דשביעת לא מיפטר משום מלאכה
שאיה צריכה לגופה:

טלחוצה לארץ יצא לחירות.
ואם תאמר היכי דמי
אי אזיל מנפשיה אינד את זכותו
דבאמר בשמעין דנבל כחו אינו
יכול להוציא דבאמרין בשלהי כתובות
(דף ק:) דהן מוציאין ויש לומר
דמזכרין כחשין ליה פן יסדלנו
לוקם דנדרים לילך אחריו.

מיר
רבו לחזור כאן שאין דעת רב
יוצא לא סגי דלא נפיק והה
רבו לסוריא ומכרו רבו שם
רבו לחזור אין כופין אותו אמר
הק ואידך דאיתמר ^ה המוכר
ויוצאה ושמואל אמר לאינה
לא הדרי זביני ולא ידענא הי
המוכר עבדו לחו"ל יצא לחיר
רבו שני ולא הדרי זביני וכי

דלוי מייט או מגרש לה הדרי לה: לפס
לחוצה לארץ: **יולא למירום**. ואע"פ שר
ואין הכל מוציאין בשני דיני גזירות וכן
והסניא. בנימוחא: **יולא ענד אחר רב**
הכל מוציאין (לישנא אחרינא) גרסינן
ענד אחר רבו לקוריא מכרו רבו שו כס
פועין אפוא. להוציא למירות. **הרבי**
הפסד מעותיו: **אינא מכורה כל עיקר**
דברים הללו שמעתי ממנו מה תהא
מעותיו: ולא **ידענא הי מנייהו**. ואח"כ
הדרה דקאמר מכורה ויראנא ודלוי פלי
ולשמואל אינו מכר והמעות מתנה נ
המטלטלין חצורן ומעות חצורן. ומת
ברשא דשמעין: **קנייה רב קני**. ואע"פ
עליו אלמא לא הדרי זבין. וכיון דשמע

וְאֵם תִּימְלִי לומר. ג'י מכוון מלאכתו במועד שיכול לעשות קודם המועד או להיחה מלהתחיל זה עד לאחר המועד ומיון ל'מאס להמתיל זה סמוך למועד שאס לא יגמרנה במועד יהא דבר האבד ויהיה מותר לגמרנה ומנן הפס (מס' 97 ג.) וכולו אס כוונן מלאכתו במועד

מלאכתו כמועד ומת
יום דלא עבד איסורא
סו רבנן והא ליתיה
סו רבנן והא איתיה
ה שנתקוצצה בשביעי'
נצטייבה או נדרייה לא
וא"ר יוסי בר' חנינא
זורעה אלמא לדידי'
נסוס רבנן אמר אביי
של חבירו ומת לא
ש' הדיק שאינו ניכר
רובנן היא לדידיה
לא קא קנסו רבנן:
רבנן המוכר עבדו
זות וצריך גט שחרור
גמליאל אומר פעמי'
יצא אמר פלוני עבדי
כי לא יצא לאנומכי
נא מכרתיו לאנומכי
וד לא יצא לא קשיא
רמץ ישראל הא דאית
ראל בעי רבי ירמיה
ארץ ישראל והכניסה
תו לחזור מהו תיבעי
בעי למ"ד הדין עמו
עמה כיון דהדין עמה
כיון דמשעבדי ליה
בעי למאן דאמר הדין
יה דמו או דלמא כיון
ידה דמו תיקו: אמר
חנן עבד שיצא אחר
יבו יצא לחירות והתני
לא קשיא כאן שרעת
בד אחר רבו לסוריא
לא יצא העבד אחר
אותו ואם אין דעת
ר שמואל תרתי חדא
מה רב אמר מכורה
הדרי זבני ובחדא
אנ מדרתי כברייתא
שני שמע מינה כנייה
מכורה ומעות חורין
ורב

העבד לא היה רבו ממי כיף (ולפי ח. המוכר עבדו לטוריא כמוהו
כשיאל על מנת כן יאל ויבין דמכרו הוי כמוהו מארץ לחוה לארץ:
ללא חסר רבו לטוריא. ופרך לא סגי דלא נפיק בתימיה והמנ אין
בו לטוריא ומכרו רבו שם ומקמי הך מלמח הוא גרסין הכי יואל
חא על דפרסיה: **אם דעת רבו לחזור**. לא כשיאל על מנת לחזור רבו
דין: **חא עדא**. מכירת עבד לטוריא איך: **ויואל**. אנשים מיד יח
דין: עכשיו שאני מכורה איני דין שלא תמכר. וקאמר רב ענן בשמי
וצני. ותחזית המעות ללווק: **ובחמא לא הדרי**. אלא איבד הלווק
הדרי וצני ואיבד מעותיו במאי פליג עליה דרב דהא לרב נמי לא
טו עמה נכסים שאין להן אחריות נקנין עמה במכירה זו בלא משיכה
ויות נקנין עמה במכירה זו בלא משיכה ויכולין לחזור בהן ומעות
בשנת היובל וגמר ונתן מעות לשם מתנה: **מדקסני בכרייסא**. לעיל
שון קנייה למח ליה לשני לשמוריה היה לנו לכוף את הראשון שאיסורו
* : **דהדי וצני ודאי** גבי שדה אמר שמואל דהדרי ולא הפסיד הלווק:
ורב

(קדושין כו.) נכסים שאין להם אחריות מקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה ואין צריך משיבה לרב דלמא מכוזה ויזאה, שדה הדרא ומטלטלין מיקנין, לשמאל דלמא אינה מתעטלי, לחזקה דקדוקה לא היא חזקה (ערוך שם). קניניה רבו שכי ולא הדררי וביני, וסלקתה מפסק ויזון כדכתיבה חזק עלה הדין וביני, ולחי כ' ארמי שמואל כח אינה מכוזה וז' מתעטלי.

(מ'ק יג.) שביעית פ"ד
שנה ב (ב) נ"י פס"י
יריבין ה"ה ג) (מ'ק יג.)
בורות לד: ד) ולקמן ג.
סס נקמן, ס) (תוספתא
י"ז פ"ד, ו) (בימות סו:)
(כתובות ק"ה: ח) ערכין
ט"ה: ט) נח"א: שהולך,
רש"ל מ"ו ועין מ"ד,
(וב' ק"ה: ג) (ש"ך לעיל
נחמ"ד ג' מג:)

מוסף רע"י

[illegible]

קָלָב א מִי פִּי מַהֲלֵי
וְכִיָּה וּמַחֲבֵה לֵב
טוֹשֵׁעַ אֲהִיעַ שִׁמּוֹן נִסְתָּקִים
א ב
קָלָב ג מִי פִּיחַ מַהֲלֵי
עֲבָדִים הִלְכֵה ו
קָלָב ד מִי פִּי מַהֲלֵי
עֲבָדִים טוֹכֵכֵה
ו שִׁמּוֹן לִצְיוֹן מִן מַטֵּה
קָלָה ד מִי פִּיחַ מַהֲלֵי
עֲבָדִים הִלְכֵה ו
טמנ עשן פ טור שש
י"ד שמון טפ שס
קלו ה מ"י פ"ח מַהֲלֵי
מחנות עניים ה' י'
טמנ עשן טפ טור שש

שם ספקי ה' :
קלח ז מ"י ומנחם שם
טושיש' שם ספקי' :
קלח ה טושיש' שם ספקי
ה' :
קב ט מ"י פ"א מנח' :
חפילין ה' י' מנח
עשין קכב טושיש' שם
דמא ספקי א וטושיש'
אזיח ס' לו ספקי ז :

תורה אור השלם

1. לא ישוב בארצך פן
יחטא אתה ל' ב' חטבד
את אלהיך ב' יהיה קף
למוקש: שמוה כל
ל' חטבד קד' :
2. לא חטבד קד' :

בקרבך במוקדם אֶשְׁרֶיךָ
 יִכְבֹּד בְּאוֹרֹת שְׁרָרֶיךָ
 כְּטוֹב לֹא לֹא חוֹנֵנֶה
 וְרַחֲמֵי כֶּסֶד טוֹבִים
 3. וְבֵן תְּחִלָּה לְחַמְּרֹהוּ
 חֶמְשָׁה לִשְׁמֹלָתוֹ
 חֶמְשָׁה לֵּךְ אֲבֹרֶת אֲחִיךָ
 אֲשֶׁר תִּלְכַּד מִמֶּנּוּ
 מִצְעָאָתָהּ לֹא תִּלְכַּד
 4. וְהַיְעָלֶם: דְּבִירִים כ"ד
 אֲשֶׁר עוֹד בְּקִשְׁתָּהּ
 נִפְשִׁי לֹא מִצְעָאָתָה אֵין
 וְחָד מֵאֵלֶּיךָ מִצְעָתִי
 וְאִשָּׁה בָּכָל אֶלֶּה לֹא
 מִצְעָתִי: קהלת ו' כ"ז

תוספות ר"ד

אֵיל אֲבִיר לִרְבִּי יוֹסֵף
 חוֹתִי דְקִנְיָתִי לִי לִלְחֹק
 הַהֲפָסִיד דִּמְיוֹנִי
 לִמְכּוֹר שְׁחִיבוֹ לִי מֵעֵינִי
 אֶל מַסְתַּחֲבוֹ הַרְבֵּה אֲשֶׁר
 אִסּוּרָה הָהֶם קִנְיָנִי אֵין
 אֲבוֹה שֶׁנֶּה לִּי וְיִחוּן
 עֲבַד שְׁמַר אַחֵר כִּי
 לְסוּרָה וּמְכַר שֶׁנֶּה יִצָּא
 לְחִירוֹת שֶׁנֶּה יִהְיֶה אֲשֶׁר
 בְּכִיף הַמּוֹכֵר עֲבַד מִסּוּר
 מִכּוֹר בְּחֹלִי וְשׁוּרִי
 נִקְרָא עֲבַד צוֹבֵה דַּמְשֵׁק
 וְדַמְשֵׁק בְּכָלֹל הַחֲתָנִי
 אֵין חָבֵד אֵין יִכְזֹר מִסּוּר
 שְׁהִי לֹא שְׁלֵל לְצִמְצָת
 לֹא קִשִּׁי כָּאֵן שְׁדַעַת
 רְבִי חֲלוּזִי שֶׁנֶּה לֹא אֲבִיר
 אֵין וְכֹחוֹ וּבְכָאן שְׁמַר
 דַּעַת רְבִי חֲלוּזִי אֵין
 יִכְזֹר: הָהֵא עֲבַד דַּרְעִק
 מְחִילִי לֶאֱרָן אֲחֵר אֲמִירָה
 וְאִשְׁכֵּחִי אֲחֵל קִמְרִי
 דִּי אֲמִי אֵין לִיכְחֹבוֹ
 לֶךְ שְׁטַר אֲדַמִּיחַ וְכֹחֲבוֹ

[illegible]

ה) (תוספתא פ"ג, ב) שם,
ג) בחיבות עה"ד שם
ע"ש, ה) (שם, ו) שם
לכ:

אמר לה הכי מצינו
לעז בעלמא ולא שיי
אמר ע"מ דאע"ג דבעמ
דהאשה שנפלו (כחוצות ד

א' אמר ה' הבי מצי מקלקל'ה. נראה דחששה וז' אינה כי אס' לעז בעלמא ולא שיהיה ממש גט בטל ובימי ממזרים דהא לא אמר ע"מ דאע"ג דבכמה דוכתי מהני גילוי דעת כמו שטר מזרחת דהאשה שפלו (וכמויות דף עט.) וזבין ולא אינטריכו ליה וזוי דפרק

קמח א מיי פיי מהלי
גירושין הלכה י
סמג עשין מח:
ב טוש"ע י"ד סי' רכח
סעיף כא:

1. ולא הכוס בני ישראל
כי נשבעו להם נשיאי
העדה ביי אלהי ישראל
וילנו כל העדה על
הנשיאים: יהושע ט יח

שאמר לה משה
 אני מציא'ך משה
 אני מציא'ך קצב טעמא
 מא' משה לקולקא
 אמר לה הכי מציא'ך
 אמר לה וא לא לא פ'י אמר
 לה בעת הגירוש'ך משה
 ש'י' משה מציא'ך כן
 גילה דעתו שאינו מגרשה
 גילה כעבור גישה יציא
 עליה ואולי הלעו לא
 היה מגרשה עצב הוא
 גירוש'ה וכל מה שהיה
 אינו עושה אלא כעבור
 הלעו ואולי יתברר לו עת
 יתבר שיהי שר'ך עת
 הוא להחזירה הלך אצ'פ'
 שנתן לה גט סתם כל
 שמה נתני שנתן אצל
 שהי' לכל לב אינו שר'ך
 שא' מצא לעו שר'ך
 שיהי' איה גט האצ'פ'
 משה פירש בחר דעתו
 אולי' שאין עת גמר
 אלא כפי מחשבת לבו
 ואולי היה מחנה מנה
 פירוש'ה היה גט נט'ך
 ע'מ' שהשם שר'ך הוא
 אמת בדראי כ' האשה
 היתה נישאת עז שהיה
 מכבד'ה אם היה אצל
 כן הוא' נעלמה שהעל
 מחנה בגט ואין האשה
 נישאת עז שתיק'ה האני
 שהיתה בעל'ה עת
 מפי' שנתנו לה סתם כלי
 נאני און חרש'ש'ך שמת
 אצל האשה ותנש'ך שמת
 זה ואחר שיתברר שהי' שר'
 אינו שר'ך נמצא שהיה
 כן בטל בזב'ה ממזרים
 ואצ'פ' שאין הבעל נתן
 ואצ'פ' כן און שמת
 אחר שהלדיה ברב'ס און
 פוענ'ס כן ח'ה' שכתבו
 רבאמר אולי הייתי דבר
 וכו' לאו דוקא שימאר
 הרב'ל אלא יכול אמר
 כן ויזין שיכול לומר
 כן אצ'פ' שאין אמר און
 אומרים כן דעלי' לזב'ן
 אצ'פ' שהגט בסתם הוא
 נתנו לה ואינו מטיל כן
 שמה נתני' כן שר'ך
 דעתו ששקש'ם ש'ך עז
 הוא מציא'ך און שר'ך
 שא' משה ש'י' שאינו
 ש'י' און צרנו שר'ך שר'
 ואצ'פ' שר'ך פירש דבר
 זה כפי כן הוא כאלו
 פירש והתנה פ'י וכו'
 מחשבת לבו אולי' כן
 שמה שהי' חול'ה דעתו
 כתנאי גמור ואנו תוס'ס
 שמה נמש' האשה בטל
 זה העבר שנתנו לה גט
 ומצא דעתו שר'ך נמצא
 גט בטל הלך אחר'ס
 לו אין הודע שאמה מגרשה
 כעבור ש'י' ולעולם היא
 אסורה כל ואפילו א'
 ימצא הלי' שר'ך כדי
 לשבר ולכב' מחשבתו
 שחשוב בלבו שאם ימצא
 שר'ך אחזרתי ואני מלך

וכשגרסתו היה דעמ'י להחזיק אס
 ימלאו דברים בלזאס וגמלא גט בטל
 וגינה מן השני ממזרין לפיך אומרים
 לו קודם גירושין הו יודע שלא מחזירנה
 עולמית ושז איתו נאמן לומר כן שזין
 שידע שזאס לו להחזירה אפילו כן
 נמשא לאחר ולא חש להמחין ולבזוק
 אחר הדברים גילה דעתו שלא היתה
 חביבה עליו: **ואי לא לא מני מקלקל**
לה. שהרי לא אמר שמוציאה משום
 שם רע וזין דלא מני לקלקלה
 משניסת לא אסרו לו להחזירה עד
 שזא ינשא: **ולרץ שיאמר כו'.** מקטו
 חכמים למוציא שיאמר לה כן וימיהו
 בין אמר בין לא אמר לא יחזיר:
קסבר טעמא. דלא יחזיר משום קנס
 הוא שלא יהו נזות ישראל כו':
 וגמלא דברים בלזאין. של שם רע
 והי' לענין נזר דהותר: **אומרים לו.**
 קודם גירושין וזין דלא חש וגרשה
 כן לא מני לקלקלה דגלי דעתיה דלא
 חביבה עליו כולי האי: **מ"ע דרבי**
יהודה. דאמר נזר שהודר ברבים
 אין לו הפרה: **ולא הכוס.** בגזעונים
 חביב: **נשבעו להם.** והוה להו
 לאתשולי אשבעתיהו אי לאו משום
 הדודר ברבים: **ורבנן.** דלאמרי דיש
 לו הפרה: **הפס.** לאו משום דלזין לו
 הפרה הוא דלפילו הפרה לא תריך
 דמי חילה שזועה עלייהו כלל הלא
 בטעות היתה: **משום קדושת הפס.**
 שלא יאמרו העובדי כוכבים עברו על
 שבעות: **ומים שנים רבים ג'.** גבי זבה
 דרשין הכי כפילה נדה: **עדה.**
 עשרה דכתיב ג' ומרגלים (במדבר יד)
 לעדה הרעה יצאו יהושע ועלצו:
אדם רולה שהפסד. כלומר אינו
 מקפיד בכן הלכן תריך חקירת חכם
 מני לקלקלה: **מאי פגא.** לעיל מיניה
 בנדרים שזר הוא: **דקמי מנשה.**
 הלא אין אנו עסוקין אלא בנדרים שנזרה
 היא: **אבל נזר הוא.** שיגרשנה: **יחזיר.**
 אס ירצה דליכא למיחש לקלקולא:
 מאי

משום שכלל קלקולא לא אמר לה הכי מצי מקלקל
לה ואי לא לא מצי מקלקל איכא דאמרי
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן צריך
שיאמר לה הוי יודעת שמשום שם רע אני
מוציאך ומשום נדר אני מוציאך קסבר מעמא
מאי כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות
בעריות ובגדרים הלכך צריך למימר לה הכי
תניא כלישנא קמא ותניא כלישנא בתרא
תניא כלישנא קמא א"ר מאיר ⁶ מפני מה
אמרו המוציא את אשתו משום שם רע לא
יחזיר ומשום נדר לא יחזיר שמא תלך ותנשא
לאחר ונמצאו דברים בדאין ויאמר אילו הייתי
יודע שכן הוא אפי"ן אם היו נותנים לי מאה
מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה
ממזוין לפיכך אומרים לו הוי יודע שהמוציא
את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום
נדר לא יחזיר תניא כלישנא בתרא ⁷ אמר רבי
אלעזר ברבי יוסי מפני מה אמרו המוציא את
אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר
לא יחזיר שלא יהו בנות ישראל פרוצות
בעריות ובגדרים לפיכך ⁸ אומרים לו אמור
לה הוי יודעת שמשום שם רע אני מוציאך
ומשום נדר אני מוציאך: רבי יהודה אומר כל
נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו
רבים יחזיר: ⁹ אמר רבי יהושע בן לוי מ"ט
דר' יהודה דכתיב: וְלֹא הָכֹחַ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי
נִשְׁבָּעוּ לָהֶם נְשִׂאֵי הָעֵדָה וּרְבֹנָהּ הָתֵם מִי חָלָה
שְׁבוּעָה עֲלֵיהֶוּ וְכָל כֵּיִן דֹּאמְרוּ לָהּ מֵאַרְצָה
רְחוּקָה בִּאֵנוּ וְלֹא בָאוּ לֹא חִילָה שְׁבוּעָה
עֲלֵיהֶוּ וְכָל וְהָאֵי דְלֹא קְטִלִינָהּ מִשּׁוּם
קְדוּשַׁת הַשֵּׁם ¹⁰ וכמה רבים רב נחמן אמר ¹¹
ג' ר' יצחק אמר עשרה רב נחמן אמר ג'
ימים ב' רבים ג' רבי יצחק אמר עשרה
דכתיב עדה: רבי מאיר אומר כל נדר שצריך
וכו': תניא רבי אלעזר אומר לא אסרו צריך
אלא מפני שאינו צריך במאי קמפילי ¹² ור"מ
סבר אדם רוצה שתתכווה אשתו בב"ד ור"א
סבר אין אדם רוצה שתתכווה אשתו בב"ד:
א"ר יוסי בר' יהודה מעשה בצידון וכו': מאי

יהודה מעשה נמי בצידן באחד שאמר לאשתו
התירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם
מאי

הוא והלך לאפריקא גבעונים השליטו שגא' (יהושע י') ובי השש
ועברו את הירדן דקאמר עד שלא ינסו לארץ אבל משגכ
זבאנו וייל דעל כרחק באין רועים להשלים כמיז לא תחח
עמך וגו' רק מעיי העמים וגו' לא תחיה כל נשמה ו
זכוס בארץ הכמיז (שמות כג) לא ישבו בארצך וגו' והוא לי
סכנר ר' יהודה דף איתא דיש לו הפסד לא היה בדבר
דאמרמיז לעיל (דף מה). לא ישבו בארץ פן יחטיאו ו
נמי פסקה אלו נאמרין (סוטה דף לה) וכתבו להן לא מלמטס
פן אותן והוא קרא בז' אמות כמיז וייל דאן לאו חילוי
עשה לא באו להסגיר מי אס אחרי קן: **רב** נחמן בר
ועתה הדיינין (שביעית דף נט). כשאמר להם משה לישראל

[illegible]

לכן נראה דלא אחי אלא ללעז בעלמא
סיועא עליה לעז כדי להחזירה אע"ג
דכבר שפאת לאחר שארי ליה דנות
שיוגג הוא לך אמרו חכמים דלא
סוחר דהשתא שוב לא יוציא לעז ורש"י
דלפניה יאמר אילו הייתי יודע כי
אינו נאמן דכיון דידע שפארר אחריו
לא חש להמתין ולבדוק אחר הדברים
הילה דעתו שלא היתה חזירה עליו
לר"מ דבעי ממאי כפול כי לא כפליה
למלתיה אפילו לעז ליכא והא דקאמר
ר"מ כל נדר שצריך חקירה חכם ולא
סוחר הניינו דכפליה למלתיה ולא
כפליה להאמר דלא כפליה למלתיה אלא
מועיל מה שגא יסוחר דלעולם איכא
קלקולא: **ש"ל** יהו בנות ישראל
הרוצות בו. הי מרי לישני דרב יוסף
פליגי לישנא קמא סבר קמא סבר
כיון דקמי בתמיתין נמי משום שם
ועתה חש איך שיך פריעות דמה לא
לעזתו משום מוילאין ש"ר עליה אלא
טעמא משום קלקולא הוא ולישנא
בבבא סבר דבמוילא ש"ר לא מצי
במקלל לה דכיון דמשום ש"ר מגרשה
טעמו בכל עין לגרשה אפי' יהא בטל
וכן דנדרים דמבבבא דחד טעמא הוא
דמבבא והשתא אדרי דמצי
בבבא מצי לישנא קמא דמצי ש"ר משום
הייחא אלא דשיך במוילא ש"ר משום
קלקולא והוא הדין לת"ק וא"ל לישנא
בבבא דרב יוסף דטעמא משום
שפריעותא מנא לן דפליגי רבנן עליה
דר' יהודה וסביר דנדר שהודר דבבא
ש לו הפרה דקאמר ורבנן מי חיילא
בו וי"ל דהך סוגיא אחיא בלישנא
קמא דטעמיהו משום קלקולא אינ
דקאמר ורבנן היינו ר"מ ור"א
דאמרי לא אסרו צריך בו דקסברי
טעמא משום קלקולא ואפילו בבבא
רבבא קאמר דלא אסרו אלא מפני
שאינו צריך לאי דבבא אסור משום
שפריעותא הוי' למיכר לא ידעו בו
דיבס אטו מפני דידעו בו רבס ולא
מפני שאין צריך:

בִּלְאִה מִי חֵילָא שְׂבוּעָה וְהָאֵי נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמַּצִּיחַ דְּכַחֲבִי דְנָרִים כִּי לֹא תַחֲיֶה כָּל נֶשְׁמָה וְאַעֲ"ג דְּאַחֲמַר' צִירֻשְׁלָמִי דְשִׁצְיֵנִית פִּרְקָה שְׂשִׁי

יוסיב גבעון את ישראל שלשים ואחד משמעת שלא היו יכולין להשלים ולכן ככל נשמה כדמוכחי קרלי (דברים כ) מ"ט דרבי יהודה הא ודלי שנועה שבע לבטל את המלוה וע"כ מוסר יול השם וא"ת בלא חילול השם נמי לי יול צעוד כוכבים שקיבל עניו יול אשר לא ילמדו אתכם לעשות וגו' ששם חלל שלא היו יכולין להרגו היו חק אמר ש"ששה. נראה דעל דעת הו יודעים שלא על דעתכם אני

ויהיה דאמר נרד שהודר ברכים אין לו הפרה דכתיב
לאתשולי אשבעתייהו אי לא משתו
דאין לו הפרה הוא דאפילו הפרה לא צריך דלא
דרך רחוקה באנו ולא באו ממך רחוקה לא חלה שם
הדברים עברו על שבעות: ומה רבים רב נחמן
מאמר עשרה דכתיב עדה: ר' מאיר אומר כל נרד ש
איר סבר טעמא משום קלקולא הוא הלכך נרד ש

חסד בראיתו חסדו
 ובחר הכי בעל לשונות
 ע"י גילוי דעתא כדאמר
 לעיל גבי גידול כרם לוי
 הכי הוא מפרש וקבוצת
 ובחר הכי אמר לשלח
 רש"י הטוב והמטיב לו
 מה דרשקלי וטרי' התם
 הכי הוא מפרש וקבוצת
 הכי כדעת ר' יהודה וכתב
 הכי מלה בדחיה רבעי
 לבטולי התם
 דגליי דעתא בניטא אלו
 מכלה הוא אלו כטל
 אכלה מה מפרש וקבוצת
 יכבה ניהליה גלי דעתיה
 ע"ן כן ירבה ניהליה
 משום ש"ר או משום דר
 אפלו יאבי מרדח דמלתא
 והו' ומצי לפרש דהיום
 ויפח דהכי הו' דעתא
 ולבטולי גיטא וברא פליגי
 רבנן ו' יקרה דהייש
 למימר דהייש דלא חשיב
 לקלקולא רבנן דהייש
 לקלקולא משום דסבר
 א"צ' שהגט נתן כסתם
 כרם גילוי דעתא אלו כן
 שוה חמשה ז' כן כחא
 וגמ' שמחתא בפיו ו'
 ירודה לא היש לקלקולא
 קרסב כיון שהגט נתן
 לו כסתם לאל פירש לו
 שאם ימצא לעיל שקר
 שלא יהא גט הוא גט
 גמור ואילו היש העלו
 שקר ואינו יכול לומר שקר
 גמור כלב' ליתא אלא
 ע"ז שהיה העלו
 שדברים שמלכ א"ן דברים
 והוא לו לפרש בפיו ו'
 ולא פירש שיש למלות
 נתנו לה כל בלי שיש חנאי
 ומסתבכת בלי כל חשיבא
 חנאי א"ן אמר כר' יוסף
 אמר כר' נחמן וצריך
 שיאמר לה משום דר' אי
 מצינא משום ש"ר או
 מצינא קרסב טעמא אמר
 לא יחיד משום קמא
 שלא היה כנות וישאל
 פרוצות בעייתו ונדרים
 והולכין צ"ל לה כי חס
 לישנא כרי שהסתירה כל
 הגויש חסד כר' לישנא קמא
 חסד לישנא כרתה חסד
 לישנא קמא א"ר מאיר
 מפני מה אמר מרמיא
 לא אשחז חסדו ש"ר לא
 חסדו משום דר' לא יחיד
 שמו תלך ונאשא חסד
 ונמצא דברים שראם
 יאמר אלו הייתי יחיד
 קרסב אפילו הי' ונתנם
 לי מהא מנה לא דייח
 מרמיא חנאי לישנא
 כרתה אפילו כר' יוסי
 מפני מה אמר מרמיא
 חסד משום ש"ר לא יחיד
 יחיד משום דר' לא יחיד
 שר' חנאי כותב וישאל
 פרוצות בעייתו ונדרים
 לפיכך אומר לה הי' חסד
 שמשום ש"ר אני מצינא
 לי' יהודה אומר לו לא
 שיעזבו כר' א"ר יחיד
 פ"י ו' ירודה לא חשיב
 לקלקולא כרמיא וקסב
 חסד משום קמא חסד
 חלקם אן נדרה דברים
 שהוא נדר חסד שאין לו
 חסד וצ"ל א"ר אבל א'
 אפרש דהייש כר' יוסי
 לא ידע כי ר' יריב שיש לו

(א) יצמות קט: נדרים כב.
גט. ס: ע"ש, (ב) [תוספתא]
פ"ג ע"ש, (ג) [לעיל
מה: וש"נ], (ד) רש"י,
(ה) [עירובין פג. וש"נ],
(ו) [שבעות כט. לט:],
(ז) [ברכות יד:].

גמ' כאוסר יאסרו כל
צדיות. ע"י לעיל דף לה
ע"א תול"ה ומדרת:

כְּאִילוּ בְּהָ מְהָ. נִשְׁעַת
אֲסוּר הַכְמוּת, לְחֻשָׁע הוּא
הַדְּמִיָּה (נִדְרִים כג) וְיִי
תַּחֲדָל לְדוֹר וְיִי הַרְבֵּה
תַּחֲדָל יִהְיֶה כִּן חֲטָא
יִבְחֹת (קט) וְאִלּוּ נָה
נִמְה לְעֹבֹדָה כְּכֹסִים
וְנִדְרִים (כג) כְּאִילוּ
הַקְרִיב עֲלֶיהָ קֶרֶבֶן.
עֲשֵׂר עָלֵי חֲטֵי עֲשִׂירוֹת
אֲדֹנָי יִתְּן אֶלֶל חֲטֵי וְיִי
שֶׁלֹּא הָאָה רִיגוֹל כֵּכָן
יִבְחֹת (קט) הַמְרִיצָא אַתָּה
אֲשֶׁר מִשְׁוֹם שֶׁנֶּאֱמַר
רָחֵם גְּלוֹל מִה עֵינֶיךָ.

[illegible]

קיים דרדו ניקנסיה מלהחזיר קמ"ל:
ר'ש. קאי דקאמר לעיל לא יחזיר
 משמך הכל מפני מיקון העולם אי
 שום קלוקלא אי משום שלא יהו
 וברות: **אין** צו וכו'. **הבי** קאמר
 החזירו לו חכמים שחזירוהו מפני
 מיקון העולם שלא נמצא כהן לאסור:
מלכא המוליא **אם** **אסור**. בגמ':
שום **אילונית**. שלא הכיר בה כשנכנסה
 מכל מקום כריכה גט דלין אדם עושה
 עיטלתו בעילת זנות ובעל לשם
 ודושין: **ר' יהודה** **אומר** לא יחזיר.
 אדם תנשא ותלד ויאמר לאו הייתי
 מדע עמי אפילו וטמני לן' ק' מנה לא
 ייסיי מגרשין ולדעה כן גרשמן שאם
 נבאו לך סימנים שאחזיריך ואם ידעתי
 ולא תשובי אלי ואם ראייה לילד לא
 גרשמן למיכר אומרים לו קודם

וירושין היו יודע שהמונים חת חתם
 שהם אילוניות לא יחזירה עולמית:
 המקמים אומרים יחזיר. דלא מישינן
 לקולא: והוא כותבם ככותבם. מן
 וראשון שהזיאה בלא כמזה משום
 וקח טעות ועכשי נודע שלא הטעתו:
 ויקוסין יפה לך. שיאמר אילו
 נעמי בסופי ליתן לך כמזה לא
 ירשמיך: גמ' מכלל דרבי יהודה
 יאה לקולא. שדכדורו למדנו שאם
 יאה לומר על מנת אילוניות גירשמיך
 יאה מקללה: לא הוסיף. ור' יהודה
 דמי חייס לקלולא וגבי נדר היינו
 ועמא דלא חייס דקסבר ליכא קלולא.
 נכדר הלך מקריה חס סבר לה
 ר' אלעזר דאין אדם רואה שמתפזר
 שמו ביד"ד הילכך לא מצי למיחזק
 ורבי יוחנן דאמר כו' ובשאינו חייס סבר
 ה דבי מאיר דעמא אין כדעל טועה
 נדר שבידו להפר ואינו יכול לומר
 ולאחר זמן אילו הייתי יודע שאני יכול
 להפר לא גירשמיך: מאן חכמים.
 ואמר הכא יחזיר: רבי מאיר. היא.
 ואמר במסכת קידושין (דף סא.) כל
 ונאשאינו כפול כתנאי בני גד ובני
 נחשון ואינו יעברו אלא בלא עכשיו
 וינו נחשון: והכא בדלא כפולו
 ולא אמר בשעת גירושין אלא
 וי יודעת שמשום אילוניות אני
 נזיףך ולא אמר לה ואם אי את
 וילוניות לא יהא נע דהשמה היו גט
 ופילו אינה אילוניות ולא מצי לקללה:
 מתני' אין פודין. הואיל ורגיל
 ביה דמקוין בגמרא והוא שמכר
 סנה ושילש גמ' בני וזו מיכס.
 וקום: גרבי לכו. היו שזין

מאי קונם אמר רב הונא * באומר יאסור כל פירות שבעולם עלי אם איני מגרשך: והתירו לו שיהזירנה: פשיטא מהו דתימא ליגזור משום דר' נתן ⁶ דתניא ר' נתן אומר ⁷ הנודר כאילו בנה כמה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן קמ"ל: מפני תיקון העולם: מאי תיקון העולם איכא אמר רב ששת ארישא רבינא אמר לעולם אסיפא והכי קתני אין בוו מפני תיקון העולם: **מתני'** ⁸ המוציא את אשתו משום אילנות רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכמים אומרים יחזיר ⁹ נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תובעת כתובתה אמר רבי יהודה אומר לה שתיקותך יפה מדיבורך: **גמ'** ¹⁰ למימרא דרבי יהודה חייש לקלקולא ורבנן לא חיישי לקלקולא והא איפכא שמעינן להו דתנן ¹¹ המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר אלמא ¹² [רבנן חיישי לקלקולא] ורבי יהודה לא חייש לקלקולא אמר שמואל איפוך הוא מודקתני סיפא נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תובעת כתובתה אמר ר' יהודה אומר לה שתיקותך יפה מדיבורך מכלל דרבי יהודה חייש לקלקולא הא נמי איפוך אביי אמר לעולם לא תיפוך ור' יהודה בהתיא סבר לה כר' מאיר וסבר לה כרבי אלעזר בצריך סבר לה כרבי אלעזר בשאינו צריך סבר לה כר' מאיר אמר רבא דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא אלא אמר רבא דר' יהודה אדר' יהודה לא קשיא כדשנינן דרבנן אדרבנן לא קשיא ¹³ מאן חכמים ר' מאיר דאמר בעינן תנאי כפול והכא כמאי עסקינן ¹⁴ כדלא כפליה לתנאיה: **מתני'** ¹⁵ המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן: **גמ'** ¹⁶ אמר רב אסי יהוא שמכר ושנה ושילש הנהו בני כי מיכסי דיופי זוזי מעובדי כוכבים ולא הוה להו למפרעיהו אתו וקא גרבי להו אתו לקמיה דרב הונא אמר להו מאי איעביד לכו דתנן המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו אמר ליה רבי אבא לימדתין רבינו והוא שמכר ושנה ושילש אמר ליה הני מרגל רגלי דעובדי הכי ההוא גברא דובין נפשיה ללודאי אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה פירקן

(יבמית דף סה.) גבי נשאת אותם לעבדים: ללודא

באי"ו בנה במה. מפרס
רבינו אליהו משום דלחמא
והוה דחדלה כתיב הלא דנדרס
דל לנדור וכו' והם (ישעיה ב')
מן האדם וגו' ר' במה
א' אלא דנדרס' וכו' חמקרי במה
ו' ונדרס' פרק ארבעה נדרים
י' ליף צהאי גזירה שוה דנקרא
חמק' שס רשעים חללו רגו'
המציא אשתו משום
שמעיה דלחמא צביא
דנדרס' בימות (ד' נדרים) משמע
ג' גט דהוו קדושי טעות דמן
ותו או שמיאנו או שנמצאו
לנרותיהן מותרות ויש לומר
י' חמקרי כנסקא חלונות ומוציאה
שס חלונות מדע מדקמתי
שסחא לאחר ויזו לה גנים
א' חלונות אין לה רמזיה
ר' י' יבועש ויב' עקיבא
שס דף עט: בסריס חמה
ר'פואה וחולין וחולין לאשמו
לא פליגי ודרשין צ"ק
(דף יב:). אשר חלד פרט
ורא דלחמ' (שס דף ק:). שריה
וימת ביתה אין קדושי מעשה
א' אלא חמקרי גבי חזיב ברש' אלו
(חולין דף מג:). והא דפליגי
(בשבות דף עג:). בקדשה עז
ס' ס' ס' דנדר' גט משום
א' עושה דלחמא צביא וזות
א' מומין דמחיל אצל חלונות
ועזר דמומין מסקי אדעיה
י' חמקרי חמקרי דשמיח וזועל
שין אצל חלונות דלא שכיח
א' נעזול לשם קדושי ואל
ק' אלמנה חיות (שס ק:)
והשני והחלונות אין לה
משמע אצל גיטא עז דשכיח
דנדר' (שס דף עג:). גבי
חמ' ונמצאו כו' משום שמה
דעל כרחק ממחלת לא צביא
חמ' בהדמיר לא דייק אלא
חמ' ברש' אינה מקדשת
חמ' שאל כנפונה ואל
(וימת ס'א:). קטן וקטנה לא
קטנה שמה חמקרי חלונות
י' חמקרי חמקרי חמקרי חמקרי
הא הרי הן קדושי טעות
וי' אומר ר"ת דהם דקדשה
כ"ג משני צ"י בן סורר
ד' עט: **אומר** לא
ד' ר' יפה דמבריד. ואל חמקרי
שמה אן מי שחקין דהכי
פסא צ"פ הלא עי' בימת

פירקן

נקון נמי התם דלא יחזיר שלא יהא לעו דתתקן הכא ומשני אלא
אמי' למתבע כתובה אבל הכא אם היא שמהא אמן נמי שמתקין
ר' אלעזר דהיינא כתובה לא גירשמתך והתם לייירי צעקה
רשנו לא שייך לומר השתא הוא דצרימ ואפילו לרצנן דלא חיישי
משום דלין לה נשים גירשה שצרכי נשאת לשמים ולא היו לה נשים
מפריך פשיטא דלא יחזיר ומשני וצריכא דהדר איתקן מהו
התם השתא הוא דצרימ וי"ל דהתם כיון דנפסחא הרי היה
ימי' ויהא שיש רפואה לוו היימי מנפסח על סם דרפואה:

(רנ) דרתנן בנדרים כנדר
כאשר אמר לנדר
שכין ורעם של שורים
לידור אלא להביא מנכחה
ויש לו השתא על נדרו
ולא יקיימנו על שלא
נשאל וקיים נדרו וגירשי
אימא בנדרו ותקניניה
והייתה מקיל' ליה
קטן' חלו' וצריכא כמדי'
שעבא דמכתי' משום קנסא
טעמא

לרבינו ויהי לה צנים ויש לומר להם נמי לא היו אלא לנו דהא
 קתם גירסה ולא התנה דכפרישית הכא ופריך דרזי פפא דהוה לן
 וסמי בללו הכי אפילו לנו ליתא דהשתא הוא דבריה ומחאי טעמא
 דליכא לנו כיון דמקון דלא יחזיר ופי' אמיא למחצט כחוביה מי
 דוקא שיך השתא הוא דבריה אבל הכא דאיידי בספק אילוניות כי
 הכא לקלולא פריך הכס שפיר אק מי שחקינן דמדור רבנן הכס
 ואס תאמר בסוף פרק קמא גרדה (דף יג:) בני אשה שאין לה
 דמינא להינדרה קמ"ל זימנין דאולה וימינסקה כו' ואמאי לא אמנו
 מועיל לה סס כפואה וליכי מני מקללה לה דאמרי אילו

(א) (לעיל ח' וש"נ), (ב) ב"מ לו.
 ב"ב קל"ו; (ג) [שם ושבת קל"ה;
 יבמות לו; ב"ק פח; א. ב"ב ג.
 ערמין ס"ז], (ד) ב"ב פא;
 (ה) [ע"י פ"ה הרשב"ם בב"ב],
 (ו) [דגריס כ"ז], (ז) [בבב"ב;
 פ"א מ"ה],

הגהות מהר"ב רנשבורג

א | תום' ד"ה מתה אץ לא
מתה לא וכו' וי"ל וכו'
בדאמריין במסכת ביכורים.
ירושלמי כ"ל ועי' רמב"ם
פ"ב מהל' ביכורים הלכה יד
ובכ"מ שם ושם הובא דמביא
ולא נזכר דהורא ודו"ה:

מוסף רש"י

[illegible]

ומספות רי"ד (המשך)

לו היא מגורשת מפני שלא כפל ואמר ואם לא תתני כן לא יאמר גט ולא אמר כלי לא יאמר גט ששמע את הדין נמי כגילוי דעתה אע"פ שאמר לה משום אילנות אני מוציאך כיון שלא אמר לה ואילולי כן לא הייתי מוציאך כמאן דאמר לה מיד רמז: **מתני'** המוכר עצמו ובניו לעובדי כוכבים אין פורק ארצו אבל פורק את הבנים לאחר מיתת אביהן

ועבור חובם אתו לקמיה דרב
א למדתו רבינו הוא שמכר
דר' אמי א"ל נטע ש"ן דף מ'
ין את הבנים משום קלקולא
אמר להו אימור לתיאבון הוא
שבקי לי דאפרקינן פ' וס"ל
המשכני שדוה לעורב וכפסטי
ה ממנו מליאה פירות ופסטי
כרשות עורב כוכבים כאילו
ילמדו ממנו וימנעו מלהביא

טבל וחולין מעורבין. אין לך כל חטא וחטא שאין חזיה טבל וחזיה חולין שחלק העובד כוכבים פטור ואף לאחר שחלקו התבואה הניקח מן העובד כוכבים צריך לעשר ישראל צריך לעשר את שלו מיניה וביה ולא ממנו על טבל גמור ולא מטבל גמור עליו מפני שמפרש מן

הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור
אכל כי מעשר מזה וזיה מעשר שלם
נמא מעשר מן החיוב שבו על החיוב
שבו מן הפטור שבו על הפטור שבו:
של ישראל חייב. לאחר שחלקו היו של
ישראל טבל גמור ומעשר ממנו על
אחר ומאחר עליו דיש ברירה ושל
עובד כוכבים פטור לגמרי ולת"ק אין
ברירה ואפילו חלקו נספיקא הן
עומדין: מדאורייתא לא. ואי אין
קנין לעובד כוכבים להפקיעה
מקדושתה היא לא לענין קדושתה
ברשות ישראל כלילי משכנה ויוון
דיכורס מזה דרמיא עליה היא וכן
טבלי לאסור פירות באכליה מיחייב
ליקח ולהביא. ולא דמי למעשר דאפילו
למחן דלאר אין קנין לא מיחייב לעשר
על חלקו של עובד כוכבים דמעשר
טבלי ואסר ליה באכליה ולא מזה
דרמיא עליה היא אלא אם כן אובלי
או מוכרין דקא משתרי ליה אכל
דיכורס מזה דרמיא עליה היא:
שפי חקנות הוו. כלומר לעולם
מדאורייתא מיחייב והא דקתני מפני
חיקין העולם משום דמעיקרא משום
סייג תקנו שלא ליקח ולהביא כדמפרש
ואולי לפיכך הוצרכו לחזור ולתקן
ולהעמידה דין תורה: ופסבי
בקדושיהו קיימין. אין אנו נענישין
דבר: משקטן ציד עובדי כוכבים.
שלא היה חזר ופודה אותה: סקינו
דליהו. כדי שיטעם ויפדנו: המוכר
שדו לפירות. שיאלח חלוקה פירות
עד עשר שנים ותחזור חקרקע לבעליה
ובזמן שאין היובל נוהג קאמר דהיינו
משגלו שנט ראוין וישנט עד שגלו
תחילה מעבר הירדן ע"י סנחריב עד
חרבות ירושלים ואי בזמן שיוכל נוהג
סמס מכירה לפירות היא שהיה סופה
לחזור ציובל: קניין הנוף דמי.
ויכול לומר מראשית פרי האדמה
אשר נתתם לנו: ולציד. נצי הארבע

כחיו ושמתם בכל הטוב וגו': **ציבורי אשמו**. שגדלו בקרקע מלוג שהנטישה לו אשמו לפירות: **שאי הסם דכתיב ולכיתך**. ומדאיתערין לרבוי ש"מ קנין פירות לאו כקנין הגוף: **מהכל**. דכי היכי דאשמועינן דהכל כקנין הגוף דמי הוא הדין בעלמא: **ושמע שמחה אשמו**. וירשה הוא וקנה גוף הקרקע: **ליגור משום דרבי יוסי כי מנינא**. לומר בעינן לקימה והבאה בחדר וה"נ לנבי לקימה והבאה בחדר קמ"ל: **ומה שלית בדרך**. וחור והציאן הוא בעצמו: **מציא ואינו קורא**. וא"ל לומר שהציאו שלית אחר דאפי' לא מת שלית ראשון אינו קורא דמקני' האשם ועומטוס ואדורוגיטוס והשלית מציאין ולא קוראין שאין יכולין לומר אשר נתת לי: ציון

היה לקיחה למה ליה למימר ומת שלח הוה ליה למתני בצרן הוה לדע"ג דמת שלח וגמרו הצעלים הבאה דלירא לקיחה ומקאת הבאה ינן או מת אתי גמי ספיר חו או צף וזו קתני ור"מ מפרש דבצירה לאו יפה לפי שאין שיעור לצבורים ולקיחה היינו לקיחה מתוך הבית ומדא לאחור ולא היו לקיחה והבאה בחדא: **מביא** ואינו קורא. וזאת ועומא חסג ועבר עליהן החג ירקבו משום דגראו לקריאה וגדחו וכל שאין ירין גדחו ויש לומר דלמר צירושלמי דמסכת צבורים רבי אסי אמר יון להציאן הוא לא ישלח ציד אחר שכל הצבורים שגראו לקריאה ירין ומרז שדחו מביא ואינו קורא קיימטו כשנתן דעמו למכור ולהציאן אחר החג לא ירקבו אלא אחר החג מביא ואינו קורא: לא

מכובדי כוכבים ולא דדה להו למפרענהו אחי וקא גרבי' להו פ' היו שובים אוסר לערביס
הוא אמר להו אחי תמכור את עצמו את בני לערובי כוכביס און פרדין אחי אל תל
שולש אל ת' גני' גרלי' ועבדי' גרבי' הווא בנדי פנשדו לודיא אחי און קלמדי
פרקן אמר להו דון המכור את עצמו את בני לערובי כוכביס און פרדין אחי אל תל
וכי' שם דאביס טעל אמר להו לבנן ר' אמי דא' שמומ דקא חזי ליה דאכלי בנדי דל
דאכליה והו זמנן דאיכא איסורא והתירא קמי' ושביק התירא ואכלי איסורא אמר ליה דל
סכאן אבריש פרק און מעקירין מומי' לאכול בבל' חלומי' מחזירין לו אכידה: **תנאי**
לדון ולקחת משנתו אלא חלקת מומי' בבורים ממי' תיקון חלומי' פ' בנן שחור ובידא: **תנאי**
התני' משעת מדיחיהן קלמדי' אל מחיית' אל' לוקח הליבא מומי' כבוריס שכיין שחורס' הפרס'
שחור חל' דהו' דין לערובי כוכביס אכ' להפקיעי מי' משעת אכל' משני חלקת משנתו

מבוא והולידו מעורבין זה בזה. פי' בקונטרס אין קץ כל חטה וחטה שאין חטיה טבל וחטיה חולין ואריך לעשר מנייה וביה ולא ממנו על טבל גמור ולא מטבל גמור עליו מפני שמפרש מה החיוב על הפטור ומה הפטור על החיוב אבל כי מפרש מנייה וביה מעשר מן

החיוצ שבו על החיוצ שבו ומן הפטור שבו על הפטור שבו ואפילו חלקו כספקו הן עומדים דאין ברירה וקשה לאמר לקמן דאי קנין פירות ולא כקנין הגוף דמי ואהיחם שחלקו לקוחות הן לא משכחת דמיימי כבורים אלא חד בר חד הא אפילו למ"ד אין ברירה יש לו בודאי חלק בו דמחייב בכבורים והמותר שהוא חולין מצי מקדים ליה כדאמרין צפרק הספיקה (ב"ב דף פ"א) ודוחק לומר דלא משכחת דמיימי כבורים להלכתן שלא יטעך להקדים קאמר דלישנא משמע דלא מיימי כלל קאמר ועוד צ"ב יש כבור (בכורות דף מ"ח) גבי חמש סלעים ולא מצי חמש קאמר דכ"ע אית להו דרז אפי' לאמר האחין שחלקו מתנה יורשין ומתנה לקוחות משמע אכל אי לקוחות הן פטורין אפי' למ"ד חמש ואפילו הן חמש דלפני מצי חמש ליה לך נראה דאין חלקה לטעול וכו' דאין דאין ברירה שמה הגיע לו כל חלקו של עובד כוכבים או חזיו ולא ידעי כמה ואי מעשר מנייה וביה שמה מעשר מחלקו והשאר חלקו של עובד כוכבים או איפכא או מתקמו ומיהו יכול לתקן שיפריש עליה מעשר אחר ויפריש גס עליה ממקום אחר ואחרון אחרון מקולקל עד שלא יסאר כי אם מעט וכל המעשקות והתרומות יתנם לכהן וללוי: **ולביתך** פלגא שארם מביא כבורי אשתו. וא"ת והא מן התורה אין לבעול פירות צנכס אשתו אלא תקנתא דרבנן בעלמא הוא א"כ ע"י גזירה הכתוב הוא רשע לומר דרך נשים שנותנות פירות לבעליהן וכי האי גוונא איירי קרא וכענין זה אמרין ברש קידושין (דף ז') אי כתב רחמנא מעשה ידיה לנזירה דקא מיתחנא מנייה ואע"ג דמדאורייתא אינו חייב צמזמנות כמו אלא דלורחא דמילתא הוא שאלא

וה"ם מאי קושא דרבי יוחנן דאמר כהנא דלביבך דמה נפשך פליג
ו"ל דאיכא לאוקמה במתה כי הך וא"ת ולשיני דהך דמתה בשלא
ומה האשה פירות נכסיה לבעל ו"ל דברייתא קמי אף כתר דתקון
בזמן פירות לבעל ועוד דהוה ליה כקויה פירות בשוק ואח"כ קיה
שדה דאינו קורא כדאמר' א' במסכת כבורים (פ"א) אבל לריש לקיש
שהיו לו פירות תחילה את שער דבמתה מביא וקורא כיון דמעיקרא
אגיד לו פירות כ"פ ב"ר וישעיהו וישעיהו פ' רצ"ה רצ"ה שמואל
בהספיה (ב"ב פ"א) צ"ל דבעל ושגבן ביד שליח דאם צ"ל
שליח והביאן השליח צירושלים שליח דאי אין יכול לקרות דמתן
במסכת כבורים (פ"א מ"ה) אבל הבעלים קורין דיכולין לומר הנה
הבאתי דשלומו או דאם כמוהו וקשה לרבינו חס לנאי דהשיב לב
ושגבן צ"ל השליח או שצ"ל שליח והביאן הוא ו"ל דלשמועין רבות
בעלים אפי' הכי אינו קורא דבעינן לקימה וכל שצ"ל בחדא ולי ג'
היינו לקימה וצ"ל אורחא דמילתא נקט שבעלים צבורים כדי לעשות
קמי צ"ל ושגבן ביד השליח ומת שליח צדק דלא הוא רגילות שמצי'
יקצו כדאמרין צפרק כפרא דמכות (דף י"ז) הפרש כבורים קודם
רחא לגילה בילה מעבכת זו והכא נמי כשצ"ל נראו לקריאה וכש'
ריש לקיש בשם רבי אושעיא בשליקטן לשלמן ביד אחר אבל אס' ל
אין ניתרין אלף בקריאה ואמרין התם מתניתין פליגא הפרש
משעה ראשונה ולפי זה אם הפרש כבורים קודם החג על מנת

[illegible]

קנח א מ"י פ"א מהל'
מדות הלכה כ'
וע"ש נ"מ [ע"ש] ו"ד ס'
שלא סעי' יא':
קנח ב ג ד ה מ"י פ"ד
מהל' נכוחים הל' ו'
סמג עשין קנח קמ':
קס ו מ"י שס הל' ח:

יה אור השלם

1. וְשִׁמַּחְתָּ בְּכָל הַטוֹב אֲשֶׁר
נָתַן לְךָ יי אֱלֹהֶיךָ וּלְבִיתְךָ
אֵתָּה וְהָלֹוּ וְהִגֵּר אֲשֶׁר
בְּקִרְכָּךְ:
2. וּלְקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי
הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תִּבְרֵא
מֵאֶרְצֶךָ אֲשֶׁר יי אֱלֹהֶיךָ נָתַן
לְךָ וְשִׁמַּחְתָּ בְּטֹבָא וְהִלַּכְתָּ אֶל
הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר יי
אֱלֹהֶיךָ לִשְׁכֹּן שְׁמוֹ שָׁם:
דְּבָרִים כו ב

תוספות רי"ד

בן כ' ותרנ"ד לנו
 אילנות כנורא אלא איכ
 הגיעה לכה נולדו בה
 מימי אילנות ולא הביאה
 שתי שערות ואפילו אם
 הביאה אלא מן ארץ מיין
 שערות בה מימי אילנות
 ועובר כ' שנה אינן כלום
 ואם הגיעה לכה שנה
 הביאה שתי שערות ולא
 נולדו בה מימי אילנות
 היא בספק עד ל"ו שנה
 שיהא רוב שנותיה אם הביאה
 שתי שערות היא רואה ככל
 ההשגם ואם יולד בה מימי
 אילנות או תשעה עד רוב
 שנותיה הביאה שתי
 שערות היא אילנות גמורה
 ויחזיק כפי' בימות דגמר
 צורה מוחזת כגון שמנצח
 אילנות גמורה שהיא כ'
 קדוה שתי שערות אילנות
 יולדו בה מימי אילנות
 או שהיא בחי' שנה אלא
 הביאה שתי שערות או היא
 אילנות גמורה ששקדושה
 קדוה שעות אילנות מוחזת
 ימח' שנה בחי' אילנות
 כגון שהיא בחי' אילנות
 קדוה שתי שערות ועיני
 לא נולדו בה מימי אילנות
 ובעלה חושש מאי חלה
 אילנות ומציאה בנט ממני
 שעינין לא התקדשה אלא
 גמורה או כשימנין או ריבוי

שנים שהיה קרדושיש' גר צ"ר
 יודדו אימור לא יחיו פ"ר
 בעד תנשא לאחר וזל
 נובא וזל היתו וזל ק' מנה
 אפילו ונותנ' ל' ק' מנה
 א' היתו' מגוש' ל' פושן
 אומרי' לו כור' ונישן
 ש' ש' ש' שהסוציא' אלו
 ורו ומו' אילונת' עול'ם
 אהו אסור להחזיר' ואפ"ס
 שמבחר' אינ' אילונת'
 כדי שיה' לזל לקלע'ם
 כ"כ' יחור' דלא חיש'
 לקלע'ם וסמבטור' איה'
 וזל' לה כחב' מנ' שדי'
 ספ' אילונת' והמג' הילנ'
 א' ישיאל' אהו' היל'
 כני' איה' תובנ' כחב'ה
 כ' הראשון' מנ' שבר'
 תבר' שני' אילונת' א'
 יודדו אימור לא יחיו פ"ר
 ש' מרבי' של' יקלע'
 אפ"ס' שהדור' לו ש' ש'
 אם לא תנצ' אילונת' לא
 איה' יכול לזר' מנ' סמב'
 ישיאל' וזל ש' ש' ש' ש'
 וזל' לו כ' כ' כ' כ' כ' כ'
 א' וזל' ש' ש' ש' ש' ש' ש'

בכחובת' שאילולי כן לא ה
ד' יהודה חייש לקלקולא
לא יחזיר משום נדר לא יד
ד' יהודה לא חייש לקלקולא
בימים 10) הוא דאמרין ש
רציה שתחבזה אשתו בבד'
דכין דהוא יכול להפר למז
כאיר הוא דאמר בעינן תנא
אני מוציאך ולא אמר לה א
דלית ליה מכלל הן אתה ש

השולח פרק רביעי גיטין

מח.

עין משפט נר מצוה

קפא א מ"י פ"ד מהל' נכרים הלכה ו' סמך עשין קלט קמ' קסב ב מ"י שם פ"צ הלכה יג' קסג ג מ"י שם פ"ד הלכה ד' קסד ד מ"י שם פ"צ הלכה יג' קסה ה מ"י שם פ"ד הלכה ו' קסו ו מ"י פ"ד מהל' ערכין הלכה מח' ערכין

תורה אור השלם

ו. ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה מקנתו יקדיש לה' ויקרא בו כב

תוספות ר"ד

בכורים כי יאמר כיון שהשדה היתה תחלה של ישראל והיא עשיוי ביד ישראל היאך אינו מביא בכורים ולא ידעו כי לפני שהיה על עובד כוכבים באמצע ונתנו בשרותו אינו מביא, לפיכך חיבתו להביא ודוקא בכורים חיבתו מפני שצריכים הבאת מקום ואם יראו שלא יביא נפיק מיניה חורבא אבל תרומות ומעשרות שאדם מפורש ונתון בתוך ביתו לא חיבתו דלא נפיק מיניה חורבא, וידע מה עשה זה האיש בתוך ביתו הלכך אוקימנא אדאורייתא כשהיה תחלה של ישראל ונתנו עובד כוכבים ודוקא חורבא פירית לא גזרו עליו שביא דלא נפיק מיניה חורבא דמדע דיעי דהך שדה של עובד כוכבים היתה ולא תימא דוקא אם חזר ולקחה ממנו מי שביא לו הוא דחייבה רבנן אבל ישראל אחרינא לא דומיתו וחזר ולקחה ממנו אמר רבא אין קנין ללוקח מביא בכורים ש"מ דבכל אדם קאמר דאילו כן הוי ליה למתני הכי וחזר ולקחה ממנו מביא בכורים ספני חוקין העולם אלא לאו ש"מ בכל אדם קאמר ואפי"ה תני וחזר כלומר תחלה היתה של ישראל ונכרה לעובד כוכבים ועוד חזר ישראל ולקחה ממנו אמר רבא אין קנין לכונעני בא"י להפקיע מיד מעשר שנאי כי לי הארץ כעניי במאי קמיפילגי מר סבר דגנן ולא דגן כונעני ומר סבר דגנן ולא דגן כעניי מ"י שאם מירח הכנעני כרוי של ישראל כעניי מן המעשרות עיין כל אלו הדעות בהלכות י"ב בספר הלכות:

לא רב"ע קנין פירות בקנין הגוף דמי. דמחויא בעלמא הוא דרבי יודה חליט ליה בהחובל (ב"ק דף ג.) גבי דין ויוס או יומים דלאו כקנין הגוף דמי: **א"י** לאו דאמר ר' יוחנן קנין פירות ב"י. הקשה רבנו חס ואלו איך מלאנו ידיו ורגליו דקיימא לן כרש לקיש דלאו כקנין הגוף דמי כדאמרין ברש

החולק (יבמות דף יז.) וקיימא לן נמי דכדאורייתא אין צריכה דבסוף מוסכת צ"ה (דף לה.) פסקין כרבי אושעיא ורז נחמן דקיימא לן (כתובות יג.) כוונתה צדיני קאמר ברש פרק צ' דקדושין (דף מח.) האחים שחלקו הרי הן ללקוחות פחות משמות ונקט מקח ופסקין נמי בהבכור את הבית (ב"ב דף סה.) דלן להן דרך זה על זה דמוכר צעין ירעה מוכר אלמא לקוחות הן והא דפסקין צ"פ בית כור (ס"ג דף קו.) כרז דלאמר בטלה מחלוקת לאו משום דירושין הוו אלא משום דהיו ללקוחות כאלמחיות וירושין דקאמר רז לאו ירושין ממש אלא כלומר כירושין וצדוק ספרים גרסינן הכי בפרק קמא דבבא קמא (דף ע.) ומיהו רז אסי דלאמר יתלוקו ומספקא ליה אי יורשין הוו היינו ירושין ממש כדמוכר בפרק י"ב צדוק ונכוחות דף (מח.) גבי חמש ולא חלי חמש ורבי אסי אמר רבי יוחנן האמין שחלקו לקוחות הן לאו היינו רז אסי אי דפסקין נגדמס כפרק בשותפין (דף מ.) כ"ר"ל בן יעקב בשותפין שגדלו הגאלה זה מזה דמוכר ליתכס לחזר לאו מטעמיה דטעמיה משום צריכה כדמוכר בפרק הפרה (ב"ב דף נא.) אלא משום דיתור הוא כרבינא בחזקת הכנסים (ב"ב דף מ.) ומותר במורד הגאלה וי"ל דדוקא צהיהא לחודה כהכנסת לצנו מהיום ולחזר מיתא קיימא לן כרש לקיש דלאו כקנין הגוף דמי משום דלאבא לגבי צדא אחולי מחיל דהכי מנריך להו בפרק י"ב נוחלין (שם דף קלז.) לתרי מילי דרש לקיש דהכלה וההמש אכל בעלמא קיימא לן דקנין הגוף דמי ואף על גב דקאמר הלא רבא קרא ומתנתא מסייעי ליה לרש לקיש לרנא לא צריכא ליה הכי דאס לן לא מלא ידיו ורגליו דרנא סבר לקוחות הן בפרק צ' דקדושין (דף מח.) ובפרק הובב (ב"ב דף מח.) קאמר רנא נמי גבי משיכה מפורשת מן התורה קרא ומתנתא מסייעי ליה לרש לקיש אף על גב דרנא קאי כר' יוחנן כר מתלת ויבמות דף יז.) ועי"ל דדוקא רבי יוחנן חלי ליה דמחזירין זה לזה ציוכל אכל שאר אמוראים סברי אפי"ה דלקוחות הן אין מחזירין דמכר הוא דלאמר רחמנא דליהדר ירושה ומתנה לא והשתא חלי שפיר ו"א"מ לרבי יוחנן דמחזירין זה לזה ציוכל מו לא משכנתא שדה אחוזה דכולהו הוו שדה מקנה ולא תחלק לכהנים וגם יפדוה בשווייה ולא בית זרע חומר שעורים חמשים שקל כסף וי"ל כיון דתחת וז תחזור לו אחתה

בזמן שהיובל נוסב. כל מוכר קרקע לפירות שהרי חזר הגוף ציוכל: **אדעתא דפירא נחית.** ולא אדעתא למקנייה לארעא אפילו שעה אחת: **הקונה שני אילנות בסוף שדהו של חבירו.** דק"ל צדבא במלא (דף פה.) דלא קנה קרקע הלכך אינו קורא דלא מצי למימר פרי האדמה אשר נתתה לי: **הא שגשג.** דקיימא לן

דקנה קרקע מתחתיו וצייננן (י) כמלא אורה וסלו: **מביא וקורא.** ואפי"ה דהדרא ציוכל: **מחלוקת.** דרש לקיש ורבי יוחנן: **ציוכל שני.** שמונו ישראל כצדק הורגלו להחזיר קרקעות כשהיה קאמר רש לקיש מביא ואינו קורא דקמחא דעמיה דמוכר דודא דהדרא ליה וזה צנוח שחזירנה: **וציוכל ראשון.** כל הני מתנייתא ציוכל ראשון: **כסנאי.** קנין פירות אי קנין הגוף דמי אי לא: **שדה אחוזה.** אם הקדישה ולא גאלה קודם היובל ומכרה גיזר לאחר אינה נגאלת עוד וכשהיא יוצאה ציוכל מיד הלוקחה מן הגזר מתחלקת לכהנים שג"ה (ויקרא כ.) ואם לא יגאל את השדה וגו' והיה השדה נצלתו וגו'. ושדה מקנה כשהקדישה ולא גאלה ומכרה הגזר כשהיא יוצאה ציוכל חוזרת לבעלים כראשונים שמכרה למקדיש שנאמר (ב) בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאלו וגו'. מגיין ללוקח שדה מאביו וקדישה. בחי אביו בעודה בידו שדה מקנה: **ואחר כך מה אביו.** ונעשית לו אחוזה: **מגין שפחה לפניו כשדה אחוזה.** אם לא גאלה ומכרה בגזר שיואלה לכהנים ציוכל: **אשר לא משדה אחוזה.** קרא יתירה הוא: **שדה שאינה ראויה.** כשעה שהקדישה להיות לו שדה אחוזה לעולם: **יגפה זו כו.** וכל שכן מה אביו ואחר כך הקדישה דכשעת הקדש כבר הייתה אחוזה: **ר' מאיר אומר.** זו אינה שדה אחוזה וחוזרת לו ממחמת אביו שמכרה לו וקרא ליה אחר למת אביו ואחר כך הקדישה אחת: **הכי גרסינן ואילו לר' יהודה ור' שמעון מה אביו ואח"כ הקדישה לא לריד קרא מאי לאו בזה קמיפילגי כו.** ולא גרסינן הכל אלא לאו דאולי בתר פדיון ובתוס' ערכין (דף יד.) גרסינן לה: **לא לריכא קרא.** דאז לריכא קרא הקדישה ואח"כ מת אביו מנא להו: **קנין פירות.** שהיתה קניה לו מאביו כשעה שמת אביו וקנין פירות הוא שהרי ציוכל נהוג: **בקנין הגוף דמי.** וכי מית אביו לא ירית מידי ולא הוה ליה אחוזה הלכך אי לאו דרבינא קרא ליה הוה אמינא דמיהב כשדה אחוזה ואצטרך קרא למת אביו ואחר כך הקדישה: **לאו בקנין הגוף דמי.** וכי מית אביו ירית גופא הלכך מה אביו ואחר כך כו: **בקנין הגוף דמי.** ומודו דמת אביו ואחר כך הקדישה לריכא קרא: **ואכלא קרא אשכחא ודרש.** לרבינו מיינה אף הקדישה ואחר כך מת אביו דאס כן דלא מרבי לנסוב קרא אשר לא אחוזה. ולא לכתוב משדה: **לקוחות הן.** דלן צריכה והיו כמו שהחליפו חלקיהן: **ומחזירין ציוכל.** משום מאות ציוכל וכו' דלאר ירושה המתחלקת הוה לקיחה אס חלי ליה קנין פירות דהיינו כל לקיחה כשנעת ציוכל לאו כקנין הגוף דמי וירושע עד ירושה שני צנים לאס אחד שחלקו ירושה: **משפלה צימי ירושה** דהיינו חד צד שאלה היו לו ולאביו ולכל הדורות למפרע עד ירושה שני צנים לאס אחד שחלקו ירושה: **במספר**

א) נכרים פ"א מהל' ב"ב י"ב וס' פ"א נכרים פ"א מ"י ג) כ"ה אפילו חימא בזמן שהיובל נוסב ולי"ק. ד) צ"ב ע"ב ערכין ד' וס' (ה) ערכין י"א ו' (ו) יבמות ע"ב. (ז) צ"ב פ"א: **יגפה זו כו.** וכל שכן מה אביו ואחר כך הקדישה דכשעת הקדש כבר הייתה אחוזה: **ר' מאיר אומר.** זו אינה שדה אחוזה וחוזרת לו ממחמת אביו שמכרה לו וקרא ליה אחר למת אביו ואחר כך הקדישה אחת: **הכי גרסינן ואילו לר' יהודה ור' שמעון מה אביו ואח"כ הקדישה לא לריד קרא מאי לאו בזה קמיפילגי כו.** ולא גרסינן הכל אלא לאו דאולי בתר פדיון ובתוס' ערכין (דף יד.) גרסינן לה: **לא לריכא קרא.** דאז לריכא קרא הקדישה ואח"כ מת אביו מנא להו: **קנין פירות.** שהיתה קניה לו מאביו כשעה שמת אביו וקנין פירות הוא שהרי ציוכל נהוג: **בקנין הגוף דמי.** וכי מית אביו לא ירית מידי ולא הוה ליה אחוזה הלכך אי לאו דרבינא קרא ליה הוה אמינא דמיהב כשדה אחוזה ואצטרך קרא למת אביו ואחר כך הקדישה: **לאו בקנין הגוף דמי.** ומודו דמת אביו ואחר כך הקדישה לריכא קרא: **ואכלא קרא אשכחא ודרש.** לרבינו מיינה אף הקדישה ואחר כך מת אביו דאס כן דלא מרבי לנסוב קרא אשר לא אחוזה. ולא לכתוב משדה: **לקוחות הן.** דלן צריכה והיו כמו שהחליפו חלקיהן: **ומחזירין ציוכל.** משום מאות ציוכל וכו' דלאר ירושה המתחלקת הוה לקיחה אס חלי ליה קנין פירות דהיינו כל לקיחה כשנעת ציוכל לאו כקנין הגוף דמי וירושע עד ירושה שני צנים לאס אחד שחלקו ירושה: **במספר**

מוסף רש"י

הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חבירו מביא ואינו קורא. עד שהמכר את הספיה נכ"ב (פ"א) המכר שני אילנות לחבירו ולא פירש נמי קרקע. לא קנה קרקע. אלא קנה שגשג קנה קרקע. וכל שכן מה אביו ואחר כך הקדישה דכשעת הקדש כבר הייתה אחוזה: **ר' מאיר אומר.** זו אינה שדה אחוזה וחוזרת לו ממחמת אביו שמכרה לו וקרא ליה אחר למת אביו ואחר כך הקדישה אחת: **הכי גרסינן ואילו לר' יהודה ור' שמעון מה אביו ואח"כ הקדישה לא לריד קרא מאי לאו בזה קמיפילגי כו.** ולא גרסינן הכל אלא לאו דאולי בתר פדיון ובתוס' ערכין (דף יד.) גרסינן לה: **לא לריכא קרא.** דאז לריכא קרא הקדישה ואח"כ מת אביו מנא להו: **קנין פירות.** שהיתה קניה לו מאביו כשעה שמת אביו וקנין פירות הוא שהרי ציוכל נהוג: **בקנין הגוף דמי.** וכי מית אביו לא ירית מידי ולא הוה ליה אחוזה הלכך אי לאו דרבינא קרא ליה הוה אמינא דמיהב כשדה אחוזה ואצטרך קרא למת אביו ואחר כך הקדישה: **לאו בקנין הגוף דמי.** ומודו דמת אביו ואחר כך הקדישה לריכא קרא: **ואכלא קרא אשכחא ודרש.** לרבינו מיינה אף הקדישה ואחר כך מת אביו דאס כן דלא מרבי לנסוב קרא אשר לא אחוזה. ולא לכתוב משדה: **לקוחות הן.** דלן צריכה והיו כמו שהחליפו חלקיהן: **ומחזירין ציוכל.** משום מאות ציוכל וכו' דלאר ירושה המתחלקת הוה לקיחה אס חלי ליה קנין פירות דהיינו כל לקיחה כשנעת ציוכל לאו כקנין הגוף דמי וירושע עד ירושה שני צנים לאס אחד שחלקו ירושה: **במספר**

לא קרעין זה שדה מקנה אלא שדה אחוזה: **הדרן ערך השולח**

מת אביו מקנה שהקדישה הוא דקא ירית לה לגופה וזהא אחוזה היא, והלכך להאי לא אצטרך קרא לרבינו דהא אחוזה נמורה היא, שנתי אביו לא היתה קניה לו, וכי אחי קרא להקדישה ואח"כ מת אביו, דאפי"ה קנה אביו מקנה שהקדישה הוא דקא ירית לה לגופה וזהא אחוזה היא (שם). בעלמא כו. בקנין הגוף דמי. ונתח אביו ואח"כ הקדישה נמי אצטרך קרא (שם). קרא אשכחא ודרש. דהקדישה ואח"כ מת אביו מיהא מחזירין דלא רבי לן קרא אלא מה אביו ואח"כ הקדישה. לכתוב רחמנא כו. אשר לא אחוזות. ומתניהם לא דר' מאיר דרשית וזהו שיהא ככל אחוזה. משנה למי לן, ש"מ לכאמרינן למתנה הקדישה ואח"כ מת אביו, יצתה זו. שנעת הקדש מיהא ראוייה להיות שדה אחוזה (שם). לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש. כלומר לא היה יכול לעמוד בדבריו (יבמות ע"ב). הארץ שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ציוכל. ולא אמרין סוגר הקדש שיהא חלי ליה ירושה לא קאמר דמיהב. אלא אמרין חלקו של זה היה רחב לזה והלכתי וזה היה מקח ומתן ומתניין ציוכל (ב"ב ס"ג ע"ב ופ"א ב"ב ע"ב). ומהר"ן (ב"ב ע"ב).

בינן בפ' הכותב וזיבורית

(6) ז"ק ל: (5) נמסר
רש"י.

תורה אור השלם

1. כי יבצר איש עשה או
כרם ושלח את בעורו
וכבר בשדה אחר מיטב
שדה ומיטב כרמו
ישלם: שמות כב ד
2. ובי יתן שור איש את
שור רעהו ומה וקברו
את השור תחת וקצו את
כספו וגם את השפת
יתצק: שמות כא לה

גליון הש"ס

נפ" שור רעהו אפר
רחבמא: י"י משנת רש"י
חלק י"ד שנת נמס:

מוסף רש"י

ר' ישמעאל סבר
בדניק שיימינן. דהא
דכמי בקרא ששלם לו
דמי טקו מקרקע מיטב,
אשחז דניק קאי ומשכח
ליה מוק דמי נוק קרקע
מיטב ש' על כהו טקו,
שחז הוא ממיטב ש' ושהי
של נוק ויב' (5) ורש"י
סבר בדניק שיימינן.
למיטב דקרא, דהייב ליה
מעידת דידה (5) אף
שדה האמורה למטה
של נוק. והכי קאמר
קרא ש' י' למיטב
קרקע דניק דלמיטב
דניק ושלם לו הימנה
שיעור דמי נוק (5) ו
מיטב שדהו ישלם
דהיך דקא משלם.
דהייב שדה של מוק ולא
אמי גורא ש' וקרא ליה
לקרא (5) ואהי קרא.
דמשלם מיטב דהיך דקא
משלם (5) דמשלם ליה
ממיטב. דהייב הואיל
חבורת ש' לא הוה
כעידת דניק (5) ולא
שור של הקדש. דלם
נגה שור של הקדש פטור,
והוא היך לכל שאר טקין
ש' מוק א'ם הקדש
פטור, לישלם אחינא לכה
נקט שור הקדש ולא מוק
לה נאכילת כהונה שדה
הקדש, משום דלא משכח
לה דא שדה חרס לכהניס
הו ונשנה הדיוט דמי,
ולכא למימר ק"ו להקדש,
ושדה הקדש נמי דהי
לגורן נדק הבית, או
המקדש שדהו לאלמר או

הניזקין פרק חמישי גיטין

הכא במאי עסקין כגון שהיה עדים דניק כיוצא בזה. ולרבי
ישמעאל נמי אין שמוץ אכילת ערוגה אלא לפי מה שהיה אם שמינה
שמינה אם כחושא כחושא ולאחר שישומה צבית דין ואמר אין לי
מעוט לפורעו יטול קרקע צדמי מעוט נוק וצא להגבותו מיוצרות
ש' והיא טובה כעידית של נזק והלא
אומר מעידית של הגביני לפי דמי
נוק שכן אמרה תורה מיטב שדהו
וגו': רבי ישמעאל סבר דניזק
שיימינן. ומיטב שאלמנה תורה ש'ם
כל להגבותו קרקע גרוע מעידית של
נזק ויש לו להגבותו ערוגה צמיטב
של נזק על כהו יגבו ממיטב אכל
טובה מעידית של נזק אין לנו לכופ
את המזיק לפורע ואפילו יש לו:
דמויק שיימינן. ממיטב שדומי אמרה
תורה שיימינן: נאמרה שדה למעלה.
לענין נזק וצדק צדקה אחר: ונאמרה
שדה למטה. לענין משלומין מיטב
שדה וגו': ורבי עקיבא, שדה ישלם
כמי צמשים הכמוז מדבר דהיינו
מויק. והכי קאמר ר"ע לא צא הכמוז
להלך על המזיק להפטר כיוצא ש'ו
אם הוא כעידית של נזק אלא להגבות
לניזקין מן העידית של מוק: ורבי
ישמעאל, אמר לך: אהי גורא ש'ו.
שדה שדה דניזק שיימינן: ואהי
קרא. שדהו ישלם דמשמע דניזקין
שיימינן: ויוצא דידה לא ש'ו
כעידית דניזק. אהי קרא לשלומי
מעידית דידה דאי לאו קרא היה
אמינא לא חייבה רחמנא טפי ממיטב
דניק ולא רמי דיהי דניק אעידית
דמויק ולישקול מאי דמשכח גביה
כאילו לא היה ליה עידית: וק"ו
להקדש. וקא סלקא דעמן דניזקין
נמי קאי: לא יפה אלא בעל חוב.
דכדורא בעלמא דקביל עליה מי עדיף
מחוב דמן צניעות דלם החמירה
חורה דניזקין לא ילפינן חוב מיניה:
איכא למיפדך. כלומר אפילו סבירה
ליה הכי לא ילפינן הקדש מיניה
דאיכא למיפדך מה לבעל חוב שהוא
הדיוט דינא הוא דלישקול צעידת: שכן יפה הכמוז כמו דניזקין.
שחברי חייב בנזק: משלם נזק ש'ם. ורש"י רעהו הכי רעהו הוא דמשלם
חזי נזק אכל להקדש נזק ש'ם ולגבי היך הקדש דרש הכי לרעהו הוא
דמיני אכל הקדש שהיך פטור: אי הכי. דר"ע כר"ש אוקמת ליה
מאי דוחקין דאוקמת פלוגתא דרש"י בשומא דניק ומיזק דלמא לגבות
מן העידית דקאמר ר"ע נמי מעידית דניק קאמר דהיא יצויות דמויק
כר' ישמעאל ואמינא לא פליג עליה אלא בק"ו להקדש דר' ישמעאל לא
סבירה ליה דר"ש בן מנסיא: אם כן. דלא פליג עליה דרש"י מאי
לא צא הכמוז דקאמר דמשמע לא צא לכך אלא לך: ועוד. אי ר"ע
קולא קאמר לגבי מוק כר' ישמעאל: מאי קל וחומר להקדש. דקאמר
הואיל וקולא היא היכי מצי למימר וק"ו דמקילין נמי גי' הקדש:

תנא

יכל פרט למזיק אלא לפטור מחומש לחודיה: ורבי עקיבא סבר דהיכי
דפרכין ולמיני תרי גוויי שור ומשני הא תצריה ר"ע לגזירה אחת חיקאי לו
חלוקין אליבא וי"ל דבהקדש לא קמיירי וא"ת אחת איכא למיפדך מה להדיע
שכן יפה כמו בנזק אדם וצור תאמר בהקדש שהורע
כמו באלם המזיק דכי יכל פרט למזיק וצור דכמי (שמות כ) והמת יהיה לו
השמת שלו וי"ל דאיכא למיעבד ק"ו הכי מה קרן הדיוט
דקיל דם אינו משלם אלא ח"י גובה צמועד מן העידית קרן הקדש דחמיר
לא כ"ש: ועוד מאי ק"ו להקדש. פי' צקונטרס הואיל ומן
העידית דקאמר ר"ע אנוק קאי ולאקולי אהא דהייב ליה מוק מיוצרות
אם כן מאי ק"ו להקדש גריעתא הוא וקשה דמ"מ אינערין ק"ו
דמשלם ממיטב דניק ולא מיוצרות דניק ונראה דה"פ מאי קל וחומר
להקדש דלענין לחייבי מוק בהקדש לא קאמר דהא מרעו נפקא
כדדרש ר"ש בן מנסיא אלא לענין מיטב קאמר ולא היה ליה מודה צדק
אי לא משום דפטור ליה לגמרי וה"ר שלמה מרדוך מירך דה"פ מאי ק"ו
להקדש דשיימינן צעידת דניק ולא דמויק מי ידעינן עידית
דהקדש שמה יש להקדש עידית צסוף העולם טובה שאין כהו ועל כהנין
דמויק שיימינן דלא שייך כלל למישם דניזק:

בגון שהיתה עידית דניק כיוצא בזה. ואיפכא לא מצי
למימר דר"ע מודו דלית נוק אלא מעידית ש'ם לו ואינו חייב
לקנות דלאמרינן צפ"ק דצבא קמא (דף 11:) אין לו אלא יצויות כולן
גובין מן היצויות ומיהו אי צל עולם דאין שמוץ לר"ע היה מצי
למימר כגון דלית ליה למיזק עידית
ביטוית יצויות יצויות דידה
כעידית דלמא עידית דידה כעידית
דניק ואפילו למא דלמר צלו הן
שמוץ הוה מצי למימר דאיכא צניייהו
כגון עידית דמויק כיוצא דניק
דלמ"ד או כסף או מיטב משלם כסף
לר' ישמעאל ולר"ע משלם מיטב שלו:
שור רעהו אפר רחמנא וצא שור
ש' הקדש. תימה אמאי
לא מוקי לה צ'ן ורגל שהיך את
ההקדש דהסם לא כמיז רעהו
ומקן ליכא למילף שכן אינה מועדת
מתחלתה וגורא ש'ו דתחת נמינה
ישלם כסף לא מתקבלה אלא לענין
מיטב דוקא ולא לענין משלומין דאי
לכל מילי א"כ נפטרו כולהו צדשות
הרבים וכלם וצור פסולי המוקדשים
ועומן וי"ל כיון דכמיז רעהו מו
ליכא למילף מיטב צ'ן ורגל שהיך
את ההקדש מק"ו להדיעו דאיכא
למיפדך מה להדיעו שכן יפה כמו
לענין קרן וכה"ג פריך בסמוך שכן
יפה כמו דניזקין וכי קאמר אלא
כאומר הכי עלי מנה וכו' לא צ'י
לאוקמא צ'ן ורגל משום דמויקין
אנוקין אסיק אדעמיה שפיר דאיכא
למיפדך שכן יפה כמו אכל מנוקין
למולה לא הוה סלקא דעמיה למיפדך
דהא כי מוקי לה כר"ש בן מנסיא לא
פרכין מה להדיעו שכן יפה כמו
לענין ריבית ואונאה אנוקין ועוד
יש לומר דכולהו נוקין פטורין בהקדש
כדמוכח צירושלמי צריס פרכא דלמר
צמה אנו קיימינן אי צהכר נוקין הא
מינא שור רעהו ולא שור של הקדש
ואי בנזקי גופו הא תני רבי חיאי
מוק להדיעו ואין נוקין לגבות אלא

כאומר הכי עלי מנה כי משמע דלא משכח מוקין להקדש לא צ'ן
ורגל ולא באלם המזיק וצפ"ק דצבא קמא (דף 11:) נמי תנן נכסים שאין
בהן מעילה ואכילתו ד' אבות קאי ואפילו אנוק אדם למ"ד מנעה
זה אדם והא דמשמע צפ"ק השואל (ב"מ דף 51:) דאלם המזיק את
ההקדש חייב לשלם קרן היינו מדרבנן וא"ת והא הקדש יליף מתרומה
דכמיז צה (ויקרא כז) כי יכל פרט למזיק והסם כתרומה חייב לשלם
קרן דמויק ממון כהן הוא וי"ל דלע"ג דבתרומה חייב לשלם מ"מ
לא מהאי קרא מפיק אלא מקרא אחרינא דהוי כחול צניור ומיזקין
והשם כולהו מוקין דפטורי צו בהקדש ילפינן מאלם דיומר ראוי
לחייב אדם המזיק צדיס ממזיק ע"י כריית צור או שולח צעירו
וא"ת א"כ רעהו דכתיב רחמנא למה לי וי"ל דאי לאו דלשכחן צדד
דוכחא דפטור רחמנא להדיעו בהקדש לגמרי לא הוה דרשין כי

יכל פרט למזיק אלא לפטור מחומש לחודיה: ורבי עקיבא סבר דהיכי
דפרכין ולמיני תרי גוויי שור ומשני הא תצריה ר"ע לגזירה אחת חיקאי לו
חלוקין אליבא וי"ל דבהקדש לא קמיירי וא"ת אחת איכא למיפדך מה להדיע
שכן יפה כמו בנזק אדם וצור תאמר בהקדש שהורע
כמו באלם המזיק דכי יכל פרט למזיק וצור דכמי (שמות כ) והמת יהיה לו
השמת שלו וי"ל דאיכא למיעבד ק"ו הכי מה קרן הדיוט
דקיל דם אינו משלם אלא ח"י גובה צמועד מן העידית קרן הקדש דחמיר
לא כ"ש: ועוד מאי ק"ו להקדש. פי' צקונטרס הואיל ומן
העידית דקאמר ר"ע אנוק קאי ולאקולי אהא דהייב ליה מוק מיוצרות
אם כן מאי ק"ו להקדש גריעתא הוא וקשה דמ"מ אינערין ק"ו
דמשלם ממיטב דניק ולא מיוצרות דניק ונראה דה"פ מאי קל וחומר
להקדש דלענין לחייבי מוק בהקדש לא קאמר דהא מרעו נפקא
כדדרש ר"ש בן מנסיא אלא לענין מיטב קאמר ולא היה ליה מודה צדק
אי לא משום דפטור ליה לגמרי וה"ר שלמה מרדוך מירך דה"פ מאי ק"ו
להקדש דשיימינן צעידת דניק ולא דמויק מי ידעינן עידית
דהקדש שמה יש להקדש עידית צסוף העולם טובה שאין כהו ועל כהנין
דמויק שיימינן דלא שייך כלל למישם דניזק:

ורבי

ממ.

עין משפט
גר מצוה

א ב טו"ע ח"מ פ' ח
מ"ט פ"ק א:
ג מ"י פ"ח מ"ל נוק
ממון הלה א פנע שין
סו:

מוסף רש"י (המשך)

מוכרין אחר לאמר לאמר,
וכפולא צינול לכהניס
הי. דכמי (ויקרא כ)
והיה השדה נלמא צינול
וגו'. דלכהניס הו' וחי
קודם שיהי אין מעילה
בהקדש. כלל המחומר
לקרקע קרקע דמי (ב"ב
11.) ובי חומא קסבר
ר"ע בעל חוב שקיל
בעידית בנזקין. אפילו
הי לא גמרין הקדש
מיניה. דאיכא למיפדך מה
לכ"ח שכן יפה כמו
בנזקין. ששהיטו הוא
נוטל צניקין מן העידית,
תאמר בהקדש שכן
הורע כהו בנזקין. דלא
שקיל טק מוק (5) בין
חם בין מרעד משלם
בזק שלם. וקדריס ליה
לרעהו הכי, שור של רסו
הוא דמי הו' מוק ש'ם
לא משלם אלא ח"י טק.
אכל אי מוק שור של
הקדש משלם מוק טק
שלם ואפילו חם. וקאמר
ר"ע דשקל הקדש שיעור
דמי שורי מעידית קרקעות
של מוק (5) דלמא
דר"ע בדניק שיימינן.
ולא משלם ליה מוק
אלא יצויות. הואיל והוא
כעידית דחוק דמורה ר"ע
לר' ישמעאל דלמר מיטב
שדה של נזק. ועידית
דקאמר ר"ע עידית דניק
קאמר ולא אמי לאפילו
עליה אלא בהקדש (5) ו
בפלוגתא דר"ש בן
מנסיא ורבנן קמיפליג.
דשמייה ר"ע לר' ישמעאל
דלא איירי אלא כהדיעו,
אכל בנזקי הקדש פטור
ליה. ואמי ר"ע לפטורי
עליה (5) א"כ מאי
לא בא הכתוב. דמשמע
דנקרא גופא פלוגי דלא
צא הכמוז להכי, אלא
כהדיעו מן פלוגי (5) ו
רעוד מאי ק"ו להקדש.
הואיל ומן העידית דקאמר
ר"ע אנוק קאי ולאקולי
אהא דהייב ליה מוק
מיוצרות. מאי ק"ו להקדש,
גריעתא הו' ולר"ע יפה
כמו בהקדש בנזקין. דלמר
דלפילו הו' מוק חם שקיל
הקדש נזק ש'ם ונפקא ליה
מרעו (5).

ורבי שמעון היא דרביש בעמא דקרא. לא פליגי אלא היכא דארכא נפקותא כגון גבי חובל (א) בגד אלמנה וגבי לא ירצה לו נשים וה"נ משום האי טעמא שיימין דמזיק: ובי תימא כי היכי דבי מפיק בו. פי' בקונטרס משום מילתא אחריתי קאמר ולא טעמא

לויבורית הוא ונראה לפרש דה"ק דלא תימא על כרחך טעמא דיותר ממה שהאיש רוצה לישא ליתא דחיישין לחינה מדלא תקינו ליה רבנן כתובה מינה אם הקניטו עד שגירשה:

משום חינוא. פירש בקונטרס שהיו האנשים נושאים מן צעני הנשים וינשאו להם וקשה דנפקא היתוב (ומצוה דף פד.) תנן ר' עקיבא אומר יתנו לנשוא שבהם וארכא דמפרש בגמ' לכתובת אשה משום חינוא ולפירוש הקונטרס לא היה ליה למקריה כושל דלדרכה האיש כושל שרין לתנאון מן צעני האשה ובפרק נערה (פס דף נג:) ובפ"ק דקדושין (דף לו:) קחו לנכים נשים ואלו נותנים תתנו לנשים בשלמא בנו בידו אלא כמו מאי עבד לה אלא חינוא יותר הבעל מואל לישא אשה ממה שהאשה תמלא בעל ולעיל נמי יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה לישא ונראה כפר"ח דפירש משום חינוא שהיו הכל קופצין עליה לישאה והכי איתא בהדיא בירושל' דפירקין (ט):

ממאן אילימא מיתמי מאי איריא בו. הכא לא שייך לשנויי דלעיל כתובת אשה אינטיקא ליה והוא הדין כל מייל דהא קתני נזקין צעידת ואית ספרים דגרסי הכי אילימא מיתמי והתנן אין נפרעין בו ופרקי אנוקין ובעל חוב:

בקבלן. פי' בקונטרס שהתפיסה בנו מטלטלין בכתובתה והיא מפרקת לידו בתורת קבלנות והחזירנו לבנו וקשה דלמירקן בגט פשוט (נ"ב דף קעז.) דהיא דנשא ונתן ביד אין לו לתלוה על הלוה כלום ושמה היינו שלקה המעות מיד המלוה ונתן ללוה אף על גב דמשמע התם דנשואן תלוי מילתא שמה תרתינו צעני:

אלא פאן דאמר אי אית דיה משתעבד בו. והכא מיירי דלית ליה דאי אית ליה נזקין * אמאי צעידת כיון שיש ממון ליתומין דאפילו מיירי בקטנים דלא מצי ערב לאשתעווי דינא בהדיהו מ"מ לא היה להם לגבות כי אם מן היזבורית כיון דאית ליה נכסי ליתמי ובקונטרס פי' דהכא דלית ליה דאי אית ליה הא ק"ל בגט פשוט (פס דף קעז.) המלוה חזירו על ידי ערב אין נפרעים מן הערב מחילה וקשה דהכא איירי בקבלן:

מלוא

אפילו כל הני נמי אלא לאו מיניה אמר רב אחא בר יעקב הכא במאי עסקינן כגון שנועשה ערב לנזקין בנו לבעל חוב בנו ולכתובת כלתו והאי כי דיניה והאי כי דיניה נזקין ובעל חוב דמחיים גבו איהו נמי כי מגבי כמחיים מגבי כתובת אשה דלאחר מיתה גביא ולאחר מיתה ממאן גביא ליתמי איהו נמי כי מגבי כלאחר מיתה מגבי ותיפוק ליה דערב דכתובה לא משתעבד בקבלן הניחא למאן דאמר קבלן אף על גב דלית ליה נכסי ללוה משתעבד שפיר אלא למאן דאמר אי אית ליה משתעבד אי לית ליה לא משתעבד מאי איכא למימר איבעית אימא בדהו ליה ואישתדוף ואיבעית אימא כל לגבי בריה שעבדי משעבד נפשיה * איתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן

היא בהדיא. ולרבי עקיבא דמזיק שיימין: ורבי שמעון היא. מתני' דקתני צעידת דלורייתא מפני תיקון העולם רבי שמעון שהיה תלמיד של רבי עקיבא אמר: דרביש. נמי בעלמא טעמא דקרא בצבא מניעה (דף קטו.) גבי לא תחזול בגד אלמנה (דברים נד) דקאמר

עשירה ממשיכין אותה: מפני סיקון העולם. דקתני צעידתא שיתאמר אדם למה אני גוזל כו': גזלן לא יהיה דמי חמסן יהיה דמי: ויולא לרזונה כו'. על כרחיה בעל מנרה: מאי דבר אפר. הכי הוה טעמא לכתובה למשקל ציבורית: וכו'. כלומר מילתא אחריתי קאמר ולא טעמא לויבורית הוא: אפשר דמשיכי לה. ולא יהיה לה גיטא וכיון דלא אשה מדעתיה גירשה: אלא מיתמי. כגון כתובת אלמנה: משום חינוא. שהיו אנשים נושאים מן צעני הנשים וינשאו להם: ממאן. קאמר כל הני דמתני': אילימא מיתמי. נזקין היכא דמית מיזק וגבי מיתמי מי גבי מעידת הא מן אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מציבורית: כגון שנועשה ערב כו'. לעולם כתובה מיניה דידיה צעידת וכולה מתני' ערב קמייירי שנעשה ערב לבנו לנזקין ולהלואמו ולכתובת אשתו לפורעה בשבילי אס לא יפרעה ולא פרעה ומת ואסו וגבו מן הערב והכא דלוי אע"ג דלאו מיתמי בגדל לא מגבינן לה אלא מציבורית דהאי כי דיניה והאי כי דיניה: נזקין וחוב. דליינייהו ליפרע נמי מחיים של בן צעידת איתנה לנו כלועקס על היתומים לפיכך כשנפרעים מן הערב נפרעים ממנו דין שהיו נפרעים מן הן אס היה צמיס והיו לו נכסים: ממאן גביא. אס היו לו לנן נכסים: איסו נמי. ערב: לא משתעבד. לפרוע דהכי פסקינן הלכתא לקמן בסמוך: בקבלן. שנעשה עליה קבלן שהתפיסה בנו מטלטלין לכתובתה והיא מפרקת לידו בתורת קבלנות והחזירנו לבנו: דמיתמי דברי הכל לא דמיתמי דברי הכל לא משתעבד. דמלוה הוא ועוד לאו מיד חסרה שלא הוציאה כלום משלה: קבלן

היה למתנות.

תורה אור השלם

1. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

2. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

3. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

4. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

5. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

6. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

7. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

8. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

9. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

10. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

11. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

12. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

13. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

14. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

15. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

16. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

17. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

18. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

19. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

20. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

21. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

22. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

23. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

24. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

25. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

26. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

27. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

28. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

29. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

30. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

31. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

32. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

33. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

34. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

35. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

36. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

37. כי יבער איש שדה או ברום וישלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו יעלה:

(6) זיקן ת. (ז'י' קט' א);
(7) (לעיל מה: ג) כמובן
זה שנושט מה: (ד) (ז'י'
קט' א); (ה) (כמובן מה:).

תורה אור השלם

1. בחזקת העד והאיש
אשר אהב נשבה ביוצא
אלה: את העובט
החזק: דברים כד יא

גליון הש"ס

תוס' ד"ה כיון וכו' דבר
שעבדו דאורייתא עי'
פסקים דף קא ע"פ תוס'
ד"ה רישו:

מוסף רש"י

יתומים שאמרו. הנה
ליפרע מהם לא יפרע אלא
בשטניה. ק"פ גדולים
אמרו (במבוא דף יא).

קבלן דבעל טוב. תרמי לחיוב איכא מלא דקבלן הוא ועוד דחסריה
ממונה: מעיקרא דסקנא. משרש טעם התקנה דקמני מפני מה
כתובה בזיבורית יותר משהאיש כו': הולא על היסומים. שזה
אביהם: שכתוב בו שם. שהמנה עם

ללא מהני תנאה לגבי יתומים דהא
קסם בעל חוב בזיבורית ולגבי יתמי
משתנה דין: מה דרכו של לוח
להולא. לפרוט: פסוק שכלים.
שמרנו לא יפרע עידי: כיון

דיניה מדאורייתא בעידי. שהרי
שיעבדה לו ונעשה קרקע זו ערב
למלוה וערב משתעבד מה"ט דקמני
אנכי אערבנו (בראשית מג): כגון
שהיה יצורים זו של מוק כעידים
של ניק. דמדאורייתא מיהא גבי: ור'

ישמעאל הו'. דאמר מדאורייתא
בדניק שיימין ומפני מיקון העולם
אמר רבנן בדמיוק שיימין דקמני
במנתי וגבי יתמי אוקמוה אדאורייתא:
לא אף על נכ דכפי עידי שטרא.
ומיוצא דרבה: מאי עידי. דקמני

הא דלע"ג דמנהב שטרא הולא
אינו גובה ממנה כגון דשפאי עידי
לאחר הולא קפלה מלפניו שאינו
יכול לגבות הימנה כגון שטרא
מסקין או נשדפה או שטפה נהר
דבעיל ליה תנאה דמהשתא ה"ל להאי
בעל חוב לגבוי זיבורית מדאורייתא
ומשום שלא תנעול דלת אמור רבנן
זיבורית וגבי יתמי אוקמוה אדאורייתא:
וכדכא. דאמר דהיכא דשפאי עידי
אול ליה דיניה: הויק ויבורית גובה.

דמי נוקן מן העידיים של מוק ואפילו
עדי מדרבנן: מאי עידי. דקמני
ישמעאל מדרבנן: שפאי עידי.
לאחר היק ועדיין יש לו עידי
ובינתיים זיבורית אלא שזו הימנה יפה
מאוד: גובה מן הבינתיים. דאול ליה

דיניה דל"ל היק נסתחפה שדך
ומולך גרס ודנין הוא דמחיה אלל
זיבורית אלא מפני תיקון העולם הוא:
וגבי יתמי אוקמוה כו'. לאו אדרבה
קאי אלא אדעתא ר"א ניומאה:
סקנא הוא דעבוד רבנן. לחוס

על היסומים להעמיד על דין תורה
שיהא זה עורח ומורכ את הזיבורית
שאין להם מי יטעם שכלים: או
דילמא. לאו תקנתא הוא אלא דינא

הוא לאוקמניהו אדאורייתא שדינו
בזיבורית דעממא מאי אמרי דיניה
בזיבורית משום נעילת דלת הלכך
אי נמי לא מיתקי רבנן למיגבי
מיתמי זיבורית אין כאן נעילת דלת

ללא מסקן אדעתיה האי מלוה
לנעול דלת וליוש דילמא מיית ליה
ונפלי קמי יתמי ומגבו ליה זיבורית
ואי טעמא הכי הוא אפילו גדולים
נמי דין כן: לשכונה. לענין שאמרו

דכמיהם הנה ליפרע מנכסי יתומים
לא יפרע אלא בשכונה ואפילו הולא
שטר דלי הוה אצוהון דיתמי קים
למא הוה טעין ואמר אשתבע לי
ללא פרעמין ומשבעין ליה כדאמרין
בשבעות (דף מה). והשתא אן טענין
פרעה אצוה אי לא אכל לענין זיבורית אימא לך דעממא משום דחסו רבנן עליהו להעמידם על דין תורה הוא וקטנים ולא גדולים:

מלוה עבד ולא חסרה כגון שנעשה ערב אחר הנשואין או
עבד מלוה וחסרה משתעבד: פחות שבכ"ס. וה"ה כשלא ניתן
לו קרקע נותן לו פסות שנקרקעו דהיינו זיבורית אכל פסות שכלים
היינו מיטב כדאמרין בפ"ק דביק

(דף יא): לכל מילי מיטב הוא:

ב"ן דיניה מדאורייתא בעידי.
נראה * דסנר שעבדא
דאורייתא דלי דרבנן לע"ג דמיניה
דידיה דיניה מדאורייתא בעידי
מיתמי הוה זיבורית כיון דמדאורייתא
לא גבי כלל ומר וזטרא ואנכי דסנרי

מיתמי מוזיבורית לרין לומר דקסנרי
שעבדא לאו דאורייתא כדפרשין
במיתמי דלי לאו הכי מאי טעמא
אפקעו רבנן אי נמי לא פלוג רבנן

ביתמי: מאי עידי שפאי עידי.
פירש בקונטרס מאי עידי דקמני
הא דלע"ג שכתבה שטרא הולא
אינו גובה ממנה כגון דשפאי עידי
לאחר הולא קפלה מלפניו שאינו יכול

לגבות הימנה כגון שטרא מסקין או
נשדפה או שטפה נהר דבעיל ליה
תנאה דמהשתא הוה ליה להאי בעל חוב
לגבוי זיבורית מדאורייתא ומשום
נעילת דלת אמרו בזיבורית וגבי יתמי

אוקמוה אדאורייתא וכדכא דאמר
היכא דשפאי עידי לאחר היק ועדיין
יש לו עידי זיבורית אלא שזו הימנה יפה
מאוד: גובה מן הבינתיים. דאול ליה

דיניה דל"ל היק נסתחפה שדך ומולך גרס וקסה
לר"ת דמאי עידי שפאי עידי משמע
סנר הא דקא אמר מאי לאו
דכא עידי שטרא ולפי' הקונטרס

הוה ליה למימר הכא כמאי עסקין
בשפאי עידי ועוד עידי עידי מאן
דכר שמה ועוד דפירש הקונטרס
שאם נתקלקל עידי עידי לא יגבה

מן העידי הנשאלים אם כן הורעם
כמן של ניוקין אלל בינתיים דכי האי
גוונא פריך בפ"ק דביק (דף טז). ועוד
דכא משמע הסם (דף טז): דלית ליה

בשל עולם הן שמין גבי ראוון שמכר
כל שדומי לשמעון ואם כן מאי עידי
עידי שין הכא דמעדי עידי
דעלמא לא גבי מיתמי ומפרש רבינו

הס מאי עידי שפאי עידי כמו וכל
שפיים מרעיתם (ושפיה מט) דלך
שדות הטובות שאלל הנהר שסוף השדה
שעל שפת הנהר ממש עומד למרעה
בהמות וגריע מוזיבורית מפני שהנהר

מלוה עבד ולא חסרה כגון שנעשה ערב אחר הנשואין או
עבד מלוה וחסרה משתעבד: פחות שבכ"ס. וה"ה כשלא ניתן
לו קרקע נותן לו פסות שנקרקעו דהיינו זיבורית אכל פסות שכלים
היינו מיטב כדאמרין בפ"ק דביק

(דף יא): לכל מילי מיטב הוא:

ב"ן דיניה מדאורייתא בעידי.
נראה * דסנר שעבדא
דאורייתא דלי דרבנן לע"ג דמיניה
דידיה דיניה מדאורייתא בעידי
מיתמי הוה זיבורית כיון דמדאורייתא
לא גבי כלל ומר וזטרא ואנכי דסנרי

מיתמי מוזיבורית לרין לומר דקסנרי
שעבדא לאו דאורייתא כדפרשין
במיתמי דלי לאו הכי מאי טעמא
אפקעו רבנן אי נמי לא פלוג רבנן

ביתמי: מאי עידי שפאי עידי.
פירש בקונטרס מאי עידי דקמני
הא דלע"ג שכתבה שטרא הולא
אינו גובה ממנה כגון דשפאי עידי
לאחר הולא קפלה מלפניו שאינו יכול

לגבות הימנה כגון שטרא מסקין או
נשדפה או שטפה נהר דבעיל ליה
תנאה דמהשתא הוה ליה להאי בעל חוב
לגבוי זיבורית מדאורייתא ומשום
נעילת דלת אמרו בזיבורית וגבי יתמי

אוקמוה אדאורייתא וכדכא דאמר
היכא דשפאי עידי לאחר היק ועדיין
יש לו עידי זיבורית אלא שזו הימנה יפה
מאוד: גובה מן הבינתיים. דאול ליה

דיניה דל"ל היק נסתחפה שדך ומולך גרס וקסה
לר"ת דמאי עידי שפאי עידי משמע
סנר הא דקא אמר מאי לאו
דכא עידי שטרא ולפי' הקונטרס

הוה ליה למימר הכא כמאי עסקין
בשפאי עידי ועוד עידי עידי מאן
דכר שמה ועוד דפירש הקונטרס
שאם נתקלקל עידי עידי לא יגבה

מן העידי הנשאלים אם כן הורעם
כמן של ניוקין אלל בינתיים דכי האי
גוונא פריך בפ"ק דביק (דף טז). ועוד
דכא משמע הסם (דף טז): דלית ליה

בשל עולם הן שמין גבי ראוון שמכר
כל שדומי לשמעון ואם כן מאי עידי
עידי שין הכא דמעדי עידי
דעלמא לא גבי מיתמי ומפרש רבינו

הס מאי עידי שפאי עידי כמו וכל
שפיים מרעיתם (ושפיה מט) דלך
שדות הטובות שאלל הנהר שסוף השדה
שעל שפת הנהר ממש עומד למרעה
בהמות וגריע מוזיבורית מפני שהנהר

ג' א מ"י פכיה מהל'
מלוה עבד ולא חסרה כגון שנעשה ערב אחר הנשואין או
עבד מלוה וחסרה משתעבד: פחות שבכ"ס. וה"ה כשלא ניתן
לו קרקע נותן לו פסות שנקרקעו דהיינו זיבורית אכל פסות שכלים
היינו מיטב כדאמרין בפ"ק דביק

(דף יא): לכל מילי מיטב הוא:

ב"ן דיניה מדאורייתא בעידי.
נראה * דסנר שעבדא
דאורייתא דלי דרבנן לע"ג דמיניה
דידיה דיניה מדאורייתא בעידי
מיתמי הוה זיבורית כיון דמדאורייתא
לא גבי כלל ומר וזטרא ואנכי דסנרי

מיתמי מוזיבורית לרין לומר דקסנרי
שעבדא לאו דאורייתא כדפרשין
במיתמי דלי לאו הכי מאי טעמא
אפקעו רבנן אי נמי לא פלוג רבנן

ביתמי: מאי עידי שפאי עידי.
פירש בקונטרס מאי עידי דקמני
הא דלע"ג שכתבה שטרא הולא
אינו גובה ממנה כגון דשפאי עידי
לאחר הולא קפלה מלפניו שאינו יכול

לגבות הימנה כגון שטרא מסקין או
נשדפה או שטפה נהר דבעיל ליה
תנאה דמהשתא הוה ליה להאי בעל חוב
לגבוי זיבורית מדאורייתא ומשום
נעילת דלת אמרו בזיבורית וגבי יתמי

אוקמוה אדאורייתא וכדכא דאמר
היכא דשפאי עידי לאחר היק ועדיין
יש לו עידי זיבורית אלא שזו הימנה יפה
מאוד: גובה מן הבינתיים. דאול ליה

דיניה דל"ל היק נסתחפה שדך ומולך גרס וקסה
לר"ת דמאי עידי שפאי עידי משמע
סנר הא דקא אמר מאי לאו
דכא עידי שטרא ולפי' הקונטרס

הוה ליה למימר הכא כמאי עסקין
בשפאי עידי ועוד עידי עידי מאן
דכר שמה ועוד דפירש הקונטרס
שאם נתקלקל עידי עידי לא יגבה

מן העידי הנשאלים אם כן הורעם
כמן של ניוקין אלל בינתיים דכי האי
גוונא פריך בפ"ק דביק (דף טז). ועוד
דכא משמע הסם (דף טז): דלית ליה

בשל עולם הן שמין גבי ראוון שמכר
כל שדומי לשמעון ואם כן מאי עידי
עידי שין הכא דמעדי עידי
דעלמא לא גבי מיתמי ומפרש רבינו

הס מאי עידי שפאי עידי כמו וכל
שפיים מרעיתם (ושפיה מט) דלך
שדות הטובות שאלל הנהר שסוף השדה
שעל שפת הנהר ממש עומד למרעה
בהמות וגריע מוזיבורית מפני שהנהר

שטף תמיד מה שזורעים שם ואפילו
הן עידי דקמני כדאורייתא היינו אפילו
הן שפאי עידי אותה קרקע שמגבין
יתומין אף על גב דגרעי מוזיבורית
וכדכא דאמר הויק זיבורית גובה

מן העידי אכל הויק שפאי עידי
שהעמיד שם בהמותיו לרעות גובה
מן הבינתיים דלא תשיז נוקין דלמי
קיימי אלא הוה ליה ככעל חוב
לע"ג דהעמיד שלא מדעת הצעלים:

יתומין

[illegible]

תחשבה לא יתירמו ואם קרמו
 חן חרומותן מרומה החרש
 והשוער מרומה והחרש
 שאינו שלו ועבד כוכבים
 שפרט של ישראל אפילו
 ברשות אין חרומותן
 אבל להיות אצל הכהונה
 בשבט בנאצי עד שנידון
 אין ראשון לעשר לכשינידון
 ישועה הם יא קין שן
 האטרופטסיס ריון
 התורה לתרום ולעשר היואן
 תורמים היו להאביל הלא
 חרומותן היו טבל הלא
 יאכלו אותה הכהנים יל
 וזהו הפקודו וכסי היתומים
 האטרופטסיס חרומים
 האל שאינו בלשם דוקא
 האביל יכונה בלשם אבל
 להיות לא דבר יל בנצרות
 העבדים דאמר לקסן
 האטרופטסיס מוכרין אותם
 לאחרים ואתן האחרים
 יכילן לתרום ולהחזיק בכת
 ישראל ועד אסרנים כן
 נמצא שקני הלוקח אתם
 כלום ואינו יכול לשחרר
 אלא על הפקודים שהיו
 האטרופטסיס ויכס היה
 מוכרין מכירה נגמרה היא
 כל לשחרר לא יוכס בלשם
 שכל מה שעש לא עשו
 אלא לתקון היתומים ואם
 יעשו עושה לא היה בלשם
 עושה לא היה יל כנכרם
 והתנאי מיעט האטרופטסיס
 ותורמן ומעשרין לאטורם
 אבל לא החרש חרומותן
 הכהנים כעדים ושפחות שדות
 ורוביהם האביל אבל לא
 להנתיב ועישים וכו' וכו'
 ויחולק ויחולק ויחולק וכו'
 ויחולק ויחולק ויחולק וכו'

(א) ב"ק י"ג (ב) שבת ג'
עירובין פ"א ק"ג (ד) (מסוס)
פליגתא דרבי יוחנן ורבי
ליתא במשנה דתרומו
פ"ב מ"ג ש"ז גרסין
(ה) (מסוס פליגתא דרבי)
ליתא בתרומות פ"ב מ"ג
ס"ד גרסין דתנאי,
(ו) תרומות פ"ב מ"ג
(ז) (מסוס פליגתא דרבי)
(ח) (מסוס פליגתא דרבי)
(ט) (מסוס פליגתא דרבי)
(י) (מסוס פליגתא דרבי)
(יא) (מסוס פליגתא דרבי)
(יב) (מסוס פליגתא דרבי)
(יג) (מסוס פליגתא דרבי)
(יד) (מסוס פליגתא דרבי)
(טו) (מסוס פליגתא דרבי)
(טז) (מסוס פליגתא דרבי)
(יז) (מסוס פליגתא דרבי)
(יח) (מסוס פליגתא דרבי)
(יט) (מסוס פליגתא דרבי)
(כ) (מסוס פליגתא דרבי)
(כא) (מסוס פליגתא דרבי)
(כב) (מסוס פליגתא דרבי)
(כג) (מסוס פליגתא דרבי)
(כד) (מסוס פליגתא דרבי)
(כה) (מסוס פליגתא דרבי)
(כו) (מסוס פליגתא דרבי)
(כז) (מסוס פליגתא דרבי)
(כח) (מסוס פליגתא דרבי)
(כט) (מסוס פליגתא דרבי)
(ל) (מסוס פליגתא דרבי)

גליון הש"ס

(א) ב"ק י"ג (ב) שבת ג'
עירובין פ"א ק"ג (ד) (מסוס)
פליגתא דרבי יוחנן ורבי
ליתא במשנה דתרומו
פ"ב מ"ג ש"ז גרסין
(ה) (מסוס פליגתא דרבי)
ליתא בתרומות פ"ב מ"ג
ס"ד גרסין דתנאי,
(ו) תרומות פ"ב מ"ג
(ז) (מסוס פליגתא דרבי)
(ח) (מסוס פליגתא דרבי)
(ט) (מסוס פליגתא דרבי)
(י) (מסוס פליגתא דרבי)
(יא) (מסוס פליגתא דרבי)
(יב) (מסוס פליגתא דרבי)
(יג) (מסוס פליגתא דרבי)
(יד) (מסוס פליגתא דרבי)
(טו) (מסוס פליגתא דרבי)
(טז) (מסוס פליגתא דרבי)
(יז) (מסוס פליגתא דרבי)
(יח) (מסוס פליגתא דרבי)
(יט) (מסוס פליגתא דרבי)
(כ) (מסוס פליגתא דרבי)
(כא) (מסוס פליגתא דרבי)
(כב) (מסוס פליגתא דרבי)
(כג) (מסוס פליגתא דרבי)
(כד) (מסוס פליגתא דרבי)
(כה) (מסוס פליגתא דרבי)
(כו) (מסוס פליגתא דרבי)
(כז) (מסוס פליגתא דרבי)
(כח) (מסוס פליגתא דרבי)
(כט) (מסוס פליגתא דרבי)
(ל) (מסוס פליגתא דרבי)

תוספות ר"ד

מחבר רב פפא גזל מטבע
ונפסל תרומה ונתמנה
חמץ וזכר עליו הפסח
אומר לו הרי שלך לפניך
ואי ס"ד הדין שאינו
ניכר שמה הדין האי
גזלן הוא ומפנה מעליה
בעי שולמי פ"י אלא
דאי לאו שמה הדין
ומפני שלא נשתנה קרינן
ביה והדין את הגזילה
אשר גזל ודוקא גבי
מוזיק קנסו חכמים במזיד
אבל גבי גזלן לא קנסו
ואורכה הדין תפוקת שש
חכמים לגזלן כדי שיעשה
חשובה כדאמרינן בהגזל
תפוקת דחוקה תפוקת
ויזין דאיתתה חזקה
הלכה כר' יוחנן: נימא
כתנאי ורביה ורביה
והמנפץ אחד שונג ואחד
מוד דרבי דרבי ר"מ
ר' יהודה אומר בשונג
פסור במזיד חייב מאי
לאו דאזכר קמילי דמר
סבר הדין שאינו ניכר
שמה הדין וזכר סבר לא
שמה הדין אלא רב נחמן
בר יצחק לא דכ"ע הדין
שאנו ניכר לא שמה
הדין והכא קנסו שונג
אטו מוד קמילי דר"מ
סבר קנסו שונג אטו מוד
ר' יהודה סבר לא קנסו
שונג אטו מוד ואע"ג
דקניס ר"מ שונג אטו מוד
לא קניס אלא במטמא
ומרע ומנפץ דאית
ברו מעשה אבל בגרימא
דניזקין אע"ג דמחייב
כדאמרינן בהגזל
צ"ע (ל) בהלכות נזק
לאומנים לתקן ה"מ במזיד
שעשה הגרמא בכונה
אבל אם באה לו כשגגה
ובאונס בלי כונה ולא
מצאנו שחייב ר"מ דרע

שקל כסן משקלות. שהיו תלויות כסן מאזנים והיה יודע משקלם
ונתן כסן לשקל כסן שניה דלא עבד כהן מעשה דידיו אלא במחשבה
מיפסלי: דרנא כנגדן. כדפרישית ומתניתא דמשמע שקלות משקל
נגופן כדרך העצמים לשקול כסן כמים שים להם כלי שים זו שמתו
ונותנים מים בראשונה ונותנים כסן
כמים עד שהמים עולים לרשם
השני וכוונתו כסן שמתקל ליעור
או ז' ליעוראות המים עולים ומגיעין
לאותו הרשם: מפני דאסח דעפיה.
משמרתו ע"י המשקל שקל כסן
ונפסלו כהנים הדעת דלמשמרת
למי נדה כמינ' שזריכה שמוזר ממזד
ומיהו דניי ארס לא מיחייב דגרמא
בעלתא הוא והא דרנא דלא אסח:
ונפסל. שפסלמו מלכות: נעמלת.
מאליה: הרי שלך לפניך. וכלד
שישלו לו אותו עלמנו וקרינא ז'ה
והש"ס את הגזילה אשר גזל (והקלה ה)
שהרי לא נשתנה: ואי שמה הדין.
מכדי מיגזל גזילה מדמשיכה וקס ליה
גרשומיה וזי קמשלם ליה דכר הדין
משלם ליה ולא כמה שגזל: ר"מ סבר
שמה הדין. הלך אף בשונג חייב
לדחרי (ב"ק י"ג): מפלג תחת
פלג: לא שמה הדין. ובמזיד תחת
דמחייב משום קנסא: ר"מ קניס
שונג אטו מוד. ואע"ג דמוד גופיה
קנסא הוא: בשונג יאכל. הוא עלמנו
ואף בשבת: בשונג יאכל. הוא עלמנו:
למזלי שבת. לאחר שהמתין ככדי
שעשו אכל בשבת לא דקניס שונג
אטו מוד: דדרי יוחנן הסנדלר גרס
יאכל. דר' יוחנן סבר מעשה שבת אסורין
באכילה וליף לה מקראי ב"ק (דף
ע"א) ובתוספות (דף ל"ג): מטמא
ומרעע אסורא דרענן הוא כיון
דלא שמה הדין אין כאן אסורא
לדאורייתא ודרי סופרים לרינן חזוק
הלך קניס אף שונג אלא צישול
בשבת אסורא לדאורייתא הוא ולא
שכיח דעברי עלה הלך לא קניס:
משום חומרא דר'. להחיקו מן
האסור קניס ועבד ליה חזוק: ור'
יהודה. באסור לדאורייתא משום
דעבד אסור חמור קניס להחיקו
אכל דרענן דקיל לא קניס את
השונג: משום חומרא דר' דינאי
מיני. ולא לרינן למיקנסיה: ורמי.
לדאורייתא אדאורייתא הכל מני בשבת
לדאורייתא דלא קניס וגבי שביעית
קמיני בשונג צין במזיד יעקר.
וה"ה נמי דלי' יהודה קניס אלא
משום דתנא קמא ר"מ הוא נקט ליה
ומקנסא אליבא דתרווייהו מתרלין
לה: מונין ישראל לשביעית. ישראל
מונין שנות נטיותיהן לשביעית לפי
שזרינן למנות שנות הנטיעה לערלה
ולרעבי כשיואל מאסור ערלה ומתללין
למפרע ויודע שנטעה בשביעית
ואמי למשרי נטיעה בשביעית:
ואין

ששקל בהן משקלות כשרה לא קשיא הא
בגופן הא בכנגדן בגופן מעשה קא עביד
בהו ואי הדין שאינו ניכר שמה הדין
ברני אדם נמי לחייב "אלא אידו ואידו
בכנגדן ולא קשיא הא דאסח דעפיה הא
דלא אסח דעפיה: מתיב רב פפא אגזל
מטבע ונפסל תרומה ונתמנה חמץ ועבר
עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך ואי
אמרת הדין שאינו ניכר שמה הדין האי
גזלן הוא ומפנה מעליה בעי שולמי תפוקת
לימא כתנאי המטמא והמרעע והמנפץ
אחד שונג ואחד מוזר חייב דברי ר"מ רבי
יהודה אומר בשונג פסור במזיד חייב מאי
לאו בהא קמפלגי דמר סבר הדין שאינו
ניכר שמה הדין וזכר סבר לא שמה הדין
אמר רב נחמן בר יצחק רבולי עלמא
הדין שאינו ניכר לא שמה הדין והכא
יבקנסו שונג אטו מוד קא מיפלגי דמר
סבר קנסו שונג אטו מוד וזכר סבר לא
קנסו שונג אטו מוד ורמי דרבי מאיר
יהודה דתנאי המבשל בשבת בשונג
יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר ר'
יהודה אומר: בשונג יאכל למוצאי שבת
במזיד לא יאכל עולמית ר' יוחנן הסנדלר
אומר בשונג יאכל למוצאי שבת לאחרים
ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא
לאחרים קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר
קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה דר"מ
אדרבי מאיר לא קניס אף קניס בדרבנן
בדאורייתא לא קניס והא מנסך דאורייתא
הוא וקא קניס משום חומרא דעבודת
כוכבים קנס ליה דר' יהודה אדר' יהודה
לא קשיא כי לא קניס בדרבנן בדאורייתא
קניס והא מנסך דאורייתא ולא קניס משום
חומרא דעבודת כוכבים מיבדל דינאי מיניה
ורמי דרבי מאיר אדר"מ בדאורייתא דתנאי
הנוטע בשבת בשונג יקיים במזיד יעקר
הושביעית בין בשונג בין במזיד יעקר
דברי ר"מ רבי יהודה אומר בשביעית
בשונג יקיים במזיד יעקר ובשבת בין
בשונג בין במזיד יעקר ולמעמיק תקשה
לך היא גופה מכרי הא דאורייתא והא
דאורייתא מאי שנא שבת ומאי שנא
שביעית אלא התם כדקמי טעמא א"ר
מאיר מפני מה אני אומר בשבת בשונג
יקיים במזיד יעקר ובשביעית בין בשונג בין
במזיד יעקר מפני שישאל מונין לשביעית
ואין

הא דאסח דעפיה. ומלכא דנקט משום פרה אי נמי נקט אע"פ
שפסע להסיח דעמו מחמת מלכא אפילו הכי פסור מדמי
אדם: גזלן הוא ובסופן מע"א בעי
הכל דממילא למטמא בידים דנהי
דנטמא מאליה אומר לו הרי שלך
לפניך דהא המכחש נהמת חזירו
באזנים או במלכא חייב ובהנחה
ממילא או פירות שהקנינו מקנאס
אומר לו הרי שלך לפניך הו"א
ועדיין הם בעין ולא קנאס בשינוי
ו"ל דכיון דהדין שאינו ניכר שמה
הדין א"כ חייב ליה כאלו הוא ניכר
ואם קן אין לך שני גדול מזה
וקנאס הגזלן בשינוי וזרין שלם
בזמן מעליל ושמן בעין שגזל ולא
מזי אחר ליה הדין שלך לפניך וא"כ
בהגזל קמא (ב"ק דף נ"ח): דכני
לאוקמי עקב משנה גזל מטבע ונפסל
כר' יעקב דלמר החזירו שומר אחר
שגמר דני מוחזר דמי רנה דכ"ע
אמרין בלוקמי הגזל הדין שלך
לפניך דא"כ לפלגו בנחמן דפסח
אלא הכל בגומרין דני של שור שלא
בפניו קמפלגי רבנן סברי אין
גומרין דני של שור אלא בפניו
דלמר ליה אי אייתמיה ניהלי הוא
מעריקא ליה לאגמא השתא
אתפסמיה לתוראי ציד מאן דלא
מלינא לאשתעטי דנא צהדיהו
משמע דחייב משום דאתפסיה
בידים וכן פירש צוקוטרכס כ"פ ד'
וה" (ש"ס דף מה). והשתא א"כ חייב
ליה הדין שאינו ניכר אפי' אתפסיה
בידים פסור כדמוכח הכל ואי
חייב הדין ניכר אפילו תפסוהו ב"ד
מאליו ולא אתפסיה בידיה למה
יפסור וזי לא היה לו לשומרו שלא
יבא לידו קן ועוד אס כשתפסוהו
מאליו תפסור גם כי מתפסו בידיה
יהא פסור דסוף סוף אפילו לא
יהא מתפסו היו תופסים אותו
מאליו ולא הפסידו בעצמם כלום
בתפסוהו ונראה דאתפסיה לתוראי
אפי' לא אתפסיה בידיה אלא כלומר
אתפסין גרמא להתפסם שלא
שמתו מתפסות ב"ד ולרענן כיון
דאין גומרין דני של שור אלא בפניו
מה שנופל ציד ב"ד חייב הדין ניכר
לפי שהדין ניכר זה לא בפשיעת
שומר חייב ואינו יכול לומר הרי שלך
לפניך אכל לרבי יעקב לא חייב מה
שנופל ליד ב"ד הדין ניכר כיון דאין
נפסל ע"י שנופל בידיה דאפילו לא
נפל צידם היו גומרין דני של שור
בפניו וזיון דחייב הדין שאינו ניכר
יכול לומר לו הרי שלך לפניך כמו
בנחמן שעבר עליו הפסח:
תיובתא. * אע"ג דמיתא אחר
קן תנאי קאמר
מיוצא משום דהא הלכה דלא שמה
הדין: המבשל בשבת בשונג
בזיון אפילו הוא עלמנו ואפי'
בזיון דמהכא מוכיח דלא קניס
קדרי על גבי כירה בשבת וצויה צויה
שונג דרבי יהודה דהא מתניתין ב"ק
דחולין היא (דף י"ד) דתנן השוחט
בשבת וצויה דיום הכפורים דאסור לו
בין לאחרים ומוקי לה כרבי יהודה ופרין
עוקמה במזיד וזכר מאיר כו' וקמיני
שנת דומיא דיום הכפורים דאסור לו
בין לאחרים ומנין דלא שאל לאחרים
כדאמרי' התם על ר' יוחנן הסנדלר
במזיד קאמר ר' יהודה לא יאכל
עולמות היינו הוא אכל אחרים
יאכלו נמוצי שנת דאי בין הדין
אחרים קאמר כר' יוחנן הסנדלר
אס כן במריצה (ב"ק דף ע"א) ובפרק
אלו נערות (מנחות דף ל"ד) דפסרי
רבנן טעם בשבת וזממה ומפרש
דסברי לה כר' יוחנן הסנדלר דלמר
מעשה שנת אסורין והוא שחטה
שאינה ראויה אמאי מוקי לה כר'
יוחנן הסנדלר עפי מרבי יהודה
דלדידיה נמי מעשה שנת אסורין
ועוד דכני מאי טעמא דר' יוחנן
הסנדלר ולא דכני מאי טעמא דר'
יהודה כללא דמילתא מוד דרבי
מאיר שונג דר' יהודה מוד דר'
יהודה שונג דרבי יוחנן הסנדלר:
בראורייתא קניס. ואם תאמר
יהא מתניתין ר' יהודה היא וקמיני
שנות כהנים שפגלו במקדש
שוגגין פטורין ויש לומר דאי
קניסין להו שוגגין ממעו ולא עבד:

הא דאסח דעפיה. ומלכא דנקט משום פרה אי נמי נקט אע"פ
שפסע להסיח דעמו מחמת מלכא אפילו הכי פסור מדמי
אדם: גזלן הוא ובסופן מע"א בעי
הכל דממילא למטמא בידים דנהי
דנטמא מאליה אומר לו הרי שלך
לפניך דהא המכחש נהמת חזירו
באזנים או במלכא חייב ובהנחה
ממילא או פירות שהקנינו מקנאס
אומר לו הרי שלך לפניך הו"א
ועדיין הם בעין ולא קנאס בשינוי
ו"ל דכיון דהדין שאינו ניכר שמה
הדין א"כ חייב ליה כאלו הוא ניכר
ואם קן אין לך שני גדול מזה
וקנאס הגזלן בשינוי וזרין שלם
בזמן מעליל ושמן בעין שגזל ולא
מזי אחר ליה הדין שלך לפניך וא"כ
בהגזל קמא (ב"ק דף נ"ח): דכני
לאוקמי עקב משנה גזל מטבע ונפסל
כר' יעקב דלמר החזירו שומר אחר
שגמר דני מוחזר דמי רנה דכ"ע
אמרין בלוקמי הגזל הדין שלך
לפניך דא"כ לפלגו בנחמן דפסח
אלא הכל בגומרין דני של שור שלא
בפניו קמפלגי רבנן סברי אין
גומרין דני של שור אלא בפניו
דלמר ליה אי אייתמיה ניהלי הוא
מעריקא ליה לאגמא השתא
אתפסמיה לתוראי ציד מאן דלא
מלינא לאשתעטי דנא צהדיהו
משמע דחייב משום דאתפסיה
בידים וכן פירש צוקוטרכס כ"פ ד'
וה" (ש"ס דף מה). והשתא א"כ חייב
ליה הדין שאינו ניכר אפי' אתפסיה
בידים פסור כדמוכח הכל ואי
חייב הדין ניכר אפילו תפסוהו ב"ד
מאליו ולא אתפסיה בידיה למה
יפסור וזי לא היה לו לשומרו שלא
יבא לידו קן ועוד אס כשתפסוהו
מאליו תפסור גם כי מתפסו בידיה
יהא פסור דסוף סוף אפילו לא
יהא מתפסו היו תופסים אותו
מאליו ולא הפסידו בעצמם כלום
בתפסוהו ונראה דאתפסיה לתוראי
אפי' לא אתפסיה בידיה אלא כלומר
אתפסין גרמא להתפסם שלא
שמתו מתפסות ב"ד ולרענן כיון
דאין גומרין דני של שור אלא בפניו
מה שנופל ציד ב"ד חייב הדין ניכר
לפי שהדין ניכר זה לא בפשיעת
שומר חייב ואינו יכול לומר הרי שלך
לפניך אכל לרבי יעקב לא חייב מה
שנופל ליד ב"ד הדין ניכר כיון דאין
נפסל ע"י שנופל בידיה דאפילו לא
נפל צידם היו גומרין דני של שור
בפניו וזיון דחייב הדין שאינו ניכר
יכול לומר לו הרי שלך לפניך כמו
בנחמן שעבר עליו הפסח:
תיובתא. * אע"ג דמיתא אחר
קן תנאי קאמר
מיוצא משום דהא הלכה דלא שמה
הדין: המבשל בשבת בשונג
בזיון אפילו הוא עלמנו ואפי'
בזיון דמהכא מוכיח דלא קניס
קדרי על גבי כירה בשבת וצויה צויה
שונג דרבי יהודה דהא מתניתין ב"ק
דחולין היא (דף י"ד) דתנן השוחט
בשבת וצויה דיום הכפורים דאסור לו
בין לאחרים ומוקי לה כרבי יהודה ופרין
עוקמה במזיד וזכר מאיר כו' וקמיני
שנת דומיא דיום הכפורים דאסור לו
בין לאחרים ומנין דלא שאל לאחרים
כדאמרי' התם על ר' יוחנן הסנדלר
במזיד קאמר ר' יהודה לא יאכל
עולמות היינו הוא אכל אחרים
יאכלו נמוצי שנת דאי בין הדין
אחרים קאמר כר' יוחנן הסנדלר
אס כן במריצה (ב"ק דף ע"א) ובפרק
אלו נערות (מנחות דף ל"ד) דפסרי
רבנן טעם בשבת וזממה ומפרש
דסברי לה כר' יוחנן הסנדלר דלמר
מעשה שנת אסורין והוא שחטה
שאינה ראויה אמאי מוקי לה כר'
יוחנן הסנדלר עפי מרבי יהודה
דלדידיה נמי מעשה שנת אסורין
ועוד דכני מאי טעמא דר' יוחנן
הסנדלר ולא דכני מאי טעמא דר'
יהודה כללא דמילתא מוד דרבי
מאיר שונג דר' יהודה מוד דר'
יהודה שונג דרבי יוחנן הסנדלר:
בראורייתא קניס. ואם תאמר
יהא מתניתין ר' יהודה היא וקמיני
שנות כהנים שפגלו במקדש
שוגגין פטורין ויש לומר דאי
קניסין להו שוגגין ממעו ולא עבד:

מוסף רש"י

המבשל בשבת בשונג
יאכל. אפילו בזיון
בכונה. דר' יוחנן ורבי
ס"ד: אפילו הוא עלמנו
ב"ק ש"ס דף נ"ח: ואין
לר' יוחנן ע"ד הע"כ
בכדי שיעשה. דהא דלמתינן
בעלמא לעבד בכדי שיעשה
לית ליה לר"מ חשש
היה דעבד יסבאל אסורא
ונמזיד דלמתינן חשש. דלא
נמתייה הנאה מאסורא.
אכל בשונג לא. וזכרון ש"ס.
דלמתינן. דלמתינן. דלמתינן.
לא יאכל. בזיון ע"ד
שחשקן בכדי שיעשה. והוא
הדין לאחרים נמי דלמתינן
למתינן בזיון. דשעמא
משום דלא נמתייה הנאה
מאסורא הוא וזי שכי
לאחרים בכדי שיעשה
מתי לו הנאה חזרה.
ואחרי דתנא רש"י צהדיה
לאשתעטי דנא צהדיה.
מתי נמי סתם צהדיה
ש"ס ורש"י ב"ק ש"ס: ואין
לא יאכל הוא משום קנס
אכל אחרים אולינן. וזכרון
ש"ס. ורש"י ב"ק ש"ס: ואין
ר' יהודה אומר בשונג
יאכל. הוא למזלי שבת
ואין בזיון דקניסין שונג
ויזיון לא הוא ולא
אחרים (ב"ק ש"ס) ואע"ג
דבשונג חייב קנסא לכתל
עבירה מיהא חזרה וצויה
בכדי שיעשה. דלא נמתייה
הנאה מעבירה. ואחרי
דכני למתינן סתם לא
יאכל עולמות צהדיה. אלא
לאחרים שרי. דלמתינן דעבד
אסורא קפסוהו צ"ד אלא
לאחרים לא. מני כיון
רש"י צהדיה. וזכרון ש"ס.
במוד לא יאכל. הוא.
עולמית. אלא אחרים
אולינן. ורש"י ב"ק ש"ס: ואין
כחובות ש"ס. ר' יוחנן
אומר בשונג יאכל
למוציא שבת לאחרים.
לשאל (בכחובות ש"ס) בכדי
שיעשה. כר' יהודה דמשי
ליה עבירה אף בשונג
יעבדא מרבי יהודה. דאילו
ר' יהודה שרי ליה לאסורא
אפילו דלדידיה. לא קניס
שונג אטו מוד. הלך אפילו
דעבד אסורא קנסו רבנן.
אחרים דלא עבד אסורא
לא קנסו. אלא בכדי שיעשה
ימתינן דלא ימתינן מעבירה
וחזרון ש"ס. במזיד לא
יאכל עולמית. לאו משום
קנסא הוא. דהא אחרים לא
עבד אסורא. אלא מקרא
ליף לה ר' יוחנן ש"ס.
לא לו ולא לאחרים.
אכל מוכר וטחטו
לעבד סוככים (בכחובות
ש"ס).

כב א מתי פ"א מהל'
שמיטה ויכול הלכה
יב שמג לנחן דסו:
כג ב ג מתי פ"א מהל'
תרומים הלכה כ:
כד ד מתי פ"ב מהל'
שנה הלכה ט שמג
לנחן סה עוש"ע א"ח ס"י
שלט מע"ף ד:
כה ה מתי פ"ג מהל' ח
שמג סס:

חוזו ליה דהא טמאה היא מיהו חולין טמאין מיכיון לשלומי ולא ידע דהא נעשין תרומה: **משלם**
 אין טמאין: **שגוג השלומי** **תשלומין**. דהא אכול תרומה שוגג לפי מדה משלם ולא לפי דמים.
 כל תשלומין לא מדאורייתא ורבנן נמי לא קנסוהו האילן שוגג בתשלומין: **במזיד**. (ד"ד) טעם שטמאין
 ששמתיו להפסיד הן: **ואמר רבי אחא ברבי אשא**. ביצמות בראשנה רבה (דף טז.) דמזיד
 תשלומין להטער לגמרי קאמר בלמוד שצריך לחזור ולשלם חולין טעורין כרבנן שגוגה
 שוגג אטו מזיד ורבנן קנסו. והא הכא איסורא דרבנן היא דמדאורייתא תשלומין מעליא גינהו
 אפי' במזיד איסורא דרבנן הוא דעבד ולא קנים רבי מאיר שוגג: **לשלומי מיכיון**. ואדם
 שגגתו. אבל מטמא ומדמע שוגג אינו מתעסק בטובות: **שגוג הוראה**. דלצין מרלה ומותר
 רבנן וקנסא הוא לאסור צר שגגתה אבל צילים נתפסו והן ורקינא מוזיא איסורא דרבנן
 מרבה: **ואין יקום ונקנסיה**. על שגגה. וה"ה דלנא לשטנייא ואין מצי יהודה היא דלא
 אלא ברייתא דרבנן בהקפיד רבה (דף כה.) מיהו ניתא ליה לשטני דאפי' תימא רבי מאיר
 רבנן היא דמתנן במשילין (וביא דף טז.) אלו הן משום שבות של מזהה ארץ מגביהין תרומות
 שבת סתם משהה היא בתפסת תרומות (פ"ג מ"ג.) וכן המנביל כליו מנביל נמי איסורא דרבנן היא
 ופני שגגה כמתקן כלי. וכל הני רמינן דרבי מאיר אדרבי מאיר דקנים לעיל דרבנן:
 נפל

[illegible]

שלא יאמרו מובח אובח גיטות. וא"ת וכו' יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן המורה בקום עשה דמן המורה אין לרין להביא קרבן אחר ו"ל דדוקא נודעה קודם זריקה אינה מכפרת אצל לאחר זריקה שכבר נמסר לא הניחוהו להביא אחרת: ב"י היב דהייב ע"ה. פירש בקונטרס דקנסוהו דענן וקשה דמי לא עסקין דלפניו שחטה אחר נחוק דחייב אלא כיון דלא נודעה לרבים אוקמוה ברשותיה שלא יהו כהנים ע"כ וקמללא מחייב השוחט נחוק: לגיזותיה ודליותיה. וא"ת אפי' קודם הקדש הן שלו דהא מנן (וכ"ק דף נג:) גול פרה מעוברת וילדה ורחל טעונה וגוזה משלם דמי פרה העומדת לילד ודמי רחל העומדת ליגוז ואם נמעברה אללו משלם כשעה הגולה ו"ל דנפקא מנלו לר"מ דלמחר ההם בגמרא משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה משום דקנסו גולן ואע"ג דשינוי קונה הכא מ"מ נשעת הקדש אוקמוה ברשותיה ולא קנסו ולרבי יהודה דלמחר גיזת חזרת נענית לרבי זביד דלמחר אלביה שנה שעל גבי הגולה דנגול הכי הכא דלוקמוה ברשותיה דגולן הוי אצל לרבי פפא דלמחר אלביה דהוי דגולן לא נפקא מינה מדי ולרבי שמעון דלמחר ההם למחרת ולגליל ולרבי הכא הוי הכל שלו אצל לרבי זביד דלמחר לר"מ כוליה דגולן לא נפקא מינה מדי הכא נמלי דלוקמוה ברשותיה:

ביהודה בחרוגי המלחמה. בירושלמי נראה שזמירות נזרו גזרה על יהודה לפי שמסורת בידם מאזניות שיהיה הרג עשו דמתי (נראה שזמירות) יין בעורף ארצין ותנא נמי בפספי דיו רב לו נשעה שרגא את עשו ובסוף פ"ק דטוטה (דף יג:) דלמחר חושם בן דן שקל קולפא ומיחיה ארטיה דעשו ויתרו עיניה ופלו אכרטיה דיעקב שמה לא מת בנאותה הכאה עד שעמד עליו יהודה והרגו: **אשרי** אדם מפורח המיד. ב"י הרואה (נכנסת ס.) אמרין חזיה להכא גגרא דהוי מפחד אל"ל טענה את דמתי פחדו גילין טעאם ופריך מקרא דהכא ומוקי תלמודו וחזרו על משנתו ממד והכא נמי מייתי ליה אהי עובדי שטנשו על רוב טונתם ושלוחם לביש את בר קמלא ולעמוד על בת קיסר והיה להם לפחד וללא מן הפורענות ולא דמי לאדם המתפחד נחנם: עגלא

גזרתא קמייאת כל דלא קמיל ליטולוהו מצינתא כל דקמיל ליתא ארבע וזוי בתרייתא כל דקמיל ליטולוהו הלכך קמייאת ומצינתא כיון דקמיל אגב אונסיה גמר ומקי בתרייתא אמרי האידנא לישקול למחר דבענא ליה בדינא: אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לכו יפול ברעה * אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דכביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

ומה טעם אמרו נודעה אינה מכפרת. דקמתי ממניחין שלא נודעה מכפרת הא נודעה אינה מכפרת כלומר אינה קריבה: היינו דקמתי טעמא. דאיכא ארית כהנים: דכליל היא. ואמרי מוזנח אוכל גיטות: איפכא מיבעי ליה. ועל חטאת הגולה שנודעה לרבים שאינה מכפרת מפני חקת המזבח: משלם חטאותי כפל. דכשנגבה חולין הוא: ואינו משלם חטאותי ארבעה וחמשה. דכי טענא ומכר הקדש הוא ואין חטאותי כפל וחטאותי ארבעה וחמשה ונ"מ נהגין דהקדש דליפסין בזהב ונ"מ דף נ"ז: נחוק. יש שחט נכנס ענוש כרת: כרת מאי עבידיה. דכשנלא לענין חטאותי ארבעה וחמשה לא קשיא לן דאיכא למימר דכי אמר יאוש כדי לא קני לענין הקרבה קאמר ולא לענין הקדש קאמר אלא כרת אי מדאורייתא לא חזי להקרבה הא קיימא לן (נכנס דף ק"ב). דכחיו לפתח אהל מועד מייצין עליו נחוק מדי אחריתא לא: כרת ש"ע דכריהם כרת לו. כרת דאורייתא דמפרש ואזיל: אוקמוה רבנן. ברשית גג אס הקדישה שחול עליה הקדש גמור ושמחתי כרת אס ישחטנה נחוק כי היכי דלוקמוה ברשותיה לענין כפרה וקנס הוא דקנסוהו והפקר ב"ד הפקר הוא וקדשה: לגיזותיה וולדותיה. דלפני הקדש אי אחרת משעת נגבה קיימא ברשותיה גיזותיה דדיה הוא ואינו משלם אלא דמי פרה העומדת לילד ולא דמי פרה וולדה: ב"מנ"י לא היה סיקריקון ויהודה. סיקריקון עובד כוכבים רואה שנתן לו ישראל קרקע בפדיון נפשו ואומר לו שא קרקע זו ואל תמיתני: בברוגי המלחמה. מלחמת טיטוס שהיתה בירושלים וביהודה. ובגמ' פריך מאי קאמר: מקשו בעל דלמרי' מיראש עבד אי נמי השני נותן לו להקדשן קשה הימנו ובגמרא מוקי לה דלא כתב ליה שטר: לקח מן האיש. קרקע המיוחסת לכתובת אשמו או שכנו ככתובת או הכניסו לו שום כתובתה וכל שכן שאר נכסים דאי לא עבדה ליה אחר לא נותן עיניו בגרסין ובמיתה הכי מוקמינן ליה ב"ב (דף נ"ז): מקשו בעל. דלמריה נחת רוח עשיתי לבעלי: נותן לבעלים רביע. ששיערו דסיקריקון מחיל גבי ריבועא: גמ' לא דנו דין סיקריקון. בחרוגי המלחמה דקני לגמרי הלוקח ממנו מקחו קיים אצל מהרוגי המלחמה ואילו הלוקח ממנו יש לו דין המפורש בנשמתו: דאמר רבי אסי שלש גזרות גזר. טיטוס כפולמוס שלו: כל דלא קמיל. ישראל כל היכא דמשכח ליה: לקטלוהו. הלכך אגב אונסיה כי איל שא קרקע זו והינתי אקנייה ויהיה בלג שלם וקיימא לן מלא חזין וזיניא וזינא (ב"ב דף נ"ז): מפחד. דואג לראות הגולה שלא תארג תקלה נכד אס אעשה זאת: שקא דרייפק. דופן של מרכבת נשים שקרוי ריטוג"א בלשון אשכנז והיא ענין עוליה דלמריה דאונס ואלו כנו עוליה דף ע"ט. כי מעיילת לי כדנייתא ברייפק: קמלא ובר קמלא. קן שם שני יהודים: דרמיהם קמלא. אהבו היה שמו קמלא: א"ל

אחרים תגנו ואמרו שהלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ומקחו קיים דמי שחטוהו ויהיה חרוב ירושלים אתרנגולא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דכביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמיעה זיל אייתי לי קמצא אול אייתי ליה בר קמצא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

אמר

</

(א) וְעַיִן מוֹסֵר וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ עַל דְּמֵי הַבֵּית הַדְּרוֹסִים (ב) סָלָא שֶׁל עֵין (ג) סָלָא מִיחָא לֵיהּ (ד) גַּבִּי הַעֲיִין עָרַן גַּבִּי בִּדְרֵם וְכַסְתּוֹחַ (ה) מִשְׁתַּדֵּשׁ (ו) סָלָא אֲזִילָא (ז) וְהִקְדָּם כֵּן עַיִן מוֹסֵר וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ עַל דְּמֵי הַבֵּית הַדְּרוֹסִים (ח) וְעַיִן מוֹסֵר וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ עַל דְּמֵי הַבֵּית הַדְּרוֹסִים (ט) וְעַיִן מוֹסֵר וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ עַל דְּמֵי הַבֵּית הַדְּרוֹסִים י"ט דִּים דְּהָךְ שֶׁלָּא יִבְרֹא

מוסרף רש"י

המסרף עמוד קודם
לקח מסוקריקין. מנחם
דבר הכה דוקוקין. (ב) סָלָא
של עין. (ג) סָלָא מִיחָא
לֵיהּ. (ד) גַּבִּי הַעֲיִין עָרַן
גַּבִּי בִּדְרֵם וְכַסְתּוֹחַ. (ה)
מִשְׁתַּדֵּשׁ. (ו) סָלָא אֲזִילָא.
(ז) וְהִקְדָּם כֵּן עַיִן מוֹסֵר
וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ עַל דְּמֵי
הַבֵּית הַדְּרוֹסִים. (ח) וְעַיִן
מוֹסֵר וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ
עַל דְּמֵי הַבֵּית הַדְּרוֹסִים. (ט)
וְעַיִן מוֹסֵר וְזֶה הוּא הַמִּשְׁתַּדֵּשׁ
עַל דְּמֵי הַבֵּית הַדְּרוֹסִים. י"ט
דִּים דְּהָךְ שֶׁלָּא יִבְרֹא

א"ל לא שביקנא לך דמי יבינא לך דמי פלגא סעודתך: איכול קורנא. מלשנות: קורנא. קרנן להקריב על גבי המזבח דקיימא לן איש איש לרצות את עובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כשראל (מילין דף יג:). כניב שפסוס. שפה העליונה: לדידכו לא הוי מומא. להקריב לגבוה צמח דידכו אלא מחוסר אכל: דוקין. טיליה כמו הנוטה דלוק (ישעיה מ): יאמרו המטיל מוס בקדשים יסרג. שיהו סבורין שבשניל שהטיל מוס בקדשים ועבר על מוס לא יהיה צו (ויקרא כג) נהרג: ענוטנוטו. סבלנוטו שסבל את זה ולא הרגו: שדא גירא למורה. לקסוס קסס כשהיה סמוך לירושלים: ההוא יוקא הוה מנאסר בלישניה לא גרמין: ביד עמי ישראל. על ידי עמי ישראל: ולכפורי ידיו. לקנא ידיו: נקדה. נקדה לשון מקדירין צורים (עירובין דף נח:). נקדה לו חמה שזכר בשנילו במסכת תענית (דף כ:). זילא. זינית של טלית: נגדרת על גבי כרים וכסופים. שלא היה מהלך אלא על גבי מילת: ואיכא דאמרי. בן זינית שמו ולמה נקרא שמו הכסת שהיתה כסתו כסא שלו מוטלת בין גדולי רומי כשהיה הולך צרומי להקדיל פני קיסר: הוה לפו. להקדיל תלמא עמירי מימי ושערי וחמלא וזיני למין כל בני העיר עשרים וחד שטא: צריוני. אנשים ריקים ופוחזים למלמא: אמרו להו רבנן. להקד צריוני: לא מספיעא מילא. לנחא. קמו. צריוני: קלינוס להקד אמברי. לאורות המצודה ועליה כדי שילחמו: סמידא. סלת: חיוורא. פת נקיה: גושקרא. פת קיבר שזרדי"ר: פרסא. פרס של גללי צהמה: ומסא. מחמת איסטינסות: גרוגורא. מאותם שנאסרו לרבי דלוק שמנא את מימיה ומלמא היה ואכלתה לרעבונה ומרמא החולי של רבי דלוק שנכנס בגרוגורא טעמה וממא צאסטינסות: הוה מספוי. גרוגורא: מאכרפי. מחמת שהיה כחוש: כי הוה צריא. כשגמר תעניותיו ורצה להצרות עצמו: הוה מייסי ליה גרוגורא. תאניס יעין מפני שלא היה יכול ללבוש דבר עבה והיה מוצק את מימיה ומשליך הגרוגורא: אכא סיקרא. קן שמו: שלח ליה. רבן יוחנן בן זכאי תא לגבאי צלנא: אמר ליה. רבן יוחנן בן זכאי: עד אימתי עבדיטו הכי. דלא שבקיטון לאשומי: חזי לי תקנא לדידי. שייחוי ללאת מן העיר: נקוט נפשך בקלירי. החזק עצמן כחולה הולא קול שאתה חולה: לישיליו כך. כמו שאתה גוסס: ואייתי מידי סריא. דבר מקריח כגון נצילה: ואגני גבך. והשכב במעמך עמן שיאמרו מת הוא ומקריח ככר: ולישיליו כך סלמדיך. יכנסו חמת רגלי מטתך לשאת ולא ייחשו אחרים לשאת דליטון ידעין דמיא קליל ממימא: בעו. הקד צריוני: למדקריא. צרימאס שמא מערים הוא: אמר להו. אכא סקרא: יאמרו. הרומיים עלינס שאפילו רבן דקרו: למדיחסיא. אולי יעקב: דלאו מלכא אלא. והתעללת בי: איברא

אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתך אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי כולה סעודתך א"ל לא נקמיה בדיה ואוקמיה ואפקיה אמר הואיל והוה יתבי רבנן ולא מחו ביה ש"מ קא ניחא להו איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא אול אמר ליה לקיסר מדרו כך יהודאי א"ל מי יומר א"ל שדר להו קורבנא חוית אי מקרבין ליה אול שדר בדיה עגלא תלמא בהדי דקאתי שדא ביה מומא א"ל בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין דוכתא דלדין הוה מומא

עגלא תלמא. כמו ושלישים על כולו (שמות יד) וכמו עגלה משולש ואיל משולש (נדרים טו) פי' צריא וטוב ויש מפרשים שלישי לצטן ולא יתכן דלמדין צפרק ארבע מימות (סנהדרין דף סה:). דהוה מצרו להו עיגלא תלמא ולא כמו שפרש שגלל שלש דהא צסוק פרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלו). אמר עבד להו עגלא תלמא ציומא דשבעא פירוש יום שבעי לליתוי: אי

ולדידהו לאו מומא הוא סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מוס בקדשים יהרג אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו שדר עלוייהו לנרון קיסר כי קאתי שדא גירא למורה אתא נפל בירושלים למערב אתא נפל בירושלים לארבע רוחות השמים אתא נפל בירושלים א"ל לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה יונתני את נקמתי באדום ביד עמי ישראל וגו' אמר קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא ערק ואול ואיגיר ונפק מניה ר"מ שדריה עלוייהו לאספסיניוס קיסר אתא צר עלה תלת שני הוה בה הנהו תלמא עתירי נקדימון בן גוריון וכן כלבא שבוע וכן ציצית הכסת נקדימון בן גוריון שנקדה לו חמה בעבורו בן כלבא שבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגדרת על גבי הכסתות איכא דאמרי שהיתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי חד אמר להו אנא זיינא להו בחיטי ושערי וחד אמר להו בדחמרא ובדמלחא ומשהא וחד אמר להו בדציבי ושכחו רבנן לרציבי דרב חסדא כל אקלידי הוה מסר לשמעיה בר מרדכי דאמר רב חסדא אכלבא דחיטי בעי שיתין אכלבי דציבי הוה להו למין עשרים וחד שתא הוה בהו רבנן צריוני אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד שלמא בהדיהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדיהו אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי והוה כנא מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הוה שדרתה לשלוחה ואמרה ליה זיל אייתי לי סמידא אדאול איזרבן אתא אמר לה סמידא ליכא חיוורתא איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאול איזרבן אתא ואמר לה חיוורתא ליכא גושקרא איכא א"ל זיל אייתי לי אדאול איזרבן אתא ואמר לה גושקרא ליכא קימחא דשערי איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאול איזרבן הוה שליפא מסאנא אמרה אפיק ואחוי אי משכחנא מידי למיכל איתיב לה פרתא ככרעא ומתה קרי עלה רבן יוחנן בן זכאי הרכה כך והענוגה אשר לא נסתה כך רגלה איכא דאמרי גרוגורא דר' צדוק אכלה ואיתניסא ומתה דר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא דלא ליחרב ירושלים כי הוה אכיל מידי הוה מיתחוי מאבראי וכי הוה בריא מייחי ליה גרוגורא מייץ מייהו ושדי להו כי הוה קא ניחא נפשה אפיקתה לכל דהבא וכספא שדיתיה בשוקא אמרה האי למאי מיכעי לי והיינו דכתיב כספם בחוצות ישליכו אבא סקרא ריש צריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה שלח ליה תא בציעא לגבאי אתא א"ל עד אימת עבדיתו הכי וקטליתו ליה לעלמא בכפנא א"ל מאי איעביד דאי אמינא להו מידי קמלו לי א"ל חזי לי תקנא לדידי דאיפוק אפשר דהוי הצלה פורתא א"ל נקוט נפשך בקצירי וליתי כולי עלמא ולישיליו כך ואייתי מידי סריא ואגני גבך ולימרו דנח נפשך ולישיליו כך תלמידך ולא ליעול כך איניש אחרינא דלא לרגשן כך דקליל את דאינהו ידעי דחיא קליל ממימא עביד הכי נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר כי ממו לפיתחא בעו למדקריה אמר להו יאמרו רבן דקרו בעו למדחפיה אמר להו יאמרו רבן דחפו פתחו ליה בבא נפק כי ממוא להתם אמר שלמא עלך מלכא א"ל מיחייבת תרי קמלא חדא דלאו מלכא אנא וקא קרית לי מלכא ותו אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אחית לגבאי א"ל דקאמרת לאו מלכא אנא איברא

1. ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא ערק ואול ואיגיר ונפק מניה ר"מ שדריה עלוייהו לאספסיניוס קיסר אתא צר עלה תלת שני הוה בה הנהו תלמא עתירי נקדימון בן גוריון וכן כלבא שבוע וכן ציצית הכסת נקדימון בן גוריון שנקדה לו חמה בעבורו בן כלבא שבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגדרת על גבי הכסתות איכא דאמרי שהיתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי חד אמר להו אנא זיינא להו בחיטי ושערי וחד אמר להו בדחמרא ובדמלחא ומשהא וחד אמר להו בדציבי ושכחו רבנן לרציבי דרב חסדא כל אקלידי הוה מסר לשמעיה בר מרדכי דאמר רב חסדא אכלבא דחיטי בעי שיתין אכלבי דציבי הוה להו למין עשרים וחד שתא הוה בהו רבנן צריוני אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד שלמא בהדיהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדיהו אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי והוה כנא מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הוה שדרתה לשלוחה ואמרה ליה זיל אייתי לי סמידא אדאול איזרבן אתא אמר לה סמידא ליכא חיוורתא איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאול איזרבן אתא ואמר לה חיוורתא ליכא גושקרא איכא א"ל זיל אייתי לי אדאול איזרבן אתא ואמר לה גושקרא ליכא קימחא דשערי איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאול איזרבן הוה שליפא מסאנא אמרה אפיק ואחוי אי משכחנא מידי למיכל איתיב לה פרתא ככרעא ומתה קרי עלה רבן יוחנן בן זכאי הרכה כך והענוגה אשר לא נסתה כך רגלה איכא דאמרי גרוגורא דר' צדוק אכלה ואיתניסא ומתה דר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא דלא ליחרב ירושלים כי הוה אכיל מידי הוה מיתחוי מאבראי וכי הוה בריא מייחי ליה גרוגורא מייץ מייהו ושדי להו כי הוה קא ניחא נפשה אפיקתה לכל דהבא וכספא שדיתיה בשוקא אמרה האי למאי מיכעי לי והיינו דכתיב כספם בחוצות ישליכו אבא סקרא ריש צריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה שלח ליה תא בציעא לגבאי אתא א"ל עד אימת עבדיתו הכי וקטליתו ליה לעלמא בכפנא א"ל מאי איעביד דאי אמינא להו מידי קמלו לי א"ל חזי לי תקנא לדידי דאיפוק אפשר דהוי הצלה פורתא א"ל נקוט נפשך בקצירי וליתי כולי עלמא ולישיליו כך ואייתי מידי סריא ואגני גבך ולימרו דנח נפשך ולישיליו כך תלמידך ולא ליעול כך איניש אחרינא דלא לרגשן כך דקליל את דאינהו ידעי דחיא קליל ממימא עביד הכי נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר כי ממו לפיתחא בעו למדקריה אמר להו יאמרו רבן דקרו בעו למדחפיה אמר להו יאמרו רבן דחפו פתחו ליה בבא נפק כי ממוא להתם אמר שלמא עלך מלכא א"ל מיחייבת תרי קמלא חדא דלאו מלכא אנא וקא קרית לי מלכא ותו אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אחית לגבאי א"ל דקאמרת לאו מלכא אנא איברא

גליון הש"ס
רש"י ר"ה גושקרא פת קיבר. עין שבת דף כ ע"ב
צריא דים גושקרא:
לעזי רש"י
טיל"א. קודם כעין הפוגע
בדאיה. שאונדי"ר.
משני. ככל איכות נחוזה.

איברא מלכא את דאי לאו מלכא את
לא מימסרא ירושלים בידך דכתיב יוהלבנון
באדיר יפול ואין אדיר אלא מלך דכתי' יזהיה
אדירו ממנו וגו' ואין לבנון אלא ביהמ"ק
שנאמר יזהר הטוב הזה והלבנון ודקאמרת
אי מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד
האידינא בריוני דאית בן לא שבקינן אמר ליה
אילו חבית של רבש ודרקון ברוך עליה לא
היו שוברין את החבית בשביל דרקון אישתיק
קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא
ימשיכ חכמים אחור ודעתם יסכל איבעי ליה
למבימר ליה שקלינן צבתא ושקלינן ליה
לדרקון וקמלינן ליה וחביתא שבקינן לה
מי אמר ליה קום דמית ליה קיסר ואמרי הנהו
וזה סיים חד מסאני בעא למסיימא לאחרינא
לא נפק אמר מאי האי אמר ליה לא תצטער
שמועה טובה תדשן עצם אלא מאי תקנתיה
מיניה ולחליף קמך דכתיב ירוח נכאה תיבש
אחור דחכמתו כולי האי עד האידינא אמאי
אמרי לך אמר ליה אנא נמי אמרי לך אמר
א משדרנא אלא בעי מינאי מידי דאתן לך
ושויליתא דרבן גמליאל ואסוותא דמסין ליה
ואיתימא רבי עקיבא ימשיכ חכמים אחור
לשבקינהו הרא יזמנא והוא סבר דלמא כולי
לא היו אסוותא דמסין ליה לרבי דלוק מאי
אורי למחר מאי דסיפוקא למחר מאי דקימחא
ל שדריה למיטום הרשע ואמר אי אלהימו צור
וגידף כלפי מעלה מה עשה תפש זונה בידו

מַשֵּׁל: לָכֵן זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. שְׁמַלְכֵן
 כִּי הִיא לָכֵס לְהַשְׁמִית חוֹמַת הָעִיר
 וּלְהוֹלִי'אֵם מִמֶּנָּה וּתְהִיָּה הָעִיר קִיִּימָה
 . וּבְאִשֶּׁר תִּכְאֵל רֹחַק מִחֻמַּת הַשּׁוֹנֵא
 תִּיבֵּשׂ הָעָלָם שָׁךְ: תָּן לִי יִצְהָר. שֵׁלָא
 תִּסְבְּרִינָהּ וּלְאָ תִּסְרֹגֵהּ בְּחֻמֵּי: וְשׁוֹטִילֵא
 . לְדִרְכֵן מַלְיָאֵל. מִשְׁפַּחַת הַנְּשִׁאִי שֵׁלָא
 תִּסְרֹגֵם שֵׁלָא תִּכְלֵה שְׁלֹטוֹת בֵּית דָּוִד:
 וְאִסְוּסָא. רֹפְאִים תָּן לִי מֵאֲנָשִׁי
 שִׁירְפָאוּ אֶת רֵבִי לְדָוִק שֵׁלָא הִיא יִכּוֹל
 לְבָלְעוֹ אֲוֹכֵל לִפִּי שְׁתַּקְרָרוּ מַעֲיו
 בְּחַמְיוֹתָיו: וְהוּא סַבְר. רֵבִן יִיחָנָן
 . סַבְר: כּוּלִי הָאִי. לִשְׁכֵּךְ לִירוּשָׁלַם לֹא
 עָבִיד לִיה וְאִשְׁתַּמַּח לְדִשִׁי הִלָּל פּוֹרְתָא
 לֹא עָבִיד הֵלֶכְךָ צִיעִיָה מִיִּינָה הָאֵל דְּמִיָּהוּ
 הִלָּלָה פּוֹרְתָא: מִיָּא דְפָאִרִי. מִיָּס שְׁמִשְׁרו
 . צִהֵם סוּבִין: מִיָּא דְסִיּוּפָא. סוּבִין גִּסִּין
 וְקוֹמַת מַעֲרֹב בֵּין: שְׁאֵגוֹ לְוִרְדִּין בְּקֶרֶב
 . מוֹעֲדִיד. צִהֵם שְׁאֵמָה מַעֲוֹדָה בּוֹ:
 שְׁמוֹ אוֹתוֹסֵם אוֹתוֹס. אֲמַרוּ שְׁמִימִיָּהוּ
 . דָּם זֶה שֶׁ מִי הוּא אֵל לֹא
 שִׁימָגוֹ וְאִם עֲלָמוֹ. עֲלָמוֹ. כִּינִי
 . כִּלְפִי מַעֲלָה: חֲסִין. מִתְאַפֵּק: כִּמִּין
 . גִּבְרָתוֹנִי. כֹּל גְּדוֹל שְׁפוֹסִים בּוֹ יִין
 מִגַּת לְצוֹר וְקוֹרִין קוֹלְדוֹרִיִּי: וְיִשְׁכַּחְכוּ
 . כְּעִיר אֲשֶׁר כֵּן עָשׂוֹ. הַגְּבוּרָה הָאֵת
 שְׁאֵתָם רֹאִין: מִילִי דְמִיעֵמְרִין. מַעֲמוֹן
 . מִמוֹנֵם שֶׁל יִשְׂרָאֵל: נַחְשׁוֹל. רוֹחַ סַעֲרָה
 . מִיִּסְרָא. נַחֵל קִישׁוֹן גִּרְסָה: מַעֲלָלָה.
 פֶּה לְהִכְנִים מֵאֲכָל: מִסְקָנָה. מוֹנָא
 . דִּדְכָךְ בֵּית הָרַעִי: אֲרֻפְסָא. קוֹרֵנֶם:
 . אִישְׁתִּיק. אוֹתוֹ יִחוּשׁ מִלִּנְקֵר מִפְּנֵי
 קוֹל הַקּוֹרֵנֶם: כִּיּוֹן דִּשְׁ דִּשְׁ.
 מִשְׁהַרְגִּיל הַיָּמוֹשׁ וּלְמַד בְּקוֹל הַקּוֹרֵנֶם
 . הִכִּיר בּוֹ וְלֹא הֵנִיחַ יִקְוֹרוֹ: לָפֹד
 . דִּרְדּוֹר. רִמְדִּילִיָּא: בְּנִידָא. אֲבוֹ:
 צִבְאִי

ונכנס לבית קדשי הקדשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונמל סיף וגידר את הפרוכת ונעשה גם והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור הרג את עצמו שנאמר *שאנו צורדיך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות אבא חנן אומר *מי כמוך חסין יה מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאצו וגידופו של אותו רשע ושותק דבי רבי משמעאל תנא ¹⁰מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה באלמים מה עשה נמל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהן והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו שנאמר ¹¹ובכן ראייתי רשעים קבורים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו אל תיקרי קבורים אלא קבוצים אל תיקרי וישתכחו אלא וישתבחו איכא דאמרי קבורים ממש דאפילו מילי דמטמין אנגלייא להון עמד עליו נחשול שבים לטובעו אמר כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים בא פפרעה טבעו במים בא סיסרא טבעו במים אף הוא עומד עלי לטובעני במים אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה קלה ייש לי בעולמי ויתוש שמה אמאי קרי לה בריה קלה דמעלנא אית לה ומפקנא ליה לה עלה ליבשה ותועשה עמה מלחמה עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במותו שבע שנים יומא חד הוה קא חליף אבבא דבי נפחא שמע קל ארפתא אישתיק אמר איכא תקנתא כל יומא מייתו נפחא ומחו קמיה לנכרי יהיב ליה ארבע זוזי לישראל אמר ליה מיסתייד דקא חזית בסנאך עד תלתין יומין עבר הכי מכאן ואילך כיון דדש דש תניא אמר רבי פנחס בן ערובא אני הייתי בין גדולי רומי וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים במתניתא תנא ¹²כגזל בן שנה משקל שני ליטרין אמר אביי נקטינן פיו של נחושת וצפורינו של ברזל כי הוה קא מיית אמר להו ליקליוה לההוא גברא ולברדרי לקיטמיה אשב ימי דלא לשכחיה אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא ¹³אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה בעי לאיגורי אול אסקיה לטיטוס ¹⁴בגנידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא אמר ליה ישראל מהו לאידובקי בהו אמר ליה מיליהו נפישין ולא מצית לקומיניהו זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא דכתבי ¹⁵היו צריה לראש וגו' ¹⁶כל המוצר לישראל ¹⁷נעשה ראש אמר ליה דיניה דההוא גברא במאי במאי

[illegible]

הגהות הגר"א
[א] נמ' אונקלס צראונקלס
צר אחמיה דאנדריינס הוה
צו' צ"ל:

לעזי רש"י
קולדומ"ר [קולידה"ר].
מסנות. רונדיל"א
[ארונדיל"א]. סנונית.

מוסף רש"י
ביון דדש דש. לשון
מרגיל (מגילה כד:).

א [מ]י"י פ"ג מהל' ת"ת
ה' י"י טו"ע י"ד סימן
רמז ספ"ה כ"א:

תורה אור השלם

1. אלה ובחש ורצח
2. וגב ונאף פרוץ ודמים
3. בדמים נגעו: הושע ר' ב
4. להעלות חמה לנאם
5. נאם נחתי את דמה על
6. צחק: סלע לבלתי
7. הקסות: יחזקאל כ"ח
8. ויגש יעקב אל יצחק
9. אביו ומשחו ויאמר הכל
10. קול יעקב והידים יד
11. עשה: בראשית כ"ב
12. בשוט לישן תחבא
13. ולא תירא משד כי
14. יבוא: איוב ה' כ"א
15. על נהרות בבל שם
16. ישבנו גם בכינו בוכרנו
17. את ציון: תהלים קל"א
18. זכר ה' לבני אדום את
19. יום ירושלים האמרים
20. ערו ערו עד היסוד בה:
21. תהלים קל"ו
22. אמר אדני מבשן
23. אשיב אשיב ממצלות
24. תהלים ס"ב
25. כי עלך הרגנו כל
26. היום נחשבנו כצאן
27. טהור: תהלים מד כ"ג
28. אנכי יי אלהך אשר
29. הוצאתני מארץ מצרים
30. מבית עברם לא יודה
31. לך אלהים אחרים על
32. פני: שמות כ"ב
33. ובה לא אלהים יתרים
34. בלתי לך לבד:
35. שמות כ"ב י"ט
36. כי לא תשתחווה
37. לאל אחר כי יי קנא שמו
38. אל קנא הוא:
39. שמות ל"ד י"ד
40. שמע ישראל יי
41. אלהינו יי אלה:
42. דברים י"ד
43. וקדעת היום והשבת
44. אל לבבך כי יי הוא
45. האלהים בשמים ממעל
46. ועל הארץ מתחת אין
47. עוד: דברים י"ד
48. את יי האמת היום
49. להיות לך לאלהים
50. וללכת בדרךיו ולשמר
51. חקיו ומצותיו ומשפטי
52. ולשמע בקלו: אחר
53. משנה עור בדרך ואמר
54. כל העם אמן:
55. דברים כ"ח י"ח
56. מושיב עקרת הבית
57. אם הבנים שמחה הללו
58. יד: תהלים קי"ט
59. זאת התורה אדם כי
60. ימות באהל כל חקא אל
61. האהל וכל אשר באהל
62. יקטא שבעת ימים:
63. במדבר י"ט י"ד

זה אדריינו קיסר שהרג
באלכסנדריא. והא דלמרי
בהליל (סוכה נא): לאלכסנדריס
מוקדון הכנס והמריצה שמה פעמים
נמיסנה: קפצו בולן ונפלו לתוך
הים. והא דלמר נמס' ע"י (דף
יט.) מוטב שיעלנה מי שנמנה ואל יחל
בעצמו הכל יראים היו מיוסרין
דלמרינן (ומיות דף נג): אלמלי
נגדו לחנניה משאל ועזריה פלחו
ללמל ועוד דע"כ היו מענין אומן
ולא היו הורגים אומן:
אחיוהו לקמיה. (ס' שיתא קרלי
מייתי ונצטעיי לא
מייתי ונצטעיי אמר דקמא אמר
אנכי והשני לא יהיה לך:

ולא נח אייתי תינוקות של בית רבן קטל עליוהו ולא נח א"ל זכריה וזכריה טובים שבהן איבדתי ניהא לך
דאברינו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בהויא שעתא הרהר תשובה ברעיתא אמר ומה אם על נפש אחת
כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אול שדר שמר פרטתא בביתיה ואנייר
תנא ⁶נעמן גר תושב היה נבחראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של
סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליון היינו
דכתיב ²נתתי את דמה על צחית סלע לבלתי הכסות ³הקול קול יעקב והידים יד עשו הקול זה אדריינו
קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא ארבעת אלפים רבוא והידים יד עשו זו מלכות
אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים יד עשו זו מלכות
הרשעה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה
שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב והידים יד עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו והיינו
דא"ר אלעזר ⁴בשוט לשון תחבא בחיורורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ⁵על נהרות בבל
שם ישבנו גם בכינו בוכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן
בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בית שני דכתיב ⁶זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים
האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר רב ואתימא רבי אמי ואמרי לה במתניתא תנא
מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו
באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן ⁷אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצלות ים מבשן אשיב מבין
שיני אריה אשיב ממצלות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו בולן ונפלו לתוך הים נשאו
ילדים ק"ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו
לתוך הים ועליהם הכתוב אומר ⁸כי עלך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה
ושבעה בניה אחיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה ⁹אנכי ה'
אלהך אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה
¹⁰לא יהיה לך אלהים אחרים על פני אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר
להו כתוב בתורה ¹¹וזבח לאלהים יתום אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים
אמר להו כתוב בתורה ¹²לא תשתחווה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹³שמע ישראל ה' אלהינו ה' אלהינו ה' אל לבבך כי ה' הוא האלהים
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹⁴את ה' האמת וגו' וה' האמת היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר
הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותו באומה אחרת א"ל
קיסר אישדי לך גושפנא וגחין ושקליה כי הויכ דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל
עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה
יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי
שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה ¹⁵אם הבנים שמחה ר' יהושע בן לוי
אמר זו מילה שניתנה בשמיני ר' שמעון בן לקיש אמר אלו ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא
כל מילי ליחוי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתין
עצמן על דברי תורה כד' שמעון בן לקיש ¹⁶דאמר ר"ש בן לקיש ¹⁷אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית
עצמו עליהם שנאמר ¹⁸זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה

של זכריה. בן יהודע הכהן שהרגוהו שרי יהודה צמזת יואש כשהשתחו לו ליואש ועשאוהו אלוה והרגוהו בעזרה (דף י"ד כד): **שער פירעסא.**
שער לוואה שפרט מה תהא על נכסיו: ⁹גר טושב סה. שלא קיבל עליו שאר מצות אלא ע"י שנאמר כי לא יעשה עוד בעדך וגו' (מ"ב ה):
סינו דכתיב. אדמיה דזכריה: **על לחים סלע.** על חלקת אבן חלקה שלא יצלע בארץ. כך היה דמו של זכריה על הרצפה ולא נצלע: **לחים.**
שעיות כתרונמו: **הקול.** קול אומה וכי עולה מיעקב. ראה יצחק בננוואה מפלה זו של ביתר: והיינו **דאמר רבי אלעזר.** הא דלמרינן
לעיל (ג) שעל ידי לשון הרע חרב הבית
והרגו כמה רבנות: **בחיורורי לשון.**
במריצת לשון כמו אל תחמר (תהלים
ל"ו): **שוע לשון.** שוט מכה: **לקלון.**
ילדים למשכב זכור וילדות לפלגשים:
בשן. בין שן טעריקון: **שדרכן לכך.**
למשמים ואין קלון מרובה כקלון שלנו:
זו אשה. הורגנו כל היום: **האמרה.**
יחדת: **גושפנא.** חותמי שטרתי
טבעה כי כדי שמהא נראה משמחה
לה: **הרמנא דמלכא.** שולטנות המלך
קבל עליו לעשות: זו מילה. הורגנו כל
היום דומינן דמית: **כר משחיטה.** שמה
יתחבנו בגרונו: **דבר אחר.** למעט ומלכות
נגעים מפני שמסוכן לקפוץ עליו:
קצוץ

כמה שנין דלא קא נייח דמיה אמר להו אנא מפייסנא ליה אייתי סנהדרי
גדולה וסנהדרי קמנה קטל עליוהו ולא נח בחורים ובתולות קטל עליוהו
דאברינו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בהויא שעתא הרהר תשובה ברעיתא אמר ומה אם על נפש אחת
כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אול שדר שמר פרטתא בביתיה ואנייר
תנא ⁶נעמן גר תושב היה נבחראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של
סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון שמעיה ואבטליון היינו
דכתיב ²נתתי את דמה על צחית סלע לבלתי הכסות ³הקול קול יעקב והידים יד עשו הקול זה אדריינו
קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא ארבעת אלפים רבוא והידים יד עשו זו מלכות
אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים יד עשו זו מלכות
הרשעה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה
שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב והידים יד עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו והיינו
דא"ר אלעזר ⁴בשוט לשון תחבא בחיורורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ⁵על נהרות בבל
שם ישבנו גם בכינו בוכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן
בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בית שני דכתיב ⁶זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים
האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר רב ואתימא רבי אמי ואמרי לה במתניתא תנא
מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו
באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן ⁷אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצלות ים מבשן אשיב מבין
שיני אריה אשיב ממצלות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו בולן ונפלו לתוך הים נשאו
ילדים ק"ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו
לתוך הים ועליהם הכתוב אומר ⁸כי עלך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה
ושבעה בניה אחיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה ⁹אנכי ה'
אלהך אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה
¹⁰לא יהיה לך אלהים אחרים על פני אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר
להו כתוב בתורה ¹¹וזבח לאלהים יתום אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים
אמר להו כתוב בתורה ¹²לא תשתחווה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹³שמע ישראל ה' אלהינו ה' אלהינו ה' אל לבבך כי ה' הוא האלהים
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו ואחיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת
כוכבים אמר להו כתוב בתורה ¹⁴את ה' האמת וגו' וה' האמת היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר
הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותו באומה אחרת א"ל
קיסר אישדי לך גושפנא וגחין ושקליה כי הויכ דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל
עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה
יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי
שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה ¹⁵אם הבנים שמחה ר' יהושע בן לוי
אמר זו מילה שניתנה בשמיני ר' שמעון בן לקיש אמר אלו ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא
כל מילי ליחוי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתין
עצמן על דברי תורה כד' שמעון בן לקיש ¹⁶דאמר ר"ש בן לקיש ¹⁷אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית
עצמו עליהם שנאמר ¹⁸זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה

קצוץ

א) סנהדרין לו: פ"ט.
ב) נרסות סנ: שבת פג.
ג) דף נה: (ד) ונע"י תוס'
ע"י יי. ד"ה ואלן.
ד) בספרים שלהם חשב
אנכי ולא יהיה נחמד
ונבחר לא היה מנוח קדש
אלא א"ל אשרי לך גושפנאי
מהרש"ל.

גליון הש"ס
י"י"י ד"ה גר תושב סה.
עין ע"י דף סה ע"ב:

מוסף רש"י
שנאמר זאת התורה
אדם כי ימות באהל.
וזאת המורה היכן מלכה.
באלה שימות באלה מורה
(ברכות נג.)

הניזקין פרק חמישי גיטין

נת.

עין משפט
גד מצות

פדה א ב מ"י פ"ד מהל'
טוען הלכה ז ועי'
זמ"מ סמג עשין נה
טוש"ע חו"מ סימן רלו
סעיף ד וסי' קנא סעי' ג:

גהות הב"ח

(א) תום' ד"ה אבל וכו'
אחריות מידרי הם"ד

גהות מהר"ב

רנשבורג

[א] גמ' במתניתא חנא
ארבעים קופות של שלט
שלט פלוג ואלא פלוגי ר"ל
ר' ינאי דלמר ג' קופות של
מ' סאה ומתניתא דחנא
ארבעים קופות של ג' סאה
הס לא פלוגי על דרבנן
אמר ר"י דלמר רק מ'
סאה דרבנן מיירי בדריעא
ואינשו דרישא וכו' וכו'
מהרמ"ש:

לִטְוֵי רַעֲשׁ"י

אינדרי"ן [ידינדרי"ן].

ותפוח רי"ד

אמר רב ליש אל
דאמר לך חוק קנה
אבל בשטר לא קנה עד
אף בשטר לא קנה עד
שיתכחול לו אחיותיו וקול
הכלה בשטר דבני קרוב
דאמרין בחוקה היתם
אמר רב הונא אמר לי רב
נחמן כולן שטרות דאיה
ראיתין חורין ואי
נחמן כולם שטרות
אמר אן ראיתיה
ואין שמעיתין שנה
מאי קמיל שטרות
מסריקין חזרו ולקח
מביה מקחו מהם לאסוף
מדבר דאמר רב ליש
אל דאמר לי רב חוק
קנה אבל בשטר נק חק
משמע לן כדשארין דאמר
שמואל אף בשטר לא

ככל ממון שפוסקין עמיו. כי איכא סכנת נפשות פודין סצנין יותר על כדי דמיהן בראמרינן בפרק השולח (לעיל דף מה.) גבי מוכר מעמנו ואת גצוי לעובדי כוכבים כ"ש הכא דאיכא קטלוא אי נמי משום דמפולג בתכמה יהיב: **אבל** בשמך הנה. אלמנה נמי האי דמנוח

קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר רבי
 ינאי רכבי ישמעאל אמר שלש קופות של
 ארבעים ארבעים סאה א¹ במתניתא תנא
 ארבעים קופות של שלש מאין ולא
 פליגי הא דרישא הא דדרעא אמר רבי אסי
 ארבעה קבין מזה נמצאו על אבן אחת עולה
 אמר חשעת קבין אמר רב כהנא ואיתימא
 שילא בר מרי מאי קראה יכתב בבל השדודה
 אשרי שישלם לך וגו' אשרי שיאחזו ונפץ את
 עוללך אל הסלע: ² בני ציון הקירים
 המסולאים כפו מאי מסולאים כפו אילימא
 דהוו מחפי כפיא והאמרי דבי רבי שילא
³ תרתי מתקלי איסתרי פיזא נחות בעלמא
 חדא כרומי וחדא כבולי עלמא אלא שהיו
 מגנין את הפז ביופיין מעיקרא חשיבי דרומאי
 הוו נקמי בליונא דגושפנאק ומשמש ערסייהו
 מכאן ואילך מייתו בני ישראל ואסרי ככרעי

דפרייהו ומשמש אמר ליה חד לחברה הא היכא כתיבא אמר ליה יגם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת אמר כמה מרחיקנא מדוכתא פלן אמר ליה אינגר פוסתא ופלגא אמר ליה אי מטאי לגביה לא איצטריכי לך ^א אמר רב יהודה אמר שמואל משום ^ב רבן שמעון בן גמליאל מאי דכתיב ^ג עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס לשם היו דוקרין אותן בחוטריהן וכשנבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציטום כאש: ת"ר ^ד מעשה רבכי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקוצותיו סדורות לו תלתלים הלך ועמד על פתח בית האסורים אמר ^ה מי נתן

למשימה יעקב וישראל לבחזים ענה אותו תינוק ואמר הלא ה' זו חמאנו לו ולא אבו בדרכיו הלך ושמעו בתורתו אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זו מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו אמרו לא זו משם עד שפדאו כממון הרבה ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי 'שמעאל בן אלישע' אמר רב יהודה אמר רב מעשה בכנו ובבתו של ר' 'שמעאל בן אלישע' שנשבו לשני אדונים לימים נודווגו שניהם במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה אמרו בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה זה אומר אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בכביה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה 'על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל צופין כיופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל בה שכאי כל הלילה למחר הלכישו שבעה חלוקים והוציאה למוכרה כאדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל העולם כולו אמר לו אף על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו רבוננו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחום ועליה קונן ירמיה 'בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשוי לך מספד תמרורים כי פתאום יבא השודד עלינו עליך לא נאמר אלא עלינו כביכול עלי ועליך בא שודד אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 'ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה פעם אחת הוצרך^ס (רבנן) ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלוונה שיגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אצלו אמר לו אשתי ששיגרתי לך היכן היא אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתניקות נתעללו בה בדרך אמר לו מה אעשה אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה אמר לו כתובתה מרובה אמר לו אני אלוך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא ונשאה כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרועו אמר לו בא ועשה עמי בחובך והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד: לקח מן הסיקריקון וכו':^א אמר רב לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני אבל בשטר קנה ושמואל אמר יאף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב לו אחריות חניא

קצוצי תפילין חוץ מן הרצועה קרוי קליפה כדלמא
בזמנא דרש"י (דף כ"ו) אוחז ברצועה ואינו אוחז בקליפה: **דדרשא**
קליפה ד' לא היא שבת אחד של זרוע גדול מאחד מבתי הראש
לפי שחזן כל הרצוע פרשיות צבית
ובשל ראש פרשה אחת צבית אחד
ומ"מ דפוס של ראש מתוך שנין לחלק
הצבית ולהיות ריוח צבית וקבועין
על מושג אחד הדרך המושג להיות
רצוף והיו על אחד שלש שצורות

תורה אור השלם

1. כַּת בְּכַל הַשְּׁדוּדִים
אֲשֶׁר שִׁשְׁלֵם לָהֶם
וּמִקּוֹל מַגְמֵלֹת לֹא
אֲשֶׁר שִׁאֲתוֹ וְנֹפֵץ אֶת
עַלְלֵיךְ אֶל הַסֶּלַע:
תַּחֲלִים קִלּוֹ חֹט־
2. בְּכֵי צִיּוֹן הִדְרִים
הַמְּלָאִים בְּכּוֹף
הַנְּחֹשֶׁב לִבְלֵל יָדֶשׁ
מַעֲשֵׂה יְדֵי יוֹרֵצַ:
3. אִיכָּה ד ב
גַּם כֵּל חֲלִי וְכֵל מִכָּה
אֲשֶׁר לֹא כְּתוּב בְּסֵפֶר
הַצִּוִּי הַזֶּה הוֹאֵת יְעֹלֵם יי
עֲקוּר עַד הַשְּׁמָדָם:
4. בְּרִים כַּת סֵא
עֵינִי עוֹלֵלֶה לְנִפְשִׁי
מִכָּל בְּנוֹת עֵדֶי:
5. אִיכָּה ג א
מִן יָתֵן לַמֶּשֶׁחַ הַזֶּה נֶגֶב
וְיִשְׂרָאֵל לְבוֹיִם הֲלֹא יי
וְתֹאמְנוּ לוֹ וְלֹא אֵל
בְּרַבְרִי הַדּוֹר לֹא שָׁמְנוּ
מִתְּרוֹת: שִׁיעוּר מִבְּ כִּי
עַל אֵלֶּה אֵל בּוֹכִיָּה
עֵינֵי עַל יְרֵדָה מֵיִם יי
רָקֵק מִגִּינֵי מִנְהֶם מִשִּׁב
דָּחַק יָדָיו בְּנֵי שְׂמֹמִים יי
נִגְרֵר אֲדוֹב: אִיכָּה א סו
6. כַּת בְּמַר חָרִי שֶׁ
הַחֲמִשִּׁל בְּצֵר הַקֶּרֶן אֲבָל
יָדָד עֵשׂ לִי מִסֶּפֶד
מִתְּרוֹבִּים בִּי פִּתְאֹם וְכֹא
תִּשְׁדָּד עֵלֶיךָ:

מוסף רש"י

מאי רבתינו עיני ערוללה
לעפשי. וזו דמכני על
יבם. אלא וזו קרע מקרע
עליו על עמנו ואמר שעלו
לעולל אל עיני צבכי וכו'
מסכת סוטה (פ"ח ה"א) לומר
בן אבה וזו קרע אליו על
עמנו המקרע אלו שיש עליו
לעולל עיני צבכי ורמזה
משפחות (פ"ח ה"א) (ב"ק
מ"ג) עוללה. משפחות
עיני, עוללה. על נפשי שמי
קיריתי (מסכת סוטה). אל
עמנו. דחור קרע מקרע מעגל
הבינה מקרעו טעל, אלא
דאמר לו על עמנו שמי
קירי. דחור קרע. ומעט עליו
קרעל חמי עדים ונראה
והינה וצני, וזה שער אל
עליו עליו בידו נלקק.
אלא על חסו על שער וכו'.
אקני לו (רש"י פ"ח ה"א).
אשכח נמי לא קרע.
ולחיתם קרעקרון עליו
(מסכת).

פו א מ"י פד"ב מהל'
 אישות הלכה ז' סמג'
 עשן מה עוש"ע אה"ע
 סימן ז סעיף טו:
פז ב עוש"ע ח"מ סימן
 דלו סעיף ז וסעיף ז:
פח ד ה"ה ס"י מהל'
 גיולה הלכה א' סמג'
 עשן ע' עוש"ע ח"מ סימן
 דלו סעיף ז וסעיף ז:
 וע"ז:
פח ו ז מ"י שם הלכה ג'
 עוש"ע שם סעיף א':

תוספות רי"ד

קנה: ח"ד הבא מחמת
חוב משלם אגרות אין
ז' משום מיקויקן פי אם
העבור כוכבים לקח שדה
משכאל בחבור ואחר כך
מכרם לישראל ואחר אין
הבעלים ילילו להטורפה
מכרם דהיל למפרע
לעבור מכבים ומיסר
מניה דאין אין צדו
עבור כוכבים להחטסו
ומלא יהיב ליה דביה
ושקליה מניה שם אחולי
ואין ואין לו דין
לוקוח וכן אם לקח
העבור מכבים מישראל
האגרות שיהיה גולה
שין לו אונס מניה
שהיה לו לקבול
אצל המושל ולמה תיבה
בדל דאין אחולי
כדור כדאמר בך יוסף
לקמן (בגבי) דנכין דאין
גונא חתי דאין ב' משום
האגרות כגון דקביץ ב'
דאין כמחא הקעביץ דינא
וראוי אולי להחטס
אחולי ואין לו
ד' גולן פי אין
אגרות שם לקח ישראל
מיד האגרות יהיה מקחו

בגוץ זה טוענין יורש וזלזוקת. פירא
 דאין טוענין הכא מודה ולא כ
 פסוק לא יפסור (צ"ד דף גג.) טועני
 וכגון זה דלמרא ה"פ אפילו א
 הנעלים דמה שלא מיהו מפני
 דהתם פסוקת: **אמן** ויהינן א
 וסא דלמתיין צפ"י חזקת
 (צ"ד דף מד:) גבי דורא
 דנאגי דמטמרי הוו
 אמר מאן דיהיב טסקא ליכול
 והפסידו הקרקע לגמרי התם
 נשמיטו מלפניהם אכל
 והנעלים הלא ולא השמט דין הוא
 שני מלכו דיהיב טסקא אכל
 וי הדרי אהדרי ארעא למרא:

למכתב י"ה ט"רפ"א אב"י כ"א.
ל"א אב"י כ"א
מנהגו דמה ל"ה לפרע מה שהקדים
זה אל"ל אמרוהו קמאי:
רביע בקרקע או רביע במעות.
פירוט רביע במעות שנתן
יתן לו ואח"כ רביע בקרקע או במעות
יתן לו והיינו חמישים בקרקע כדמפר'
דנבי חומשא וצ"ן ותימה דמאי פריך
בזברייתא דקמאי רביע בקרקע או
רביע במעות לשמולל דאמר רביע
רביעא ש"ס הוא שלש במעות דנבי
צבצא וצ"ן או איכ"ל לפרעני נמי
איכפאל דרביע הקרקע יתן לו או בקרקע
או במעות דהיינו שלש מעות ואח"כ
ספירים דגרסי דרז"ב וזברייתא רביע
בקרקע ש"ס רביע במעות וכן ר"ח
ומפרש רביע בקרקע שנתן דמים
עליה דהיינו חומש דעל ארבע
חומשים נתן דמים דנבי חומשא וצ"ן:
למלווה

וַיְהוֹשֻׁעַ לָרֹב פָּפָא אֲבֵי עֲשִׂיתִי
הֵנִיחַ מַעֲוֵתוֹי עַל קֶרֶן הַצִּבִּי: וְזוֹ
מִן הַסִּיקְרִיקוֹן נוֹתָן לְכַעֲלִים רַחֲמֵי
יִשְׁמְאוּל אָמַר יָרְבֵּיעַ בִּקְרָקָע עַל
רִבְעִי וְזִבְיָן וּמִ"ס נְכִי חוּמָשָׁא וְזִבְיָן
הַלּוּקָה מִן הַסִּיקְרִיקוֹן נוֹתָן לְבִנְיָן
וְנוֹמְסִילִין רְצוּ בְּמַעֲוֹת נוֹמְלִין אִימָם
קוֹדֶרְמִין לְכָל אָדָם רַבִּי הוֹשִׁיעַ בִּי
חוֹדֶשׁ כָּל הַקּוֹרֵם לִיקָח זֹכֶה אֶת
אָמַר רַב אֲשִׁי כִי תֵנִי אֶת

ועשר חמש דלא לא הדרה למרה ויהי
שנים עשר חמש לא החזרו אל
מסיקירקון מוקמין לה ביד לוקח
והוא ששכח שנים עשר חמש
אנפירות ואם בא ישראל וערער על
אנפירות **בבל** האסירה ללוקח: ר
על לא בקעה לתח קד וכן לשם למלך
הלך אחד מנצי השדות לדרס למלך
מוטול עליהם נמנה לגידול לפרוע
שלהם מה שנתן שאלו לא
עלו אל בחשון ונמלא זה מפסד מ
ונתן לעולם מאי דאחיל עובד כוכבים
מסיקירקון הוא המלך אין לו עליהם כי
או **רביע במטות**. או יתן לעלים רביע
הקרקע עצמו שיהיה רביע מנה דהיינו
המשקל בארבעה חלקי יהיה רביע נותן
אמר רביע הקרקע עצמו נותן

קונטרס אפילו למ"ד צ"צ
ו. שם פלוגתא אלא אמרי'
יורש תנינא טוענין ללוקח
זה דסלקא דעתך דהדין

(6) תניא כוותיה דשמוא
אומר "לקח מן האש
מקחו קיים מן האיש
מקחו במל עד שתכ
תיהוי תיובתא דרב א
נמי שטר ת"ר דלקח
שלוש שנים בפני בעי
אין לבעלים על לוקח
טעין ואמר מינך זכנה
דלא קא טעין ואמר
נמי לא אמר רב ששה
ליה יזכנון זה טעני
ואידך אי טעין אין ה
הבא מחמת חוב וט
משום סיקריקון וא
שתשהה שנים עשר
משום סיקריקון ה"ק
שתשהה י"ב חדש א
אנפרות בבבל והא ק
אין דין אנפרות בבבל
דוואר ולא אזיל קבי
גידל בר רעילאי קבי
באנא אקדים ויהיב
אתא מרוותא קמאי א
דיהבת אכלת השתא
אתו לקמיה דרב פפ
טירפא אבני באנא א

קריקון אלא אמר רב
משנה ראשונה ב"ד שי
ע: אמר רב תרביעי ב
שן שליש במעות במאי
יתיבי וזו משנה ראשונה
ים רביע ויד בעלים עי
כזמן שאין בידן ליקח
ונמנו שאם שהתה ב
נותן לבעלים רביע ב
לאחר שבאו מ

וְיִדְרָגְתִּי מִתְחַנֵּן שֶׁאֵין
 דְּלִילֵי אֲנֶפֶת הִדְרָג בְּלֹא
 וְיִדְרָג רִבִּיעַ אֲבָל אֲנֶפֶת בְּלֹא
 בִּיד סִיקָרִיקוֹן: אֵין אֲנֶפֶת
 בִּירוֹ וְאוֹמֵר קִרְקֶע וְזוֹ שֶׁלֹּא
 מִסָּפָא. מִסָּפָא מִסָּפָא
 שֶׁמֶלֶקֶן הַשְּׂדוֹת בִּינִיִּים וְהוּא
 מִתּוֹבֵעַ מִנִּי הַבְּעֵלִים לֵב
 בְּשִׁבְלֵי הַבְּעֵלִים וְלֹא-וִלֵּה: ק
 וְהַבְּעֵלִים לְטֹרֹף מִמֶּנּוּ לֹא
 שֶׁמֶן: אֵם כֵּן עֲשִׂים. הַדְּרָג
 יֵה אִם אֵם יֵה בִּידִם יִלְקֵא יִחִיד
 מִהֶם וּמִפִּי אוֹמֵר הַחֹב נִמְשָׁ
 עֲשׂוֹת שֶׁמֶן לְעוֹדֵד כּוֹכְבִּים אֵם
 חֲמִישִׁית שֶׁבִּקְרָעֵה אֵם הַבְּעֵ
 וְזוֹ שֶׁלֹּא שֶׁמֶן הַקִּרְקֶע דִּיִּי
 וְזוֹ אִם עֲשִׂים מִנֵּה דְקִבֵּץ שֶׁמֶן

ה. רישא דמתניתין דקמתי נ
שמואל קרי להו רביע דהא
ת שיעור שיהו רביע כש

ה"ג תניא כווסיה דשמואל: מאי אחריות. דקתני: שטר. ולא
 עד שכתבו לו שטר והוה לו לאחריות שאינה
 לחזור עליו עוד: אי דקא טעין. ליה האי לוקא שני: מינד
 וצונה. לוקא ראשון שנתן לך רביע כחקנת בית דין והדר אכלה שני

חוקה וסו לא מני אמר ליה האי אחי
שטרל דטפי ממלחא שנין לא מוזכר
איינש בשטררה מאי איריא חור ומכרה
לאחר אפילו לוקח ראשון נמי בחר
דלכלה שני חוקה אי הוה טעני
חוררי ולקחמיה ממך כמקנת חכמים
זה שלש שנים טענמיה טענה: לעולם
לא טעני וכגון זה. דסיקירקון: טוענין
ליורש וטוענין ללוקח. הלוקח מסיקירקון
והיורש לא וכלנה ג' שנים או
מכרה ללוקח וכלנה ג' שנים וכלו
בעלים להוציא ממנו ואינו יודע לטעון
ולומר לו הראשון קנאה ממך בית דין
טוענין בשפיל היורש ובשפיל הלוקח
ואפילו למ"ד בבבא במר"א אין טוענין
ליורש ואין טוענין ללוקח טענה זו
הראשון לקח ממך בזה מודי טענע
ליה דסמס מן דאין מסיקירקון טענע
ידע ולא שדי וזוי כבדי ללוקח אם לא
על פי בעלים: ואידך אי טעני אין.
אכל לוקח ראשון אי טעני אי לא
טעני אכן לא טענין ליה דאן ידע אי
זכור אי לא אי אהא דרובי הוב

מ"ט כ"יו דאיכא בי אימא אחולי אחיל ארעא בטסקא מבני דתלת שנין לסוף יו ליה שתא קמייטא גני יחיבין אנן אכלינן סבר למיכתב ליה רב הונא בריה דרב נא בריה דרב יהושע אחריהן אמרו הלוקח קע או רביע במעות ומיפלגי מר סבר נבי י"ד של אחריהן אמרו העליונה ירצו בקרקע בל יש בידן ליקח הן סיקרקון שנים עשר קע או רביע במעות לידו ^(א) אמר רב

צדקס ליקח הם קודמין לכל אדם: והאמר אין בו משום סיקריקון. מי ולעולם: הכי קאמר אנפרות אין בו משום סיקריקון. דאילו מי הדרא ולעולם: וסיקריקון עגמה. דלמערין דקיימא ליה ביד צבכל. משמע אין עובד כוכבים אונס קרקע מישראל צבכל מן העובד כוכבים שלי היתה וגולה ממני אין נאמן: אין דין קרקע: **בבא מצאא**. בני הבעשה. קא היה מנהגם פוסקים ומכריזא מם לפי חלקן המגזיר ויזמין לחמד והוא נותן לבבא המלך ואם שלם. והבעלים של קרקע זו הלכו לדרנן ובני צבאג שהיה כל המס הויזב. למלך טסקא דחלת שנין: **טירפא**. שטר מצית דין לטרוף ה מפסיד כלום ומעמה שיאכלוהו אחרים יעול המלך מנמו מהם ולא סיקריקון דלמערין במשהו אחזיהו שאינו מפסיד כלום דקמי קנה לו מעותיו והאי נמי לא יפסיד שנתן למלך וגבי כולה והכל לאו ליה ולא היה לו להקדים וליתן של שלם שני: **אמר רב רביע צבאקע** לו קרקע שיה רביע המעות ואם לקחה במנה נותן לו רביע מנה או חפצים צבאקע דקסבר רב נמי חומשא זבן מן העובד כוכבים שיה רביע מנה שהקרקע הנקנית מסיקריקון במנה שיה חמשת רביעים. נבי רביעא זבן שיה ארבע לקח בשלם הלכך שדה זו שלקח במנה זו בטל: או **רביע במעות**. וקשאי לשמואל: **כי פניא**. רביע במעות גשה שלישי נתן לעובד כוכבים ולזה שלישי הרי ארבעה והכי קאמר קף של עובד כוכבים ושל צעלים יהו של צעלים רביע: כדלן:

(א) בֵּית מִיתֵיבֵי רֵשׁ"א,
(ב) (חֻסְפָּתָא ס"ג), (ג) (ב"ב
כג.), (ד) (ג"ר הַעֲרֹן עֵקֶר
רַבֵּעַ אִל א"ר הוּנָא רַבִּיעַ
בְּקִרְקֵא שְׁהוּא רַבִּיעַ
בַּמַּעֲוֹת וַע"ש ס"י אֲרוֹן
וַע"ש), (ה) סְהַדְרִין לו',
(ו) (מֵא): וַע"ש ל': (ז)
(ח) (עֲמֵס"ל מוֹס' רַבִּיעַ בְּנֵיק
מֵא. דִּיה אִל מַמְי), (ט) (נְעִיל
מֵא:), (י) כַּמֵּ"ל עֲלֵיהּ,

מוסף רע"י

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

ואילך כל הקדם ליקח
 (וזהו) ואינו נתון לבעלים
 אלא רביע שולול לו
 המסקרין אמר רבי
 רביע בקרקע שהוא רביע
 במעות ושומאל אמר
 רביע בקרקע שהוא שליש
 במעות כמא קסיפלו רבי
 סבר נבי רבנא וזכי וזכו
 סבר נבי חימשא וזכי
 סבר נבי סבר דא רבנא
 דקתני במנתי דאחיל
 ויהיה הקרקע אסעתא
 וזכיה ליה אפי שאם נה
 מסמטמט השדה במנה נותן
 לו לבעלים רביע מנה
 שהשדה שמכר לו במנה
 וזכי חמשה רביע מנה
 וסנה חמשה זבין ליה ואם
 נוצה שיתן לו הקרקע נן
 כן יחן לו עד ששמוע
 לרביע מנה השדה מן
 הבעה משה חקשין לו
 חלק שהו רביע מנה וזכו
 בעל [קרקע] לו
 העליונה כחמשה במיתאי
 ואי קרוב מנה משה
 ואי קרוב שהו רביע
 מנה שהוא חמישית שדה
 וזכו רביע בקרקע שהוא
 רביע במעות כלומר מנה
 לבעלים במיתאי נותן
 אסעתא
 ויהיה המסקרין קא אסע
 נוצה לו בעל השדה
 קרקע לו כן קרקע נה
 לו שיהו רביע במעות
 והדינו חמישית השדה
 ושומאל סבר האי רקתני
 לבעלים רביע אשהו
 אפי שמענה שנתן לו
 אנו מנוי אלל נה חקלי
 השדה וזכי רבנא וזכי
 ליה כל השדה שהו
 מנו ושליש ורביע השדה
 מגיע שליש מנה וקציל

(א) גראה דצ"ל עוד ראו
דאפילו שכן עדיין היו נמועין
וכו'.

אבל במקרהי לא עד שיכילו שתי שערות או עד שהא בן עשרים (כתובות ע.), באמגוזא ופלגז

[illegible]

הגדולה במקום אחד.
דול על כל ישראל במלכות
ההא הרה פנחס. משממו
יא היאירי. כמורק (נח):
ינח היאירי היה נכן לזה
לש (שש). הרה שכנא.
במטלטלין. דוקא

שכן לא כתיב כלל אלא אם לא שכן
נתיב ואת כי שמים: **תורה** החומה
(ויקח ספר הברית ויקרא בנאזי העם
אשיות ועד כאן ונראה לפרש דלא קאמר
חומה ניתנה שלא נכתבה עד
בסוף אלא שעל הסדר נכתבה דיש
לפרשים שנאמר תחילה לפני אותם
הכתובים לפנינו ולא נכתבה עד
שנאמר לוי אותה שכתבה לפני
וכותב זאת אחריה ועל זה מיימי
מדברי לוי שאותם לא נאמרו על
הסדר והיה יכול להוביח זה מכמה
מקראות דלץ מוקדם ומאוחר בתורה
אלא הויאל ומשכח דרבי לוי מיימי
לה ור"מ גרים א"ר לוי מילתא בנאזי
נפשה: **פרשת שמאים**. פי'
קבועים ויהי אנשים וקשה

לפירושו דלמחר צפ"ק דפסחים (דף ו.)
 שואלים בהלכות פסח קודם הפסח
 ל' יום שהרי נציל עומד דאסר דאסון
 ומוחרי על פסח שני ופס' ו' איכא
 חדש וחצי כיון שנאמר בראש חדש
 יספן ועוד דלא יתכן לרבי יוסי
 הגלילי דלמחר ש' נשאי ארונו של יוסף
 היו ולרבי יצחק דלמחר לתת מזבח
 שטמא וחל שצניעו שלהם ענין פסח
 וגרלה דפרשת טמאים איכא פירוש
 וימרו (ויקרא כג) דכתיב ביה טומאת
 שרץ וגבילה וכל השרץ לטומאת
 מקדש וקדשו(א):

ופרשת אחרי מות צבראשית
 רבה(ג) איכא פלוגמא
 גבי אחר הדברים האלה היה דבר
 ה' אל אברהם (בראשית טו) דליכא
 למ"ד אחר קמוח ואחרי מופלג ואיכא
 למ"ד איכא וקשה מאחרי מות דבו

אֶתְמוּרִי

גילה מגילה גיתנה ששא' 3 אז

היה הזאת ואיך נמ הכתיב
בכמנית ספר כתיב עלי ההוא
יאמר אלי מה אתה רואה
בדרכי לוי ראמר רבי לוי
ושכן אלו הן פרשת כהנים
טמאים ופרשת אחרי מות
ופרשת

ו"פ שהיא של יום הכפורים זו ציוס
אזהרה לאהרן אל יבא בכל עת:
וחרש

הניזקין פרק חמישי גימין

20.

עין משפט
נר מצוה

קבוֹד א מ״י פ״א מהל'
גולה הליב' סמב
עשין עב טוועט צווייט ס'
שע סעני' ה'
ב [מ״י] פ״א מהל' גולה
הלהט טו:
קבוֹד ג מ״י פ״ו מהל'
מחנות עניס הליב'
ומי' פ״א מהל' עי' הליב'
ופי' מהל' מליסס הליב'
סמב לאזין סמב [טוועט]
יודי ס' קנאט סעני' י' ופי'
דנא סעני' א צהל'ה:
קל' ד מ״י פ״ו מהל'
מליסס ס' ופי' ד מהל'
אלל הליב' סמב עשין כ
טוועט צווייט ס' שלח סעני'
ט:

קִיחַ ה' מִי וּמִמֶּנִּי שֶׁ
טוֹשָׁע יוֹדֵד סִי
שָׁקוּ סַעִי אֵל
קִיט ו' מִי פִּיחַ מֵהֶלִי
שִׁמְטָה וְיוֹבֵל הֶלִי
סַמַּג עֵשֶׂן קֶסחַ
קב ז' מִי פִּיחַ מֵהֶלִי
בְּזוֹרִים הֶלִי"ג
קבא ח' מִי פִּיחַ מֵהֶלִי
שִׁמְטָה וְיוֹבֵל הֶלִי"ח
סַמַּג עֵשֶׂן סחַ

[illegible]

וְאֵל גָּמֹר. נִרְאֶה דְּלֹא־טָרִיךְ לֵאשְׁמֹעִין
 אַעֲפִי שֶׁלֹּא נִתְעַכְבוּ בִּידֵּו וְלֹא אֲחִי
 אֹפִי מִרְקָא. פִּירֵשׁ בְּקוֹנְטֵרֵס אֹפִי
 יֵצֵי הוּא מִנְקִיט וְאֵכֵל וְיָמִי לֹא הוּא
 חֵסֵי לְדִרְכֵי שְׁלוֹם וְנִרְאֶה כְּרִבִּיט
 מִנְחָל שְׁפִירֵשׁ אֹפִי חֵירוֹת שֶׁל דֶּקֶל
 הוּא שְׂדֵי מִן הַדֶּקֶל וְנִתְרִי מִמֶּרֶי
 כִּהְנֶה הִיֵּה סָבֹר שֶׁלֹּא הִיֵּה חוֹשֵׁשׁ מִן
 הַפִּירוֹת אֲלֵא מִן הַחֵירוֹת וְאִמֵּר לוֹ
 אֵנָּה בִּידֵּאִי שְׂדִיתֵיהֶו וְגֹזֵל נִמֵּי אֵיכָּא:
משאלת אַשְׁה אַחֲבֵרְתָּה בּוֹ.
 בְּסִפּוּס מִפְרֵשׁ לְטַקְמִי
 מִתְנִי מִפְנֵי דִרְכֵי שְׁלוֹם וְקִשָּׁה לִרְ"ת
 וּמִיִּסּוּק לִיֵּה דְהוּא שְׂרִי מִשּׁוֹם דְּלֵאִכָּא
 לְמִיתְלִי בְּתַבּוּחָהּ שֶׁל הֵימֶר כְּדֵאֲשַׁכְּחָן
 בְּחִסְתָּה שְׂבִיעִית בְּפִיָּה (מ"ח) ב"ש
 אֹמְרִים לֹא יִמְכּוֹר לוֹ פֶּרֶה הַחוּרֶשֶׁת
 בְּשִׁבְעִית עוֹד מִתְרִין מִפְנֵי שִׁכּוֹל
 לְשֹׁמֵטָה וְעַד תָּנָן הֶסֶם (מ"ט) מ"ט
 אֵלֹו כִּלִּים שֶׁאִין הָאוֹמֵן רִשְׁאִי לְמוֹכֵרֵם
 בְּשִׁבְעִית מַחֲרִישָׁה וְכֻלִּי הָעוֹל כִּי זֶה
 הֵלֵל כֹּל שֶׁמִּלְּחִכּוֹ מִיּוֹחֶמֶת לְעִבְרָה
 אֶסּוֹר לְאִסּוֹר וְלֵהִיתֶר מוֹתֵר וְלֵיכָּא
 לְמִימֵר דְּהֶסֶם נִמֵּי לֹא שְׂרִי אֲלֵא מִפְנֵי
 דִּרְכֵי שְׁלוֹם דְּקָמֵר לֹא שִׁיךְ דִּרְכֵי
 שְׁלוֹם וְעוֹד דְּקָא דִּרְכֵי בְּפִיָּה דְּמִסְתָּה
 ע"ז (דף טו:) מִינֵה מִצִּית הֵלֵל דְּשִׂרִי
 לְמוֹכּוֹר פֶּרֶה לְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים דְּלֵאִמֵּר
 לְשִׁחְטָהּ זָנָה וְאִפִּילוּ שִׁיךְ דִּרְכֵי
 שְׁלוֹם בְּמוֹכֵר לְיִשְׂרָאֵל מִשּׁוֹם דְּנִרְאֶה
 כְּחוֹשְׁדוֹ כְּשֶׁאִינוּ רֹאֶה לְמַכּוֹר לוֹ בְּמוֹכֵר
 לְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים לֹא שִׁיךְ כֹּלֵל דִּרְכֵי
 שְׁלוֹם וְעוֹד דְּעַל כִּיךָ הֶסֶם לֹא
 מִשּׁוֹם דִּרְכֵי שְׁלוֹם הוּא מְדַלָּא תִּנִּי
 לְכוּ הֵכָּה וְאֹמֵר רִ"ת דְּהֵכָּה בִּידְעוּ
 שֶׁאִין לֵה אֲלֵא פִירוֹת שְׂבִיעִית הֵלֵךְ
 אִי לֹא מִשּׁוֹם שִׁיךְ שְׁלוֹם הוּא אֶסּוֹר
 וּבִמְכֹר דִּרְכֵי דִרְכֵי שְׁלוֹם אֶסּוֹר
 הֵיכָּא לְיִלְכָּא לְמִיתְלִי וְכֵן מִשְׁמַע דִּירוֹשְׁלָמִי
 דְּקֹאֲמֵר אֵינוּ אֹמֵר נִפְשָׁה לְסָפּוֹר בְּהַ מַּעַר
 כְּבִרָה לְכַבֵּר כִּי חוֹל רִיחִים לְטַחֵן כִּי
 סָמְחִין תֵּנוּר לְטַמּוֹן כִּי אוֹיֵן שֶׁל פִּשְׁתָּן
 מִשְׁמַע דְּמִיירִי דֹּאִין לוֹ תַּבּוּחָהּ שֶׁל
 הֵימֶר לְמִיתְלִי כִּי וְהֵיכָּא דִּירוֹשְׁלָמִי
 לֹא הוּא תִּלְיָה גְּמֹרָה כְּפִרָּה לְשִׁחְטָה
 דְּאִי"כ בָּלָא דִּרְכֵי שְׁלוֹם נִמֵּי הוּא שְׂרִי
 י"ת מִחֵי פִּרְיָךְ בְּגַמֵּי מ"ש רִישָׁא וּמ"ש
 שְׂבִיעִית אִיירִי וִי"ל דְּקִסְבֵּר הַשֶּׁס
 יָדִים כִּאִילוּ הוּא בּוֹדֵאִי עֵבֶל דְּלוֹקָמִיָּה
 וּבִאֲשַׁת עִם הָאֶרֶץ לֹא תִנָּה תֵּנוּר
 כְּבִרָה הוּא הַדִּין רִיחִים וְתֵנוּר דִּיגִיד
 רִי אִין דִּין לֵהֲשֹׁאֵל דְּמִישְׁמָחָה וְטַעֲמוֹן
 לֹא תִנָּה רִיחִים אֲבָל בְּחִשּׁוּדָה אֲשִׁבְעִית
 וְיִזְמָה וְיִמִּיּוּ קִשָּׁה דְּצִפְרֵק עַד כִּמָּה
 עַל זֶה וְעַל זֶה פִּירוּשׁ אֲשִׁבְעִית
 יִזְמָה וְשִׁמָּה הֶסֶם כְּטוֹמֵאֶת פִּירוֹת אֲבָל
ר"א אִמֵּר בַּע"ז בּוֹ. אֲנִי מִיָּקֵל
 וְטַעֲמָה דְּרַבֵּן כְּלִמְכֹּה בְּסוֹמְכִין וְכִנָּה
 רִיב עִמִּי הָאֶרֶץ מַעֲשֵׂרִין כֵּן וְהִקִּילוּ
 ג' דף טו:) וּבִצְרֵק כִּמָּה מְדִלְקִין (שִׁנָּה
 ג' דף טו:) עִמִּי הָאֶרֶץ מַעֲשֵׂרִין כֵּן מ"מ
 חִי"ש ט"ז שִׁמָּה יִאֲכִילוּ בְּדִרְכִים שֶׁאִין
 וְסוֹפְסִתָּה (פ"ג) מִיתְנִי אֵלֵינוּ שְׁנִיתִים
 אֶסּוֹר וְקִמִּי בְּתִרְיָה אִחִיו ע"ה לֹא שִׁאֲנוּ
 אִפִּילוּ אִינוּ מַעֲשֵׂר תִּנְהוּגוֹ מִתְחִי דְּבִרִי
 יִזְמָה וְשִׁחְרִית בְּכִרְוּתִיָּה וְחִכְ"ל שֶׁל אִינוּ
 יִזְמָה כְּדִמְאֲרִינֵן צִפְרֵק שְׁלֹשָׁה שִׁאֲנוּ (נִרְטָה)
 וְסִיפָּה טוֹמֵאֶת דְּחָה. וְאֵסֵר תִּמְלֵךְ מִשּׁוֹם
 כִּי בּוֹרֵרִים עִם יִשְׂרָאֵל הָעוֹשֶׂה פִּירוֹתֵיו
 יָעֵד שִׁירֵד לְבוֹר אִו יִקְפֵּה לֹא גְּמֹרָה
 מִלְּחִמָּה

לִיקֶט * וַתֵּן בִּיד ה' ז
בַּמִּלֵּן צִדּוֹ וּמִפִּי
בְּהֵן אֵלֶּה לְהַפִּילֶם: שְׂדֵי
מִמְקוֹלוֹת וְקִסָּה דַרְצַה כִּהְנֵה
זִי כִי פִלְגִי בִלְחִי
שׁוֹטֶה וְכו' ר' יוֹסִי
רַב חֲסָדָא גִזַּל גִּמּוֹר
אֶמֶן מִינֵה *לְהוֹצִיא
בְּרֹאשׁ הַזֹּהִית מִזֶּה
אִם לִיקֶט וַתֵּן בִּיד
הוּהָ קִאֲזִיל לְהוֹצֵל
הוּהָ שְׂדֵי אֹפְנִי וְקֹא
קִיט וְאֵכִיל א"ל חֲזִי
א"ל מֵאַתְרִיהָ דר'
יֹצֵדִיק יִסּוֹד עוֹלָם:
נָכְרִים בִּלְקֶט בִּשְׂכַחָה
ס: ת"ר יִמְפְּרָנִים
שְׂרָאֵל יִמְבַקְרִין חוֹלֵי
יִקְוֹבְרִין מִתֵּי נִכְרִים
מִפְּנֵי דְרַכֵּי שְׁלוֹם:
לְחִבְרִתָּהּ הַחֲשׂוּדָה
הַוִּרְחִים וַתְּנוֹר אֲבָל
עֵמָה יֵאֵשֶׁת חֶבֶר
הָאֶרֶץ נָפָה וְכִבְרָה
עֵמָה אֲבָל מִשְׁתַּמִּיל
לִפִּי שְׁאֵין מִחוּזִקִין
לֹא אִמְרוּ אֲלֵא מִפְּנֵי
יְדֵי נִכְרִים בִּשְׂבִיעִית
לְשׁוֹאֲלִין בְּשִׁלּוֹמִן
מֵאִי שְׁנֵא רִישָׁא
רֹב עֲמִי הָאֶרֶץ
בָּא בְּעַם הָאֶרֶץ דְּר"מ
דְּתַנְיָא "אִיזְהוּ ע"ה
בְּמִתְרָה דְּכַבְרֵי ר'מִי
פִּירִיתוֹ וְהָא מִדְּקִתָּי
מִיִּם לֹא חֲגַע עֵמָה
מֵאַה וְשִׁתְרָה עֶסְקִינָן
הַ וְשִׁתְרָה וְרִישָׁא
שְׁמוֹמָת חֲלָה וְרַמְיֵנוּ
שׁוֹחֲנִין
נִכְמוּ כְּמוֹכֵר וְאֵת לְפִירִישׁ
סִפְסַף כִּיּוֹן דְּצוֹלָץ צִפְרִיוֹ
לְחֲמֹמֹר רִבְנָן כְּמוֹמָת הַמֵּה
לְחֲמֹמֹק: ר'יִחִים וַתְּנוֹר.
רִיחִים מִשּׁוֹם דְּתַנָּה נִפְתָּה
עֲלֵיו רִיעוּ א"ר מִשּׁוֹם דִּפְתָּה
כְּסִינָה וְאִידֵי דִלָּא תַנָּה מְנוֹ
לָא מִעֲמָל דִּלָּא חֲשׂוֹדָה אֲ
נִכְמוֹת דָּף ז. מִן הַחֲשֵׁשׁ
וְאִמְעִשְׂרוֹת חֲשׂוֹד עַל הַעֲתִידָהּ
לֵאמֹר: חֲשׂוֹד לֹא חֲשׂוֹד:
לְחֵשֶׁשׁ אֲנִי אֹבֵד כִּי. צִעִי
רַבִּי אֲמַר אֵלֶּיךָ לֵרְךָ לֵרְךָ
נִתְּנָה בְּתֵיבָה וְחֲמִשִּׁים שְׂרָפָה
הִיא כֹל שְׂאִינִי קוֹרָא ק"ש עֵפֶר
אִזְהוּ ע"ה שְׂאִין מִזְמוֹנִי ע
רִישָׁא *שׁוֹמָת חוּזִין
דִּקֶּק ר' יִשְׁמַעֵאל דָּף נ. ד
דְּעִצְנָה לְתַרְמוּמָה אֲע"ג

לֹא כִלְיוֹ וְהוּא גֹזֵל גִּמְרוֹרִ:
וְלֹאדֹדוֹת וּמַכְשֹׁלִים שְׁטֵנִים
יִנְי כֹּהֵל: מְדַרְכֵּיכֶם. אִפִּי
פֶּקֶד אִינֶה. מִדֶּר' יוֹסִי:
כֹּהֵל עֲלָמָא לֹא פ'
קֹקְרִי: מְצִיאת חֲרֶשׁ
אֹמֵר גֹּזֵל גִּמְרוֹר: ^אאִמְ
בְּדִבְרֵיהֶם לְמֹא יִנְפ'
בְּדִבְרֵיהֶם: עֵינִי הַמְנִק'
שְׁתַּחֲתִיו וְכ': כִּתְנָא
הוּא גֹזֵל גִּמְרוֹר רַב כִּד
חֲזִייה לִהְיוֹת גְּבֵרָא
בְּתַרן תְּמָרִי אֹזֵל קֵא
מִדֶּר דְּבִידָאֵי שְׂדִיתֵיהּ
אִשִּׁיָּה אֶתָּה קְרִי עֲלִי
אִין מִמְחִין בִּיד עֵינִי
בִּפְּאָה מִפְּנֵי דְרַכִּי ש'
נְכָרִים ^בעֵינִי נְכָרִים עֵינִי
עִם חֹלִי יִשְׂרָאֵל
מִתְנִי ^גמִשְׁאַלְתָּ אֵי
עֲלֵי הַשְּׁבִיעִית נִפְה וְכִב'
לֹא תִבּוֹר וְלֹא תִטְר'
מִשְׁאַלְתָּ לֹאשֶׁת עִם
בִּיבֹרֶרֶת * וּמִזְחָנֶת וּמִרְכ'
אֶתָּה הַמִּים לֹא תִנְע' ע'
דִּי עֹבְרֵי עֲבִירָה וְכֹזֵק'
דְּרַכִּי שְׁלוֹם ^דוּמְחֹזִיק
אֲבָל לֹא יִדִּי יִשְׁרָאֵל
מִפְּנֵי דְרַכִּי שְׁלוֹם: וְ
יִמְ"שׁ סִיפָא אִמְרָא אִמְר'
מִעֲשִׂינִן הֵן רַבָּא אִמְר'
שְׁמֹאמָה וְטַהֲרָה דְרַבָּא
כָּל שְׁאִינוֹ אוֹכֵל חֹלִי
רַבָּא ^הכָּל שְׁאִינוֹ מִעֲשִׂי
מִשְׁתַּמֵּיל אֶת
מִכְלָל דְּרִישָׁא לֹא בִי
רִישָׁא וְסִיפָא בְּמִי
בְּמִשְׁמֹמָת חֹלִין וְסִיפָא
יִתָּחַל הֵיא וּמִתְנִי בְּמִזְחָק
חֹזֵר לִכְחֹל פִּירֹת כְּטֹמָא
דְּמִזְחָה לֹא הִזְכִּירָה לִכְחֹל
לֹא חִסּוֹרָה לְדֹאֲרִיתָהּ הֵיא
סִל' מִסְּטָא ^וסִיפָא כּו'. שְׁלוֹם
עֲדָתָהּ שְׁאִינִן דְּהֹכְשֵׁר
בְּגַלִּל דְּרִישָׁא לֹא כְּטֹמָא
הֵיא דִּהֵיא לֹא הֹכְשֵׁר וְהִי
יִנְי וְיֹכֵן לֹא חֲמִירָה אֵלָּא
וְכִפִּירוֹת. וְכִפִּירוֹת
לֵאמֹר הֵיא אֵלָּא כְּטֹמָא
יִנְי עֲתָקֹס דְּרִישָׁא שְׁלוֹם
לְדֹאֲרִיתָהּ שְׁאִינִן לְעִמָּה
מִתְנִי עֲבִיד לֵה שִׁמּוֹרִס:
טֹמָחִין
כִּפִּי' דִּשְׁכַּח (דף ג'.) גִּבִּי ל'
חֵישׁ: אִיזִיזִיזִי ע"ה כִּפִּי
שְׁלֵל תִּשְׁעָה עַל גִּבִּי טֹמָחִין
שְׁלֵל אֵין לְהַחֲמִיר עֲלֵיו שְׁלֵל
דף ג'.) קִאֲמֵר ר"מ אִיזִיזִי
לִית וְנִרְחָה דִּהֵתָם אִמִּי לִפְר'
כִּפִּי אֵלֹ עֲזִיבִין (פֶּסֶחֶם דף
ה'.) כִּדָּאשְׁכֵּן כְּעֻבְדָּה זֶה
כִּדָּאשְׁכֵּן עִם יִשְׂרָאֵל אֲסֹר

י. דיין ד'ס להס תוך ק
י"ס בלע"ז: קוקר: שאר
הר וחורין צו ממש על
זו גול דלוריתא הוא:
גיס. ללרנצן לא נפיק
זו לר' יוסף גול ממלא
ול לעדור ולעבור עליו
קט ונק. על גבי קרקע
זו לידה גול גמור הוא:
רבי יאשיה מן הוצל
יה דר' יאשיה אהב.
בקי צדינן לפי שזו
ומודיע: עם מסי
בקבר ישראל אלא
ס אס מלאוס הרוגים
בתנ"י על השביעות.
שביעות ולהנעים מן
לא תבור ולא תספון
שפני שאקור לא יע
עזביר עזירה בשעת
בוררת וטופת כו'.
אמאי הכי חשודה על
בזמן שהיא טמאה כו'.
ריתא גרסינן לה בגמ':
אס חסין לא סנע.
הוטבנל לחלה וקא
מת כלים טמאים וזו
גל ואקור לגרוס טומאה
לא אמרו. שהמרו
ס ולסיעס בלא שעת
הלא אלא מפני דרכי
קין ידי נכרים. (א) הא
יעין ממש: ושוואלין
המים ואע"פ שמיטל
סס שמים שהסלוס
בזה: גמ' מאי שנא
לא תבור שמיטת
עזביר שביעות: ומאי
דקמיני ובורת וטומת
ת ידי עזביר עזירה
מי הארץ מעשרין הן.
דרנן בעלמא הוא
שלוס מותר לסעיף אבל
שביעות משמע דמוחק
רבה אמר. לעולם
מחאה (דמי) מספקין)
סיען הואל ועזירה דלוח
ועס הארץ דרימ הוא שח
וטורה לחולין דרנן היא
תרומה וקדשים בלנד הלכך
שלוס מותר לסעיף: וסא
רעס דמשחטיל את
יעד עכשו לא הוכשר: ו
זס דנדוד עזירה דטווס
מעשיות קמיירי אמאי ק
שלוס: רישא וסיפא ב
שא כל זמן שלא גילג
ולא גזר בה משום
ואכל: וסיפא בעומאה חלה
במדבר יח) את משמרת חמ
יאכא ואקור לסיעס ואכי
ג דרוב מעשרין ורבא ל
ציריס גדלות וסופקין עממ
סורה דברי ר"מ דיין דמ
ואמר צפרק היה נוטל (וסו)
בן עזאי אומר כל שאין לו
מכריזין על אכדו כלאמר
משעת צירה טחיה והרי
ג דשרי הסס עם עזב

[illegible][illegible]

אם מפרש קודם גלגול אין תרומה קודם גמר מלאכתו ור' באבילת קבע יומי'ם אסור לא צחלה עד שתגלגל ומיהו טוחנין. תבואה ממוקנת: שאין משוים לא להחליף תבואה של עונרי ענינה בעצירתם ומחני' קמני טוחנא

טוחנין ומפקדין אצל אוכלי שביעית ואצל אוכלי פירותיהן בטומאה אבל לא לאוכלי שביעית ולא לאוכלי פירותיהן בטומאה אמר אביי התם בכהן החשוד לאכול תרומה בטומאה עסקינן דהוה ליה טומאה דאורייתא אי הכי מפקדין ורמינהו ^אמפקדין תרומה אצל ישראל עם הארץ ולא אצל כהן ע"ה מפני שלכו גם כה א"ר אילעא הכא במאי עסקינן בכלי חרש המוקף צמיד פתיל וליחוש שמא תסימנו אשתו נדה אלא א"ר ירמיה לא קשיא ^בכאן בפירות שהוכשרו כאן בפירות שלא הוכשרו ורמינהו ^גהמוליך יחטין לטוחן כותי או לטוחן ע"ה הרי אלו בחזקתן ^דלמעשר ולשביעית אבל לא לטומאה האי מאי רומיא לאו אוקימנא בפירות שלא הוכשרו ודקארי לה מאי קארי לה משום דקא בעי למיזרמי אחריתי' עלה הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית ולחלופי לא חיישינן ורמינהו ^היהנותן לחמיתו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שחשודה מחלפת המתקלקל התם כדקמני טעמא אמר רבי יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה ולעלמא לא חיישינן והתנן יהנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שמוחלפת התם מוריא ואמרה בר בי רב ליכול חמימא אנא איכול קריא ואכתי לעלמא לא חיישינן ^ווהתניא אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה ר"ש בן אלעזר אומר אף בזמן שהיא טמאה לא תטוחן מפני שחברתה נותנת

[illegible]

ואינו חושש היינו משום דלא גזרו עליו חומרא יתירה כגון משכב ומושב והיסט דאין צבור יכולין לעמוד בה וכן מוכח במסכת טהרות בפ"ו (משה ו') דמתן הגנבים שנכנסו לבית אין טמא אלא מקום רגלי הגנבים ומה הן מטמאין אוכלין ומשקין וכלי חרס הפתוחים אבל משכבות ומושבות וכלי האכל המוקפים צריכי פטיל דאין עם האדם עושה משכב ומושב והשאר לא דמתן גנדי ע"ה (דף לה:) שמה יסבה עליהם אשמו נדה קאי נמי אגבדי ע' ועלה ודרם על גבדי חבר הא דנקט ודרם ולא נקט וגע לאו מש' ליתאיו צד חבר מחת גרלו של כותי דהכי קמיי חסם ד' נליהר צד לעמוד בה גזרו דלמנוח בחומר צדקש (תנינא דף כג.) וצפי' לנשום דבר אל עש' עם הארץ כז' ואינו מטמא אלא מטעם גבדי' שלו טמא לפי שנגע בצפתיו ולא מטעם מעיין ואין נראה דל"ה הא טביל ליה למה ליה למימר הא טביל ליה כי לא טביל נמי לא שפירש מן המדרש דמתן במסכת זבים (פ"ה מ"ה) ועוד גבי' דדוקי' נטורא דע"ה המרה העויל דאם צועל נדה היה נטמא הוא ובגיו נטמא משום חסדא דמטמא כלי מדרבנן וא"ת דשמעת הכא דלפילי מדרס' חלי' והסתר טהור' לחלין ועמאלן לתרומה וי"ל דהסם חייא והוא דגנבים שנכנסו לבית מיירי נמי לתרומה: **משום** דקיי טוחנין ומפקדין ולא חיישינן לאחלופי מ"מ מייתי לה נמי משום דב' י"ב ב' חסמא כ"ו והלא טרחמי בשבילי ואי דלא חיישינן לאחלופי אע"פ שטוחמי בשבילי משום דדקך שנים נטרוה' זה בשביל זה: לאשת ע"ה בזמן שהיא טמאה דלא לא חיישינן שמה חטויל ותמן לתוך צאכלין חיישינן שמה תמן לתוך פיה דבר שאינו מעושר וקאמר ה' דחולין (סע"י) פירש אע"פ דאשת חבר אינה חשודה לא לאכול גזל ואכיל מאי ידיה' ליה אכל לתת לאחרים אי לאו דחשודה על הגזל מועט מן הנשים כדאמרין בסוף הגזל בתרא (ב"ק דף ק"ט.)

וְיִמְצָא וְקִרְדָּא לְאַחַר ז' יָמִים אָז ג' הָיָה מְחַלְּפִיָּה: **עוֹתָנָה**. מְסִיעֶינָה:
זוֹמֵן שֶׁהִיא **עֲמָלָה**. אֵשֶׁת חֹבֵר דְּכִיּוֹן דְּכִיּוֹן מְסִיעָה שֶׁהִיא רְגִילָה
 לִיבֵעַ בְּטִהוּרָה לֹא חִישִׁינָן שְׂמָה חֲטוּל וְחָזֵן לְחֹק פִּיה:
 נִוְתַּנָּה
 וְיִמְצָא יֵשׁ עוֹמֵה עוֹבֵד כּוֹכְבִּים אִז אֵשֶׁת הַכֵּל עוֹמָה שְׂמִשְׁתַּע בְּדִירָה
 לְפִרְוִשִׁים בְּגֵדֵי פִרְוִשִׁים מְדֻרָּם כִּי וּמִפְרָשׁ רַבָּא בִּפְּ שֵׁי דְחוֹלִין
 וְהָא דְלִמֵּר בְּפִרְק בְּנוֹת כּוֹמִים (נִדֵּה דף ג'): כּוֹמִי שְׂעֵבֵל
 דְּלֵא לֹא טַבֵּל יֵשׁ לוֹ טוֹמְאָת מְדֻרָּם אֲלֵא נִקְטָ וּדְרָם מְשׁוֹם דְּנִשְׁי
 גִּי' וּמִטְמָא מִשְׁכָּב תַּחְתּוּן כְּעִלּוּן אֲבָל בְּנִיטוּרָה שְׁלֵי שְׁאִפְשֵׁר
 בְּנוֹת כּוֹמִים (נִדֵּה דף ג'): וְהִכְרַז נִשָּׂא מִפְּגוּעִיז' הִיא מִפְרָשׁ
 שְׂמָה יִצְנֵה עֲלֵיהֶם אֲשֶׁמָּה וְהָ וְהִרִי הוּא נִשָּׂא אֶת הַמְדֻרָּם לְנִיטוּרָה
 בְּפִרְק בְּנוֹת כּוֹמִים (סָס דף ג'): דְּקִאֲמֵר אִי מְשׁוֹם טוֹמְאָת ע"ה
 טוֹמָא כִּיּוֹן שְׁהוּא עִירוֹם דְּלִין נִשָּׂא מְדֻרָּם מְטָמָא כְּלִי (ס) חֶרֶם אַחֵר
 רִיךְ הֵתָּם מִה הוֹעִיל כִּיג בְּמֵה שְׁקֵדָם אֲלֵא אֲשֶׁמָּה תִּפְיוּק לִיּוֹה הוּא
 כְּנִשָּׂא רִוּוּק שֶׁל ז' וְהִי מְשׁוֹם נִיטוּרָה דְּע"ה בְּנִדֵּה לְחֻדְרָה הִיא
 לְחֻרְמָה אִין הִיסְטָר ע"ה וּבְחֻסְפָּתָה דְּחִגְיָתָה תִּינֵי סִפְק מִפְרָשׁ ע"ה
 כִּי מְשׁוֹם אֲשֶׁמָּה אֲבָל לְחוֹלִין לֹא חִישִׁינָן לֵאשֶׁה אִז לְמִדְרָם וְלֹא לְהִסְטָר
 אִין 'מִרְבָּא אַחֲרִית'. וְאֵע"ג דְּלִקְמִימָא נִמִּי מִנִּי לֵאקְשׁוּי דְּקִתְנִי
 לְמִירְמָה מְע"ה אֵע"ה הֵאָךְ: **הָתָם** נִמִּי מוֹרִיא וּמִפְרָשׁ בְּרִי רַב
 הוּא וְשׁוֹן מוֹרִיא לֹא מִשְׁתַּע כִּן אֲלֵא לְשׁוֹן הוֹרֵא הֵיטֵר כְּמוֹ מוֹרִיא
 עֵלֶה אִין אֵנוֹ אַחֲרֵינֵן לְרִמְאִין וּמִפְרָשׁ ה"ר מִנְחֵם דְּבִתְנִי' דְּקִאֲמֵרָה דְּבִר
 בִּפְ"ק דְּחוֹלִין (ד' א) גְּבִי טוֹן עִיטְמָה לִשְׁכֵּמָה לֵאפּוֹת וְקִדְרָה לִשְׁכֵּל
 שְׂמָה חֹבֵר בְּחֻלּוֹן עָשֶׂה ע"ה. פ"י בְּקוֹנְטֵמָה אֵשֶׁת חֹבֵר מְסִיעֶינָה
 הִיא דְּבִר שְׁלִיטָה מְעוּשָׁר אֲבָל לֹא זוֹמֵן שֶׁהִיא טִהוּרָה דְּכִיּוֹן שֶׁהִיא נִוְגַעַת
 אִין מִגְנֵה גִנְנָה פִּירוּשׁ שְׁוֹתָנָה בְּלֹא רְשׁוּת בְּעֵלָה לֵאשֶׁת חֹבֵר וּבִפְ"ק
 אִין לֵאכּוּל דְּבִר שְׁלִיטָה מְעוּשָׁר חִישִׁינָן לְשִׁכְחָה דְּעִדְרִי לִינֵשׁ דְּמִנְשִׁי
 לֹא מִינְשִׂא וְהָ הַחֲלִיּוֹק דְּחֹק וְעוֹד דְּלִין זֶה גִּזְלָה דְּמִקְבְּלִין דְּבִר
 עוֹד הִיא מְסִיעֶינָה יְדִי עוֹבְרִי עֲבִירָה וְאִסּוּר לְרַבָּא וְלֵאכּוּל
 דְּלִמֵּר

(א) דמאי פ"ג מ"ד, (ב) [ע"י]
תוספות בטרות ל, ד"ה
[מעשרות], (ג) דמאי פ"ג
מ"ו חולין ו, כל הקניא,
(ד) תוספתא דטהרות פ"ח
ע"ש, (ה) [בכניא דהכא
סב, נמי איתא], (ו) לפני
איתא ר' ייס, (ז) [ע"כ ד"ה
שחזרתה],

הגהות הב"ח
(א) היום' ד"ה וליחוש וכו'
ממלא כלי אחר ותיבת
חרס נמשך:

לעזי רש"י
פריוו"ץ [פריב"ץ].
מכיר, מורגל.

מוסף רש"י

[illegible]

(א) חספתא דמלי פ"ג
ע"ש, (ב) לעיל לא;
(ג) גרסות יב וי"ג מה
שנרשם בלחן, (ד) ז"ל
השלישי לך דוד ועמך
בן ישי שלום שלום לך
אמרי ט, (ה) גרסות מ,
(ו) פ"א שיאכל ופ"ח על
הגליון בגרסות מ, (ז) פ"י
הכל שפועל בן יתום,
(ח) גמ"ל: דרך שומה,
(ט) ודעתי פ"ח ה"ג.

תורה אור השלם

1. בי מלכים יחלבו
ורונוס יחזקו צדק:
משלח טו
2. ורתה לבשה את
עמשי ראש השלישי
לך דוד ועמך בן ישי
שלום שלום לך ושלום
לעורך בן צורך אלוהיך
והקבל דוד ויתום
בראשי הגדוד:
דברי הימים א יב יט
3. ונתתי עשב בשדה
לבהמתך ואכלת
ושבעת: דברים יא טו

גליון הש"ס

גמ" יב הסדא מקדים
וכי, פ"י גרסות דף ע"ב
ומהש"ס פ"ח שס:

מוסף רש"י

נותנת לה ואוכלת.
אלמא חסדא נגזר משל
בעל והאכלי את
פניה, ואשת חזר אפי"ס
שאני רגלי לא לאכל גזל
ולא לאכל דבר שאינו
משער חיישין לשכחה,
דעביד איש דמינשי ואכל
מאי דביה ליה, אכל למת
לאחרים וי לאו דחשדא
והנה גזל לא מינשיא
(והרי"ף א), והם נמי
מוריא, הימר לעצמה,
ואמרה תורא מדישיה
קאביל, וזו האיל
ומסיעת אותה לא הוה
גזל וסו, פלגא, בעל
מריה שניה לו מריה
עם סך עוקצא שהיה אז
כ"ד כדאמרין בפ"ק (לעיל
א), נזי ארס העומדים על
ובדי למסרס למלכות,
והוא היה גינא דמפוש
הסם (ועי' דא),
הדרן עלך הניזקין

נותנת לה, אלמא חסדא אשת עם הארץ נגזר משל בעל והימר
למכרה: מוריא, מורה הוראת הימר לעצמה: העיר ר' יוסי כו'.
כרימא היא: אין עושין חלה עם הארץ בטערה: עם הארץ שאמר
לגזל חבר הפרש חלה מעיסתי ועשה אותה טערה לא ישמע לו שהרי
כבר נטמאה כל העיסה ביד עם
הארץ והכהן יסמוך על הגבל שהוא
חבר ויהא סבור שהחלה טהורה:
אכל עושין, תחילת העיסה בטערה:
כפישא או כנחוחא, כלס של
גלוי חממות ואין רגילים לימן זהם
עיסה וטומאה אין מקבלין: ואינו
חושש, הגבל שמה יגע עם הארץ
חלה וטומאה ולקמיה מפרש טעמא:
ואין עושין חרומם וימי בטערה.
לאחר שהפך ימים לתמן לבית הבד
אין מפרשים דדדים חבירים חרומה
מה לעשות בטערה לפי שכבר
הוכשרו וצמטין ונטמאו והכהן סומך
עליהם וסובר שהן טהורים: וטעמא
מאי, שרו רבנן לאקולי בחרומה
כי האי קולא דאיכא למחש דלמא
הדר נגע: דלא נפיש אגריה, ששכרו
מוטט לפיכך הוא עני ורץ למזונות:
דלא שכיח, להשכר כי אס משנה
לשנה להכי נרץ למזונות: דאמרין,
לאים עליו: אס נגעט כס,
ומטמאה: הדרא לטיבלא, והוא
אינו חסד לאכול טבל שצמיתה:
לחקוני קמנין, שהרי גזל אכלו
למקנה לו: מיכסא לא איכסא ליה,
במניה: כנחוחא הסם, גזי חלה:
איכא היכרא, שהינה בכלים שאין
עושין להיטת בהן עיסה וזכר על
שאיננו עליו: מאי היכרא א"ס
ליה, דליכר: בכלי גללים, שאין
מקבלים טומאה דאי נגע בכלי לא
מקבל טומאה ובעיסה גופה אית
ליה היכרא משום מהי כלים שאינו
רגיל להשתמש בהן ועם הארץ לא
אחמור רבנן עליה כולי האי לשוייה
כז גמור לטמא כמשא: בכלים של
עמי הארץ, שאין מקבלין טומאה
הראויים להשתמש בהן חזר: עודרין,
חוסרין: ואין כופלין, דהא דנותנים
שלום לעובד כוכבים מפני דרכי
שלום הוא דשרי ומשום דרכי שלום
כדא זימנא סגי: למימרא לבו
אחזקו, כשאומרין לעובד מלאכה
העובדים עליהם מחזקין ידיהם:
אשרתא, אף הוא לשון חיזוק כמו
אשרתא (במכות דף כח.), שלמא
למר, ולא היה מתכוין לזכרו אלא
לזכור לזכרו: השתא אחזקין
מפוקין, ידיהם דבזכור דבזכר
האסור לשראל כגון עבודת שביעית:
שואלים בשלומן, כל ימות השנה
מיבעיא: ליום אידס, ולא חיישין
למא איל ומודה: לא ידעם כו',
דכיון דאחשביה כולי האי דלמא
איל ומודי: בר אורין, בן מורה:
פלגא, חולק על החכמים שהיה
מזערו למר עוקצא שהיה אז בית
דן כדאמרין בפרק קמא (לעיל דף א).

הדרן עלך הניזקין

לאמר רוב עמי הארץ מעשרין הן שרי למייע' אף בזמן שהיה
טהורה דהא דורות קמני צמתינותין ואי אפשר שלא חגע ומפ' ר"ח
וכן ר"ח דאשת חזר טומאת עם אשת עם הארץ טומאת עם אשתו של
חזר וצמתינותא דקמני אשתו של עם הארץ טומאת עם אשתו של

נותנת לה ואוכלת השתא מיגנב גנבא
חלופי לא מיחלפא אמר רב יוסף התם נמי
מוריא ואמרה תורא מדישיה קאביל ה"ה העיר
ר' יוסי בן המושלם משום ר' יוחנן אחיו
שאמר משום ר"א בן חסמא "אין עושין
חלת עם הארץ בטערה אבל עושין עיסת
חוליו בטערה ונטל הימנה כדי חלה ומניחה
בכפישא או באנחותא וכשבא ע"ה ליטול
נטל את שתיהן ואינו חושש יואין עושין
בטהרה ונטל הימנה כדי חלה ומניחה
בכפישא או באנחותא וכשבא ע"ה ליטול
נטל את שתיהן ואינו חושש וטעמא מאי א"ר
יוחנן משום כד חייז דגבל ומשום כד חייז
דבדד וצריכא דאי אשמועינן גבל משום
דלא נפיש אגריה אבל בדד דנפיש אגריה
אימא לא ואי אשמועינן בדד משום דלא
שכיח ליה אבל גבל דשכיח ליה אימא לא
צריכא אמר מר נטל הימנה כדי חלה ומניחה
בכפישא או באנחותא וכשבא ע"ה ליטול
נטל את שתיהן ואינו חושש וליחוש דילמא
נגע בה דאמרי' ליה חזי אי נגעת בה הדרא
לטיבלא וליחוש דילמא לא איכפת ליה
השתא לתקוני קא מיכוין מיכפת לא איכפת
ליה אמר מר נטל הימנה כדי חלה ומניחה
בכפישא או באנחותא וכשבא ע"ה ליטול
נטל את שתיהן ואינו חושש וליחוש דילמא
נגע בה בשלמא התם אית ליה היכרא
הכא מאי היכרא אית ליה דמנא ליה
בכלי גללים בכלי אבנים בכלי אדמה א"ה
מאי איריא דחבר אפי' דעם הארץ נמי ה"נ
קאמר בכלים של עם הארץ הראויין להשתמש
בהן חזר: מחזקין ידי עכו"ם בשביעית:
מחזקין והאמר רב דימי בר שישנא משמיה
דרב יאין עודרין עם העכו"ם בשביעית ואין
כופלין שלום לעובד כוכבים הלא צריכא
למימרא להו אחזקו בעלמא כי הא דרב
יהודה אמר להו אחזקו רב ששת אמר להו
אשרתא: ואין כופלין שלום לעובד כוכבים: רב
חסדא מקדים ויהיב להו שלמא רב כהנא
א"ל שלמא למר: ושואלין בשלומן: השתא
אחזקו מחזקין שואלין בשלומן מיבעיא
אמר רב ייבא לא נצרכא אלא ליום אידס
דתניא לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים
ביום אידס ויתן לו שלום מצאו בשוק נתן לו
בשפה רפה ובכבוד ראש ר"ב הונא ורב
חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא א"ל חד
לחבריה ניקום מקמיה דבזכור אוריין הוא אמר
לו ומקמי פלגא ניקום אדחכי אתא איהו
לגבייהו אמר להו שלמא עלייכו מלכי שלמא
עלייכו מלכי אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו
מלכים אמר להו דבתיב יבי מלכים ימלוכו
וגו' אמרו ליה ומנא לך דכפלינן שלמא

המירו דחיישין דלמא נגע:
ומניחה בבזיו ש"ה חבר, נראה
דלא נקט כפישא ואנחותא
לפי שהן פשוטי כלי עץ ולא חזו
לזימין: א"י עודרין עם העכו"ם
בשביעית, והא דקאמר בפרק זה
צור (פסחים דף טו), גזי בהן וחורש
יכול לומר לו אגיסטון אני בתוכה
לא כמו שפי' בקונטרס שרר לנכרי
דהא משמע הכא דאסור ולא
מסתבר לתקן בין חסם לנשכר אלא
מפר"ם אגיסטון בפרק שם מקבלין
מן המלך לפרוע כך וכן מצוה
בשנה כדאמר התם לעיל מינה רבי
ינאי מכריז פוקו וזרעו ארנונא
בשביעית ושמה סכנת נפשות איכא
אס לא יפרעו מס למלך אי נמי
קסבר יס קנין לנכרי צדק להפקיע
משביעית אי נמי שביעית בזמן
הזה דרבנן אע"ג דמדרבנן אסור
לנכרי אחר גזי מלך המירו:

אשרתא, בירושלמי איכא
למאן דאמר דהיינו
חרש זה טבאות ולבשר שמיטה נקיבא
לה מינן ולישראל אסרינן י"ס ואיכא
למ"ד דלעכו"ם אמר י"ס ולישראל שלום
עליהם משמע דלכ"ע לעכו"ם אסור
לומר שלום עליך ודלא כש"ס שלנו הכא
דלא אסרינן לעובד כוכבים אלא כפילת
שלום ונראה דלפי' הירושלמי דמחזקין
ידי נכרים בשביעית ושואלים בשלומם
חדא מילתא היא שאומר לו חרש זה
טבאות: שלמא צמר, פ"י
בקונטרס ולא היה מתכוין לזכרו
אלא לזכור לזכרו וז"ע שלא יהא
בזה גזע דעת הכרית ועל חסם
פ"י כן דלא קאמר אלא דאין כופלין
לו שלום:

הדרן עלך הניזקין

למלכי אמר להו דאמר רב יהודה אמר רב מנין שכופלין שלום למלך שנאמר וירוח לבשה את עמשי
ראש השלישים ו'גו' אמרי ליה ליטעום מר מידי אמר להו הכי אמר ר' יהודה אמר רב יאסור לו לאדם
שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי עשב בשדה לבהמתך והדר ואכלת ושבעת:

הדרן עלך הניזקין

קבר א מ"י פ"ח מהל'
בכורים הל"ב:
קבר ב מ"י פ"ח מהל'
בכורים הל"ב:
קבר ג מ"י שם ופ"ח
מהל' בכורים הל"ב
ה"ב:
קבר ד מ"י פ"ח מהל'
בכורים הל"ב:
קבר ה מ"י פ"ח מהל'
בכורים הל"ב:
קבר ו מ"י פ"ח מהל'
שמיטה הל"ב:
קל ז מ"י פ"ח מהל' ע"ז
הל"ב ופ"י מהל'
מלכים הל"ב טו"ש י"ד
פ"י קמח סע"י י'
קלא ח מ"י פ"ח מהל'
שמיטה הל"ב:
קלב ט י מ"י פ"ח מהל'
ע"ז הל"ב טו"ש י'
י"ד פ"י קמח סע"י ט'
קלב ח מ"י פ"ח מהל'
עבדים הל"ב סמג
עשין עב:

[illegible]

(א) כ"ה טסחת המשנה
בירושלמי אם ר"ה להחזיר
יחזיר וזהו שהעורך רכשו
לפרש דר"ה להחזיר ולבטל
וכו'.

(ב) לפנינו הגירסא כמו
שאמרה ואולי דרכינו היה
נורם כמו שאמרת.

שְׁוִיטִיהָ אִיזִי שְׁלִיחַ
יִשְׁלַח לְקַבְּלָהּ רִצָּה
יְהוֹלֵךְ כּוֹכֵי דְמִי לֹא
יִצְטָרִיכָא לִיה דִּם"ד
אִזִּי בְר שְׁוִיחַ שְׁלִיחַ
מ"ל דִּהֲתַקְבֵּל וְהוֹלֵךְ
לֹא יִחוּר מֵאִי לֹא
אִם אָמַר לוֹ הִבְעֵל
יִחוּר טַעֲמָא דִּאֲמַר
יִחוּר ש"מ הוֹלֵךְ כּוֹכֵי
עַל מוֹלֵךְ גַּם לֹאֲשֵׁנו
בַּעֲלָה אִישׁ לְקַבְּלָהּ
אוֹ הוֹלֵךְ גַּם זֶה
גִּימֵי אִם רִצָּה לְחוּר
לְהוֹלֵכָה לֹא בִשְׁנֵי
תַּקְבֵּל לֹא אֵלֶּא הוֹלֵךְ
כִּשְׁר לְקַבְּלָהּ כִּשְׁר
תַּקְבֵּל גַּם לְבַתּו קִטְנָה
הַנְּשִׁים שְׂאִין נֶאֱמָנוֹת
הִיא אָמַר רַב אִשִּׁי
אֵת גִּיטָּה וּבִלְבָד
נִזְנָא בְּהוֹלֵכָה יִש"מ:
הִיא אָמַר הִלֵּךְ כְּמֹה
כִּי אִפְּלוּ הִגִּיעַ גַּם
סְמִיךְ דְּרֵא אֲדִיבּוּרָא
רַב אִשִּׁי הִכִּי הִשְׁתָּא
בְּשַׁלְמָא

הכי

לקבלה הוא אע"ג דמטא גיטא לידה לא להוי גיטא
קאמיר תנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לו
לא שניא אקבלה לא שניא אהולכה לא אקבלה ת"ש לפ
אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לח
אי איפשי הא לא אמר אי איפשי אם רצה לחזור לא
דמי דילמא בהילך פשיטא איש הוי שליח להולכה שכן
ואשה הויא שליח לקבלה שכן אשה מקבלת גיטה מ
והאשה להולכה מאי ת"ש האומר התקבל גט זה לי
לאשתי אם רצה לחזור יחזור האשה שאמרה התקבל
לא יחזור מאי לאו בחד שליח וש"מ כשר לקבלה כ
שלווחין תא שמע לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי
ותן לה אם רצה לחזור יחזור והא הכא דחד שליח הוא
להולכה פשוט מינה איש הוי שליח לקבלה שכן אב
אשה להולכה חיבקי לך מאי אמר רב מרי ת"ש א"ר
לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה והתם הול
ממסיפא נמי שמע מינה דקתני סיפא האשה עצמה מ
שהיא צריכה לומר כפני נכתב ובפני נחתם ואוק
איתמר ר"הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי
שואמרה אמר רב נחמן אמר רב אבהו אמר
לרדה אינה מגורשת שמע מינה אדיבורא דרדיה קא
רדיה קא סמיך מכי מטי גיטא לידה מיהא תיגרש א

[illegible]

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה האומר
התקבל י"ב וכן כתבו
החוס' דף עב. ד"ה ומשום
כסופא אצל הרא"ש סדר
פ' התקבל אחר פ' מי
שאלו:

וְהָבָא לִי גִיטִי. הַשֵּׁשֶׁת
 שֶׁמִּתְחַלֵּל לְחַלּוֹל עַל מִנְהַל
 אֵת בְּעַל מִנְהַל וְשֶׁפִּטְלָה
 אֶת גִּיטִי בְּזֶדֶק וּמִשְׁפָּה
 שֶׁלֹּא עָלָה בְּעַל לְנִשְׁכֵּי
 שְׂמִינִי עַל זֶדֶק לְדַעְתִּי
 לְהוֹלֵל עַל בְּעַל שֶׁנֶּשֶׁת
 וְהִשָּׁה מִתְנַשֵּׁת בְּשִׁמְעָה
 עַל לֵדָה שֶׁתִּלֵּל לְקַבֵּל עַל
 הַשָּׂהָה שֶׁנֶּשֶׁת אִשָּׁה אֶת
 שִׁמְעָה וּמִתְחַלֵּל וּמִתְנַשֵּׁת
 מִשְׁמִיעַ עַל לֵדָה שֶׁלֵּיל וְכִי
 יִדְרִיד. (עו.)
 אִשָּׁה סִמְךָ. וְכִי זָכַר לִי
 שֶׁיִּסְתַּמֵּן לִי מִלֵּךְ וְכִי זָכַר
 עֲשָׂה שֶׁלֵּיל לְהוֹלֵל. אֵלֶּכּ
 אֲנִי עַל שִׁמְעָה וְכִי זָכַר
 שֶׁנֶּשֶׁת שֶׁלֵּיל לְהוֹלֵל. וְכִי
 הִבֵּן לִי מִתְחַלֵּל עַל וְכִי
 תִּתְקַל, וְהִשָּׁה וְכִי עַל
 מִתְחַלֵּל שֶׁנֶּשֶׁת אִשָּׁה
 וּמִתְנַשֵּׁת עַל שִׁמְעָה
 לְשִׁמְעָה. (עו.)
 דָּא
 שֶׁמִּתְחַלֵּל יִדְרִיד אֶת
 סִמְךָ. וְכִי לְנִשְׁכֵּי מִתְחַלֵּל
 אֵלֶּה הֵיכָּן מִתְחַלֵּל שֶׁמִּתְנַשֵּׁת
 לְשִׁמְעָה עַל שִׁמְעָה עַל
 עֲשָׂה שֶׁלֵּיל לְהוֹלֵל עַל
 לֵדָה מִתְחַלֵּל עַל וְכִי גִיטָה
 כִּדְרֵי אִשָּׁה מִתְנַשֵּׁת.

(ח) צ"ל הילך כמו שאמרה

(א) [לעיל יד. סב.:] (ב) לעיל יד., ג) [כחוצות עב: וש"נ], (ד) לעיל כד., (ה) [לעיל כא.], (ו) [לעיל כד.], (ז) [ד"ק כ.:], (ח) [שם: שמועות מה.], (ט) [ר"ף ורא"ש לא גרסי ישא לין], (י) [דברים כד.], (כ) [לקמן כד.], (ל) [כ"ד דברים אלו שריים לך ע"א].

[illegible][illegible]

כוֹרִי: חֵיב. הַמְשַׁלַּח בְּאֶחָדָיו
 שֶׁהָיָה לֹא כֹזֵב הַמְלוּה לְשׁוֹמְרוֹ: וְאִם
 כֹּה לַחֲזוֹר אֵינוֹ חֹזֵר. אֲלֵמָה מִכִּי
 דָּמָי: סֶפֶק מִמּוֹנֵה לְקוֹלָא. וְהַמּוֹנֵה
 מִתְּכַדֵּי לֹא עַל הַתְּחַמּוּת לְפִיכָא אֵינוֹ
 חֹזֵר: מִשּׁוּם בְּזִיוֹן דְּכַעֲבָא. כְּסָבֵר
 קְלוּמִי בְּעִינֵיהּ שְׂאִינָה מִקְבָּלָתוֹ בְּעִנְיָנָהּ
 לְדַלִּי כִי עֲבָדָא לְקַבֵּל מִיַּד הַבַּעַל
 אֵין כְּאֵן חֲשֵׁשׁ בְּזִיוֹן דִּהָא יָדַע וְלֹא
 קִפִּיד: מִשּׁוּם חֲלָרָה שְׂבָבָה לֹא
 לְאַחֵר מִיכָן. לְאַחֵר שְׂבָבָה לֵה
 הַבַּעַל הַבֵּט בְּחֲזָר שֶׁל אַחֲרִים קִנְיָנוֹ
 דִּהֲוָא לֹא גִטָּא הוּא דְּבַעֲיָן וְנִתְּן
 בִּידָהּ (א) אוֹ בְּחֲלָרָה דְּלִיתְרָבְרָא מִיַּדָּהּ
 חֹה בְּשַׁעֲה שְׂבָבָה לֹא הִיא הַחֲלָרָה
 שֶׁלָּה וְגוֹרֵינָן שֶׁלֹּא יִקְבַּל שְׂלִיחַ הַבַּעַל
 מִיַּד שְׂלִיחַ בְּעִלָּה מִשּׁוּם דְּמִי לֹא
 שָׂקֵד הַבַּעַל וְמִסְרֵי לֵשׁ שְׂלִיחַ וְאִתָּא
 כִּן עֲשֵׂה הִיא שְׂלִיחַ לְקַבֵּל וְאִתָּא
 נִמִּי לְמִימַר חֲזָר הוּא שְׂלִיחַ הַבַּעַל
 וְכִשְׁקִנְיָנוֹ הִיא נַעֲשֶׂה הַחֲלָרָה עֲצָמוֹ
 שְׁלוּחָה: מִזֵּי בְּיִיבֵיהּ. בִּין הֵי תִרִי
 לִישָׁנִי: דְּקִדְמָה אִיהִי וְשׁוּיָה שְׂלִיחָה.
 לִידָהּ קוֹדֵם שֶׁמֶסֶר הַבַּעַל לֵד שְׁלִיחָו
 דִּהֲשֵׁחַ לֹא דִמִּי לְחֲלָרָה כִּד לְאַחֵר
 מִיכָן: לִיהִי בִידָךְ. וְתִהְיֶה אִתָּה
 שְׁלִיחָה לְקַבֵּל: אִם אִיתָא לְדִרְבִּי
 חֲנִינָא. אִם הֵייתָ יוֹדַע עֲשֵׂיכֶם כְּמוֹתוֹ:
 עֲבִידִנָא. כֹּהֵא מִילְתָּא עֲבָדָא כְּוֹתִיבָהּ
 וְאִתְּנִינָא מְגוֹרֶשֶׁת וְלֹא חֵיטִינָן לְחֲלָרָה
 הַבָּהּ לְאַחֵר מִיכָן: אִם לֹא חֲזָרָה שְׁלִיחָה
 אֵלָּה הַבַּעַל. שְׂלִיחָה חֲזָר וְנַעֲשֶׂה שְׂלִיחַ
 לְמִי שֶׁנִּשְׁתַּחֲוֶה לוֹ יִתֵּק מִשְׁלִיחוֹת
 הֶרְשָׁאוֹן עַד שֶׁלֹּא הִיָּה לוֹ שְׁהוֹת
 לַחֲזוֹר אֵלָּל שְׁלִיחָו וְלוֹמַר עֲשִׂיתִי
 לְשִׁחוּתָן וְשְׁלִיחוֹת שְׂאִינָה רְפוּיָה לַחֲזוֹר
 וְלִהְיֵד אִינָה שְׁלִיחוֹת: נִתְּשִׁיב דְּבָרֵךְ.
 נַעֲשִׂיב כֹּה עַד שֶׁיִּתְּשִׁיב דְּעָתוֹ לְהִשְׁתֵּי

ש' אומר לגירושין. פירוש
שאומר שהיה שליח
ומיירי כשיש שנים שמעידין
אמרה דשויתיה האשה שליח
לקבלה כדחנן במתני':

צעל

תחישב בדבר הדור שלחיה קמיה דר' חייא
לה ואולי כי היכי דמספקא להו לדידהו
דבר שבכערה ודבר שבכערה חולצת הוה
ואל בר מרתא גמ וחליצה תרתי גמ מחיים
קרו לה נפאתה אזול סהדי כתוב תפאתה
מרתא משמיה דרב עשו עדים שליחותן
כתובו חספא והבו לה אלא אמר רבה
ליא ואבד עשו עדים שליחותן מתקיף לה
וואנחוה בכיסייכו אלא אמר רב נחמן
ס: בעא מיניה רבא מרב נחמן כתבו ותנו
דילמא למירחא דידהו חייש א"ל רבינא לרב
א"א אף האומרת טול לי גישי אם רצה לחזור
שאי לי ויהא לי בידך כולן לשון קבלה הן:
לי גישי צריכה שתי כיתי עדים שנים שאומרי'
ננו קבל וקרע אפי' הן הראשונים והן האחרונים'
או

רשאלן לכתוב גט שני ולימן לה שהרי כבר כתבו גט כשר
כל שליחיהם ויטעקו: או דלמא. האי נמי עד
ייתסם בהולכה: אל רבינא לרב אשי ויוליד לה מהו. אמר
דחא כל מה שזס גמרו ועשו הכא מאי מי אמרינן כיון
ן פיש להס כל כך או דלמא לא שאל: היי טול לי
מר קבלתי: לריכס. להביא לפנינו ב' כתיי עדים: ש
(א) פריך למה לו למיקרעיה: אפי' הן כו'. שהשנים

קמיה דר' אמי שלח להו אין חזרה
אבא אמר כל הכי שלחו ר' ואולי
אוצרכה רב שמאלא בר רב ציחק
קא משום דלא חזיה שליחות אצל
קמן כשמתן הניא בעמלו לגברי הטובא

וְר' חִיָּיא בְר אבָא אָמַר
 בָּא אִמְר ^טכָּל הַנִּי שְׁלַחוּ
 נִמְנִי מִסְפָּקָא לָן לְדִידָן הוּי
 וְאִצְרַכְה רַב יִצְחָק בְּר שְׁמִי
 לְאַחֵר מִיתָה הָהִיא דְּהוּוּ
 רַב יִצְחָק בְּר שְׁמוּאֵל בְּר
 לָה רַבָּה מִי קָאִמַר לֵה
 אִי כְּתוּב סְהָדִי גִּיסָא מַעֲלִי
 חֲמוֹן מִי קָאִמַר לָהּ כְּתוּב
 בִּין וְנוֹתֵנִן אִפִּי מָאָה פַּעֲמָא
 מִהוּ סְלוּקִי סְלִיק לָהּ אִי
 יוֹלִיד לָהּ מִהוּ יִתְּקוּן רִשְׁבִּנָּה
 זִיזוּר: תְּנו רַבְנָן יִמְרֹל לִי ^{טו}
 הָאִשָּׁה שְׂאִמְרָה הִתְקַבַּל
 אִמְרָה וְשָׁנִי שְׂאִימְרִים כְּפִנְיָ

אֵינָהּ רְאוּיָה לְחוֹזֵר וּלְהַגִּיד אֵינָהּ שְׁלִיחוֹת. שְׁלִחוֹת
 תִּיִּשָּׁב בְּדִבְרֵי הַדָּרוֹר שְׁלִחוֹת קָמְיָה ר' חֵיָא כּוּ
 אֵל לִירֵד הוּא דִּבֵּר שֶׁבְּעֵרָה וְחֹלְצָת הוּא עוֹבֵד
 אַחֲרָי מִיָּתָה כִּל זֶה הִשְׁטָה מוֹכַח כְּר' חֲנִינָא דְדִרְ
 אֲזַי ל' וְאֲזַי נָמִי לְמִיתָר דְּחֶזֶר הוּא שְׁלֵמָה וְכו' (ג) וְ
 דְּנִשְׁאֵר הַיִּצְטִיָּא נִתְקַן.

לאשה אין חורין וכוחות שהרי עשו שליחותן מחקי' לה רב נחמן מי קא"ל כחבור ו נחמן כותבין ונחתין אפילו ק' פעמים. בעא מיניה רבא מרב נחמן אמר לשנים כחבו ונתנו לשלי' אוסיתקו להו מיניה או דלמא משך שיכיר בהדיה עד דמטי גיטא ליהד ואימרו להמורא איך כותבין ונחתין עד שירשה אותם פפם שנית. רשב"א וכו' טול חיל לי לשון קבלה דם: **מתני'** האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי כתי עדים שנים

(א) תוספתא ב"מ פ"א [לעיל]
 מ: קדושין פה: ב"מ ג:]
 (ב) [שבת יח: עירובין כ: ב"מ
 לד. זכא, ג] (ג) [לעיל ט: וש"נ]
 (ד) לעיל ב: ג. קדושין סו:
 [יבמות פח:], (ה) [ב"ב קלד:]
 (ו) [חולין יב: עירובין לא: מ"ד
 יב: ש"ס, ז] ב"מ ט: טקף: ולא
 בקיטעה, (ח) [ט"ל אלעזר]
 (ט) פ"י שערין לא פ"י א"ה
 לחטאת וא"ה לעולה,

גליון הש"ס

תד"ה אמור בבל הנשים
ובו' ראין זה חזקה גמורה.
ע' לקמן סה ע"א תד"ה
התקבל:

מוסף רש"י

וְהָיָה כֵּן דִּין כְּמֵאֵה
 עֲרִים דְּבִרִי. גִּימְתָהּ אֵלֶּי
 וְהִסְתַּחֲפַתְתָּ דְּבִרִי כִּי רָשָׁן
 (ג'מ' ג:) דְּמִכִּי (שְׂמֹת) כֵּן
 אֶבֶר יִצְחָר כִּי הוּא הוּא, הִרֵב
 שְׂמֵךְ עַל מִקְלָת הַדְּלֹמֶה
 (דְּשׁוּטִין) מִרְדִּי, מִרְדִּי בְּכִי
 הִרְדִּי תִּנְיָא. מִלֵּת מִלֵּת רִי
 חֵיט חֵיט חֵיט חֵיט רִי אֲשֵׁפֶל
 וְשִׁבְתִּי יִתְחָ, אֲנִי רִי דְּבִר
 שְׂבֻעֵהוּ פְּחוּת מִשְׁבִּים.
 אֵין דְּבִר עֲבוּה רֵחִי לְמִיכֹר
 בְּפֹתוֹת שְׂמֵיט, דְּלִיף דְּבִר
 דְּבִר מִמְחֹן, מִכִּי הֵבֵל רִי
 מִלֵּא הֵבֵל הֵבֵל דְּבִר, עֲרִים
 הֵס כֵּן שְׂמֵיט עֲרִים
 יִקֹּם דְּבִר וְשִׁבְתִּי בִּי, חִדְקָה
 שְׁלִיחַ עֲרוּשָׁה שְׁלִיחֹתוֹ.
 כֵּן שְׁלִיחַן עֲרִין שְׁלִיחֹת
 וְמִתְקִין לֹה כֵּךְ, מִלֵּת
 שְׂמֵיטוֹ שְׁלִיחֹתוֹ (חֲזוֹרִי בִי)
 אֶצ וְקִדְשִׁי לֹה אֵשׁ חֵסֶם.
 אֵשׁ פִּירֵשׁ לֹה בְּנֹחַ עֲרִין
 אֵשׁ (חֲזוֹר בִּי) אֶסֶר בִּכְלִי
 הַבְּשִׂים שְׂבֻעֵרֵל חִדְקָה
 שְׁלִיחַ עֲרוּשָׁה שְׁלִיחֹתוֹ.
 וְכֵן וְקִדְשִׁי לֹה אֵשׁ, וְכֵן
 אֵשׁ פִּירֵשׁ לֹה רִי מִיִּנְיָה
 קִדְשִׁי לֹה וְלֹה דְּבִר חֵיט
 קִדְשִׁי לֹה, וְלֹה הִרֵב חֵיט
 אֵלֶּי וְכֵן אִיחָלֵה לִּנְחֵל
 וּ הֵבֵל אֵלֶּי אֵלֶּי בְּחֵיט אֵלֹ
 חִיחֹתֵשׁ לֹה חִיחֹתֵשׁ אֵלֶּי
 שְׂקִדְשִׁי לֹה שְׁלִיחֹת, וְכֵן כֹּחַ
 אֲסוּרֹת לֹה דְּמִלֵּת הֵס
 (חֲזוֹר בִּי) מִקְדָּשִׁי לֹה
 רִי אֵשׁ אֶסֶר עֲרִין שְׂבֻעֵת
 עֲרִין (חֲזוֹר בִּי).

תוספות רי"ד

ואחד. שלישי שנעשה עד
לפקדון. גט שנתון ציד
ש אומר לגירושין נתח לי
האיש והאשה יחד בעיר:

או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד
מזמור עמקו: **גמ'** איתמר בעל אומר לפקדון
שליש אומר לגירושין מי נאמן רב הונא אמר
בעל נאמן ורב חסדא אמר "שליש נאמן רב
הונא אמר בעל נאמן דאם איתא דלגירושין
הביה ניהליה לדידה הוה יהיב לה ניהלא ורב
חסדא אמר שלישי נאמן דהא הימניה מתיב ר'
אבא ¹⁶ הודאת בעל דין כמאה עדים דמי
ושליש נאמן משניהם כיצד זה אומר כך וזה
אומר כך שלישי נאמן שאני ממון דאיתיהיב
למחילה והא תניא וכן לגישין גיסי ממון והתניא
וכן לשטרות ¹⁷ מידי גבי הרדי תניא תנן האשה
שאמרה התקבל לי גיסי צריכה שתי כיתי
עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים
שיאמרו בפנינו קבל וקרע ואמאי ליהמניה
לשליש מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה
ליהמניה תינח אמרה קיבל למה לי אמר רב'
הא מני ר"א היא דאמר ¹⁸ עדי מסירה כרתי
קרע למה לי אמר רב יהודה א"ר בשעת
השמד שנו אמר רבה ומודה רב הונא דאי
אמרה איהי לדידי אמר לי שלישי דלגירושין
הביה ניהליה מהימנא מי איכא מידי דשליש
נופיה לא מהימן ואיהי מהימנא אלא יאי אמרה
קמאי ידי לגרשין יהביה ניהליה מהימנא
מיגו דאי בעיא אמרה לדידה יהביה ניהליה
בעל הבעל אמר לגירושין ושליש אומר לגירושין
היא אומרת נתן לי ואבד אמר רבי יוחנן ¹⁹ הוה
דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים
אמאי וליהמניה לשליש מי קא נפיק גיטא
מתותי ידיה דלהימניה ולהימניה לבעל דאמר
יורב חייא בר אבין א"ר יוחנן בעל שאמר
ירשתי את אשתי נאמן מי קאמר גירשתי
לימא חזקה שליח עושה שליחותו ²⁰ דאמר
רבי יצחק יהאומר לשלוחו צא וקדש לי
אשה סתם ומת שלוחו אסור בכל הגשים
שבעולם חזקה שליח עושה שליחותו
הני

בעל נאמן דאס איזא דעגרושן ב' וואס איז מה הועיל חכמים דקחן לומר כפי נכח ופני נחם משום דאי אפי בעל ומערער לא משגיחין ציה אכתי יערער שימר לקפקון נחמי ופי דאיכא עדים דהציטוהם לא צעין כפי נכח וייל דלן מהימן אלל בשלשמן צעיר

דש"ץ האי טעמא דלדידה הוה יהיב

לה והא דפריך לרב חסדא ממתינת
משמע דלרב הוה נחלא היינו משום
דלדידיה איכא לאוקומי בשלששתן צעיר
וא"ת והנהו דמלכרי (על דף ו.)
מעסקא לערסא ומסביוה לשכונה
דצעיר אחת מה הועילו חכמים
בתקנתן וי"ל דצעירי כרב חסדא
דאמר שלש נאמן אפי' צעיר אחת
אי נמי האם איירי כשהבעל אומר
כתבו ותנו והכל לדרכו לויכא למימר
לדידה הוה יחיד לה;

שליש נאמן דהא הימניה. אפי'

אומר הצעל שנתן
צפני עדים מ"מ סמך עליו דיימנין
דמייתי עדים אז אולי למדינת הים
לחן לפרס דנמחן השלים הטעם
מינו דאי צני עבד ציה מתי
דקאמר שיכול למוסרו לאשה כדפי'
כקוטעם כסמין חדא דכלא שום
מינו הימנוהו רבנן שלשים כדמשמע
בסוף זה בורה (סנהדרין דף לא.) גבי
היהא סכמא דאפקידו גבה שפיר
ואמרה דפריע הוה ודימנה רב זממן
כלא שום מינו דמיון דלחמחוק כב"ד
אי צני קלמיה לא אמרינן ועוד אי
חשיב מינו לא הוה פליג רב הונא
דהיכא דליכא מינו מודה כדאמרינן
בסמין ומודה רב הונא דאי אמרה
קמי דדי כ"י אללא לא חשיב מינו
דחא אין ציד השליח למוסרו לאשה
דשמה האשה לא תמרה לאקבל הגט
כיון דבעלה אומר לפקדון לך נראה
לפרס דחא הימניה שום שמכר צידו
על דעת כן מסר לו כיון לגירושין
אס יאמר לגירושין אע"פ שהוא
משקר ולפי זה מהימנין ליה שלשים
אפילו בדברים העשויים להשאל
ולהשכיר היכא דלא אמר בתורת
שאלה אללא אומר כפקדון יהי
ייהליה: **מיתבא** ר' אבהו הוראת
בע"ד דין במתא עדים דמי ושליש

יח א מתי פייב מהלל
 גירושין הלכה כי סנה
עש כ טושיע אהרע סיי
 קמה סעיי נה:
יט כ מתי פייב מהלל טוען
 בלייז חו"מ חר"מ סיי
 סא סעיי נה:
כ ג מתי פייב מהלל מלוה
 הלכה כ סנה טוען עש א:
 טושיע חו"מ סיי כ טעק א:
כא ד טושיע אהרע סיי
 קמה סעיי נה:
כב ה מתי פייב מהלל
 גירושין הלכה כי סנה
עש כ טושיע א סעיי נה:
כג ו מתי פייב מהלל אלוש
 בלייז סנה טוען סיי
 טושיע אהרע סיי לה סעיי
 יא:

תוספות רי"ד (המשך)

כיאמר: החת: אימרל בעל
 אומר לשלחן ואמר
 לערושין מי נאמן ורוב נאמן
 אמר בעל נאמן ורב חסדא
 אמר שליח נאמן רב הונא
 [אמר] בעל נאמן אם איזא
 לערושין יריבה נאמן ורוב
 לדידה ורוב היבד לרבי
 חסדא אמר שליח נאמן דהא
 קימה פ' בשליש משנתו
 האשה יריבה מיור השליח
 ואשה יחד הם בער ושמוס
 פליג רב חסדא ואמר
 השליח נאמן שליח
 הבעל לבטל אותה שחירותו
 וכן שהנ יוצא מחמתו
 וכל לשלחן הלכתי אן
 לומר שליח נאמן שהרי
 הבעל יכול לבטל ואן לך
 כטול צד מה כשואמר
 נאמן לפרע נחיתו לך
 אמר ואן זה טול נאמן
 תאמר אלך לך
 וכבר ק"ל נאבי דאמר גלוי
 ועתה בניטא לך מילתא איה
 דהוה טול דרובמטל אן
 כפרוש ואמר לו אן אפשי
 בשליחותי (והטנ) [והנא]
 אל שלי כפרוש אן אפשי
 כפרוק נחיתו לך אל בשליח
 השליח ואמר אס יתנו
 לאשה איה מנרשה לו
 נאמן ורוב דהוה טול
 ונחו ורוב שיתל בשליח
 ביטול גמור יא נאמן לומר
 אפוק נחיתו פ' ע"י
 דאני בעל שליח יא ואמר
 איה אן אפשי בשליחותי
 אמר מי כפרוק יריבתי
 ויחיד יא נאמן ואן לומר
 לדיא לך רב חסדא
 דאמר ק"ל בפ' האשה
 שנתאלמה [נ' כב.] דאמר'
 מיגן מאיריותו ומסבא
 יאן לפרוש מחלוקתו
 אל בשליח לקבלה ואותו
 עליה דרב חסדא דתנן
 עשה שומר המגבל לו
 שני צרכי שחי כתי עדים
 שנים אחרים וכו' ואמר
 להנימה שלישי פ' אצטרי
 עדים שאמרו בעלי אסדא
 לו לקבט נחית אפלי
 עדים דבר א"ע שואשה
 מרדה ב' מינו שליח והבעל
 מרדו לו שנתנו לו השליח
 אפך מחמת רב השליח
 שקבל עבדו האשה אמר
 שן האשה מנרשה ושטאמ
 האשה אל מינו שליח
 ואמר אצריקה עדים ביה
 דהרי יא השליח נאמן לומר
 שהאשה מינו שליח נאמן
 רב חסדא דאשליח נאמן
 באמרו לבעל ב' לערושין
 נחת לו ומתרי מ' ב' נפיק
 וכן מחתו דיהידימיה
 פ' בשבא מעלה ואמר ב'

[illegible]

לקבלה שהשנים נאמנים לכל וברו ונ"ל שגם שליה של קידושין צריך עדים היאך מינוהו הבעל שליה לקדש בפניהם שאע"פ שמקדש הקידושין בידו (מאלו) [מ"ם אינו] מוכיח שהבעל נתנו לו ולא דמי לזמן שכתבו בו אמא מליון בו פלוגי שמקדש פטחיו פלוגי בה פלוגי שבו ופלוגי שבו והוא הוכחה נכונה שהבעל מסור ליה חיישי' שאם לאפקדון נתנו לו אז מצאו ששק אלא כיון שהיה מחזיק בו ויוצא מידו נאמן הוא לומר שהבעל נתנו לו והיה שליה קידושין אם היה מקדשה בשטר אבל בכסף צריך עדים שמינהו עדים בפניהם ומא' הדין ב"רש" פ' ב"ה' מקדש שהשלוח נעשה עד ובשליח בשטר' במקדשה האשה כגון שיש עדים שהוא שלוחו והיה הכי נמי שליה להילכה דגם כיון שהיא נאמן אלא עדיין מקדש הוא עם צ"ל בתניה נגמל ליה האשה ל"ל מקדשה דבעי עדים מסדרו ואם היה שולחם בראשון אינו צריכיה' מפני שז' שנים שהם נאמנים וגם א"ל שמינהו אלא כן הן שלוחו ואם היה עדיין

וְדָא מִרְאָה מְקוּם הוּא לוֹ. דְּאִמְר רַבִּי אֲלֵעָזָר לְעִינֵי אִשָּׁה כִּיּוֹן דְּלֹא
בְּדִידָה תִּלְחִי קִצִּיעוֹת מְקוּמָה לֹא הוּא קַפִּידָא אֲלֵא כְּמִרְאָה מְקוּם:
לֹא זָרִיבָא. הָא דְּלִיטְעֵרְרִיךְ לְמִימֵינִי אוֹסֵר מִיַּד אֲלֵא דְּלִימִיָּה לְבַעַל
בְּנִמְזוּרָה וְהָאִי שְׁלִית אוֹיִל לְמַעַרְב: מִזּוֹ דִּימָא. לֹא תַחֲסֹר מִיַּד דֶּהָ
לְמַעַרְב לִימִיָּה לְבַעַל דִּימִיָּה לְמַחֲסֵי: מִשְׁכָּח לִיָּה כְּזֹארוּכִיָּה בְּנִלְחָו מִן הָעִיר:
מִיגַם גִּיִּים בִּיָּה. פּוֹנֵעַ צוֹ: עֵרֶב לִי
בְּמַמְרִים. לְסוּף אֲלִפִּים שֶׁל תַּחֲסוֹ:
הָא רַבָּנָן. דְּאִמְרִי לְעִיל גְּבִי דִידָה
אֵעִי"ג דְּלֹא בְּדִידָה תִּלְחִי וְלֹא אִיכְתָּ
לֵה אִמְרִי"ג בְּזִידָה (דְּאִמְרִי אִיכְתָּ
לְשִׁנּוּתִיָּה אִי שְׁנִי לֹא שְׁלּוּחִיָּה הוּא
הֵ"נ אֵין עִירּוֹב עִירּוֹב: מִרְאָה מְקוּם
שִׁית לְמַתָּא מַחֲסִיא:
פְּשִׁיטָא דְּהָא מִרְאָה
יִכָּא דְּאִמְרָה לִיָּה יוֹל
יִקָּא אֹזל לְמַעַרְב מִזּוֹ
לִימִיָּה קמ"ל דִּילְמָא
לְאִים בִּיָּה וְיִהָב לִיָּה
רַב לִי בְּתַמְרִים וְעִירָב

ועירב לו בתמרים
ב ותניא אידך "אין
ה ל"ק הא רבנן הא
אמרי קפידא הא רבי
קום היא לו ורב יוסף
אין בשלו כאן בשל
הא דתניא האומר
ל ועירב לו בשוכך
ל דתניא חדא עירובו
עירובו עירוב התם
איכא התם נמי איכא
בך: **מתני'** "האומר
גרשוה כתבו איגרת
ויתנו פטרוה פרנסוה
לה כראוי לא אמר
ה שבקוה תרכוה הרי
וה פרנסוה עשו לה
לא אמר כלום תניא
דבריו קיימין פיטרוה
בבא רבי נתן דבבלאה
לפטרוה תנא רידן
"איבעיא להו הוציאוה
מהו הניחוה מהו
לה כדת מהו פשוט
עו לה כדת עשו לה
אוי לא אמר כלום:
אומרים היוצא בקולר
הרי אלו יכתבו ויתנו
גרש והיוצא בשירא
אומר "אף המסוכן:
לך הוה כף הוה לך
בעל מאה זוזי לרבי
פניא אמר רבי זירא
דרא

הוא לו. במדרי לדיכא פסידא ולא
 איכסת ליה: **הא והא רבנן**. ואינהו
 נמי לא אמור קפידא אלל גבי אשה
 דהסת ניחא ליה דתיתול ולאו בדוכתא
 אחרינא והקב מתנייתא כלן בשלו
 עירובי עירוב דלא איכסת ליה והאי
 דקמני אטו עירוב כגון דיהב ליה
 חבריה רשות לערובי מתמרים דדיה
 ואמר לו האיך לשלוחיה ערב לי
 בממרים פלוני^י דהבא ודאי קפידא
 הוא דבגרוגרת דחבריה לית ליה
 רשות: **במגדל**. קא סקא דתמין
 הכה לי עירובי במגדל שבוקף אלפי:
מאי שנו ומאי של חבירו איכא.
 דמקפיד מי מקפיד הוא חבריה
 אי מנח ליה בהאי או בהאי: **פירי**
דמגדל. במגדל דקמני לאו לאתמיה
 הוא אלל ערב לי מפירוני פלוני יש
 לי במגדל: **מרתני ככבו גט וטו**
לאשמי. לשון לי אדם הוא ככר
 החיובין בו לקרות לספר כרימות
 אשה גט: **גרשוה**. נמי ככר נהגו
 לקרות גירושין: **ככבו איגרת וטו**
לה. גם זה לשון הגט שמתבין בו
 ודן דיהוי ליכי מינאי ספר תירובין
 איגרת שבוקין: **פטורה לא אמר**
כלום. דלמלא לשון פטור וחובה
 להקל מעליה חובות שחיבת:
פרנסוה. כל לשון פרנסה לשון
 עשיית צרכיה הוא קונדיי"ר בלע"ז
 כמו לפרנסה שמין בלזב (במניות דף
 סה.) וטו מויליאן לפרנסה ואין
 מויליאן למונות (דף טו.) הלכך
 לא ידעין אי חס גט הוא שלא
 תהא זקוקה ליכס לא צורי מלבוש
 וכסות הוא: **בנימוס**. כחוק לא
 ידעין אי חק גט אי חק מזון וכסות
 וכן כראוי: **גמ' שלוחה**. לשון ושלחה

שכח. נשחן מזהם שפורסם
אמר פיטרוס דבריו ו
ולי יהיה הסוף פטורה
וכמו דבריו (א) שצדק הוא
שנשחן נוואה הוא רפי
שמעו מלכים (שופטים ה)
א. ארמי מצבל כדלמריק
אמר ארמי ופעמים בלשון
יזכר בלשון עברי ואמר
זה ויזין פיטורה (א) ולא
א. נקט ויאלה מצינו (דברי
שואו לארבע שיבועין הוא
שואו או לשון המרת נדרים
קולר. ליהרר למלכות: ואמר
יירא. למדברות: המסוכן:

מין. לשון גט פטורין כמו שמעתי
 ב' כרחק בלשון צואה הוא כמו שלמה
 לשון גט פטורין שהוא דגש פטורה
 בזמן אמרו שלמה מכם (בראשית מט)
 פטורה הוא לשון פטור וחובה דאי
 וצבא בחרה (דף קלא). והעושי פני
 חיו הלך כי דאמר פטורה לשון גט
 לשון פטור וחובה: **תנא דידן דבר**
 לגט פטורין איכיון דפיטורין לשון
 (מז) או דילמא לאו לישנא דקרא הוא
 דלמא כיון דלאו לשון עובדה כתיבין
 תחת חוררה: **פשוט מיהא**. ממתניתא
 כפשו. אע"פ שלא אמר תנו: **יכבשו**
 וחולה: **גמ'** מחמא. מין שיש לי:

וכראוי ל"ל כחק הנשים וכראוי להם כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום תנן הבריא שאמר כתבו גט לאשתי בהול על מיתתו לא הספיק לגמור כל אכל איניש אחרינא לא עד שיאמר כה במדבר גם אלה בחולים גם ואני יטור המסוכן פ"י אף החולה גם הוא שטור חליו נצורה לשונו והרי אלו יכתבו

דרה
 וזנות וכסות: ת"ד שלחמה שבקוה תרסוה הרי אלו יכתם
 בשנתה היו אימורים הניצא בקולאר ואמר כתבו גט אלש"ש
 ולשחק בה מפני שלא אמר כתבו יתנו אבל היוצא בקולאר
 היו ואגן סודי דכתיבו ותנו רצו לומר אלא תתנו פתחו
 ותתנו חזרו לומר אף המפרש בספיה (בפילוס) לילך לא
 לגמור כל בדריסה וככתבו לכבד שאמרו הרי אלו כתבו
 וחלו וקשה לו לדרבנן דבריו אמר סודי כשאמר כתבו
 ותולקת כ"ר שמעני שוריי אדמונין בלוממן בתרא

ואחריו מדרש ואחריו אגדה נמן לבו ל
חכם גדול עשה כל החורה מטבעות מט
אוצר בלום סגור מסגירות לצדן מחזיק
ורגליו מבולמות צבכרות (דף מ:) קלוי
אומר הין פליטון עמך אומר הין
באגדה. ואין שבת זה דומה לשל ר"ע ש
מתוך שאומנו לקח מרבה מינין יומר
שאימר בבית המדרש נקי הוא שהלכה
ומה שמוציא אינו מוציא אלא סוכין.
שמודי' פרומוס מפרומוס מדוסי' ש
עדיס. לכך שיאמרו בשם בעלה לבוסו
חתמו: מעשה לא עבדי. שיחתמו ש
הסומו. דליכא למיחש שמה תשכיר

(א) מיר לא: (ב) ס"א דלא אישתא אמר בחיב ריין ישמח לבב אנוש: (ג) ז"ל מושבו: (ד) י"א לחביה: (ה) ג"ר הערוך ערך ככ"ג כוכ"א וס"ה ש"ה פ"ה פ"ה ס"ה ל"רף קטן כמו כוכ"א ל"רף חשתי דף ככ"ג: (ו) (תענית כ"ב.) (ז) (פ"ה פ"ג מ"ה.) (ח) (חולין י"א.) (ט) (וע"פ ח"ס' ונח"ס נד: ד"ה אכזר וחס' חולין י"א ד"ה ונח"ס.)

גליון הש"ס
חוס' ד"ה ונח"ס וכו' נ"ב
י"אב. ע"י לעיל דף נ"ה ע"ב
ונח"ס ע"ש על הגליון:

איניב לן כסא דכספא. שהיו רואים אותו כך בסודריה ודוקן לזדקק מהו: **אמרי ליה.** לרש גלותא: **דמיורא.** כשר נעלה שחין: **מיכל אכלי וטעמי.** טעמתי: **סיוורא לא עביד לן האידנא.** לא שטענו היים בהמה צעלה שחין: **בדוכפא.** בעור היו צדוקין

נמקוס ריטמנא וזו כנף היך ותמאלטו בעור שהוא לכן: **דאמר רב חסדא חיוורא באוכמנא לקוטא.** טלאי לכן בעור שחור לקוטא היה שם כבשר ונהפך העור ללנן: **כרו ליה בירא.** חפרו גומץ שיפול זו: **ושדו ליה ליפסא.** השליכו מחללת על פי הנזר כדי שלא יצין ומושבו: **ליטי מר לינת.** לשכב במשכבו: **נחר ליה רב חסדא.** עשה לו סימן כמו נחרת סומי (ורמיה מ): **א"ל.** רב ששה לינוקא פסוק לי פסוקיך: **נעה לך.** פסוק הוא בעשהאל: **הדר מינה.** חזור מעליה לימין או לשמאל: **כריכות.** לחרוך כהן כזונן: **הכא פרגימו.** צבצב: **שידה ושידיון.** שד זכר ושד נקבה: **שידה.** שידה עגלה למרכבת נשים ושרים: **בי שימין.** באותו מקום: **מה היא.** מה דמותה ומה טיבה. ויש אומרים שידה עגלה ראש כולן ואמן איני יודע מאי היא: **היכי אינכיד.** בלי כלי כחול: **שמיר.** בריה מששת ימי בראשית ואין כל דבר קשה יכול לעמוד מפניו: **לאבני אפוד.** דאמרין במסכת סוטה (דף מח.) אבנים הללו אין כותבין עליהם כדיו שנאמר פתוחי חותם ואין מסרטין עליהם כאלומל שנאמר במלואתם שלא יהו חסרות כלום אלא כותב עליהם כדיו ומראה לכן שמיר מבחון והן נבקעות מאליהן: **כבשינהו.** כפאס ציפורין לומר לו היכן הוא: **כבשינהו.** לחנן לשון מכשם של נגדים (שבת דף קמ"א): **היכא איהו.** אשמדאי שזולל לכבשו: **כטורא פלן.** כהר פלוני: **כריא ליה בירא.** כרה לו שם צור: **טיגרא.** אבן: **ותסמיה בגושפנקיה.** בחומתו: **סיר.** לגושפנקיה. צדוקן שלא נגע אדם בו לגלות צור: **וגבדי דעמרא.** גיזות מר: **וויקי דעמרא.** נודות יין: **בירא מספאי.** במורד ההר למטה מצורו של אשמדאי: **ושפיניהו למיא.** כבון השופה יין (לחמיה (ב"מ דף ס"ג.) הריק מי צור העליון למוך החמחון דרך נקב שנקב בשפה שצין שמי הצורות וממין שהראשון קרקעיתו גבוהה מקרקעית החמחון נרוקן המים לחוכו מאליהן: **וספמיניהו.** לנקבים שצין זה לזה כדי ששמישים יין בעליון לא יזוב ממנו לחמחון: **וכרא בירא.** אחרינא מעילאי לצורו של אשמדאי: **ועמיניהו.** מילא אותן שמי צורות עפר כדי שלא יצין אשמדאי: **עמיניהו.** סתמן כדמחמחין סתמוס פלשמיס (בראשית כו) עמנון פלישתאי: **כי אחא.** אשמדאי: **סייריה לגושפנקיה.** ומלאו שלם: **לא סגי ליה.** לא יכול להתאפק: **רוה וגנא.** נשתכר ונרדם: **נסיס אפא.** בנייהו מן האילן: **ספמייה.** גבר השלשלת סביב וצארו שלא יוכל ראשו לנלות: **הוה קא מפרול.** משתגע ומתעסק לנתקה הימנו: **דמרך.** הקצ"ה: **סא ביה.** נמחק בו: (ס"ב) **כוכא.** לריף קטן כמו כוכא לריד"י: **דארמלפא.** אלמנה הימה דרה זו: איחננא

דאמר רב חסדא אוכמא בחיוורא וחיוורא באוכמא לקוטא היא. פירוש טלאי שחור בעור לכן או טלאי לכן בעור שחור אין זה אלא מחמת נגע שהיה שם הקשה רבינו חס דבניור גריס פרק בית שמאי (דף לא.) משמע דלא מיירי רב חסדא אלא בעור שחור בין שורים לבנים שהשחור מגרע כולם ומתקלקל מקמם על ידו ופריך התם מממתי' דהתם דמשמע שהלנן גרוע ומסיק דרב חסדא איירי במורא דקרימנאי דהתם שחור גרוע טפי ואור"ת דתרי מילי נינהו ומילמיה דהכא איירי בטלאי שחור בעור לכן ולכן בעור שחור והתם מיירי בעור שחור בין שורים לבנים ותדע דכלל הספרים ישנים לא גרסינן התם במילמיה דרב חסדא אלא אוכמא בחיוורא לקוטא ותו לא וכן נראה דאי גרסינן תרומיהו כמו הכא ונפרש חד לטלאי וחד לשור בין השורים אס כן מאי פריך התם דמנא ליה דאוכמא בחיוורא קאי אשור בין השורים נימא איפסא ולא יקשה כלום. רבינו חס: **איכא שמיר דאייית** משה לאבני אפוד. הכא משמע דלאבני אפוד בני שמיר ונפ"ק דקידושין (דף לא.) גבי עובדא דלמא כן נמיה נקשו ממנו אבנים לאפוד וזה היה צבית שני מדקאמר לשנה טולה לו פרה אדומה כו' דצבית ראשון לא עשו פרה כדאמר' שניה עשה עזרא ואס כן היה שמיר צבית שני ואין להקשות דנפרק במרא דסוטה (דף מח.) תנן משמחו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים ומשחרב בית המקדש בטל שמיר דהיינו בית המקדש שני מדנקט בית המקדש סתם והתם בממרא נקט בית המקדש ראשון על מילי אורייני ועוד מדלא עריניהו כהדי אורים ותומים והי ליה למימני משמחו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים והשמיר דמשמחו נביאים הראשונים היינו משחרב בית המקדש ראשון בטלו אורים ותומים ולריך לומר ששמרוהו מימי שלמה עד חורבן בית שני הקשה ה"ר אלחנן במסכת י"ז צ"ר י' ישמעאל (דף נ"ג.) גבי אבני מוזב ששקנא אנשי יון ליחצריהו אבנים שלמות אמר רחמנא לינספריהו לא חניף עליהם כדל אמר רחמנא ולינספריהו ע"י שמיר ואומר ר"י דע"י שמיר אין נעשין חלקות דחגירת לפורן פוסלת במזבח (והך סוגיא אחי' כמ"ד בסוטה (דף מח.) דליטריך שמיר לאבני בית המקדש והא דכתיב מגוררות במגירה מוקי לה באבני ציטוס:) ז"ל אייתי שירה ב' כי לא רלו לשאלו באורים ותומים כשיכולין לשאלו על ידי דבר אחר: **ובתיב.** זנות ויין וחירוש. אף על פי שזה הפסוק לא נכנס עדיין היו יודעין כמו ארור עושה מלאכת ה' רמיה צ"פ לא יחפור (ב"ב דף כ"א.) גבי יחאב: לנרוקמי

1. ויאמר לו אבנך נטח לך על ימיןך או על שמאלך ואחזו לך אחד מהנערים וקח לך את חלצתו ולא אבד עשהאל לסור מאחריה: שמאל ב ב כ כ
2. קנסתי לי גם בסוף וזהב וסגולת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שדה ושדות: קהלת ב ח
3. והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ותקבות והגרון כל כלי ברזל לא נשעמו בבית בהבנתו: מלכים א' ו ז
4. לץ היין הפיה שבר וכל שגה בו לא יחכם: משלי כ א
5. זנות ויין וחירוש יקח הושע ד י א

1. בארץ אפים יפתח קצין ולשון רבה תשבר גרם משלי כה טו
2. אל מוציא ממצרים פתועת ראם לו יאכל גוים צרו ועצמתיים יגרם וחציו ימחץ במדבר כד ח
3. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש: קהלת א ג
4. וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מקל עמלי וזה היה חלקי מקל עמלי: קהלת ב י
5. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם: קהלת א יב
6. הנה משתו שלשלה ששים גברים קיבו לה מגדיר ישראל: כלם אחיו חרב מלמד מלחמה איש חרב על ידו מפתח כלילות: שיר השירים ג ו-ח

אִיחָנָנָא ליה. ליתשך מעליו של יחוף נוי: **כפא** לקומתיה. לנד אחר ואיסתלק עובי כתיפו מן הנית: ולשון **רבה** פסבר גרם. על ידי לשון רבה שהנה מענה רך שגרה ענמי: **אסקיה**. העליו להטותו אל הדרך: **רויא**. שיכור: **אסקיה**. אל הדרך: **חוא** הדווא דהו **מחדי** לה. ראה הכנסת כלה שהיו מרבין בשמחה מאד: **אנסיה** משפיה. שמה הרבה: **נגידו** מיכלא מיניה. משכו ידיים מלהאכילו כי אם מעט: **קניא**. קנה: **דמסימן** ליה אשכנעיה. מלמתי שצוועתו כשנבע לו להחזירו לו: **דלית** כהו ישוב. של זרעים ואילנות להפטרנס שם: **ופקע** מורא. מתבקע מעט כמין חרץ עד שמשליך שם ורע האילנות וגדלים אילנות שם ומתפטרנס מהם: **בדקו** קינא. בדקו עד שהיו צקאין היכן יש קן של דוכיפת דהו תרגולא ברא: **ווגיסא**. זוכית כדי שיראה את בניו ולא יוכל ליכנס אלם ויהא נרץ לשמיר לבקע הזוכית: **רמא** ביה. שותו של שלמה קנא: **תקן** נפשיה. התרגולא: **אסקיה**. מה חששת לו: **ובעיא** מינער ליכס קטן. עד שניא שמי שערות ויהא רלוי לחליפה ויוע היה זה שעתידה להמתין שלש עשרה שנה: **שבעה** יומי לים ליה. אינו בטות לחיות שבעה ימים שמה למחר ימות: **אבי גוא**. תחתיו היה אומר גדול זהב וכסף טמון: **תרחיה** גביה. אחר אללו שלמה לאשמדאי. מרח בלשון ארמי אומר כדלמדין

בצבא קמא (דף פ:) מאן מרח ניהרם שמואל: הוה קאי לחודיה. שלמה אלל אשמדאי: **כחשפות** ראס לו. להקדוש ברוך הוא יש לו חושפות ראמים למשלחמו וליפרע פורענות בשליחותו: **מאי** רבוסייכו. ששפתה הקב"ה בכס: **עוקסך**. טענתו היה שם חקוק עליה: **פסקיה**. דחשו: **גוגדו**. לבשו. וצבאורי טהרות דרב האיו רלמי קודו מקידה של חרם לשמות מים (סוטה דף נב:) **לא סריך**. אינו נדבק לומר דבר אחד של שטות כל הימים שזה אומר הייתי מלך ואינו אומר דבר שטות אחרת: **בדקו** ככרעיה. שרגלו של עד דומות לשל תרגולא: **במוקי** קאסי. אינו צא לשכר יתק אלל צלנפילאות קאלאנו"ש בלע"ו: **מלך** והדיעו. היה שלמה לא חור שוב למלכותו: **לדמא** דרישא. חולי כאב הראש הבא מחמת דם: **שורבינא**. מין ארץ כדלמדין בראש השנה (דף כב.) **תאשור** שורבינא: **וצינא**. ערבה: **ואסא** דרא. הסם למ: **חילפא**. נפאפה עץ ששמו פוסלי"ר: **ומילטי** ימא. גירופל"א: **וינלא**. מין עשב: **ורדא**. רוס"א: **דקאי** נחד דרא. כל עלין שלו מנד אחד זה למעלה מזה: **לליתסא**. כאב חצי הראש: **בוואא** חורא. צדיק של כסף צרוף ישטענו: **להאי** גיסא דכאיב ליה. שחזר הדם על חצי הראש ששם הכאב: **וליסליי**. לתרגולא שמוט: **בסיי** דכבא. צמחיות הפסח: לבחוקתי

אִיחָנָנָא ליה כפא לקומתיה מיניה איתבר ביה גרמא אומר היינו דכתיב יולשון רבה תשבר גרם חוא סמאי דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה חוא רויא דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה חוא חדוואת רהו קמחדי לה בכה שמעיה להווא גברא דהוה קאמר לאושכפא עביד לי מסאני לשב שני אחיך חוא הווא קסמא דהוה קסים אחיך כי מטא להתם לא עייליה לגביה דשלמה עד תלתא יומי יומא קמא אומר להו אמאי לא קא בעי לי מלכא לגביה א"ל אנסיה מישתאי שקל לבינתא אותיב אחברתה אתו אמרו ליה לשלמה אומר להו הכי אומר לכו הדור אשקויה למחר אומר להו ואמאי לא קא בעי לי מלכא לגביה אמרו ליה אנסיה מיכלא שקל לבינתא מחברתה אותבה אארעא אתו אמרו ליה לשלמה אומר להו הכי אומר לכו נגידו מיניה מיכליה [לסוף] תלתא יומי עייל לקמיה שקל קניא ומשח ארבעה גרמידי ושדא קמיה א"ל מכדי כי מיית ההוא גברא לית ליה בהדין עלמא אלא ד' גרמידי השתא כבשתיה לכולי עלמא ולא שבעת עד דכבשת נמי לדידי א"ל לא קא בעינא מינד מידי בעינא דאויבנייה לבית המקדש וקא מיבעי לי שמיא א"ל לדידי

לא מסיר לי לשרא דימא מסיר ליה ולא יתיב ליה אלא לתרגולא ברא דמהימן ליה אשכנעיה ומאי עבר ביה ממטי ליה למורי דלית בהו ישוב ומנה לה אישנא דטורא ופקע טורא ומקט מייתי ביורני מאילני ושדי התם והוי ישוב והיינו דמתרגמין נגר טורא בדקו קינא דתרגולא ברא דאית ליה בני וחפיה לקנייה ווגיאת חיוותי כי אחא בעי למיעל ולא מצי אול אייתי שמיא ואותביה עלויה רמא ביה קלא שדייה שקליה אול חנק נפשיה אשכנעיה אומר ליה בניהו מאי טעמא כי חויתיה להווא סמאי דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה אומר ליה מכרוי עליה ברקיעא דצדיק גמור הוא ומאן דעבר ליה ניהא נפשיה זכי לעלמא דאתי ומאי טעמא כי חויתיה להווא רמאני דמטעי אסקיה לאורחיה א"ל מכרוי עליה ברקיעא דרשע גמור הוא ועבדי ליה ניהא נפשיה כי היכי דליכליה לעלמא מאי טעמא כי חויתיה להווא חדוואת בבית אומר ליה בעי מימת גברא בנו תלחין יומין ובעיא מינער ליכס קטן תליסרי שנין מאי טעמא כי שמעיה להווא גברא דאמר ליה לאושכפא עביד לי מסאני לשב שנין אחיכת אומר ליה ההוא שבעה יומי לית ליה מסאני לשב שנין בעי מ"ט כי חויתיה להווא קסמא דהוה קסים אחיכת אומר ליה דהוה יתיב אבי גוא דמלכא לקסום מאי דאיכא תותיה ⁶תרחיה גביה עד דבנייה לבית המקדש יומא חד הוה קאי לחודיה אומר ליה כתיב ²כתועפות ראם לו ואמדינ כתועפות אלו מלאכי השרת ראם אלו השדים מאי רבותייכו מינא א"ל שקול שושילתא מינאי והב לי עזקתך ואחוי לך רבותאי שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עזקתיה ³בלעיה אותביה לחד גפיה ברקיעא ולחד גפיה בארעא פתקיה ארבע מאה פרסי על ההיא שעתא אומר שלמה ³מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש ⁴וזה היה חלקי מכל עמלי ⁵מאי וזה רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גוגדו היה מחור על הפתחים כל היכא דמטא אומר ⁵אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים כי מטא גבי סנהדרין אמרו רבנן מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך מאי האי אמרו ליה לבניהו קא בעי לך מלכא לגביה אומר להו לא שלחו להו למלכוותא קאתי מלכא לגביהו שלחו להו אין קאתי שלחו להו בידקו בכרעיה שלחו להו במוקי קאתי וקא תבע להו בנידותיהו וקא תבע לה נמי לבת שבע אימיה אתויה לשלמה והבו ליה עזקתא ושושילתא דחקוק עליה שם כי עייל חויה פרח ואפילו הכי הוה ליה ביעתותא מיניה והיינו דכתיב ⁶הנה מטותי שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל כולם אחויו חרב מלומדי מלחמה איש חרב על ירכו מפתח כלילות ⁷רב ושמואל חד אמר מלך והדיוט וחד אמר מלך והדיוט ומלך: לדמא דרישא ליתי שורבינא ובינא ואסא דרא חויתא וחילפי ⁸וחילפי דימא ויכלא ולישלוקניהו בהדי הדדי ולנפול תלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא ותלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא ואי לא ליתי ורדא חוירא דקאי בחד דרא ולישלוקיה ולינפול שיתין כסי אהאי גיסא דרישא ושיתין כסי אהאי גיסא דרישא לצליחתא ליתי תרגולא ברא ולישחמיה בוואא חוירא אהווא גיסא דכייב ליה וגוהדר מדמיה דלא לסמיניהו לעיניה וליתליה בסופא דכבא דכי עייל חייף ביה וכי נפיק חייף ביה לבחוקתי

(א) גי' הענין עק מרה חרהיה. (ב) פי' בלע לשלמה כ"א בלע ופי' בלע למחא מ"ה. (ג) ס"א וכתוב וזה. (ד) מנהדרין כ"ה. (ה) מנילה יא. (ו) נענין עק מלך פי' רומניני"ו. (ז) כלם פט"ו מ"א. (ח) ר"ל פני מלכות ראשונה שמלך על העליונים. (ט) ענין בליא.

גליון הש"ס
רש"י ר"ה יב"א סין ע"ב. וכן בחולין דף קה ע"ב ערך ריפמא לינלא:

לענין רש"י
קאלאנו"ש קלצוני"ש. גרם נעל קל. פוסלי"ר. צפפה. גירופל"א. קרסול (פרח). רוס"א. רוס"א. ורד.

מוסף רש"י
וחד אמר גוגדו. טלית. ופסרי טהרות (כלם פט"ו) פירש רב האל מקדש הוא מקדש של מרש וזומה לו חד אמר קודו וחד אמר מקלו (ויק"ר פ' אמרי) והוא מקדש ששמהו כה מים (סנהדרין כ.) מלך והדיוט. וסוג לא חר למלכותו (שם).

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

סמ.

לעזר רש"י

(א) [גרסת הערוך אשא],
(ב) [בין כה, וע"ז כח,
כח רש"י מרגום מאשפות
יחס אביו מקלקלם מרים
השואה], (ג) חילין מה,
(ד) [ג"ר בוני אלב גרירת
ערוך ערך כ ג אחת כתי
ופירושו חוסן וע"י שבת
ק: הגרסא שלפנינו כתי
ופרש"י שם כתי מלא אגרוף
ועציונין כט: פרש"י כתי
מדת ולקמן ע"ז דף ע.
כתי פרש"י מלא אגרוף
וע"ע שבת כח: ד"ה
ממת אחת חומתי וממרו
פי' בלע"ז פילטריין],
(ו) [דברים כב, (א) ע"י חוס'
סע ד"ה כתי],

לברוקסי. חולי שבעין שקורין טייל"א:
גוויין מחמת זקנה: ונייבשים בטולא.
חרימי מנסא כוחלא וחדא מנסא מיניא.
ממנו: סלסא מכללי. מכחול הוא כנף
עך שטולט צו הכחול ונותן צעין:
סלסא מכללי. שלשה פעמים: לימלי.
ישים צעינו: דאי לא. מחדרה ללא
לימלי טפי פקע עינייה: לשכרירי
דליילא. סגורים הבאות על האדם
צליה: שודרא ברקא. חבל של שיער
בהמה ושל זנב סוס ופרה: וניסר
חדא כרעא מיניה וחדא כרעא
מכלבא. יקסור אחד מרגליו ורגל
הכלב כשני ראשי החבל: ונערפו
יוקא הספא אכרניה. יקשקשו מיתונות
שכרי מרקיס אחריז: ויאמרו. למש
זה: אסא כלבא אספא חרנגול.
זקן כלב שטטה חרנגול: אומי.
חמיות כשר: ונחביניהו ניהלים.
כני הבתים להנך אומי צניורה
דשא: קלקלי. אשפות: ליפשוט.
ימיר הקשר מרגלו: ככסיה דעיניא.
צבנת עיני: סומקי. טחוליס:
אספא דאומא. כלי חרס מנוול
שמקיין לתוכו דס: ונימא ליה עורא.
לפמיחא הכ לי ואיכול: פפי טילא
כו'. למש הוא: טעם דלי כמי
כספ. למש הוא: אטלא דעוריא. חבל
של מיתא: וקורטא. יייר של
מורין: ומוריקא. קרו"ג: וסומקא
דלולבא. דבר אדום הגדל צלול:
ונגילא פסילא. לשון גדיליס], יעשה
פחילה מן האמר: ולטמיש כחלא.
ישרה כחומת: וניגדיל. יגלגלו
חלפר ודבק האפר צו: ונשדו עליה.
דרך מרוב: סריך. מדנק הקש
צדס: גילא. אישטריי"ס: כיון.
דדמא דכנדא שהיא תלויה למטה מן
הריאה עולה למעלה ונפיק דרך
הפה: אימר אסמחי אסמח. כולה
כנדא ולא נשמיר הימנה כלום ונפל
לריאה דרך קנה הכבד שמחובר
לקנה של ריאה: כונו. מלא אגרוף:
פירמא דסילקא. קנינת מרדים
מנידור"א: פרידא. מין עשב וי"א
מזיירי"ש: וכנגדן. כשיעור כל
אלו: כנסא פטירפא. אנטריי"ל של
בהמה שהיה פטר רחם לאמה:
לכבא. חולי השיניים הפנימיים: סומא
יחידא. ראש שום שלא היה צו אלא
ללע אחד: ונמרסיס. יחקקו:
אסופרא דליונא. על אפודן של
בזון יד: ונודער לכשריה. שלא יגע
אותו שום צבארי: דקסי לחיורא.
זרעת: לסיני. אצטצועות הגדילים

לברוקתי. הכא משמע דיש לה רפואה וכן צ"ל המוליא יין
(שבת דף עח.) נמי קאמר שכן כוחלין לברוקתי
וקשה דצבצורות (דף לח:) חשיב ליה גבי מומין הקבועין ואומר
רבינו יצחק דכל מה שאינו עובר מאיליו או ע"י רפואה קלה חשיב
מום קבוע אי נמי רפואה דהכא
ודמהוילא היינו בתמילת החולי אכל
צסוף החולי אין לו רפואה:
לכבא. שניס כדפי' צקונטרס
כאל ולא כמו שפירש
צעלמא (ע"ז דף כח.) דהיינו חמיות
מדאמרין צעריי' פסמים (דף קג.)
לא תעקר ככל וכן צמולין (דף נט):
נמור ככי ושיני דגגרי חוה
לא שייך לומר צמיות:
כ

וליתביניהו ניהליה דשא וניכליניהו
לפשוט שודרא ברקא ונימרו הכי שברירי דפלוני בר פלוניא שבקיניהו
לפלוני בר פלוניא וליחור לכלבא בביתא דעיניה לשברירי דיממא ליתי
שבעה סומקי מגווא דחיותא ונישניניהו אחספא דאומנא וליתבי איהו מגואי
ואיניש אחרנא מאבראי ונימא ליה עורא הב לי דאיכול ונימא ליה האך
פתוחא סב איכול ובתר דאכיל ליתבריה לחספא דאי לא הדרי עילויה לדמא
דאתי מנחירא ליתי גברא כהן דשמה לוי וליכתוב ליה לוי למפרע ואי לא
ליתי איניש מעלמא וניכתוב ליה אנא פפי שילא בר סומקי למפרע ואי לא
ניכתוב ליה הכי מעם דלי כמי כסף טעם דלי כמי פגם ואי לא ליתי עיקרא
דאספסתא ואשלא דפוריאי עתיקא וקורטסא ומוריקי וסומקא דלולבא
ונקליניהו בהדי הדדי וליתי גבבא דעמרא וניגדול תרתי פתילתא ולטמיש
בחלא וניגדבל בקיטמא הדין וניתבי בנחיריה ואי לא ליחוי אמת המים דאזלת
ממורח כלפי מערב ונפסע וניקום חד כרעא להאי גיסא וחד כרעא להאי
גיסא ונישקול טינא בידיה דימינא מתותי כרעא דשמאליה ובידיה דשמאלא
מתותי כרעא דימיניה וניגדול תרתי פתילתא דעמרא וניטמיש בטינא וניתבי
בנחיריה ואי לא ליתי תותי מרובא וניתו מיא ולישדו עליה ולימרו כי היכי
דפסקי הני מיא ליפסוק דמיה דפלניא בר פלניא דמא דאתי מפומא
בדקינן ליה בגילא דחיתתא אי סריך מריאה קאתי ואית ליה תקנתא ואי לא
מכברא קאתי ולית ליה תקנתא אמר ליה רב אמי לרב אשי והאנן איפכא
תנן י"נטל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום הריאה שניקבה או שחסרה אמר
ליה כיון דמפומיה קאתי אימר איתמחי איתמח אמר מר אי מריאה קאתי
אית ליה תקנתא מאי תקנתיה ליתי שבעה י"כוני מפירמא דסילקא ושבעה כוני
פירמא דברתי וחמשה כוני פרידא ותלתא כוני דמלפחי וכונא דכמונא וכונא
דחבלי וכנגדן כנתא פטירתא וליבשיל וליכול ולישתי אבתריה שיכרא חריפא
דטבת לכבא אמר רבה בר רב הונא ליתי תימא יחידא ונימרסיה במישחא
ומילחא ונתביה אסופראי דאלינא דההוא גיסא דכייב ליה ונהדר ליה גרנפא
דלישא וניזחדר לבישריה דקשי לחיורא לחינבי אמר רבי יוחנן י"חומתי כי
ממרו ועיקרא דחומתי עדיף מממרו וניקוט בפומיה הני לאוקומי לבשולי ליתי
פארי דריש נפיא וטלפחי בעפרייהו ושובלילתא וחומרתא דכשותא וניקוט
כאמגוא בפומיה לאיפתוחי לינפח ליה חבריה תחלי חיותא בגילא דחיתתא
לאסוקי ליתי עפרא מטולא דבית הכסא וניגבול בדובשא וניכול דמעלי ליה
לברסם ליתי כי פיסחקא דנישדור וכי אמגוא דחלבניתא דובשניתא ומלי תרוודא
דובשא חיוורא ומלי נטלא בת מחווא חמרא נקידא ונישלוקיניהו בהדי הדדי וכי
בשיל נשדור בשיל ליה כוליה ואי לא ליתי רביעתא דחלבא דעיא חיוורתי
ונייפייה

בגרון כמין גלג"ט ובלשון רומי אשטרגיליין: חומסי כי ממרו. עלי של חמוס פילטריין טוב לרפואה זו כמין עשב שקורין ממרו בלשון
ארמי: ועיקרא דחומסי. שורש החימוס פילטריין: עדיף. לרפואה מממרו. ממרו שדמוני' לשון מורי: הני. חומתי וממרו: לאוקומי. החולי שלא
יפסח יותר מדאי: לבשולי. האצטצועות שתקנך להם שלהן לחוכן שמהא יולאה כשיבקעו אותו: פארי דריש נפיא. סוכים גדולים שלפין למעלה
צנפה כשמרקדין: וטלפחי כשפרייטו. עדשים עם עפר שנתלשו בהן: ושבלוליתא. חלתן פינוגריין: וסומרפא דכשופא. פרס צבצבות הומלורין:
כאמגוא. כשיעור אגוז: לפסוחי. האצטצועות של אשטרגיליין שציקעו ותלם הליתה: לינפח ליה. צנורו: צנילא דחיתתא. שהוא חלול
ויכנס זרע השחלים לתוכו צראשו אחד ויניקטו כחון פיו של חולה עד הצליעה וינפח חצירו צראש האחר וילאו השחלים ויפלו ויחמו על
החולי: לאסוקי. להעלות צמר לרפואת הניקוט: מטולא דביס הכסא. מחמת כל אברים המסודרות לצית הכסא צדוות ומחוקות כעין
מושב: לברסם. חולי שקורין צוריין והוא צא מן הראש דרך החוטם: כי פיסחקא דנישדור. כשיעור גלג"ט של ארץ מסס נשדור שקורין
אמוניק"א: תלנניסא דובשניתא. חלבה מתוקה שקורין גלמ"א: פרוודא. קף. נטלא. כלי מחזיק רביעית: חמרא נקידא. יין ללול יפה
שאינו אדום: וכי בשיל נשדור בשיל כוליה. זה סימן יהיה לך לכשישאל הנשדור צידוע שאר כמין מנושלין לפי שהוא קשה:
ונייפייה

טייל"א [מיל"א]. קיום
בעין הפועל בראית.
קרו"ג כרכום.
אישטריי"ס
[אישטריי"ס]. קש.
מצינוריא
[מינצוריא]. סלק קצין.
מדייריש"ש
[מדייריש"ש]. עץ
דובדבן הבר.
אינצוריא. שומן המעיין.
גלג"ט [גלג"ט]. כלוט.
אשטרגיליין
[אשטרגיליין].
דלקת שקדים.
פילטריין [פילטריין].
בן-חרצית [צמח].
דמוני"א [בבלידמוני"א].
שוקר האלפים.
פינוגריין. חילבה
[גרנותי יוניות, צמח
המשמש לחבלין].
הומלורין. כשות.
אשטרגיליין
[אשטרגיליין].
דלקת שקדים.
צורוייר [צורוייר].
גולת חריפה.
גלג"ט. כלוט.
אמוניק"א [אמוניק"א].
כלוריד. אמוניה.
גלמ"א. חלבנה.

ונטייפיה אפלה קלחי דכרשא. יעייסנו על שלשה קלחי כרוב ככלי: ונכחשיה בגווא דמרמהין. יגיס את הקדירה בקיסס של עץ ששמו מרמהין: נפקא דכלבא חיורא. זואה של כלב לכן: ונגבול בנטפא. נרי: וכמה דאפסר. לו כרפואה אחרת או להחפא כחוליו: נישקא לא ניכול. לא יאכל זואה הכלבים:

דמפרק. מנתק אכריו: לגירא. חולי שקורין אשפוטני"א: גירא דליליא. חץ של לילית. אכן שפשיה כחץ וטפלת עס הכרד: ונפריה. העוקץ למטה וצית יד למעלה: ונדדער מגילויא. שיהו במקום שאין נחש מתי: אנפא. זהו רביעית וכן שם הכלי: למורסא. קלוי"ג: אפלה טאנא. טאהלות. אדום כמין חולעת שני: לפירחא דליבא. שלבו פורה פשמי"ר בלע"ז: ברושייפא. חלות: ונשטרינהו כחמא. ישרה אותם בכוחם טרננרי"ד בלע"ז: דלא עבר עליה ארבעין יומין. שנעשה הכוח: מרקא. מווג במים הרבה: דפרק ליבא. שדברים חלשים הן כל אלו ומחשין כמו של אדם: ליוקרא דליבא. שלבו כבד עליו: לזרחא דליבא. כאז הלז: נינא. מיני"א: מהני דידן. פילפלין שליו: לגירא. חולעים שבמעיים: אטרפא דערשא. עלה של עץ ארע שקורין לור"ר ופריו קורין ביי"ש: כיוורא דנגילא. רע אורוג"א: ונגירא כשיספג. יקשרנו בחמיכת בגד של זמר גפן: וניודער מבינא. זהר שלא יכלה את גרידו הדור: למעיניה. למיעור: למיסר. לעזר. את השלשול: סיפין. פוליא"ל: למשרי. לשלשל ארע עזר: וסימניך. שלא מחליף לשמות לה לשלשל ויבש לעזר: אילא. שם עשן וכשהוא לה סוכרין זו נהרות כן הלח סותם: לעחלא. שטחול שלו נפוח וגדול מחמת חולי: שב ביני דמיו. שבע עלוקות של מים בלע"ז ששוא"ש: ליפרחא דלא איפתא. עו שלא ילדה: ויקין להדי. יעמוד כנגדו: ואי לא. אי לזכא תנורא: נטיפיה. להחול טחלא: ביני אורכי. יעיה אותו בכוחל וידבק בין שורות הכותל ויבש שם: ולימא הכי. כי היכי דיבש האי טחלא כ"י: ליבקי שכבא. יערה עד שידע היכן יש מה שמת בשבת: ליבקי. לשון בקיאות: ונשקליה לידיו. דשכנא: וניפיו להדי טחלא. דחולה:

ביניפא. דג: ונטייב כנורא דבי נפחא. יללנו בגחלים שלפני הנפח: מיא דבי נפחא. אותם שמכבה בהן את הכרד: ליפסא חביפא דחמרא לשמיה. יקנה חבית של יין לשמיתו כלומר יסמה יין טוב ממיד הרבה: לא אפי קמי דמר. לשאל רפואה שהין רפואה לו: לרשחא. תחמוצות: אקוקיא. עשן ששמו קקול"י: אילוא. אלוה"י:

אספרפא. כסף חי: מרספא. קוגילין והוא מפסולת הכסף מקום שחופרין כסף מן הקרקע ויונקים אותו ומעלה ריחא והוא מרספא: חומרסא דפילון. בוטין שהנשים תולות בנזאריהן של זכר או של כסף ונותן בו שמן שמעורב בו מין גיפס כדמתיא ב"כ"כ"ש" שלל יערב קימוס בחר מי גלובקיא בשמן עלי גפנים בפילון: ושייפא דחמימא. זואה יומם ולשון מורי זואה מרגולין: וניקיע. כל אלו: כשחקי דכסנא. שהם קרים בקייטא: וכדער גופנא. שכן חמים בסתא ושם בלחות מקום: לשגרנא. חולי הירכים והקלזוסת שקורין הנק"א: פסא דמויני. כלי מלא לר דגים קטנים: ולנגרדיה שפין ומני אהא מטהא. יגלגלו ששים פעמים על ירך זה למעלה בקלזוסת שקורין הנק"א: לזמרסא. אכן הגדילה בגיד ועוררת השמן: ניוטיפיא. טיפות: משפא דכופרא. פסולת של זפת והוא עיטור: אילרא דכרבי. חמיטת כרישין: חמרא נקידא. יין נקי: אונא דויקא. און של נוד: חוטא דוהוריפא דשדפיה דומה כפ דומה. חוט של זהובים שטוחו אשה חשודה בת חשודה: אפיסנא יבישפא. על סנה יבש: ועיין בחומרסא דנפא מניא. יחא זהיר בלזן היואלת ממנו לשומרה: דמעלי לכולהו למרי. חולי שקורין "פיוור"י: גריבי. ספלי. גרעיני ממרים: אטרף אדרא. עלין של עץ ששמו אדר: משיכלי. ערבות: וכי שפי. דקיימא לן הרוחץ בחמין שותה מהם והם רפואה לו נמסכת שנת (דף מה). ממיא דאדרא. ליחמי אכל ממיא דסופלי לא ליחמי: דמעקרי. עושין אותו עקר מלהליל: בוני. מלא יד: משכ משארי. משכנת ערבות: כעפריהו. עפר העולה כשרשיהם: ענבי

שתיא מיא דבי נפחא אישתחית ולא

אישתכח לה טחלא ואי לא ליפתח חביתא דחמרא לשמיה א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אישי אי אית ליה חביתא דחמרא לא אחי לקמיה דמר אלא מרגל כפת שחרית דמעליא לכולי גופיה לרושחא ליתי אקיקא ואילווא ואספידא ומרתא דפילון ושיאפא דחמימא וניקט בשחקי דכיתא בקיימא דעמר גופא בסיתא ואי לא ליחמי שוכרא מרקא לשיגרנא ליתי פתיא דמויני וניגנרדיה שיתין זימני אהא מטהתיה ושיתין זימני אהא מטהתיה לצמידתא נתי תלת ניוטיפייתא מישחא דכופרא ותלת ניוטיפייתא איצרא דכרתי ותלת ניוטיפייתא דחמרא נקידא ולישדי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום ואי לא ליתי אונא דויקא ולתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדרין ואי לא ליתי חומא דזהוריתא דשדתייה דומה בת דומה וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדרין ואי לא ליתי כינה "דוכר נקבה" וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום וכי משתין נשתין אפיסנא יבישתא בצינורא דדשא ונעין בחומרתא דנפק' מיניה דמעליא לכולהו צימרא לצמרא ברא ליתי תלתא גריבי סופלי ותלתא גריבי אטרף אדרא ונישלוקניהו כל חד לחודיה וליתבי ביניהו ולחביניהו בתרתי משיכלי ונתי פתורא ונח עליוה וניקום מעילוי האי ולותיב עילוי האי ומעילוי האי ולותיב עילוי האי עד דניסק ביה הבלא ולסחי מיניהו וכי שתי ממיא דאדרא לישתי ממיא דסופלי לא לישתי משום דמעיקרי צימרא גוונא ליתי שבעה בוני דסילקא משב משארי ונישלוקניהו בעפריהו וניכול ונישתי אטרף אדרא בשיכרא או ענבי

לעיו רש"י

- אשפוטני"א
- אשפוטני"א.
- כא נוקב.
- קלוי"ג. מורסא.
- פשמי"ר. דחליף.
- טרננרי"ר (טנפרי"ר).
- לשוח.
- מינ"א. מנה.
- לור"ר. דגנה.
- ביי"ש. גרידו. פרי הרפנה.
- אורוג"א. גריד (צמח).
- פוליא"ל (פוליא"ל).
- מנה (צמח).
- שנשא"ש. עלוקות.
- קקול"י. (מלה ארמית).
- אלוא"ן. אלה.
- קוגילין. סרף (פסולת שנוצרת מיוקב כסף).
- בוטין. כחור.
- הנק"א. ירכים.

מוסף רש"י

- אנפא. כלי מחזיק רביעית (ב"ב פ"ה).
- בזומרתא. און הנחלת כלמה ממנה חולי (בבבבב).

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

ע.

עין משפט
נר מצוה

א [מ"י פ"ד מהל' דעות
הלכה ט:]
ב [מ"י ט:]
ד ב מ"י פ"ד מהלכות
דעות הלכה טו:
ה ד מ"י שם הלכה א
[והלכה טו:]
ו ה ו מ"י שם הלכה יט
טו"ע א"ח פ"י רמ
סעיף טו:
ז ח מ"י שם הלכה ג:
ח ט מ"י שם הלכה יח:
ט י מ"י שם הלכה יט
טו"ע א"ח פ"י רמ
סעיף טו:
י ב מ"י שם הלכה יח:

לענין רש"י

פירוש ר"י [פירוש א].
קדחת.
פירוש ר"י. מעד.
קדחת. עזות. התבוננות
שירים.
קדחת. כדרכו.
שכיל [שכיל].
משכח. גור שיחים.
סיניש"א [איניש"א].
דגנה.
אילנדרא [אלינדרא].
כוסבר.

רבי שמי בר אשי עבד ליה להווא עובד בוכבים ב'. הקשה ה"ר
אלחנן אמאי לא אסור לרפואה העובד כוכבים כדלמרינן
כפ' אין מעמידין (ע"ז דף כו.) גבי מילדת ומניקה אפילו בשכר
לפי שמגדלו לעבודת כוכבים ואור"י דשמא כדי להתחכם ברפואה
שרי כדי שידע לרפאות ישראל ע"י
כן א"ר העובד כוכבים היה יודע
שהיה בקי ברפואה וזאת ושרי משום
איבה או שמא לא שייך כלל מגדל
בן לעבודת כוכבים כמו במילדת
ומניקה ט': דרך ועון. דלגת העון
א"ר עונש העון: חמשה קרובין
למיתה אבל ועמד ב'. משמע
אפילו עושה אחד מהן בלגד מללא
קלמרינן עלה דנענין כסדק:
דקמני

זיבורא מיהייא לא חיי אדרכי והכי נשקיה רביעיתא דחלא אשמוג אפשר
דחיי פורתא ומפקיד לביתיה א"ר יהושע בן לוי אכל בשר שור בלפת
ולן בלכנה כלילי ו"ד או מ"ו בתקופת תמוז אחוזתו אחילו תנא והממלא
כריוס מכל דבר אחוזתו אחילו אמר רב פפא אפי' מתמרי פשיטא סד"א
הואיל זיבורא מר תמרי משבען ומשחנן ומששלשן ומאשרן ולא מפנקן
אימא לא קמ"ל כמאי אחילו א"ר אלעזר אש של עצמות מאי אש של
עצמות אמר אבוי אש גרמי מאי אסותיה אמר אבוי אמרה לי אם
כולהו שקייני תלתא ושבעא ותריסר והאי עד דמתסי כוליהו שקייני אליבא
ריקנא והאי בחר דאכל ושתי ועייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומייתו
ליה בוגא דשתייתא דמלפחי ובוגא דחמרא עתיקא וניגבליניהו בהדי הדדי
וניכול וניכרך בסדיניה וניגניה וליבא דנוקמיה עד דקאי מנפשיה וכי קאי
לישקליה לסדיניה מיניה ואי לא הדר עילויה אמר ליה אליהו לר' נתן
אכול בשליש ושתייה שלישי והנח שלישי לכשתכעוס תעמוד על מילואך
תני ר' חייא הרוצה שלא יבא לידי חולי מצינו יהא רגיל במיבול קיין
והורף יסעודתך שהנאתך ממנה משוך ירך הימנה ואל תשהה עצמך
בשעה שאתה צריך לנקבך אמר רב עוקבא האי מאן דשתי מיליא
חיורא אחוזתו ויתק אמר רב חסדא שיתין מיני חמרא הוו מעליא דכולהו
סובקא ריחתנא גריעא דכולהו מיליא חיורא אמר רב יהודה האי מאן
דתיב בצפרני ניוסן גבי גורא ושייף משחא ונפיק ויתב בשמשא אחוזתו
ויתק תנו רבנן והקיו דם ושימש מפתו הוויין לו בנים ויתקין הקיו שניהם
ושימשו הוויין להן בנים בעלי ראתן אמר רב פפא לא אמרין אלא דלא
טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה אמר רבה בר רב הונא ובא מן
הדרך ושימש מפתו הוויין לו בנים ויתקין תנו רבנן והבא מבית הכסא
אל ישימש מפתו עד שישעה שיעור חצי מיל מפני ששד בית הכסא
מלוה עמו ואם שימש הוויין לו בנים נכפים תנו רבנן והשמש
מפתו מעומד אחוזתו עוית מיושב אחוזתו דלריא היא מלמעלה והוא
מלמטה אחוזתו דלריא מאי דלריא אמר רבי יהושע בן לוי סם דלריא
דרדרא מאי דלריא אמר אבוי מוריקא דחוחי רב פפא אליס ובלע ליה
רב פפי אליס ושדי ליה אמר אבוי מי שאינו בקי בדרך ארץ ליתי ג'
קפיו קורממי דחוחי ונידוקיניהו ונישליקניהו בחמרא ונישתי א"ר רבי
יוחנן הן הן החזירוני לנערותי: שלשה דברים מכחישים כחו של אדם
ואלו הן פחד דרך ועון פחד דכתיב ילבי סחרחר עובניו כחי דרך
דכתיב ענה בדרך כחי עון דכתיב בשל בעוניי כחי: שלשה דברים
למתיין גופו של אדם ואלו הן האכל מעומד ושתה מעומד ושימש מפתו
מעומד חזקו דם ועמד ישן ועמד שימש מפתו ועמד: ששה העושה אותן
מיד מת ואלו הן הבא בדרך ונתייגע בהקיו דם ונכנס לבית המרחץ
ושתה ונשתכר וישן על גבי קרקע ושימש מפתו אמר רבי יוחנן והוא
שעשאן כסידרן אמר אבוי כסידרן מת שלא כסידרן חליש איני והא מעורת
עברה ליה לעברה תלת מינייהו ומית ההוא כחוש הוה: שמונה
רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן דרך ודרך ארץ עושר ומלאכה יין
ושינה חמין יחזקות דם שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן המלח
והרעב והנתק בכייה ושינה על גבי קרקע וגדגניות וכשות שלא בזמנה
וחזקות דם למטה כפלים תנא כשם שקשה למטה כפלים כך יפה למעלה כפלים אמר רב פפא
למטה

ענבי האלא. ענבי גפן המודלת גדקל: לחוויסא. ילפת: חייט
ארזייתא. חטין גסיס: אמר דהסא. על כחל של פשוט"ר חדש:
ונישוק. ימשח: לדבר אחר. זרעת: כאלונכי פרסאי. סגולות
של פרסיים שמרפין אותן במי סם המות: דמפקיד אבייתא. לוואה
על נכסיו: חלא ששמוג. חומן חזק:
מכל דבר. שהוא טוב לו ומתק לחייו
ואוכל ממנו כל תאוותו מביא לידי
חולי ששמו לחייו: הואיל ואמר מר.
שהתמרים יפין לגוף כל קד: משחן.
מתממות: משלשן. משלשלות:
מאשרן. נותנת כח: ולא מפנקן.
אין מתענגות את הלל להיות אסטרטגים
ואע"פ שכן מתקוות: כל שקייני. כל
משקין שאדם שותה לרפואה יש להן
מניין ימים לשתות יש מהן ג' יש
מהן ו' יש מהן י"ב: בוגא דשתייה
דשתייה. מלא הגוף מן שתייה
שם מאלל העשוי מקמח עדשים
ומלת: וניכרך גופי כסדיניס.
כדי שיתחמם גופו ויזיע: וליבא
דנוקמיה. ולא יהיה אדם שקילטו
לפי שהזיעה יפה לו: אכול שלישי.
מלא מעין שלישי ושתייה שלישי והנח
שלישי בטון ריקס: ולכשתכעוס.
וימלא בטון כעס תעמוד על מילואך
כלל אם תמלא מעין אכילה ושתייה
לכשתכעוס תבטק: כטיבול. לטבול
ס' בחומץ או פת ציין: שהנאתך.
שעברה לך: משוך ירך הימנה.
שלא תמלא את כריסך: טיליא.
יין רע: ויסק. חלשות: ריחטנא.
שם לו ריח טוב מאד: בלפרני.
לנכרס: הוויין לו. אם נתעברה
באותו תשמיש: בעלי ראסן. חלשים
הרבה מחמת שיש להן שרץ צמות
כדלמרינן בנחוצות (דף עו.) דלא
טעים מידי. צין הקזה לתשמיש:
נכפיים. נופלין מחמתו חולי: עויס.
קרנפ"א. סם דלריא. סם רפואה
של דלריא דלדרא שמה: קורממי
דחוי. קריוג הגדל בקרקע מווצל
בזבל האלן: מוריקא דחוי. קריוג
הגדל בגדר של חומי שקורין שז"ל:
אליס. לעם כשיניו: בדרך ארץ.
שלין לו כח לשמש: קטיא. כלי
מחזק ג' רביעיות: ונדוקיניהו.
יתחם הדק: לנערותי. נשמיש:
פחד. דלגה שדואג על דבר העתיד
כגון תירוד מוונות או פחד ארץ
וקורין סיניש"א: סחרחר. מוקף
דלגה: אכל ועמד. מיד קודם
שהיה מעט: כעושה אותן. כולן
כאחת: מעורת. סם אשה: ומיעוטן
יפה. כשם לאדם מעט מהם יפה
לגופו לרפואה וטוב שיהא לו קצת
משלל יפה לו כלום: אכל רובן קשה.
כשם לו הרבה: דרך. להלך בדרכים:
ודרך ארץ. תשמיש: עושר. מיעוטו
יפה ורובו קשה שמצטלו מת"ת ומגביה
לנצו: חמין. לרחוק ולשמות: נסק.
זרעת: גדגניות. איילנדר"א. שלא
בזמנה. לקמיה מפרס: והקוס דם
למטה. היא ממשעת כפלים בכולן:
למטה

א [ג' הערוך ערך לך
בלחבי ט' המסוף שם
מלשון יוני קורין לחומה
למטה] ב [ג' וי"ו יב:]
ג [ג' שמוג. ד' כחיות
י. ט' נכרות לב.
ו' קדושן לא: וי"ו יב:]
ד [כחיות עו: נדה ח.
ח ט"א נכרס. ט' נכסת
כנה. י' ג'יל אלריא פ"י
מספק ערוך ערך פסק.
ס שם קול. ז' נחופת
אליהו רבה חלא מחישין
ויכ' נערון ונפ"ו יב:]
ח שם קטן. ט' וי"ו יב:]
י"א רבה פ"י נכרות לר.
ע"ש. ט' פ"י רומח. ט' י"ל
שמוג. ט' ג'יל פת בחמץ.
ז' וי"ע חס' ע"ז ט:
ד"ה לאפיקן]

תורה אור השלם

1. לבי סחרחר עובני
כח ואור ענין גום הם אין
אח"י. תהלים לח א
2. ענך בדרך כחי קצר
תהלים קב כד
3. בי בל ביון חיי
ושנתי באגרה כשל
ביוני כחי וצמי
עשתי. תהלים לא א

גליון הש"ס

גמ' אכול שלישי ושתייה
שליש וכו'. ע"י נדה דף כד
ע"ז מד"ה אכילתו:

מוסף רש"י

זיבורא זרעת [ע"ז]
יב. דחלא ששמוג.
חומן חק איגריל בלג'י
ושם. ומשחנן. מתממות.
ומשלשן. ששלשן.
ומאשרן. מתקנות ס'
כמו ויפשיה א' אשין
חמין. ולא מפנקן. אין
מכות אסטרטג על הלל.
והלל לשכח ויחזקתו י'
אש גרמי. מוליך בלג'י
והקיו. ויחזקתו.
חלשים ויחזקתו עו' וזה
י'. בעלי ראתן. שרץ
יו י' כחוחו: שם חלשים
יומר מדי שיש להם שרץ
במחם וזה י'. הן
הן החזירוני לנערותי.
הרפואה האמורה לתי
שליש כחח נשמיש. לאמר
שוקמני החזירוני לתשמיש
רפואת לנערותי לתשמיש
ושבח ק"א. אבל ועמד.
מהר לעמוד שפאס אחר
שאל שזכר ושם קבסא.

כו א מתי פ"ז מהל' יום
 הלכה נו סמג עשין זא
 טוש"ע אה"ע סי' קעה
 סעיף יג:
 כז ב ג מתי פ"י מהל'
 גירושין הלכה ג סמג
 עשין נ טוש"ע אה"ע סימן
 קיט סעי' ו:
 כח ד מתי שס פ"ב הלכה
 ה סמג שס טוש"ע
 אה"ע סי' קכ סעיף ד:

מוסף רש"י

א' נמי לבררבי יצחק. אבי נמי ל
חרס (יבמות ק"ג) דקאמר התם ל
יחזקא ודייק מדקמתי עולמית גבי נשמה
היבא דייק מדקמתי עולמית אתרבייהו
ל"ה אחרא אשמועינן אפי' יכול לדבר
חכא ואלשחטא לדבריי יחזק
ורצ פפא דחי דמ"מ איכא למימר
דלא אחא עולמית אלא לכדבריי יחזק
נריאל: **הכא** במאי עסקינן דא
אמר רבנן. וא"ת וי לא ידע שיקשה
לו עד שיאמר תנו מיבעי ליה דמכת
היה דקדק תחלה דסיפא כרבי יוסף
ומדקמתי עד שיאמר לסופר כתוב ולא
רקמתי עד שיאמר תנו וי"ל דהמתרץ
סבר דלהכי לא תנא עד שיאמר תנו
ומשום דכבר שמעינן ליה מדיוקא
דנשתא דקמתי כתבו משמע הא אמר
תנו ונניין ולהכי אשמועינן בסיפא
דנכתבו לא מהני עד שיאמר לסופר
כתבו וטעמא דרשא קמפרש דלהכי
לא מהני מה שעשו אחריים בלשון
כתבו משום דמילי לא מימסרין לשליח
ולא מהני עד שיאמר לסופר כתבו
ולעדים תחומי ופרץ עד שיאמר
תנו מיבעי ליה דניין דלא שמעינן
ליה אלא מדיוקא דרשא הוה ליה
למיתמי בסיפא כהדיא עד שיאמר תנו:
הכא במאי עסקינן דאמר
ר' יוחנן. ה"ג תימה וי לא
ידע שיקשה לו עד שיאמר לנא מיבעי
ליה ועוד דאי בללא אמר תתנא מאי
יאריא כתבו תנו נמי לא מהני וי"ל
דהשתא מוקי רשא בכל ענין בין
לאמר לבין אמר כתבו דהא אם אמר תנו
בשלשה נקט כתבו דהא אם אמר תנו
וצותינן ולהכי לא מצי למיתני בסיפא
עד שיאמר לשלשה דהא בשלשה נמי
מיירי דכתבו לא מהני אפי' בשלשה
ומ"מ פריך דה"ל למיתני בסיפא
ולפרש כהדיא עד שיאמר לשלשה
תנו: **הכא** במאי עסקינן דא
אמר אביו. סלקא דעתא דלא
שייך לאקשאי עד שיאמר אמרו מיבעי
ליה דניחא ליה למיניקט דומיא דרשא
כשהעל מלוה לעדים עמלם לעשות
אומר אמרו אמרו אומר לאחריים
שיאמרו לעדים לעשות וא"ת השתא
המיקי לה כרבי יוסף אמאי נקט
כתבו הוה ליה למיניקט תנו וכ"ש
כתבו ועוד כיון דכתבו תנו דוקא
הוה אמר תנו נחתא דהוא הדין
נמי אמרו ומיתי שפיר סיפא עד

גוספּות רי"ד

קדוש תורה ואין לו
כל להפיקם לא ברמיה
כח בכחור וק' לרב
כנא אמר רב ומהדר
תני' היא דתני' ארשיג'
כ"א בחרש מעיקרו אבל
כ"ב תתחוש תני' כוח
ואחרים חותמין על כח
ידן פ' ב"א שאין
סומין על כח ידו אלא
בחרש מקיירא שלא למ
לכתוב מדעא אבל פקח
ותחרש שלמו המבינה
בעידי פקח סומכין על
כחו והוא חותמין הגט
ואחרים חותמין עליו
ונתנו לאשורו ומפקדי
קדושין פקחיהו כח כנא
קדוש רב: ומקשה תרש

ונמית לכדרי יצחק צפרק
 אֶן נמי תנינא (3) כדרי
 א תנא גבי נישטס היא אלא
 תפארת נשטטס הא דקמי
 (6) והתנן "שני אחין חרש
 פיקחות או שתי אח
 אחיות אחת פיקחת
 אחיות חרשות נשוא
 או לשני אחין חרשי
 פיקחת ואחד חרש ו
 החליצה וזמן היבום ו
 ואם רצו להוציאן יו
 כדשנן מעיקרא אמ
 עליו חבירו על רשב
 נמי תנינא (12) נישטס
 או נשתטה לא יוציא
 לאו אע"ג דיכול לד
 רב פפא אי לאו דא
 אמינא רשב"ג לפרו
 דאתא ומאי עולמית א
 אי נמי לכדרי יצחק צ
 שוטה מתגרשת מיד
 כרחא ומה טעם אמר
 יניהגו בה מנהג הפק
 נכתוב גמ לאשתך ו
 לסופר וכתב ולעדים
 וחתמיהו ונתנוהו לו ו
 בטל עד שיאמר לסופ
 גמ' טעמא דלא אמ
 נותין מני ר"מ היא
 לשליח אימא סיפא ע
 ולעדים חתמו ונתן
 לא מימסרן לשליח ו
 יוסי "אין רישא ר"מ
 אמר כולה רבי מאיר ו
 דלא אמר תנו אי הכי
 ליה אלא הכא במאי
 לבי תלתא א"ה
 מיבעי ליה אלא ס
 והכא במאי עסקינן
 הכי עד שיאמר אמר
 מודה רבי יוסי באומ
 סופר ועד כשר (13) וא
 סופר שנינו ואמר ר

חַס לַמִּיתֵי תָנוּ דְמִסְפָּא
 תָּנָא עַד שִׁיאֲמַר תָּנוּ:
 וּמִשּׁוּם
 צְרִיכִין הֵם עֲמָלָם לִכְתּוּב וּמִ
 יִשְׁלִי מִיַּמְסָרִין שְׁלֵטִין. דְּכָךְ אִרְ
 בִּינְרָא לְאַחֲרִים אֲמַרְיָא וּכְפֹר
 מִפּיו הוּא יִכְתּוּב וּאִפְּלִי שֶׁ
 הוּא כְּתוּב וְהִי קֶאֱמַר הָאוֹמֵר
 תָּנִי אִינוּ גַּם עַד שִׁיאֲמַר תָּנוּ
 וְאִמַּר לְשֵׁנֵה. וְיִבְשִׁים מוֹדֵה
 יִדַּק דְּלִילוֹ אֲמַר תָּנוּ בְּלֹא כְּתוּב
 אֲמַר לְשֵׁנֵה לְפָנָיו וְ
 שֶׁהִי עֲשָׂאן שְׁמוּרִין לְכָךְ:
 חֲסִים הַסּוֹפֵר בְּגֵט עַד וְעַד

שני אחין מרשים. כיון שהן (6) אחת פקחות דמ"מ פקחות. לא יזכרם לן בפקחות לפיכך פטורות מן החליצה

וְנִשְׂאוּ שְׁתֵּי אֲחֵיות
תַּחַת חֲרָשׁוֹת או שתי
תַּחַת חֲרָשֶׁת וְכֵן שְׁתֵּי
לִשְׁנֵי אֲחִין פִּקְחִין
או לִשְׁנֵי אֲחִין אֶחָד
או אֶלּוֹ פִּטְוֹרוֹת מִן
כֵּס הֵיוּ נִכְרִיּוֹת יִכְנֹסוּ
או אֶלּוֹ מִחוּרְתָּא
רַבִּי יוֹחֲנָן חֲלוּקִין
אִמְרַא אֲבִי אֶפְרָיִם
וְיִצְחָק נִתְחַרְשׁ הוּא
עוֹלָמִית מֵאִי עוֹלָמִית
מִתּוֹךְ הַכֶּתֶב אִמְרַא
מִבְּעֵינָא ר' יוֹחֲנָן הוּא
טַעמָא דִּתְ"ק הוּא
דְּחֻזָּנָא לִיה דְּחֻרִּיק
אֲרִי יִצְחָק דְּבַר תּוֹרָה
דְּהוּא אִפִּיקַת בַּעַל
אֵינָה מִתְנַגֶּשֶׁת שְׁלֹא
מִתְנִי יֹאמְרוּ לוֹ
חֲזֵר לֵהָן כְּתוּבֵי אִמְרוּ
תִּמְנוּ אַע"פ שְׁכִתְבוּהוּ
וְנִתְּנוּ לֵה הָרִי הַגָּבֹה
בְּתוֹב וְלַעֲדִים חֲתוּמוֹ:
תְּנוּ הֵא אִמְרַא תְּנוּ
דְּאִמְרַא מִלִּי מִמְסָרִין
שִׂיאִמְרַא לְסוֹפֵר כְּתוּב
שִׂיאִי יוֹסִי דְּאִמְרַא מִלִּי
שִׂיאִי רַ"מ וְסִיפָא רַבִּי
סִיפָא רַבִּי יוֹסִי אֲבִי
אִמְרַא וְהָכָא בְּמֵאִי עֲסָקִין
יְהִי שִׂיאִמְרַא תְּנוּ מִיבְּעִי
עֲסָקִין דְּלֹא אִמְרַא
שִׂיאִמְרַא לְשִׁלְשָׁה
לֵה רַבִּי יוֹסִי הֵיא
לֹא אִמְרַא אִמְרַא אִי
מִיבְּעִי לִיה וְעוֹד "מִי
אִמְרוּ (7) וְהִתְנַן כְּתֹב
רַבִּי יְרֵמְיָה חֲתֹם
חֲסֵדָא מִתְּנִיתִין מִנִּי
(7)

הדברי תנו לקמנו! אמר לשני
בגט לאשתי יכתבו הם עצמם ו
יכתבו ויתנו חפשי שעשאים
יחיו! דנקט כתבו משמע דלפי
הוא לעשות שליה דבריה והיו
התוב ולעדים ויחתמו: עד
ואפי' לא אמר כתבו: הפס
כתבו חינו כשר אלא ח"כ
א כתבו וכל שכן פשיטא דכי
מ דאפילו אמר תנו כותבין
אזוזאומרים לאחרים וכתבו אלא
תוב ופלגיו וסלוי ויחתמו
ר ירמיה חסס סופר שנינו
ר עמי כשר: ואמר רב חס

חרשים לא חיכתה לן בנשותיהם אם
 לא כנסו אלם ברמיה: **וכן שפי אחיות**
 של בעלים דהן לא נכנסו אלם ברמיה
 ויזאה משום אחות אשה דכל עריות
 פטורות מן החלילה: **ואם היו נכריות.**
 ומה אחד מהן השני אינו יכול לחלוץ
 מפני שהוא חרש או שהוא חרמם
 ואינה יכולה לומר מאן יבמי אלם
 יבנסו: **ואם רצו להוילין.** אחרי כן
 יוציאו דלתי גט חרש ומפסק זיקת
 קידוש חרש אלמא היכא דנפלה ליה
 מאחיו חרש מפיק ולא גורין אטו
 אחיו פקח: **דרשין מעיקרא.** דנפלה
 ליה מאחיו פקח: **חלוקין עליו**
חביריו. דלפי' פקח ונתחרש אינו
 יכול לגרש ואפי' יודע לכתוב ולא
 תימא רשב"ג מפרש מילתיה דתנא
 קמא דכרי שמעי ליה לרבי יוחנן
 דמפלה פליג: **נישפט.** היא מניסת:
לא יוציא. אסור להוציאה: ואע"פ
 שפקחה ונתחרשה יוציאה דאשה לא
 צעין דעתה שהרי יוצאה לרצונה
 ושלא לרצונה היכא דנשטת אמור
 רבנן לא יוציא דהוה שאינה יודעת
 לשמור עמה יתגו צוה הפקר צוות
 וכן מפרש לקמן: **ואע"פ דרבי.**
 אבל מדבר מתוך הכחז לא ממעט:
אי נמי. האי עולמית כדדרי יתק
 אחא למירק מינה מדקתני סיפא
 עולמית ורישא לא תנא עולמית משום
 דרישא דרבנן כדרי יתק וסיפא
 דלורייא דבני מרגש צעין דעמו
 שהאש מוציא אלם לרצונו:
אפיקתא בעל כרתה. מתגרשת ואע"פ
 שלא מדעתה: **מתנ"ג' אמרו לו.**
 לבריא או לשכיב מרע חכם: **נכסוב**
וגט לאספק. שלא חזקק ליכס:
אמר להם כסוב. והם אמרו לו
 לסופר נ"ו: **גב' טעמא דלא אמר**
להם תנו. בלא כתבו דמיון דאמר
 להם כתבו מקפיד היה דבדר שלא
 יאמרו לאמר ויכתבו שנוסת היא לו
 נגלות שאינו יודע לכתוב גט ובהא
 אפי' ר"מ מודה ללקמן בפרק התקבל
 שם אמר כתבו גט לאשתי אפילו
 אמר לבי"ד לא עשאת בי"ד להרשות
 את אחרים על כך: **הא אמר תנו.**
 גט לאשתי ולא אמר כתבו אומרים
 לאחרים ויכתבו ויתנו דעשאו בי"ד. ועל
 דמיון כגון שהיו שלשה דלילו לשנים
 אפי' ר"מ מודה שאפי' לא אמר כתבו
 אלם תנו לריכים הם: **עלמס לכתוב**

תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו ותנו
 ג' אבל אמר לשלשה תנו יאמרו לאחרים
 י"ד דברי ר"מ ופליגי רבי יוסף עליה
 א אמר כתבו לא הו' פסיל האי גיטא
 וי' דדברים שזמנו של אדם כמותו הלכך
 נאמר לסופר כתבו. משמע דקנין לך
 במאי עסקינן. הך סיפא דקנין עד
 לסופר ע"מ: אי הכי. כיון דאיכא
 ג' לסופר ע"מ אלא ודאי דוקא קאמר
 ע"מ ללא עשאו ב"ד: אלא כולם רבי
 נטו ע"מא דפסול דלא אמר אחרו והכי
 מרזי לאותו סופר ובכח לאותו עדים
 א. חייבא דמתבשר נכח בחתימת ע
 ממני דמכשר להחסיט סופר בנטו:
 ר'

(י) וימות קי: קיב: (כ) ס"ה
 אלמלא לא הורגין חרש
 וטור פקדו (ג) סס: (ד) סס
 קינ: (ה) (לכל כט: וישנ:
 וסר אבלי אק: רישא
 ו"מ וסיפא ר"י רבא
 אמר כולה ר"מ ס"ה
 וי"ד: (ז) ולעיל ס': לקמן
 וי"ג: (ח) לעיל ס': לקמן
 וי"ד: (ט) (לעיל ס':
 לקמן סס:) (י) וי"ל (למית:
 ולפנינו) ה"ל לעיל ס':
 וי"ח חס: לעיל ר"פ התקבל:
 (י) וי"ל ר"מ לעיל ס':

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שני אחין
כו' אם הן פקחות כ"ל
חיבה אחת נמחק;
(ב) חז"ל ד"ה אי נמי וכו'
נמי מנינא לדרבי יתחק;

תוספות רי"ד (המש')

[illegible]

לסופר כתוב ולעדים חתמו ודייקין טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו (נזותין) ומתני' מני ר' מאיר היא דאמר מילי ממסרן לשליח אימא סיפא עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתמו תאזן לר' יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח

מי שאחזו פרק שביעי גימין

עב.

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

תוספות רי"ד

[illegible]

וּמִשּׁוּם כִּי־סוּף דְּבוּר חִיּוּי וּמַחֲמֵי לֵיתָּהּ הוּא מִלִּשְׁנֵי
כִּיּוֹן דְּלֹאֵר מִרְכָּשׁ וְלֹא מַעֲשֵׂה כִי וְלֹאֲסוּקִי כְּדֹמִיק
בְּהִתְקַבֵּל (עֲלֵי סוּ) אֵלֶּה לִפִּי שֶׁכֶּבֶד דְּקֵקִי וְלֹא חֵשׁ לְחֹזֶר וְלֹאֲרִיךְ
וּמִכָּאן יֵשׁ לְהוֹמִית דְּפִרְקִי מִי שֶׁאֲחֹז סְדְרוֹ אֲחֵר הִתְקַבֵּל^ע:

לֹא מִיִּבְעִיָּה הִיבֵּא דְלֵא אִמֵּר דְּבִי
תִּלְתָּא בִּו'. לֹא מִיִּבְעִיָּה קִמָּא
לְרִ"מ דְּקֻמְרָא לֹא מִיִּבְעִיָּה
כְּכַחוּ אֵלֶּה אִפִּי' מִנּוּ כִּיּוֹן דְּמִיִּירִי צְב'
בְּדִקְדָּקָאֵר בְּתֵר הִכִּי לֹא מִיִּבְעִיָּה הִיכֵּא
לְדָלָא אִמֵּר דְּבִי מִתְּלַחַא אִשְׁרִי דְּקֻמְרָא
לְרַבִּי יוֹסִי אֵין לְחוּשׁ דְּמִדְּקֵדֵק כֹּל לֹא
מִיִּבְעִיָּה שִׁיבֹל לֹומֵר וְיֵשׁ סְפִירִים
בְּגִרְסִי לֹא מִיִּבְעִיָּה הִיכֵּא דְלֵא אִמֵּר
לְרַבִּי מִתְּלַחַא מִנּוּ אֵלֶּה אִפִּילוּ אִמֵּר לְבִי
מִתְּלַחַא מִנּוּ: **תַּנְיָא** בְּוֹתִיָּה דְרַב
אִשְׁרִי. לְכֹאדֵּה מִשְׁמַע דְּלֵא מִיִּבְעִיָּה מִינֵה
דְּלֵא אֵלֶּה דְלֵא מִדֵּוֹרֵה ר' יוֹסִי בְּזֹאמֵר
וְאִמְרוּ אֵלֶּה דְרַב רַבִּי אֶלְחָנָן פִּירֵשׁ
בְּשֵׁם ר' יִתְחַק דְּמוּכַח מִינֵה דְלֵא
מִיִּבְעִיָּה קֻמְרָא דְכַמְשִׁי רַב אִשְׁרִי דִּדְוָא
יֵאָדָּא הוּא מִנִּי נְכֹחוּב גַּט לֵאשְׁתֵּךְ כִּו' הוּא
דְּקִיָּקָא אֵלֶּה אִמֵּר מִנּוּ נִתְחַבֵּר כְּדִידִי
מִתְּלַחַא מִנֵּה וְהוּא רִישָׁא ר"מ אֵלֶּה שְׂמַע
דִּנְקֵט כְּכַח הַקּוֹפֵר לְשֵׁמָה דְמִשְׁמַע הֵא
אֵלֶּם אִמֵּר לְשׁוֹם אֲדָם מִהֵי וְהֵא לִיתֵּא
דְּאִפִּילוּ לְרִ"מ לֹא מִהֵי אֵלֶּה יֵדְוָא לֹא
מִיִּבְעִיָּה קֻמְרָא לֹא מִיִּבְעִיָּה לֹא אִמֵּר
כְּכַחוּ אֵלֶּה אִפִּי' אִמֵּר כְּכַחוּ וְלֹא
מִיִּבְעִיָּה דְלֵא אִמֵּר מִנּוּ כִּו' כְּדִידִי
מִתְּלַחַא מִנֵּה: **קוֹרֵב דְאִמְרוּ** מִדְּרַב
בְּהֵנָּה בִּו'. וְאִ"ת וְאִמְרִי נִקֵּט מִדְּרַב
בְּהֵנָּה מִתְּלַחַא נְמִי אִתִּיָּא לְאִפְקִי
מִתְּכַשְׁרֵה בְּהִרְכַּמַּת הִרְאֵשׁ צִלָּא קוֹל
וְיֵאָדָּא דְמִתְּכַשְׁרֵה דְהִרְכַּנֵּה דְמִתְּלַחַא מִהֵי
כְּמִנּוּ קוֹל יוֹן דִּקֵּס יָן שְׂמַתְרֵה לֹא
בְּעִינֵי שְׂמִיעַת הַקּוֹל כְּמִנּוּ כִּו' גַּט
לֹא לְאִשְׁמִי אִם הִיָּה יָכוֹת לֵה לֹא הִיָּה
יִכּוֹל לְחֹזֵר צו וְאִע"פ שְׂהִיָּא אִינֵה
אִזְמֵרַת כִּלּוֹם כִּיּוֹן שְׂהִיָּא מִתְּכַרֵּה
צִלָּא שְׂמִיעַת קוֹלֵה הוּא שְׁלֹמָה וּבְצִרְיָת'
דִּנְקֵט עַד שִׁשְׁמִעוּ קוֹלֵה לֹא שְׁנֵה
אֵלֶּה לְמַעֲשֵׂי מִרְשָׁה דְרַב בְּהֵנָּה
דְּמִתְּכַשְׁרֵה לְמַעֲשֵׂי:

מזהיום אם מתי מעכשיו אם מתי
הרי זה גזל. כחז ר"ת
מהיום אם מתי אם מתי זו ציוס לא
ידענא מה אדון זה ולרצונו אלחנן
נראה דמהיום הוי כמו מעכשיו ודעתו
שיהא שיהא גט לאלתר דמתקמחא לכלך
ובזמן שיהא ציוס ובי איהו לוי ליה
שמה ימות ציוס אלא ודאי לאלתר
קאמר שיהא גט ומכל מקום נכון
להחמיר: **הבי** אפר רב הוציח
רבי יוסי. והא דלמחרין צפרק
בפתחא (לקמן פה) התקין רב בגיטא
ומי יומא דקו ולעלם ולאפוסי מדברי
רשון איין זה אלא לשווער צעלמא
הוא כרבי יוסי ס"ל כדאמר הכא
יוסי דגרים לקמן רבא לפי זה תריץ
ולומר נמי לשווער דשטרט חקן דהא
לאחר צמקמן לרצא פשיטא ליה
להלכה כרבי יוסי אפילו צעל פה
יבין פירש בקונטרס לקמן (י):
א

א. ולא דמי למתנה דכתב ביה מהיום ולאחר מיתה
ליכא למימר הכי: רבה בר אבוא חלש עייל לגבי
הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ול
א. הודו לו כל סייעתו אלמא אין הלכה כמותו ובפ

ר' יוסי היא דאמר ^אמילי לא מימסרן לשליח ואי ס'ד מודה ר' יוסי באומר אמרו נפיק מינה חורבא דוימנן דאמר להו לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוגי ופלוגי ויחתמו ומשום בסיסופא דסופר חישי ומחתמי ליה ובעל לא באומר הכי אלא מהוורתא רישא ר"מ וסיפא ר' יוסי רב אשי אמר כולה ר' יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מבעיא היכא דלא אמר תנו אלא אפי' אמר תנו לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלתא לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר באמרו אלא ^אאפילו אמר אמרו נמי לא תניא בכוותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט במל עד ששישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתמו ישמעו לאפוקי ממ"ד ^במודה רבי יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי ^גמדבר כהנא אמר רב: **מתני'** ^היה גיטך אם מתי זה גיטך מחולי זה זה גיטך לאחר מיתה ^ולא אמר כלום ^זמהיום אם מתי מעכשיו אם מתי ה"ז גט ^חמהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת ^טזה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה וזאת אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה"ז גט ואם לאו אינו גט: **גמ'** אלמא אם מתי כלאחר מיתה דמי והדר תני מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי אלמא אם מתי לאו כלאחר מיתה דמי אמר אביי אם מתי שתי לשונות משמע משמע בכמעכשיו ומשמע כלאחר מיתה אמר לה מהיום כמאן דאמר לה לאחר מיתה דמי: זה גיטך אם מתי לא אמר כלום: אמר רב הונא וחולצת והא לא אמר כלום קתני לך אמר כלום דאסירא לעלמא וליבם נמי אסירא כלום מדסיפא חולצת מכלל דרישא ^איבוי נמי מיכמה מתני' כרבנן ורב הונא ^בדאמר בר' יוסי ^גדאמר ומנו של שטר מוכיח עליו אי רבי יוסי חליצת נמי ליה חיבעי וכ"ת מספקא ליה לרב הונא אי הלכתא בר' יוסי או אין הלכה בר' יוסי ומי מספקא ליה ^דוהא רבה בר אבוב חלש עול לגביה רב הונא ורב נחמן א"ל רב הונא לר"נ בעי מיניה מרבה בר אבוב הלכה כרבי יוסי או אין הלכה א"ל טעמא דרבי יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה א"ל את בעי מיניה הלכה טעמיה דרבי יוסי אנא אמינא לך בעי מיניה א"ל הכי אמר רב יהלכה כרבי יוסי לבתר ינפק א"ל היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר ומנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא ליה

ואינה מתיבמת דלמא תנאה הוי ויהוי גיפא מהיזס ופירא לאחר מיתה אבל א"ל רב הונא לרב נחמן בעי מיניה מו רבוחינו החזירה לינשא וסברי לה כר' יוסי דאמר וזנו של שטר מוכית עלי

ר' יוסי היא. הלך לביטח לחרוץ. דאילו לר' מאיר איכא
לנמישח דלמא זימנין דאמר לשנים אמרו לפלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני
ויכתמו ואולי הני שלוחי וחישי לכיסופא דסופר ומחמתי ליה בלא
דעת דבעל אכל לר' יוסי לביטח לנמישח להכי שהרי לא יכתוב סופר

ר' יוסי היא דאמר ר' יואי ס"ד מודה ר' יונה חורבא דזימנין דלסופר ויכתוב ולפלוני ביסופא דסופר חייה אומר הכי אלא מחזור ר' יוסי רב אשי אמר מיבעיא קאמר לא מתנו אלא אפי' אמר הויכא דלא אמר לבי לבי תלתא לא ולא מאמרו אלא "אפילו את בוותיה דרב אשי כת עדים לשמה אע"פ ניתנוהו לו ונתנו לה שישמעו קולו שיאמר חתמו ישמעו לאפקין באומר אמרו קולו לאמי רב: **מתני'** ⁽⁷⁾ זה גיטך לך כלום מהיום אם נש' מהיום ולמחרת ואם מת חולצת וק' מחולץ ומת אומדין א הראשון מת ה"ז גמ' **נכח'** אלמא אם מתי כ' תני מהיום אם מתי ב' אם מתי לאו כלאחר אם מתי שתי לש' במשמעותיו וכמשמע כל אומר לה מהיום כמאן דאמר: זה גיטך אם מת רב הונא וחולצת והא לא אמר כלום דאסיורא ואסירא מדסיפא יבומי נמי מיבמה מ' דאמר בר' יוסי "דאס' עליו אי רבי יוסי חליץ ממספקא ליה לרב ד' יוסי או אין הלכה בר' והא רבה בר אבוה הונא ורב נחמן א"ל ר' מרבה בר אבוה הלכה א"ל מעמא דרב איבעי מיניה א"ל א טעמיה דרבי יוסי אנא א"ל הכי אמר רב יה' נפק א"ל היינו מטעי זמנו של שמר מוכיח

וְרַבּוֹתֵינוּ הַחֲרִירָה לִינְשָׁא וְסַבְרֵי לָהּ

גט אלא אם כן ישמע מפי הדבע
עלמנו: ואי ס"ד מודה ר' יוסי באומר
אמרו. הך חורבא גופא לר' יוסי
אימא: כולה ר' יוסי היא. ורישא
לאחר כתבו לאו דווקא דלפילו חנו
נמי פסול דקמיא סיפא עד שיאמר
לסופר רבבא ואורחא דתנא למיתא
ולאוסופי ונקט למיתא דבשון לא
מיבעיא הך אלא לפילו הא נמי פסיל
עד שיאמר כו: **תנא כווסיה דרב**
אסי: דבאומר אמרו נמי פסיל רבי
לפוקי מדרב כננא: דלאחר
לעיל (דף ע"א.) חרש שיכול לדבר
מתוך הדבב כותבין ונותנין גט
לנאסור: **ביתנ'** אם מפי לא **אמר**
כלום. דמשמע לכשאמות ואין גט
לאחר מיתה: זה גיטך מחולי זה.
משמע מחולי זה ואין גיטן שמת
מתוך החולי נמא' שאין הגט חל אלא
לאחר מיתה: מהיום ולאחר מיתה
גט ואינו גט. מספקא לן אי תנאה
הוי מהיום אם אמות וכוין שמת
נתקיים התנאי ונמא' שהוא גט משעת
נמיתו או חזרה הוי שחור בו ממאי
דלאר מהיום ואמר לאחר מיתה היא
גט ואינו כלום. דבשלמא גבי מתנה
ליכא למימר גופא מהיום ופירא
לאחר מיתה אבל הכא ליכא למימר
הכי ואי משום תנאה ה"ל למימר
מהיום אם מתי ובגמרא פריך מ"ש
מרישא: **חוללת** שמה אינו גט: ולא
מסיבמא שמה גט הוה והוא לה
גרוסא אחיו וקיימא עוהיה זכרת
הואיל ולא החזירה: **גמ'** וסדר **תני**
כו' אלתא לאו כלאחר מיתה דמי.
דאילו במהיום ולאחר מיתה תני סיפא
גט ואינו גט: **משמע כמעשיו.** אם
יתקיים תנאי זה שאמות וכשמת הוה
גט למפרע אבל לאחר מיתה לא
משמע תנאה וספוקי מספקא לן:
כולומר אסורה להחייס
דמספקא ליה אי הוה גט אי לא
ולקמיה מפרש ואזיל: **והא מדסיפא.**
גבי מהיום ולאחר מיתה תנא חוללת
וצרישא אל תנא מכלל דדווקא קתני:
פסני' דבעי מהיום: **כרבנן.** דפליגי
עוהיה דרבי יוסי בר' חננ' (ב"ב ק"ה.)
דקא תני הכותב כל נכסיו לבנו כרץ
שיכתוב מהיום ולאחר מיתה ואי לא
ה"ל מתנה לאחר מיתה וה"ל גט לאחר
מיתה הוא: **ורב הונא כר' יוסי דאמר.**
ההם אינו כרץ דקא סבר זמנו של שטר
מזכיח עליו דמהיום נתן לו את גוף
ההקדש והפירות ואכל הוא בחייו ואם
לא נתן לו הגוף מעכשיו למה נכתב
זמנו בשטר המתנה: **חילולא נמי** לא
ליבטי. דהא אמר אע"ג דלא כתב
מהיום כמאן דכתב מהיום דמי ומהיום
אם מתי תנן במתני' דכשר: **עטמא דר'**
יוסי לא ידעא. אמאי קאמר א"ר:

עלי עדים וקנו ממני לפלוני בני לאחר מיתתי, מוכיח
שנכתב בשטר בחנם נכתב, אלא ודאי להקנות מאותו ה
ה' כר' יוסי ולית הלכתא כר' יוסי מדאמר' לקמן בס

(א) [לעיל סו. וס"ג]
(ב) [לעיל סו. א] (ג) [לעיל
סו. ג] (ד) מנחות ב' ס"ז
ק"ל. (ה) ע"ה מה שבי
מנחות מנחות ב' ד"ב
הרי זה! (ו) קדוש פ. ד"ב
(ז) [לעיל סו. ג. ס"ה]
ד"ב ק"ל. ע"ה לו. מוספס
דמנחות פסח, א' ב"ב
ק"ל. (ח) [לעיל סו. א] וי"ט
חוס' רש' נגלה בס' וי"ט
וב"ב יב. ד"ה אלו וי"ט
חוס' נגלה לו. וי"ט וי"ט
וק"ל. (ט) [ע"ה חוס' לעיל
לו. ד"ה משום].

הגהות הב"ח

(א) נמ' ורצ הוגא בר' יוסי
כ"ל ותיבת דאמר נמחק:

מוסף רש"י

[illegible]

עין משפט
גר מצות

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

עד.

עין משפט
נר מצודה

[illegible]

תוספות רי"ד

ויטמא לה כללו של רבו
 ויהי אחשבה לה רבו
 אלא שאינו צריח ממוט
 שר דברי רבי יהודה ר"מ
 ואמר בעליה תלוי ר"מ
 ספק בעליה ספק זוכיא
 מורשת ואינו מורשת
 אלא כן ר"מ אומר לר'

מאיר אלא יתכן אלא
 איבא בתייהו פ"י רקסד
 שמעמ בעליה תלוי כמו
 בעליה ספק ואמר ר"י יתכן
 אלא ספק בעליה ר"מ
 מאיר אלא יתכן אלא
 אלא מיתא תלוי לרבי
 יוסי אלא בעליה ספק
 מיתא אלא תלוי דר"מ
 אלא רקסד מיתא וזקא
 אאמר מחיים ולכי מיתא
 אלא אינלי' אלא למפע
 שאתאן בניה קנה גלה
 וכן היתה מורשת
 הרבה בעליה כל חדש
 יוניס תלוי היתא אלא ימות
 ויבא אגיל מיתא אלא
 אלא ומיתא מיתא אלא
 מיתא אינלי' אלא רמח
 ימות אלא מורשת ופטר
 לגמרי אלא יסברן לא
 מורשת מאן בניסא אלא
 שעה א' קודם למיתא וכן
 סכל ימי ניסן היו ספק
 כלתו בעליה מביא אלא
 ר"מ יהודה ספק אינסי
 שבעת אבדיל היתא ספק
 כן שראוי אלא כל חדש
 יוניס הובר הרב אלא
 חורש ספק היתא אלא
 הובר ומביא מיתא קרובה

[illegible]

אם ימות במלחמה והא אומר' הכא הרי היא כאשת איש לכל דבריה לפי' ר"ת דקאי אמהיום אם מתי ומיחו (לפי' הקונטרס) י"ל שהיו ממפרשין בזהו (שמהיום) תהיה מגורשת אבל קשה לדאילו לפירוש הקונט' דהכא דבמהיום אם מתי הוויא מגורשת לאלתר משעת נתינה

מ"מ קשה דהא אילו לא נהרג אוריה
היתה בת שבע אשת איש ועוד קשה
דאם לא היה נותן גט אלא על תנאי
אם ימות א"כ מאי כל היוצא הלא
לא היה צריך תנאי ולא אלא למה
שאין לו בנים ויש לו אח ומיהו זה
י"ל דלאו דווקא נקט אם ימות אלא
כלומר אם לא יבא בספק המלחמה
ומשום ענינוא ונראה לר"מ שהיו
סומכין גט גמור בלא שום תנאי
בזניעא וכשהיה חוזר מן המלחמה
היה כוונתו והיתה בת שבע פנויה
והא דלמרי' בזהבא (ב"מ דף נט.) מוטב
שיבעול אדם ספק אשת איש ולא
ליבין פני תצירו דברים מנה לן מדוד
קרי לה ספק אשת איש א"ע שהיתה
פנויה גמורה לפי שגורשה בזניעא
ולא היה ידוע לעולם אם היא
מגורשת אם לאו: **אשם** חצוי
איבא בנייהו. דלר"מ דלמר בעילתה
תלויה לא מייטי אשם תלוי אלא הדבר
תלוי ועומד אם מת מאותו חולי
מגורשת משעת כתיבה ואם לא מת
חייב מנעט א' ושמא לא הוה תספקא לן
אם מת מאותו חולי אם לא היה
לר"מ מייטי גמי אשם תלוי:

רבי יוסי אומר בעצתה ספק ומציא חסס תלוי ולא צעיר ר' יוסי תחילה משמי תחיתו וה"ל כבד בק"פ דה פסוקה (ברכות דף כג.) רב הונא אמר ויהי תתן וכן הלכה דקיי"ל כרבי דכל האומר ע"מ כאומר מעשיו דמי דכפ"ל קמא דקידושין (דף ע.) פסקין הלכא כר"א דלמר התקדש לי במנהי סיגנא לה מנה חסר דינר אמר וזו מקודשת וישלם דכמאן דלמר ע"מ דמי דכרז הונא אמר י"ר דכל האומר ע"מ כאומר מעשיו דמי

אימא בנייהו שפסטה ידה וקבלה בו, ולעיל גבי גט הוה מני למימר גמי שפסטה ידה כו' ור"נ הוה מני למימר שנקטע שטר קידושין אבל לא מני למימר שנתאללו מעות של קדושין דלע"ג דנתאללו מקודשת דנרשות' ידה קא מתאללי דלאמרין בריש האומר (קדושין 97 ע"ג).

דלמיפלגי

שמעיון גבי קידושין
לכשיתן משום דכסיפא למיתבעיה אבל גבי גירושין
ימא מודה ליה לרב הונא ואי אשמעיון גבי גירושין
לכשתתן משום דלרחוקה קאתי אבל גבי קידושין
מודה ליה לרב הונא צריכא מיתבי ^{ה"ה} גימך
ים זוז אע"פ שנקרע הגט או שנאבד מגורשת ולאחר
עוד תניא ^{ה"ה} גימך על מנת שתתני לי מאתים זוז
ליבם לא נתנה זקוקה ליבם רבן שמעון בן גמליאל
לאחיו או לאחד מן הקרובים עד כאן לא פליגי אלא
שי ומר סבר לי ואפילו ליורשי דכ"ע מיהא תנאה
ה אמר לך רב יהודה הא מני רבי היא ^{ה"ה} דאמר רב
האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ופליגי רבנן
אמרינן הא דאמר רב הונא אמר רבי כל האומר
סליקי אשכחתיה לרבי אסי דיתבי וקאמר משמיה
כשיו דמי לא נחלקן אלא במהיום ולאחר מיתה
והתניא

ששתת"י ומאחיו וזו הרי זו מגורשת וחתן ג'מ"ט שחתני' זה מכאן ועד ל' יום נתנה בחור' וצאצאיו' וצאצאיו' ארבעים מעשה בעתן באחר שאמר לאחיו הרי זה גיטך למפרע משעת נתתה בחור' וזה"ל ומיהי. יאמר כ"ב חתן וזה יוחי וחתן. פ"ה גיטך למפרע משעת נתתה בחור' שדעתן לו הודים. כ"ב הונא אמר והיא חתן אינה צריכה ממנו שני טעמי הרי הוא מקיים חובותיו שכל כלום דבר יהודה אמר לכתשתן צריכה ממנו שני דרכי חתן וזה"ל חתן דהרי אמר והיה"נ אם בכל הגט שדעתן לו מאחיו וזו חתן וזה"ל חתן אמר לכתשתן למפרע מקיים חובותיו ואשמו לבני קרובין כחיהו רבעל לבני שכן נ"מ שאמר מעמידי א"מ מ"ה משתגע' וזה"ל חתן שנקבע הגט ואבד הרי זו מגורשת ולאחר לא תשא עד שחתן. פ"ה בדבעי' לו כ"ב אמר ר'אבהו לא אחי' וא"ל מ"ה ור'אבהו ע"כ לא פליגי אלא שחתן. פ"ה לו ליה

ומוטעמא לה. אי רחן הוא: שאינא לריבא הימנו גע שני. אס מת הדבר תלוי עד שימות אי בעיתלם תלויא. הדבר תלוי עד שימות אי בעד שיעמוד מחולי זה אס מת מן החולי הבא עליה פטור דלר' מאיר ממשמע ליה מעת שאני בעולם היינו משמע נחיה וי"ק לה ה"ו גיטן

ומטמא לה כללו של
לכל דבר אלא שאינה
דברי ר' יהודה ר"מ א
יוסי אומר בעילתה
ואינה מגורשת ובלבד
ר"מ לרבי יוסי אמר
איכא בינייהו לר"מ לא
יוסי מיייתי אשם תלוי
מגורשת חכמים דיינו
דרבי זורא ¹⁶דאמר רב
ירמיה אמר שמואל כי
מגורשת ואינה מו
במזונותיה: **מתני'**
שחתני לי מאתים זוז
ע"מ שחתני לי מיכן וע
לי קדש ושאשם תלוי

לו בתוך שלשים יום
 מגורשת אמר רבן שם
 בצידן באחד שאמר
 שתתני לי איצטיליטיו ו
 חכמים תתן לו את
 ט"ב הונא אמר והוא
 לכשתתן מאי בינייהו
 הגמ' או שאבר רב
 יאינה צריכה הימנו ג
 לכשתתן צריכה הימנו
 קידושין כי האי גוונא
 הרי את מקודשת ל
 מאתים זו הרי היא
 מאי ויתן רב הונא אמ
 אמר לכשיתן מאי
 ישפשטה ידה וקבלה
 הונא אמר והוא יתן
 תנאיה ואייל רב יהו
 יתיב לה הוא דהוו ק
 קידושין וצריבא דאי
 כהא קאמר רב הו
 דלקרובה קאתי אבל
 קאתי אימא מודה
 אשמעינן גבי גירושין
 והיא תתן משום דלא
 גבי קידושין דכסיפא

וְקוֹקֵס לִיכֹס. וְלֹא סָנִי לָהּ לִיתֵן
 לְיוֹרְשֵׁיכֶם: וּמִ'ס' רִישׁ: לֵי מַעֲשֶׂה
 אֲפִילוֹ לְיוֹרְשֵׁיכֶם כְּשֶׁאֵינִי: **כָּל דְּרוֹעַ**
 שֶׁנֶּחֱזֵק הָיָה. וְלֹא תִלְבֵּי הַגֵּנוֹ שֶׁנֶּחֱזֵק
 מִתּוֹן מַעֲוֹת דִּלְי לְכַשְׁתָּמֶן קֹאמֶר נָהִי
 נָמִי דְלִי וְאֲפִילוֹ לְיוֹרְשֵׁי מַעֲשֶׂה מִיבֹה
 הָיָה לִיָּה גַט לְאַחֵר מִיתָה: **כֹּאמֶר**
מַעֲשֵׂי דְמִי. וְלֹא דִ'ק מַעֲשֵׂי יִהְיֶה
 גַּט עִירָם שְׁתֵּקִימִי הַתְּנִיחִי: **לֹא**
נִחְלָקוּ. אֲלֵל בְּמִיָּהוּס וְלֹאחֵר מִיתָה
 דְּרִבְנָן מִסְּפָקָא לְהוּ אִי מִנְהֵה הִי אִי:
 חֹזֶרֶה הִי וְלִרְבִּי וְדִלִּי מִנְהֵה הִי:
 וְהַתְּנִיחִי

עליה ואנא דאמרי כרבנן "וא"ר זירא כי היינן בבבא על מנת כאומר מעכשיו דמי פליגי רבנן עליה כי דרבי יוחנן הכל מודים באומר על מנת כאומר כי

נגנו למפרע וישו דם. כי סליקי, כשעלי לארץ ישראל וקדושו סא לא נחלקו. כלומר לא
פקה להו לרענו אל מנהל אל מורה אלל מנהוס לאר מיה: ושם.

לא כשחנתו לה הוויל ולל למפרע משעת מנהל מאי לנייורה איכא בנייורה שוקרע מנהל א שו
מאלס וזו הוולקן כל זמן שהיה נותנה לו מהקיים סא למפרע איכא נקרע או אבר קודס נתינ
מכשעושי וזו הוולקן כל זמן שהיה נקבה אלל כשעת נתינה הווילס וזוהי שיהא ענין מקודש
מאדתינ גבי אשה לענין קדושו איך פשטה ידו וקבלה קדושה מאחר אינה מקודשת שו
כרה הווא קדויל כל האומץ שו מאמר מעכשושי ומתינ וקדוה הרי הו גיטך ע"מ שחנתו
הו גיטך שו שחנתו אל מאלס וזו מנהל וזו אינה וקדוה ליכס (לא) נתינה לו וקדוה ליכס

(א) ב"ב מו: ע"ש ב"מ
יב: ע"ש כחונות 15:
ע"ש, (ב) קדושין ס.
(ג) קדושין ס. ע"ש
(ד) שם כל סקווא תוספתא
פ"ה, (ה) (תוספתא פ"ה)
(ו) קדושין ס. ע"ש דף ס:
ע"ז לו. ע"ש לקמן עה:
ע. ע"ש, (ז) גא א"ר וירא,
(ח) (ע"ב), (ט) ז"ל ומן
לפ דינא ע"י קדושין מו:
(י) ז"ל רב,

הגהות מהר"ב

הנשבורג

א | תרוב ד"ה אסם מלי
 איכא בנייהו דלר"מ וכו'
 ושם אי הוה מספקא
 לן וכו'. עי' טומאת
 תהרס"א דמספקא להו
 אי בעי ר"מ חתיכה אחת
 מב' חתיכות ול"ע דתלמוד
 ערוך הוא נמכת כרחוק
 דף י"ח ע"א דל"מ כרחוק
 בעי חתיכה אחת מב'
 חתיכות יע"ג:

סוף רש"י

[illegible]

מ
אמר לכשתתן פי' אין הגט קר
כאומר מעכשיו דמי אם חתני
ליה כל האומר על מנת כאומר
משהגיע גט לידה אינו מבטל
מייח למפרע קונה הגט והלכת
הוי גיטא למפרע ועוד תניא ה

תוס' ד"ה דא קי"ל ב' מכלל משמע. עין במלחמות סוף פ"ט
לשנא :

[illegible]

וְיֵה מִדְּאֶסְטֵרִיכוּ לְאִיפִלּוּגִי בְּחָא מִכְּלָא
 ה. אֲדִמִּילְפִּיגִי בְּהָךְ מִתִּינְחָא בְּמַהִיּוּס
 אֶמְנַת פִּסְלִי רִבְנָן וְיִשָּׁשׁ הָאֵל: וּמַשִּׁי
 כְּחֹא דְרַבִּי מִיְהוּ רִבְנָן בְּעַל מְנַת נְמִי
 פִּסְלִי: מֵאִי תֵנָּה. לְעִילָא מִיְהוּ דְּרַמִּיּוּס
 דְּקִמְיָא מַעֲשֵׂה בְּצִילָא כּוֹי' מֵאִי רֵאחִי
 אֶחָד שׁוּנִין מַעֲשֵׂה בְּמַנְהֵה אֲלֵלָא לְרֵאחִי:
תַּתָּן אֵם דְּמִיָּה. דְּלֵא אִיכּוּן אֲלֵלָא
 לְהַרְוּחָה דְּדִידֵיהּ: מֵהוּ. מִי הוּא הָךְ
 מַחִילָה קִיּוּס מִנְהִי כִּשְׁלֹו נִתְמַנָּן לוֹ
 חוּ לֵא: **הִיבְעִי לְרִבְנָן.** דְּאִמְרִי דְּמִיּוּס
 לֵאז בְּמִקְוִא אִינְטֵלִית קִימִי דְּרַמִּיּוּס
 לֵאז אִינְטֵלִית קִין אֲלֵלָא הֵא אֲחִלְוִיָּה
 וְהוּ כִּשְׁלֹו קִבֵּל מַעוֹת מִנְהֵא דְּמַחִילָה
 קִבְּבֵלָה: **קוּנֵס שִׂאחָה נִנְהֵה יֵי.**
 קוּנֵס תֵּהֵא עֲלִיךְ כֵּל הִנְהֵא שְׁמַהֲנֵה
 מַמִּי: אִף זֶה. אֵם רֵלֵה הַטּוֹדֵר יִכּוּל
 לְחַתְּרוּ מִזִּילִיו בְּלֵא שִׂאֲלַת הַתְּרַת חֲכַם
 לְאִוְמֵר לוֹ. הִרְבִּי כִּשְׁלֹו הַתְּקַבְּלִית
 אֲלֵנָּה מַחִילָה קִבְּבֵלָה: **מִשּׁוּם הַרְוּחָה.**
 שְׂהִיָּה נִרְךְ לְצוּרְךְ בְּנוֹ: **תַּתָּא דְּלוּחָא.**
 כֵּל שֶׁאֵר הָאֲרִיסִים שְׁבַמְקוּס זֶה מִשְׁקִין
 הַתְּבֹאֶה שֶׁלֹּא פַעֲמִים בְּשִׁנֵּה: **וְשִׁקְלִי**
רִיבְעָא. וּמִנְהֵא הָאֲרִיסִין לְטוּלָא רִבְעִי
 הַתְּבֹאֶה בְּשִׁבְלִי טוֹרַח חֲרִישָׁה וְחִירֵה
 וְיִטְוֹשׁ וְהַשְׁקָאָה וְכֵל לִרְבִּי הַשְּׂדֵה: **אֵם**
דִּילִי אֲרַבְעָ. הַשְׁקָא אֲתֵּי הַשְּׂדֵה אֲרַבְעָה
 פַּעֲמִים: **אֲחָא מַטְרָא.** בְּזִמָּן הַשְׁקָאָה
 רִבְעִית: הָא לֹא דִלֵּה. וְלֹא שְׁקִיל
 אֲלֵלָא רִיבְעָא כְּמִנְהֵא הַמְקוּס: הָא
 לֹא אִינְטֵרִיךְ. וּמִזֹּלוּ גִיס: **כִּרְבָּן**
שְׁמַעוּן. דְּרַמִּיּוּס בְּמִקְוִא אִנְטֵלִית הֵא
 נְמִי מַטְר בְּמִקְוִא הַשְׁקָאָה: **סִלְכָּא**
כִּרְבָּה. בְּלֵל מְקוּס שְׁמַלְקָ עֵם דִּר
 יוֹסֵף חוּץ מַשְׂדֵּה עֵינִין וּמַחֲסֵהִי: אִין
הִלְכֵה כִּרְבָּן שְׁמַעוּן. דְּאִמְרֵי לְקַמְיָא חוּץ
 מַעֲרַב וְצִידִן וְרֵאחִי אֲחִירֵה: הִכִּי
 גִרְסִי' אֲלֵלָא לְטוּלָם **כִּרְבָּן.** כְּלוּמַר
 כִּרְוִיָּהוּ אִילִיבֵא דְּרִבְנָן אִמְרִי לֵה:
דְּלִצְוֹרֵה אִיכּוּן. דְּרַסֵּם מַגְרַשׁ אֲתֵּי
 אֲשִׁמוּ מִחוּץ אִרְבֵּה הוּא מַגְרֵשָׁה הֵלֵךְ
 מִסְּפִיקָא אֲמִרִי לְצְוֹרֵה אִיכּוּן וְלֹא
 תִּלִּין לְמִימֵר לְהַרְוּחָה אִיכּוּן לְקוּלָּא:
פַּתֵּן הַסֵּם. בְּמִסָּ' עֲרִיךְ (דָּף לֵא:): הִיָּה
נַעֲמִין. הַקּוּנֵס בֵּית בְּעִיר חוּמֵה הִיָּה נַעֲמִין
 יוּס אֲתֵּי עֶשֶׂר חוּדָשׁ שֶׁלֹּא יִמְאֲלֵנוּ
 הַמּוֹכֵר לִסְתִּים מַעוּתִיו כִּדִּי שִׂיחָא חֲלוּט
 לוֹ דְּרַבְּנֵי (יִקְרָאָה סֵה) וְאֵם לֵא גִיחָא
 עַד מִלֵּאֲתָ לוֹ יוֹגִי' **חוּלָשׁ.** זוּרְקָ. כְּמוֹ
 חוּלָשׁ עַל גִּיס (יִשְׁעִיָּה יד) מִטִּיל גּוֹרֵל:
לְנִשְׁכָּה. מִתְקַוֶּה לֵךְ: **וַיֵּסֵא**
שׁוֹכֵר הַדֵּלָת. שֶׁל בֵּיתוֹ וְנִכְסָם:
מִתְקַנֵּסוֹ שֶׁל הֵלֵל. דְּלִאֲטֵרְךְ נִתְקַוִּי
 עַל מִנְהֵה עַל כְּרַחוּ תֵּהֵא נִתְקַוִּי:
 מִכְּלָל

הרווחה הוא והיא לא איצטריך "תנן התם בראשונה היה נממן יום שנים עשר חדש כדי שיהא חלוט לו יתקין הלל הזקן שיהא חולש את מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת ונכנס ואימתי שירצה הלה יבוא ויטול את מעותיו ואמר רבא מתקנתו של הלל נשמע יריי זה גימך על מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו מדעתו מגורשת על כורחו אינה מגורשת מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בעל כורחיה דהויא לה נתינה מכלל

הא דקאמרי^א היילכא כרבה לגבי רב יוסף בר משה עני ומחלה היינו דוקא במילי דאפילונו בצנא צתרא והא דאזערין הש"ס לפסוק הלכה בקדושתן בפרק קמא (דף טז.) כרבה גבי שיראי לא לריכי שומא פירשנו שם (ד"ה והילכא^א):

אדמיפלגני במהיום ולאחר מיתה ליפלני בעל מנת מיתה דודאי אי הוה שמעין מילתא דרבנן במהיום אי הוו פליגי בע"מ הוה פריך שפיר אצל אין עינין זה לזה כלום דלפילו הוה אמרי רבנן בעל מנת גט ואינו גט דלמלא במהיום הוו מודו דהו גט גמור דפתאחא הוה אי שמה לא הוה גט כלל דחזרה הוה ועוד דשמעון ליפלגו בעל מנת דרבנן דבעל מנת לאמרי רבנן דכמים גט ואינו גט הא סבר רב יהודה דבעל מנת לא הוה גט כלל אלא לכשיתן ונראה לר"י דלרב יהודה לכשיתן הוה גט ודאי אצל עד שיתן הוה ספק וכו' גט ואינו גט דמספקא ליה בנאומה על מנת לא כמעשה דמי ואין ספקא דהוה גט כלל דלרב יהודה עד שיתן ודאי לא הוה גט דפשיטא ליה דלרבנן דרבי ע"מ לאו כאומר מעשיו דמי אע"ג דבמהיום ולאחר מיתה מספקא לכו דאי"ב הוה אפכא מר' יוחנן דלרבי יוחנן בע"מ מודו רבנן לרבי דהוה כאומר מעשיו דמי ומהיום ולאחר מיתה איז מעשה נגמר מיד לרבנן אי"ב ע"מ הוה טפי כאומר מעשיו ממהיום ולאחר מיתה ולהכי פריך וליפלגו בעל מנת ושמעון דלפי' בעל מנת לרבנן גט ואינו גט כ"ש במהיום ולאחר מיתה וליכא למימר דאי הוו פליגי בע"מ לא הוה אמינא דהוה גט ולאחר מיתה לא הוה גט כלל לרבנן דאי"ב ממני' דקמי מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט אמאן תרמייה ועוד י"ש לומר דהכי קאמר אדמיפלגני במהיום ולאחר מיתה ולא השמיענו בהך ברייתא אלא מילתא דרבי דמילתייהו דרבנן דאמרי גט ואינו גט תנא לא ממני' לפלגו בע"מ ולאשמעון מילתא דמרייהו דלינה שניה בשום דוכתא ועוד הארכתי בפרק האומר בקידושין (נ"ד פ"א): **חסורא** מיוחדא וכו'. ווא"ת למה הוצרך להגיד דלפני רבנן אדרבנן שמעון בן גמליאל מנא ליה דפליגי עליה ואומר ר"י דקבלה היתה בדיו דלפני רבנן (והספקא כמותו ולא כרשב"ג כדמירר בסמוך):

רבה אמר **הא לא איצטרך**.
ואר"ת דכפרק ה'אמנן (נ"מ)
דף ע"ו. ושם "אמר" שכן את הפועלים
ואתם מטרא הפסד דפועלים וי"ל
דשאי תסם שצני אלף שצני יוס
שלא שצני צעל הציט אלף דלית יוס
וכיון שלא הוצרך אינו שצני אלף
הכא שהוא ארס ועושה כל מלאכות
שצצדה יש לו חלק בקרקע כמו צעל
השדה ומיד כשהתנה עמו לדלות
ארצעה וזה בשליש שדה ואפי' אתם
מטרא ולא איצטרך כמו שאר ארסים
דמשנה דגטלי רבנא ואפילו לא
יצטרכו לדלות ורב יוסף סבר כיון
דמשנה עצמו משאר ארסות אמרינן
הא לא דלה: **הא קי"ט** ה'בבא
ב'בבא. * מכאן משנה דכבולי הש"ס
הלכתא כרבה לגבי רב יוסף מדלא
קאמר והא בנה קי"ט כרבה כדקאמר
ויבא לא הי"ל כרשב"ג ודלא כדומר

ג א' מ' פ'ת מ'תל
 ג' י'ת'ל ס'ל'כ' א'
ד ב' מ' מ'ס' ה'ל' כ'
 ס'מ' ע'ש'ן : ט'ו'ש'ע'
 א'ר'ע' : מ' ק'מ' ס'פ'י' : א'
 ג'ו' : ג' מ'ס' ה'ל' א'
 ט'ו'ש'ע' : ס'ס' ס'פ'י' : א'
ה ג' מ' מ'ת' מ'ת'ל'
 ה'ר'ס' ס'ל'כ' י' מ'מ'
 ל'א'ז'ן ר'מ'ז' ט'ו'ש'ע' י'ד'
 ס'מ'ז'ן ר'ל'ז' ס'פ'י' : א'
ו ה' מ' מ'ט' מ'ת'ל'
 ס'ר'י'ז'ס' ס'ל'כ' : א'
 ע'ש'ן פ'ט' ט'ו'ש'ע' : א'
 ס'מ'ז'ן ס'ל'ז' ס'פ'י' : א'
ז ו' מ' מ'י' ס'פ'י' מ'ת'ל'
 מ'ש'ט'ע' ו'ז'ג'ל' א' : א'
ח ו' מ' מ'ת' מ'ת'ל'
 ג'ו'ר'ז'ן ס'ל'כ' א'
 ס'מ' ע'ש'ן : ט'ו'ש'ע' א'ר'ע'
 ס'ר' מ'מ'ז' ס'פ'י' : א'

תוספות רי"ד

מעשה בציון וכו' מאן דקתני מעשה חסדיו מחסדו דהו' קתיא אמר ר' ע"מ שותני לי אצטליתי ואברא אצטליתי (אצטליתי) דוקא אצ"ל ושבתי אמור תתן א' ודבית ומעשה שותני וכו' אמר רבא בר בר חנה שנה י' יתחן לך מקום שנה ר"ג בשנתניו הלכה כמחור חורבן עירוב ציפי (אצ"ל) אחוריה נעבד וכו' וגט פשוט ציפי וכו' שחזרו אריה אחוריה בעי (אצ"ל) (ממנות) והלכך אל א' ירבה לי מנוחתי דוקא אצ"ל הויא מנוחתי: בעא מיניה ר' אמי מ' ר' אבהו הוי גיטין ע"מ שחתמי לך מאחזיז תו וחדו אמר ר' חורבן אל' מנוחתי לך דהו' אצ"ל אתה מנוחתי לדעוריה: איכרחי הוא אל' צדורה: הווא גברא דאלי לארביס כתיב עול דתני לרואת ואכלי רבנא את ר' ז' ואכלי חילא לטוף את מימרא דאלי אצטריף אמר ר' יוסף דא' אל' דהו' אבא דמי דא' אצטריף וק"ל הלכה כרבה תנן ה"מ ברבנא ר' ז' נטמן וכו' ח"י חורבן כיהי אצ"ל חלוט לו התקין הלל שיהי חולס את מעותיו ללשכה (אצ"ל) שורב את הדלת ונכנסו ואימתי שירבה י' אל' הלל יושטן את מעותיו:

ס א ב מ"י פ"ז מהל'
אשתו ה"ל ב וס"ג
מהל' ומהל' (ה"ז) ס"ג עשן
מה קושי"ע אה"ע קימן לה
קע"ק ב:
ס"ג קושי"ע ס"ס קע"ק ד
בה"ה:

אמר רבא מחקתו של
ההה הרי זה גיטין ע"מ
שלתהו לא מאתים ו
זנתה בין מדעתו
בין בעל כרחו מנדרתו
דמנהו בעל כרחו שמה
מנהו וכי איטורין כל
להל לחתנין שלא בפני
האבא בפניו בין מדעתו
בין שלא מדעתו הוהא
נתינה: ת"ד הרי זה
גיטין והוינן שלי אינה
מנדרת ע"מ שחתידי
את הוהו הרי זו מנדרת
מ"ש רישא ומ"ש סיפא
ו"ר וקסדי ולא קניא
גיטא דע שחתידי הרי
הוינן ומנא דבעת קניית
הנא לא הייב לה מיד
החזקא אמר נתן רבי

ד'תנ"א

בשולמא דרבינא רישא ברלא פריש וסיפא ברפריש. פי' בקונט'
כיון דלג אנטערך לפרושי ופיסר אמרי' לאמיח למימר
דאפילו מת לא היו גט ואין נראה לה"י דהא בני אצוי אנטערך
לפרושי וגבי בן אנטערך לפרושי לה"י יהודה דלמר י"ח חודש ומא

כדלא פריש סיפא
ומאי שנא רישא ומאי
הרי זה גיטך על מנת
שתי שנים ועל מנת
שם אע"פ שלא נתקיים
שלא אמר לה אם
ימי אמי תניקי ואם לא
תחכי"א נתקיים התנאי
ורשב"ג אומר אין לך
פול איכא דאמרי לר'
דאמרי לרבנן קאמר
ואמרי קאמר ליה והכי
בכתובים שאינו כפול
באין כאחד ויכול שני
אין מלמדן איכא
והכי קאמר להו אין
שאינו כפול וגמרינן
גיטך ע"מ שתשמישי
מנת שתניקי את בני
או מת הבן אינו גט
אומרים אע"פ שלא
ש יכולה היא שתאמר
גו תן לי בנך ואניקנו
בי מאיר קשיא דרבנן
רבי מאיר לא קשיא
נאיה הכא בדכפליה
גמליאל היא דאמר
הרי זה גט תנו רבנן
הרי זה גיטך על מנת
שנים וחזר ואמר לה

שֶׁהִיא תַּחֲלִי בְּנֵגוּזָה כֵּל זֶמֶן שֶׁלֹּא יִצְרֹא
שֵׁים (כֹּחֶד וְיִעֲרֹד) בִּלְחֵד מִן הַתַּחֲנִים
כֶּשֶׁר ע"י עֲדֵי תַחֲמִינָה וְלֹא כֵל כְּמִינִינָה
הִדְקָן לְשׁוּרֵי תַחֲנָה בְּנִינָה: אִילֻמָּא
אִסְיָפָא. פִּשְׁטֹא דְלִין אֶחָד מִן
הַרְאֻשׁוֹנִים כְּלוֹם שֶׁהִי אִפְּלִינָה בְּנִינָה
שֵׁינָה אִין כְּלוֹם דִּהֵא בְּנִינָה לִיָּה
הִדֹּא תַחֲנָה: אִלָּא אִרִּישָׁא. דְקֹאֲמֵר
אוּ הֵאֵל אוּ הֵאֵל: מִכּוּ דִמְסִימָא. הִוֵּאלִי
וּמִקִּים גִּיטֹא תַחֲד מִתְנֵי תַחֲלִי הִוֵּ
לֵהוּ כֹחֵד תַחֲנָה וְכֹל סְהָדִי דִמְסִימָה
לְקִיּוּמֵי תַחֲנָה דִּהֵאֵי גִיטֹא לִיטְרַפּוּ
קֹא מִשְׁמַע לִן: מִתְנֵי' וְהִבֵּעַ
לְאַנְעִיפִירָם וְחֹדֵר: מִיד: סִנְאָו כְּטֹל
לְחֹמֵר וְסֹבֵב אִינוּ כֶּשֶׁר לִגְרַם זֶה
וְאִינוּ חֹדֵר וְהֵלֶךְ לִגְלִיל וְעִשְׂתֵּה
שְׁלֵשִׁים יוֹם אִינוּ גֵט דְקֹא סִלְקָא דַּעֲתָךְ

אנטיפרסן בתחילת גליל היא והרי
מתנאי הראשון הלק לגליל ולא שהה שלשים יום וביטול הגט שהרי ב
שלשים יום היה יום מגורשת שזמן השלשים הלק נקבע אלא משילך
עומתה ברש יהודה צבואו מבגליל ליהודה והרי הלק ליהודה וזה כמון
דעמיה ערב בנדידתה הים קיימא: **כל זמן שאעבור מכנגד פניו.** **כר.**
בגמרא פריך והא לא עבר שהיה הולך וזה כמון שלשים: **כר.**
כראש יהודה וזה כראש גליל הלכך היה הולך מיהודה לגליל והיה
ומשמיה היו גיטא לכן הזכיר לה כמנאי שאני הולך מיהודה לגליל
ליהודה והגיע לכפר עומנאי וחזר לא ביטל תנאו דאכתי לא מטא ל
עומנאי לא בא וחזר כמון שלשים ולאחר זמן חזר והלק לגליל ממ

ש אתה קצת רב בגיטין וכו' מן יומא דין לאפקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר
א דאמר בפרק יש נוחלין הלכה כרבי יוסי. אלא ודאי תוּמרא בעלמא הוא דאתקין
וְזוּתא וד"ה הכי אית למימר הכא דתוּמרא בעלמא הוא דאתקין שמואל שלא תפסל

תוספות רי"ד

שכלמה לרובא רישא דברישא
פרש סיפא דברישא
רובא אשי סיפא רישא
ומ' סיפא. פ' שכלמה
לרובא דאוריך רישא דמתי'
הו' שנים ממש וז' ה' שנים
דמת'. רישא דרובא שנים
מת בהון שנים שתי שנים
הז' [נט] ברלא פריש
שתי שנים ורובא התיק
לז' צורכ. סיפא דבריש
ד' דחורק דקא קמבר
דאדא לא אצטורק לפרישי
ו' פירש. אלל לרב אשי
דאמר רישא דמתי' וז'
א' קמבר על דחורק
הבן או מח האב דקתי'
כגון שחל אלל התיק
לז' וואסא. הרי זה וז'
הר' אל נתקיים כלום
כ' תנאי'. קשיא. וכין
דאיתוקם ר' אשי בקיבשא
ש' ברכא להחא דאמר
סמאל לז' וז' התיק' אל
משמע שתי שנים לז':
דבר' הרי זה גיט' ע"מ
שתשיש' שתי אבא שתי
שנים ע"מ שתיק'. אל
ב' שתי שנים אשאל
נתקיים תנאי הרי זה גט
שאל אמר לה אל תשמיש
תשמיש ואל תשמיש
א' התיק וז' התיק
דבר' מאיר וז' חכמים
אמרין תשמיש תנאי הרי זה
גט וז' אשאל אל אבי
ז' וק'ל' יודי ארבי'
לחבא כרביס'. וכתב ר"י
ד' וז'לחא כרנבן. ואפי'
דק'ל' רבנ' תנאי. חז"ל
הו' מילי כאם תשמיש
וה' אל תשמיש כענין
שנאמר אשאל וכו' אל תשמיש
יעברו ודאיתקש סמאל
דבר' שמי' אשאל ע"מ
דל' דק'ל' לז' האומר
שמי' כאומר מעשיכו דל'
ואע"י נ'ל לחלק (טו)
אשאל חילוק' בין ע"מ ובין
אשאל דבר' דל' ע"מ
כאומר מעשיכו דל'. רש"י
דל' מתי בהי תנאה
דאיתקש חכמי גיטא דרש"י
כאם אל מהנ ע"מ אל
שאל אשאל ע"מ ודאיתקש
סמאל אל מציען למספס
כ' מאיר רבין וז' הלכה
איפסיקא כדריא הלכה
כ' מאיר אל מציעו
למספס קאתקחא דרשואל
דל' סמאל לחומדא וז'
דאיתקש חכמי גיטא דרש"י
וה' חספל עליו אשאל
אליב דרש"י מאיר אשאל
כהן אל ליעולס התיחא
לעולס בנא לו אש"י דל'
אייתקש תנאה ששון דל'
כפליה תשמיש אל מציעו
כדריא חספל ר' מאיר
דאלון כן אמאי אל פסק
כדריא הלכה כן מאיר ל'
אל בעיטור לז' דקידושין
רפלי' וז' דהם ר"מ עס
וה' וז'ל' שתי להתימר
כדבר רבנן ששון דרש"י
דל' תנאיס לעלמא דל'
תתקיים תנאי הרי זה גט

(א) נראה דל"ל דולד האמר דהיינו שמי שנים, (ב) נראה דל"ל דלדא מלינו שפסקה כר"מ לא בגיטין ולא בקדושין וכו'.

שבוע שנה. נראה לאפילו עומד בסוף שבוע היו שנה
כיון שהזכיר לשון שבוע:

הדרן עלך מי שאתחזו

הזורק. ת"ז ונתן. וא"ת וימלא
ונתן כלל בידה פרט ואין
בכלל אלא מה שזכרנו וי"ל ושלמה
חזר וכלל ודיימין כעין הפרט וכן י"ל
בסמוך גבי המלא תמלא דהו"ל כלל
ופרט וכלל דשדי ידו בין המלא תמלא
וא"ת ואל"ל הכי פריך ברש"י מרובה
(וכ"ס ד:) גבי שדי חמור דין המלא
תמלא והא מייבטי ליה לכדמיא אין
לי אלא ידו כ"ו ומאי פריך כיון דהכא
נמי שדין ידו בין המלא תמלא הכי
נמי נישדי חמור וי"ל כיון דשדין ידו
דאיירי ברשות דמי להמלא תמלא
מו לא נישדי חמור דהו"ל דבר העגוב:
בבית פ"ה דין ודברים ב"ו.
וא"ת והא אכתי אית

וְלֹאִי כִּיּוֹן עֲדִיעִין לֹא זֶכֶה בְּנָכִים
 שִׁיכּוֹל לִסְלַק עֲמָנוּ אֲפִילוּ בִּלְשׁוֹן גְּרוּעַ
 זֵהָא בְּהֵנוּ דְּמִייתִי לֹא אִיירִי בִּלְשׁוֹן
 דִּיעִין וְדִבְרִים וְעוֹד לֹא אֲפִשִׁי דְּמִייתִי
 הוּא לִשׁוֹן טוֹב טַפִּי מִדִּין וְדִבְרִים
 כִּמְשַׁמְעָה דְּקָדִי (דף כד:) אֵלֹא
 מִייתִי דִלָּה מִקְשִׁי הִיכִי יִכּוֹל לִהְיוֹת
 לִהְיוֹת שֶׁלֹא יִירָשֶׁה הוּאִיל שֶׁלֹא בָּא לְעוֹלָם
 עֲדִיעִין כְּמוֹ שֶׁאִינוּ יִכּוֹל לִהְיוֹת עַל
 גִּחְלַת אֲבִיו וְאֲפִילוּ לִרְ"מ דֹּאמֵר בְּעַל
 מִנְחָה שֶׁאֵין קֵץ עַל שֶׁאֵר כְּסוֹת וְעוֹה
 תִּתְּנָאוּ בְּעַל מִשּׁוֹם דְּמַתְּנָה עַל מֵה
 שֶׁכְּבוֹד בְּחִירָה הוּא דְּרִבְרָנָן מִנְּהוּ קִים
 שֶׁאִינוּ הֵחָס שֶׁהוּא עוֹשֶׂה מִנְּהִי גִּמּוּר
 אֲבָל הֵכָּא אֵין עוֹשֶׂה כָּל כֵּךְ תִּתְּנִי
 וְעוֹד לֹאֲמַרְיִן בִּזְחִירוֹ נֶשֶׁךְ (ב"מ דף
 סו.) דְּנִעְנִין שִׁיעֶשֶׂה הַתְּנִי אִתּוֹ
 שֶׁנֶּשֶׁרְךָ לִתְנִי וְהֵכָּא עוֹשֶׂה הַבְּעַל
 שֶׁאִינוּ תִּרְנָן לִתְנִי וּמִיבִיז שְׁפִיר מִדְּרַב
 הֵכָּא דֹּאמֵר מַתְּנֶה עֲלֵיהּ שֶׁלֹא יִירָשֶׁה
 וְיִכִּי תִּתְּנֵהוּ מִנְּהִי שֶׁנֶּה מִנְּחֻלַּת אֲבִיו שֶׁאִינוּ
 יִכּוֹל לִהְיוֹת לֹא דְּמִי שֶׁהִי הֵכָּא
 תִּתְּנָתָה כְּחֻמִּים הִיא וְדִבְרֵהָ דֹּאמֵר
 הַלּוֹמֵר אִי אֲפִשִׁי בְּתַקְנָה כְּחֻמִּים
 וְהַגּוֹן לוֹ שׁוּמְעִין לוֹ כְּלוֹם עֲשׂו אֵלֹא
 לִהְיוֹתָלוֹ אִי אֲפִשִׁי לוֹ בְּחֻמֵּה הֵנָּה
 (מַתּוֹת פג.) לִדְפִּילוּ בְּדִאֲרִיתָהּ יִכּוֹל
 כִּי וְעוֹד דְּמַסְקָנָה דִּהְתֵּם לֹא קִיא הִכִּי:
 וְזוֹ אֵם אֲבֵר בְּזִיבִים. כָּל הִי לִישִׁי לֹא
 וְדִבְרִים וּמַעֲסָק יִדֵּיו וּרְגָלָיו סִלִּיק
 מִרְיָן בִּפְ"ב דְּכִרְיִתוֹת (דף כד:) וְהֵא
 לִקְמֵן בִּפְ"ב דְּקָדִי: דְּבִאֲשֶׁה מִהִי
 חֵה לֹא שִׁיר צִדָּה:

ואע"ג דלרר אית ליה צהר
להטות הש"ס דהכא לא קני
דין ודברים אין לי על ש
מהי כלום משום דמ
נפשי ולא מופה מדינת
מאז דא"כ היי מיידי ראי
ספק כן משמע אלא מהא לע
שבטא קמי שכתא תניא רבי אומ
ר"ח הורק גט לאשטו היא ב
צטרו אפילו עמ ב
ט לאשטו היא בתוך אפילו היא ב
ינתו או בתוך צטרו אפילו היא ע
ל הודאו ס שנהניס תנותו בתוכו
לי אל לא גזר חצרה וסופיה
ב

ביתה או בתוך חצירה הרי זו מגורשת וזק
היא אינה מגורשת לחוץ חיקה או לחוץ קלחה
חצירה של נכסי מלוג וזקוק לה ע"צ קרקע
במטה וזקוק שם אינה מגורשת ואם זקוק לה
שנים וצנורות אפילו בתוך ביתו הרי זו מגורשת
ח"ל ונתן בידה מ"מ פ"י הרי ונתן בידה כתבי

ידה נזיפה מי קניא איה. וא"ת חלצה נמי לא קניא ליה גופיה
אלא פירי * וי"ל כיון דקניו לו לפרסא הוה כאלו קניו לו גוף ההצר
אכל מעשה ידיה מעמלא קאלו ועוד דחצר קניו לו בעל כרחיה של
אשה אכל ידיה אינס קניו לו על כרחיה דיכולה הוה לומר איני
ניזונית ואיני עושה:
ותיזיל איהו ותיחוד ותפתח.
פירש רש"י לפי שהגט
חסור לטלטל ולמוסרו לה אף על גב
דמקוספתא * בפרק משילין מניא אין
מגרשין בשבת בשבט מרע הקילו
ללא מפול קמי ינס להכי צ"ל משילין
(צ"ל דף לו:) קמני אין מקדשין ולא
קמי אין מגרשין כמו במקוספתא משום
דשבט מרע שרי לגרש * ולא הוה כמו
טלי גיטין מעל גבי קרקע * דכיון
שהגט צא מרשות הבעל לרשותה הוה
כאלו נתנו לה: בזה שקנתה אשה
קנה בעלה. וא"ת והא אמרין בחזקת
הבנים (צ"ל דף קד:) צמחנה קנתה
ואין הבעל אוכל פירות ואור"י דהכל
אירי בשאלה ללא אלימא כמו מתנה
ובמתנה דוקא אמרי' קנתה ואין הבעל
אוכל פירות וא"ת מפרש דאע"ג
דצמחנה אין הבעל אוכל פירות כיון
דאם מכרה ונתנה אינו קיים כדאמרי'
בחזקת הבנים (שם) חשיב כאלו הוה
דבעל ואינה יכולה לקנות על ידו
מה שמתכוין ואין תלוי בחזקת פירות
ותעד דהא שני לעיל צמחנה לה דין
ודברים אין לי בנכסין דאמרי' דלמאי
הבעל אוכל פירות כדאמרי' שצמחנה
(במכות דף פג.) אלא הואיל ואם מכרה
ונתנה קיים דמתן צמחנה חשיב ליה
חלצה ואור"י דאין ראה דאירא
לאוקומי צמחנה לה דין ודברים אין לי
בנכסין ונפירותיהן דפי' לעיל וכן
אין לומר בחזקת הבנים (צ"ל דף קד:)
גבי אין לאיש חזקה בנכסי אשתו
כגון שכתב לה ונפירותיהם ואע"ג
ללא קאמר ליה גמרא הכי הכא נמי
לעיל ועוד דבירושלמי משמע דהכל
דנפירות תליא מילתא דפריך התם
גגה וסלצה אינן משועבדים לאיש
לאכילת פירות ומשני רבי יוחנן בשם
רבי ינאי עד שיכתוב לה דין ודברים
אין לי בנכסין ונפירותיהן:
והוא שעומדת בצד ביתה. צ"ק
דבנא מניעא (דף יב.) אמרי'
דוקא בגט דחוב הוא לה נענין שמה
שומדת צד ציטתה ולא צמחנה:
פליג בשו"ת אנפשיה. וקשה לר"י
דכ"פ המוציא יין (שם דף פ.)
ובחזקת הבנים (צ"ל דף ע.) גבי המוציא
מרשות לרשות אמר רבה והוא שם
חיוז חטא ציטתה אכל כרמלית לא
אני אמר אפילו כרמלית אכל פיסלא
לא רבא אמר אפי' פיסלא ואזל רבא
לנעמיה דאמר רבא פסול שבת כרש'
גיטין פירוש ונגיטין חשיב פיסלא רשות
דפי' נעמיה כדאמרין הכא והשתא
דאם פיסלא הוה ממש כרמלית ללא
גבוה עשרה ובגבוה שאלה איירי דאי
לא הוה הוה כנדר וגם סתמא הוה
רשות ארבעה דלא כלן לא הוה דבר
חשוב כפי עצמו אס' כן אמאי קאמר אפי' אכל פיסלא לא
יוש לומר דיש לחלק בין כרמלית
למקום

אי אפשי בנכסין חכמים כגון זו. אמילתא אחרייתא אמרה רבא:
שומעין לו. הואיל והתקנה
אלא להנמי חזי אי אפשי
רבא: איני נזונית. משל
תקון רבנן מווי להנמי תקון זמנין
ללא ספקא צמחנה ידיה ואמר כן
תקנו מעשה ידיה לבעל משום אינה
הלך יכולה לומר אי אפשי: רבא
אמר. לעולם דלא כתב לה דין ודברים
ודקשיא לך מה שקנתה אשה קנה
בעלה: אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל
כו'. ולקמיה פריך מאי הוה: גיטת
יורה בלא כחא. על ידי הגט כחא
ידה לה עם נתינתו: אמר ליה רבנא
לרב אשי רבא. דקשיא ליה לעיל אטו
ידה מי לא קניא ליה לבעל: יד אשה
קשיא ליה. צמחנה: נהי דקניא ליה
למעשה ידיה. אכל גופא מי קני ליה
וכיון דגופא לא קני ליה מצי יהי גיטא
לדה נפק לה גט מרשותיה ולא משום
דגיטתה ודה בלא כחא הלך גבי חצר
דקניא ליה היכי מיגרשא: יד דעבד
קשיא ליה. שגופו קניו ומקבל שחוריו
נעמיה: למחן דאמר. דהאשח נקנית
וקדישין דף כג:) שהעבד קונה עצמו
בשטר שחוריו: על ידי עצמו. כלומר
בקבלת עצמו: ספק ליה עצמו. והיה
ירא פן ימות ומזקק לינס ואסור לטלטל
גט צמחנה ולמוסרו לה: לקנייה. הבעל
לדוכא דממית ביה גיטא לאשח בחזקה
דקרקע נקנה בחזקה: וסמיך ופוסק.
חסגור דלת החדר שיקנה לה לשם
חזקה: דפני נעל. דלת או גדר פרצה
או פתח גדר כל שהוא: כפי זו חזקה.
לקנות שאין המוכר יכול לחזור בו
דהשתא קא יידי לה חצר וגיטתה צמחנה
ומתן נכסים שאין להם אחריות נקנין
עם נכסים שיש להן אחריות ככסף
בשטר ובחזקה: אס' אמרו בנשואה.
שהבעל חזק בנכסים ואמר בלחזקה.
ויך מילתא דרבא אמתר מקמי הדין
דאמר רבא לעיל גיטתה ותורה בלא
כחא דמתר הכי הדר ביה רבא ואמר
לא שנה ארוסה ולא שנה שואה כו'
דמפרש ואזיל: והא אמרה רבא.
לעיל ואמאי איכסיף כי פרכה רב
עליש לה מילתא: ומשנין מעיקרא
נמי כי אמרה רבא. לההוא תירוצא
לעיל אהאי מעשה אמרה צמר דהדר
סנה ואמר דגיטתה ודה בלא כחא:
הכי גרסינן מעיקרא כי אמרה רבא
אהאי מעשה אמרה: כמי שכתב
גיטת. כאלו היא צמחנה ציטת ומאי
הוה דבני' דמיהו חלצה משתמרת
לדעתה כלומר על פיה ועל צויה
לאפוקי אמר דאמר' בפרקין לקמן
(דף עט.) נתן גט צד עבדה ועוד אינו
גט דהוה לא חצר משתמרת שלא
לדעתה שהוא משמר עצמו מדעתו:
משום ידה אסרובא. הלך כמכרה
לה נענין דומיה ידיה: נעל בפיסלא.
על גבי חמית עץ: פליג רשוסא
לנפשיה. ואינו צטל לגבי חצר ואינה
מגורשת ולקמיה פריך הכי דמי: אי
נמא בחצר ידיה. דאשה: כי הוה ארבע אמות מאי הוה. הכי שניהם
שלה: דאשלה מקום. בחצרו לקנות בו גט: דאשלה. השאלה:
שם

(א) כמותות נח: ע"פ פסוק.
(ב) כ"ק ח: ע"פ (נ"ב מנח).
(ג) וקדוש כנא: (א) כ"ב
(ד) נעל כנא: (ה) כ"ב
(ו) נעל כנא: (ז) כ"ב
(ח) וקדוש כנא: (ח) כ"ב
(ט) וקדוש כנא: (ט) כ"ב
(י) וקדוש כנא: (י) כ"ב
(יא) וקדוש כנא: (יא) כ"ב
(יב) וקדוש כנא: (יב) כ"ב
(יג) וקדוש כנא: (יג) כ"ב
(יד) וקדוש כנא: (יד) כ"ב
(טו) וקדוש כנא: (טו) כ"ב
(טז) וקדוש כנא: (טז) כ"ב
(יז) וקדוש כנא: (יז) כ"ב
(יח) וקדוש כנא: (יח) כ"ב
(יט) וקדוש כנא: (יט) כ"ב
(כ) וקדוש כנא: (כ) כ"ב

מבשר רש"י

אי אפשי בנכסין חכמים כגון זו. אמילתא אחרייתא אמרה רבא:
שומעין לו. הואיל והתקנה
אלא להנמי חזי אי אפשי
רבא: איני נזונית. משל
תקון רבנן מווי להנמי תקון זמנין
ללא ספקא צמחנה ידיה ואמר כן
תקנו מעשה ידיה לבעל משום אינה
הלך יכולה לומר אי אפשי: רבא
אמר. לעולם דלא כתב לה דין ודברים
ודקשיא לך מה שקנתה אשה קנה
בעלה: אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל
כו'. ולקמיה פריך מאי הוה: גיטת
יורה בלא כחא. על ידי הגט כחא
ידה לה עם נתינתו: אמר ליה רבנא
לרב אשי רבא. דקשיא ליה לעיל אטו
ידה מי לא קניא ליה לבעל: יד אשה
קשיא ליה. צמחנה: נהי דקניא ליה
למעשה ידיה. אכל גופא מי קני ליה
וכיון דגופא לא קני ליה מצי יהי גיטא
לדה נפק לה גט מרשותיה ולא משום
דגיטתה ודה בלא כחא הלך גבי חצר
דקניא ליה היכי מיגרשא: יד דעבד
קשיא ליה. שגופו קניו ומקבל שחוריו
נעמיה: למחן דאמר. דהאשח נקנית
וקדישין דף כג:) שהעבד קונה עצמו
בשטר שחוריו: על ידי עצמו. כלומר
בקבלת עצמו: ספק ליה עצמו. והיה
ירא פן ימות ומזקק לינס ואסור לטלטל
גט צמחנה ולמוסרו לה: לקנייה. הבעל
לדוכא דממית ביה גיטא לאשח בחזקה
דקרקע נקנה בחזקה: וסמיך ופוסק.
חסגור דלת החדר שיקנה לה לשם
חזקה: דפני נעל. דלת או גדר פרצה
או פתח גדר כל שהוא: כפי זו חזקה.
לקנות שאין המוכר יכול לחזור בו
דהשתא קא יידי לה חצר וגיטתה צמחנה
ומתן נכסים שאין להם אחריות נקנין
עם נכסים שיש להן אחריות ככסף
בשטר ובחזקה: אס' אמרו בנשואה.
שהבעל חזק בנכסים ואמר בלחזקה.
ויך מילתא דרבא אמתר מקמי הדין
דאמר רבא לעיל גיטתה ותורה בלא
כחא דמתר הכי הדר ביה רבא ואמר
לא שנה ארוסה ולא שנה שואה כו'
דמפרש ואזיל: והא אמרה רבא.
לעיל ואמאי איכסיף כי פרכה רב
עליש לה מילתא: ומשנין מעיקרא
נמי כי אמרה רבא. לההוא תירוצא
לעיל אהאי מעשה אמרה צמר דהדר
סנה ואמר דגיטתה ודה בלא כחא:
הכי גרסינן מעיקרא כי אמרה רבא
אהאי מעשה אמרה: כמי שכתב
גיטת. כאלו היא צמחנה ציטת ומאי
הוה דבני' דמיהו חלצה משתמרת
לדעתה כלומר על פיה ועל צויה
לאפוקי אמר דאמר' בפרקין לקמן
(דף עט.) נתן גט צד עבדה ועוד אינו
גט דהוה לא חצר משתמרת שלא
לדעתה שהוא משמר עצמו מדעתו:
משום ידה אסרובא. הלך כמכרה
לה נענין דומיה ידיה: נעל בפיסלא.
על גבי חמית עץ: פליג רשוסא
לנפשיה. ואינו צטל לגבי חצר ואינה
מגורשת ולקמיה פריך הכי דמי: אי
נמא בחצר ידיה. דאשה: כי הוה ארבע אמות מאי הוה. הכי שניהם
שלה: דאשלה מקום. בחצרו לקנות בו גט: דאשלה. השאלה:
שם

תוספות ר"ד

תוספות ר"ד (המשך)
תקף ליה. ע"פ פסוק. (א) כ"ב
(ב) כ"ק ח: ע"פ (נ"ב מנח).
(ג) וקדוש כנא: (א) כ"ב
(ד) נעל כנא: (ה) כ"ב
(ו) נעל כנא: (ז) כ"ב
(ח) וקדוש כנא: (ח) כ"ב
(ט) וקדוש כנא: (ט) כ"ב
(י) וקדוש כנא: (י) כ"ב
(יא) וקדוש כנא: (יא) כ"ב
(יב) וקדוש כנא: (יב) כ"ב
(יג) וקדוש כנא: (יג) כ"ב
(יד) וקדוש כנא: (יד) כ"ב
(טו) וקדוש כנא: (טו) כ"ב
(טז) וקדוש כנא: (טז) כ"ב
(יז) וקדוש כנא: (יז) כ"ב
(יח) וקדוש כנא: (יח) כ"ב
(יט) וקדוש כנא: (יט) כ"ב
(כ) וקדוש כנא: (כ) כ"ב

(א) חצר כחן ארבע אמות. (ב) חצר כחן ארבע אמות. (ג) חצר כחן ארבע אמות. (ד) חצר כחן ארבע אמות. (ה) חצר כחן ארבע אמות. (ו) חצר כחן ארבע אמות. (ז) חצר כחן ארבע אמות. (ח) חצר כחן ארבע אמות. (ט) חצר כחן ארבע אמות. (י) חצר כחן ארבע אמות. (יא) חצר כחן ארבע אמות. (יב) חצר כחן ארבע אמות. (יג) חצר כחן ארבע אמות. (יד) חצר כחן ארבע אמות. (טו) חצר כחן ארבע אמות. (טז) חצר כחן ארבע אמות. (יז) חצר כחן ארבע אמות. (יח) חצר כחן ארבע אמות. (יט) חצר כחן ארבע אמות. (כ) חצר כחן ארבע אמות.

הזורק פרק שמיני גיטין

ע.ח.

עין משפט
גר מצוה

פ"ה א ב ג מ"י פ"ה
 מהלכות גירושין הל'
 ח סמג עשין נ עוש"ע
 אה"ע סימן קלט סעי' י:
 ד [מ"י] פ"ד מהל' ממזרה
 הלא עוש"ע חו"מ סי' ר
 ק"ד

זמן ה' מ"א פ"א שם הלכה
 ט סמג שם טוש"ע
 אה"ע סימן קלו סעיף א'
 וסימן קלח סעיף ד'
 י"ז ו' מ"י שם סמג שם
 טוש"ע שם סימן קלח
 סעיף ג'
 י"ח ז' ח ט מ"י שם הל'
 יב טוש"ע שם סעיף
 א':

י"ז י מ"י פ"ה שס ה"ל ח
סמג שס טו"ש"ע
אה"ע סימן קלט סעיף טו
וסעיף יז:

כ ב תושיע חס סמך יג:
כא ל מרי פתח מהל'
אזרח הלכה כב
סמך עשין חס תושיע
כאח"ע סימן ל סמך יג:
כב מ מרי פתח מהל'
מלוה ולוה הלכה א
סמך עשין קד תושיע ח"מ
סמך קטל סמך יג:
כג ג מרי פתח מהל'
גירושין הלכה יג
סמך עשין ל תושיע אה"ע
סימן קטל סמך יד ועין
כחמ"ח וכו':

הגהות הב"ח
(א) גם' והלכתא בכפות.
נ"ב ע"י לעיל בס' שני בדף
כא :

לעזי ר
טשק"א. שק.

מוסף רש"י
בלי של לוקח ברשות
מכר. כיון פסק ותו
למחוק מדה של לוקח א'
לזה נדה של ופסק
לגלו של לוקח היתה א'
כבר הוא. קנה לוקח.
אחילי נתן לוקח רשות
לוקח. וביב פתח. שהיה
לוקח להיות בה. ואם
גלה נקרק ונקר ונקר
של קתה דמי להגסה
קטנה ככל קטוס. מליה
של ריטי עבד ותליה
רש"י ב"ב פ"ה. א' על
מקום חיקה. שנגרסה
גדיה על הקרקע (שם).
של גיט מעל ב"ב.
קרקע לא אמר בלי.
דעיק ומתן וקידש כד'
ישגו ושמעיהו הרי ה'
גט. דהיא א' חזר
השטחית לרעה על
היה (תוספתא). יעיר
איו גט. דהיא חזר
השטחית לרעה העבד
עמו ורטי דומה לחזר
מגורו. של לחזר חזר
קטנה דעמך רש"י תשטחית
של פי העולם עגרה
סכרי ופוחת וטעל וטעל.
והוצא מחלבת לא קנה.
איו קנה נגלה חלס
לזלזל רש"י חזר מחלבת
(ב"ב י"ב). חזר מחלבת
לא שמעין נחקקי דמי
לחזר מחלבת משל מחלבת דמי
וגו חזר וקרישין לחזר.
איו חזר חזר חזר חזר

ע' דנידי ממקרקעי דלא
כיון שראוי ליתך, לאו דומיא
ך, דדמי לחצר (ב"ק יב.)

ת שאילו היה כן היה צריך
קנה וכו"ת ישן שאני האמר
ומר לו זרוק לי חובי חרקה
או נמחק הרי זו מגורשת

[illegible]

א"ר אפי' בעמלה כליו על לוקח ברשותו מוכר קנה הכל לענין גט דלחזקה קאפי' לא קנה: **מקום** חיקה קניו דה' ולא' פשיטא דלא חיקה פה ממש בידה ולאמר ר"י דר' יוחנן קשורה ותליה צבי ומיירי כשנבדיל גנדרין בחדר והסתא אי לאו טעמא דמקום חיקה קניי לה לא הוי מהני מידי כיון דלחיה קשורה ותליה: **א"ר** גו' עד שיאמר לה הא נישדך. ר"י היה מנריך לנזקין גט לאשמו לומר הי גיטין וגם הרי את מותרת לכל אדם כדמשמע בהמגרש (לקמן דף פה:) שהיו רגילים לומר ג"כ ודן ומיהו קשה דבהניקין (ועל דף נה.) משמע דאפילו לא אמר כשר גבי מעדותו של רבי יוחנן בן גודאגא נשמע דאמר לעדים לאו גט זה וכי' וי"ל דהסם נמי חזר ר' יצידו לה העדים שהיא מגורשת אף על פי דהאשה מתגרשת בעל כרחה מכל מקום צריך לומר לה הי גיטין והרי את מותרת לכל אדם שחדע שהיא מגורשת ולא תהא חוזרת דנענין שהיא משלחה ואינה חוזרת: **רבי**

מקפיד לא על מקום
התה תניא נמי הכי וזקנו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה
וא כקלתה הרי זו מגורשת כל דבר שהוא כקלתה
תסקא דאכלה בה תמרי: **מתני'** האמר לה כנסי שמר
ותחוריו קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה
ויא ישנה ניעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד
גמ' כי אמר לה הא גיטיך מאי הוי הוה ליה מלי
אמה רבא ^זמלי גיטיך מעל גבי קרקע לא אמר כלום
שלפתו נמי הא בעינא ונתן בידה ^זולכא לא צריכא
לפתיה תניא נמי הכי אמר לה כנסי שמר חוב זה או
תו והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטיך
בן אלעזר אומר לעולם אינו גט עד שישלנו הימנה
לה הא גיטיך נתנו בידה והיא ישנה ניעורה וקוראה
ז עד שיאמר לה הא גיטיך דברי רבי רבי שמעון בן
הימנה ויחזור ויתנו לה ויאמר לה הא גיטיך וצריכא
לא כההיא קאמר רבי משום דבת איגרושי היא אבל
לאו בת איגרושי היא אימא מודי ליה לרבי שמעון בן
בהא קאמר ר' שמעון בן אלעזר אבל בהך אימא מורי
רבא כתב לה גט ונתנו ביד עכדה ישן ומשמרתו ה"ז
א ליה חצר המשתמרת שלא לדעתה ישן ומשמרתו
ז מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא ישן
א כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה
מתני' ^זהיתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרוב
גנה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת
לענין החוב אמר לו בעל חובו זרוק לי חובי וזרקו
^זהמלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה
חיבי דמי קרוב לה והחיבי דמי קרוב לו אמר רבי
קרוב לה ארבע אמות שלו זהו קרוב לו חיבי דמי
ר' שמואל בר רב יצחק כגון שהיו שניהן עומדין
וי מינייהו קדים וכי תימא דאתו תרווייהו כהדי הדדי
אלא אמר רב כהנא הכא בח' אמות מצומצמות עסקינן
ונט

(ב"מ ס.) דמי אמור רבנן חזרו של אדם קונה לו, לאו בחצר מהלכת אמור, דשמי מקמי יניקתו, ורבא גופיה אמרה דלא קמי שנים לחזקין (דע"מ כ"א). כל שאילו מוהלך לא קנה. כלומר דמחצת הוא ואינו קונה בתורת חצר (ב"מ ס.) בכפופת. כגון שהעבד כפוח שמינו ראוי לחצו (דע"מ כ"א).

כנסי שט"ז זה (ול"ש) [ילא תנא] הנוהג גט לאשתו לשומרו ואת"כ אמר לה הרי זה גיטך מגור לה תצר המשתתרת שלא לדעתה ישן ומשמרתו הרי זה גט אמאי חציר מהלכת היא וחצר מהלכת ידכו אלו אינו מגורשת מחציה על מחציה מגורשת ואינה מגורשת וכל ענין קדושין ולענין החוב ידכו לאורי דגג הרי זו מגורשת הוא למלעלה והיא מלמעלה וזרקו לה כיון שיצא מרשות דגג נת

שם לווי. כולו פיסול מיקרו ואי הוי להאי שם לעצמו הוה ליה משבוש ולא כציל: **אבל מטעם שלה**. אע"פ שבתוך ביתו מגורשת וקא פסקאטקא דעמי' משום דקשר כליו של לוקא ברשות מוכר קונה חפץ לתורו לבעוליה ופגומה היא דב"ב (פס"ד: **דגבוס** י'. דלוי שרותא ונפשיה ולא חשיב ההוא איירא רשות

מוכר לבטל את רשות הכלי: והא אילא
מקום כרעי. שמונחם לארץ: ה"ג
מאמקום כרעי לא קפדי אינשי. והוא
גבוה מן הארץ עשרה שטחים להשתמש
במטה. וקצור אע"פ שאינה תלויה.
אלא נגדרת בקרקע וקשור כליה. ולא
נכסי: תלויה אע"פ שאינה קשורה:
בין ירושלים. ואע"פ שמונח בקרקע
אין אדם מקפיד על כל מקום מושב
אשתו ועד עשוי היה אותו מקום קנוי
לה: מוכר קלתום. לכן אינו מקפיד
על מקומו שיש לו בית לכן: מציא נמי
הכרי. דמשום דלדנו מקפיד אנו מדקדקי
אין בכל דבר שהוא כקלתה שמונח
להשתמש תמיד שהמכנים אשתו לתוך
ביתו על מנת להיות כלי תשמישה
קטנים עמה הולך. כמקנה: טפסא.
טפסא: חז"ל: עד שיאמר
הא בנתי: ואפי' לאחר שגב לידה
אומר לה כן ודיו: קורא וברי הוא
גיטה. כשהיא קוראה זו רואה שהוא
גיטה: גמ' עלי גיטך מעל גבי
קרקע לא אמר כלום. דנעיקן ונתנו:
נעלפתו. שהיה תחוב בין חגורו למתניו
שנפתו מעס: דעיקן לא חרזיה.
בגס על מתניו להקריע לה בגס: שנפתו
הקס בצריחא: נעלום אינו גט.
הואיל וזבא לידה שלא בהכשר עד
שנעלם כו': דבס איגרושי היא. שהרי
נישואיה ולא מתקראת אלא אמריה הי
גיטך הלכך כי אמר לה בחר הכי שפיר
דמי שקבלתה הוגנת: הרי זה גט.
הוא חרף המשתמרת לדעתה והוא
הוא יצרן אינו משמחר אלא על ידה:
ניעור אינו גט. שהעבד משמחר את
עצמו ואם מה שידו והוא לא חרפה
המשתמרת שלא לדעתה: הרי מהלכס
לא קנה. רבא גופיה אמרה בשנים
אוחזין בטליה: כל שאינו מהלך כו'.
ידע נמי אמרה הסם היה מהלך
נכפיהו וקפני דביס לתוך הפסיה
כו': בכפות. שאינו ראו להלך בהוא
קאמר רבא דהוי גט: מתני' קרוב
גט. מפרש בגמ': אמר לו. מלוה
לוה: ורוק לי חובי. ברה"י: ורוק לו.
ואבד: גמ' ד' אמות שלו. שאין ביט
נגט ד' אמות דלמרינן בשנים אוחזין
ב"מ 97: ד' אמות של אדם קונו
לו: כגון שפיו שניהם עומדים כד'
אמס. לגט זו מכלן וזה מכלן שכל
הגט מונח בתוך ארבע אמות שלו
בתוך ארבע אמות שלה. ולא גרסינן
מזמלמות: וליחוי הי מנייהו קדים.
לכא נעממדו אם קדם הוא לכא וזה
נכל ארבע אמות ואם קדמה היא לכא
תכה בכל ד' אמות הפקודות והוא
לא נכנסה וזמות לתוכי: א"ל ללמס.
שלא יקדים האחר: מזמלמות. שהיו
שניהם עומדים בח' אמות מזמלמות
לפחות ולא יותר יס בין שניהם:

זה גיטך וקיי"ל הלכה כרבי מחברו וכ"ש והיא סתם מחנ"י ומחלוקת דברייתא ההלכה כסתם וידה (ב) והיא שונה שהבעל נותנו לה לשם גיוסוין והיא לא הוגישה בדבר ואילו היה מודיע וזין הוא נותנו לה ע"פ שאמר לאשה כנסי שט"ח זה היתה מגורשת כדלפינן מעדות של ר' עת אשה כגט אלא כיון שלא הודיע לעדים (ג) אלא אמר לה עכשיו הרי זה גיטך וכן כשנתן

אלא מפני שאינה יכולה לשמור אומר לה כשניעורה הרי זה גיטך ודי לו אבל אילו נתנו לה היתה כלום ולא די שחיזור ואיפול לה הרי זה גיטך ומפני זה (עשה) [תנא] תתנה זה (הסביר) אמר ר' יוחנן: אמר רבא כחב לה גט ונתנו ביד עדה וזמן שמסרתה ה"ז גט נעור ומסרתה אינו גט עד שיעור ויחשב אל קנה והלכתא ככחש: **מנא** עמדה עומדת הריקנה לה קרוב לה מנורש ככל ללוה חיה חיה צריה בעמח עמח ודילוקי חיה עומדת כחש ואשגה כחש הריקנה לה כחש

[illegible]

תוספות רי"ד

תִּכְּחַד כִּי־זוֹ אוֹתוֹ כְּחֹדֶךָ
 אֶפְרַיִם עֲמַה בְּמַסֵּה יָדוֹ
 אֶבְרָא רַב־לֵךְ אֶל־אֲמֹר
 בְּמַסֵּה יָדוֹ אֶבְרָא בְּמַסֵּה
 שֶׁלֵּה מְגֻרָתָם שֶׁנִּי־מֵרֶכֶּ
 כִּי לִקְוָה בְּשִׁמּוֹת מִכֹּר
 קִנִּי וְפִלְגֹתָהּ הִיא בְּסִ'
 מְזִכֹּרֹת אֶת־הַפְּתִיחַ וְאִכ־
 נִקְשָׁה מִהֲבֵא לִי־לֵךְ
 נִקְהֵל אֶל־צִירָכִי בְּמַסֵּה
 יְבִיבוּתָהּ עֲשֵׂה־פִי לִי־חֵשֶׁב
 וְרִשְׁוֹתָ לְפִתְיֵי־אֶל־חֵשֶׁב
 הַהוּא אִירָדֶה רִשְׁתִּי מִכֹּר
 לְבִטֵּל אֶת־כְּלִי־וְהִיא קִנִּי
 מִקֹּדֶם כְּרִיעִים לִי־רִעִי
 הַמִּטְהַר שֶׁנִּי מְרֻמִּים בִּבְיָת
 הַבְּעַל מִקֹּדֶם קִרְעִים אֶל־
 קִפְדִּי אִנְשֵׁי שְׁהִירָלִי וְהִיא
 בְּהִיבָה יֵנוֹחַ לְהַשְׁמֵשׁ
 תַּחְתִּיהָ לִי־חֵשֶׁב אֶת־חֵשֶׁב
 לְתֹחַלֵּל קִלְתָּהּ הִיא זֶה
 מְגֻרָתָהּ לְפִתְיֵי־לֵךְ
 לִקְוָה בְּרִשְׁתִּי מִכֹּר הִיא
 אִירָדֶה יִתְּנֵנִי מִקֹּדֶם
 אֶל־לִי מִקֹּדֶם קִלְתָּהּ
 קִנִּי לֵךְ אֶל־רַבִּי מִטִּי
 יִתְּנֵנִי לֵךְ אֶל־שִׁשְׁן אֶרֶץ
 מִקְדָּשֶׁי־לִי עַל־מִקְוֶה חֵדָּה
 אֶל־מִקְוֶה קִלְתָּהּ:
וְתַנִּי אֶמֶר לֵךְ לִי כִסִּי
 שִׁמְשִׁי זֶה אֶל־שְׁמֵאוֹת
 מֵאֲחֹרֵי הַחֵדָּה וְהִיא
 נִשְׁטֵחַ אֶת־גִּידָה עַד־שִׁימָר
 הִיא הִרִי זֶה גִּידָה נָחַן
 קִרְיָהּ הִיא־שֶׁנִּי וְתַעֲרֹחֶיהָ
 קִרְיָהּ הִיא־שֶׁנִּי אֶת־גִּידָה
 אִירָדֶה זֶה עַד־שִׁימָר הִיא
 אִירָדֶה זֶה גִּידָה זֶה אֶל־שְׁמֵאוֹת
 מֵאֲחֹרֵי הַחֵדָּה לִי אֶמֶר לֵךְ
 הִיא יִתְּנֵנִי כִּי־מֵאִי הִיא
 גִּידָה נָחַן גִּידָה לִי קִרְקֶךָ
 הִיא וְאֶמֶר רַב־טִלִי גִידָה
 מִעֵי־קֶרֶק אֶל־אֶמֶר לִיכָם
 שֶׁנִּי־נָחַן בְּרִדָה לִיכָם
 וְהִכָּמֹה יִמֵּי אֶת־אֲחִירֵי יוֹיֵב
 לִי אִימָם שְׁלֵפֹתָהּ וְהִיא
 וְאִמָּהּ אֶת־שְׁלֵפֹתָהּ וְתִכְּחַד
 לִיכָם אֶת־צִירָכִי־רִעִיֵּהּ הִיא
 חֲרֻצֵּי־שְׁלֵפֹתָהּ וְעֻקְמֵת
 מְתוּי־שְׁעִיֵּם אֶת־חֲשִׁיבִי
 נִתְּנֵהּ חֵדָּה מֵאִי הִיא
 לִי כִסִּי שִׁמְשִׁי זֶה אֶל־שְׁמֵאוֹת
 מֵאֲחֹרֵי הַחֵדָּה קִרְיָהּ הִיא
 גִּידָה אִירָדֶה זֶה עַד־שִׁימָר
 הִיא הִיא־שֶׁנִּי אֶת־גִּידָה רִבְוִי
 רִשִּׁי כִּי אֶלְעֵזֶר אֹמֶר
 וְהִיא אֶת־שִׁמְשִׁי זֶה אֶל־שְׁמֵאוֹת

ויחזיר ויתננו לה ויאמר לה:
ודוקא בכנסי שט"ח זה ונתן
לעדים קודם לכך שלשם גיה
יוחנן בן גודגורא דלא בעינן

בידה והיא ישנה יש כאן נח
מתחלה לשם פקדון נתינה זו
ליטלו ממנה ולחזור וליתנו לו
רבא כל שאילו מהלך לא ק
לו קרוב למלוה זכה הלוה

א) גרסה דג'ל או כשהיא ישנה. ב) גרסה דג'ל אלא כיון שלא הודיע לעדים לכן נרץ שיאמר לה עכשיו הרי זה גיטין וכו'.

1. ויצאה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר:
דברים כד ב

ליצי"ל {לינוי"ל}. חוט
(של פשתן).

ידעין חברין בבלאי.
כני יונגן מנבל סליק.
לפרושי כי האי טעמא.
לשנא קאמר (חולין חה).
גט בידה. שנתנו לה.
ומשיחה. שקשור בה.
בירו אם יכול לנתקו.
אם יש כח נאותו חוט
שיכול לנתקו לגט מידו
והנבוא אצלו (ב"מ א).

מקונו לאשחו בעל כרחו
א"י טעם חצונו דבר
רחמנו אל דבורי קין
הוא (א) אלא שהרי קין
עצוב כי אונתה חפצה
לקונו ווצצה קונו לה
ומגורשת אלא טעם הרב
הוא מפני שהיא משם
לרעה"א בכל מקום
שרואה ומגורשת לרעה"א
משורש מש"כ בראש
קנינים דעלמא משום הכי
א"י יוחנן לגיטא אמר
א"ל דרב אביי ורבשימי
חזוקא אמרין דרובא
בסימטא שדה רה"י ד'
אמות של ארע קנות
ול לענן מצאי' א הכי
ולא ליחי' לאצטרי' אלא
בריה"ל דרובא מצאי'
אכל לענן מקח וממכר
ולא דרובא משיכ' קרני
בסימטא שדה רה"י ד'
אמות ולענן קנות חזוב
ול אלא קנה שפוט הלוע ד'
ובטל ליה לידה גרסי'
דלא' אמותיה. ורבי
התם אמר ליה כל משום אבא
הון ברדי' ד' אמות של
א"י קנות ול כל מקום
מ"ם קנות ליה רבנן ולא
יחזו לאצטרי' דקשרין
לאות דרובא דאמרין
לאו כל מקום ממס אלא
השדה בעלמא א"י מצאי'
בסימטא א"י נמי ברידי
הרי' דלא דחקו בהו
א"י אכל ברדי' דרובא
ריבס א"י נמי שדה חבירו
לא קני ליה ד' אמות
דידיה' אמר רב תוסד
גט בריה ומשיחה בירו
א"י כול תלתא ורביא'
אצלו א"י מגורשת אלא
גורשת מ"ם היתה י"ד
שפתיה (כח"ל) גורם

נמי הכי. דקורבה דמתני' שמירה היא: **כל שקרוב לה מלו.** השתא משמע אע"פ שקרוב לה יותר ממנו וזה כלל ונטלו אינה מגורשת וקאיא לן בה אמאי אינה מגורשת מבי אחא לקורבה דידה איגרשה לה וזמאי ארפת לן אס נטלו כלל: **כל הכי נקטריה וטיוול.** וכי כל הימים נריכה לשומרו: **אלא לאו הכי קאמר.** אע"פ שקרוב לה מלו אס י' הפסק נהר או גבשושית בינה לגט שאילו היה זא כלל ונטלו אינה יכולה לשומרו הימנו אלא הוי יכול לשומרו אינה מגורשת: **כדי שפשוט וטעלנו.** הוא דהויא קורבה דמתני' ואפי' את לא תעביד עובדא להמירה לינשא: **עד דמתי נע ליה.** גזירה שמה יאמרו על רחוק שהוא קרוב: **הוה עובדא.** שזקוק קרוב לו ומת ואזכרנה לנחלה: **לגזיקי אמרו.** דמשום קורבה מגורשת: **ולא ליבר אחר.** כגון אל וזק לן חוב קרוב לו ואזד דגט הוא דבעל כרחיה קמויה לה הלכך לאלמתי הוי גיטא אבל בעלמא לא: **וסיפטר.** דהא פטריה אבל וזק לן חובי סתמא וזק ושומרו קאמר: **ומשיטא.** חוט שהגט קשור בו לזיכר: **בעיזי: נע בידיה.** שמתה וראש המשיחה עדיין בידי: **כקטפרס.**

מדורו. ראשי אצבעותיה מטין לקרעק
שלא פשטה ידה זקופה כדרך פושטי יד:
ופרכין והא כי נפיל לך^{גמ'} אמות דידה
נפיל. ומה לי אי חין ידה רחיה לקבל
בפשטותה: בדלא גמ. לארץ כחל כשנפיל
ממוך ידה נשרף וקבלה שבה לידה ללא
קבלה היא: ופריך וכי לא נח מאי
הוי מבי מטא לתוך ארבע אמות שלה
תיגרס מאויריהן ומתקאמר אינה
מגורסת פשוט דאין לא חין והיא
נצעה דרבי אלעזר: על גבי ההנה.
דאורי שאינו ראוי לנוח לא קני:
ידו יאם יכול לנתקו ולהביאו
טעמא בעינן כריתות וליכא
רקו לה אף על פי שהגיע גמ'
ע אמות דידה קא נפיל בדלא
בעי רבי אלעזר ארבע אמות
פשוט דאין להן אויר^ה הכא
דמעיקרא לאיבוד קאי:
מתני'

א : יבול צנתקו ולהביאו בו, נראה להביאו אללו אינה מגורשת כיון דנשעת טעם מעל גבי קרקע ואינו בט אלל נראה להביאו אללו היא מגורשת ורי"מ מפרש דהוה וצריך לומר שזהא יד האשה פתוחה וזה וטריה צידו ונראה דכשר דלא גרע **ו :** והא בארבע אמות רידה קא נפיל, א כסי דפי"ק דכ"מ (דף ע'ו) :
עכ אמות חציב ליה מיעטר ועומדת על בני אלעזר גופיה מספקא ליה אם מה ע אמות רשותו ואע"פ שאינה רשותו :
היתה

היתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה אינה
ה: ולקנייה כד' אמות דידה. ולא נח כגז

וגם יוצא מארבע אמות שלו ל' אמות שלה
והא אנדר גביה אלא ^ברבה ורב יוסף דאמרי
תרווייהו הכא בשתי כיתי עדים עסקינן אחת
אומרת קרוב לו ואחת אומרת קרוב לה רבי
יוחנן אומר קרוב לה שנינו אפילו מאה אמה
וקרוב לו שנינו אפילו מאה אמה היכי דמי
מחצה על מחצה אמר רב שמן בר אבא
לדרידי מיפרשא לה מיניה דרבי יוחנן *הוא
יכול לשומרו והיא אינה יכולה לשומרו זהו
קרוב לו היא יכולה לשומרו והוא אינו יכול
לשומרו זהו קרוב לה שניהם יכולין לשומרו
שניהם אין יכולין זהו מחצה על מחצה
אמרוהו רבנן קמיה דרבי יוחנן משמיה דרבי
יונתן הכי אמר ^גידעין חברין בבלאי לפרושי
כי אמר ^הכל שהוא קרוב נמי הכי רבי אליעזר
אומר ^ועל שהוא קרוב לה מל ובה אלא
וגטלו אינה מגורשת אינה מגורשת כל היכי
תינטריה ותיזיל אלא לאו ה"ק כל שקרוב לה
מלו ואילו בא כלב וגטלו והוא יכול לשומרו
והיא אינה יכולה לשומרו אינה מגורשת אמר

לִיה שְׁמוּאֵל לִרְבִּי יְהוּדָה ^(ד) שֵׁינָא כְּדִי שְׁתַּשּׁוּ
וּתְמַלְּנוּ וְאֵת לֹא תַעֲבִיד עֹבְדָא עַד דְּמַטִּי
גִּיסָא לִידָה אָמַר לִיה רַב מִדְּרָכִי לִרְבִּי אִשִּׁי
הוּה עֹבְדָא הָכִי וְאַצְרֻכּוֹה חֲלִיצָה: וְכֵן לַעֲנִין
קְדוּשִׁין: אָמַר ר' אָסִי אָמַר ר' יוֹחָנָן לְגִישִׁין
אֲמַרו גִּילָא לְדָבָר אַחֵר אִיתִיבִיה רַבִּי אַבָּא
לִר' אָסִי וְכֵן לַעֲנִין קְדוּשִׁין שְׁאֵנִי הָתֵם ^(ה) דְּבַת'
וְיִצְאָה וְהִיתָה אִיתִיבִיה וְכֵן לַעֲנִין הַחֹב
זֶרוּק לִי חֹבִי זֶרוּק לִי קְרוֹב לְמִלּוּת זָכָה
^(ו) הַלּוּה קְרוֹב לָלוּה תְּלוּה חֵיִּב מַחֲצָה עַל
מַחֲצָה שְׁנֵיהֶם יִחְלֹקוּ הֵכָּא בְּמָאֵי עֲסָקִין
יִדְאָמַר לִיה זֶרוּק לִי חֹבִי וְיַתִּפֹּטֵר אִי הָכִי
מָאֵי לְמִימְרָא לֹא צְרִיכָא יִדְאָמַר לִיה זֶרוּק
לִי חֹבִי בְּתוֹרַת גִּישִׁין וְאֲכַתִּי מָאֵי לְמִימְרָא
מִהוּ דְּתִימָא מְצִי אָמַר לִיה מִשְׁטָה אֲנִי כֵךְ
קָמ' ^(ז) "אָמַר רַב חֲסֵדָא גַּם בִּידָה וּמִשְׁחָה
אַצְלוּ אֵינָה מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵם לֹא מְגוֹרֶשֶׁת מֵאֵם
אָמַר רַב יְהוּדָה יְהִיתָה יָדָה עֲשׂוּיָה כְּסָפֶרֶם
לִידָה אֵינָה מְגוֹרֶשֶׁת אֲמַאי הָא כִּי נָפִיל בְּאֶרֶץ
נָח וְתִגְרַשׁ מֵאוּרֵיךְ דֶּאֱרֻבַּע אֲמוֹת תִּפְשׁוּ
שְׁאֲמָרוּ יֵשׁ לָהֶן אוּרֵי אוּ אִין לָהֶן אוּרֵי
בְּמָאֵי עֲסָקִין בְּעוֹמְדַת עַל גַּב הַגֹּהֶר

לא אף ש"ן לומר המו"א מחזירו עליו הראיה דאין כאן טפס והלאחר שנתן הגט בידה קפלה ידה דא"כ אפילו אין יכול ידה אח"כ זה אינו עושה הבעל אלא היא והוא ליה כמו טלי מחז הגט לאמר ידה ואם מחז בד כך בחזק עד שאינו יכול וביארו אכלו כשהגט כבד ואם ימשיך אכלו מיתנת המש עיניו שאלו אמות בראש בדיו ולא הגט דהוי כמו ג' יבדד הבעל להקד מתניו שלא תטול והמתמיה תבא עליו בברר ה עומדת בחצר ידידה דלית לה ארבע אמות או ברה"ר ט' והא לא מינטר כדאמרינן בסקסון בחזיר גג וי"ל דלחור א לארבע אמות ולהכי פריך והא לא מינטר ור"י אומר ד לחור ואע"ג דלא מינטר עשאוהו כמינטר כמו שעשו אר

לחבירו בעל כרחו והגט אדם
בעיני כריתות וליכא: אמר רבא
משופעת שאינה יכולה לקבל ג

אפילו יכול לשמור כמות מגורשת וחזק
ל'ארבע אמות ר'ר' שמה היא יכולה
לשומר ולא הוא ועוד קשה דר'ר' אשי
אית ליה המס דברה"ר לא תקנו ארבע
אמות והכא מן הימה עומדת ברה"ר
קרוצו לה מגורשת וי"ל דהמס באין יכול
לשומר והכא ביכולה לשומר אי"נ י"ל
דיהכא לאו דוקא נקט רה"ר אלא
בשמיטתו או בצדדי רה"ר:

וְהָיָה אִם לֹא צִמְצָם. וְאִם וְלֹא יִשְׁנֶה כְּנֹס
לֵאמֹר יִדְעִינָה הִי מִיִּיְהוָה קִדְּשׁ
וְלֹכֵן הִי סִפְיָא וְיִלְ לִישָׁנָה לְמַחֲלָה
עַל מַחֲלָה לֹא מִשְׁמַע הִי וְלֹכֵן מִוִּקִּי לֵא
בְּשִׁמְיָה כִּי עֵדִים כִּי וְאִם וְיִמְנָה אֹזְקִי
מִרִּי בְּגִדִי תִרִי וְאֹזְקִי אִתְּמָה בְּחֻזָּקָה
אִשָּׁתִּי אִשָּׁתִּי וְלֹא תִהְיֶה מְגֻרָשָׁת כֻּלָּה וְיִלְ
כִּיֹּן דְּסִפְיָא לְרִבְנָה הִיא כְּלֹא מְרִינָה
בְּפִי אֲרַעְנָה אֲחִסִּי (יְהוֹשֻׁעַ ११: १) וְנָטָה
לֵאמֹר מְגֻרָשָׁת וְאִתְּמָה מְגֻרָשָׁת:

וְשֵׁנִיהֶם אֵין יְבוּלִים זה הוא מחצה
על מחצה. פ"י אין יכולין
לשומרו כל אחד לבדו אלא שניהם יחד
אכל אם אין יכולין לשומרו כלל פשיטא
דלינה מגורשה כלל על עיקר:
וְאֵת תעביר עקרבא עד דמטי
גמי לידה. והיינו דוקא ברה"ר
אכל בחצרה אין צריך שיגיע לידה
כדאמר לעיל תייל איחי ותמוד ותפתח
ומיחו בערוך בערך גט כחז קבלו
מבדיותיו אפי' זרקו לה בתוך חצרה
אלא משתריא לעמלא עד דמטא גיטא
לידה ומייתי מניה דלמר בירושלמי
המחמיר שזכולן עד שיטענו לידה ואינה
רואה דאיכא למימר דמיירי ברה"ר
בדבדיה מסקי לה אקארבו לו וקרוז לה
ומסתמא לא חתא לאפוקי תורה:
לְגִיבִין אמרו ולא ליבר אחרי. פ"י
בקוטרן משום דבגט נמינה
בעל כרחא הויא נמינה והקשה ר"י לר'
יהודה דלדבר אחר נמי אמרו לעיל דמי
שחאזו (דף עה.) דנמינה בעל כרחא
הויא נמינה והשיב דדבר אחר אשכחן
דוכתא דלא הויא נמינה בגין אלהיו
וישבו לא יחזיר לו במדבר אלא בגט
בעל מקום הויא נמינה: **אֲדָרְבָּה** מאי
דמיטרא. וא"ת אדרבה תקשי ליה אמאי
קרוז ללוה חייב ליה כיון דלמר זרוק
חובי ותפטור קרוז ללוה נמי ליפטור וי"ל
דמיירי מסתמא דמפטור על שיוזק לו
לחובתו עמל אשכחן רוב:

[illegible]

קנין דעלמא דקנין דעלמא אין אדם יכול לה

[illegible]

היכי דמי קרוב לו היכי דמי קרוב לה אמר רבא ד' אמות שלה הוא קרוב לה ד' אמות שלו הוא קרוב לו. היכי דמי מחצה על מחצה ואסיק הבה בשתי כתי עדים עסקינן יאחא אומר: קרוב לה יאחא אומרת קרוב לו ור' יוחנן אמר קרוב לה שנינו אפילו קן אמה קרוב לו ושנינו אמר: קרוב לה אמר ר' יוחנן:

מחצתה על מחצתה הוא יכול
לשלומו והיא אינה יכולה
לשלומו והוא קרוב לו
אחיה יכול לשלומו והוא
קרוב לו שנים יוכלו
לשלומו שניהם אינן יכולין
לשלומו והוא מחצה על
מחצתה א"ל רב שמואל
עובדא עד דמטי ליה גיטא
לדורא א"ל רב מרדכי ב"ר
היהודה שיהא תובע ואצורה
לחליצה פ"ה הוה עובדא
שדוק הוג קרוב לו ולא
מטיא א"ל שיהא שותף ליה
מחצה ואצורה לחליצה. כתב
ר"ח ז"ל ואנו קבלנו
מרבננו אפילו ודקו
לכא כהנא לא משתריא
עד דמטי גיטא
לחליצה במלמד א"י
המפורז מכל עד שיטנו
לדורא נראה לו דהאי
דאמר שמואל ואת לא
תעביד עובדא עד דמטי
גיטא ליה דוקא שכורין
לבריה שניא לאשה
וסתם בו אבל שכורין לה
לגנבם
בכור שיש לה נשוא
הולכא אצ"ל מטי
לחליצה ק"ה היא מנזרת
תצורק ליה לה: א"ר
א"ר יוחנן לביטן
אמרו לו אל דבר את
לשון ד' אמות קמות
אלא לעצן א"ר
דבדב אתר עד שינע
לתי אחיבתי ר' אבא ר' י
פסיקין לו לעצן דורשין
שנאי ההם דתריב רצאה
ליהתי אחיבתי בן לעצן
הוא חסר לו (דבדב) דורש
לוי הכה במאי עסקין
אמר לו ודוק לך חובי
תחזרת נשין וחפסי א"ר
מאי למימר מהו
תימא שני מאי משטח
אני בן קמ"ל פי קנן
גזג אינו דומה לשאר

הגט אינו דומה לשאר הקנין דעלמא דקנין דעלמא אין אדם יכול להקנות לחבירו בעל כרחו והגט אדם

(ז) נראה דל"ל לא צבור קנין הוא שהרי הוא עושה וכו' ואין חזירה קונה לה ואעפ"כ היא מתגרשת וכו'.

(א) [שבת ד. מ. ב"ק פ"ג]
(ב) [לעיל טז. ג] שבת ז.
ע"ש (ד) [שבת ד. ג]
(ה) [ועיי' חושבנות שבת ה.
ד"ה לא ויק' ע. ד"ה
כמאן].

מוסף רש"י

קלוטה כמי שהונחה
דמיא. הפסד הו"ל ונקלט
באריה של רשות הדין
כמי שהונחה בחיוב הוא
ואע"פ דלא נח (שבת ד.)
דאשליה מקום. פסחו
לקנות ט. גט. דאשליה
השאלה (ועיי' טז.) בעין
קנה. ספקיה אין חסד ד'
דורק. מר"ה ונח על גבי
חייב. מונח ט"ז קרקע
דלא נעני הנחה על גבי
מקום ד' כהני"י (שבת ז.).

גמ' והא לא מינער. אויר הגג דלמי זיקא ושדי ליה מקמי דלינח וכי
לא שדיה זיקא ואירע לו דבר אחר שבה כלב וקלטו או גשמים ממקוהו
אמאי קמי מגורשת מן האויר הא צעין אויר שסופו לנזח: **בפסח**
מג' כו. אויר דממני צחי עסקין דהו כמאן דנח והלכך קנאמו
בהנחתו דכיון דהגג גבוה י' הוא הו"ל
לה חצר המשתמרת לכל דנייה צבוייה:
והא לא מינער. דקס"ד שהגג גבוה
מחומת החצר והיכי קמי כיון שיהא
מגורשת הגג מגורשת הא אין סופו
לנזח אפילו לא באת דליקה דלמי זיקא
ודמי ליה חוץ למחלות: **שהיו מחלות**
הסתמנות. של חצר: **עודפות.** על
מעקה של גג דכי נפיק מגג מטא
לאויר מחלות חצר ומשום הכי צעין
עודפות דהאי דקא' בתוך מחלות
מעקה הגג וחזקו כלפי מעלה כדי
שיעבור את המעקה יפול לחצר:
קלוטה. בתוך האויר: **כמי שהונחה.** לארך
דמיא (ד) הזורק בשבת מרס"ר לה"ר
ור"י צלמנע רבי מחייב ומכמים
פוטרים: **וא"ל רבי זירא לרבי אסי כו.**
גרסי' בה כדשי עולא אפילו תימא
רצן כו: **דרך ירידה.** כשזרקו כלפי
מעלה כדי להעבירו את המעקה לא
נמחק עד שהגיע לחזר ולירד: **אבל**
נמחק דרך עלייה. אע"פ שלא מאויר
הגג לאויר חצר ומחלות הסתמנות
עודפות: **אינה מגורשת.** דדך סילוקו
לא מיקרי נמיה אלא דרך הנחתו לנח
לרשותה: **שקדש גט לדליקה.** שקדמה
זריקת הגט בחצר קודם שתהא הדליקה
באיר החצר: **רשיון חלוקות לגיטין.**
אם השאילה העגל מקום בחצירו
לקבלת גיטה לא השאילה גגו או ביתו
ולא אמרין לא קפיד דחרי מקומות לא
מושלי. משום דמייתי עליה ראייה מממני'
נקט לה הכא: **הא כדאיסא והא**
כדאיסא. רישא בגג דידה וחצר דידה
וצעין אויר הגג: **סיפא בגג דידה**
ותר דידה. מיגרשא בחצר חצר אבל
אי תרייכו דידה ואשלה מקום אימא
לך דלא קפיד: **שגס מדות צעין.**
חלוקות מדין שאר חסדות: **הני מילי.**
דפליגי רבנן: **והא דאמר רב חסדא**
נעץ קנה. בחצר גבוה ממחלת החצר:
וזרק. מר"ה"ר: **ונח על גבי חייב.**
דהויא לה הנחה כהני"י שאר רה"י
עולה עד לרקיע אע"פ דאיר רשות
הדין אינו למעלה מעשרה כדאמר
במס' שבת (דף ז' ט.) **הני מילי.** דהו
כמונח לארך לענין שבת: **אבל.** אם
היה חצר של אשה וקנה נעץ גבוה מן
המחלות אינה מגורשת שאין סופו לנזח
לארך דמי ליה זיקא חוץ למחלות
וטעמא דגיטא משום חצר המשתמרת
הוא דומיא דידה והא לא מינער:
והא

מתני' היתה עומדת על ראש הגג וזרקו
לה כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת
יהוא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו לה כיון
שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי זו
מגורשת: גמ' והא לא מינער. אמר רב
יהודה אמר שמואל יבגג שיש לו מעקה
עסקין עולא בר מנשיא משמיה דאבימי
אמר יהא בפחות משלשה סמוך לגג כגג
עסקין דכל פחות משלשה סמוך לגג כגג
דמי: הוא מלמעלה: והא לא מינער א"ר
יהודה אמר שמואל הבגון שהיו מחיצות
התחתונות עודפות על העליונות וכן אמר
רבי אלעזר א"ר אושעיא בגון שהיו מחיצות
התחתונות עודפות על העליונות וכן אמר
עולא א"ר יוחנן בגון שהיו מחיצות התחתונות
עודפות על העליונות א"ל ר' אבא לעולא
כמאן כרבי דאמר קלוטה כמי שהונחה
דמיא א"ל אפילו תימא רבנן עד כאן לא
פליגי רבנן עליה דרבי אלא לענין שבת אבל
הבא משום אינטורי הוא והא קא מינער וכן
אמר ר' אסי א"ר יוחנן בגון שהיו מחיצות
התחתונות עודפות על העליונות א"ל רבי
זירא לר' אסי כמאן כרבי דאמר קלוטה כמי
שהונחה דמיא א"ל אפילו תימא רבנן עד
כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אלא לענין
שבת אבל הבא משום אינטורי הוא והא קא
מינער: **נמחק:** א"ר נחמן אמר רבה בר
אבוה לא שנו יאלא שנמחק דרך ירידה אבל
נמחק דרך עלייה לא מאי טעמא מעיקרא
לא למינח קאי: **נשרף:** אמר ר"נ אמר רבה
בר אבוה לא שנו יאלא שקדם גט לדליקה
אבל קדמה דליקה לגט לא מ"ט מעיקרא
לשריפה קאזיל אמר רב חסדא רשויות
חלוקות בגיטין א"ל רמי בר חמא לרבא מנא
ליה לסבא הא א"ל מתני' היא היתה עומדת
על ראש הגג וזרקו לה כיון שהגיע גמ לאויר
הגג הרי זו מגורשת כמאי עסקין אילימא
בגג דידה וחצר דידה למה לי אויר הגג אלא
בגג דידה וחצר דידה כי הגיע לאויר הגג
מאי הוי אלא פשיטא בגג דידה וחצר דידה
אימא סיפא הוא מלמעלה והיא מלמטה
וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת ואי בגג
ידה וחצר דידה אמאי מגורשת אלא בגג דידה וחצר דידה רישא בגג דידה
וחצר דידה סיפא בגג דידה וחצר דידה אלא לאו דאשליה מקום דחר
מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי א"ל מידי איריא דלמא
הא כדאימא והא כדאימא רישא בגג דידה וחצר דידה סיפא בגג דידה
עליה הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא מינער והא כדאמר רב חסדא
נעץ קנה ברשות היחיד ובראשו מרסקל וזרק ונח על גבי אפילו גבוה מאה אמה חייב לפי
שרשות היחיד עולה עד לרקיע הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא יהא לא מינער
והא

היתה עומדת בראש הגג. לרבי אושעיא דאמר לעיל אפילו היא
צטנריא וחצרה צליפרי האי עומדת היינו כמי שעומדת
כלומר כגון שמתמרת כדמשי לעיל אעומדת בתוך ביתה או בתוך
חצרה אי נמי נקט עומדת לאשמועינן דבגג דידה מיירי עומדת
צטנריא דממקי לה בגמרא:
בגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות
על העליונות. דמדי שיהא
מרשות גג נכנס לרשות חצר וא"ת ומה
מועיל דעודפות מ"מ כשזרקו מעל
המעקה לא מנער כנגד הגג וי"ל דכיון
דשלש מחלות עודפות חסדי משמרת
ואין לחוש למחלה רביעית אי נמי
כשהגג קצר וחצר רחב הרבה ועודפות
המחלות גם רביעית מנח זה ומנח זה
וכנגד המעקה אינו כי אם פתח בעלמא
אי נמי כשהגג עומד צלמנע החצר ולא
מן הגג ומחלות החצר מוקפות לו מכל
לד וא"ת דלמרינן במרובה (ב"ק דף ע. ע.)
באומר זרקו גניבין לחצרי ומיקני לי
חצרי גניבין דליסור שבת ואיסור
גניבה צאין כאחד והיכי צאין כאחד
והא לענין שבת מיחייב אפילו למעלה
מן המחלות עד שלא נכנס עדיין
תוך המחלות דר"י עולה עד לרקיע
ולענין קנין עד דמטי לתוך המחלות
ו"ל דמיירי כשזרק דרך פתח ולא מעל
המחלות: **כמאן כרבי דאמר**
קלוטה כמי שהונחה דמיא. תימא
דנקט רבי דלא איירי אלא ברשות היחיד
מקורה משום דתימא כמאן דמליא דמיא
כדלמרינן בריש שבת (דף ה.) ודר"ע
הוה ליה למינקט דלית ליה קלוטה כמי
שהונחה דמיא אפילו כהני"י ונראה
דהשחא סלקא דעמין דטעמא דרבי
לאו משום קירי אלא משום מחילה
אית ליה דכמאן דמליא דמיא ולהכי
קאמר כמאן כרבי דר"ע לא מיתוקמא
מדמנרת מחלות החלונות עודפות
ולר"ע אית ליה דכמי שהונחה דמיא
אפילו כהני"י אלא ודאי כרבי מוקמת
לה ומשני אפילו תימא רבנן כו' ולפי
זה יכול להיות טעמא דרבי משום
קירי כדלמרינן בשבת:

דרך עלייה אינה מגורשת כ"ט
מעיקרא לא למינח קאי. ולא
דמי להא דצעי רבא צפ"ק דכ"מ (דף
י.) זרק ארנקי צפתא זה ואלא צפתא
אחרת מהו אויר שאין סופו לנזח כמנח
דמי או לא הכא דדדך עלייה אין דומה
כל כך שיהא עומד לנזח אי נמי התם
צבית מקורה דומה יותר עומד לנזח:
והא
וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת ואי בגג
ידה וחצר דידה אמאי מגורשת אלא בגג דידה וחצר דידה רישא בגג דידה
וחצר דידה סיפא בגג דידה וחצר דידה אלא לאו דאשליה מקום דחר
מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי א"ל מידי איריא דלמא
הא כדאימא והא כדאימא רישא בגג דידה וחצר דידה סיפא בגג דידה
עליה הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא מינער והא כדאמר רב חסדא
נעץ קנה ברשות היחיד ובראשו מרסקל וזרק ונח על גבי אפילו גבוה מאה אמה חייב לפי
שרשות היחיד עולה עד לרקיע הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא יהא לא מינער
והא

כס א מ"י פ"ה מהל'
גירושין ה' ג סמג
עשין ז טו"ש אה"ע סימן
קלט טעף ד:
ל ב מ"י שם הלכה ד
טו"ש שם טעף ז:
לא ג מ"י שם הלכה ג
טו"ש שם טעף ד:
לב ה מ"י שם טו"ש
שם טעף ז:
לז ז מ"י שם טו"ש
שם טעף ד:
לח ט מ"י שם הלכה ד
טו"ש שם טעף ז:
לה י מ"י פ"ה מהל'
שבת פ"ה אה"ע סימן
לפון פה טו"ש א"ח
סימן שמה טעף ה:
לז כ מ"י פ"ה מהלכות
גירושין הלכה ו סמג
עשין ז טו"ש אה"ע סימן
קלט טעף ז:

חוספות ר"ד

שבת בקרקע: היתה
עומדת על ראש הגג
וכי' והא לא מינער פי'
(א) דאפילו זיקא ואמרת
ליה לבראי ואמאי קמי
כיון שהגיע לאויר הגג
ואע"פ דלא נח אס נשרף
או נמחק היא מגורשת
אמר רב יהודה אמר
שמואל בגג שיש לו מעקה
עסקין עולא בר מנשה
משמיה דאבימי אמר הכא
בפחות מג' סמוך לגג
עסקין וכל פחות מג'
סמוך לגג כגג דמי: הוא
מלמעלה וכי' פי' וישא
בגג דידה וחצר דידה
סיפא בגג דידה וחצר
דידה: והא לא מינער
פירוש דקס"ד שהגג גבוה
מחומת החצר דאזני זיקא
ושדי ליה לבראי והיכי
תני כיון שיצא מרשות
הגג נמחק או נשרף
קודם שיצא באויר החצר
הרי זו מגורשת אמר רב
יהודה אמר שמואל כגון
שהיו מחיצות התחתונות
עודפות על העליונות וכי'
נפיק מאויר הגג מיד מגיע
לתוך מחיצות החצר:

(א) ג"ל פי' דלמי זיקא ושדי
ליה לגבאי וכו'.

תוספות רי"ד

שהגיע לאור מחיצות החיצונה הרי זו מגורשת מאי מעמא פנימית גופה במחיצות החיצונה קא מינטרה מה שאין כן בקופות שתי קופות זו בתוך זו פנימית שלה וחיצונה שלו וזרקו לה אפילו הגיע לאור פנימית אינה מגורשת מאי מעמא דהא לא נח יוכי נח מאי הוי ^וכליו של לוקח ברשות מוכר הוא הכא במאי עסקין בקופה שאין לה שוליים: **מתני'** ^וכ"ש אומרים פוסר אדם אשתו בגט ישן ובית הלל יאוסרין ואיוהו גט: ישן כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו נח: **גמ'** במאי קמפלגי ב"ש סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה וב"ה סברי אמרי' הגזרה ^ושמא יאמרו גיטה קודם לבנה א"ר אבא אמר שמואל אם נישאת לא תצא וא"ד א"ר אבא אמר שמואל ^ויאם נתגרשה תינשא לכתחלה: **מתני'** ^וכתב לשום מלכות ישיאנה הוגנת לשום מלכות מדי לשום מלכות יון לבנין הבית לחורבן הבית ^והיה במזרח וכתב במערב ^ובמערב וכתב במזרח תצא מזה ומוזה וצריכה גט מזה ומוזה ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא אם נטלה מזה ומוזה תחזיר והולד ממזר מזה ומוזה ולא זה זה משמאין לה ולא זה זה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלת מן הכהונה

מחילות בית של ר"ג כיון
וא דאמרינן בשלהי השואל
ל משכיר תבאר דאמו ליה
מזמרת מן השוכר ו"ל דמיייר
מזמז בלז חזרו אל נמי שוכר
א"א א"א א"א א"א א"א א"א

ואין מחלוקת של בלי עשויות אלא להשיב
מבי מטע לאחראי דמנע קנייה יין נסך
כלי אכל גבי חלוקת אע"פ דלא נח ת
דפירשמו לעיל וגרסו' בנתיבות כיון
גרסו' אפילו הגיע לאחראי פנימית פירוש
גבי חלוקת יין אפילו וכו' מחלוקת בנתיבות

[illegible]

מאומה אחת לקחו והיו
דכתיבו בווי אתה מאד
נלאומיה קיימין אלל בשאין קיי
ביבמות (דף פה): גורה שמא יאמרו גיר
אשם ראשון אינה מקודשם לשני אבל

100

[illegible]

מוסף רע"י

כל עריות שאמרו
ברוריהן מותרות. וכן
גם כללתי ענין שכן
נפש. והכל בדבור האל
ונפש. וכן ותנא
קמרו לילות, ונדע
החוקקה נדע לילות
למפרע, גמרה לילות אלו
טובות ואלו רעות, ולילות מקה
שעית כאלו ואלו אשמו יא
ועין זו עת החוקקה
כפי דמיון (במחצית) : וכן
שמואל וז שמואל וז שמואל
לילות לחוקין מותרות,
אזל כלום חסד חסד
ארכוסה אל ריבמו
והכלה צורה וינאשה
לחור. גמרה ענין
נכונה ותנא וז
שדחה לילות. וכן
בדמיון שדחה כלום
(ס' י') פרע לילות
שאלת יולדת צאצא, וזה
הוא ששאל לו ותנא וז
עקבה אל דעבר חייב אל
ליל. וכן נכח אל חייב
לילות כלום אל משך :
כח סופר נז לאיש
ורבוי לאשה. וכן
שכר נכח ואלסם כחם
ליל. וכן נכחם
נכחם ליל, וזה
יפת לו כחם : וכן
זולת. כמכירה וז קבלת
מד נכח וקבלת שוכר וז
תנא לו נכח : וכן
בשילי. וכן ענין קמרות
לו : וכן.

תוספות רי"ד

שָׁאן אֶלָּא כְּתוּב וְלֹא שָׁאן.
אֲנִי חֹשֶׁב לִפְנֵי מַלְכוּת מִי
אִין אִין אִין שְׁמֵהּ הַלְלוּ רַבְרַב
לִבְנוֹנוּ וְלֹא הַחֲזִיתִי כֹּ
עֵת הַחֵלֶק הַזֶּה כְּבֹל אֶלָּא
פְּסוּל: אֲמַר עֲלֵי שְׁמֵהּ
תִּקּוּ מַלְכוּת בְּיָשִׁים שִׁשָּׁה
לִפְנֵי מַלְכוּת מִי שִׁשָּׁה
כִּל כֹּחַ שְׁחִיבִי אֲנִי עֲשִׂיתִי
שְׁחִיבִיכִי מִן שְׁחִיבֵיכִי לִי
שְׁמִי: וְשִׁשָּׁה וְשִׁשָּׁה מַלְכוּת
אֲנִי הוֹדֵל מִמֶּנּוּ אִין רִמָּה
לְעִמְתִּיהָ: אֲמַר רַב הַמְנוּהָ
מִשְׁמֵהּ דְּעֵלְא אֲמַר הִיא
רִמָּה כִּל הַמְשֵׁה מִשְׁמֵה
שְׁחִיבֵיכִי בְּיָשִׁים לִי
מִמּוֹ: גִּרְסַי בְּפִי דְּעֵלְא אֲמַר
לִי רַב נַחֲמִי בִּרְלָא אִין
הוּא אִין לְמַלְכוּת לִי הוּא
כִּד דְּחִיטָא כִּד מַחֲזִי אִין וְכֹפֶה
רַב וְאֲשִׁכַּח דְּחִיטָא בְּוֹלֵא אִין
מִנּוּן אִין לְמַלְכוּת לִי וְהִמְכָּח
מַחֲזִי אִין דְּקִרְיָן: [בְּשִׁרְיוֹן]
כְּשִׁלּוֹם מַלְכוּתִי בְּיָשִׁים
נְמִי הִי מִנּוּן לְמַלְכוּת לִי
אֲנִי: וְהָיָה כִּד דְּעֵלְא
שָׁאן: הַחֲזִיתִי כֹּחַ שְׁחִיבֵי
מִדּוּ מַחֲזִי וְכֹל הַדְרִיסִים אֲחֵל
לִי: וְהָיָה כִּד דְּעֵלְא אֲמַר

בה לוי מן המעשר. קנאס הוא דמפרש הסם (ויצמות 65): מן הפרוסה כדאמר' בכוטוב (דף כח). מונטמאה ונטמאה ג"פ) אחד לצבל ואחד לצובל ואחד לתרומה: ואין יורשין של זה. בנים שהיו לה ממנו: יורשין כפוכהם. ביצמות (דף קכז). פרכין כתובה מאי עמידה הא קמני אין לה כתובה ומשני כתובה בנין דירכין שחקנו כחמסי שירשו בניה יתר על חולקיהון דעם אחיהון כשמתה בחיי בעלה ואע"פ שבעלה יורשה הכא לא שקלי דקנאס קנסו: אחיו. של שני חולץ מדרבנן דפירשנו גבי גט שמה ואמר גירסו זה ונשא זה ואחיו של ראשון רריך לחלק מן הכורה: ולא מייבמין. משום קנאס: שינה שמו ושמה. בגט: וכל הדרכים. המפורשים לתעלה כמשמעותי: כל עריות שאמרו לרוביהן מופרות. חמש עשרה עריות שאמרו לחכמים שצדוקיות מותרות ליבא לזקוק בלא חליה כשחמו בעליהן בלא בנים: הבלו הדרות. של עריות ונישא. לשוק: ונמלאו. העריות אילניות ואגלאו מילתא שהיו קדושי המת בטעות ונמלאו שלא היו אלו לרוביהן ולא פטרם העריות האלו מן החליה: סלא מוה. מצעל שנישאת לו: מוה. מן היבס: וכל הדרכים האלו בה. וביצמות (דף קכז). מוקמין לה כר"ע דלמך יש ממזר מחייבי לארין: והלכה כרעה ונישאם לאחר. וקיי"ל ביאת האחת פוטרת: רעה: ונמלאם. וכן שמיצמה: אילניות. ואין לה יבום: שהרי לא חלה המת היתה ונמלא שלא נפטרה כרעה ונישאת לשוק בלא חליה: סלא מוה ומוה. מצעל זה וביצמה הראשון: ככס סופר. אחד גט לאיש לגרסו באשתו: וסובר: לא אשתו שמקור לצבל כשיפרע לה כתובתה וטעה הסופר כשמר כן השטרות ונתן גט לאשה וסובר לאיש והס מקור זה לזה והלכה זו ונישאת ככבודה שזה גט שמר לה בעלה וזה סבור שמסרה לו אשתו סובר: יולא ספספס ידי האיש. שמואלו לפינו להראות שזכרו והרי הוא גט: אם לאחר. בגמ' מפרש: לא כל הימנו. אין הכל כדבריו להאמינו: לאכד וכוטוב של שני. שגשאה דלמרי קנויה היא צנייה והחליפו השטרות לאחר שניסת: גמ' שאין להם לא ככס ולא שון. אלא משל אומה אחרת: משום שלם מלכות. שיהא לנו שלום עמהם שיאמרו שתובים אנו צנייהם שתובים שטרותיהם צנינו: יולא וסולד ממור. צמחיה: ר"מ לטעמיה. סתם ודבר ר"מ: משום דמליכא. עכשיו היא מולכת לפיכך יתקנה בה המלך של מלכות וירקיע עמו: מאי דפיה הוה. ככר עבדו ואברה קנאסם שאין מתקנה בהן דהא דקמני מתני' לשום מלכות מדי ויון שמונה למנין שהמחילה מדי למלך צימי דריוש או למנין שהמחילה יוין למלך: דאיכא שם מלכות. הלכך חיישין דלמא קפיד המלך הוה: כי יפציתו צהיני. לכתוב שטר: ככסו. בחוטי שציהי נכתב ואף על גב דמימקור טי:

כשרים דלמרי גט מקושר שעדיו ממורו כשר לפי שיכול לעשותו פס
ויעבמות נמי בפרק ר"ג (דף נב.) אמר לנשאלננסה אגרשה הי"ן
פולין הכה היה במורה וכתב במעמד והלא אם יראו שלא היה
לומר דגט מאוחר לעולם פסול והיה"ל דמקושר שכתב עדיו ממורו
שכתבו בו דיוס של יושאין קודם הנישואין דלא משתמט כשם
לא יהיו לבסוף באותה העיר דיוס שכתבו בגט הסופר והעדס
הכניה אע"פ ששניהם הזמן ההמז בו לא יעמדו שם הסופר והעד
כחז מקום שעמדו באותה שעה פסול משום מימיו כשיקרא

שני שמו ושמה בו. לא
שם עירו ושם עירה:
שני שמות בשני מקומות:
דהיינו דווקא עיר שדרין ב

בהן מן התרומה ואין
 ין של זה יורשים
 של זה ואחיו של זה
 שניה שמו ושמה שם
 זה ומה וכל הדרכים
 ת שאמרו צרותיהן
 האלו ונישאו ונמצאו
 ומה וכל הדרכים
 במתו והלכה צרתה
 זו שהיתה איילנית
 יכים האלו בה "כתב
 לאשה ושעה ונתן
 ונתנו זה לזה ולאחר
 ר האיש ושובר מיד
 וכל הדרכים האלו
 אם לאלתר יצא אין
 א הרי זה נפ לא כל
 כד זכותו של שני:
 יונה הוגנת מלכות
 לה מלכות שאינה
 לא כתב ולא לשון
 תקינו מלכות בגיטין
 משום שלום מלכות
 "מ למעמיה "דא"ר
 אומר היה ר"מ כל
 נעו חכמים בגיטין
 מלכות יון: וצריכא
 ששאינה הוגנת משום
 ודי ומלכות יון מאי
 מלכות מדי ומלכות
 אבל בנין הבית מאי
 נ בנין הבית דאמרי
 חורבן הבית דצערא
 היה במזרח וכתב
 על היינו שניה שמו
 יה "אלא "לאו סופר
 ה וכן אמר להו רב
 בשילי כתובו בשילי
 לי בהיני וכי יתביתו
 "אע"ג דמימסרן לכו
 יהודה אמר שמואל
 זו

במזרח וכתב במערב (ס"ה)
אם כתב שלי דהיינו כשר כ
שטר שכתבו בלאהר זימן
ענינו הייחם כשר דהיינען
שלא היה צעיר זיום הכתוב
שלא אותם גרויסלם לכתוב
אע"פ שלא יהיה הסופר
בשאר שטרות בלאמר ליה
קשה לר"י דבפ' גט פשוט
ו' דלא הוה מאחר דבמקו
ט אע"פ שכתב מן האירי
הר צעיר זיום הכיבוד הגט
הר צעיר בגט אשה אלמ
ים שיהא גט מאחר פסול
ה"ל דגט מאחר ודאי
ים יתלו שאימרוהו וכתבוהו
ד כי פעמים נודע שלא

שניה ממנו כדאמר בספ"ב (דף כו) וכן
 אלא ששניה ממנו אלא שיש לאחיה העיר
 שם עירו ושם עיריה. אפי' יצחק
 אצל בן שטולד זה אומר שיהיה כשר
 כיון ש"א"ל לכותבו כלל שהקדמונים
 שהרגילו לכותבו משום שאם יארע
 שיש שם יוסף בן שמעון אחר יהיה
 בו סימן ע"י מקום לידה ותדע כי
 כמה פעמים כותבים מקום הלידה
 כגון פ"ה בצלל או האשה ואם שניה
 פסול להא היה נכון לכותבו אלא ע"פ
 עדים ולא דמי לאשתמודיניהו דאפי'
 מיני קרוב או אשה נאמן בהבדולך
 (יבמות דף לו:) דסם טל הזהר
 לזכר ועוד ללגיוני' קולא ועוד

פּוֹת רִי"ד (המשך)

[illegible][illegible]

א' ארמין מא' דתפס תפס והולד ממור מזה יומה
 עינה שמו ושמה ובשולם מלכות והיה במורד וכתב
 לו כשרה שהוא ממור מדרבנן ואלו מדרות דרמארי
 והוא הראשון רב ממור מדרבנן כל זה היה משמאל
 לו בלג פסול מדרבנן דרמארייתא חזיא ליה ואמר
 זכאן בבציתא מ"ט אמר כהנים מצאיה אשה
 רבן רבנא מעשה דיהי לבעל משום דקדכלה חזויה
 טעמא מאי אמור רבנן כלל מפר כרי שלא חזויה

הזורק פרק שמיני גיטין

פנ.

עין משפט
גר מצודה

זא ד מ"י פ"מ מהל'
 גירושין הלכה א'
 סנה עשן נ טור ש"ע
 אה"ע סימן קנה סק"פ א'
 וסימן ו סק"פ א':
 ב"ב ב טו"ש אה"ע ס"ר
 ו סק"פ ד':
 ג ד מ"י פ"י מהלכה
 וסימן מהל' אסורי
 ביאה וסימן סנה שם
 טו"ש אה"ע סימן קנה ג'
 סק"פ ו וסימן ו סק"פ ג':
 ד מ"י פ"יו מהל'
 אסורי ביאה הלכה
 יט טו"ש אה"ע סימן ו
 סק"פ ג':

ה [מ"י פ"ג מה'] מעשר
ה"ד ופ"ד שם ה"א שרע
י"ד ט"י שלא טע"פ פנ':
גב ו מ"י פ"ג מה'
מעשר הלכה ג ופ"ד
הלכה ו טמא עשן קלה
טושע י"ד טימן שלא
טע"פ פנ':

גג ז מ"י פ"י מהלכות
גירושין הלכה יח סמג
עשין נ טור ש"ע אה"ע
סימן קמט סע"א:

תורה אור השלם

1. ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולא למנה בכל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותך ולא שכחתי:

דברים כו יג
2. כי תכלה לעשר את
כל מעשר הבואה
בשנה השלישה שנה
המעשר ונתתה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושבעו.
דברים כו יד

מוסף רע"י

כל קלא דבתר ישראלי.
 קול שׂאל ער האבא
 נשאלת וואס יאז נא
 קול קרס נשואל, לא
 חישין ליה. כטן סל
 נשאל לטכן און קול
 שׂאל וואס לא גרואס
 מפקין לא מיינא אלס
 געווען גוריוו ון נשואל
 ווערמאד (קדשן) און
 יענור יבמות צב, א:
 ניטת סיוס ואחסי און
 שׂאלס און מפרקסאל
 קרס נשואל, און חישין
 יה לאסרע לא געבאל
 ווערמאד ון מבעל קול,
 שׂאלס אהם נשואל
 נשואל ואסרע לא זי
 דמחמא קלאל וועמאל
 וועל שׂאלס און ווערמאד
 שׂאלס שׂאלס לעבן
 ווערמאד לעבן ווערמאד

שבויה. נת הן, אובלח
בחרומה. ולא מתקין לה
נחות בעולה לפסול לה
המללה בניאמו וכתובות
(א) מפני שמישך לה.
גלומר אין נהגין בזה
הפקד לאונסן בעצילה אלא
לזאק עממן. רבן פליגי
הדרי דזאק ואמרו יא
זאק אובלח ונא יא

ס"א ב"ה היטנו לאבר זכותו ש"ל שני. ואם תאמר נר"ב אלא בר אהבה
דמוקי לה נשיחא מה שמינן בקוטרם משום חששא דקטוניה
מה קטוניה סיך דכיון דנישאת לשני לא מצי להחזירה דתאם מזה וזוה
ו"ל דפעמים דלין הצעל שם ע"ז לבו שאקור לה לחזירה ופועה קטוניה:
ובנהרדעא ומה שזכרנו ומה שזכרנו ומה שזכרנו ומה שזכרנו ומה שזכרנו
ו"ל דפעמים דלין הצעל שם ע"ז לבו שאקור לה לחזירה ופועה קטוניה:
ובנהרדעא ומה שזכרנו ומה שזכרנו ומה שזכרנו ומה שזכרנו ומה שזכרנו

אפילו ע"י עדים
והא דאמרין בחזקת הכמים (ב"ב דף
לג.) ובפ' שני דלמכות (דף כו: ושם)
גבי מעלין לכהונה על פי עד אחד
דמבעטין קלא התם משום דנפסל
מתרומה לעולם אבל משום דנאסרה
לבעלה משום גרושה אין לבעול א"כ
שאי התם דלמרותה דרצנן אין לחוש
למבעטין קלא: ר' יודותא אהרונים
ר' יוסא. א"ע.א. דבאלו נערות (במכות
דף לו:). קאמר ר' יוחנן רבי יהודה ור'
דוסא אמרו דבר אחד והכל קאמר ר"י
גופיה בל ורבה שלא כדורות כו' גם
על עצמו היה קורא תגר אי נמי לאו
דבר אחד ממש קאמר שלא היה מיקל
כמו ר' דוסא ובכמה מקומות אמרין
אמרו דבר אחד א"ע.א. שזין:
ובי' דה עשה לה ערבי זה. לרבותא
נקט דאפילו ערביים שטופין

בזמנה דלאמרינן בפ"ג דקדושין (דף
 מט: ט') קצין זנות ירדו לעולם ט' טעלו
 ערביים ואחת לכל העולם פלגיה ליכא
 למיחס: **טרקסמון**. לשון שער
 כמו טקורן גלי (בבבז' דף כח.)
 ובגרוט' פ"י טרקסמון מין ירק דמשנינ'
 חשיב ירק ששמו טרקסמון רוצה לומר
 דרך שמכניסין ירק שפטור ממעשר
 ואין נראה דל"כ הל"ל ירק סתם ועוד
 צ"ב במשניות אס ירק טרקסמון פטור
 אפילו מלדבנן: **רדך** גנות כדי
 לפוטרו מן המעשר. **רדך** דווקא
 אכילת עראי אבל אכילת קציע אסורה
 דלאמר רבי אושעיא (פסחים דף ט.)
 מערים אדם על תבואתו וממניקה
 בתוך שלה כדי שתהא בהמתו אוכלת
 ופטורה מן המעשר ואפילת בזמנה
 אכילת עראי הוא כדנתן (פסח פ"א
 מ"ו) מאכילין לבהמה ולחיה ולעוף עד
 שיתמרח בכרי: **ורבי** יוחנן אמר
 אפילו חצר קובעת. וא"מ ור' ינאי היכי
 פליגי עליה והא כמה תנאי איית להו
 דלחר קובעת כהוא דלמית' בפ' יואל
 דיוסן (דף מו: ט') הו"א חצר שפליג
 למעשר רבי ישמעאל אומר שהכלים
 נשמרים לחוסה כו' וכן (בב"א לה) היה
 אוכל באשכול וכנסה מניחה לחצר ר"א
 אומר יגמור ור' יהושע אומר לא
 יגמור ור' יצחק ינאי מוקין להו מדבנן
 אבל מו"מ' צריך שיראה פני בבית אבל

אין למדך דהא דחזר קובעת היינו דנענין שיבא דרך חזר לבית אבא חזר
נבד אינה קובעת אפי' מדרבנן דההוא דהיה אוכל באשכול משמע דחזר
קובעת בלא בית וכן בכמה משני' ועוד הקשה ה"ר אלחנן דההוא בסוף פ'
יוזא דופין (מדף דף מ:) מסיים בה הכי ר' יהודה אומר שמי חזרו וז' לבני'
מזו הפנימי' חייבת והסחורה פטורה ואי כריך להביא לבית פשיטא דלעולם
לא יתחייב עד שיכניס דרך פנימית כי דרך חיצונה בלא בית לא יוכל לבא:
בית

אזכרת, כי זה האיש שאמר נבטתי וטוהרה אני אזכרת ואם ירד עמים שנבטתי יהיה אזכרת
עמים (שם). דרך טרנספורם, דרך שמי האדם (רבות לה). אין הטבל. אפילו מימיו
במשפט. מן המורה. לא אילנות קצת אפילו לכל מדרגות (רבות לה). שם יצאנו פני
שינוי דרך הפה שהוא פני המים ולא דרך גנות וקדשיות (בין שם). שנאמר ואכלו בשר
שוננו לשער (שם). וליהו נמו בנפודיה. אפילו לארץ מן (רבות לה). מתחלקת. פני
נפודיה. למעלה לא שם נט, שם נאמר ונבטתי. אבל לא רואה לא משה

זכות הראויה. משילחם מלפני העדים בחזקת מגורשת וזכה לינשא לשי: איש פלוני כפן. מעשה בל לפניו שכתב כפן לגרש את אשתו ויאל קול בעיר על כך שכתב לה גט: מהו. מי מפקידן לה מינייה משום חלא שלא יאמרו גירשה והחזירה ונמצא כפן מחזיר גרושתו: חלא.

מפני הקול אבל הדבר צריך בדיקה קודם שנוציאנה ממנו: **דאי מבטלינן קלא.** אם נוכל לשחק בני העיר ולהוציאה מן הקול הזה לא תלא מבעלה: **ובנהרדעא לא מבטלי קלא.** לא היו נהגין דיני העיר להקדים מפני החשד שלא ידעו קול שמחזיקין יד עובדי עבירה והוא אמרינן בהמגשרס¹ צטורא וצטלי קלא צנהרדעא לא מבטלי קלא: **דאי קרו לנתינה כתיבה.** אם רגילין צעיר לקרות לנתינה כתיבה היו קול שסרי אומרי² שכתב לה והאי כתב נתן הוא דהא קרו לנתינה כתיבה. ואי קרו לנתינה כתיבה אינן זה קול אלא יחשודה במחזק גרושמו שהרי לא יאל קול שמן אלא שכתב ופרכינן נהי נמי דקרו לנתינה כתיבה אמאי מפיקין לה בכי וכי לכתיבה גופה מי לא קרי לה כתיבה ומחן לימא לן דהאי כתב דהא אמרי נתן הוא דלמא כתיבה צלמלא הוא: וימשנינן אי **מיגילא מילתא.** שרגילין בני העיר לקרות לנתינה כתיבה אע"ג דלכתיבה לחדות נמי קרו כתיבה מחמירין לייחש לקלא ואמרינן כתב ונתן קאמרי ותלא מפני חשד הקול: **כל קלא דבחר נשואין כו.** אע"פ ששינוי צנהגרס³ דחיישין לקלא דתנן יאל שמה צעיר מקודשת לפלוני דתנן ואסורה לינשא לאחר עד שיתן לה אותו פלוני גט ה"מ כשלא הקול קודם שתנשא לאחר אבל יאל לאחר נשואין לא חיישי⁴ ליה חו נשואה ועומדת לכן זה הרי ימים וזעים ומפני שאל עליה קול גירושין נוציאנה מהחמיו הא קלא דבחר נשואין הוא: **מאי טלא נמי טלא משני.** אם מת כהן וא נשאה כהן אחר טלא שסרי לא קרי עליה קול גרושה זה כמה שנים. ופרכינן והרי אתה מוציא לעו על בניו של ראשון לומר חללים הם שהרי הוציאה מן השני שצדקו אחר הדברים ונמצאו אחת: **אמי למימר סמוך לנתיב גרסה.** הראשון לפיכך חממים מוציאם אותה מן השני ולא אמי לחמוקי קלא קמא צבדי וואיל ומראשון לא אפקיה ואין לעו: **ב"ש.** שהיו מחמירים בקדושת יוחסין שאוסרין אותה לכהונה מפני כתיבת הגט: **שמיעך לב.** ששחק עמה לא חיישין שמה צא עליה: **דרך טרקסמון.** דרך הכנושה מחוץ לנתיב לפנים. ודומה כי שיהא לשון יוני כמו טרכסון (יומא 77 ע"א):

כדי לייבנו במשפט. דקדמא לן אין הטבל ממחייב במשפט עד שיראה פני הציט. ודעיל ליה דרך שער לאפוקי דרך חצרות ודרך גבות דלא וליק מואכלו בשערין ב"ב מהשוכר (פס): **ביתני גריבא גט שני. מפ' בגמ': לבו גם בה. פירו' ב' בע"ז: גמ' בשראות שנבעל. ב"ש סברי אדם עושה בעילתו בעילת זנות וכל כמה דלא אמר הריני בעל לשם קדושין לא אמרין לשם קדושין בעל:**

צאי אמת ומהדר כיון דמפקת לה משינן ולא מפקת לה מראשון אחר למיגר סמוך לפ'ק' הנהויא: מן השני ולא אתי לחזקוי קלא קמא הואיל ולי אפיקה מאשון: וזה ולתו כפונדק' כשא' צריכה ממנו לא ובה' צריכה ממנו לא וזה מפי' הן מן הנשואין ומוריס בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ממנו גט שני מפני כבש קרנא זהו ומה וכל הדרסים אלה בו: שן קרד חמא משלימים' עליו דבר משלימים' אחר קרובי' הראויין להעיד בבקש אחר: איהו שן דרבי

(6) [לקמן פט:] (ז) שם
 יבמות 33 [לקמן פח:
 (פט:] (ד) [ירש'א דמלח'א
 חילת'א תנש'א עדות פ"ג
 פ"ד אל' ק' דלמ'ר ר' י
 דוקא י' ד' מה ש'ם לה
 לילת'א ש'ם ולק' ש'ע'ר גר'ר'
 (דב'ר'א) (ז) מ'נחות (ו):
 (דב'ר'א פ"ג מ"ו.) י' כר'ס'
 לל'ה: (ז) ג"ו ש'ם וז"ר'
 פ"ד: קדוש'א ש'ם עדות
 פ"ג מ"ו (ו'ספ'ת'א דעדות
 פ"ג ע"ש דמ'כ'ל'ת'א פ"ו
 ע"ש.) ע"ל ע"ה:
 (ז) [לקמן פט:] (ז) [לקמן
 פס:] (ז) (דב'ר'א) (ז).
 (ח) ש"ד ע"ל פ"ז (ז) (ע"ר
 מר'כ'ס'ת'א).

לעזי רע"י

פריז'ו"ץ [פריז'י"ץ].
מגיד, מורגל,

תוספות רי"ד

לאלתר ואם נשאה זהו
 לאתר זמן תן לא
 להיטותו וקנינו שני
 כשראשון לאב
 שני בשלמה
 וזכור ארז כר האבה
 היתנו דקנינו שני אל
 לשלמה מאי שני וכות
 הוראה לאי שני בשני
 מלפני העדים מחזקת
 מניסות ובהל הלש
 ומדקפשי אמואי
 למלחא דרבי אלעזר ש"מ
 ודלחלחא כותיה ודמסחא
 כותיה ר' חייא ר' ארז
 כר האבה דיקא מנחית
 כותיה פירוקא לשלמה
 שנינו היא ואשנינו לא
 מסבקינן: כותיה כבא
 אשנו תמלן שני
 פסלה מן הכהונה ובראי
 שנתנו לה על תנאי
 אל עשה תחניא
 פסלה מן הכהונה: של
 לה ויפך רביה ר' חזקיה
 מנשיא לשלמה ילמדו
 ילמינו עליו שני אלו שני
 פסלה כותן כותן לאשנו
 והיה היא ויפך תחני
 ומשפתיה שני שלח לה
 וצא הדבר צריך בדיקה
 אמואי ארז מלחא אילמי
 ארז מלחא דרביה דקרי
 אנשיה מהא לנחיה כתיב
 ולמדו כותן כותן אשנו
 ואומר ר' שמואל (אשר)
 כל כותן ברה ושניאן לא
 חיישינן ליה פ' ואג' ו
 ואמרין ביהדין דלקמן
 ותישעי קלא חיי קלא
 כותן ושניאן כותנן: ש
 שמה בעי מקדשה רי
 וקדושתא וקדושתא לינשא
 שני שיתן לה אותו שליו
 שני אצל לאתר שניאן
 חיישינו ור' נחמיה

ללא היסטוריה נכבדה ונעומדת היא והיכי אמר תצא ומהדר מאי תצא דאמר שמואל משני שאם מת כהן זה ונשאה כהן אחר תצא שהרי יצא עליה קול גרושה זה כמה שנים ופרכינן והרי אתה מוציא לעז על בניו של ראשון שיאמרו תחלים הם שהרי נשואה הן דקטני חסדי

שני אימתי בומן שנתגרס
שאינ לבו גס בה: כנסה
בן ננס ר' עקיבא אומר

הזורק פרק שמיני גיטין

פב.

עין משפט
גר מצוה

א מִי פִיחַ מַה־
 גִּירוּשָׁן הִלְכֵה עַם
 עֵשָׂן ז' טוֹשֵׁעַ אֲהֵעַ שִׁמּוֹן
 קָל מִטִּיף א':
ב ב' מִי וְקָמָה שֶׁשׁ טוֹשֵׁעַ
 וְשִׁימּוֹן קָל מִטִּיף ג':
ג ג' מִי שֶׁ הִלְכֵה עַם מִטִּיף
 קָל טוֹשֵׁעַ אֲהֵעַ שִׁמּוֹן
 קָל מִטִּיף א':
ד ד' מִי סִידֵּי מַה־
 טוֹמַתֹּחַ לְרַעַת ה' יח':
ה ה' מִי פִיחַ מַה־
 גִּירוּשָׁן הִלְכֵה עַם מִטִּיף
 עֵשָׂן ז' טוֹשֵׁעַ אֲהֵעַ שִׁמּוֹן
 קָל מִטִּיף א':

תוספות ר"ד (המשך)
אלא לאו ש"מ חזי הוה
הוה ודוק פה פליגי
רכנן אבל בע"מ מרד
הוה ונמי אמרין לא
חזי לן בה התאים פוסלם
כנט דרבי ר' זכאי
כל שפוסל כפה פוסל
כתבול וכל שאינו פוסל
כפה אינו פוסל כתבול חזי
שפסל פה פוסל כפה
ע"מ שאנו פוסל כפה
אין פוסל כתבול וכתב
ר"ה ז"ל ואסקא רבנן
פליגי והכלה כחמשים
כאל כ"מ תנאה הוה
ולכשימות זה שנאסרה
לכל אדם מותרת
עליו חזי שהיה נתקיים
הזקא ואינו גיל שאינה
תקונה פליגי על שמו
אזרח פלוגי שנאסרה עליו
אדם מיד ארץ מותרת
לישא לכל אדם חזי
מאותו פלוגי דהכי אמרין
בבבלי חז"ל ר' יוחנן
שפירושו של ר' אבוי
בכסו ד' זקנים הרשיב
על דבריו ר' טוחב ר' יוס
הגלילי ר' אלעזר בן
עזריה ז"ל שקיבא עננה ר'
טוחב וטמא ר' יהודה השכלה
זה שנאסרה עליו ומת
כלא בניס לא נמצא זה
הזקא גורם לעקור דבר זה
ההוא ואי אמרת אסור
לנאשא לאתר כל זמן שה
שנאסרה עליו קיים חזי
גורם לעקור דבר זה ההוא

והרי אסורה היה הנשוא
 לאזכר כ"ש אחרי
 ואם נשוא ונישוא לאחי
 בערביה נישא לו שהרי
 ערין לא נתקיים ההניא
 וינא תהיה חת כ"ס
 שלא היה נישואיו נישואין
 ולא דאי נאזכר כמזכ
 שמי הוא מותר להניא
 לכל אדם ולא חיישין
 והנשוא תאכלמן וא תתגרש
 והנשוא ולא היתכלל הנש
 זו אמרין שנהלו זה
 עקבא הרי שנהלו זו
 ונשאת לא מן השוק והרי
 לה כ"ס הנשואה וזה
 נתגרשה ועברה ונישאת
 לה שנתגרשה עליו לא
 נמצא עז טבל ובהיה
 מפרשין. וימקנין לה
 דרבי עקיבא סבר דרבי
 פלוגי אלאה תפשוט
 מהבא דמאן שרבי בע"מ
 לא מוקנין לה ואחרי
 עז שימית אותו פלוגי
 שנהלו ערין ואז דרבי
 עזי רבא ואמר איה
 ככולהו תנאי דלמא

הַיְסִיבִי דְלִדְמָא דְאֵל מִקִּמְיָא
 אִתְּהִי לִנְשָׁא מִיָּד לִקְלֶמֶן
 כְּרִיתוּתָא לִנְשָׁא אִתְּהִי תַחֲסִיב
 אִתְּהִי לִמָּה לֵה גִטָּא וְאַל
 הִיכִי אִמְרִינָן דְּכָל תַּנְאִין
 מֵאֲתִים וְזוּ וְנִקְרֶה הַגֵּט אוֹ
 גִּטָּא וְהִכִּי אִתְּהִי שְׁרִינָן לֵה
 דְּשִׂמְעָא תַּחֲסִיב הָאִשָּׁה אִתְּהִי
 אֵת אָבָא וְכִיּוּצָא בְּהֵן כָּל
 הַמַּעֲשֶׂה שְׁהָרִי הַכֶּעֱלָה
 יִימָּה שְׁלָא תַּחֲסִיב יִין כָּל יִמֵּי
 אִתְּהִי תַּחֲסִיב יִין גִּטָּא כִּי כִּטְלָה
 אִתְּהִי הַמַּעֲשֶׂה שִׁיתְכַּל
 אִתְּהִי לֵאל תַּחֲסִיבִין שְׂמָא

אומר ר"י דהך דהכא פליג אדמוכיה
 כ"ב דף קס"ב: מילאיהו בקרובים כשר
 ומילוי ומעשה בזה לפני רבינו משולם
 ועליו ב' עדים ואחר זמן החמים עליו
 ד. ג' ע"ש והכשרו מקשרא דלא
 שריטין דלפי דעת הגט שומעין אז
 לא זה היינו בשנים או שזמן שלשה
 חד שאין הגט יכול להיות בפחות אז
 חתמו בוכל זה כפי זה אלז כשהגט
 נגמר בשנים ולא ראה אז דעתו
 והחיים יותר כשרון והחיים שלשי
 יתן ופסל ב"ק דהן שנגמר ע"י
 הראשונים ור"י הביא ראיה מכאן
 כשר דלישנא דלא והשלם עליו עבד
 הן האוק משמע שכבר חתמו הראשונים

וְעַתָּה הִיא נִרְדָּה כִּי חָס לְהַשְׁמִיט חַמְמוֹת
 וְיִזְוֶה שֶׁכֵּכָה הוֹשֵׁב הַגֹּט ע"י הָרִאשׁוֹנִים
 לֹא מִיפְסִיל בְּהַשְׁלֵמַת אֲחֵרִים וְשֶׁ
 וְלֹא בִפְנֵי אוֹ וְיִזְוֶה בְּקוֹטֶרֶס פִּירֶשׁ
 הַסְּפֹר וְהַעֲדִים בִּפְנֵי וְעֵדֵינוּ לֹא
 נִמְסָר מִשְׁמַע שְׂפֹרֶר דְּעֵינוּ זֶה בִּפְנֵי
 הַיָּד וְזֶה שְׁפִירָה וְעֵדֵינוּ לֹא נִמְסָר לָהּ
 וְיִלְ שֶׁהַעֲדִים לֹא חֲתֻמוֹ עֵדֵינוּ וְהֵמָּה
 לֹא נִמְסָר לָהּ וְיִזְוֶה כֹּלֵן זֶה בִּפְנֵי
 הַיָּד מִשְׁמַע שְׂפִירָה בִּפְנֵי בְּחֵסֶד
 אֲשֶׁר דָּמָה לָנוּ אוֹ הַסְּפֹר לֹא הַסְּפֹר
 כִּי פִירֶשׁ הָרִי אֶלְחָן דִּנְרָה לְפִסְלוֹ
 כִּיֹּן שָׂא לְהַחֲמִים שְׁלִישִׁי גִילָה דְּעַמּוֹ
 וְלֹא יִהְיֶה גַּט עַד שֶׁהַחֲמִים שְׁלִישִׁי
 וְיִזְוֶה חֲתֻמָּתוֹ אֵין כְּלוֹם כִּיֹּן שָׂא חֲתֻמוֹ זֶה
 בִּפְנֵי זֶה: עֲלֵי פֶא: גִּיּוּרָה מִשּׁוּם
 וְיִזְוֶה. פִּירֶשׁ בְּקוֹטֶרֶס דִּמְחֻמָּתָא
 מִנְיָן קִשְׁרֵי הִיוּ עֲדֵי מִתְחַלֶּה וְיִזְוֶה
 לְחַד אֲחֵר לֹא כֹלֵם חֲתֻמוֹ וְהִיוּ
 דִּמְחֵה מֵהֶם שָׂא חֲסֵם וְיִזְוֶה מֵאֲחֵר
 וּפְסָלִין גַּט קִרְחַ מִשּׁוּם כֹּלֵם מֵאוֹתוֹ
 וְעַם נִפְסָל קִרְבֹּן לְהַחֲמִים כְּחוֹבֹ
 וְיִזְוֶה לְעֵל בִּפְנֵי 'ב' (דף י"א:) דֹּאס
 מֵאֲחֵר הַכֹּל כֹּלֵם לִמ"ד מִשּׁוּם עֲדִים
 מֵאֲחֵר דִּמְחֵה מֵהֶם קִרְבֹּן אוֹ פְסָל פְּסָל
 וְגַט וְיִזְוֶה חֲלָק הַרְבֵּה בְּמִקְשָׁר דְּעֵדֵינוּ
 הַכְּשִׁירוֹ כִּי אֲחֵד קִרְבֹּן וְעֵל
 בִּפְנֵי (שם ד"ה אֲחֵר) הָאֲרֻכָּה:

הדרן עלך הוורק גמ
מגורש. אבא בעל מנת מידו
ציה. נכאורה היה
דהא דדוקא בעל מנת שלא תינשא
דדורו דלא הוי שזיר משום דהותרה
לזלו בזנות אבל בעל מנת שלא
יעצלי ולא תינשאי הוי שזיר כמו חזק
שזיר כמו חזק וכן משמע קצת דהא
לזלו בזנות אלא בחזק וזי בעל מנת
למאי דמוקי לה בחזק אדמקשה ר'
תורה אללו בזנות ומיהו נראה לר"י
תנאי הוי כחלי הותרה לכל וזהו
הי מני למיפרכ שפילו לא הותרה
אלא נקט קושיא פשוטה ע"מ שלא
או דלמא האי אלא ע"מ הוא כו'
אמר ומתמינן דלוקיינא בחזק מאי
זי אבל תנאים דלמא:
ממן כשירין אלא שלא עלו לבעלים
לא הוי אלא לשון רק או אכל:
שדי

מוכיח דקס ליה לרובא דככל תנאים דעלמא מתיימי מי חי פלוני רבי כרהותי. המורה הרי"ר לוגיו הרי"ר ברחותו ומקומו תנאיה וזכ"ל וכו' מתיימי האחרת שריון לה באחרון לה קים תנאן. וכו' כפי מה שאלחזק תניא הרי"ר הו"ש ע"מ שחת"ל שחתן קאמא כן זמן רב מייקמה הגהה אסורה עומד בדבר פלוני לקום הילקו הגהה בעשיית השתני מאתם וזו אי שחתני את בני או שתשמש קים להו גמ' אי קא הגט קים להו גמ' בעשיית אלה מה הרי"ר הו"ש ליה גיטך על מנת שלא תפלוני ברא לקיום הגט אלא לבטל הגט שאם תנשא את אלה גמ' את גמ' ויכליך שחורו האשה וכל מה מכללת הגט למפסע איך מתיימי אלה חתן

אחד
קרים:
ומצאו
מינה.
אחד
הוא קרוב חתים אי בעי בין
מצע בין בסוף ממאי מדלא
ושמע מינה מכל חלחא
ינן רשופין דאי סלקא דעתך
בע ליה מקום להאי קרוב
מצע או בסוף ולבשר ביה
קמיה⁽⁶⁾ דרבי אמי אמר ליה
עלוי עבד מן השוק:

ז' עלך הזורק
אשתו ואמר לה הרי את
ת לכל אדם אלא לפלוני ר'
נמים *אוסרים כיצד יעשה
זוור ויתננו לה ויאמר לה הרי
אדם ^בכתבו בתוכו אע"פ
זול: גמ' איבעיא להו האי
על מנת הוא חוץ הוא ובחוץ
עליה דר' אליעזר דהא שיר
על מנת מודו ליה מידי דהוה
מא או דלמא על מנת הוא
ג' ר' אליעזר אדרבנן ^א אבל
שיר לה בגט אמר רבינא
מטמאין בנגעים אלא של
אמרת בשלמא חוץ הוא
מרת על מנת הוא על מנת
עובדי כוכבים הוא דמיטמו
מיטמו בתי עובדי כוכבים לא
אל ועוד בתי עובדי כוכבים
יא וינתתי נגע צרעת בבית
רץ אחזתכם מטמאה בנגעים
י כוכבים מטמאין בנגעים
ה חוץ הוא ש"מ מתני' דלא

וַיֹּאמֶר ר' יוֹסֵף בְּרִי יְהוֹדָה
אֲלֵעֶזֶר וְחַכְמִים עַל הַמִּגְרָשׁ
לֵאמֹר לֵךְ הָרִי אֶת מוֹתֶרְתָּ לְכָל
יִשְׂרָאֵל מִגְּדוּשֶׁת עַל מֵה
שֶׁאִשְׁתּוֹ וְאָמַר לֵךְ הָרִי אֶת
עַל מִגַּת שְׁלֹא תִשְׁאָל לְפָלוּגִי
שׂר"א

תנא ונמצא גט בטל ובניה ממזרים
נמי וברכי נה גיטין על מנת שלא תחש
הנתיא וברכי נה בעל ה' כל מי חי
הנתיא וברכי נה כל אדם בדידה לקיימא
דעלמא שרינן לה לאלתר והא אמרין
בא דהו ונמורטס ולאחר לה ונחש
מיד. תשובה כל שנתנה ואומר לה
המעשה הגט קיים ואם לאו אינו קיים
הכל עשיתי מעשה האשה היא אבא
קיים עסק בעשיתי אותו המעשה
חיי פלוני וכיוצא בהן שעשיית המעשה
הכל בעל קולו ונחש בעשיתי חיי
הגט בטלה והולכך אפי' ששאלה

ד. שוהין ומחמר העדים מן הקשרים
הם במשנתו לא דליג אלא אחד במנין
חסים. בין בתחילה קודם לנפשים צי
בבב מיה מקום. לקרחה בממתי: וש
ומע מיה דכל
זה היואלץ זכ
העדים לקיימו:
דחתמי ציה
ומיתמן מקיימינן
מפחוין כגון
די השוק מחרין
שלטי והתמסי
שלושה רלופין:
סין. אחאי לא
מת קריב אחד

המגרש
אלעזר מתיר
ביטלנו הימנה
את מותרת
שחזר ומחקר
אלא חוץ הוא
הוא דפליג
לה בגמ' אבל
אבל תנאי
ובע"מ הוא
בחוץ מורה
ח"ש"ד"ל ה
עובדי כוכבי
שפיר אלא
דלא מיטמו
בתי ישראל
מטמאי בתי
מי מטמאי
ארץ אחוזת
ואין בתי
אלא השמע
לשם גמ' על

וְגַם מִדּוּדוּ. רַבֵּן
 מְרִירָה בְּמִסְרָתָא
 שְׂהִינְהָ עִמָּה
 יְיָ לֹהֵא וְזֵה
 אֵלָּא: וְאֵלֶּיךָ
 מִיָּבִי אֲחֻזָּתְכֶם:
 הֵכָל
 כְּסֻמָּן עַל מִנְתָּ שְׁלָא מִינְשָׂא גִירְדָא דְּבִי
 הַגְלִילי דְּלִאֲחֵר הִיכָּן מִלְּיָו אֲסֻר לֹהֵא
 עָלֵי קְאָמֵר רַבִּי אֲלִיעֶזֶר נָמִי לֹא הוּא שֶׁ
 אֲעֻז מִתְּחִיל לִפְרוֹךְ לֹהֵא לְרַבָּן דְּמִדּוּדוּ
 אֵלֶּיךָ מִתְּחִיל וְשֶׁלֹּא מִיִּצְעָלִי מִדּוּדוּ דְּכֵן
 יְיָ יוֹסֵי הַגְלִילי אֲדַרְבֵּן עָלֵי קְאָמֵר
 מִנְתָּ שְׁלָא מִינְשָׂא וְלֹא מִיִּצְעָלִי דְּהִרִי
 בְּצִרְיָתָא דְּלֹא"כִּי אֲדַמְפְּלִיג כְּסֻמָּן בִּי
 אֲסֻר שְׂוֹחִין וְצִעֲלֵה אֲפִ"ה לֹא הוּא שֶׁ
 רַבִּי אֲלִיעֶזֶר אָבֵל לְרַבָּן אֲפִילֵי בַעַל מִנְתָּ
 שְׂטַע בֶּלֶל הַבָּתִּים ב'. וּמִדַּמְקֵן בְּרִישָׁא
 אֵל הוּא מִנִּי לֵאמֹר רִאִיָּה דְּהִתָּם

יאמר לה בנתינה שניה הרי את מוותרת לכל ארצה הרי זה גיבול סחם הכי משמע שתהא הרי את מוותרת לכל ארץ ולא דקקט אלא שאת את מותרת לכל אדם דקקט בביתבי חזק אמר רבין דייבי לין מנאי שאין זה (מכבר) חרות לכל אדם דקקט בביתבי חזק מיייר אלא האשה ול באמריה וכוין שנתנו כחם כחם הכלכל חזק הוא או ע"מ הוא חזק ורבוזן הוא וזה מירי הרה אכל הארץ ועלמא או דליל מודה להו דהא שייך לה כנט ארבע ע"מ שלמא חזק הוא שפיר אלא אי אפרח ע"מ איסטאור וכו' וכו' עובדי כוכבים ול איסטאור אלא רחמנא אחותכם כחמנא בנעיס ול אלא

דקא מדלג וותי
בכל דילוג ודילוג
שמע מינה האי
בין בקופו: מדל
מדלג דעני וותי

ורורה אור השלם

כי הבאנו אל ארץ
נען אשר אני נתן לכם
אתחזה ונתתי נגד עיניך
בית ארץ אחוזים:
ויקרא יד לד

את כתב הראשון
ולא בעינן שיכירו

תוספות רי"ד **דאי ס"ד צעין**
מר אב"י האי קרוב
הוכשרו בו חלל

וּמִשּׁוֹם דָּלְמָה
קִרְוִים וְחַד כֶּשֶׁר
לִיקְבֵּעַ לִיב מִקּוֹס
זוֹ כְּחִתְלֶה. קוֹדֶם
שְׁלֵשָׁה וְשִׁלְשָׁה וְגו'
מִחֻמּוֹמֵה לִג' וְג'
כְּגוֹן כֶּשֶׁר וְקִרְוִי
כֶּשֶׁר וְקִרְוִי וְכֶשֶׁר
כָּפּוֹק. לִג' וְג'
כִּרְוִים כֶּשֶׁר
דָּלְמָה אֲמִי לִקְוִימֵה
כֶּשֶׁר דֵּהֵא לֵא מִשְׁ
ג' רִזּוֹפִין שְׁבוּ שֶׁאִי
שֵׁלֵא יֵהֵא הַפֶּסֶק
אֲלֵא מִדְּלֵא אֲשֶׁכֶּה
שֵׁי קִרְוִים בְּהֶקֶד
לִיבֵה לֵא בְּעֵינִי
דָּלְמָה מִקִּישׁ לִיבֵה
כִּי אֲמִי לִקְמִיד
שֵׁלֵא הֲזֻמִּין לֵי
וְהַסּוֹפֵר וְהַעֲדִים
נִמְסֵר לֵה: אִלֵּי
הוּא עֵיקֶרֶשׁ שֶׁל
קֵן אֲלֵא כִּינְאוֹרֵה
הָדָרִין עֵלֵי
הַמְגִּרֶשׁ.
וְ
מ

מנה הוא על
לפלוני: **אכל צע**
דבגט לא **שיר**
הגט לכל **אדם**
ל מנה שלא **ה**
אכל **כחמי**
עובדי כוכבים.

ולכה נקט **צבריי**
לקמן **פריך** **ארכי**
שלא **מינשאי** ולא
יוסי הגלילי **לרבי**
דאפילו **עצל מנתת**
לא **מני** **פריך** **כגון**
אכלו **צמות כגון**
תינשאי גרידא **ה**
חף על גב דבגלא
טעמא
אמר **ה**
לנש **חוטות**

[illegible]

1 א מ"י פ"י מה' ירושין ה' א פמ עשין ג עוש"פ אה"ע סימן 1 סעיף א וסומן קט סעיף ג:
1 ב מ"י פ"י מה' אבות הלכה יג סמג עשין מה טע"פ אה"ע פ"י לא סעיף גט ע"פ:
ח ג מ"י פ"ס מה' ירושין הלכה ז פמ עשין ג עוש"פ אה"ע פ"י קט סעיף ד:

תוספות ר"ד

תעשה אותו מעשה ויבטל הגט למפדע: מיט דר' אליעזר דכתיב ואשה גרושה מאישה לא יקחו אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה אלא היא גיטא פ"י והא דרביה לכו' אדם חרן מפלוני מותרת לאחרים ורבנן איסור כהונה שאני שמתורה רבבה כהן מצות יחידות: כע"ז אבא בקידושין היראן. פ"י אם אמר לה הקדשתי לי להיאר לכל אדם חרן מפלוני: תיבעי לי אליעזר תיבעי לרבנן תיבעי לר' אליעזר ד"כ לא אליעזר ר' אליעזר הכא אלא משום דכתיב קרא אבל התם כי יקח כתיב קינ מעליא בעיא דלמא ויצאה והיתה חביבה לרבנן ע"כ לא אמרי רבנן הכא אלא דבעין כריתות וליכא אבא ההם קינ כל דהו או דלמא ויצאה והיתה כתר דבעיא הדר פשטן ביה לר' אליעזר בין לרבנן ויצאה והיתה: כ"ל ד"כ לא מהני שיעור בקידושין בין בחזק לר' אליעזר בין בע"מ לרבנן אלא כי שיעור לעלמא ולרדיה לא שיעור כגון דאמר לה הרי את מקדשת לי חרן משמעון או ע"מ שיהי מותרת לשמעון אבל אם שיעור לעצמו כגון דאלי הרי את מקדשת לי ויאסרו עלי כל קידושין חרן מפלוני נגס רבי אליעזר מודה דלא הו קידושין כיון ששייר בקידושין דהא לא ליק' לה רבי אליעזר אלא מלאיש אחר והתא שיעורא באחרוני האב אלא מנה גירשה לגמרי והיה המכר נמי גבי קידושין אם לא שיעור לעצמו שנאמר בכל קרובותיה אע"פ ששייר לאחרים הו קידושין אבל אם שיעור לעצמו לא הו קידושין:

שרבי אליעזר מתיר כלל אדם חרן מאותו האיש. משמע דאפילו בחי אותו האיש ממירה לנשא והקשה רבינו שמואל אמאי לא חיישין דלמא לא תקיים תנאה כדאמר לעיל במי שאחזו (דף עד.) גבי הרי זה גיטין על מנת שמתני לי מאתים זוז (ו) (ולאחר) לא תנשא עד שתקין ועוד מביא ראיה רבינו יצחק מביתא דלמקא (דף פד.) על מנת שלא תיבעני לאנא ולאצין אין חוששין שםא תיבעל להם הא לאחר חוששין שמיבעלו לו * ומירק הרב רבי אלחנן דשאי גבי מאתים זוז דיש לחוש סן תפסיד את אשר לה ולא מוכל לקיים תנאה וכן גבי שלא תיבעני לאחר חיישין שםא יבא עליה בלאונ אכל הכא על מנת שלא תינשא ליכא למחש שםא תיבעל להם דקישוין אי אפשר בעל כרחא: **אפילו** לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה. ור"ל ודאי דאיסור כהונה שאני דהא אם לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לשום אדם פשיטא דאפילו לר"א לא הו גט כלל כעלמא ואם מת מותרת להתיבס ואע"פ שפסולה לכהונה וי"ל דהכי מייתי דכיון דאפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה א"כ כי אמר חרן מפלוני הו גט גמור דאם לא הו גט סברא הו דלמא נתגרשה אלא מאישה אפילו רית הכנ לא הו ולא היה אוסרה הכתוב לכהנים וא"ת לר"א דלא חשיב בעל מנת שיעור ולמא דמתני' דרבנן נמי מודה דלא הו שיעור אמאי לא תנא ביבמות כרישא (דף ג.) ט"ז נשים פטורות נרותיהן ולחשוב נדהיהו אשת איש דפוטרת נרחה כגון שגירשה זה בעל מנת שלא תינשא לפלוני ונשאה אחיו של פלוני ומת בלא בנים ומעל מנת שלא תנשא גרידא דמותרת בזנות או לא תיבעני גרידא שיהיה להקדש אין קשה דלא דמי לחמות אשה שאסורה גם בזנות ואינה יכולה להקדש אלא מעל מנת שלא תינשא ושלל תיבעני קשיא וי"ל דלא תני לה משום דלא דמי לחמות אשה דהתם בשעת נפילה הו"ל לה אחות אשה אכל הכא בשעת נפילה אחתי לא הו"ל אשת איש עד שמיבעל ליכס ותעבור על תנאו ואפילו תחשבה

הכא שיער צניעא. כיון דלמני בזהה שלא לנשא לזה נמצא שלא המירה נע זה לכל אדם: אלא מאישה. דלמיר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם וזהו רית הגט שפוסל בכהונה ומדפוסל לכהונה אלא גט הו"ל והכא דשרייה לכל אדם חרן מזה מותרת לאתריס: **איסור כהונה שאני**. שריבה בזה הכתוב מלות יחידות: **בקדושין** ה"ל. התקדשי לי ליאסר לכל אדם חרן מפלוני מהו: **דכתיב קרא**. כדאמרן לנשא אחר גרושה מאישה: וילא ויהי. אקיש הויה לנאיה וכיון דבגירושין הו גט הכא נמי הו קידושין ונאסרה לכל חרן מאותו האיש: **בעינן כרישות וליכא**. דהא אגידא ביה לגביה דההוא גברא: **כד פשטא בן לר"א פו'.** לר"א הו קידושין לרבנן לא הו קידושין: **אם סמלי לומר איסא לרבי אבא**. אליבא דר"א דהו קידושין אפילו הכי נא ראוין וקדשה לגבי כולי עלמא חרן משמעון אחיו יבא שמעון וקדשה חרן מראובן וממו שניהם מתיבסמ לר' אליהו: **אין קורא כס** אשם שני מסיס. לאוסרה לר' מפני ויקח שני יבמין דתנן ביבמות (דף נא.) שלשה אחין ומת אחד מהם ועשה השני מאמר ביבמתו ומת חוללת ולא מתיבסמ שנאמר ומה אחד מהם יבמה יבא עליה מי שעליה ויקח יבם אחד ולא שעליה ויקח שני יבמין כגון זו שעדיין לא יבמה מתיבס יבומי המת הראשון דאין יבמה וילא מתיבס אלא ביבמה ומתוספה עליה ויקח מתמת מאמרו של שני והכא אשמועינן אב"י אפילו איתא לרבי אבא שקידושין כאלו הו קידושין לגבי עלמא ונמצאו שניהם קידושין אין אי קורא זה אשת שני מתיס מלי טעמא קדושי דראובן אהנו אכל קדושי שמעון לא מהני מידי דכיון דלמיר חרן מראובן לא אסרה על שום אדם המותר שרי אסורה ועומדת היא על הכל חרן מראובן: **ולא אשם שני מתיס** סייעי משכחת לה. בזהאי עניינא דרבי אבא כגון בל ראוין כ"י: מאי

(א) ולקמן פ"י: (ב) וסמג הדפוס וכן בלוקוס פרשת אמור ופ' תלף ליתא, (ג) וכן רש"י ורבנן אמרי וכן פ"י הרבנן שהיו בימי רבי ינאי אכל מההה"ש בחוס' דלקמן פ"י ע"כ ד"ה רבא וכו' מנז לקיים הניסאף שלפניו ורבי יוחנן אמר וכו' ע"ש דע בגירסת הילקוט בפי' אמור וכן תלף ליתא אב"י אמר טעמא דר"א מביא ראשה גרושה וכו', (ד) יבמות נ"ג, (ה) קדושין ה' וכו', (ו) ונעל מנ"י: (ז) ודברים: (ח) וטעום הדפוס, (ט) ונע"פ חוספות יבמות: (י) ד"ה לעולם, (י"א) וד"ה מדרבנן ויהי לעולם,

תורה אור השלם

1. ויצאה מביתו וחללה ויקחה לאיש אחר: דברים כ"ב
2. אשה וגד חללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדוש דא לאלוקה: ויקרא כ"א

גילוי הש"ס

תוס' ד"ה שר"א מתיר וכו' וירידין דר"י אמרי ע"י קידושין דף ט ע"כ מדיה אב"ל:

הגרות הב"ח

(א) גבי' ורבנן הוי אש כלל אש ויחידין דר"י אמרי טעמא דר"א מהכא אשה כלל' וכו' ע"ל דף פג בחוס' דר"ה רבא:

מוסף רש"י

אפילו לא נתגרשה אלא מאישה. ואלא המירה לכל אדם יבמות. כגון שכתב לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם. שלא נתגרשה זו לגמרי אלא מאישה נפסלה, והתא שיעורא באחרוני האב אלא מנה גירשה לגמרי והיה המכר נמי גבי קידושין אם לא שיעור לעצמו שנאמר בכל קרובותיה אע"פ ששייר לאחרים הו קידושין אבל אם שיעור לעצמו לא הו קידושין:

כלילי היא אשת איש כיון שמטעם אשת איש אסורה לבעל לו מ"מ לא מצי למיחיי' דהא אם תיבעל לו נמצא שלא היתה אשת אחיו מעולם ולא דמי לחמות אשה הלכך לא פטרה ומיהו לא יתייבס אלא למאן דנפקא ליה מאחות אשה ועוד קשה לרבינו יצחק דאכתי משכחת לה אף בזרת נרה כגון דקידשה אחד חרן מראובן ושמעון אחיו ובל ראוין וקידשה חרן משמעון אחיו דהאני קידושי ידיה למיטרא אקמא ומת ראוין בלא בנים ולו אשה אחרת ויבס שמעון נרחה ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו לפני לוי דלרת נרה פטורה מן החליצה ומן היבוס וי"ל כיון שנאסרה על יבס זה לפני קידושי אחיו משום אשת איש לא חשיבא לגבי יבס אשת אח אכל אי אשת שני מתיס דאורייתא כדמשמע בסמוך משכחת לה שש עשרה נרות וזרת נרה כגון שקידש ראוין חרן משמעון ולי אחיו ובל שמעון וקידשה חרן מלי דהאני קידושי שמעון למיטרא לראובן וממו ראוין ושמעון יבס לוי נרת אשת שני מתיס שאשת שני מתיס לא נאסרה ללוי שלא אסרהו עליו ומת לוי ולו אשה אחרת ונפלו לפני יהודה דלרת [נרה] אשת שני מתיס פטורה מן החליצה ויבס ומיהו איכא למיירא בפלוגתא לא קמייר דרבנן פליגי דר"א בקידושין כמו בגירושין כדמסיק וילא ויהי ולידהו לא משכחת אשת שני מתיס ואפילו ללוי דמייר בפלוגתא פ"ק דיבמות (דף ט.) לא מיירי אלא בפלוגתא דסבירא ליה למאן כותיה דעד דלא תנא לוי חייבי לאחין ואע"ג דלר"ע לאו בני חליצה ויבוס ניהו כחייבי כריתות אכל למאי דקלקא דעמיה דר' אבא דרבנן מודה בקידושין הו מצי למיחיי ט"ז וצירושלמי דמכילתין פריך לה וליחיי ט"ז נשים לר"א ומשני התם התורה אסרה עליו ביום הכא הו"ל אסרה עליו פירוש כל ט"ז נשים אסרה תורה ליבס והאיסור בל ממילא על ידי קידושין בלא שום תנאי אכל כהן אסרה על ידי תנאי שלו א"כ י"ל תמן התורה אסרה ואין לה הימיר להתיבס דאין איסור שלה חלוי בשום אדם אלא בתורה שאסרה עליו אכל בשלש אש האיסור חלוי בגמרא שאם יבא יתירה ליבס קודם שימות אחיו המת שנאמר: **אלא** אשת שני מתיס היכי משכחת דה. הכא משמע דלשט שני מתיס דאורייתא וקשה מפ"ג דיבמות (דף לא.) ופס"ק (דף י.) ושם מפורש: **בגון** שבא ראוין וקידשה חרן משמעון ובא שמעון וקידשה סתם. תימא לרבינו יצחק כשכא שמעון וקידשה סתם אמאי לא פקע אשיות דראובן מ"ס מהרי את מותרת לכל אדם חרן מפלוני וינשא לאחר ומת דפקע אשיות ראשון ומותרת לזה שנאסרה עליו ואין סברא לחלק משום דהתם הו שיעור מועט ופקע ויט לומר דהתם בגירושין כיון שהתחיל לנתק ע"י שנישאת לאחר מנתקא לגמרי אכל הכא שכל לקדשה ע"י שמתקדשה לאחר לא נפקה: ויחזור ואמר דה ראוין ושמעון. כל הך נעיא מיומקא שפיר אף כרבנן:

(ב) [ומספחא פ"ו]
(ג) [ומספחא פ"ו] ור' יוחנן
ורבי יוסי הגלילי דר"א
בן עזריה ור"ע וע"י
מוספת פ"ו מה דר"ה אמר
ר"ע ומה שרמיה שם
(ג) [ומספחא פ"ו] ד' [וע"י]
מוספת פ"ו דר"ה מרבה
(ד) ש"ך ל"ד פ"ו: (ו) [וע"י]
ש"ך ל"ד פ"ו: (ז) [וע"י]
(ח) [ויקרא כ"א]

גליון הש"ס

גב' אלא בעתה בן
אחיו לא יאמר פ"י יבמות
דף נט כ"א חס' ד"ה
ספק א"ל: שם אלא
בעתה בן אחיו ב' היינו
פירכא. (א) וזכתי להנין
לדעת מהדורא דהתם לא
נפלה לפני ליתוס ולא
היו עקריה משא"כ תנאי
דנפלה לפני ליתוס דהא
הגט התירה גם ליתוס אלא
דל"א לו ליתוס דלא יעקר
התנאי ויתבטל הגט ודמ"ש
חוס' לעיל דמ"ש א"ת
פוסתא דתתא דלא דמי
ללחמי אשה דלכתי לא
היו עדות עד שנתבטל
וכו' כיון דחוקקה לו
ואפ"כ א"ת יוכל ליתוס
מתחת תנאו וכו' וזה גרס
עקרת התורה ולע"ג:
שם סורה ר"א וכו' פמיה
לי על השמעת הספקים
ראשונים ואחרונים את זאת
הא נ"מ לדין בלומר חוק
משנה סוכים פלגי דהגט
כשר וזה קיימא הקב"ה
דנפלה לאחר דמותה
דל"א גם לא הועיד
סוכים לכתיבה דהואיל
ופסקה פסקה:

סמאי דאמר שרא דהאי לראובן ושמעון דהדר אמר לה קודם מסירה
אף לראובן ושמעון קאמר ואינו שויר: או דלמא. האי לראובן ושמעון
דהדר קאמר חזרה היא שחור והפך תנאו לומר לראובן ושמעון אני
מתירך לבדם ותאסרי על הכלל: כפי רצונו אף לשמעון סמו.

ואמר אף לשמעון מהו אם חיימאי
לומר היכא דחור ואמר לשמעון ולא
אמר אף דוקא לשמעון קאמר הכא
מאי כיון דאמר אף ודאי המירה
לשמייה דהאי אף לראובן קאי ודע"ג
דלא הויר שמו: או דלמא. לשמעון
ולא לראובן והאי אף חסדי עלמא
קאי: נענה. הריס קולו. כל עניה
הכחונה בתורה הרמת קול היא:
הרי שכלבס וזו. אחר גירושיה:
וניסם לאחיו. של אותו האיש שנאסרה
עליו בגירושין: עוקר דבר. מנחם
יבוס שאסורה להתייבס לו: שאין
זו כריסות. האמורה בתורה שלא
אמרה תורה כריתות העוקר דבר
מן התורה: כסודס בינו לבניה.
והרי אכתי אנדלס ביה ליאסר על
אותו האיש: לא נמלא גט בטל
למפרע. שהרי אמר לה על מנת
שלא תנשאי לפלוני: ובניה. מן
האלמנע ממזרין: שאין זו כריסות.
לא אמרה תורה כריתות המביא את
ישראל לירי פסול: לא נמלא
אלמנע. אלל כהן זה דהא לבניה
לא ליגרסה: גרושה אלל כל אדם.
ועל ידי ד גירושין שנה אסרה
הכתוב עליו כדאמרינן לעיל גרושה
מאשה (ה) לבדו אסורה לכהונה: וק"ו.
והרי דברים ק"ו שאם למד הימנו
שלפני מיתת המגרש תהא אסורה
לכל מפני דא אשיות שנה: ומה.
איסור גרושה שהוא קל דליתא אלא
בלאו בעלמא מניני שאסורה על כהן
זה שהיא אלמנה אללו מפני דא גירושין
שנה: אשם איש שהיא חמורה.
א"ת דין שחאסר אלל מי שהתירו
אללו מפני דא אשיות שנה: אין
משיבין את הארי לאחר מיתה.
אם היה קיים שמה יחזיר לנס
תשובה: איש לבו פירכא. כדמפרש
ואלו לקמיה בחר סייעתא דברייתא:
איהו עקר. כלומר וזי הוא עוקרו
ממש הרי נעקר מאליו בגרמתו של זה.
עוקר משמע העושה איסור בידים
ויבזמן הללו אינן מוטלין עליו
ליבמה שהיא הוא עוקרין: גם אחיו
לא יא. שלא יוכל האב ליתוס את
בתו: פיינו פירכא. דאמר רבא
לכולהו את לכו פירכא: ובמאי. מוקי
ר"ט פלוגתא דר"א ורבנן: אי
בחוץ מירשא שרי לה רבי אליעזר.
להתייבס לו מאחר שניסת לאחר
ונתקה מאשיות הראשון לגמרי:
אלא בעל מנח. מוקי לה דכיון
דחנאה הוא ולא אימתיקס נמלא גט
בטל למפרע וקיימא בליסור אשת
איש: תרומה וקדשים. אסורין
לישראל ומותרין לכהנים: עריות.
בתו ואחיות: באשיות קאמרינן.
נאסרה ע"י קדושין: אשם איש.

אף לשמעון מהו. נראה דאף לראובן נמי מספקא ליה:
ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו לא נמצא גט בטל.
וא"ת והלא אין נישואין חלין שהרי אסורה עליו משום איסור אשת איש
ומאי שנה מדמינא כדוספתא על מנת שלא תנשאי לאבא ולאבין ה"ו

מאי דאמר שרא לראובן מהו לראובן והוא
הדין לשמעון והאי דקאמר לראובן משום
דפתה ביה או דלמא לראובן דוקא "ואם
תמצא לומר לראובן דוקא לשמעון ימהו
לשמעון וה"ה לראובן והאי דקאמר שמעון
משום דסליק מיניה או דלמא לשמעון דוקא
בעי רב אשי אף לשמעון מהו אף לראובן
קאי או דלמא אף אעלמא קאי יתיקו: ת"ר
לאחר פטירתו של ר"א נכנסו ארבעה זקנים
להשיב על דבריו אלו הן "רבי יוסי הגלילי
ור"ט ורבי אלעזר בן עזריה ור"ע נענה ר"ט
ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה
שנאסרה עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה
עוקר דבר מן התורה הא למדת שאין זה
כריתות נענה רבי יוסי הגלילי ואמר היכן
מצינו אסור לזה ומותר לזה האסור אסור לכל
והמותר מותר לכל הא למדת שאין זה
כריתות נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר
כריתות דבר הכורת בינו לבניה הא למדת
שאין זה כריתות נענה ר"ע ואמר הרי שהלכה
זו ונישאת לאחד מן השוק והיו לה בנים
ונתארמלה או נתגרשה ועמדה ונישאת לזה
שנאסרה עליו לא נמצא גט בטל ובניה

ממזרים הא למדת שאין זה כריתות דבר אחר הרי שהיה זה שנאסרה עליו
כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם וק"ו מה
גרושה שהיא קלה אסורה בשביל צד גירושין שבה אשת איש שהיא חמורה
לא כ"ש הא למדת שאין זה כריתות אמר להן רבי יהושע אין משיבין את
הארי לאחר מיתה אמר רבא כוליהו אית להו פירכא לבר מדד' אלעזר בן
עזריה דלית ליה פירכא תניא נמי הכי "א"ר יוסי רואה אני את דברי ר' אלעזר
בן עזריה מדברי כולן: אמר מר נענה ר"ט ואמר הרי שהלכה זו ונישאת
לאחיו של זה שנאסרה עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה
עוקר איהו עקר אלא מתנה לעקור דבר מן התורה מתנה מי קאמר לה לא
סגי לה דלא מינסבא ליה לאחיה דההוא גברא אלא גורם לעקור דבר מן
התורה גורם. אלא מעתה בת אחיו לא יאש שמה ימות בלא בנים ונמצא גורם
לעקור דבר מן התורה. היינו פירכא ובמאי אילימא בחוץ מירשא שרא ר"א
דתניא "מורה ר"א במגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ
מפלוגי והלכה וניסת לאחד מן השוק ונתארמלה או נתגרשה שמותרת לזה
שנאסרה עליו אלא בעל מנת נענה ר' יוסי הגלילי ואמר היכן מצינו אסור לזה
ומותר לזה האסור אסור לכל והמותר מותר לכל ולא והרי תרומה וקדשים
שאסורה לזה ומותרת לזה באיסור אשה קא אמרינן והרי עריות באשיות
קאמרינן הרי אשת איש היינו פירכא ובמאי אילימא בעל מנת הרי יהותרה
אצלו בזנות אלא בחוץ נענה ר"ע ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק
והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו לא
נמצא גט בטל ובניה ממזרין אי הכי בכולה תנאי דעלמא נמי לא תנסיב דלמא
לא מקיימא ליה לתנאיה ונמצא גט בטל ובניה ממזרין היינו פירכא ובמאי
אילימא בחוץ מירשא שרא ר"א דתניא מורה היה ר"א במגרש את אשתו
ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוגי והלכה ונישאת לאחד מן
השוק ונתארמלה או נתגרשה שמותרת לזה שנאסרה עליו אלא בעל מנת
דבר אחר הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה
אצלו וגרושה אצל כל אדם וקל וחומר ומה גרושה שהיא קלה אסורה משום
צד גירושין שבה אשת איש חמורה לא כל שכן ובמאי אילימא בעל מנת
הרי

מותרת לבניה ואסורה לכל אדם: פיינו פירכא. דקאמר רבא לעיל: הרי סופרה אללו בזנות. דהא על מנת שלא תנשאי הוא דקאמר
לה וקרינא בה מותרת לכל: אלא בחוץ. מוקי רבי יוסי הגלילי לפלוגתא דר"א הילכך פריך ליה הא שאסורה עליו לגמרי דלגביה לא ליגרסה:
הרי

ט א ב ג ד ה ו ז ח ט י
גירושין הלכה מ פתח
עשין נ טו ט"ז אה"ע פתח
קל פתח ד:
ד (מ"י) טס ה"י טו ט"ז
סס פ"י קמט פ"י:]

תוספות ר"ד (הובש)
 ובר יהודה התם אל יישן
 היום שמא יישן למחר
 היום הכי נמי הכא אל
 תנאש עד שישמיר לך
 יום אר עד שיהיה אחר
 פלוגי שמא תשתה יין
 ויכשל הגט למפרע על
 הורא דלא דמי דהכא
 אמר קונם עיני בשעה
 יפוס אר אישן למחר אל
 יישן למחר אל יישן עליה
 שום איסורא שהאיסור
 לא יחול אלא על השם
 שישן תאמלו ומאי יהיה
 הוה והילכך לא יהוי
 כפי וחיישנין שמא יישן
 למחר אבל הכא דאי
 שמא תשתה חיל עלה
 איסורא דמביטיל ציטא
 והוא אשחא איש והיא
 אסורא מיהורא והיא כפי
 אשחא והוא אשחא אמרין
 כנדרים כפי אלו מותרין
 ופסודי בר יהודה באר
 קונם עיני בשעה למחר
 אר אישן אל יישן היום
 דאי אל יהוי בשניה
 אסורא מיהורא והוי
 פ"א אישן היום אל
 עלוי איסורא על יישן
 למחר לכו חיישנין
 שכן גם למחר שכיב
 שסורא לו יישן מיהורא
 יהוי שלא יישן ויפשה
 אסורא אבל כפליגתא דר
 יהודה אר יישן למחר
 שום איסורא אל יישן
 עליו השתא אלא תנאה
 דכבר איסורא דעבר
 עליה תאמלו ומאי יהיה
 הוה הכי נמי אר תשתה
 יין חיל עליה איש
 אשחא איש בין למפרע
 בין להבא והילכך מיהורא
 והיהי בר שלא תשתה
 ופסודי בר יהודה:
 חיל הוי ד גיטך ע"מ
 שתחיל לרקע ע"מ שחדרי
 להוסיף ע"מ שתכלי ע"מ
 א"ר אמר ע"מ שתפרחי
 באורי ע"מ שתעברי ביה
 הגדול ברגליך איני גט
 ר"י יהודה בן ברבירא
 ואמר הוה גט כלל
 כל ייהוי אר ח"מא
 כר אסורא לקרימו בסופו
 והתנה עליו מחתילי אר
 ואלא כפליגתא דברבירא
 כר אסור אר בר נחמן
 הלכה בר יהודה בן
 ח"מא אמר בר נחמן
 בר יצחק מתייני בר
 דיקא דקתי כל שאפשי
 לקרימו בסופו והתנה עליו
 גיטך ע"מ שתאכלי

ב א מ"י פ"י מ'ל'
אשתו הלכה ה סמנ
עשין מ'טושי' א"ש' פ'
קמנ ספיק י':
בא ב מ"י ש'ס ו'ל' ט'
י' סמנ עשין מה
טושי' א"ש' פ' לה ספיק
ה':
בב ג מ"י ש'ס ו'ל' סמנ
ש'ס טושי' ש'ס פ'
קמנ ספיק י':
בג ד מ"י פ"ט מ'ל'
גידושין ה' ד סמנ
עשין ט' טושי' א"ש' פ'
קמנ ספיק ג ע"ש מ"מ
ונכ"מ:

תוספות ר"ד

בשר חזיר מהו אמר אביי
היה הוא רבא אמר אפטר
דאכלה ולקיה: תניא הרי
זה גיטין ע"מ שחאכלי
בשר חזיר ואם היה
זר על מנת שחאכל
בחימה ואם היה נזיר
ע"מ שחשתי יין נתיק
התנאי הרי זה גט ואם
לא אינו גט: תניא הרי
זה גיטין ע"מ שחאכלי
לפלוני נתיקם התנאי הרי
זה גט ואם לא אינו גט:
ואי ק' כיון שקיים הגט
חלי כבעליו וכל זמן
שלא בעל אשת איש היא
אי"כ היאך פתירין אנו
לבעול אשת איש חשובה
הוי לה גיטא ובעל
באין כחד כ"ש שהגט
קונה למפרע שכל האומר
ע"מ כאומר מעבשי דמי
ואף אם נבעלה לאחרים
ביני ובני פטורים הן: אם
כתבו בתוכו א"ע"פ שחור
ומחקו פסול פ"י כיון
שנכתב הגט לשם שיר
א"ע"פ שחור ומחקו פסול
הוא ואין לו חקנה עד
שיכתוב א' וסחם מתנאי
ר' אלעזר הוא דלא בעי
עדי חתימה והוא נכתוב
כתוב לה על כתב הגט
קאי דאי ר' מאיר כיון
דאמר עדי חתימה כותבי
לא איכפת לן בחתימה
הגט כלל כדאמרן בפ' כל
האמר רב נחמן אומר
היה ר' מאיר אפילו מצאו
באשפה חתמו ונתנו לה
כשר אי נמי י"ל דאפילו
חתימה ר' מאיר וע"כ לא
מכשיר ר' מאיר אלא ההם
דאיכתיב לשם גירושין
אכל דלא איכתיב
שהרי שו בו שיר איכתיב
מאי מודה דפסול:
אמר רב ספרא כתבו
בתוכו תנן פ' דוקא אם
כתבו בתוכו אין לו חקנה
אבל אם התנה ע"ש פ' לו
חקנה שחזרו ויתנו לה
בלי שיר פשיטא כתבו
בתוכו תנן פ"י דמשמע
דוקא בכתביה מיפסיל
לגמרי אבל במימרא לא
ומאי איצטריכא רב ספרא
לאשמיעין מהו דתימא
הני מילי לאחר חורף אבל
לפני התורף אפילו ע"פ
נמי פסול קמ"ל רב ספרא
דאפילו לפני התורף נמי
דוקא אם כתבו אין לו
חקנה אבל במימרה תנאו
לו חקנה שחזרו ויתנו
ע"ש שנכתב התורף
לפני שיר אין בכך כלום
כיון שחזרו בו ונתנו לה
בלי שיר ורבא אמר ליש
אלא לאחר התורף אבל
לפני התורף אפילו ע"פ
נמי פסול פ"י לא שנו מאי
דמי כתבו דמשמע ודאי
כתבו אבל בפה לא זהו
לאחר התורף אבל לפני
התורף אפילו בפה נמי
פסול פ"י דכיון דאיכתיב

ותיפוק י"ה דהוה סתנה ע"י מה שכתוב בתורה. אומר ה"ר
אלחנן דקדק את כסותי (ט"ז) לפטור א"ע"ג דנזקין חשיב
לכו גמרא בעריכין (דף י"ז) מלוה כמזבז בתורה מ"מ לא חשיב ממנה
על מה שכתוב בתורה כיון שמוחל בדיאל אכל ודאי אם היה אומר קרע
את כסותי ע"מ שאין לך עלי דין מוק
חשיב ממנה על מה שכתוב בתורה
כמו בעל מנת שאין לך עלי אונאה:
אמר חזקיה ר"ש בן א"עזר דאי.
הא דתניא בפ"ק (לעיל דף ה')
ולקמן (דף פו.) נמי מייתי המביא גט
ולא אמר בפני נכתב וכו' כיצד יעשה
יטולו הימנה ויחזור ויתנו לה אמר
אפילו כרבי דכיון שניתן הגט כהילכתו
מן התורה מה שהוא אומר אמר
הנמיה בפני נכתב ופני נחמס לא
היה מועיל כלום ועוד דשליח דוקא
כשיאמר בשעת נתינה מידק די"ק:
רבי יוחנן אומר **אפילו** תימא רבי
ירבון אמר. מתוך פירוש
הקונטרס משמע לדחוקיה רבו היה
אומר ק' דעלה קאי לפי שרצ כהנא
היה מצבא וחזקיה גם הוא היה מצבא
דלאמר בסוכה (דף כ. דף מה.) עלו
ר' חייא ובניו ויסדוה ואין נראה לר"י
דהא מסתמא כשפסע רב כהנא לר'
יוחנן כמה ספיקות ששאל דלאמר
בנזול בתרא (גי' דף ק"ז) כבר
נפטר חזקיה דלילו היה קיים לא היה
שאל ספיקותיו ר' יוחנן מרבי כהנא
אלא מחזקיה שהיה רבו דלאמר צאלו
קשרים (שבת דף ק"ב) דקא"ר יוחנן
כבר שנית לנו סמל וגם רב כהנא לא
היה מניח חזקיה ויושב לפני רבי
יוחנן ור' יוחנן צעמנו לא היה בעל
ישיבה צעוד שחזקיה קיים אלא נראה
שלתמידיו מצבא שהיו לפניו היה
אומר ר' יוחנן דילטון אמר ק' כמו
שפירש ר"מ בקידושין בפ"ק (דף כט.)
הא לן וזהו להו וא"ע"ג דנזנחים בפרק
קדשי קדשים (דף נט.) אמר כי סליק
רב כהנא אכמיה לר"ש צרבי משמע
שרש צרבי היה עדיין קיים והוא
היה גדול ואפילו מר' חייא אצוי של
חזקיה דהא אגמריה ספר תהלים
דלאמרין בפ"ק דקידושין (דף ג.)
ואין נראה כלל שהיה מניח ר"ש ולומר
לפני ר' יוחנן שר' יוחנן היה צריך לרב
כהנא דלאגמריה כל ספיקי דהווי ליה
אלא י"ל דשני פעמים עלה רב כהנא
לארץ ישראל: (ט"ז) **אם** כתבו בתוכו

ולא"כ כזה למעוטי פלוני. דאינו גט עד שתיצטל לו דידעה להשמיכו
במזון וישאלה בהיתר: **ותיפוק** ליה כו'. נהי נמי דאפשר לה לקיימו
באיסור מיהו תנאי היכי הוה הא הוה ליה ממנה על מה שכתוב בתורה
וקיימא לן תנאו בטל: **דודאי קא עקר**. שהרי מסר לה קידושין והרי
היא אשתו להחמיצ כיוולן וכי אשתי
ע"מ שלא יחמיצ הוה ליה עיקר:
מאן פנה. דלר"ך לטול הימנה ולא
סגי בלמירה צעמא שחזרו ויחמרו
לה הרי את מותרת לכל אדם: **ר"ש**
בן אלעזר היא. בפרק הורקא אמר לה
כנסי שטר חוב זה כו': **אפילו** תימא
רבי. דפליג ההם עליה דר"ש כן
אלעזר: **דילכון אמר**. רב כהנא
שהיה משלס מצבא שעלה לא"י ללמוד
תורה מרבי יוחנן כדלאמרין בגמרא
בתרא (גי' דף ק"ז) ושאל ממנו הרבה
דברים ועליו קא"ר יוחנן צלל דוכמי
דילכון אמר: **שאי הכא**. משום הכי
צריך לחזור ולטול דקנאמו צנמיה
קמייתא ליפסל בו לכהונה הילכך אי
לא דהדר שקיל לה מינה לא מהניא
אמירה שהרי כבר זכמה בו על מנת
תנאי ראשון אכל הוא דהורק לא
זכמה בו ללוס: **כסבו צבוקו פנ**.
דוקא כתבו צבוקו הוא דלית ליה
תקנתא אכל לא כתבו צבוקו אפילו
אמר לעדים ע"מ כן אינו נפסל בכך
ובלדז שיאמר לה בשעת מסירה הרי
את מותרת לכל אדם: **הני מילי**.
דבעינן כתבו צבוקו ולא מיפסל צמאי
דלאמר לשהדי לכותבו ע"מ כן היכא
דלאמר לאחר כתיבת התורף ע"מ שלא
תנאי לפלוני דמיון דנכתב עיקר
הגט קודם הכרת תנאי לא מיפסל
צמאי דלאמר לשהדי לכותבו ע"מ כן
אי לא כתבי ליה צבוקו בדיאל: **אפילו**
על פה. שהרי עיקר הגט ע"מ כן
נכתב: **קמ"ל**. רב ספרא צבוקו
דוקא קאמר: **שפוקי שפוקי**. נוסף בו
שלא יזכיר שום תנאי: **פוסלני צגט**.
אם כתבו צבוקו ואפילו נתקיים
התנאי: **סוף שפוסל בעל פה**. דהוי
שיוך צגט: **מחלוקס**. דע"מ דרבי
ורבנן בשעתו לפני התורף:
ואוקימנא

שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב אמר רבי יורא מחלוקת לפני התורף דרבי
סבר גורין ע"מ אטו חוץ ורבנן סברי לא גורין ע"מ אטו חוץ אבל לאחר התורף
דברי

פסול פ"י דכיון דאיכתיב
הוא ואין לו חקנה עד
שיכתוב א' וסחם מתנאי
ר' אלעזר הוא דלא בעי
עדי חתימה והוא נכתוב
כתוב לה על כתב הגט
קאי דאי ר' מאיר כיון
דאמר עדי חתימה כותבי
לא איכפת לן בחתימה
הגט כלל כדאמרן בפ' כל
האמר רב נחמן אומר
היה ר' מאיר אפילו מצאו
באשפה חתמו ונתנו לה
כשר אי נמי י"ל דאפילו
חתימה ר' מאיר וע"כ לא
מכשיר ר' מאיר אלא ההם
דאיכתיב לשם גירושין
אכל דלא איכתיב
שהרי שו בו שיר איכתיב
מאי מודה דפסול:
אמר רב ספרא כתבו
בתוכו תנן פ' דוקא אם
כתבו בתוכו אין לו חקנה
אבל אם התנה ע"ש פ' לו
חקנה שחזרו ויתנו לה
בלי שיר פשיטא כתבו
בתוכו תנן פ"י דמשמע
דוקא בכתביה מיפסיל
לגמרי אבל במימרא לא
ומאי איצטריכא רב ספרא
לאשמיעין מהו דתימא
הני מילי לאחר חורף אבל
לפני התורף אפילו ע"פ
נמי פסול קמ"ל רב ספרא
דאפילו לפני התורף נמי
דוקא אם כתבו אין לו
חקנה אבל במימרה תנאו
לו חקנה שחזרו ויתנו
ע"ש שנכתב התורף
לפני שיר אין בכך כלום
כיון שחזרו בו ונתנו לה
בלי שיר ורבא אמר ליש
אלא לאחר התורף אבל
לפני התורף אפילו ע"פ
נמי פסול פ"י לא שנו מאי
דמי כתבו דמשמע ודאי
כתבו אבל בפה לא זהו
לאחר התורף אבל לפני
התורף אפילו בפה נמי
פסול פ"י דכיון דאיכתיב

(א) [תוספתא פ"ד]
(ב) [מכונות ט. פד. קידושין
ע: מיר יא. ב"מ נא. נז.
י"ב קט: מכות ג:]
(ג) [על פה, ד] [לעיל פה:]
(ד) [מכאן צבא קמא דף
נכ:] (ו) [וע"ש מ"ס]
(ה) [מכונות ט. ד"ה הרי טז,
(ו) [וע"ש מ"ס] מכות ג:
ד"ה י' סליק:] (ז) [שיך
(לעיל במשנה פב.)]

מוסף רש"י

עד שישלחו הימנה
ויחזרו ויתנו לה. ואולי
וכא ליה שאל כהנא
(דע"ל ע"ה.)

(תוספות ר"י) (המשך)
תורפו של גט על זה
התנאי כאילו נתנו לה
על זה התנאי (מאי) דמי
ודוקא בחורף הוא דפסול
רבא ע"פ לפני התורף
משום דקסבר דכמאן
דאיכתיב תרפו של גט על
זה התנאי דמי אבל בע"מ
ישאר תנאי לא פסול ע"פ
אפילו לפני התורף דהא
(ואו) [אפילו] ויבטיח לה
על תנאי זה לא מיפסיל
ראדא רבא לעמיה
דאמר להו רבא להני
דכתיבי גיטין שתתן
לבעל עד דכתיבתי ליה
לחורפה דגיטין פ"י דאי
אחיו שום תנאי בעת
כתיבת תורפו של גט
צריכה האשה לקיים אותו
התנאי ואם יוצא הבעל
לחורף מתנאו אינו יכול
לגרשה באותו הגט עד
שיכתוב לה גט אחר
והלכתא כרבא ומאי דאמר
רבא לקמן מחלוקת לאחר
[התורף] אבל לפני התורף
דברי הכל פסול דמשמע
דעלמא
פסולין לפני התורף דוקא
בכתיבה קאמר ולא בפה:
אישתכח השתא דחורין
פסול לפני התורף אפילו
ע"פ וכל תנאים פוסלין
לפני התורף בכתובה אבל
ע"פ לא אלא שצריך
שיקיים אותו התנאי
שנכתב הגט עליו: ח"ד
כל התנאים פוסלין בגט
שפסול בפה פוסל בכתב
וכל שאינו פוסל בפה
אינו פוסל בכתב חורין
שפוסל ע"פ פוסל בכתב

(א) ק"ח ל"ג, (ב) ולעיל ל':
 כתובות פג, (ג) כתובות
 מו: וש"נ, (ד) נדרים ה',
 (ה) דברים יז, (ו) (ל"ל

תורה אור השלב

1. וַיֵּשֶׁב אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת
זָכָר מִשְׁבְּבֵי אִשְׁהָ
וַתֵּבֶר עֲלֵיהֶם בְּשֵׁנֵיהֶם מִן
וַתִּקְוֶה וַתְּדַמֶּה בָּהֶם:
וַיִּקְרָא כֵן
2. כֹּל גֵּדֵר לֹדֶה בְּשֻׁעַת
אֶסֶר לַעֲלֹת נֶפֶשׁ אִשְׁהָ
וַיִּקְרָא וַאֲשֶׁהּ יִפְתָּה:
מִבְּרֹד לֵד
3. וְכֹחֵן כִּי יִשְׁכַּב נֶפֶשׁ
קִיָּן לִבָּהּ הוּא יֵאָבֵד כֵּן
וַיִּלְד בִּיתוֹ הֵם יֵאָבֵדוּ
לְדָלָמָה: וַיִּקְרָא כֵן
4. וַאֲמַן אֶת אֲחִים לֵאבֹדוֹ
וַחֲתָנָיו וְחֲתָלָיו
לִשְׁאוֹר הֶקְדֵּב אֱלֹדוֹ
מִמִּשְׁחָתוֹ וַחֲשֵׁי אֶתָּה
וַהֲתִיתָ לְבִנֵּי יִשְׂרָאֵל
לְחַקֵּת מִשְׁכָּב כְּאִשֶּׁר
עָזָר יָחַ אֶת שִׁשָּׁה:
מִבְּרֹד כִּי יֵאָבֵד

גליון הש"ס

תוס' ד"ה תגיתוה קמנה
וכו' בסה"ד דביש לה אב
עסקינן. ע"י לעיל דף סד
ע"כ מד"ה נערה:

תוספות רי"ד

ואוקימנא בחוץ. צריש פירקין ושמשין
כתבו בחוכו כשר: אימא דברי הכל כשר
פלוגתא כלפני התורף הלכך ד"ה פסול
רבי זירא לתנא תני ה"ו פסול ולא תית

תנא ד"ה אטנייה. ע"כ דברי הכל
אטנייה רביה לתנא דאי אטנייה הרי
זה לא הוה מיתחף ליה בדברי הכל
אפילו שנה גירסא שלו אבל כשר
בפסול מיתחף ליה אם שנה שמועמו
להכי אמר ליה תני דברי הכל כשר
דמתמכר דהרי גאמריה רביה:
מתני' אלא לאבא ולאבד כו'.
לאו שירא הוא דבלאו איסור אישות
נמי לא תפסי הכו בה קידושין:
אמנה לכהן גדול. כיון דקדושין
תופסין בחייבי לאזין בדאמרינן בפ"ק
קדושין (דף יח.) ויהא לא תפסי
משום איסור ורשאי שנה אשתמי
דשיר בגיטא: **ולכל מי שיש לה עליו**
קדושין. אם היתה פנויה ואפילו
בעצירה לאיסור לאו: **פסול.** דהוי
שזיר: **גב' כלל דרשא.** ולכל מי
שאין לה עליו קדושין: **נאיני.** מן
הבגעותין שהיו משבעה חומות ואיכא
לאו דלא תחתן דרשות: **מלרי ואדומי.**
כמו לשנה לרשות שנה איסור
עשה: **חזן מקידושי קטן.** חזן
מפלוגי וקטן הוא: **קטנה מתגרסה.**

אס קיבלה גיטע לאחר מיתת אביה:
בקדושין אביה כלומר ואפילו קידשה
אביה לאשה דהוה להו קדושין
גמורין: **ואם צענין ויאלה ויתסה** דלא
מיגרסה ואי"כ ראייה לקדש את עצמה
לאשם אחר: **אלא אחא כללל הויה**.
לאחר זמן וקא חשיב ליה מעבשין דלא
דק קרא למימר דחיהו השתא בת
היה לענין שיעורא נמי הוה שיעור:
הנולדים. עתידין להולד: **או דלמא**
הנולדים דמסילי. ומתסתרא עתלין
מפני ^{(ו)אשמו} של זה הלכך הוה שיעור:
עבד ועובד בוככים נמי. הא מצית
למימר דהו עתידו דמגיירי ואפ"ה לא
הוה שיעור: **השתא מיסא לא חויה ליה**.
כל זמן שאחותה קיימת ולא הוה שיעור:
חוז מנוסחין. שלא תבעינן בנות:
או דלמא שיער צביאה. בעלמא וזל
ישראל קרינן בזה: **אבא ואבד בני**
נישואין נינהו. דמיסקא ארבעתה
דבעי לאתנווי צדההא לא לא תפסי
בה קדושין: **אלא לאו בנות**. ואבא
ואבדן הוא דלא הוה שיעור דבלאו הכי
נמי אסירא להו: **ועלמא בנישואין**.
קמי ממני ואף עב דלא אורחא
הוא הלכך לאחר הוה שיעור אבא
בנות אימא לא הוה שיעור: **משכבי**
אשם כפיה. הקיש שני משכביה לכל
דבר: **ואשם יפרנו**. וכוין דשייר הפרת
נדריה לגביה אישם קרינא ציה:
מפרומחין. שנים תנשאי לכהן לא
יאליכי דמרומה: **קנין כפסו**. הוא אכל
בו כמיז והאי כיון דלאו בר הכי הוא
לא הויא קנין כפסו ואשתכח דשייר
בקדושין אכל הכהנים: **חוז מירושף**.
שם תמותו אני יורשך: **ממשפחהו**
יורש אוחה. מבחן שבעל יורש את
אשתו וכוין דליהו יריה לא אשתו היא:
את כולם: **ואיפשא הוויית לנדר**. והכי

יֵינָה דְּחִילוֹ צַעַל מִנֵּת אֲפִילוֹ
ר' זִירָא לְטַעֲמִיָּה דְּאֻקִּי
אֵל מִשְׁכַּחַת לֵה: וְלִימָא. לִיה
דְּצִרִי הַכֹּל וְיִמָּא רַבִּי הֵיא:

דברי הכל כשר ומתני' דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל ע"מ לא פסיל איבעית אימא לפני התורף ורבנן ואיבע"א לאחר התורף ודברי הכל ורבא אמר מחלוקת לאחר התורף דרבי סבר גזרינן אטו לפני התורף י"רבנן סברי לא גזרינן אטו לפני התורף אבל לפני התורף דברי הכל פסול ומתני' דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל על מנת לא פסיל אחר התורף ורבנן היא תני אבוה דרבי אבין קמיה דרבי זירא כתב גט על תנאי דברי הכל פסול דברי הכל פסול והא מיפלג פליגי אלא אימא לדברי הכל כשר והכי דמי תלאה התורף ולמאן הרי זה פסול ורבי ינאי דברי הכל אתנייה כשר בפסול מוחלף ליה הרי זה בדברי הכל לא מוחלף ליה: **מתני'** הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך לאחי ולאחיד לעבד ולעובד כוכבים ולכל מי שאין לה עליו קדושין כשר הרי את מותרת לכל אדם אלא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתניה לישראל בת ישראל לממזר ולנתנין וכל מי שיש לה עליו קדושין אפילו בעבירה פסול: **גמ'** יכללא דרישא לאתויי שאר חייבי כריתות כללא דסיפא לאתויי שאר חייבי לאוין ^(כגון עמוני ומואבי נתיני מצרי ואדומי) בעא מיניה רבא

מרב נחמן חוץ מקדושי קטן מהו מי אמרין
השטא מיהא לאו בר הויה הוא או דלמא
אתי לכלל הויה א"ל תניתוה קטנה מתגרשת
בקידושי אביה אמאי והא בעינן ויצאה
והיתה אלא אתיא לכלל הויה יהכא נמי
אתיא לכלל הויה חוץ מן הנולדים מהו
השטא מיהא לא איתיליד או דלמא עתירי
דמתיילדי א"ל תניתוה לעבד ולעובד כוכבים
אם איתא עבד ועובד כוכבים נמי עבירי
דמגיירי הנך לאו לאיגזירי קיימי הני לאיתילודי
קיימי יוחין מבעל אחותה מהו השטא מיהא
לא חזיא ליה או דלמא זמנין דמתא אחותה
וחזיא ליה אמר ליה תניתוה לעבד ולעובד
כוכבים עבד ועובד כוכבים נמי עבירי
דמגיירי גירות לא שכיחא מיתה שכיחא
יחוץ מזנותך מהו בנשואין הא לא שייך או
דלמא שייך בביתא א"ל תניתוה לאבא

דברי הכ"ב בשר. אע"כ דבחון פסול אפילו אחר התורף כדאמרינן בסמוך ואי צניעא אימא לאחר התורף ודברי הכל מ"מ לא גזרינן ביה ע"מ אטו חזון אחר התורף אינו פסול אלא מדרבנן וגזירה אטו לפני תורף ולא גזרינן גזירה לגזירה: **רבא** אמר מחלוקת לאחר התורף. דלני דרבי ע"מ ללאחר התורף אטו ע"מ דלפני התורף אע"כ דלפני התורף נמי אינו אלא גזירה אטו חזון כולה חדא גזירה היא: **אבל** לפני התורף דברי הכ"ב פסול. דגזרינן אטו חזון פסול ובחון הוא פסול גמור אפילו על פה דסביר דבא דלא נכתב לשם כרייתות:

דמיתני דקתני כתבו ואוקימנא
בחוץ אבל על מנת לא
פסול לאחר התורף ורבנן. והוא הדין
דכללו האי טעמא לריק לאוקומי
מתני' אחר המורף מדקתני כתבו
דמשמע אבל על פה כשר:

תְּנִיתוּהָ קֶטְנָה מִתְנַשֵּׁרֶת בְּקִדּוּשֵׁי אֲבִיהָ. וְאִם וּדְלֵמָּה מִן הָאֲרוֹסִין אֵיךְ וְכֵן לֵה אֵל דְּבֵת הַיֵּה הָיָה וְעוֹד אֲמַאי לֹא קָא מֵימֵי מִתְנִיתִין דְּפֶרֶק הַתְּקַבֵּל (לַעֲלֵי דף סה.)

קֶטְנָה שְׁמֶרְהָ הַתְּקַבֵּל לִי יִגְיִי אִינוּ נִגְט עַד שְׁגִיגֵי נִט לִיֶּה וּמוֹקֵמִין לֵה בִּפְסֵ"צ דְּקִדּוּשִׁין (דף מד:) בָּזָל לֵה אֵל וְאוֹרֵ"י דֶּהן בְּרִייתָא מִשְׁמַע לִיֶּה כֻכַל עֵינִי אֲפִילוּ אִין לֵה אֵל אִין מִן הַנְּשׂוּאִין דְּלֹאן לֵאזִיזָה רְשׁוּת זֶה אֲזַל מִתְנִיתִין דִּהַתְּקַבֵּל מִזֵּי לְמַדְמִיָּה בְּדִישׁ לֵה אֵל כְּדַמְשַׁע פֶּשֶׁט מִתְנִיתִין דְּקֶמֶי בְּתֵר הִכִּי וְאִם אֲמַר אֲזִיזָה כּו' וְהִכִּי הוּא צִי לְמַדִּים בְּפֶרֶק שְׁמֵי דְּקִדּוּשִׁין (דף מד:) דְּבִישׁ לֵה אֵל עֲסָקִין;

חֲרוֹץ מִתְרוֹמֵתִיד מִהוּ. פִּי בְקוֹטֶרֶס
שֶׁאִם תִּשְׁאֵל לִכְהֵן לֹא תֵּאֱכַל
בְּתַרְמוּמָה וְאִין נִרְחַל לִרְ"י דְּנִלְּמוּ הֵכִי
אֲכַלָּה בְּתַרְמוּמָה דְּגִירוּשָׁה מִתְחַלֶּלֶת
בְּנִילָא כֵּהן וְאִפְּלִי קִדְשֵׁהּ וְנִשְׁאֵל וְלֹא
נִבָּא עֲלֵיהּ דְּמִשְׁתַּמְרֵת נִבְּשָׁה פְסוּלָה
הִיא אֲע"ג דִּלְהֵי מַה שֶּׁמִּשְׁיִיר שְׁתֵּהָ
אֲסֻרָּה לֵאכּוֹל מִן הַתּוֹרָה מִכּל מִקּוֹם
נִרְחַל דּוּמָק לִפְרֵשׁ כֵּן וְנִרְחַל לִפְרֵשׁ חוּץ
מִתְרוּמָה שֶׁהוּא כֵּהן וְאִגְרֵשָׁה לְכָל דְּבֵר
חוּץ שֶׁלֹּא תֵּאֱסַר בְּאִיחָלָהּ אִי הִיא שִׁיר
דְּקִינִן כִּסְפוֹ אֲמַר רַחֲמֵנָא דַּע"י קִדְוִישׁ
אֲזֻכֵּלָּה בְּתַרְמוּמָה אִם כֵּן עֲדִין קִדְוִישׁ
עֲלֵיהּ וְאִין זֶה כְּרִיסוֹת אִל דִּילְמָא
בְּקִדְוִישׁ הֵא לֹא שִׁיר שְׁמוּכָל לְהַתְקַדֵּשׁ
לְמַי שְׁתֵּרְלָהּ וְכִי הִיא גּוֹנָא פִּי בְקוֹטֶרֶס
עֲמִנָּה גְבִי חוּץ מִיְרוּשָׁק וְמִהַפְרַת נֶדִיךְ:
רצ"י

בני נשואין נינהו אלא לאו
שייר דלמא בנשואין דעבר
הא לא שייר או דלמא
בנשואין הא לא שייר או
יין מתרומתך מהו בנשואין
ויון מירושתיך מהו בנשואין
כתיב חוץ מקידושך בשמר
אה או דלמא ויצאה והיתה
גט הרי את מותרת לכל אדם
רבי

שש"ר אחד מדרכי קדושין ולא ש"ר
גט. עיקר כחז הגט כך יכתבו בו:
ודן

כָּרָא ב' מַי' פִּי' מַה־
גִּירוּשֵׁין הֵל' ד' מַנָּה
שֵׁינ' ו' טוֹשֵׁעַ אֲדַע־סִי
קָרוּ טַעֲפִין ב' :
בְּה' ג' ד' מַי' שֶׁס' הֵל'
ה' סַמָּה שֶׁטוֹשֵׁעַ
אֲדַע־סִימֵן חָלֵק טַעֲפִין ב' :
כָּו' ו' ט' מַי' שֶׁס'
הִלְלֵה ו' טוֹשֵׁעַ שֶׁס'
טַעֲפִין :
כָּו' כ' מַי' שֶׁס' הִלְלֵה ו' :
בְּח' ל' מַי' שֶׁס' מַנָּה
טוֹשֵׁעַ שֶׁס' טַעֲפִין ג' :
כַּט' מ' מַי' שֶׁס' פִּי' א'
הִלְלֵה ד' מַנָּה שֶׁס'
טוֹשֵׁעַ אֲדַע־סִימֵן קָרוּ
טַעֲפִין מַח' :

[illegible]

(א) לעליל פאג: (ב) לעליל גא: פ: (ג) ב"ר קטן: (ד) ו"ל אלעזר ווע' ח"ר' דברס' אלעזר נכל' ווע' וכן בפסוק' לזמן זמן' הוסיף' ון ב"ר' דהס' שר' מקומות' אמת' רבי אלעזר: (ד) (לעליל עט:): (ה) (לעליל עט:): (ו) סוף ל"ג: (ז) (לעליל עט:): (ח) ב"ר ל"ג: לעליל ה: (ט) (דף פ"א:): (י) (מחזיק' עט:): (כ) (ע"ב:): (ל) (לעליל ה:): (מ) (וי"ע חס' מחזיק' עט:): (נ) (וי"ע דקדוש' יא: ד"ה סוף):

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואם יצאם וכו' דלר' מאיר הולד ממזר (ולמאן דמוקי לה וכו' במאה עדים דמי) תא"מ וי"ב ג"ל הגה"ה היא ומתוס' דרפ"ק לקחו לפרש כך: (ב) ר"ה והאיכא וכו' לעיל י"ב דף עט ע"ב:

לעזי רש"י

קוגילורין. מרתך (פסולת
שנוצרת מזיקוק כסף).

תוספות רי"ד

של שטר מרכיח: וזלעם
לאפונו! מדבעא מנייה רבא
מרב נאמן הוים אית אשתי
ולמחר (תן) את אשתי מר
פי' המורה אע"י דרב גופיה
פסק הלכה כר' יוסי בפי
ש' ש' נחלין חסד מר לאפונו
מר' יוסי משרם רבא
לאפונו! נפשיה ממליגתא ורש
מי שאמר הדרה בי מהרה
ועקלה לדר' יוסי לרית
הלכתא כותיה אף בשטרות
עדין מי שאמר לאפחיתא
ורב' ש' נחלין חסד מר יוסי ואי
כר' יוסי כד רש' מי שאמר

הלכה כר' יוסי בשבטות אלא
כר' אבהו והנה בניו
שהו תעיקר שחילוק ישי בין
שבטות לעיקר שחילוק צעיל
כפ' מ' שחורא כמא' דתנא
יטיסן א' מה' לא אסר כלום
כר' הונא וחולתה ולא
מחיבתה ושלשין יטיסן
זמנו ומסקנין ר' יוסי אסר
רובא שטר מוכיח עלה
כר' בשן לשלח' מיהא הוא
חבירו כר' בעט שטר ע"פ
כר' הונא שטר א' הוא
דבשטא הלכה כר' יוסי מפני
הרשעה לשלח' מיהא חבירו
בחבור וגם הוהן כתוב בחבור
כר' בשן שחורא כמא' דתנא
התנאי שחורא מיהא אסר
הו' על פ' מספקא ליה א'
הלכה כר' יוסי' שהוא חסיד
ומנ' של' נט' שהוא חסיד
לפנא דמיהא אסר שהוא
בשט' מיהא אסר לחלע' לא
מחיבתה ור' הונא פסוק
הלכה כר' יוסי' הוא פסוק
לשטר דבשטא פסק הלכה
כר' יוסי' ובגז' לא היה הכי
נמי חולק כר' הלכה כר' יוסי
דמסק הלכה כר' יוסי בשבטות
כר' הונא חולק בין ר' דרבי
ופה' אמרין לאוקי' מדר'
ר' יוסי' ור' דיהי אריהה.
והתקן בשבטות כניסין כר'
ר' שרי לומר כר' בעט שטר
ש'מ' לומר כר' געז שטר
כר' מריוס א' מה' אלא
השביס כר' לא אסר פסוק
התקן רתבהו שחורא כמא' כחבין

כתוך הגט מיומא דין אינ' נאפ"ה קאמר דלא מהני ומק מהיום לא מהני לתנאי דהורא מיתה ואין גט לאחר מיתה. כתוב בו בלחי זה הטעם אי כהנא יקטור לא לאחר מיתה ומ' והבעל יאמר לה הרי זה גט' לה דברי הספר בפה היו זקן כתוב בו היא מגורשת באומ' יבין בו הלכך הטעם שנתן

ללאסוקי מדבנא מיניה רבא מרב נחמן
אחא אשתי. מהו ופשט ליה כיון דפסקה
הכי שלא להוילא לעו על הגט: מולדק ל
שום ערעור במכירה: ופטיר ופטיר מ
מירות כמו הנפטר מרבו (יומא דף נד.) :

[illegible]

ועד עולה. כל פרכי שמי שנים. והא
דקרא אמרי' סתפון בעצדים ליכא היינו
היכא דזבין סתמא אכל הכא כיון דאמני
מקחו בעל חזר ועכשי או לו שחין ודקר
שחין יסן שחולן לו חזר עד שמי שנים
עד ש' שנים מתנה עמו שאס
ינא צו אותו שחין עד שמי שנים
שיהיה מקחו בעל לפי שכבר היה צו
ההוא הזה ולא ראה: **גיבדא.**
כתבשמעו זנגביל: **ומרתא.** פסולת
אמרי' כסף שילא ממנו בתקון שמתיין
בשעת חפירתו מן המקום ההוא
וקוויין לו קונו'יו: **וכבריתא.** גפרית:
וסך דאזוז. **ליב בנדאס דאזוז.** וסך אותו
ש' שנים של אזוז: **בתנ' ואס ניסא**
הוולד כשר. האי תנא לאו כרבי מאיר
עדי דלמך ליה דלמך עדי חתמה כרבי
דלבריי מאלר הורב ממזר (א) ולמאן
ממזרי ליה בגמ' חרדי מאלר אילכ

למיימר דכחב ידו כמאה עדים דמי
ונלאו כרבי אלעזר סבירא ליה דאמר
עדי מסירה כרמי דהא פליג רבי
אלעזר כפיסא אלא כיון דכחב ידו
הוא וכחב ונתן קרינא ביה ואשג
לביעא עדי מסירה כשר מלשורייגא
ומייהו רבנן פסליננהו דלמא אחי
לגכאשורי ככתב סופר הלכך לא תינשא
ואשא ניסת הוולד כשר ודוקא כתב ידו
אחבל כתב סופר ואין שרע הוולד
ממזור ומן. תקנתא דרבנן משום
דלאו אחוזה דראמירין צפ"ק (נע"ל)
דף פ"א הלכך הולד כשר: **אלא עד**
אסד. פליגי בה בגמרא (א"ר לא נ"ד
אכתבב ידו קאי אפילו הכי אשמועינן
לדכתחלה לא וירשא אשמועינן דאפי'
אין צו עד אלא ניסת הוולד כשר ואיכא
לנלאן דאמר אכתב סופר קאי ואפי'
הכי הוולד כשר דסופר הוה ליה
במקום עד שני: ר' אלעזר אומר

אָפּ עַל פֿי שְׁאֵין עָלִיו עֲדִים. וְהָיָה
כַּכֵּז יוֹד: אֲלֵא שֶׁנִּתְּנוּ לֵה כַּפְּנֵי עֲדֵי
אִפְסָתֶיהָ: גַּמ' וְסוּ לִיכָה גֵיטָן פֿ
סִפְּתָה סֵאל. דַּבְּרֵה פִלְנֵי זֶה לִקְטָן
לְרִבִּי מֵאִיר. וְהָיָה לִי הַמַּשְׁה מֵעַד
גִּגְט קִרָּה: הַסֵּם סֵאל. אֲפִילוּ לְרַצְנָן: שֶׁ
מִמּוֹרֵי דַסִּיפֵא. הָרִי אֲלוֹ ג' גֵּיטָן פֿ
מִמּוֹרֵי: (מִתּוֹטִי אֵל דַּסִּיפֵא. דַּהֲבָה
סֵאל) אִי יִתֵּן אֲלֵי אֲרֵסֵי. לִדְלֵכָה שׁוֹם
עַלֵּת כְּלוֹם דַּהֲ לֵר יוֹסִי כִּן מוֹעֵל זֶמֶן הִנֵּט כִּמְסֵה
שְׁהוּא כִּכְתִּיבָה לְתַנְיָא לְדַאחֲרִי מִיתָה שְׁהוּא כִּפֵּה
עִיפֵי דַפְרִישֵׁי הַגְּדוּרָה יִדְּלִי חוּר בִּי כִּפֵּה שִׁכְחֵה
הַמַּשְׁה צוּרִי: יִתֵּן לְחַבֵּר שְׁהוּא לִדְלֵכָה כִּי כִּתּוּב
כְּלוֹם שְׁהִי אֵין מִלְּחֵדִין אֲחֻז־שִׁאֲמֵי לֵה הָרִי
יִדְּעֵה אֲשֶׁר שִׁכְחֵה כִּסְפֵּר בִּמְחִיּוֹם בְּרֹאֵי עֵינֵי
הָרִי מְגוֹרֶשֶׁת כִּסְפֵּר בְּרִיחֻתָּן כִּי לֵה יִאֲנִי עֵינֵי
לְקַבְּלֵיהּ אֵלֶּה כִּינן שִׁאֵן אֲהַשֶּׁה מִתְּפִרְטֵי אֵלֶּה כִּי
שֶׁ הָרִי זֶה גֵּיטָן אֲבֵל הַתַּנְיָא שֶׁחֲלָחֵי בְּאִמִּיתָה
גְּדוּרָה שְׁהוּא חוּר בִּי אֲשֶׁר אֵלֶּה לְחַבֵּר לֵה

מִן עֲלוֹי וּמִן עֲרוֹי מֵלֵבָא
עֲרוֹי וּמִן עֲלוֹי מִלֵּי
עֲרֻרֵי גִבִּי שֶׁאֵר כָּל אִדָּם
שׁוֹשִׁין לַעֲבָדִים וְאִתּוֹ סִפְרִים

רבא מרב נחמן דאמר
 יחר את אשתי גופו
 בת חורין הרי את
 בשמך וזכני דעבדי
 ופטור ופטור מן
 חורין מלכא ומלכתא
 ולוהי ומנוק' מכל מום
 הר חרת ועתיק מאי
 ואמרתא וכבריתא
 דיתא ונמפק חירא
 זא: **מתני'** ששלשה
 ת הוולד כשר יכתב
 ש עליו עדים ואין
 אלא עד אחד הרי אלו
 נשאת הולד כשר
 ו"פ שאין עליו עדים
 עדים כשר וגובה
 הן העדים חותמים על
 עולם: **גמ'** ותו ליכא
 לא תצא הכא תצא
 אלא למ"ד הכא לא
 התם תינשא לכתחל'
 וגמ קרה התם הוולד
 הניחא לרבי מאיר

וטבע שטבעו חכמים
 וא לרבנן מאי איכא
 לא תצא הניחא למ"ד
 הכא תצא מאי איכא
 מיירי והא "איכא
 הכא לא תצא הניחא
 ולא למ"ד תצא מאי
 גלד ממזר הכא הולד
 ולא לרבנן מאי איכא
 ב"י מאיר והתם הולד
 מנינא דרישא למעוטי
 טי מאי מנינא דרישא
 א דסיפא למעוטי הא
 נתת הים נתנו לה ולא
 ובפני נחתם יוציא
 איר וחכ"א אין הולד
 הימנה ויחזור ויתננו
 גי נכתב ובפני נחתם:
 עדים: אמר רב כתב
 ארישא פשיטא כתב
 אהרי יש עליו עדים
 ואין בו אלא עד אחד
 ודוקא

העולם. שמה ימותו עדי
 האילנא גמ יאן. דלמרין
 אס נגמרש מנשא לנ
 מרור: אלא לרנבן.
 עט: כתב לשם מלכות
 אלא: הני דמרין. ושאמעי
 נן מתיי דברייתא מתרלת
 וס זמן מלי כתב ידו

שלא יעשה בענין אחר שאם יעשו
 כן וצל מה שעשו הם אנו מעידים.
 מרקאמא קר פלינו שור ומרין הדו
 הירא אל לצמץ אחקין רב יהודה דהו
 ושדס דאניש חיל עוליהו מניקה ככל
 שום ערעוד במכירה זו ופטר
 חילוקה קר הבמות לא שור חרגי
 שיהא מוכבא ללכות שאם היה מוכב
 כמאמץ שם שבת אלא אייתא עוליה
 דאשון קרש כפיו עד כי פליר
 היכא דובין סתמא אבל הכא דאני

לַבְתָּא. נִרְאָה לִרְיָ דְגֵרְסִי אִיפְכָּה מִן
וּמִלְכָּה דְלִשָׁן עֲלִילָה שִׁיךְ בְּמִלְךְ
רֹשֶׁם. פִּי בְקוֹנְטֵרַס רוֹשֶׁם וְסִימֵן
רְסִי וְרִשּׁוֹ דְלֵאגִישִׁי פִי שְׁאֵין עֲלֵיו מְלוּה:
מִן עֲדֵרֵי מַבְבָּא. כֵּן הוּא כְמוֹ שֶׁפִּי

בְּקוּטֶרֶס כֵּאן דְּמוֹכַב לְמַלְכוּת
הוּא מִקָּה טַעוֹת כְּדַמְרִי צְהֲאוּמִינִי
(ב"מ פ.) וּבְהַמּוֹכֵר פִּירוֹת (ב"ב זב:)
אֲמִרְיִן צְבִידֵי דְלוּמֵר לוֹ הִי שֶׁן
לְעִינֵי וּבִפְנֵי קִדְיִסוֹת (דף י"א.) וּבִפְנֵי
חַפֵּי (כְּמוֹת נֶמ.) גְּבִי יִסְמוֹן צְבִידִים
לֵיכֹא דְלֹמֵר מֵאִי אֲמֵרֵת לִיסְטִים מוֹזִיִּין
אוּ מוֹכַב לְמַלְכוּת הִבּוּ קָלָא אִיתְּ לֵהוּ
רִצִּין לְפָרֵשׁ כִּמוֹ שֶׁפִּי ר"מ קָלָא אִיתְּ
לֵהוּ וְלֹא שִׁיחָה וְלֹא כִּמוֹ שֶׁפִּי בְּקוּטֶרֶס
הַטֵּם קָלָא אִיתְּ לֵהוּ וּסְבֵר וּקְבִיל וְיִמְאִי
דְלֹמְקִין לְכַתּוּב בְּשִׁטְרָא לֹא הוּא אֲלֵא
לְשׁוֹפָרָא שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה הָעוֹלָם כִּמוֹ
חֲרוּרֵי דְשִׁטְרָא שֶׁסֶם מְשׁוֹמֵר הוּא
הַמִּקָּה בְּטַלִּי: עַד מִצְחָר. וְהֵא
דְלֹמְרִינִי יִסְמוֹן צְבִידִים לֵיכֹא אִי
צְבִידֵי הֵא קָא חֲזִי לֵיהּ אִי צְבִוִּי לֹא
אִיכַפֵּת לֵיהּ יִינְיֵי בְּמוֹמִין שֶׁן עֲלִי
עֵמֶה אֲבָל צְאוּתִי שִׁיבֹא עֲלִי אַחֵר כֶּךְ
וְלֹא יִהְיֶה אִזְרֵי לְתִיקֵס קִמְיֵה וְדֵאִי
הוּא מִקָּה טַעוֹת אָף עַל גִּבְּ דְּכִי
הֵאִי גּוֹוֵא מִסְכַּחט יִסְמוֹן צְבִידִים
אִיכֹא לְמִימֵר דֵּהֵא לֹא שִׁיחָה:
שְׁלֹשָׁה גִּיטִין פְּסוּלִין. לְעִיל
(דף ג:) פִּירְשֵׁי וְהֵא
שֶׁפִּי בְּקוּטֶרֶס דִּין מִשְׁנֵה לֹא כְּרִבִּי
אֲלֵעֶזר וְלֹא כְּרִ"מ דִּין נִרְשָׁה דְלֹאִיכֹא
גִּיטִין דְּחִינִי לֵה רַבִּי מֵאֵלֶּי:

מוֹכֵי אֲהֵרִיִּם בְּר' מֵאִיר. נִרְאֶה
לָלֵךְ גִּרְסָה הָיָה לְדַמְתִּנִּי
קֹאֵל: **בְּנֵינָא** דְּסִיפָא אֲמַעְוִי
הָא דְתַנִּיָּא ב'ר'. כֹּל מַשְׁוִיָּת מִפִּי
מַחַד מִיעוּטָא מַמְנִינָא דְרִישָׁא וְהָךְ
בְּרִיתָא מַמְנִינָא דְסִפָּא אֲמַעְוִי
דְמַתְרַחֲמָא הֵיזְרְבִינּוּ יִתְחַב אֹמֶר דֶּהךְ
בְּרִיתָא אִינְטֵרִיכָא מִיעוּטָא לְחֹדֶד לִפִּי
שֵׁשׁ תַּקְנָה אִפִּי לְר"מ אִפִּילוּ לְכַתְּמָה
לִינְשָׁא שִׁינּוֹל לִטְעוֹל הַיּוֹמָה וְלִיתָנוּ דֵּה
קוּסֵס נִשְׁוֹלִין: **אֲבָר** ב'ר' בְּתַב יְדו
שְׁנֵינּוּ. דּוּקָא כְּשֶׁר יְדוּ וְעַד אֲזַל
כְּתַב סוֹפֵר וְעַד לֹא אִפִּי בְּסַפְרָא
מוֹצֵבָא דְסִבְרִיא לִיָּה לְרַב חָסֵם סוֹפֵר
שְׁנֵי כְּדִפְרֵשׁ בְּקוּנְט' וְרִבְנֵי חֲנַנְאֵל
גְּרִיס דּוּקָא כְּתַב יְדוּ וְעַד הוּא דְפִסְקוּ
אִסֵּף נִישָׁאֵת הַיּוֹלֵד כֶּשֶׁר אֲזַל כְּתַב
סוֹפֵר וְעַד חִינְשָׁא לְכַתְּמָה וְשִׁמּוֹחַ
אֲמַר אִפִּילוּ כְּתַב סוֹפֵר וְעַד דּוּקָא
דִּיעֵצַד כֶּשֶׁר וְהִתְמֵן כְּתַב סוֹפֵר וְעַד
בְּרַח מֵאִנִּי הָסֵם בְּסוֹפֵר מוֹצֵבָא
וְגִירָסָא וְזו אֵינֶה כְּשׁוֹם סִפֵּר מִיּוֹד יֵשׁ
לְיֹמֶר לְרַב כְּתַב סוֹפֵר מוֹצֵבָא וְעַד
כֶּשֶׁר לְכַתְּמָה אֲזַל בְּסוֹפֵר שְׁאִינוּ
מוֹצֵבָא וְעַד פְּסוֹל אִפִּילוּ דִּיעֵצַד:

סורה ויצא הצעל ויערער לומר לא
על (ו) בגמ' אם ניסתם לתא :
ה צפרק הוורק (לעל לעל) : הניסא
ה דהכא דרננן הא נימני נמי הכא
מנינא דרישא. שלשה גיטין פסולין :
דמתני' ר"מ היא דאמר התם הולד
הא דאפילו כה"ג משוי ליה ר"מ
לי כתב סופר הרי ים עליו עדים :
דוקא

מג א מ"י פ"ח מהל' גירושין הל' ט סמג
עשין נ עוש"ע אה"ע סי' קלו
סעיף ה:
מד ב מ"י שם פ"א הל' יד
סמג שם עוש"ע אה"ע
ס"ח הל' ע"ה:

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות רי"ד (המ)

[illegible]

נה א ב מו פיד מהל
 גירושין להל' דה קמח
 נשעין ח טושע' אה' ימין
 קל טעף ג:
 נחמ א מו' דה טושע' דה
 טעף ו נכסיה:
 ד ה ר ז מו' דה ה' ה'
 יט טושע' דה וטע':
 נחמ ח טושע' דה טעף
 ט:
 נחב ט י מו' דה ה' נח
 טושע' דה טעף ח:
 נח (מו' דה) "ח":
 נחג ל מו' דה טושע' דה
 טעף י:
 נחד מ מו' דה טושע' דה
 טעף ח:

ג'יטנו ג'טנו פלומיט ופלומיט פלומי גירש פלומיט באחד בשבת ופלומי גירש פלומיט באחד בשבת דריון דעריניו מעיקרא אי לא הדר אפסקינו
 בזמן לא מיפסקי: **ביתנ' שני גיטין שכתבן זה בלד זה.** ברוחב המגילה: **שנים עברים באים מתחת.** הראשון לתחת השני שם העד תחת הראשון
 ושם אביו תחת השני וכן עד שני תחתיו וחזרו ותחתו תחתיהן שני ישראלים יונים הדרים בלרץ יין ובלשון יונית כדרך הזו אבל תחתית היונים
 אינה נקראת תחתית העברים שכתביהיו חותם יוסף בן שמעון צידוע ששמו שמעון בן יוסף שכן מתפרשת תחתיתן יוסף בן שמעון
 כלומר בנו של יוסף שמעון ומלא שם העד חתום על גט שני ושם אביו חתום על הראשון הלכך על כרחיך היונים תחת השני תחתו
 מה(י): **אם שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר.** אם העבריים חתומים למעלה הימני כשר ואם היונים
 חתומים למעלה השמאלי כשר ובגמרא פריך אידך אמאי מיפסקל: **עד אחד עברי ועד אחד יוני ועד אחד**
עברי ועד א' יוני באים מתחת זה לפתח זה. עד עברי ועד יוני תחת מתחת גט הימין לתחת גט השמאל ועד
 עברי ועד יוני עד תחתיהן באין מתחת השמאל לתחת גט הימין כגון שהיו הראשון יוסף בן שמעון תחת השמאלי יוסף (א)
 ו'כסוף שיטה וחזר וחתם בן שמעון בראש שיטה שמה תחת הימני ומלא שמו תחת הימני דכתיב מיפרשה חתומה
 דידהו בנו של יוסף שמעון ומלא שמתחת גט הימין בא לתחת גט השמאל שם אביו על השמאל ושמו על
 הימין והעברי השני חתם שמו תחת גט השמאלי כסוף שיטה ושם אביו תחת הימני בראש שיטה שתחתיה [שלא
 דברכו] ומלא בא מתחת גט שני לתחת גט ראשון והיוני השני חתם תחתיו דברכו כשיטה אחת יתאלל בן תחת הראשון ונפתלי
 תחת השני ומלא שמו חתום על השני: **שניהם פסולים.** ובגמרא מפרש טעמא: **גמ' וליהבשר קמא בראובן ובתרא**
בבן יעקב עד. ויבשרו שניהם על ידי שני עדים ראשונים: **דאף חנן.** בתמיתין צפירקין: **וליהבשר הא' בראובן בן.**
 דמשמע אני בנו של ראובן בדרך פירוש תחתית היונים וזה שחתם תחת השני איש אחד היה ושמו יעקב: **דלא כפי' עד.**
 ומתניתין דוקא נקט איש פלוגי עד דהיכא דלא חתם פלוגי בן פלוגי צענין עד: **דלאו יעקב הוא.** אלא (א) של זה בנו היה:

[illegible]

שני ועל שיהם חסם: לייך כוואר.
: הרווא. ענף של דקל: מכוסא.
ה: שכתבו. כתב שלו: וכי סימא
שטיין מכתבו אופן שטיין שחתמו
ן הבאין מתחת הראשון שמות
ותיהן תו לא מיתכסר דמניא בגט
וועט" הרהיץ את העדים מן הכתב
ש: שטיין פקול: והאמר חוקים.
מילאסו. לאזומו אויר בקרובים
ר דלא קפדיגן אלס אאויורא ואל
ומה שהרי אויר פוסל בשלשה
עונה סך פקול פוסל בארבעה:
סני ועזרי. בנך תרי גיטוי דמנני
יהם כשרין: וסנא ידין. דפסל
רוין קסבר דלמא גונדלית חסום
ווינס כלומר שלא כמנהגם אלס
העברים חתמו: כולוה אלה.
ן על ראשון. כל שלא כמנהגו קרי

[illegible]

נמצא שלשה על השני ואין על הראשון
אם אחד או ששה אין ראשון בדבר
אם אין שני אחרון חסם גודלות
אם ששה עברים חותמים ומנאל
אם היוונים ועברי ראשון חתומין על
ראשון ואין על גב שני אלא אחד
וכן שניהם פסולין. הכל פותרין אותה
בדעת אחרת של העדים חתמו כל
הדוד שמו ושם אביו בשיטה אחת
חתם ראשון לשני כמו שפירשתי שני
עברים ושני עשרים יוונים
ויוונים ראשונה בשמה ואם אפשר
ששנה כלל ומתמימין לא דייקא הכי
א"כ לא משכחת עברי חסום על
יוני ומתמי' מיעלג פלגיניה עברי
יוני לזה ועברי יוני לזה ובגמ' נמי
דירך למתכשר האי צדד אחד עברי
אחד יוני ואי צדד אחד עברי

כלל אמרתינו גודלות חסידים היה
מרתני: זה ועברו ויומי זה זה: **מרתני**:
הגילה שקורין בלשוננו קולומביה:
זה **מרתני**: זה השמאלי: זה **מרתני**:
במרתני: הקין: חסיד זה אלל זה
שחין: **שניהם פסולין**: שחין
עם זה: **סופו של זה בלל סופו**
שגג חמיתת העדים כלפיו נדרך
סופו של זה את העדים נקדין
ללא שחין חמיתת לפי ראשו: וכן
כרה לא היו חמיתת עד אלל פלוג
של משפחה כולה: **גב'** ויחוס
קללת הגט וכחזו דרך השני קא.
נכתב בגובה של מגילה יותר
כלומר גמרו של שני כנגד
היה החלומה ועדים בכתבה אלל
העדים חמיתת: **וגייה**
והשווה לחלומה של ראשו וכוון
של חמיתת: **כשני ריוח מלמטה**.
שחין הגט של נמך מלמטה
אלל חסידה לגמור גט של:

כשני

הגט לשני דפים לרוחב הגילה והשל
השני החסיד ויחמנו העדים מלמטה
זה השני חסידה אלל על כל גט
ועדים פסול שדרך העדים לחתום למטה
זה יד החסיד כחית. או שחתמו העדים מן הצד
הגט פסול ומקושר חמיתת חמיתת

המגרש פרק תשיעי גימין

פת.

עין משפט
נר מצוה

עב א מ"י פ"ד מהל' גירושין
הל' ד' סמג עשין ג
טוש"ע אה"ע סי' קל סעיף
:ז
עד ב מ"י פ"ט שם הל' ז
סמג שם טוש"ע שם
סעיף יא:

תוספות רי"ד

אבל גט פשוט צריך שיהיו
ערוי מזה: הקף ראשו
של זה בצד ראשו של זה
סמכן שני ראשי הגט זה
אצל זה והתחיל לכתוב
גט א' באמצע המגילה ועד
סופה ועוד כמה שני אחר
באמצע המגילה ועד סופה
השני והעדים חתמו בין
השני הראשונים שניהם סופין
שאין התחמה עולה לאחד
מהם. ראשו של זה בצד
סופה של זה והעדים מלמטה
בשפופו האשערים נקראין בשפופו
הדייני התחתון כשיא אבל
העליון פשוט ולא חתם
ערים אחריו משהדי: תבא
הסופה עד אשר ירמה
העדים ויהי גט כשר

הבט נבי בשיש ריוח מלמעלה. מין יש להכשיר גיטין ושטרות שאין בהן ריוח כלל לא למעלה ולא למטה וכן משמע כולה שמעמין דרש גט פשוט (כ"ב דף קפג.) ואמר ה"ר אלתנן דלפ"ה לא יישיטין שמה יתחור בעל השטר מן השיטין על מעלה לפי שזמן לא זכות בעל השטר הוא למעלה ולא יתחור וזכות: ודלמא אימארי איפליך. פי' בקונטרס שציתו ושוב אינו יכול לחזור לגרש בו ואין נראה דלר"נ דלאמר חזר ומגרש בו מאי איכא למימר ומיורא אמר ה"ר עזרא הנצי"ל לעיל שגמרא הגט אינו יכול לבטלו אבל כשלא נכתב כולו מודה ר"ג דאינו חזר ומגרש בו ועוד פי' דה"ל כמו נכתב הידים ויתחם בלילה ואין כחן בעדים והאי שאלה שלא יתחמו על שטר מוקדם ואורזי דנראה לפרש דלמא אימלוי כי' דשמה התחיל לכתוב הגט לשם איש אחר וממלך וסימנו לשם זה ובגון ששמותיהן שוין וכר' אלעזר דלא צעי מוכיח מתוכו איש כה"ס ואימלך תוס' שם הא"ש ורמב"ם

בולֵי הָאֵל כִּי חִישִׁי. הֵיטָן דּוּקָא
לְאַמְלִיךְ בֵּין הָרִי אֶת לְמוֹתֶת
לֹא חִישִׁי אֲבָל מִיָּמָּה נַעֲשִׂין שִׂיחָא רִיחָא
לְמַעַלָּה וּלְמַטָּה דְּלֵא לֹא הִכִּי חִישִׁין
דְּלִמָּא גִּיז לִיָּה וְאִתְרַמִּי דְּלֵוִי הִרִי
אֶת מַלְמַטָּה וְמוֹתֶת לְמַעַלָּה:
אמֵר רַבִּי יִרְמְיָה הֲתַם סוֹפֵר שְׁנִינוּ.
מִשְׁמַע דְּהִלְכָּה כִּר' יִרְמְיָה
מִדְּמַיִתִּי מִרְבִּי יִרְמְיָה אֲהֵא עוֹבְדָא
מִשְׁמַע דְּהִכִּי קִיִּיל חֲתָם סוֹפֵר וְעַד כִּשֵּׁר
בְּשֹׂאֵר שְׁטֵרוֹת וַיְכַחֵס סוֹפֵר וְעַד פִּסּוּל
אֲפִילוּ בְּסוֹפֵר מוֹצֵבֶל וְלֹא כְּשִׁמוּאֵל
דְּהַכְּשִׁיר כְּחַס סוֹפֵר מוֹצֵבֶל וְעַד
וּלְהַכְּשִׁיר אֲפִילוּ בְּגִיטִין וְיִרְמְיָה וְעַד
לְהַכְּשִׁיר חֲתָם סוֹפֵר וְעַד בְּגִיטִין מִכָּה
רַבִּי יִרְמְיָה דִּהָא לֵּל אֲמוֹרָאִי בְּסוֹף פ' **ו**
הַקֶּבֶל (נִלְוִי 10:) דְּמַשְׁכִּי בְּאֹמֶר
אֲמוֹר יֵשׁ לְפִסּוּל חֲתָם סוֹפֵר וְעַד מִשּׁוּם
דְּנִפִּיק מִיָּיָה חוֹרֵבֶת כְּלֹאֵר הָתָם:
עוֹבֵד הָיוּ גִבִּי הִדְעָת שְׁנִירוּשָׁיִם
בְּרֹבֵתָן. שְׁלָא הִיוּ כְּרֹתִין אֲלָא
אִישׁ פְּלוּגִי בֵּן פְּלוּגִי וְר"ח וְכֵן ר"ת
גִּרְסִי חֲנִיכְתּוֹ וְחִיכְתָּה כִּשֵּׁר וְכָךְ הִיוּ
נִקְיִי הִדְעָת שְׁנִירוּשָׁיִם כְּרֹבֵתִין פִּירוּשׁ
שְׁלָא הִיוּ כְּרֹתִין אֲלָא חֲנִיכְתָּה וְחִיכְתָּה
אֲבוֹת דְּבִגְמָרָא לֹא אִיִּירִי בְּחִיכְתָּה
הָאִישׁ כְּדֵהֵאֵן אֲלָא חֲנִיכָה שְׁהַמְסַפְּחָה
וְקִרְאָתָה עַל שְׁמָה:

[מא] קראה. כי תוליד חד דור
בנים תרי דור וצני תרי דור
בנים תרי דור רבי [א]. גילוי תוס':
שמע
לינו כי צדיק ה' אלהינו
הרעה ויביאה עלינו אלא
שהגלה גלות צדקוהו ועדיין
ניה ⁶החרש והמסגר אלה
ישן מסגר כיון שסוגרין
קדים שתי שנים ילונשגתם:
אמר

ל על שמו. בימי הושע בן אלה גלו
מחוז לעי: עליו עלה. מפני שלא
הוא עלו. הואיל שאין מוחה בידם
ח' אנה (ירמיה ה): גלות זקיסו.
ה וזו היא זקקה שמינה והחריב
ורעה לאלו הגולים אחריהם לפי
שהם סגורים בה שאינם יודעים
ה לנסוף ח' מאות וחמשים דהיינו
ה מתקיים בהן כי אבד תבדוקו:)

ש"מ

א רחוק ממנו עשרה דורות כשר הוא ור' שמעון שמו ושמה ופסול. כמאן אזלא הא דא"ר חנינא ד רב הונא מאי קראה כי חוליד בנים ובני בנים שה דורות מתיישנים ומשתכחים הראשונים:

בזו ייתר: ודלמא אימלוכי
 ד לאחר זמן לחזור ולגומרו
 ונחתם לאחר זמן דהואיל
 הרי אה מלמטה ומותרת

הכא נמי כשיש ר
אימלוכי אימליך וכתב
ומותרת מלמעלה ודר
האי לא חיישינן ר א
מתחתא דמעילתא: ח
[וכו]: איני והא רב חר
כלפי כתב אלא הא
זה בצד ראשו של זה
התם דרמי ליה מעיב
ראשו של זה בצד
באמצע את שהעדים
דרמי כעיבא לאו מ
בהדי האי מיקרי אלא
שכחבו עברית וכו'

(א"ר ירמיה חתם סוֹט)
 זמני ר' יוסי היא ההיא
 לקמיה דר' אבהו דחד
 ולחתימת ידא דחד
 א"ר ל' ירמיה חתם ס
 וחתיכתה כשר: ת"ר ו
 דורות רבי שמעון ב
 כשר מכאן ואילך פסו
 חנינא כתב חניכת אס
 ככמאן כר"ש ב"א אמר
 תוליד בנים ובני בני
 בן לוי לא חרבה ארץ
 בתי דינים ע"ז וא
 ובעשא בן אחיה ואח
 בן אלה שנאמר ² ופ
 נפחה נפשה באה שש
 ונחפרה אמר רב אמי
 בנים ובני בנים א"ל
 בכתוב ביה בהושע בן
 רק לא כמלכי יש
 שלמנאסר וגו' אמר
 הושיע ירבעם על ה
 ישראל לרגל בא ה
 עיניהם לרגל אפ

על ישראל לדגל
שלא עלו ישראל לדג
חסדא אמר מר עוקב
חסדא [אמר רבי ירמיה
דכתיב וישקוד ה'
משום רצדיק ה' א
צדקה עשה הקדוש
גלות יבניה קיימת
חרש שבשעה שפ
שוב אינן פותחין וכו'

שגלות יבנה קיימת, שעדיין לא ממו
שבשעה שפותחין. כמורה, נעשו
ומחין אחרים (שם). המחך מוסף רוסי

וְיֵשׁ רִיחַ מִלְּמַעְלָה. דּוֹדַי לֹא נִכְחַז מֵלֵךְ. מִתְחִילָה שָׁלֹא לִגְרָשָׁה וְהָדָר אִימָה מִזֶּה הָרָשָׁן בָּטָל. אִ"נ ה"ל נִכְחַז בְּיוֹם רִיחַ מִלְּמַעְלָה נִרְאֵין כֵּן הַדְּבָרִים:

למעלה. דבחוך כדי גמר דבור
בא למימר דמימליך אלא גומר עד
ל אדם ומלך: **ודלמא הכי איירמי.**
דבחוך כדי גמר דבור חזר צו: **רב**
יו אי אמר. כולוה קשיימא צהכי
תתראן כגון ידידיה ציה מתחתא
גבילתא שניכר ציה מתחתא הקלף
צו צביב צו הגט שלא היה צו
ק אלא זה לא למעלה ולא למטה
יכר צביבות הקלף שחור ועב שלא
ע שס תער הגלגלים שדרך עושי
פסים שקושרים אצנים צביב למחוח
קלף ומחמילין לתקו בםמוך וכשאין
וח מחמטה עסקין דליכא למיפיר
מחורי אימליך: **בשגגו.** של חתימה
פי כח הגט דהאי ודאי עב גט זה
גט ומחרי בשגגלי החתימה לפני
גט הגט דליכא למימר שחא למעלה

זוהי חתימה היה כתוב שער ועליו
מנו העדים: **ליחוי סי מינייהו**. גבו
פי כתב וליכתשר דודאי עליו חתמו
ס"ק"ד שהעדים חותמין ברוחב
גלף כסדר כתב הגיטין: **דרמו להו**
עיצרה. העדים מוטלין בין שני הגיטין
בירח ראשי שטוס על חתימה מחברין
גיטין כצריח הדלת שנמשכת באזיר
נפתח כך הן נמשכין בין אריר שני
גיטין: **אלא רב**. כי חתים מן הכל
בגיטין ולא בשטרות אלא בדיסקי
היה מומין אנשים לדין לפניו
וסופר כתב להם איגרת הומנה
ומנו וסופר חותם פעמים מן הכל
בין הקפדה בך: **חסם סופר**. עם
אחד: **שנינו**. במשנתנו דכשר
זוהי להו ב' עדים. ואשמועי' מחי'
א חיישינן למימר הבעל לא זיה
חתום הסופר אלא אמר לשנים
תרו לסופר פלוני ויכתוב ולפלוני
לומי ויחתמו וזכו הן שלומין
יסופא דספרא ואחתמוהו להא לא
שיטין דלוקמינן בפרק מי שאלחו
על עב: **הא מני ר' יוסי היל**. דאמר
לילי לא מימסרן לשליח: **דדו**
עב **לפוסא**. דשטרר שהיו מוכרין
אוסר וחתמת עד אחד
היו מוכרין חתימת השני: **עד**

ד.ו.ט. הוּא חֲמִידָה שֶׁאִם כִּתְּבָה
 ט לֹא מִפְּסָלָה לְמִיּוּד כְּשִׁנֵּיה שְׁמוֹ
 מֵה: **צ.נ.ס.** הֵיטוּ דוֹר ב': וְגַם
 יֵשׁ. הֵיטוּ דוֹר ג' וּמִכַּאֲן וְאִילָךְ
 יֵי לֵיה וְנוֹשְׁמָם: ו' **צ.פ.י.ד.י.נ.** ו'
 שְׁפָחוֹת שֶׁל מַלְכִּים מִמְּלִכֵי יִשְׂרָאֵל.
 נָךְ מִמְּלֵכֵי יִהוּדָה לֹא חָשִׁיב שְׁמוֹ
 מִיָּמֵהם שֶׁל אֱלוֹ הוּא כִּצ"ד אֶחָד
 הַמֶּלֶךְ וְזֵנוּ וְזֵנוּ וְכָל מַלְכִּים שְׁקִמוּ
 רַעְיוֹ אַחֲרָיו קָרִי חַד צִית דִּין. שְׁלוֹם
 יֵשׁ וְחִכְרָה לֹא קַחֲשִׁיב לְפִי שֶׁלֹּא
 וְלֹא שֶׁנָּה שְׁלֵמָה וְכֵן זִמְרֵי אֲבָל עֲמִיר
 יֵשׁ שֶׁל אַחֲזָב עַל שֶׁסִּי בֵּית דִּינוֹ שֶׁל
 מִצְרַת מְצֻבִּים וּמִהֵיחָד שַׁעֲמָה אֶת־הָעוֹלָם
 שִׁיעַ כְּשֶׁאֵר הַמְּלָכִים בֶּא הַפּוֹרְעָנִי
 וְלֹא עָלוּ יִגְלוּ וְיִלְכוּ כְּשִׁבִי: וְיִשְׂרָאֵל
 יִצֹת יְרוּשָׁלַּיִם שְׁגִלוּ כֹּלֶם: **ג.ל.ו.ט.** יֵי
 מֵתוּ כִּדִּי לְהַגְלוֹת דּוֹרוֹ שֶׁל זִקְקִי
 יוֹצֵא חֲכָמֵי הַמּוֹרָה גִּלּוּ עַם יִכְנִיָּה
 שִׁשִּׁי לְשׂוֹאֲלֵיהֶם שׁוֹב אֵין לֵה פוֹתַח
 שִׁים קוֹדֵם וְנוֹשְׁמָם דְּהוּא צִיגִיט

השקדים ומישר גלות לדיקוה שהיא באחרונה בעת
מים צמורה ולמדה לפני גולה האחרונה (סנהדרין דף
ל"א) ב"ר שמואל ר"ל דבר הלכה העולמה מהן, אין לה
נמצא בסוף הסכת

(א) (ולעיל קו: עא:.) (ב) (ע'
ש"ל ומ"א) ודע שזלקוט
למילי בניי תרין ובני בניי
תרין ונרשחם והשחחם
עשיחם הרי כאן שבעה,
(ג) (ומנעם ל: ב"ב קלח:.)
(ד) (ג"י הערך פרוזדאות וע'
ענינים כה. והוסף פרוזדאות
ויו:.) (ה) סנדרין לה. (ו) (ולעיל
ויו:.) (ז) (וכן המלך. רש"י.
(ח) (דברים דל:.) (ט) (ש"ך
למשנן דלילי.)

תורה אור השלם

כי תוליד בנים ובני בנים
גדענתם בארץ והשחתם
עשיתם פסל תמונת כל
עשיתם הרע בעיני ה'
אלוהיך להכעיסו:

דברים ד כה
אמללה ילדת השבעה
נפחה נפשה בא שמשה
נער יומם בושח וחפרה
שאריהם לחרב אתן לפני

יִרְמְיָהוּ טו ט
וַיֵּשֶׁב הָרַע בְּעֵינֵי יְיָ רַק
לֹא כַמְלִכֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר
הָיוּ לִפְנֵי: מַלְכִּים ב יו ב
עָלְיוֹ עֲלָה שְׁלֹמֹנָסֶר

מִלֶּכָּה אֲשׁוּר וַיְהִי לוֹ הוֹשַׁע
וַיַּעֲבֹד וַיֵּשֶׁב לוֹ מִנְהָה:
מַלְכִּים ב' יז ג
וַיִּשְׁקֹד יי עַל הָרָעָה
וַיָּבִיאוּהָ עֲלֵינוּ כִּי צָדִיק יי

וְאֵלֵהֶנּוּ עַל כָּל מַעֲשֵׂי
אֲשֶׁר עָשָׂה וְלֹא שָׁמְעֻ
דְּנִי אֶל טִי
וְאֵת כָּל אַנְשֵׁי הַחִיל
אֶלֶּפִּים וַחֲדָשׁ
הַמִּסְחָר אֶלֶף הַכֹּל וְזוֹרֵם

מלכים ב כד טז

גליון הש"ס

תוס' ר"ה ודלמא כו' דלר"נ
אמר חזר. לעיל דף לב
ע"כ:

מוסף רש"י

[illegible]

הכל כחֲרָשִׁין. קרי ציה המרש

המגרש פרק תשיעי גימין

פמ.

עין משפט
ור מצוה

[illegible]

חוספוט ר"ר (המשיך)
דאמר לא שאנו אלא דאסל
קי חוק קני אבל שטראל
קנה קמ"ל
שכרמאל
דאמר שטראל אף בשטר
לא קנה. אבל א"א שטחיה
לדכ יוסף דריתב וקמעשי
גאנטי א"ל רה"א און
החיותות און ותגיה ר"א
ו' טרפון אומר ל' מקום
אחאה מצא אגרוותא
ובר' ר"א לפניה
וא"ל לפני הדיוטות.
א"א און שילוחותיה
קאק עבדי מירי דהה
אחארה אלחואת א"ל הכי
אפילו גיולות וחיובות
גילות ורסין גיולות
גילות א"ל נמי דעבר
שילוחותיהו דנען
בכבל וכל כח' דנען
אלא קנסות וחבלות גרסי'.
כ"י עבדי שילוחותיהו
במילית שרשינת במילא
לא שכתח א"ל עבדי
שילוחותיהו: **מנ"ה** יא
שמח עבד מקורשהו
מגורשהו
היה וזו מגורשהו.
וכלבד
שטחא חרא שם אמאל
איוותא אמאל אירש א"ל
מלניו אה אשור
לוקי וק' לה קידושה
ספק קרוב ל' ספק קרוב
ל' אה אמאל.
פורה שיעצ עילוי קול
פגולות מקדשת היום
לפלוני יבדן ברסן נאון
דקדאמירן קמ' קרוב היה וזו
מקדשת ולא תנשא לאחר
בלא גס.
מגורשת קס"ד דהכי אקמר
אשטח כהן שיעצ עליה
קול פלוני תגרשהו היה
וזהו מגורשת ואסור
עוד לישב תחתיו ואסור
מקדשת להרגש לשוק
ליכא לפרשא רמשהו
צירא קול ינשרי שטח
א"ל עלעלא. וכלבד שטח
הוא שם אמאל א"ל יא
עצ מקול ש' קידוש
היה שטח טעם שטח
שכורב אה אשור. גירש א"ש
ספלוני אה אשור על גושן
היה שובר שטח ינשרי
שטח א"ל נתקיים התנאי.
שקול לה קידושה כי
זהו אמאל ש' קידוש
היה וזהו קידוש
והוא' נמי איכא: ומקשה
הוא' לה אגבארי פ'
על מאי הני מגורשהו
והיה וזו מגורשת מקשה:
ואסורין לה על בעלה כהן
הוא' והואמר כי קול קלא
ולבד באש א"ל חישינן
ללה. ומתר' ה"ק מקדשת
היה וזו מקדשת
ומגורשת היה וזו מגורשת:
ללה.

אברהם בשוק גיגרה בשוק. אומר רבינו יצחק דלחירי שפיר צקע
דקודש יושאין שאל עליה קול זה ומדברות עליה לנו קודם
שנשאלת לכן אל"ר יומין בן (צ)צוקה אל"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו
יושבת תחת צנלה כהן שרה הוא אינו יודע כמה שדברו עליה קודם
ומה ידע לו על פשות: **פועלה אין**
חוששין לה. פי' צקונת' משום צנולה
לכ"ג ולעיל נמי פי' יאל לה שם מונה
צטיר בגון שנצנלה לעבוד כוכבים או
לעבד דפוסלין צנולה והי' הוה מלי
לפרס חייבי כריתות ורבינו יצחק אומר
דסמך צנולה דזנות היא ידוע מלה
פסולה לכהונה והרי צנלה בחזקת טעולה
לנמן ולממזר עד שחזיא רחיה
לדבריה כדאמרין בפ"ק דמכות
(דף ה.) דלן אשה צדקת ומונה
ואפילו לר"ג דלמר נאמנת היינו
היכל דלמרה לכשר נענעליה אבל
היכל דלמרה לא נענעליה אז אינה
יודעת ממי אפי' רבן גמליאל מודה:
ארוסה אין חוששין לה. לא
מיבעיא נשואה דלמ אמת
היה דבר היה מתפרסם אלל אפילו
ארוסה דלן מתפרסם כלל כר אין
חוששין: **עד שמענין דבר הבריה**
מסתמא לא פליג רבי צלל אשולא
לדעיל ואצרימא דלוי וכן משמע מדלל
קאמר ורבי צלל אמר אלל לעיל
דליכא רגלים לדבר לא צעין שגיג
לדבר צדור אלל הכא דליכא רגלים
לדבר צעין שגיג לדבר צדור (וקול
לדעיל לא שייך אלל צדקושיין וכן דהכא
שין צדקושיין כמו צדקושיין:
מבטלינן קלא או לא מבטלינן.
נראה כפירוש שני
שצוקוערס בגון שחזרו פלוני ופלוני
ממדינת הים וחלמן לא היו דברים
מעולם וכן אמרי' לקמן קלימא לבי
מגליה צדקושיין קמלי' ללו קלימא
מנעלין קלא ופירוש ראשון אין נראה
ומייתי רחיה מדלמר רב חסדא עד
שישמעו מפי הכשרים ש"מ מנעלין
קלא כיון שאין חוששין צמברה לקול:
עד ששמעו מפי הכשרים ב'. אע"ג
דלמר לעיל נשום ואומרת
פלוגית נתקדשה שמה משום דהתם
איכא רגלים לדבר וזית ספרים
דגריס ובני אדם נכנסים ויוצאין ולא
גרסינן נשום: **ביון דבעינא דהוה**
קלא לא הוה אמתלא. לישנא משמע
לסבר כוה' יומין ופליג אדברה
בר רב הונא דלמר אמתלא שאמרו
אפילו מיכן ועד עשרה ימים:
והלכתא

כדאמרר' באלו טרפות (מולין נ): כדעיינן מלת (קס"ט) איהא זניפא בדוקאסא
אמרי. כשניכנס לאחר לא יאמרו ראו אשת איש שניסת דמימר אמר
: דהא דלא מבטלינן קלא אינו אלא מפני החשד והכא ליכא חשד:
למד

הרי זו מפורש. ומותרת לכל: מאי טעמא פרי קול. שחששו להחילה שצור עמו: יאל לא קול. לאשה פניה צעיר: שם מונה. לעינד כוכבס ולענד שפולין אותה מן הכהונה: אין חוששין לה. ואסורה לכהונה: פריאות צעלמא הוא דתנו לס. ששיחקה בשוק או יחשך לא בין דריין: ייגרס בכו. הלכה נטוית דרין: מזורז בלכס. שיש הטות בשוק לאור הלנה ודרכן לשוח שיחות בטלות ולדבר בחשדות וצער: לא כהנה כו'. שיש חריצים ונוציאס קול בחנם בזמנו מועט: יאל על בחולה צעיר קול צעולה: אין חוששין לה. לאסרה לכי: דלמלא פריאות צעלמא חזו לה דהא יתנן במחנה דחיישין לקלא היינו דלמארי לקמן שיהו נרות דולקות כו' להצדירים ויכריס: נאזא. יאל על הצפניה קול שהיא נאזא זה ימים ואנו מחזקים בה בחוקת שהיא פניה: אין חוששין לה. דקלא דממני היינו מתקדשה היום מתקדשה פלונית: יאל עליה קול שהיא ארוסה ה ימים: שלא לפלוני. יאל עליה קול מתקדשת היום אבל לא הזכירו שמו וומר לפלוני אלמא מתקדשה סתם אין חוששין לה: צעיר אחרס. יאל קול פלונית מתקדשת היום במקום פלוני: מזורז. יאל קול שהיא ממזרת: הקדיש פלוני נכסיו אין חוששין. לאסור נכסיו עליו: מתקדש היום. בזה הוא יתחו רבנן שלא חישא כדי שלא יאמרו נחשין אשת איש: נרוס דולקוס. נצית דרך המתקדשות שנהגין ממחה ואור נר דלמארינן צעלמא אור הנר צבור חיל משתה שם ופגהדין י ל: מתקדש. עמידה להתקדש היום: אמרו דבר פלונית מתקדשה היום: זהו קול. שחוששין לו: וזה אמר. שצור את הקול: לא לא אמרו מדי. לא אמרו המתקדשה ולא קול איכא ולא אמתלא איכא: לאסוקי דו. אמתלא שאמרו במשמעיו שצור את הקול ואפי' לא יאל עם הקול אלמא לאחר זמן יאל הוה אמתלא: קמ"ל. הכא לא אמרו דבר זהו אמתלא והכי אמר לא גמרו הדבר להלויא קול וקקוים ומקמיס אלמא הולוא שצור עם קול כגון מתקדשה פלונית בספק הוה דהוי אמתלא אבל אמרו דבר וקקוים ומקמיס מו לא מהני אמתלא: וצטעלין קלא. שמענו קול יואל מפי שיש ותינוקות משתקין להו לצטלין קלא או לא משתקין להו הולא ואמרו פלוני שמע מפלוני כו' וליתנהו לישליינהו אי"נ חזרו אותן פלוני פלוני ממדינת הים ואמרו לא היו יצרים מעולם מצטעלין או לא מצטעלין: מפי כשרים. שיאמרו שפלוני שמענו והוא היה למדינת הים אלמא אשטו רבנן במלתא וס"מ דאי דיקינה בתר הכי ואשטנה שקלא מצטעלין ליה ומכריזין דלאו קלא הוא מנסבין לה: אסוראם נינהו. מקומות חוליקין במנהגם: כאליא דמותלא. סס תמרים שלא צישלו כל נרסס מניחין אותן בחתולות כלים העשויים נכפות תמרים ומצטעלין קלא כשאלכס אותן נשאר מן האוכל על

אז הפסול כדבר משרשי וס"ל דאפילו שלא כדון פוסל בכהונה וס"ל דברישראל אפילו שלא
גז מעשה בישראל כשר בין כדון בין שלא כדון וכן דעה אחר ופליגי איהו נחמן אמר
אל כדון. וכוון לדעון אבא ופליגי בר שמואל גבי סקריקוב דרבי הלכתא בשאחאמא
לא אלא שמואל גבר ופסקי. וזו חזקה התיס אידריו מילתא דרב אשמואלא
אמרי בר נתנן אמר לי ונתנן גלוי דהביאו אריתו וריתו ופערמין שדה בין גלוי השביא
גמדין שבה בין דרזי אמר קמ"ל נתנן עלת מן הסקריקוב וזו חזקה מביה מקוה בטל לאפוקי כר

(א) כחובות לו; (ב) [בחטם]
 קוטה כ. ד"ה דומה תראה
 פירוש על חלה [ו];
 (ג) [כחובות עב:]; (ד) [לקמן
 5. ע"ש]; (ה) לעיל פא.
 (ו) פי' לאחד חבני הישיבה,
 (ז) [פי' כלי חלא שחלים פי'
 אחד גרעיה של תמרה.
 ערך]; (ח) פי' גרעיה
 תמרה; (ט) [5"ל טרי];
 (י) נ"א ועוד קול

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה
ובעלה ויהיה אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר כריתתו ונתן בידה
ושלחה מביתו
דברים כד א

2. לא יקום עד אחד
באיש לכל עון ולכל
הזאת בכל חטא אשר
יקרא על פי שני עדים
או על פי שלשה עדים
יקום דבר: דברים יט טו

גליון הש"ס

גמ' ש"ס לא מבטלינן
קלא. ע' תוס' ב"ב ד' לב
ע"א ד"ה ואחא:

הגהות הב"ח

(א) גם 'ת"ר בעולה אין
חוששין לה חלוצה אין
חוששין לה בשואה נ"ב כן
הוא נס"א וכן גירס'
הר"ף והרא"ש:

מוסף רש"י

הובא בסוף המסכת

תוספות רי"ד

שמואל דקנה הדיכן איז
השפיה מערעל אלס היטא
דאכאסן מיט מעות וואס
מצוה אבאלי היטא זיצט
אלס למת מעות וואס מצוה
כלון כחן וואס אלס כפית
העבירי כוכבים כירן וואס
כפית ישראל אלס כירן
אינה מערעל דאעצ' דאמר
רובא אין אלס אבאלי בכל
זמני' וואס העמודות זיין
בעלה אעצ' שאטן זיין
לכופו להוציא דאכאסן
האשה רובא רצונה
שלא רצונה להוציא אינו
טועאלי אלס רצונה כירן
שחקנו ראשי הישיבות זיל
לכופו ליתן זיין מצוה
לשמות רובא חמשה רבין
ואי כירן הייז' מסקנין
אכאסן דאכאסן ברוחה
היא וואס בחזקת הבתים
זיין 'מקש' מיט מעושה
בערוב כוכבי' מיט אמרי'
הוא איתמר עלה אמר
כד משרשי רובא תורה
אפלו בעבירי' כוכבים
כשר וקיימא הכי. השווה
רשם וואס 'סרי' למימר
רשעאמא מילה וואס
גכר' משום דאבא אונסיה
ובי מקנה ודלכא וואס
בעבירי' כוכבים' מיט ואפי'
זיין כירן אבאלי וואס
דמקני' ההם רשעאמא
רעליז' וזיין משום זיין
מעות וואס זיין אפריזיס'
הרצונו של ר' מנשה
רשעאמא העבירי' כוכבים
דפסול משום דליכא אלס
מצוה וואס משום מעות. ורב
דאמר יבא דאמר יבא סיקריקין
השכטו רובא מיט טעמא

דאגב אונסיה גמר ומקנה ו
כדין כשר דסתם תנן במתני
שמואל דמפליג בין כרין בין
דאמר אף בשטר לא קנה א
מילתיה דשמואל דגרסינן ה
ראיה אין דאיתו ראייה ואין

1. למה ישבת בין המשפּתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב: שופטים ה טז

כל קלא דבתר נישואין
לא חיישונן ליה. אפי"פ
שניט דחיישין לקלא,
דמין יא שמה נשיר
מקדשה פלוני, מקדשה
ואסורה לינשא לאחר עד
ימתן לה אוחו פליגי נט.
הגי מלי כשיא הקל קודם
שנשא לאחר, אבל יא
לאחר נשואין לא חיישין
ליה (דער פא.)

לקל הברה לה חשינו ביד
 אקל אם כן דרשנו ביד
 העיר שמו צא אקל פלוני
 מהכין שמו כן וגורו
 שחשנו לקול זה: ואמר
 רב אשי כל קלא דאבר
 נשקלאו לה חשינו לה
 דאמר דקמי נשקואו חשינו
 לה רב חביבא אמר אפילו
 דבחר אריוסן לא חשינו
 לה: והלכתא לא חשינו
 לה: אמר רב יומה רב
 שמואל לה מבי רב
 לשמואל לילמנו רבנו
 שם עליה קול מאשון
 וזבא שם וקדשה קדושי
 תורה מהו פי קדושי
 העברים: דכל להו בורי
 העמודי דכל על בורי
 והוריעונו: מאי והעמוד
 זבא על בורי: דאמילא
 מדרבא קדושי מאשון
 קדושי מעליא נהה אל
 צריכה נט משני פי א"ש
 קדשה קדשה חשינו קדושי
 גמוריס בעריא א מילא
 מילא קדושי דקמא
 חשינו קדושי ותקוליה
 אמר: צאנ קמי השני כל
 ופלוני דכל רבא
 דאמר רב הונא אשח
 איש שקשטן ורובקליה
 ששקשטן מאחר מדרשה
 כדבר המנוא דאמר רב
 המנוא האשח שאמרה
 בלעלי רשימתא מאה
 חוקה אן אשה מעיה
 פניו בפני בעלה: אמר
 רב יוחנן דכל המנוא
 כפניו אכל כלא פניו
 מצוה ומצוה הלכא:
 כרב המנוא אן חלקה
 רבא: רבא: לא מצאו
 דבר על בירי מהו: אמר
 רב הונא מנשה ראשון
 ונושא שני לא במנשה שני
 ונושא ראשון אל מ"ט
 און למימר מהיר נשחשו
 רב אריוסן: רב ששנה
 בריה דאמר רבא מנשה
 שני ונושא ראשון מימר
 אמר עיינו רבמן בקדושי
 דראשון קדושי: טעיה
 רבא עליה קול מזה
 וזהו מהו: פי שאק עמי
 לא לשני ולא לשני אלא
 שגב לשני וצא קול עליו
 רבא רבא רבא רבא רבא
 רבא רבא רבא רבא רבא

ירם ללחם מהם: **לקטן**. בשנים שגדלה
 ירין לא הניע לפלגות ראובן. כלומר אין
 (ב) בדמיון גדולים הוא דלית להו חקרי
 הוא לבדיות בצמיעו שהוא קטן בשנים
 וכשתיניסד ללחר למימר אמרי עיינו
 רבנן בקדושה וקטן בשנים הוא:
במקום אמתלא חוששין לאמתלא.
 אפי' אין אמתלא אלל מקום ופתח יש
 לדבר שנוכל ללמוד סם אמתלא חוששין
 שמה אמתלא פלוגית יש לדבר והקול
 נעל: ובכלד שלל סהא סם אמתלא.
 אמתלא אמתלא בדריס בעינין: הכי
 ורסמינ' א"ל במקום אמתלא קא אמר.
 ואמתלא קאי האי תירוול: א"ל רב
 כהנא לרב פפא ואלל לא הסכרל.
 דאס יש פתח למלוא אמתלא דסמינין
 ומסכנין לה והתנן אשה שהלך בעלה
 למדינת הים ובל עד אחד ואמר לה
 מת בעליך נתקדשה מותרת לחזור
 לראשון ואילו גבי נישת קמתי התם
 תלל מזה ומזה ואע"ג דלמטה היא
 שהרי ב"ד הורוה לינשא משום חששא
 דלא למרו גירש ראשון וגשא שני
 ועכשו היא חוזרת לו משניסת אבל
 גבי נתקדשה לא חיישין להכי מתי
 שטמא חזרת לראשון ולא לריכה גמי
 משני הרי אין לך קל שמה בעיר
 מקודשת גדולה מזו דודאי ידעו כולם
 שנתקדשה: לאו משום. דיש כהן
 מקום אמתלא למיך עליו דכי מהדרי
 לה לגברא אמרי ודאי יש פתח לדבר
 של תנאי קידשה שני שאל ינא בעלה
 שגירשה ממדינת הים שיהיו קידושו
 בטלין שהיה בעלה חביב לה אלל
 לכך גירשה שלא היה יכול לבא
 אלמא אע"ג דלא ינא אמתלא זה
 מעולם סמינין עליה: שאני. הכא
 דלמי בעל וקאי ומימר אמרי מעולם
 לא גירשה בעלה אלל היתה סבורה
 שמה ונתקדשה ואין קידושין:
 הכי. דלא מקסי אדעמתייהו לומר
 גירש ראשון וגשא שני ונמלאת אשת
 איס יונאה בלא גט: ניסם נמי. אמאי
 תנן התם לריכה גט משני ולא תחזור
 לראשון הא אחא בעלה ודאי ולא
 ירשאיין הוו אלל משום דלמיך למימר
 גירשה זה וגשא זה דלמרי' ביבמות
 ובנישואין אין פתח מקום אמתלא
 לומר על תנאי נשאה: **קנסוה רבנן**.
 דהאי דשריה בהשדאת עד אחד
 משום עיגונא אקילו בה והיא גופה
 תידוק במילתא ע"י עובדים ושבים
 ותנסיב וריכס דלא דייקא שפיר קנסוה
 דלמרי' התם מתוך חומר ששהיה
 עליה כסופה הקלת עליה בתחילתה:
דלא איסתוק בבי דינא. שלא בדקו
 ל פלוגי מהיכן שמת כו' וגזרו שישאבו
 א חיישין ליה לאוסרה על בעלה ולא
 על אשת איש וקיימא לן כסם שאלסר
 לריכה היתנו גט שלא תתנגד על זה:
 אם אמת הוא או שקר: **והדיעוני**.
 דלמרינן לעיל: **מקודשת**. וריכה גט
 יב התנונא בפניו. דבעל דלמרי' ליה
 תנא: וגושא שני. אם ירעה: **אמי למימר**
 חזירה. עיינו רבנן. בקדושי שני.
 שהסרכטנו במי: ינא עליה קול שמי
 ראשון. ולא גירש שני וישא ראשון ואע"ג
 שני חוזרת לראשון גירשה שנתארסה:

לא אמר רבא אפי' למאן דאמר
לא בהא מבטלינן קלא מימר
רבנן בקידושי וקידושי קטן הוו
ה קלא דאי קדשה לקטן הנראה
מדרבי אשי הוה עובדא
הגעי לפלגות ראובן שנאמר
גדולים חקרי לב: ובלבד שלא
תלא: אמר רבה בר רב הונא
ו אפי' מכאן ועד עשרה ימים
במקום אמתלא *חוששין
ביה רב פפא לרב זביד ובלבד
אמתלא א"ל במקום אמתלא
ב כהנא לרב פפא ואת לא
ננתקדשה ואח"כ בא בעלה
לאו משום דאמר' על תנאי
תם דאתי בעל וקא מערער אי
נישאת דעבדה איסורא קנסוה
דלא עבדה איסורא לא קנסוה
אשי יכל קלא דלא איתחזק בבי
הוא ו א"ר אשי יכל קלא דבתר
יישין ליה הא דבתר אירוסין
יב הביא אמר אפילו דבתר
א חיישין ליה והלכתא לא
מר רב ירמיה בר אבא שלחו
שטמואל ילמדנו רבינו יצא עליה
בא אחר וקדשה קידושי תורה
תצא והעמידו הדבר על בוריו
י (והעמידו הדבר על בוריו)
מגליא מילתא דקידושי דקמא
עליא יניחו מבטלינן קלא וזה
דשמואל הוא ולא מבטלי קלא
מגליא מילתא דקידושי קמא
יניחו לא צריכה גט משני
הונא דאמר רב הונא אישת
ידה וקיבשין קידושין מאחר
רב המנונא ו דאמר רב המנונא
רעה לבעלה גירשתני נאמנות
מעיה פניה בפני בעלה ואידך
רב המנונא בפניו שלא בפניו
הונא מגרש ראשון ונושא שני
אתי למימר מחזיר גרושתו מן
מגרש שני ונושא ראשון מימר
עליה קול מזה ומזה מהו אמר
אמימר אמר מותרת לשניהם
והלכתא

יִישׁוּעַ. וּמַעֲשֶׂה בָּהּ לִפְנֵי רַ"ת בִּנְשֵׁהּ
קוֹל אֲחֵר יִשְׁוֹאֵהָ שְׁתַּקְדָּשָׁה לְחֵמֶר
לְבָחוּמָהּ שֶׁיִּשְׁמַח לְשׁוֹן וּלְרַ"ת שְׁלֵיחַ צִירֵי
יָמֵי חֵדָּה דְקָלָה דְבִתְרָה יִשְׁוֹאֵין לֹא חִישִׁין
יִשְׁוֹאֵין שְׂרִירָה חֻקָּה אֵין
לֵב צִפְיִין וְיִדְבָּר
דְּפִרְחֵי מִינֵי הַשֵּׁם
דְּכִתּוּבוֹת (דף כג):
הַמְנוּנָה תִּגְלִי הִיא
דְּרַב הַמְנוּנָה וְעַ"ג
(65). דְּחֵי רַבָּה
תִּימִיתִי מִינָה מִ"מ
לְאִשְׁכּוֹר לְפָנֵי הַלְמָת
הַמְנוּנָה:
אֲמַתְלָא מִבְּטָלִי קָאָ.
יִגְרֵשׁ דְּהֵי צִי רַב
הַסֵּם תִּלְמִידֵי דְרַב
אֵלָּא מִ"מ לֹא הוּא
לְרַב כִּדְפִסִּיהּ:
לְרַב דְּרַב הַמְנוּנָה
צִפְיִין. וְאִתְּ וְכִי
הַמְנוּנָה אִפִּי שְׁלֹא
הִיא צִפְ"צ דְּכִתּוּבוֹת
גִּידִים שְׁחִיבָה אִשְׁתֵּי
מִזְרַג גְּרוּשָׁה אֵין יִ"ל
לֹא אִיִּרִי אֵלָּא
לְהִיכְרִיעַ עַל מַטְנֵי
גְּמָאֲמַת אִפְּלִין שְׁלֹא
סִפְרָק שֵׁי דְכִתּוּבוֹת
שְׁלֹא צִפְיִין נִמִּי
דְּגִמָּמַת עִם מִיגֵי
רַב הַמְנוּנָה מִגְרֵשׁ
בְּרַב אֵלָּל בְּהוֹלָא דְרַב
צִי הוּאָה לְלֹא יִגְרֵשׁ
כִּיּוֹן דּוּדְלִי קְדָשָׁה
מִי לְשׁוֹן לְרַב הוּאָה
קִיבְּלָה אִ"ב חִישִׁין
סִי יִגְרֵשׁ שֵׁי יוֹשָׁא
מִחֲזִיר גְּרוּשָׁתָּה מִן
הַעֲמִידוֹ עַל צוּרִין
קִידוּשֵׁי רֵאשֹׁן הוּא
לְגַרֵשׁ וְלִישָׁא לְרֵאשֹׁן
לֹא יִגְרֵשׁ שֵׁי צִי:
שׁ בִּי. אֵלִיבָא
אֵלָּא קֶאֱמֵר וְכֵן
הַלְכָתָה דְּמוֹמֶת
הַקֶּאֱמֵר דְּמוֹמֶת
דְּהַלְכָה כִּרְבֵּי הוּאָה:
וְהַלְכָתָה
לֹא מִצְאוֹ דְּרַב עַל בּוּרִין מִהוֹ אִ"ר
נִי וְנוֹשָׂא רֵאשֹׁן לֹא מֵאִי מַעֲמָא
שִׁינָא בְּרִיָּה דְרַב אִידִי אִמֵּר אֶפְרָח
בְּקִידוּשֵׁי וְקִידוּשֵׁי טַעוֹת הוּאָה יִצְחָק
זוֹ מִגְרֵשׁ רֵאשֹׁן וְנוֹשָׂא שְׁנֵי
הַסֵּם שְׁמִיעַת קוֹל הִכְרָה: לֹא חִישִׁין לִיהִ
יִשְׁוֹאֵין. יִסַּח הַיּוֹם וְאִחִ"כִּי יֵלֵךְ קוֹל שֶׁ
הַקוֹל שֶׁנִּתְּנָה מִלְכִּיעָה גֵּיט מִגְּמָלָה
צוּעַל: דְּבִסְרֵי אִירוּסִין. יִשְׁטֵן וְנוֹגֶשֶׁת
יִסֵּי: וְהַעֲמִידוֹ דְרַב עַל צוּרִין. הוּאָה צוּרִין
וְאֵל דְּלִמֵּר הַעֲמִידוֹ דְרַב עַל צוּרִין לִמְלֵךְ
קִבְּלָתָה קִידוּשֵׁין דְרַב הוּאָה לֹא צִפְיִין הִיא
מִן הָאִירוּסִין. לְאִמֵּר עִ"י שְׁגִירָה מִהֵרָה
מִפְּנֵי שְׁחִיבָה מְקוּדָּשָׁתָה לְרֵאשֹׁן וְלֹא יִגְרֵשׁ
יִדְּשָׁה שֵׁי צִפְיִין קִידוּשֵׁי תוֹרָה אֵלָּא קוֹל
נִמִּי הֵן קִידוּשֵׁי שְׁנֵי חִישִׁין לְלֹא לִיִּי

והלכתא א וימי פערט מהל' חזות
הלכת כל:
צד ב מיי פיי מהל'
גירושין הל' ו סמג
עשן כ טושיע אהיע פ'
ח טעניע נח:
צה ג מה' שס ופני'
מהל' חזות הל' כ סמג
סמג סס טושיע אהיע פ'
ו סמג ד וס' מו טעניע א'
צד ד מה' מיי פיי מהל'
גירושין הל' כ סמג
סס טושיע אהיע פ' ו
טעניע ג' מו טע' ח'
צו ו מיי פיע מהל'
חזות הל' כ סמג
עשן מו טושיע אהיע פ'
מ טע' ה:
צח ז מה' פיד סס הל'
יג סמג סס טושיע
ח טע' ח' טעניע ג'
צח ח כ מיי שס ופני'
מהל' גירושין הל' ד
סמג סס טושיע א'
ק י מיי פיע ממלכות
חזות הל' כ סמג
עשן מו טושיע אהיע פ'
מ טע' ה:
קא ב מיי ופמג סס
טושיע פ' וס' לא
טעניע ד:

תוספות רי"ד
דבר ברור עדות מעליא
השם מפליג פלוגי מהיכן
שמע מפליג ופלוגי והכלכו
להן למדינת הים: אמר
רבי יצא אל שם מזה
באר אין חוששין לה.
פ' שנתנה עם פסולי
כחותה. בנות עובדי כוכבי'
ועבר ונתן ומומו אין
הוששין לה לאיסורי לבתי
משום וזהו דלא חוששין
לקלא עד שיראו דברים
הניכרים כדעולא: תיר'
בעולא אין חוששין לה.
פ' ונסבה לבתן גירול.
ונראה אין חוששין לה
תלמודא חוששין לה
אורסה אין חוששין לה
כפא אחותא אין חוששין
לה שלא לפלוגי אין
חוששין לה ממזרות אין
חוששין לה שפחה אין
חוששין לה הקדוש פלוגי
נכסיו אין חוששין להן.
פ' נשואו וא אורסה זה
כמה ימים אין חוששין
לה לקלא דמתניין ויני'
ואומר' היום נתקדשה
פלוגית. בעיר אורסה
שארמא פלוגית נתקדשה
היום בעיר פלוגית. שלא
פלוגי שארמא נתקדש'
סחם אבל לא אמר
לוייל לכו נתקדשה אין חוששין
לה לקלא זה: הריא נפס'
עלה קלא דאיתקדשה לבר
כ' בר אחייה רב חמא
אבובא אלא אימא לי א' ד
גופא דעובדא היכי הוה.
אייל על תנאי קדיש דלא
לוייל לכו נתקדשו ואילו.
אייל כיון דבעידנא הוה
קלא לא הוויא אמתלא
ללא כל כמנין דאיתקדש
אמתלא: וליבדל שלא תהא
שם אמתלא. אמר רב
כ' אבובא אמתלא שארמא
אפילו כותא ועד שארמא
יסימ'. פ' אמר ר' שמואל
במשנתיה ששבור את
הקלא אפילו לא יצא עם
הקול אלא אפי' לאחור זמן
יצא הוויא אמתלא. ואמר
רב ר' אשי כל קלא דלא
איתחוק בדינא לאו קלא
הוויא. פ' שלא חזרי ב"ד
הוויא שלא תהא שפחה

האיש שיצא עליו
הראשון ומותרת
שנתקדשה לה זה
המעשה המעשה
המנונה קיימה לן
בכל דוכתי ופ' א'
קאמר לימא דרבי
לא כדע' אית להו
דבסוף נדרים
ראיית רב המנונה
כל הלכה ורבה נה
סביר כה
ובנהדרעא
דשלחו לשמואל
ובקורא נצטלי
מורה להו
ואידך כי א'
ה"מ
לרב הוגה היו דר
בפניו הא מנן ב'
(דף כג.) דלאס יס'
איס איניה נאמנה
דולרי רב המנונה
בפניו אבל להחמ'
סבר רב המנונה
בפניו והא דלמר
(דף כג.) מר ס'
איניה מעשה היימ'
סהיה לה: **אמא**
ראשון וגופא ש'
על גזרי פשיטא
שני וישא ראשון
ראשון ומקודשם
כיון שפסטה ידה
שגרשה ראשון
הראשון הוה לה
הראשון אבל בלל
דלזן כי אם קול
אמינא דמותר לש'
קמ"ל דאפילו הכי
אף בזה מ'
דרב
אמימר דפסיק
לשניהם לרב ה'
ה"ר אלחנן דמשמח'
מעוזה ומעוזה
יבבל מגרש
האירוסין רב
אמרי עייני רב
רב פפא אף
ב"ד אחריי שלא
לקול זה: **דבסר**
לנעריה גט מזבנ'
לזכר כן קאורה
קידוש טורה.
עיקר של דבר:
משני: **ואידך**. ש'
בפניו גירשתי א'
לא **חמור** גירשה
וקא קידוש גירשה
וחל"כ מזה שלא
דקלא בעלמא ה'

והולכתא מותרת בשניהם. ומעשה צא לפני ר"מ שיצא על גט אחד קול פסול ונתנו גט שני מפני הלעז ולא הנריכה ר"מ להמחין ג' חדשים מומן גט שני כיון שהראשון היה כשר ויולא היה גט שני אלא מפני חששא דלעז והציה רביא מכאן דלמרי הכא דמותרת לשניהם אע"ג דדמי למחיר גרושין מן האירוסין כיון שאין כאן אלא קול בעלמא לא החמירו ואומר ר"י דאין רביא דשאני הכא דהוי קול מזה ומזה ואין דומה כל כך למחיר גרוששו מן האירוסין אבל בקול אחר יש להחמיר בדאמרין לעיל כשלא מלאו דבר על צוירי שלא יגרש שני וישא ראשון אע"ג דקדושי ראשון לא הוי אלא קול בעלמא מ"מ מחמירין משום דקדושי שני קידושי חויה ודמי טפי למחיר גרוששו מן האירוסין: **ב"י** משמש בד' פשוטות. מה שפ"י בקונט' דין תצא וכי יניאך וכי צא קום כו' מן שפתין בלשון דהא דלא אשכחן שימשו במקום אס דהא ודאי הוציאם הקב"ה לארץ וכן ודאי כי

זה כגון אם תקריב מנחת ביכורים
אם כסף תלוה עד אם כלו לשמות
אם יהיה היכול לנני ישראל כולם
הם לשון ודאי: לעיל: **מזה** ההצנן
בעדים ברוכים בו, ביכורשמי פרין
לדמאי אטקריק קרא דלא יוכל צעלה
אשר שלחה לשון לקחתה חפוקים
דנלוא הכי אסור להחזיר שומטו
כיון שיש עדים ומשני לעבור עליו
(סו"ט לאין א): (ב) **בית שמאי** סברי
[בין] **מצא בה עדות דבר דהא מצא בה**
עדות דבר וגו' ואית ספרים דגרסי
ב"ה וצ"י ואור"י דר"ע סבר כצ"י
לדמרי עדות דבר דהא מילתא דאי
תרי מילי ניהוו או עדות דבר דדבר
למה לי לכתוב דדבר להקדימה
תבשילו כיון דכתיב אם לא תמצא
מן בעיניו דהיינו מצא נהא ממנה
מומר לגרשה וערות דלחזקת תנשא
וה"ה הקדימה תבשילו ופ"י אחי
ספיר לא דנקט כספרים וצ"ש וכן
נקט וצ"ה לא דמועיקין אע"י שאל
ר"ע וצ"ה דגרשה דעדות דבר מ"מ
פליגי בהאי והרב רבי אלחנן מפרש
דר"ע אחי ספיר כצ"ה דאי לאו
לדחימר ליה דבר להקדימה תבשילו
לא הוה דריש מי מצא בה בשלשן אי נמי:

עדות דבר וגו'. ואית ספרים דגרסי
ב"ה וז"ש ואורי' דר"ע ספר כב"ש
לאמרי ערות דבר חדא מיתלח דלי
מרי מיני יניחו או ערוה או דבר
למה לי לכתוב דבר להקדימה
תבטלו כיון דתמיז אס לא מתנא
מן בעיניו דהיינו מלא נאה ממנה
מומר לגרסה וערות ולאמר תנשא
וה"ה הקדימה תבטלו ולפי' אמי
שפיר הא נקט כספרים וז"ש ולא
נקט וז"ה לאשמועינן אע"ג דשיון
ר"ע וז"ש דדרשא עדות דבר מ"מ
פליגי בהאי או הכר דכי אלחנן מפרש
דר"ע אמי שפיר כב"ה דלי לאו
לאימר ליה דבר להקדימה תבטלו
לא הוה דריש כי מלא בה בלשון אי נמי:

[illegible]

וזה ויש לך אדם שזכוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו
שרואה את אשתו יצאה וראשה פרוץ וטווה בשוק
ופרומה

וְלִמְדָן כִּן מֵאִמֶּר כֵּן. וְעוֹד שֶׁמֶשׁ בָּשָׁן דֵּהֵא דֵּהֵינּוּ מֵשֶׁר אִו מִפְּנֵי כְּלוּמֶר וְיֹרֵא כְּלוּמֶר מִפְּנֵי שִׁירָא וְכֵן מְדוּעַ אִתָּהּ יוֹשֵׁב לְבָדָךְ כִּי יֵבֵא אֵלֵי הַעֵם^(א) וְזֶה אֵם בְּטוּמָה^(ב) כִּי אִמְרֵי^(ג) רַק אֵין יִרְאֵת אֱלֹהִים^(ד) כּוֹלֵן נִדְרֵשֵׁין כְּמוֹ אֲשֶׁר גִּיּוּעִתוֹ נִסְתַּלֵּק הָעֵין. וְיֹכּוּלוּ מִתְגַּדְּמִין לֵהוּ אֲרִי שֶׁשָּׂוֵן אֲרִי בְּאִרְמֵי לָן לִפִּי עֵינָיו וְכֵן יִהְיֶה נִסְתַּפְּרִים בָּשָׁן כֵּאֲשֶׁר כְּמוֹ יִהְיֶה כִּי יִצְאֵן^(ה) וְיֹכּוּלוּ אֵלֵי הָאֶרֶץ^(ו) כִּי בֵּאֵם סָרְפָעִים^(ז) יִתְרֵנוּ וּפְרִיטוֹת בְּרָרִין^(ח) בָּשָׁן וְכֵאֲשֶׁר מִכְּנֵס לֵאדָרְךָ בְּשֶׁר שְׁמִירָס מְכַנֵּס כְּלוּמֶר מִפְּנֵי שִׁיבִירֵךְ וְכֵשֶׁתִּבּוּלָה^(ט) סָסֵם פְּרַעֲהַ וְגו' לְפִיכָךְ וְתִקַּח מֵרִים וְגו'. וְכֵן אֵלֵּוּ שֶׁאֵין אִתָּהּ יִכְסֵּם^(י) כִּי יִהְיֶה לֵהֶם דְּרִישָׁה^(יא) כּוֹלֵן לָשׁוֹן אֵם הֵם: דֵּהֵא מֵלֵא בֵּה. מִפְּנֵי יִנְי מִפְּנֵי שֶׁמֵּלֵא בֵּה אִו עֵרֹה אִו דְּבֵר וְאֵם לֵאֵו יִגְרַשְׁהָ הַלֵּכָךְ אֵלֵּוּ הַלֵּכָךְ מֵשׁוֹם חֵן שֶׁל נָרָע^(יב) וּרְעָ. מִפְּשֶׁר לִיֵּה הֵלֵא כִּי בָּשָׁן אֵלֵּוּ הַלֵּכָךְ לֵדֵר: לֵדֵר: לֵא מֵלֵא כֵּן אִו עֵרֹה וְלֵא דְבֵר. לְבִיָּה וְגו' וְיִגְרַשְׁהָ: מֵהֵם. הֵם: יִכְסֵּם יִכְסֵּם לֵשְׁלֹחַם כֵּן יִמְיוֹ. וְאִמְרֵינֵן בְּנֵמֵן^(יג) מִכּוֹת^(יד) (דף טו.) דֵּהֵא

שם חלוקות באקטוניסות של מאכל ומשתה יש שהוא איסטניס וקד
איסטניס כלל כל דברים צנועים אדם חלוקות באקטוניסות יש מחפזים כל

גנת היא זו שמתוך כך איצה נכנסת ציניהם ומונה תחתיו:
ופרומה

קח א מ"י מ"י מהלכות
גירושין הלכה ככ
סמך שכן: טושיע אהיע
סמן קיע טשיף ד:
קו ב מ"י ש טושיע שט
טשיף ה:
קו ב מ"י ש טושיע שט
קח ד מ"י ש טושיע
שט טשיף ה:

מוסף רש"י

הכתוב קראו אחר. למי
שנשאל (טושיע וי) אם
שנאחזה שלח. שאל אמה
בטע ופיעשלא לחמך ופיעש
ב טושיע
הדרן עלך מסכת
גיטין

תוספות ר"ד

ופרומה משני צדדיה
ורוחצת במקום שבני אדם
רוחצין וזו מצוה מן התורה
לגרשה שנה כי מצא בה
ערות דבר: והלכה והיתה
לאיש אחר הכתוב קראו
אחר כלומר שאין זה בן
והוא של ראשון זה הוציא
רשעה מתוך ביתו וזה
הכנים רשעה בתוך ביתו

וכה שני שלחה שנאמר האחרון ואם כי ימות כדאי הוא במיתה שרשעה זו הכנים לתוך ביתו: כי שנה שלח רב יהודה אמר כי אם שנאחזה שלח ר"י ויחנן אמר שנאוי המשלה ולא פליגי

עם בני אדם פלקא דעתך. פירש בקונטרס אם כן רגלים לדבר
שזונה היא ואסורה לו ומונה לגרשה ולא מזהה וקשה דהא
טווה בשוק ויואלה ורלשה פרוע נמי מזהה לגרשה ולא מזהה דנעיל
היא כסוטה (דף כה). אי עזרת על דת יהודית מותר לקיימה או לא
ולא איפשיטא ואמאי לא פריך נמי
עלה ויש לומר דכיון דנעיל כסוטה
לא היא אלא מדרבנן קאמר שפיר
דמזהה לגרשה אכל וזו חזנה לגרשה
מן המורה ועוד יש לפרש רוחצת
עם נני אדם פלקא דעתך אפילו
אדם רע אינו סוגל זה מאשמו או
אפילו קלה שנקלות אינה עושה קו:
הכתוב קראו אחר. מיתוקמה
אפילו כזית הלל
ואערות קאי:

הדרן עלך המגשר

ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם
עם בני אדם ס"ד אלא במקום שבני אדם
רוחצין וזו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר
יכי מצא בה ערות וגו' ושלחה מביתו והלכה
והיתה לאיש אחר (הכתוב קראו אחר כלומר
שאין זה בן וזוהי לראשון זה הוציא רשעה
מביתו וזה הכנים רשעה לתוך ביתו וזה
שני שלחה שנאמר ושנאחזה האיש האחרון
ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות האיש
האחרון כדאי הוא במיתה שזה הוציא רשעה
מביתו וזה הכנים רשעה לתוך ביתו כי

הדרן עלך המגשר

שנא שלח ר' יהודה אומר אם שנאחזה שלח ר' יוחנן אומר כי אם שנאוי המשלה ולא פליגי
ראשון הא בזוג שני דאמר ר' אלעזר דכל המגשר אשתו ראשונה אפילו מוריד עליו דמעו
שנאמר וזאת שנית תעשו כסות דמעא את מזהב ה' בכי ואנקה מאין [עוד] פנות אל המנחה ולקחת
רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך וביני אשת נעורך אשר אתה בגדתה בה והיא
חברתך ואשת בריתך:

הדרן עלך המגשר וסליקא לה מסכת גיטין

וכה שני שלחה שנאמר האחרון ואם כי ימות כדאי הוא במיתה שרשעה זו הכנים לתוך ביתו: כי שנה שלח רב יהודה אמר כי אם שנאחזה שלח ר"י ויחנן אמר שנאוי המשלה ולא פליגי

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

"הדרן עלך מסכת גיטין והדרן עלך. דעתן עלך מסכת גיטין ודעתך עלך. לא נתנשי מינך מסכת גיטין ולא תתנשי מינך לא
בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. (** חנינא בר פפא רמי
בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא פפא דרו בר פפא:
הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל
כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחבמני מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא
אשכח פקודיך כי בם חיייתי: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו
משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים
ומקבלים שחר והם עמלים ואינן מקבלים שחר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר
ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אכטח בך:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמוד
וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד
לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך
והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך
את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם,
ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקר פולחנא נוכראה מארעא, ולאחבא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא
במלכותיה ויקריה, ויצמח פרקנה ויקרב משיחהו. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן.
יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא
ברוך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירין בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון
ועל כל תלמידי תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון
שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני וריחי ופרקנא מן קדם אבהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא
מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן:

(*) פי' הגון על זה מנאג כספר החיים שמיכר אחי הגאון מהר"ל מפראג כספר זכיות ח"א פ"א,
(**) כסיתא וסוף משנת הרמ"א ו"ל וכן בסוף ש"ש כז"ק כפוז רמזים על הזכרת שמות הללו.

(א) (טושיע וי) (ב) ס"א
שנאחזה שלח אפילו המקום
שלח. (ג) מנהגין כג.

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה
ובעלה ויהיה אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר ברייתו ונתן בידה
ושלחה מביתו:
דברים כד א
2. ושנאחזה האיש
האחרון וכתב לה ספר
ברייתו ונתן בידה
ושלחה מביתו או כי
ימות האיש האחרון
אשר לקחה לו לאשה:
דברים כד ג
3. כי שנא שלח אמר יי
אלהי ישראל וכסה חמס
על לבושו אמר יי
עבדות ונשמרתם
ברוחכם ולא תבגדו:
מלאכי ב טז
4. וזאת שנית תעשו
כסות דמעא את מזהב ה'
בכי ואנקה מאין עוד
פנות אל הפנקח ולקחת
רצון מידכם: ואמרתם
על מה על כי יי העיד
בינך ובין אשת נעוריך
אשר אתה בגדתה בה
והיא חברתך ואשת
בריתך: מלאכי ב יג יד